

2020年度版

電気事業法の解説

経済産業省

資源エネルギー庁電力・ガス事業部

産業保安グループ

編

《目 次》

第一部 総 論

第一章 電力構造改革の概要

- 一 平成7年電気事業法改正（第一次電力構造改革）……………2
- 二 平成11年電気事業法改正（第二次電力構造改革）……………3
- 三 平成15年電気事業法改正（第三次電力構造改革）……………5
- 四 平成20年制度改正（第四次電力構造改革）……………13
- 五 平成23年電気事業法改正
（再生可能エネルギーの買取制度導入に伴う外生的・固定的な
コストの変動に起因する料金改定手続の整備等）……………14
- 六 平成25年電気事業法改正
（電力システム改革第一段階改正）……………14
- 七 平成26年電気事業法改正
（電力システム改革第二段階改正）……………16
- 八 平成27年電気事業法改正
（電力システム改革第三段階改正）……………19
- 九 平成29年制度改正……………21

第二章 電力安全規制の見直しの概要

- 一 自己責任の明確化による保安規制の合理化
～平成7年電気事業法改正……………28
- 二 発電所固有の環境影響評価の手続を規定
～平成9年電気事業法改正……………28
- 三 官民の役割分担を見直した合理的な電力安全規制システムの構築
～平成11年電気事業法改正……………30
- 四 原子力発電設備に係る保安体制の見直しに係る改正
～平成14年電気事業法改正……………32
- 五 公益法人等が行う国から指定等を受けている事務等の見直し

～平成15年電気事業法改正	35
六 原子力規制庁の設置に係る改正	
～平成24年電気事業法改正	36
七 使用前自己確認制度の創設	
～平成26年電気事業法改正	37
八 安全管理審査制度の見直し	
～平成27年電気事業法改正	37

第二部 逐条解説

第一章 総則（第一条・第二条）

第一条 目的	42
第二条 定義	45

第二章 電気事業

第一節 小売電気事業

第一款 事業の登録（第二条の二―第二条の十一）

第二条の二 事業の登録	89
第二条の三 登録の申請	91
第二条の四 登録の実施	92
第二条の五 登録の拒否	93
第二条の六 変更登録等	95
第二条の七 承継	98
第二条の八 事業の休止及び廃止並びに法人の解散	100
第二条の九 登録の取消し	102
第二条の十 登録の抹消	104
第二条の十一 経済産業省令への委任	104

第二款 業務（第二条の十二―第二条の十七）

第二条の十二 供給能力の確保	105
第二条の十三 供給条件の説明等	109
第二条の十四 書面の交付	115
第二条の十五 苦情等の処理	118

第二条の十六 名義の利用等の禁止	120
第二条の十七 業務改善命令	120

第二節 一般送配電事業

第一款 事業の許可（第三条―第十六条）

第三条 事業の許可	125
第四条 許可の申請	126
第五条 許可の基準	128
第六条 許可証	131
第六条の二 機関	133
第七条 事業の開始の義務	134
第八条 供給区域の変更	136
第九条 電気工作物等の変更	137
第十条 事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割	141
第十一条 承継	144
第十二条 削除	145
第十三条 設備の譲渡し等	146
第十四条 事業の休止及び廃止並びに解散	149
第十五条 事業の許可の取消し等	151
第十六条	153

第二款 業務（第十七条―第二十七条）

第十七条 託送供給義務等	155
第十八条 託送供給等約款	164
第十九条 託送供給等約款に関する命令及び処分	177
第二十条 最終保障供給約款	180
第二十一条 離島供給約款	186
第二十二条 一般送配電事業等の業務に関する会計整理等	193
第二十二条の二 兼業の制限等	195
第二十二条の三 一般送配電事業者の取締役又は 執行役の兼職の制限等	203
第二十三条 一般送配電事業者の禁止行為等	209

第二十三条の二	一般送配電事業者の特定関係事業者が 一般送配電事業者の従業者をその従業者として 従事させることの制限等……………	225
第二十三条の三	一般送配電事業者の特定関係事業者の 禁止行為等……………	227
第二十三条の四	電気供給事業者間の適正な競争関係を 確保するための体制整備等……………	230
第二十四条	供給区域外に設置する電線路による供給……………	236
第二十五条	特定送配電事業者に対する協議の求め……………	240
第二十六条	電圧及び周波数……………	243
第二十七条	業務改善命令……………	245
第三款 会計及び財務（第二十七条の二・第二十七条の三）		
第二十七条の二	会計の整理等……………	247
第二十七条の三	償却等……………	250
第三節 送電事業（第二十七条の四―第二十七条の十二）		
第二十七条の四	事業の許可……………	254
第二十七条の五	許可の申請……………	255
第二十七条の六	許可の基準……………	257
第二十七条の七	許可証……………	260
第二十七条の八	事業の許可の取消し等……………	260
第二十七条の九	……………	263
第二十七条の十	振替供給義務等……………	263
第二十七条の十一	振替供給……………	266
第二十七条の十一の二	兼業の制限等……………	271
第二十七条の十一の三	送電事業者の取締役又は 執行役の兼職の制限等……………	273
第二十七条の十一の四	送電事業者の禁止行為等……………	274
第二十七条の十一の五	送電事業者の特定関係事業者が 送電事業者の従業者をその従業者として 従事させることの制限等……………	276

第二十七条の十一の六 送電事業者の特定関係事業者の 禁止行為等	277
------------------------------------	-----

第二十七条の十二 準用	277
-------------	-----

第四節 特定送配電事業（第二十七条の十三―第二十七条の二十六）

第二十七条の十三 事業の届出	284
第二十七条の十四 託送供給義務	295
第二十七条の十五 小売供給の登録	297
第二十七条の十六 登録の申請	298
第二十七条の十七 登録の実施	299
第二十七条の十八 登録の拒否	300
第二十七条の十九 変更登録等	301
第二十七条の二十 小売供給の休止及び廃止	302
第二十七条の二十一 登録の取消し	303
第二十七条の二十二 登録の抹消	304
第二十七条の二十三 経済産業省令への委任	304
第二十七条の二十四 承継	305
第二十七条の二十五 事業の休止及び廃止並びに法人の解散	306
第二十七条の二十六 準用	308

第五節 発電事業（第二十七条の二十七―第二十七条の二十九）

第二十七条の二十七 事業の届出	312
第二十七条の二十八 発電等義務	316
第二十七条の二十九 準用	318

第六節 特定供給（第二十七条の三十）

第二十七条の三十	322
----------	-----

第七節 広域的運営

第一款 電気事業者相互の協調（第二十八条・第二十八条の二）

第二十八条	339
第二十八条の二 削除	339

第二款 特定自家用電気工作物設置者の届出（第二十八条の三）

第二十八条の三	342
---------	-----

第三款 広域的運営推進機関

第一目 総則（第二十八条の四―第二十八条の九）

第二十八条の四 目的	345
第二十八条の五 法人格	347
第二十八条の六 数	347
第二十八条の七 名称	348
第二十八条の八 登記	349
第二十八条の九 一般社団法人及び一般財団法人に関する 法律の準用	349

第二目 会員（第二十八条の十一―第二十八条の十二）

第二十八条の十 会員の資格等	350
第二十八条の十一 加入義務等	351
第二十八条の十二 脱退等	353

第三目 設立（第二十八条の十三―第二十八条の十七）

第二十八条の十三 設立要件	354
第二十八条の十四 認可の申請	356
第二十八条の十五 認可の基準	358
第二十八条の十六 理事長への事務引継	360
第二十八条の十七 登記	360

第四目 管理（第二十八条の十八―第二十八条の三十）

第二十八条の十八 定款記載事項	361
第二十八条の十九 役員	363
第二十八条の二十 役員の権限	364
第二十八条の二十一 役員の欠格条項	365
第二十八条の二十二	366
第二十八条の二十三 役員の選任、任期及び解任	366
第二十八条の二十四 役員の兼職禁止	367
第二十八条の二十五 監事の兼職禁止	368
第二十八条の二十六 代表権の制限	368

第二十八条の二十七	評議員会	369
第二十八条の二十八	職員の任命	370
第二十八条の二十九	役員及び職員等の秘密保持義務	370
第二十八条の三十	役員及び職員等の地位	372

第五目 総会（第二十八条の三十一—第二十八条の三十九）

第二十八条の三十一	総会の招集	373
第二十八条の三十二	指名職員の会議への出席	374
第二十八条の三十三	総会の決議事項	374
第二十八条の三十四	総会の議事	375
第二十八条の三十五	臨時総会	376
第二十八条の三十六	総会の招集	376
第二十八条の三十七	総会の決議事項	377
第二十八条の三十八	会員の議決権	378
第二十八条の三十九	議決権のない場合	379

第六目 業務（第二十八条の四十一—第二十八条の四十六）

第二十八条の四十	業務	379
第二十八条の四十一	業務規程	385
第二十八条の四十二	報告又は資料の提出	386
第二十八条の四十三	情報の提供義務	388
第二十八条の四十四	推進機関の指示	389
第二十八条の四十五	送配電等業務指針	391
第二十八条の四十六	送配電等業務指針の認可	392

第七目 財務及び会計（第二十八条の四十七—第二十八条の五十）

第二十八条の四十七	事業年度	393
第二十八条の四十八	予算等の認可	394
第二十八条の四十九	財務諸表等の提出	394
第二十八条の五十	経済産業省令への委任	396

第八目 監督（第二十八条の五十一）

第二十八条の五十一	監督命令	396
-----------	------	-----

第九目 雑則（第二十八条の五十二）	
第二十八条の五十二 解散	397
第四款 供給計画（第二十九条・第三十条）	
第二十九条	398
第三十条 削除	399
第五款 供給命令等（第三十一条—第三十三条）	
第三十一条	404
第三十二条	407
第三十三条	408
第六款 電気の使用制限等（第三十四条）	
第三十四条	410
第八節 あつせん及び仲裁（第三十五条—第三十七条の二）	
第三十五条 あつせん	412
第三十六条 仲裁	414
第三十七条 申請の経由	416
第三十七条の二 政令への委任	416
第三章 電気工作物	
第一節 定義（第三十八条）	
第三十八条	417
第二節 事業用電気工作物	
第一款 技術基準への適合（第三十九条—第四十一条）	
第三十九条 事業用電気工作物の維持	427
第四十条 技術基準適合命令	431
第四十一条 費用の負担等	433
第二款 自主的な保安（第四十二条—第四十六条）	
第四十二条 保安規程	437
第四十三条 主任技術者	442
第四十四条 主任技術者免状	446
第四十四条の二 免状交付事務の委託	449
第四十五条 電気主任技術者試験	450

第四十六条	削除	452
-------	----	-----

第三款 環境影響評価に関する特例（第四十六条の二—第四十六条の二十三）

第四十六条の二	事業用電気工作物に係る環境影響評価	453
第四十六条の三	簡易な方法による環境影響評価	453
第四十六条の四	方法書の作成	454
第四十六条の五	方法書の届出	455
第四十六条の六	方法書についての意見の概要等の届出等	456
第四十六条の七	方法書についての都道府県知事等の意見	457
第四十六条の八	方法書についての勧告	458
第四十六条の九	環境影響評価の項目等の選定	460
第四十六条の十	準備書の作成	461
第四十六条の十一	準備書の届出	461
第四十六条の十二	準備書についての意見の概要等の届出	462
第四十六条の十三	準備書についての関係都道府県知事等の意見	462
第四十六条の十四	準備書についての勧告	463
第四十六条の十五	評価書の作成	465
第四十六条の十六	評価書の届出	466
第四十六条の十七	変更命令	467
第四十六条の十八	評価書の送付	468
第四十六条の十九	評価書の公告及び縦覧	469
第四十六条の二十	環境の保全の配慮	470
第四十六条の二十一	報告書の公表	470
第四十六条の二十二	環境影響評価法の適用に当たつての 技術的読替え等	472
第四十六条の二十三	環境影響評価法の適用除外	472

第四款 工事計画及び検査（第四十七条—第五十五条）

第四十七条	工事計画	474
第四十八条		480
第四十九条	使用前検査	484

第五十条	488
第五十一条 使用前安全管理検査	490
第五十一条の二 設置者による事業用電気工作物の自己確認	496
第五十二条 溶接事業者検査	500
第五十三条 自家用電気工作物の使用の開始	502
第五十四条 定期検査	503
第五十五条 定期安全管理検査	505

第五款 承継（第五十五条の二）

第五十五条の二 事業用電気工作物を設置する者の地位の承継	511
------------------------------	-----

第三節 一般用電気工作物（第五十六条―第五十七条の二）

第五十六条 技術基準適合命令	513
第五十七条 調査の義務	516
第五十七条の二 調査業務の委託	522

第四章 土地等の使用（第五十八条―第六十六条）

第五十八条 一時使用	525
第五十九条 立入り	531
第六十条 通行	533
第六十一条 植物の伐採又は移植	535
第六十二条 損失補償	539
第六十三条	539
第六十四条 原状回復の義務	541
第六十五条 公共用の土地の使用	542
第六十六条 準用	544

第五章 電力・ガス取引監視等委員会（第六十六条の二―第六十六条の十七）

第六十六条の二 設置	546
第六十六条の三 権限	548
第六十六条の四 職権の行使	549
第六十六条の五 組織	550
第六十六条の六 委員長	551

第六十六条の七	委員長及び委員の任命	551
第六十六条の八	委員長及び委員の任期	552
第六十六条の九	会議	553
第六十六条の十	事務局	554
第六十六条の十一	委員会の意見の聴取	555
第六十六条の十二	勧告	560
第六十六条の十三		561
第六十六条の十四	建議	563
第六十六条の十五	資料の提出等の要求	565
第六十六条の十六	公表	566
第六十六条の十七	政令への委任	566

第六章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関

第一節 登録安全管理審査機関（第六十七条―第八十条）

第六十七条	登録	568
第六十八条	欠格条項	569
第六十九条	登録の基準	570
第七十条	登録の更新	573
第七十一条	安全管理審査の義務	573
第七十二条	変更の届出	575
第七十三条	業務規程	575
第七十四条	業務の休廃止	576
第七十五条	財務諸表等の備置き及び閲覧等	577
第七十六条	適合命令	578
第七十七条	改善命令	579
第七十八条	登録の取消し等	579
第七十九条	帳簿の記載	580
第八十条	経済産業大臣による安全管理審査業務の実施	581

第二節 指定試験機関（第八十一条―第八十八条）

第八十一条	指定	583
第八十二条	欠格条項	583

第八十三条 指定の基準	584
第八十四条 試験員	585
第八十四条の二 業務規程	585
第八十四条の二の二 業務の休廃止	586
第八十四条の三 事業計画等	587
第八十四条の四 役員の選任及び解任	587
第八十四条の五 解任命令	588
第八十五条 秘密保持義務	589
第八十五条の二 役員及び職員の地位	590
第八十六条 適合命令等	590
第八十七条 指定の取消し等	591
第八十七条の二 帳簿の記載	592
第八十八条 経済産業大臣による試験	593

第三節 登録調査機関（第八十九条―第九十六条）

第八十九条 登録	594
第九十条 登録の基準	595
第九十一条 削除	597
第九十二条 調査の義務	597
第九十三条 調査業務の廃止	599
第九十四条 業務規程	600
第九十五条 登録の取消し	601
第九十六条 準用	602

第七章 卸電力取引所（第九十七条―第九十九条の十二）

第九十七条 指定	604
第九十八条 業務	611
第九十九条 業務規程の認可	612
第九十九条の二 売買取引を行うことができる者	614
第九十九条の三 売買取引	615
第九十九条の四 売買取引数量等の公表	617
第九十九条の五 差別的取扱いの禁止	618

第九十九条の六 事業計画等	619
第九十九条の七 業務の休廃止等	620
第九十九条の八 役員の選任及び解任	620
第九十九条の九 解任命令	621
第九十九条の十 秘密保持義務	621
第九十九条の十一 監督命令	622
第九十九条の十二 指定の取消し等	623

第八章 雑則（第百条—第百十四条の二）

第百条 登録等の条件	625
第百一条 発電水力	626
第百二条	627
第百三条	628
第百四条 電気工作物検査官	630
第百五条 監査	631
第百六条 報告の徴収	633
第百七条 立入検査	644
第百八条 聴聞の特例	650
第百九条 指定試験機関の処分等に係る審査請求	651
第百十条 審査請求の手續における意見の聴取	653
第百十一条 苦情の申出	654
第百十二条 手数料	656
第百十二条の二 公示	658
第百十二条の三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の 規制に関する法律との関係	659
第百十三条 経過措置	665
第百十三条の二 主務大臣等	665
第百十四条 権限の委任	667
第百十四条の二 委員会に対する審査請求	672

第九章 罰則（第百十五条—第百二十三条）

第百十五条	674
-------	-----

第百十六条	677
第百十七条	679
第百十七条の二	680
第百十七条の三	682
第百十七条の四	683
第百十七条の五	683
第百十八条	684
第百十九条	688
第百十九条の二	690
第百十九条の三	691
第百二十条	692
第百二十一条	696
第百二十二条	698
第百二十二条の二	699
第百二十二条の三	701
第百二十二条の四	701
第百二十三条	702
附 則	704

附 則（平成二十六年法律第七十二号）抄

第一条（施行期日）	712
第二条（小売電気事業の登録等に関する経過措置）	713
第十六条（みなし小売電気事業者の供給義務等）	716
第十七条（指定旧供給区域の変更等）	731
第十八条（みなし小売電気事業者の特定小売供給約款）	734
第十九条（旧認可供給条件に関する経過措置）	736
第二十条（特定小売供給約款の認可等に関する経過措置）	737
第二十一条（監査）	740
第二十二条（公聴会）	741
第二十五条の二（報告の徴収）	741
第二十五条の三（立入検査）	741

第二十五条の四（電気事業法の一部改正に伴う 電力・ガス取引監視等委員会の権限等）	742
第二十五条の五	743
付録 1 罰則整理表	745
付録 2 エネルギー供給強靱化法による電気事業法の改正について ...	765

本書では、特に記載のない限り、令和2年4月1日現在の法令について解説している。なお、制度の運用等については、同日以後の状況について記載しているものもある。

凡例

特に断りがない限り、本書において法令名を書かずに「第○条」と記載する場合は、令和2年4月1日時点の電気事業法の条文を指し、「施行令第○条」と記載する場合は令和2年4月1日時点の電気事業法施行令（昭和40年政令第206号）の条文を指し、「施行規則第○条」と記載する場合は令和2年4月1日時点の電気事業法施行規則（平成7年通商産業省令第77号）の条文を指す。

また、次のとおり略称を使用することとし、それぞれの改正法による改正前の電気事業法を指す場合は「平成○年改正前」と、改正後の電気事業法を指す場合は「平成○年改正後」と、単にそれぞれの改正を指す場合は「平成○年改正」と記載する。

電気事業法	電気事業法（昭和39年法律第170号）
平成7年改正法	電気事業法の一部を改正する法律（平成7年法律第75号）
平成9年改正法	電気事業法の一部を改正する法律（平成9年法律第88号）
平成11年改正法	電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律（平成11年法律第50号）
基準・認証一括法	通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律（平成11年法律第121号）
平成14年改正法	電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律（平成14年法律第178号）
公益法人整備法	公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律（平成15年法律第76号）
平成15年改正法	電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律（平成15年法律第92号）
平成25年改正法	電気事業法の一部を改正する法律（平成25年法律第74号）

平成26年改正法	電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）
平成27年改正法	電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第47号）
原子炉等規制法	核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）
高度化法	エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成21年法律第72号）
環境影響評価法	環境影響評価法（平成9年法律第81号）
FIT 法	電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）
施行令	電気事業法施行令（昭和40年政令第206号）
施行規則	電気事業法施行規則（平成7年通商産業省令第77号）
会計規則	電気事業会計規則（昭和40年通商産業省令第57号）
小売営業 G L	電力の小売営業に関する指針
適取 G L	適正な電力取引についての指針
審査基準	電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等（平成12・05・29資第16号）
審査基準の別添 2	審査基準の別添 2「電気事業法第28条の15の規定による広域的運営推進機関の設立の認可の基準について」
JEPX	一般社団法人 日本卸電力取引所
推進機関	電力広域的運営推進機関
委員会	電力・ガス取引監視等委員会

2020年度版

電気事業法の解説

経済産業省

資源エネルギー庁電力・ガス事業部

産業保安グループ

編

第一部 総論

第一章 電力構造改革の概要

第一部においては、現在の電気事業制度を捉える基本的な視座を提供するため、これまでの電気事業制度の改革を概観することとする。また、法律、政省令、ガイドライン等の一連の行政ルールをとりまとめて整理したものであり、特に法律については第二部において各条文について逐条的に解説を加えている。

(注) 関連する資料等は、資源エネルギー庁のホームページにて公表している（トップページ「政策について」から「電気料金及び電気事業制度について」を選択。）。

一 平成7年電気事業法改正（第1次電力構造改革）

電気事業においては、規模の経済性を前提に、電気を供給する事業を営む電気事業者に対して発送電一貫の独占的供給を認め、一方で料金規制等によってその弊害を排除するという形の事業規制を実施することが、国民経済的に見て最適であるということが、従来からの「常識」とされてきた。この「常識」の見直しの第一歩が、平成7年の改革である。

すなわち、（a）国民生活の変化に伴う電力需給逼迫化の傾向、（b）電力供給コストの上昇傾向と内外価格差の指摘、（c）発電部門への新規事業者の参入可能性の拡大等電気事業を巡る状況が変化したことを受け、電気事業法制定後30年を経て初めての抜本的な見直しを行ったものだが、その概要は次のとおりである。

① 発電部門への新規参入の拡大

卸電気事業に係る参入許可の原則撤廃、一般電気事業者の電源調達についての入札制度導入、卸託送に係る制度の整備

② 特定の供給地点における電力小売事業の制度化（特定電気事業制度）

特定の供給地点における需要に応じ電力小売事業を営む能力を有する事業者の参入を可能とするための、特定電気事業に係る制度の創設

③ 料金規制の見直し

需要家による電気の効率的な使用を促すことによって負荷平準化を積極的に進めるための、料金規制の見直し（選択約款の導入）、及び法律外事項であるが、事業者の自主的な経営効率化を促すための、ヤードスティック方式の導入

二 平成11年電気事業法改正（第2次電力構造改革）

- (1) 平成7年改正後、電気事業を巡る環境は更に変化した。すなわち、世界経済のグローバル化が一層進展する中、企業が立地する国を選ぶという国際的な大競争時代の到来を迎え、電気事業についても、高コスト構造の是正に向けた経済構造改革の主要課題の一つとして、国際的に遜色のないコスト水準とすることを目指して見直しを行うことが必要と考えられるようになった。

ここでは、先に述べた電気事業を巡る「常識」をもう一度見直し、地域独占体制を前提に国際水準並の価格になるべく近づくために、料金規制において電力コストの削減をどれだけ求めることができるだろうか、という発想にとどまることなく、「競争」という手段をどう活用すれば電力会社の経営選択の結果として効率化が最も有効に実現するか、という発想で電力供給システム全体の再検討が行われることとなる。

その際、発電市場におけるプール市場創設の是非、そして小売市場における競争導入の是非、の2点が論点として紹介された。この論点は、審議を経るに従って、効率化か公益課題かという価値選択論から、効率化と公益課題達成を両立させる有効な政策パッケージがあり得るかという政策選択論へと高度化し、競争によって達成できない公益課題をどうこなしていけるのか、という問いかけに答えるために必要な「判断材料」を提供する形で、議論は具体化したのである。

- (2) この「判断材料」が「全面自由化とその影響」である。政策対応を何ら講じないで電力取引を全て市場取引に委ねた場合に起こり得る事態を提示、そして我が国として達成すべき政策課題を抽出、その対応策の有効性を検証するという材料である。結論は、エネルギーセキュリティ、ユニバーサルサービス、供給信頼度、環境保全等の公益課題を維持する

方策を講じつつ小売競争を導入することとし、部分自由化を軸に電力改革を行うというのが合意内容の第一であり、公益課題との両立策において我が国独自の公益事業政策を追求するというのが合意内容の第二であった。

この段階で浮上したもう一つの論点は、経営と行政の分水嶺の再設定である。例えば、部分自由化となれば当然ネットワークの公平利用のための制度（託送制度）が必要になるが、こうした制度を構築するときに、「認可」に代表される行政が前面に出る形とするのか、例えば「届出、変更命令」のように経営の判断を尊重し、行政はルールの設定と紛争裁定に特化するのかという論点である。経営責任と経営による説明責任に重きをおけば後者に、行政責任と行政による説明責任に重きをおけば前者になるが、事業を接点に需要家と公益事業が向き合う現状や、行政機能の純化が求められる実情を踏まえ、後者が選択されることとなった。

- (3) 部分自由化を経営自主性尊重の原則の下で設計するという結論は、さらに2つの波及をもたらした。その1は、部分自由化の下では、供給者を選べる需要家とそうでない需要家が混在する中で競争の果実（電気事業全体の効率化）は直接には自由化対象の大口需要家に及ぶが、小口需要家にはどう果実を及ぼしていくのか、という論点である。この論点は、結果として電力会社と需要家との接点たる料金について、多様化を進め選択肢を増やすこと、そして引下げ時の機動性を増すべく認可制を届出制とすることを導いた。

その2は、独禁法と整合性のとれた電力取引の在り方をどう整理するかということである。分水嶺の再設定の帰結として、自由化部門においても規制部門においても行政は極力事後的な介入しか原則行わないこととされたが、その前提には、独禁法という経済取引ルールが存在とその有効性が挙げられる。しかし、電力取引については電力会社の行動を電気事業法で規制することが当然の世界にあったわけで、必ずしも市場参加者が独禁法という経済ルールに通暁しているとはいえなかった。規制緩和後の経済ルールは何か、なかんずく公益性と効率性を同時に追求することが求められる公益事業分野のそれはどういうものを明らかにす

ることは、電気事業分野のみならず規制緩和を進め市場経済を再構築する際に不可欠な制度的枠組みとされたわけである。

- (4) このように進められた第2次電力構造改革の要点は、以下の5点であり、電気事業審議会基本政策部会・料金制度部会「基本答申」としてまとめられ、平成11年5月には電気事業法の一部改正法が国会成立し、平成12年3月21日に新制度が施行されるに至った。

- ① 大口需要家（特定規模需要）を対象に小売供給の自由化を実施すること
- ② これを支える託送制度（接続供給制度）を整備すること
- ③ 競争の果実を料金選択の多様化と引下げの迅速化で小口に還元すること
- ④ 競争を有効に進めるために独禁法とも整合性のとれた適正な電力取引の在り方を整理すること
- ⑤ 制度実施後おおむね3年後を目途に客観的に制度改革の実態などを再検証すること

三 平成15年電気事業法改正（第3次電力構造改革）

- (1) 平成11年改正による第2次電力構造改革は、その後一定の成果を挙げたといえる。端的には、電気料金の引下げであり、平成11年改正により導入された「料金引下げの際の届出制」を活用し、一般電気事業者が経営判断により大幅な料金引下げに踏み切り、小口部門を含む全ての需要家にとってのエネルギーコスト削減に寄与した。この動きを具体的に後押しした一因に、新たに創設された接続供給制度を利用した多数の特定規模電気事業者の参入があった点も見逃せない。このような状況の下、平成13年からは電気事業審議会を承継した総合資源エネルギー調査会電気事業分科会における第3次制度改革に係る議論がスタートしたわけであるが、この議論に大きな影響を与える幾つかの新たな現象や指摘も発生していた。順不同に大胆に割り切って整理をすれば、①特定規模電気事業者の電源確保の困難性の顕在化、②自由化部門における一般電気事業者間の域外への小売の相互参入の実績がなかったこと、③託送制度が

利用しにくいとの指摘、④自由化が進む米国カリフォルニアにおける電力危機の発生、⑤発電部門の競争が進展する中で原子力発電を中心とする長期固定電源への投資環境整備の必要性の指摘、⑥エネルギーセキュリティ・環境保全等への対応の必要性の増大、等である。

(2) 第3次電力構造改革の議論のスタートした時期におけるこれらの現象や指摘は、まず次のような制度的・政策的措置の必要性を訴える形で具体化した。具体的には、卸電力取引市場の創設、託送料金の低減及び託送要件の緩和、一般電気事業者の送配電部門の公平性・透明性の確保、さらなる小売自由化範囲の拡大、競争が進む中での公益的課題への対応、電源開発投資環境の整備等である。なお、部分自由化による競争原理の導入の効果が料金引下げという目に見える形で発現していたことから、電気事業分科会においてこれらの論点を検討するに当たっても、第2次電力構造改革の際に再設定された「経営と行政の分水嶺」の視点は引き続き維持され、また、当初から「競争原理を引き続き活かしつつも、安定供給や電源開発投資を確保するにはどのような電力供給システムが望ましいのか」という点からスタートしていたともいえる。ただし、特筆に値するのは、第3次電力構造改革において新たな分水嶺として「規制部門と競争部門の分水嶺」が従前にも増して強く意識された点である。これは、送配電部門を競争基盤として捉える立場からの「発送電分離」すなわち送電部門の分離独立という意見として最も先鋭化した。また、検討の過程においては既存事業者から安定供給、ユニバーサルサービスといった公益的課題を達成できる方策や自己責任を前提に全面自由化を支持する意見が提示されるなど、構造改革に係る議論は新たな展開を見せたのである。

(3) このように提示された、一見相反する要請を含む各種の論点は、当初は単に「競争促進か安定供給確保か」といった二律背反的な意見のぶつかりあいとも捉えられたが、これらの各種の論点ごとに因数分解を行うことにより、最終的には次のような課題に新たに再整理されることとなった。なお、これらの課題の検討の底流に、「需要家の選択肢の拡大その他の需要家の利益の増進」すなわち、この議論は誰のため・何のため

めに行っているのか、という視点が常にあったことは言うまでもない。

① 送配電部門の調整機能の確保

小売自由化が進展すれば、系統利用者が増大することは避けられない。このような中で、託送制度が利用しにくい、カリフォルニアの例を他山の石とした制度設計とすべき、長期固定電源への配慮が必要、電源開発投資環境整備が必要、公益的課題への対応が必要、といった各種の指摘に応える方途として、まず注目されたのが一般電気事業者の送配電部門の果たす役割である。すなわち、電気という財の特性に鑑みれば電力の安定供給の確保の観点に加えて、多様な系統利用者の競争基盤の観点からも、電力系統は常に安定的な運用が不可欠であり、送配電部門の調整機能が確保・強化されることが必要であるとされたのである。託送制度を如何に利用し易くするか、安定供給を如何に確保するか、長期固定電源にどのような配慮を行うか等はいずれも送配電部門を通じて調整することが可能であり、また、送配電部門が公平性・透明性をもって調整機能を確保していれば、電源開発投資を行う者にとっての予見可能性の確保にも資するのであり、こうした取組は、「経営と行政の分水嶺」の視点を踏まえ、民間の自主性に委ねられることとなった。

② 全国規模の電力流通の活性化

託送制度の下においては、電源さえ確保できれば電気事業遂行上最も困難な「送配電設備の建設」を行わずとも電気事業に参入ができる。したがって、全国規模の電力流通の活性化は、電源開発投資環境の整備に資することとなる。これは、長期固定電源についても当てはまるものである。と同時に、全国規模の電力流通の活性化は、当時実現していなかった一般電気事業者間の既存の供給区域を越えた電力供給など供給区域を越えた電力供給の容易化につながるものであり、供給先の範囲が拡大するということは、即ち需要家の選択肢の拡大にもつながるものであることから、発電分野・小売分野双方の一層の競争の促進にも資するものとして、かつ、特に政策的な措置として、規制部門への悪影響に留意しつつ、全国規模の電力流通の活性化を図る措置を

講ずるべきとの結論に至った。

③ 電源開発投資環境の整備

先述の①・②はいずれも電源開発投資環境の整備の一翼を担うものであるが、特定規模電気事業者のシェアが期待したほど高まっていないう大きな理由は、託送制度の問題よりも、そもそも電源の確保が困難であったことが大きい。また、カリフォルニアの電力危機、競争が進展する中で長期固定電源への投資の困難化が指摘されていたこと等も踏まえ、競争を活性化しつつも、一方で電源開発投資環境の整備の必要性が強く認識されたところである。

④ 供給力確保や需給調整に関する役割分担ルールの見直し

託送制度が利用しにくいとの指摘に対しては、多様化する系統利用ニーズと効率的な系統利用・系統安定のバランスを如何に確保するかという観点から課題が再設定され、いわゆる同時同量の確保に関しても系統利用者と系統運用者の役割分担の見直しを図ることにより、供給力確保、需給調整等の系統安定の要請との両立を図ることが適当であるとされた。

⑤ 供給源の多様性の確保

特定規模電気事業者の電源の不足、託送制度によらない供給システムの構築、需要家選択肢の拡大等の観点からは、供給源の多様性という切り口が提示された。また、供給源の多様化は、電力危機のリスクを低減する安定供給対策としても位置付け得るものであった。

⑥ 行政の市場監視・紛争処理機能の整備

最後に、行政と経営の分水嶺を維持しつつ、競争環境の整備と公益課題への対応の双方を進めるためには、行政の事後的な監視能力や、市場において生じた紛争を事後的に処理する機能の強化が不可欠であると認識された。

- (4) なお、小売自由化範囲の拡大は、競争の拡大、需要家選択肢の拡大に直接的に資するものでもあり、第2次電力構造改革が成果を挙げたこともあるが、一方で、需要家保護の観点も指摘された。すなわち、小売全面自由化は、独占規制の解除と同義であり、市場環境の整備及び公益的

課題の達成など独占規制を解除するに足る環境が整っていないれば独占の弊害の懸念が払拭できないとの視点である。このため、自由化範囲の拡大は段階的に行うこととし、全面自由化については、独占規制の解除に足る環境が整うか否かという視点を基本として、平成19年4月頃を目途に検討を開始することとされた。逆に言えば、第3次電力改革における、広域流通の活性化、供給源の多様性の確保等の各種の措置は、ユニバーサルサービス等の公益的課題とともに独占規制の解除を可能とする環境整備を進めるとの位置付けも持つものであると言える。

- (5) 以上述べたように、第2次電力構造改革までに設定された部分自由化をめぐる基本的な枠組みを維持しつつ、これをさらに有効なものとするために、そしてさらには第2次電力構造改革後に生じた様々な事象・指摘等をも踏まえ、上記の再設定された課題から導かれた内容は、誤解を恐れずに一言で総括するならば、「電気の特성에 応じた安定性・公平性を確保する仕組と企業の自由な活動との調和」であり、これを達成するための「電力供給システムの強化」である。すなわち、第3次電力構造改革の趣旨は、エネルギー政策基本法を踏まえ、供給システム改革による安定供給の確保、環境への適合及びこれらの下での電力供給に関する需要家選択肢の拡大を図ることにあり、その中で、川上から川下まで一貫した体制で確実に電力の供給を行う一般電気事業者制度を存続し、構造規制を採用しないこととされたのである。その具体的な制度設計は、次のとおりである。

① 送配電部門の調整機能の確保

i : 中立機関によるルール策定・監視

中立的の第三者機関が送配電部門に係るルールの策定や紛争処理を行うことにより、送配電部門の調整機能の確保を図ることとした。これは後述の行為規制とともに、構造分離の代替措置とも言えるものである。

ii : 送配電部門の公平性・透明性を確保するための行為規制

送配電部門の調整機能が実効性を持つためには、送配電部門の公平性・透明性が確保され、多様な系統利用者の信頼が得られること

が必要である。このため、送配電部門について、情報の目的外利用の禁止、内部相互補助の禁止及び差別的取扱いの禁止を義務付けることとした。

② 全国規模の電力流通の活性化

- i : 供給区域を跨ぐごとに課金される方式の見直し（いわゆるパンケーキ問題の解消）

全国規模の電力流通を活性化するための政策的措置として、振替供給料金について、コスト回収の確実性、コスト負担の公平性及び電源の遠隔立地の抑制の三点を確保することを前提として、これを廃止することとした。

- ii : 効率化インセンティブのある系統利用料金制度の確保

コストの適正回収を保障しつつ、系統利用料金の低廉化に向けた効率化インセンティブのある系統利用料金制度を構築することとし、具体的には、届出制を維持しつつ変更命令発動基準を明確化すること、いわゆる電源線コストについて託送コストから除外し電源側コストとすることにより、系統利用の円滑化と系統を維持・運用する者の効率化インセンティブ確保の双方の要請に応えることとした。

③ 電源開発投資環境の整備

- i : 全国規模の卸電力取引市場の整備

総括原価主義が提供していた電源開発投資に係る枠組みに代わるものの一つとして、個々の事業者の需給ギャップリスクの解消を図る観点から、卸電力取引市場を整備することとされた。これは、供給先・供給元の選択肢の増大のほか、価格指標として機能することが投資判断の枠組みを構成することも企図したものである。

- ii : 長期固定電源の安定運転のための環境整備

具体的には、優先給電指令制度に係る発動要件の明確化及び送電容量の確保を図ることとされた。このほか、原子力発電に係るバックエンド事業については、別に制度的措置を講ずる観点からの枠組みが検討された。

iii：小売自由化スケジュールの明示

小売自由化範囲の拡大は、直接的に需要家の選択肢の拡大を図るものであるが、同時に電源開発投資を行う事業者の予見可能性を確保する観点からも、小売自由化スケジュールの明示が必要であり、小売自由化範囲拡大スケジュールは、具体的には、それまで特別高圧に限定されていた小売自由化範囲について、平成16年4月に高圧500kW以上、平成17年4月には全ての高圧需要に拡大することとされ、さらに、全面自由化についての検討を平成19年4月を目途に開始することとされた。

④ 供給力確保・需給調整に関する役割分担ルール見直し

i：系統利用ルールの再設定

従来の30分3パーセントの同時同量を基本としつつ、その要件を緩和し、一方、系統秩序維持へのインセンティブを確保するため、系統への負担が多い利用形態についてはペナルティ的料金を導入する等の措置を講じた。

ii：電力需給の効率的な計量

自由化範囲が拡大するにつれ、多大な需要監視コストが発生することを踏まえ、利用可能な需給情報の適切な活用を図ることとした（一定の要件の下での需要家データの開示等）。

iii：市場取引にも対応した柔軟な系統利用制度

卸電力取引市場の創設や、特定規模電気事業者の事業規模拡大等に対応し、一定の規律は維持しつつも、より柔軟な系統利用制度へと見直しを図ることとし、具体的には、容量確保要件の見直し、一発電所複数契約を可能とすること等を図った。

⑤ 供給源の多様性の確保

分散型電源による電力供給を容易にすることとし、二重投資による著しい社会的弊害の防止、系統連系による悪影響防止等の措置を講じつつ、いわゆる自営線供給を弾力的に認めていくこととした。

⑥ 行政の市場監視・紛争処理機能の整備

第2次電力構造改革により導入された公正取引委員会・経済産業省

連名による独禁法・電気事業法の運用に係るガイドラインの枠組みを維持しつつ、さらに、経済産業省において、市場監視・紛争処理等の事後措置に係る制度運用をより強化するための体制整備を行うこととした。

- (6) 平成13年10月の「我が国経済活動及び国民生活の基盤となる電力の安定供給を効率的に達成しうる公正かつ実効性あるシステムの構築に向けて、今後の電気事業制度はいかにあるべきか。」との諮問により議論がスタートした第3次電力改革は、以上の枠組みを基本とすることが平成15年2月の電気事業分科会報告「今後の望ましい電気事業制度の骨格について」において答申され、このうち法律上の手当を要するものについての措置を講じた改正法が平成15年6月に成立した。さらに引き続き電気事業分科会において詳細設計に係る議論が行われ、平成15年12月の電気事業分科会中間報告「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計について」及び平成16年5月の電気事業分科会報告「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計について」において答申された。これらを踏まえ、平成15年11月に卸電力取引所が設立され、平成16年6月には電力系統利用協議会（ESCJ）が送配電等業務支援機関（中立機関）に指定され、平成17年4月の改正電気事業法施行にあわせて、第3次電力改革の全ての内容が実施されることとなったところである。
- (7) なお、既に述べたように、電気事業分科会報告においては、需要家の選択肢の確保状況等を踏まえ、①供給信頼度の確保、②エネルギー・セキュリティや環境保全等の課題との両立、③最終保障、ユニバーサルサービスの確保、④実務的課題等について検討を行った上で全面自由化を実施することが適当であるとされ、新制度施行から更に2年程度経過した平成19年4月頃を目途に全面自由化の実施について検討を開始することとされた。平成15年改正法附則においても、法施行後3年を経過した時点における施行状況を勘案し、必要に応じて制度を検証することを求めている。

四 平成20年制度改正（第4次電力構造改革）

第4次電力構造改革においては、小売部門の全面自由化範囲の拡大は見送り、5年後を目的に範囲拡大の是非について改めて検討することとなった。結果、電気事業法の改正は行わなかったが、以下の3点についての制度整備が行われた。

- (1) 卸電力取引所の取引活性化に向け、スポット市場（一日前市場）、先渡し市場（一定期間後に受け渡しする電気を取引する市場）に加え、「時間前市場」が創設された。
- (2) 特定規模電気事業の競争条件を改善する観点から、同時同量制度、インバランス料金の見直しが実施された。具体的には、
 - ・ インバランス料金を一般電気事業者と特定規模電気事業者が公平に負担
 - ・ 変動範囲外インバランス料金（同時同量の不足電力量が契約電力の3パーセントを超過する場合のインバランス料金）を変動範囲内料金の3倍に設定
 - ・ 裾切り制度（一定期間に限り、新たな系統エリアに参入した特定規模電気事業者が変動範囲外インバランスを発生させた場合であっても、一定の範囲内であれば変動範囲外インバランス料金を適用しない制度）の導入が行われた。
- (3) 託送料金については、変更の認可申請命令に係る発動基準を見直し、「ストック管理方式」が導入された。「ストック管理方式」とは、超過利潤及び欠損の累積額が一定水準を超えた場合に当該命令を発動する仕組みである。また、託送収支の超過利潤については、設備投資原資として内部留保することを一定程度認めつつ、その一部を利用者に還元する制度が導入された。

五 平成23年電気事業法改正（再生可能エネルギーの固定価格買取制度導入に伴う外生的・固定的なコストの変動に起因する料金改定手続の整備等）

(1) 簡易かつ機動的な料金改定手続

再生可能エネルギーの固定価格買取制度が導入され、電気料金に賦課金（サーチャージ）が課されるようになることに伴い、こうした外生的・固定的なコストの変動に起因する料金改定手続が整備された。具体的には、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合であって、一般電気事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限り、事前の届出による料金値上げが可能とされた。

(2) 特定電気事業者が利用できる託送制度の整備等

特定電気事業者が送配電ネットワークを経由して再生可能エネルギー等の外部電源を調達できるよう、特定規模電気事業だけでなく、特定電気事業者も接続供給を利用できるよう、託送制度が整備された。

(3) 送配電ネットワークの利用ルールの運用体制の整備

再生可能エネルギーの固定価格買取制度により、送配電ネットワークに接続する発電設備が増加し、その接続の可否、接続地点等についての紛争が増加すると予想されるため、送配電ネットワークの利用ルールの策定とその運用状況の監視、発電を行う者と送配電ネットワーク運用者（一般電気事業者）との間の紛争解決に係る業務が、電力系統利用協議会が行うべきものとして追加された。

六 平成25年電気事業法改正（電力システム改革第1段階改正）

(1) 改正の背景及び措置事項

平成23年3月の東日本大震災の発生を受けて、我が国電力供給システムの脆弱性が顕在化した。具体的には、同年に東京電力管内で発生した電力不足に際しては、①我が国の電力系統の運用が一般電気事業者の供給区域単位で行われていること、②広域的な電力融通を前提とした設備形成がなされていないこと（東西の周波数変換設備や一般電気事業者間

の連系線容量が非常に小さいこと）等により、他の一般電気事業者の供給区域における余剰電力を東京電力管内に効率的に融通することが困難であった。その結果、他の一般電気事業者の供給区域においては余剰電力があるにもかかわらず、東京電力管内では計画停電を実施せざるを得ない状況に追い込まれるなど、国民生活や経済活動に多大な負担を強いることとなった。

このように、「分割された供給区域内における電力供給」に重点が置かれ、全国規模での最適な電力需給構造を構築する視点に乏しかった我が国の電力供給システムを見直し、供給区域を越えた電源の効率的な活用や緊急時における供給区域間の電力融通を柔軟に行うことができる環境を整備することが喫緊の課題となっていた。

このため、①電力系統利用協議会に代わる新たな組織として、推進機関の創設、②経済産業大臣による供給命令対象の拡充、③自己託送の制度化、等を内容とする電気事業法の一部改正を行うことにより、供給力の広域的な活用を可能とする電力供給システムの構築を通じて、今後の電気の安定供給確保に万全を期すこととされた。

(2) 電力システム改革に係る議論について

総合資源エネルギー調査会電力システム改革専門委員会において取りまとめられた「電力システム改革の基本方針」（平成24年7月）においては、いわゆる発送電分離を行うこと、小売全面自由化を実施すること、電気事業に関する規制機関の独立性や専門性を高めるための新たな機関の創設や既存機関の機能強化について検討すること等が提言された。

また、「今後のエネルギー環境政策について」（平成24年9月19日閣議決定）においては、今後のエネルギー・環境戦略は「革新的エネルギー・環境戦略」（平成24年9月14日エネルギー環境会議決定）を踏まえて遂行することとされており、また、同戦略においては、①原発に依存しない社会の1日も早い実現、②グリーンエネルギー革命の実現、③エネルギーの安定供給の3本柱を実現する観点から「電力システム改革」を断行することとされており、具体的には、小売市場の全面自由化、発送電分離による送配電部門の中立化、地域をまたいで系統を運用する中立的

な機関の創設による送配電網の広域化等を実施することとされていた。

さらに、同戦略においては、上記の内容をより具現化した戦略を策定し、国民に提示することとされていたことから、「電力システムに関する改革方針」（平成25年4月2日閣議決定）を策定し、電力システム改革の実施を3段階に分けるとともに、各措置事項の法案提出時期や施行時期等に係る工程が明らかにされた。

平成25年改正法においては、供給力の広域的な活用を可能とする電力供給システムの構築を通じて電気の安定供給の確保に万全を期す観点から、推進機関の設置等を行うことが予定されていたが、「革新的エネルギー・環境戦略」において示されている小売市場の全面自由化、発電電分離による送配電部門の中立化、地域をまたいで系統を運用する中立的な機関の創設による送配電網の広域化等の措置は、上記①②③を実現するために本来一体的に措置することが求められるものである。

このため、平成25年改正法の附則においては、「平成二十八年を目途に、電気の小売業への参入の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出する」、「平成三十年から平成三十二年までの間を目途に、変電、送電及び配電に係る業務（中略）の運営における中立性（中略）の一層の確保を図るための措置（中略）並びに電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十七年に開会される国会の常会に提出することを目指す」旨の規定を設けることにより、「革新的エネルギー・環境戦略」において示されている政府の新しいエネルギー政策の一体的実現に係る要請にも応えることとされた。

七 平成26年電気事業法改正（電力システム改革第2段階改正）

(1) 改正前の制度の枠組み

平成26年改正前の電気事業法第2条第1項第1号において一般電気事業とは、「一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう」とされており、また、同項第2号において一般電気事業者とは、「一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者」とされていた。

一般電気事業者がその一般電気事業を営むに当たっては、供給区域を設定する必要があるが（第4条第1項第2号及び第6条第2項第3号）、第18条第5項においては、「一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ、又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない」こととされていたため、一般電気事業者は他の一般電気事業者の供給区域における一般の需要に応じて電気の供給を行うことが禁じられていた。

また、第3条第1項の許可を取得した一般電気事業者の供給区域における一般の需要に応じて、当該一般電気事業者以外の者（一般電気事業者である者を除く。）が電気を供給しようとする場合には、当該者は新たに同項の許可を取得する必要があるが、第5条第5号に規定される許可の基準においては、「その事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般電気事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと」と規定されていたため、同一の供給区域に複数の一般電気事業者が存在することが公共の利益の増進に資することになると認められない限り、経済産業大臣がこのような者に一般電気事業者としての許可を与えることはなかった。

このように、平成26年改正前においては、一般電気事業者の供給区域における一般の需要、すなわち不特定多数の需要に応じた電気の供給については、当該一般電気事業者しかなし得ないことが事実上担保されており、こうした制度的独占の弊害から電気の利用者の利益を保護するため、一般電気事業者に対しては、その供給区域における一般の需要に対する供給義務が課されるとともに（第18条第1項）、一般の需要に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることが必要とされるなど（第19条第1項）、各種の厳格な規制が課せられていた。

また、一般電気事業者が供給義務を履行することができる主体であることを制度的に担保するため、第5条第4号においてはその許可基準として、「その事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における電気の需要に応ずることができるものであること。」と規定し、一般

電気事業者が供給義務を履行するための発電設備及び送配電設備を有することを求めているところであり、こうしたことから一般電気事業者は、発送電一貫体制の事業者であることが制度的に求められていた。

(2) 改正の背景・必要性

東日本大震災の発生に伴う原子力発電所事故やその後の電力受給のひっ迫を契機として、従来の電力システムが抱える様々な課題が明らかとなった。

具体的には、平成26年改正前においては、家庭等の需要家は一般電気事業者からしか電気の供給を受けることができないが、東日本大震災以降、一般電気事業者から決められた価格で電気の供給を受けることを当然だと考えない需要家が増加し、自らに電気を供給する事業者や料金メニュー等を自由に選択したいと考える需要家が増加していた。

また、平成26年改正前の電力システムは、一般電気事業者による安定的な投資回収を制度的に保証することにより、一般電気事業者が「需要に応じていくらかでも供給力を積み増す」ことで電気の安定供給を確保することを前提とした制度であるが、東日本大震災の発生に伴う電力需給のひっ迫を受けて、例えば、電力需要のピーク時に高い電気料金を柔軟に設定し、価格メカニズムを通じた需要家の節電を促すことによって電気の安定供給を確保することの重要性が指摘されていた。

さらに、平成26年改正前の電力システムにおいては、家庭等の需要家への電気の供給に係る一般電気事業者の制度的独占が担保されているところ、原子力発電設備の長期停止や燃料コストの増加等による電気料金の上昇圧力がある中、電気事業者間の競争を促進することにより、電気料金を最大限抑制することが重要と考えられた。

これらの課題は、平成26年改正前において、一般の需要、すなわち不特定多数の需要に応じた電気の供給は当該一般の需要が属する供給区域における一般電気事業者しかなし得ず、一般電気事業者による制度的独占が事実上担保されていることに起因するものであるため、これを改めることとされた。

具体的には、第185回臨時国会で成立した平成25年改正法附則第11条

第1項第1号に規定される「電気の小売業への参入の全面自由化」として、一般の需要、すなわち不特定多数の需要に応ずる電気の供給については、①平成26年改正前の制度のような一般電気事業者という特定の者による制度的独占を廃止し、②発電設備や送配電設備を持たない前提で電気の小売供給を行う場合であっても、経済産業大臣の登録を受けて小売業に参入することが可能となった。

また、平成26年改正前における一般電気事業者に係る参入規制は、一般電気事業者が発送電一貫体制の事業者であり、こうした事業形態は自然独占をもたらすという考え方に基づき、二重投資及び過剰投資による弊害を防止する観点から厳格な許可制を敷いているところであるが、上記のとおり、発電設備や送配電設備を持たない前提で電気の小売供給を行う場合であっても小売業に参入することを可能とするため、③平成26年改正前の許可制という厳しい参入規制を取り払い、事業の健全性を必要以上に求めないこととし、すなわち、これらの①②③の改正は、一般電気事業者制度の廃止を意味するところとなった。

八 平成27年電気事業法改正（電力システム改革第3段階改正）

(1) 改正の背景

第186回通常国会で成立した平成26年改正法においては、平成28年を目標に、小売全面自由化を実施することとしているが、小売全面自由化の実施後、多様な事業者の参入を促し、実質的な競争を促進させるためには、送配電等業務の運営における中立性を一層確保することにより、公平で中立的な電力市場を整備することが必要不可欠である。

この点、平成26年改正法においては、改正後の電気事業法における新たな事業類型として、小売電気事業、一般送配電事業、発電事業等を設けているところであるが、これらの事業に係る兼業については特段の規制措置を講じていないがゆえに、小売全面自由化後は、平成26年改正前の電気事業法における一般電気事業者であった者が、小売電気事業、一般送配電事業、発電事業のいずれも営む者として、引き続き、発送電一貫体制を維持することが可能な制度となっており、新たに小売電気事業

又は発電事業を営もうとする者からは、「送配電部門の中立性に疑義がある」等の指摘も寄せられていた。

このため、平成25年改正法附則第11条第1項第2号においては、以下のとおり、平成30年から平成32年までの間を目途に、送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るための措置（以下「中立性確保措置」という。）を講ずるものとし、このために必要な法律案を平成27年に開会される国会の常会に提出することを目指す旨が規定されており、また、同条第2項においては、以下のとおり、当該中立性確保措置は、法的分離によって実施することを前提として進める旨が規定されているところである。

また、法的分離は、一般送配電事業を営む主体と、小売電気事業又は発電事業を営む主体が別の主体であることを求める措置であるが、一般送配電事業を営む主体と、小売電気事業又は発電事業を営む主体との間に資本関係が存在することを許容する措置であるため、これらの主体が親子会社となる形や持株会社の子会社となる形でのいわゆるグループ会社を構成している場合には、一般送配電事業を営む主体がグループ内の小売電気事業又は発電事業を営む主体を有利に取り扱うことなどにより、送配電等業務の運営における中立性が確保されないことも想定されるところである。このため、平成25年改正法附則第11条第3項第1号においては、以下のとおり、中立性確保措置を法的分離によって実施する場合には、一般送配電事業者の役員の兼職規制など、送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るために法的分離と併せて講ずることが必要な規制措置（以下「行為規制」という。）を講ずることとされている。

(2) 措置内容

平成27年改正法においては、法的分離を実現するための所要の規定を整備するとともに、送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るため、行為規制として、一般送配電事業者の取締役の兼職規制などに係る規定を設けることとされた。

なお、中立性確保措置としては、所有権分離（送配電部門の別会社化

に加え、発電部門及び小売部門との資本関係も解消する方式）や機能分離（送配電設備を発送電一貫体制の事業者に残したまま、送配電設備の運用・指令機能（系統運用機能）だけを別の組織に分離する方式）という方式も存在し、平成25年改正法附則第11条第2項においては、以下のとおり、「法的分離の実施に向けた検討の過程でその実施を困難にする新たな課題が生じた場合には、必要に応じて、中立性確保措置を機能分離によって実施することを検討する」旨が規定されているところである。この点、法的分離と機能分離を比較した場合、法的分離は、送配電設備が一体的に開発、保守、運用することができ、電気の安定供給の確保や保安の面において優位であることに加え、平成27年改正時点で「法的分離の実施を困難にする新たな課題」は生じていないことから、所有権分離や機能分離ではなく、法的分離によって中立性確保措置を講ずることとされた。

九 平成29年・平成30年制度改革

電力システム改革が進められる中で、更なる競争の活性化を図るため、公平・公正な競争環境を整備するための方策や、エネルギー政策との整合性を確保し、安定供給、環境適合等の公益的課題の克服を図るための方策について検討する必要があったことから、主に以下の点について制度整備が行われた（なお、本稿執筆時点で制度設計中のものも含まれる。）。また、電力システムを取り巻く環境変化を踏まえ、託送料金の最大限抑制と将来に向けた投資確保を両立させるべく、託送料金制度改革の方向性が打ち出されている。

(1) 更なる競争活性化等に向けた市場・ルールの整備

① 連系線利用ルールの見直し及び間接送電権

a. 間接オークション

地域間連系線の利用については、「先着優先」と「空おさえの禁止」を原則として、推進機関によって利用計画が管理されていたところ、先着優先ルールを継続する場合、一刻一秒を争って申込み順位を争

う不毛な競争が生じる恐れがある。また、我が国の電力需要が今後大きな伸びを期待できないことを考慮すれば、既存の連系線設備をより効率的に利用できるルールの整備が重要である。

このため、連系線利用ルールを市場原理に基づきスポット市場を介して行う「間接オークション」へと変更することとされた。

制度検討作業部会において、長期固定電源の取扱い、経過措置等が議論され、平成30年10月にルールが変更された。

b. 間接送電権

先着優先から間接オークションへの移行や、ベースロード市場等の卸電力市場活性化策の実施に伴い、事業者のエリア間値差（JEPXの前日スポット市場において、連系線混雑を考慮した約定処理をした結果、エリアごとに計算される約定価格が異なる場合（市場分断）の当該価格の差異）の負担リスクを減少させる仕組みを整備する必要がある。

このため、JEPXにおいて間接送電権（市場参加者が卸電力取引に伴って値差清算を受ける権利）を発行、取引することとされた。

② ベースロード市場

ベースロード電源（発電コストが低廉で、安定的に発電することができ、昼夜を問わず稼働できる電源。地熱、一般水力（流れ込み式）、原子力、石炭を指す。）については、旧一般電気事業者が大部分を保有又は長期契約で調達しているため、新規参入者のアクセスは限定的となっている。その結果、新規参入者はLNG火力等のミドル電源でその不足分を代替しており、旧一般電気事業者と比して十分な競争力を有しない。

このため、新規参入者のベースロード電源へのアクセスを可能とするための新たな市場として、ベースロード市場を創設し、ベースロード電源を保有する旧一般電気事業者等が発電した電気の一部を、適正な価格で当該市場に供出することを制度的に措置することとされた。

③ 容量市場

発電投資に関しては、小売全面自由化以降、原則として市場取引を

通じて、又は市場価格を指標とした相対取引の中で投資回収されていく仕組みに移行していくと考えられるため、大部分の電源に係る投資回収の予見性は規制下と比して低下すると考えられる。また、再生可能エネルギーの拡大による電源の稼働率や売電収入の低下に伴って、将来収入見通しの不確実性が高まり、事業者の適切なタイミングにおける発電投資意欲が減退する可能性がある。

このため、中長期的な供給力不足への対処や、再生可能エネルギーの主力電源化を実現するために必要な調整力の確保を目的として、発電事業者の投資回収の予見性を高める制度として容量市場が創設された。

制度検討作業部会において、いわゆる集中型の容量市場とすること、推進機関を市場管理者とすること、容量市場における取引の仕組み等について議論され、令和2年度から市場が開設された。

④ 非化石価値取引市場

高度化法に基づく非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断の基準（平成28年経済産業省告示第112号）により、小売電気事業者は、自ら調達する電気の非化石電源比率を令和2年度に44パーセント以上にすることが求められている。しかし、JEPXでは非化石電源と化石電源の区別がされないため、取引所取引の割合が比較的多い新規参入者にとって非化石電源を調達する手段が限定される状況になっており、高度化法の目標達成が困難な面がある。

また、FIT電気（固定価格買取制度に基づき買い取られた電気）の持つ環境価値については、賦課金負担に応じて全需要家に均等に帰属するものと整理されているものの、取引所では非化石電源と化石電源の区別がされないため、その価値が埋没しており、国民負担の軽減を図る観点からは、その価値を顕在化するような制度設計の在り方を検討する必要がある。

このため、①非化石価値（高度化法上の非化石電源比率の算定時に非化石電源として計上できる価値）を顕在化し、電気とは別に取引することを可能とすることで、小売電気事業者の非化石電源調達目標の

達成を後押しするとともに、②需要家にとっての選択肢を拡大しつつ、FIT 制度による国民負担の軽減に資する、新たな市場である非化石価値取引市場を創設することとされた。

制度検討作業部会において、FIT 電源に係る非化石証書については FIT 法上の費用負担調整機関である低炭素投資促進機構が非化石証書の発行主体となり、小売電気事業者は JEPX におけるオークションを通じて非化石証書を取得すること等が議論され、平成30年5月から取引が開始した。非 FIT 電源に係る非化石証書については、住宅用太陽光に係る FIT 買取期間が初めて終了する令和元年11月以降に発電された電気より非化石証書化を行い、令和2年4月より全非 FIT（住宅太陽光を除く。）に対する非化石証書化が開始された。同年11月からオークション取引が開始された。

⑤ 需給調整市場

一般送配電事業者が供給区域の周波数制御、需給バランス調整を行うために必要な調整力を調達するに当たっては、特定電源への優遇や過大なコスト負担を回避しつつ、実運用に必要な量の調整力を確保することが重要となる。加えて、再生可能エネルギーの導入が進む中で、調整力を効率的に確保していくことは重要な課題である。

このため、一般送配電事業者が調整力を広域的に調達・運用できる環境を整備するため、新たな市場である需給調整市場を創設することとされた。

制度検討作業部会において、商品区分、市場の広域化等が議論され、令和3年度を目途に、周波数制御及び需給バランス調整のために調達される調整力のうち、発動までの応動時間が比較的遅い調整力に限りて広域調達を開始することとされた（なお、調整力の広域運用は令和2年3月から段階的に開始されている。）。また、需給運用の技術的な課題等に最大限配慮しながら、令和3年度以降、その他の調整力についても市場取引を開始することを基本に、引き続き制度設計を進めることとされている。

(2) 公益的課題の克服を図るための方策

① 原子力事故に係る賠償への備えに関する負担の在り方

平成23年8月に成立した原子力損害賠償支援機構法（平成23年法律第94号。なお、平成26年改正により「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」に改称。）は、平成23年3月11日に発生した福島第一原子力発電所事故を踏まえ、①被害者への迅速かつ適切な損害賠償のための万全の措置、②東京電力福島原子力発電所の状態の安定化・事故処理に関連する消費者等への悪影響の回避、③電力の安定供給を確保するため、「国民負担の極小化」を図ることを基本として、損害賠償に関する支援を行うための措置を講ずるものである。

同法により、原子力事業者は将来の事故に備え毎年一定額の一般負担金を原子力損害賠償・廃炉等支援機構（以下本章において「機構」という。）に納付することとされ、機構は当該一般負担金収入等を原資として、事故を発生させた原子力事業者の損害賠償に要する費用等の資金援助を行うことが可能となった。一方、本来であれば当該賠償への備えは福島第一原子力発電所事故以前から確保されておくべきであったが、同法は措置されておらず、事業者がこうした費用を確保することは制度的に担保されていなかった。

小売全面自由化の進展に伴い、一般負担金を負担しない需要家が増加していることや、過去に安価な電気を全需要家が等しく利用（受益）してきたことを踏まえ、当該費用の負担を全需要家に求めるための措置として、託送制度を利用し、当該費用を託送料金原価に算入することを可能とする関係省令の改正が平成29年に行われ、令和2年度より施行された。

② 廃炉に関する会計制度の扱い

福島第一原子力発電所事故以降の原子力発電を取り巻く環境の変化や、原発依存度低減といったエネルギー政策の方針を踏まえ、廃炉に伴う資産の残存簿価等の減損等により、一時に巨額の費用が生じることで、事業者の合理的な廃炉判断や廃炉の円滑な実施を阻害しないよう、平成25年及び平成27年の二度にわたり、会計規則の改正により、設備の残存簿価等を廃炉後も分割して償却することを認める会計制度

(廃炉会計制度)が措置された。

平成26年改正法附則第16条において、旧一般電気事業者には、小売全面自由化後も適正な競争関係が確保されるまでの間、経過措置として小売料金規制が課されることとされているところ、廃炉会計制度は、計上した資産の償却費が廃炉後も着実に回収される料金上の仕組み(料金規制)が併せて措置されることを前提としており、自由化の進展に伴って小売料金規制が撤廃された場合には、廃炉会計制度が成り立たないこととなる。

このため、原発依存度低減や廃炉の円滑な実施等のエネルギー政策の目的を達成するための例外的な措置として、本制度を維持するために必要となる着実な費用回収の仕組みとして託送制度を利用し、廃炉に伴って一括して生じる費用を託送料金原価に算入することを可能とする関係省令の改正が平成29年に行われ、令和2年度より施行された。

また、原子炉の運転期間中に廃炉に必要な費用を引当金として着実に積み立てることを目的として、平成2年に原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第30号)が施行しているが、本制度についても、廃炉時点で引当てが完了していない分(未引当分)を一括して費用認識する必要がある。このため、簿価の減損と同様に託送制度を利用して、廃炉に伴って一括して費用認識する必要が生じる未引当分を託送料金原価に算入することを可能とする関係省令の改正が平成30年に行われ、令和2年度より施行された。

(3) 電力系統を取り巻く環境変化に対応するための託送料金制度の見直し

今後、人口減少や省エネの進展等により電力需要が伸び悩むおそれがあることに加え、再生可能エネルギーの系統連系ニーズの拡大や既存送配電設備の高経年化に伴う修繕・取替等が増大することにより、送配電関連費用の上昇が見込まれるなど、我が国の電力系統を取り巻く環境は大きく変化しつつある。こうした環境変化に対応しつつ、託送料金を最大限抑制するためには、一般送配電事業者による経営効率化等の取組を進めることに加え、系統利用者による送配電網の効率的な利用を促すことが重要である。また、託送料金を抑制しつつ、再生可能エネルギーの

導入拡大等の新たな課題への対応に必要となる投資を確保していくためには、送配電網の維持・運用費用の回収の確実性を確保することが求められる。このため、電力・ガス取引監視等委員会の送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキング・グループにおいて託送料金制度の在り方が議論され、平成30年6月に発電側基本料金の導入等の制度見直しの方向性が打ち出された。具体的には、託送料金の原価総額を変えないことを前提に、系統利用者である発電側にも、送配電関連費用の一部について、送配電関連費用に与える影響（受益）に応じた負担を求めることで、送配電網の効率的な利用を促すことが適当であるとされた（発電側基本料金及び立地地点に応じた発電側基本料金の割引制度の導入）。また、送配電関連費用の固定費については、原則として基本料金で回収する方向で見直すことが適当であるとされた（発電側基本料金の導入及び需要側の託送料金の基本料金率の見直し）。なお、発電側基本料金については、電力・ガス取引監視等委員会の制度設計専門会合において、令和5年度に導入することを目指すと提示されている。

第二章 電力安全規制の見直しの概要

電気工作物に係る安全確保システムは、昭和39年に制定された電気事業法を中心とし、電気工作物そのものの技術基準適合性を設置者に義務付けるとともに、工事計画の審査、使用前検査、運転開始後の定期検査といった多段階にわたる国による直接的な関与を位置付けた仕組みとなっていた。法制定当時は相当数の電気事故が発生する中、電気設備の大容量化、社会生活の複雑化・高度化に伴う安全水準の向上に対する社会的要請の高まり等を背景に規制体系が確立されたが、これらの安全規制は、事故の未然・再発防止に重要な役割を担ってきたものと考えられる。

一 自己責任の明確化による保安規制の合理化～平成7年電気事業法改正

その後、安全実態の向上等を踏まえ、原子力発電設備を除き、平成7年には、電気事業法は他法令に先駆けて自己責任原則を重視した安全規制の合理化等を基本方針とした規制の見直しを行った。具体的には、設置者等による自主的な保安確保を前提に、審査や検査といった国が直接関与する範囲を大幅に縮小するとともに、工程中検査や定期検査についても、記録による確認を大幅に取り入れる等の改正を行った。

二 発電所固有の環境影響評価の手続を規定～平成9年電気事業法改正

平成9年に、環境影響評価法が制定されるに当たって、発電所固有の手続を電気事業法で規定するための法改正が行われた。

我が国においては、昭和47年6月に「各種公共事業に係る環境保全対策について」の閣議了解が行われ、各公共事業を所掌する行政機関に対し、「あらかじめ、必要に応じ、環境に及ぼす影響の内容及び程度、環境破壊の防止策、代替案の比較検討等を含む調査検討」を行わせ、その結果に基づき「所要の措置」を取るよう指導することとし、これにより本格的な環境影

響評価に関する取組が始まった。発電所の環境影響評価については、通商産業省は昭和52年に「発電所の立地に関する環境影響調査および環境審査の強化について」を省議決定し、発電所の環境影響評価制度の構築・充実を図ってきた。また、昭和59年8月「環境影響評価の実施について」の閣議決定が行われ、政府として統一的なルールに基づく環境影響評価が実施されることに伴い、発電所については当該閣議決定の趣旨を踏まえつつ引き続き省議決定に基づく環境影響評価（以下「省議アセス」という。）が行われてきた。その後、平成6年12月の環境基本計画における「内外の制度の実施状況等に関し、関係省庁一体となって調査研究を進め、その結果等を踏まえ、法制化も含め所要の見直しを行う」との政府方針が示され、それに沿って「環境影響評価制度総合研究会」が設置され、平成8年6月に「環境影響評価制度の現状と課題について」と題する報告書がとりまとめられた。平成8年6月には中央環境審議会に対し「今後の環境影響評価制度の在り方について」が諮問され、環境影響評価制度の法制化について審議がなされ、平成9年2月の答申を受けて、平成9年6月に「環境影響評価法」が制定された。

この「環境影響評価法」の制定に伴い、発電所の環境影響評価も同法の対象となったが、

ア 過去20年間、電源立地の円滑化のため、通商産業省の省議アセス制度において、手続の各段階から国が監督指導し、十分な実績を上げてきている

イ 民間事業者の個別事業が電力の安定供給という国の施策と強い関わりを持つという特殊な性格を有するものである

等の理由により、環境影響評価法の規定する手続に加えて、手続の各段階で国が関与する特例を設けるよう平成9年に電気事業法が改正され、平成11年6月の環境影響評価法全施行と同日付けで施行された。

新制度の発電所に係る環境影響評価の手続において、一般ルールについては環境影響評価法で規定し、発電所固有の手続については電気事業法で規定している。

図1に環境影響評価法及び電気事業法における発電所に係る環境影響評

価の手続のフロー図を示す。なお、環境影響評価の手続を要する第一種事業、第二種事業の発電所の規模は以下のとおりである。

	第一種事業	第二種事業
水力発電所	3 万 kW 以上	2.25 万 kW 以上 3 万 kW 未満
火力発電所	15 万 kW 以上	11.25 万 kW 以上 15 万 kW 未満
地熱発電所	1 万 kW 以上	0.75 万 kW 以上 1 万 kW 未満
原子力発電所	全て	
太陽電池発電所	4 万 kW 以上	3 万 kW 以上 4 万 kW 未満
風力発電所	1 万 kW 以上	0.75 万 kW 以上 1 万 kW 未満

また、以下に発電所の固有の手続を示す。

- ① 第二種事業の判定に当たり、簡易な環境影響評価の実施
- ② 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載した書類（環境影響評価方法書）に対する経済産業大臣の勧告
- ③ 対象事業に係る事業計画、環境の現況、環境保全対策、環境への影響の予測・評価等を記載した書類（環境影響評価準備書）に対する経済産業大臣の勧告
- ④ 環境影響評価書に対する経済産業大臣の変更命令
- ⑤ 環境影響評価準備書・環境影響評価書に勧告・変更命令の内容を記載
- ⑥ 環境影響評価結果の工事計画の認可（届出）要件化
- ⑦ 発電所の設置又は変更の工事のみならず、維持及び運用における環境保全の適正な配慮

三 官民の役割分担を見直した合理的な電力安全規制システムの構築～平成11年電気事業法改正

電気工作物に係る安全規制の体系が確立されて以降、技術進歩や、設置者等による自主的な安全対策の充実等を背景に、事故の減少等、安全水準が大幅に向上してきた。一方、我が国社会は、国際的に開かれ、自己責任原則と市場メカニズムに立脚した自由な経済社会を目指すことが必要とされるとともに、経済構造改革の推進のため、民間能力の活用及び、市場が

健全に機能するための環境整備が必要とされた。こうした状況下において、安全規制についても、基準・認証制度全体の見直しの中で、自己責任を原則としながら、国の関与を必要最小限の範囲・内容とすること等の統一的な観点から、制度の点検が行われた。

電力安全分野においても、基準・認証制度全体の見直しや電気事業規制見直しとの整合を図りつつ、安全レベルを維持あるいは向上させることを大前提に、新たな電力安全確保システムの在り方について検討を行うべく、産業構造審議会基準認証部会及び電気事業審議会基本政策部会の下に電力安全問題検討合同小委員会が設置され、平成10年10月から議論が重ねられた。その際、近年重要性を増しつつある政策決定過程の一層の透明化を図る観点から、多様な意見を電力安全問題検討合同小委員会における検討に反映させるためパブリックコメントの募集が行われた。これらを踏まえ、下記を主たる内容とする電気事業法の改正が行われ、平成11年8月に可決成立した。

(1) 政府認証から自己確認への移行

原子力発電設備を除く事業用電気工作物については、工事計画認可が原則として廃止（届出化）された。また国による使用前検査、溶接検査（原子力発電設備に係るものを含む。）、定期検査を廃止し、技術基準への適合確認を設置者が自ら行うことを基本とするとともに、設置者に対し、検査、記録の作成・保存が義務付けられた（法定自主検査化）。

(2) 事業用電気工作物設置者における自主検査の実施に係る体制について 審査する仕組の導入

法令上検査記録の作成・保存が義務付けられる事業用電気工作物の設置者に対し、当該電気工作物に係る自主検査の実施に係る体制について、国が行う審査を受ける義務が課された（安全管理審査制度の創設）。当該審査については、それぞれの設置者の自主検査の実施に係る体制（組織、検査の方法、工程管理等）に応じ、国による審査頻度に差を設ける等、設置者の安全性の向上に向けた取組を促す仕組みとされた。

(3) 指定代行機関の活用及び民間企業の参入

安全管理審査について、その業務を国が指定する指定代行機関（「指定安全管理審査機関」）に行わせることができたものとした。また、その業務を行う指定安全管理審査機関及び一般用電気工作物に係る調査を行う指定調査機関等については、公益法人に限らず民間企業の参入を可能とした。

この法律改正に伴い、特に、新たに創設された安全管理審査制度の詳細設計を行うため、電気事業審議会基本政策部会の下に電力安全問題検討小委員会が設置され、平成11年9月から審議が行われ同年12月に報告が取りまとめられた。この報告を受けて平成12年6月に関係政省令の整備がなされ、平成12年7月1日に改正電気事業法が施行された。

四 原子力発電設備に係る保安体制の見直しに係る改正～平成14年電気事業法改正

(1) 東京電力不正問題を契機とする改正

原子力施設に関する検査の在り方については、平成13年12月に総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会の下に「検査の在り方に関する検討会」を設置し、平成14年6月に「原子力施設の検査制度の見直しの方向性について」の中間報告を取りまとめた。原子力安全・保安院は、これを受けて、品質保証体制を導入し、監査型の検査を行うこと、検査主体として独立行政法人を活用することなど、検査制度の見直しの具体的作業に着手したところ、平成14年夏に大きな社会問題となった東京電力株式会社による原子力発電所の原子炉内シュラウド（炉心隔壁）等の検査・自主点検等に関する不正事案が発生した。これは、原子力安全規制や原子力事業に対する国民の信頼を大きく損なうものであり、前述の検査制度の見直しの必要性を改めて確認する結果となった。これを受け、原子力安全・保安院では、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会の下に有識者から成る「原子力安全規制法制検討小委員会」を開催し、不正の背景を分析し、法的な整理等を行った。この結果、不正の背景として、以下のような要因があるとされた。

【事業者側の要因】

- 「原子力村」の限られた者による独善的な判断を行うことが習慣化していたこと。
- 経営トップ、原子力部門以外の部門からの十分な監査が及ばなかったこと。
- 品質保証活動の重要性についての認識が欠如していたこと。

【国側の要因】

- 自主点検の規制上の位置付けがなく、国によるチェックが行われなかったこと。
- 技術基準等の適用方法、運転開始後の健全性確認の方法が不明確だったこと。
- 組織的不正に対する罰則が不十分だったこと。

こうした不正事案について法的な観点から整理を行うと、次のようになる。

- 原子炉の炉心内のシュラウド等についての電気事業法の技術基準等はあるものの、技術基準を維持しているかどうかを確認する事業者の自主点検について法令上に規定がなかったこと。
- 自主点検の記録及びその保存義務がないため、技術基準適合義務違反のおそれがあった設備等が取り替えられた後は、取替え以前に法令違反の状態が存在したのかどうか確認できなかったこと。
- 事業者が自主点検で安全であると判断したひび割れ等の兆候について、そのような限度のひび割れ等があっても技術基準上問題がないかどうかを判断するための方法が不明確であるため、国への報告や対外的公表による社会的影響を恐れ、隠蔽等に及んだこと。
- 事業者の組織における安全性の判断を含む意思決定とチェック体制が一部の原子力専門技術者の間に限定され、独善的な判断を招くなど不正を抑止する体制が事業者の組織内にきちんと整備されていなかったこと。
- 組織的不正に対する罰則等が相当程度軽かったため、事業者の法令遵

守意識や安全確保に対する意識を万全のものとするには十分な効果を持っていなかったこと。

これらを踏まえ、電気事業法の一部を改正し、原子力発電設備については、従前の安全上の重要な電気工作物に対して行う定期検査に加え、従来、事業者が自主的に行っていた点検を「定期事業者検査」として法律に位置付け、その実施体制について、定期安全管理審査として独立行政法人原子力安全基盤機構（後述）による審査及び国による評定を行うなど事業者検査の実効性を向上させること、事業者に設備の健全性評価を義務付けること、経済産業大臣は審査や検査などの規制の実施状況について原子力安全委員会に報告し、その意見を聴いて保安の確保のために必要な措置を講ずるなど原子力安全規制に関するダブルチェック体制の強化を図ること、罰則を強化して不正行為に対する抑止力を強化すること等の措置を講じたものである。

また、同時に、原子力の安全確保に関する社会的関心の高さを踏まえ、原子力発電所以外の原子力施設についても、原子力発電所について電気事業法の改正で手当する内容と同等の手当を行うため、原子炉等規制法の一部を改正し、原子力安全規制のダブルチェック体制の実効性を向上させ、原子力安全確保体制に万全を期することとした。

(2) 独立行政法人原子力安全基盤機構の設立

平成14年3月29日に閣議決定された「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」において、原子力安全規制の被規制者からの独立性・中立性の確保を図りつつ、原子力安全規制のさらなる効率かつ的確な実施を図るため、原子力安全規制の実施を目的とする独立行政法人を設置し、国の原子力安全行政部門の事務の一部及びこれに関連する公益法人への委託実施事務を当該独立行政法人に移管して実施することとなった。

これを受け、当該独立行政法人として独立行政法人原子力安全基盤機構（以下本章において「機構」という。）を設立し、機構に電気事業法及び原子炉等規制法に基づく検査等の業務を行わせるべく、独立行政法

人原子力安全基盤機構法案を第155回臨時国会に上程した。当該法案では、電気事業法の改正について、従前、経済産業大臣が行ってきた原子力発電所の使用前検査、燃料体検査及び定期検査について、これら検査業務の一部を機構に行わせるとともに、指定安全管理審査機関が実施していた溶接安全管理審査のうち原子力発電所に係るもの及び新たに導入された定期安全管理審査を機構に行わせることとした。

これらの法案は、第155回臨時国会で審議、平成14年12月11日に成立し、平成14年12月18日に公布された。平成15年4月から段階的に施行され、関係省令の改正を踏まえて、平成15年10月1日に全面的に施行された。

五 公益法人等が行う国から指定等を受けている事務等の見直し～平成15年電気事業法改正

前述の「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」において、国から公益法人等が指定・認定等を受けて行っている検査・検定等の事務及び事業について、官民の役割分担及び規制改革の観点からの見直しを行うことが決定された。これを受け、政府全体における当該事務等の見直しが行われ、経済産業省においては電気事業法を含む9法律について、経済産業大臣がこれらの事務及び事業を行わせる者を指定し、又は認定する制度から、法律で定める一定の要件に適合し、かつ、行政の裁量の余地のない形で登録を受けた者がこれを行う制度へと改める等の措置を講じることを目的として、「公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律（平成15年法律第76号）」が平成15年6月に公布された。

電気事業法においては、安全管理審査及び調査業務に関する事務について、これまで経済産業大臣が指定をした者が実施する制度から、経済産業大臣の登録を受けた者が実施する制度に移行することとなり、関係政省令の整備を踏まえ、平成16年3月1日に施行された。

六 原子力規制庁の設置に係る改正～平成24年電気事業法改正

平成23年3月11日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所は、東日本大震災とこれに伴う津波によって損傷し、特に福島第一原子力発電所では極めて深刻なシビアアクシデントが発生した。

これを踏まえ、平成23年8月12日の関係閣僚了解において、原子力安全・保安院の原子力安全規制部門を経済産業省から分離し、環境省にその外局として原子力規制庁を設置することとされた。これに伴い、原子力安全規制に係る業務は、原子力規制委員会に一元化し、規制機関として一層の機能向上を図ることとされ、電気事業法における原子力を原動力とする発電用の電気工作物（以下「原子力発電工作物」という。）に関する事務のうち原子力安全規制に係るものについては原子力規制委員会が所管することとなり、電気事業法における原子力発電工作物に係る事務の一部は経済産業大臣と原子力規制委員会の共管となった。

また、原子力発電所の設備に対する原子力安全規制は、二つの法体系に基づいて行われており、発電用原子炉施設として原子炉等規制法による規制を受けるとともに、電気工作物として電気事業法の規制を受けてきた。しかし、複数の法律体系に基づく制度運用が複雑かつ不明瞭であり、福島第一原子力発電所の事故を踏まえると、原子力安全規制体系を明瞭なものとし、発電用原子炉設置者の安全確保に向けた取組を促進する環境を整備することが必要であるとの指摘がなされた。こうした指摘を踏まえ、電気事業法における原子力発電工作物の安全規制に係る規定の相当規定を原子炉等規制法に設け、更に電気事業法には原子炉等規制法により規制を受ける原子力発電工作物には一部の規定を適用しない旨の規定等の関係規定が整備され、発電用原子炉施設に対する原子力安全規制は原子炉等規制法に一元化された。

この法案は、第180回通常国会で審議、平成24年6月20日に成立し、平成24年6月27日に公布され、同日から段階的に施行された。

七 使用前自己確認制度の創設～平成26年電気事業法改正

電気工作物の多様化に伴い、電気工作物を設置し使用を開始した設置者に対して技術基準適合維持義務を課すのみではなく、そもそも電気工作物の使用開始前に、当該事業用電気工作物を技術基準に適合させておくことが重要な電気工作物が生じてきた。例えば、一定出力以下の太陽電池発電設備は、工場等で製造された製品を簡易な工事によって現地に設置するものが多いが、台風等の強風時に太陽電池パネルが飛散する事故が発生した。また、燃料電池発電設備のうち、一定の出力以上のものについては、工事計画の届出や使用前自主検査等が義務付けられていたが、これらのうち、一定の要件に合致するものにあつては、工事計画の届出や使用前自主検査等に替えて、使用の開始前に主務大臣が定める技術基準に適合することを設置者に確認せしめ、公共の安全の確保を図ることで十分に保安が確保できると考えられた。

このような比較的小規模な事業用電気工作物のうち、公共の安全の確保上重要なものを設置する者については、使用開始前における技術基準への適合性の確認及び、その結果の届出が義務付けられた（使用前自己確認制度）。

八 安全管理審査制度の見直し～平成27年電気事業法改正

平成11年の電気事業法改正によって創設された安全管理審査制度では、①事業用電気工作物について、使用の開始前に事業者が検査を行い、その実施に係る体制について審査を受ける「使用前安全管理審査」②ボイラー・タービン等の耐圧容器類等の溶接について事業者が検査を行い、その実施に係る体制について審査を受ける「溶接安全管理審査」③発電用のボイラー・タービン等について、一定期間ごとに事業者が検査を行い、その実施に係る体制について審査を受ける「定期安全管理審査」の三種類の審査が措置されていた。

このうち、②「溶接安全管理審査」については、溶接部の施工不良が原因の事故件数は十分低い水準であり、また溶接安全管理審査で設置者に対

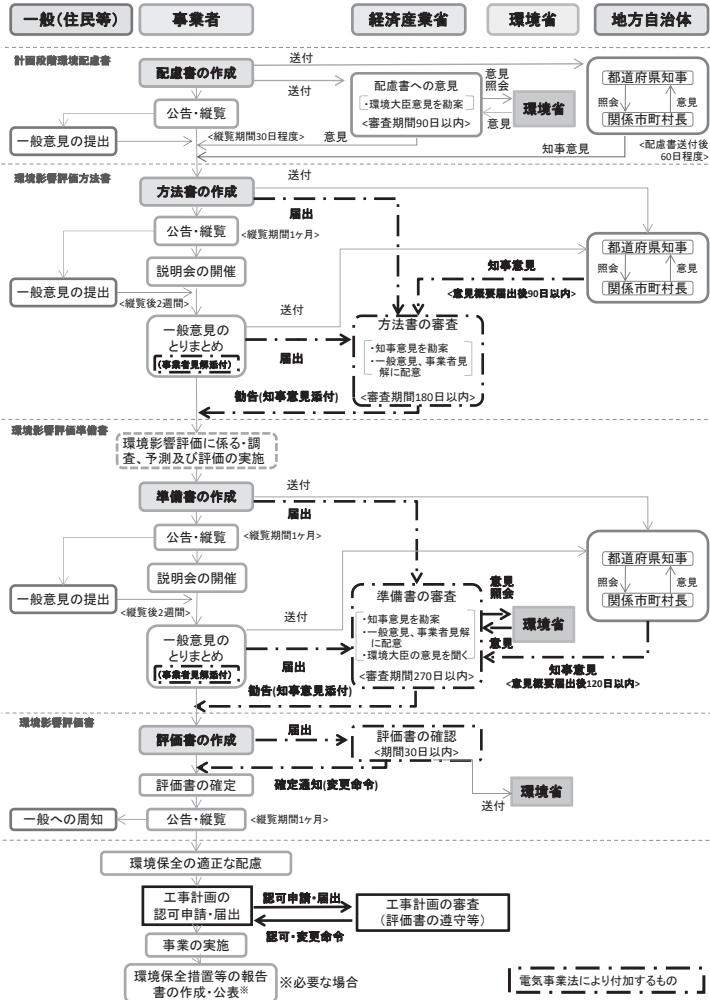
して改善の必要性が指摘された件数も極めて少ないことが明らかとなった。このことから、溶接については、十分な施工品質や品質管理体制が確保されており、溶接固有の検査体制の審査を受けることを事業者に課す必要性が薄れてきたと考えられたため、溶接安全管理審査は廃止された。

他方、③「定期安全管理審査」については、対象が発電用のボイラー・タービン等や発電用原子炉に限られていたが、風力発電設備におけるメンテナンス不良等に伴い、事故件数が増加しており、風車の落下等の重大な事故も複数発生していたことから、対象が拡大され、風力発電設備が追加された。

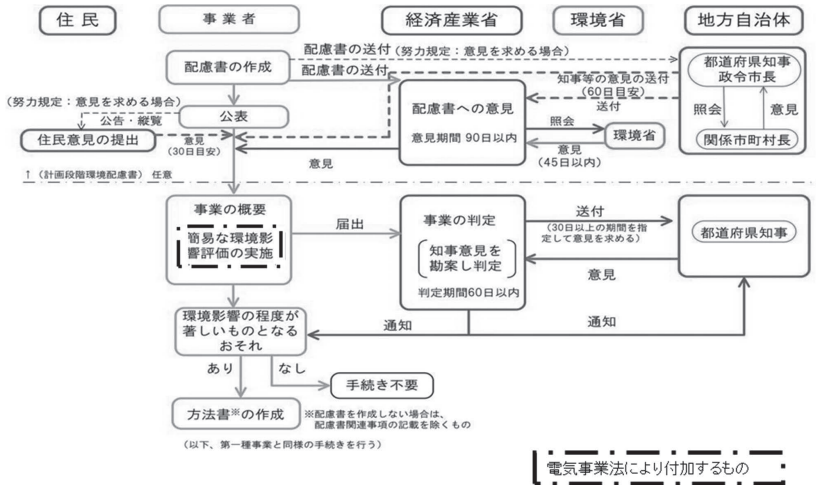
図 1

環境影響評価法及び電気事業法における発電所に係る環境影響評価の手続

(1) 第一種事業の手続



(2) 第二種事業の手続



第二部 逐条解説

第一章 総則

本章は、本法の目的及び基本的な用語の定義について規定したものである。

(目的)

第一条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の利用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、電気事業法全体の目的を示したものである。すなわち、本法の目的は、電気の利用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図り、並びに公共の安全を確保し、あわせて、環境の保全を図ることであり、その目的達成のための規制の中心は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめること並びに電気工作物の工事、維持及び運用を規制することにあることをうたっている。なお、本法には、電気事業者以外の者の電気の特定供給に関する規制、電気事業者の土地の立入等に関する特権、水力発電所設置者に対する流量測定義務、推進機関の認可及び監督等の規定が置かれているが、これらの規定も、本条に掲げられている目的に直接又は間接にそれぞれ強い関連性を有するものとして、本法に位置付けられているものである。

2 沿革

平成9年改正において、「あわせて公害の防止」が「及び環境の保全」とされた。これは、昭和52年より省議決定に基づき実施している発電所

の環境影響評価（以下「発電所アセス」という。）の法制化に伴うもので、発電所アセスは「公害の防止」以外の領域を含めた「環境の保全」を図るものとして改正された。平成9年改正前の目的規定中「公害の防止」は、大気汚染防止法の改正（昭和45年）に当たって明確化されたものであり、「公共の安全」に包含されている概念を入念的に明確化したものである。

また、平成15年改正法においては、電気通信事業法と同様、ネットワーク部門に係る行為規制等が導入されたほか、送配電等業務支援機関の創設、広域的な電力流通の活性化のための改正（「託送供給」概念の創設等）も行われたが、法目的に「公正な競争の促進」を加えた電気通信事業法（昭和59年法律第86号）とは異なり、本法においては目的規定の改正を行っていない。これは、新たに盛り込まれたこれらの規定が、電気通信事業法のようにシェア等を指標として非対称的に競争を促進する規定ではないこと、従来の接続供給規制と同様、これらの規定に内在する公正競争の確保・促進に係る概念が本条の「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめること」や「電気事業の健全な発達を図ること」に包含されていると考えられること等を踏まえたものである。

その後、平成25年改正により送配電等業務支援機関を廃止して推進機関を新設し、平成26年改正により小売全面自由化に伴う事業類型の抜本の見直しを行い、平成27年改正によりネットワーク部門の法的分離と行為規制の強化等を措置したが、この考え方に変更はなく、法目的の改正は行っていない。

【解釈】

- 一 「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめる」のは、「電気の利用者の利益を保護するため」及び「電気事業の健全な発達を図るため」である。両目的は、上位下位の関係にはない。

電気は、国民生活及び国民経済上不可欠のエネルギーであり、これを低廉な価格で豊富に、かつ、安定して供給することは国家的要請である。このため、平成26年改正前においては、電気事業法は、非特定規模需要について、いわゆる地域独占性を認める一方で、その独占による弊害を

取り除くための規制等を行うとともに、供給者に対して交渉力を有する者（特定規模需要に該当する需要家）に対しては供給者の選択を認め、供給者間の対等かつ有効な競争を確保するための託送供給に係る規制等により、電気の利用者の利益の保護及び電気事業の健全な発達を図ることとしていた。平成26年改正後においては、小売全面自由化を実施することで非特定規模需要についても地域独占性を廃し、電気事業者間の競争を促進することにより、電気料金を最大限抑制するとともに、平成27年改正後においては、送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るため、一般送配電事業者に対して小売電気事業又は発電事業の兼業を禁止し、行為規制の強化を行った。「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめる」ものであるかどうかの基準もこのような観点から判断されるべきものであり、そのような意味での電気事業の運営の適正さ及び合理性が確保されることを通じて、「電気の利用者の利益の保護」と「電気事業の健全な発達」が図られることとなる。

なお、電気事業の適正かつ合理的な運営の確保については、私企業による電気事業運営を基本としながらも、第二章に広域的運営の節を設け電気事業の広域的合理性を確保しようとしていること、また、同節に広域的運営推進機関の款を設け一般送配電事業者及び送電事業者が行う送配電等業務の円滑な実施の支援のための枠組みを整備していること等、一企業の立場を超えた公益上の観点からも判断しなければならないことに注意すべきである。

- 二 「電気工作物の工事、維持及び運用を規制する」のは「公共の安全を確保し、及び環境の保全を図る」ためである。「電気工作物」とは、発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいい、事業用電気工作物（自家用電気工作物を含む。以下同じ。）と一般用電気工作物に分類される（定義については、第2条第1項第18号及び第38条参照）。事業用電気工作物に関する規制については第3章第2節において、一般用電気工作物に関する規制については第3章第3節において規定されている。

このうち、事業用電気工作物については、技術基準適合義務、技術基

準適合命令、保安規程の作成義務、主任技術者の選任義務、工事計画の認可及び事前届出、使用前検査、使用前安全管理検査、溶接安全管理検査、定期安全管理検査等が、また、一般用電気工作物については技術基準適合命令、電線路維持運用者に対する一般用電気工作物に関する調査義務等が課されている。規制の目的は、感電、漏電等による危険防止、電氣的、磁氣的障害の防止又は環境の保全のほか、事業用電気工作物については供給障害防止等も考慮されているが、規制の主目的は、あくまで公共の安全の確保及び環境の保全にあるので、本条においては、この点のみ掲げたものである。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- 一 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
- 二 小売電気事業 小売供給を行う事業（一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。）をいう。
- 三 小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
- 四 振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
- 五 接続供給 次に掲げるものをいう。
 - イ 小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
 - ロ 電気事業の用に供する発電用の電気工作物以外の発電用の電気工作物（以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。）を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物（当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を

有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること（当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。）。

六 託送供給 振替供給及び接続供給をいう。

七 電力量調整供給 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。

イ 発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者 当該発電用の電気工作物の発電に係る電気

ロ 特定卸供給（小売供給を行う事業を営む者に対する当該小売供給を行う事業の用に供するための電気の供給であつて、電気事業の効率的な運営を確保するため特に必要なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。以下このロにおいて同じ。）を行う事業を営む者 特定卸供給に係る電気（イに掲げる者にあつては、イに定める電気を除く。）

八 一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業（発電事業に該当する部分を除く。）をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業（発電事業に該当する部分を除く。）を含むものとする。

イ その供給区域（離島（その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電氣的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。ロ及び第二十一条第三項第一号において単に「離島」という。）を除く。）における一般の需要（小売電気事業者又は登録特定送配電事業者（第二十七条の十九第一項に規定す

る登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)

ロ その供給区域内に離島がある場合において、当該離島における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島供給」という。)

九 一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。

十 送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

十一 送電事業者 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。

十二 特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業若しくは一般送配電事業を営む他の者にその小売電気事業若しくは一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。

十三 特定送配電事業者 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。

十四 発電事業 自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

十五 発電事業者 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。

十六 電気事業 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、特定

送配電事業及び発電事業をいう。

十七 電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者をいう。

十八 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物（船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。）をいう。

2 一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。

一 他の一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を供給する事業

二 特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島供給を行う事業

三 第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給（小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。）を行う事業

3 送電事業者が営む一般送配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、本法において使用される用語であって、本法全般に通ずる統一的概念として必要なものについてその内容及び範囲を明確にし、その解釈を統一したものである。なお、第2項及び第3項は、立法技術上の補足的規定であり、また一般用電気工作物、小出力発電設備、事業用電気工作物及び自家用電気工作物については、第38条において定義されている。

2 沿革

- (1) 平成26年改正により、従来の一般電気事業者制度を廃止するとともに、事業類型を一新した。すなわち、平成26年改正前の電気事業法においては、一般の需要に応じた電気の供給について一般電気事業者による制度的独占が事実上担保される反面、供給義務等が課されていたところ、これを廃止し、安定供給の確保や需要家保護の観点から供給力の確保等の一定の条件を満たし、小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた者であれば誰でも、一般の需要に応じて電気を供給することを可能とした（小売全面自由化）。これに伴い、一般電気事業者制度が前提となっていた卸電気事業、特定電気事業、特定規模電気事業及び卸供給事業に係る規定も併せて廃止することとした。
- (2) 平成26年改正前の第2条第1項第3号においては、卸電気事業とは、「一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を行う事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう」こととされており、この「経済産業省令で定める要件」とは、当時の施行規則第2条において、①一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業の用に供することを主たる目的とする発電用の電気工作物の出力の合計が、200万 kW を超えること、②専ら一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給を行う事業の用に供する変電及び送電用の電気工作物であつて、10年以上の期間にわたり1,000kW 超の供給電力で振替供給を行うもの等が規定されていた。これは、平成7年改正において、技術進歩等を背景として電力の卸売事業への参入の可能性が拡大する中で、参入の円滑化による効率的な供給の増進を図る観点から、卸電気事業として諸規制を課す必要のある範囲を一定規模以上の事業に限定したものである。

卸電気事業者は、一般電気事業者に課せられている供給義務を補完する者であることに加え、その事業規模に照らして一般電気事業者による電気の小売供給に係る料金に大きく影響を与える者であることから、事業の開始には経済産業大臣の許可を要することとし、また、一

般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約している場合における供給義務を課すとともに、一般電気事業者に対する卸供給条件の経済産業大臣への届出義務を課すなど、各種の規制を課していたところであるが、小売全面自由化の実施に伴って一般電気事業者制度を廃止することに伴い、一般電気事業者制度の存在を前提とした卸電気事業に係る規定も廃止した。

- (3) 平成26年改正前の第2条第1項第5号においては、特定電気事業とは、「特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業」とされていた。特定電気事業者制度は、一般の需要、すなわち不特定多数の需要に応じた電気の供給については一般電気事業者による制度的独占が担保されていることを前提として、「特定の供給地点」に限っては、家庭等の非特定規模需要を含む需要に対して、一般電気事業者以外の者による独占的な電気の供給を認める制度であり、こうした制度的独占の弊害から電気の利用者の利益を保護するため、特定電気事業者に対しては、その特定の供給地点における需要に対する供給義務を課すとともに、その特定の供給地点における需要に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件については、経済産業大臣に届け出ることを義務付けていた。また、特定電気事業者が特定の供給地点における需要に対する供給義務を履行することができる主体であることを制度的に担保するため、平成25年改正前の第5条第4号においてはその許可基準として、「その事業の用に供する電気工作物の能力が（中略）その供給地点における電気の需要に応ずることができるものであること。」と規定し、特定電気事業者が供給義務を履行するための発電設備及び送配電設備を有することを求めていたところであり、こうしたことから特定電気事業者は、発送電一貫体制の事業者であることが制度的に求められていた。

平成26年改正法における小売全面自由化は、特定電気事業者の「特定の供給地点」においても達成されるべきであることから、特定電気事業に係る規定は廃止することとした。

- (4) 平成26年改正前の第2条第1項第7号においては、特定規模電気事

業とは、「電気の利用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの（以下「特定規模需要」という。）に応ずる電気の供給（中略）を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう」こととされており、特定規模電気事業者制度は、特定規模需要という一定規模以上の需要に限り、一般電気事業者以外の者による電気の供給を認めている制度であつた。

小売全面自由化の実施に伴い、一般の需要、すなわち不特定多数の需要に応ずる電気の供給については誰もがなし得ることとなり、特定規模電気事業者制度を存置する必要がないため、特定規模電気事業に係る規定は廃止することとした。

- (5) 平成26年改正前の第2条第1項第11号においては、卸供給とは、「一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給（振替供給を除く。）であつて、経済産業省令で定めるものをいう」こととされており、この「経済産業省令で定めるもの」とは、当時の施行規則第3条において、供給の相手方たる一般電気事業者との間で10年以上の期間にわたり1,000kW 超の供給電力で行うもの等が規定されていた。

こうした卸電気事業の要件には満たないものの一定の規模を有する卸供給を行う者については、卸電気事業者と同様に、一般電気事業者課せられている供給義務を補完する者であることに加え、一般電気事業者による電気の小売供給に係る料金に影響を与える者であることから、その影響を適切に把握する必要があることを踏まえ、卸供給事業者に対しては、一般電気事業者に対する卸供給条件の経済産業大臣への届出義務を課していたところであるが、小売全面自由化の実施に伴って一般電気事業者制度を廃止することに伴い、一般電気事業者制度の存在を前提とした卸供給事業に係る規定も廃止することとした。

- (6) このように、平成26年改正により、一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業、特定規模電気事業及び卸供給事業に係る規定を廃止し、

小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業という新たな事業類型を創設した。

【解釈】

一 第1項第1号「小売供給」の定義

- (1) 「小売供給」とは「一般の需要に応じ」て「電気を供給すること」をいう。
- (2) 「一般」とは、不特定多数をいうが、何をもって不特定といい、多数というかは、社会通念上決せられるべき性質のものである。電気の供給は、最終的に電気を使用する者に対するものと電気の供給を行う事業者（小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者）に対するその事業の用に供するものに大別されるが、後者について言えば、その相手方が特定されることから、不特定多数に対する供給とはならず、「一般」とは原則として前者であることが必要となる。しかしながら、前者であっても、例えば、自己の社宅に対する供給のように自家発自家消費と同等のものとみなし得る場合や、自己の子会社に対する供給のように供給者と使用者との間に密接な関係があるような場合については、その供給はその特別の関係に基づいて行われるものであるから、不特定多数とはならず、「一般の需要に応じ」て「電気を供給する事業」にはならない。

最終的に電気を使用する者に対する電気の供給を考えた場合、現実のある時点をとってみればその時点における実際の供給の相手方は特定されていることから、ここでいう不特定とは将来における不特定性に着目しているものであり、「一般の需要」とは、時の経過とともに次第に現実の需要として累積する将来の不特定の需要をも包括した概念であると考えられる。したがって、「一般の需要に応じ電気を供給する」とは、電気の供給が現在存在している使用者（顕在的需要）に対してのみなされるのではなく、潜在する需要（潜在的需要）に対しても、それが将来顕在化したときには供給するということを意味し、需要の増減、すなわち電気の使用量の増減があったとしても、常に、「全

ての電気の使用者」に対して電気の供給を行うということを意味している。この場合、「全ての電気の使用者」は、離島における需要や登録特定送配電事業者の供給地点の需要も含んだ概念である。

なお、登録特定送配電事業者の小売供給の場合は、後述するように、その需要が地域ではなく、建物又は構内を単位として特定された「供給地点」におけるものであることから、その需要は一定程度特定されることとなる。すなわち、「特定の供給地点において小売供給を行う（＝一般の需要に応じ電気を供給する）」とは、当該建物又は構内における顕在的需要及び潜在的需要に応じて電気を供給することを意味し、自ずからその不特定性の程度は小さいものとなる。

二 第1項第2号「小売電気事業」の定義

- (1) 本法は、「一般の需要」に応ずる電気の供給の有する公益性に鑑み、電気の使用者の利益を保護するため「小売電気事業」を営む者に種々の規制を課している。すなわち、事業の休廃止時の小売供給の相手方に対するその旨の周知、小売供給に必要な供給能力の確保、小売供給契約の締結前に行う契約の相手方への供給条件の説明及び書面の交付、苦情及び問合せへの適切かつ迅速な対応等がその内容である。平成26年改正前の一般電気事業とは異なり、小売電気事業には供給区域のような地域概念がないため、こうした規制は、当然、我が国においてどこで行う小売供給に対してでも課されるものである。また、平成26年改正前においては、特定規模需要（自由化部門）と非特定規模需要（規制部門）とで電気の使用者の保護の程度は異なるものであったが、平成26年改正後においては、小売全面自由化が実施されたため、一律に規制が課されることとなっている。
- (2) 「事業」とは、一定の目的をもってされる同種の行為の反覆継続的遂行をいうから、試験的又は一時的に供給する場合は含まない。
- (3) 小売電気事業から一般送配電事業に該当する部分を除いている趣旨については、後述する一般送配電事業者が最終保障供給約款や離島供給約款に基づいて行う電気の供給は小売供給に該当することから、こ

れを除外するためである。

- (4) 特定送配電事業に該当する部分を除いている趣旨については、特定送配電事業者が自ら維持・運用する電線路を用いて小売供給を行う場合は、小売供給の登録を受けた上で、(小売電気事業者としてではなく)登録特定送配電事業者として小売供給を行うこととされていることから、その重複を排除するために規定しているものである。
- (5) 発電事業に該当する部分を除いている趣旨については、自ら発電設備を用いて小売電気事業を営んでいる場合には、当該発電設備を小売電気事業の用に供する電気工作物と、また、その発電設備に係る発電行為を小売電気事業の一部として観念することも考え得るが、このような発電行為であっても、当該発電設備が後述する第2条第1項第14号の経済産業省令で定める要件に該当する場合には、一律に発電事業としての規制にかからしめることとしていることから、これを明確化するために規定しているものである。
- (6) 送電事業を除いていない趣旨は、①送電事業として小売供給を行うことは想定されず、また、②小売電気事業の一環として送電事業に該当する事業を行うことは観念されないためである。

三 第1項第3号「小売電気事業者」の定義

「小売電気事業者」とは、小売電気事業を営むことについて第2条の2の登録を受けた者をいう。したがって、登録を受けている者であれば、現実に小売電気事業を開始しているかどうかは問わない。なお、「営む」とは営利の目的を持って行うことであり、したがって、営利の目的を持たずに小売電気事業を遂行する者は第2条の2の登録を受けることを要しない。営利の目的の有無は具体的事例に応じて総合的に判断しなければならないが、例えば、供給の相手方から、供給する電気に対して何らかの対価を受け取することを前提としている場合は、営利の目的があると解釈される。

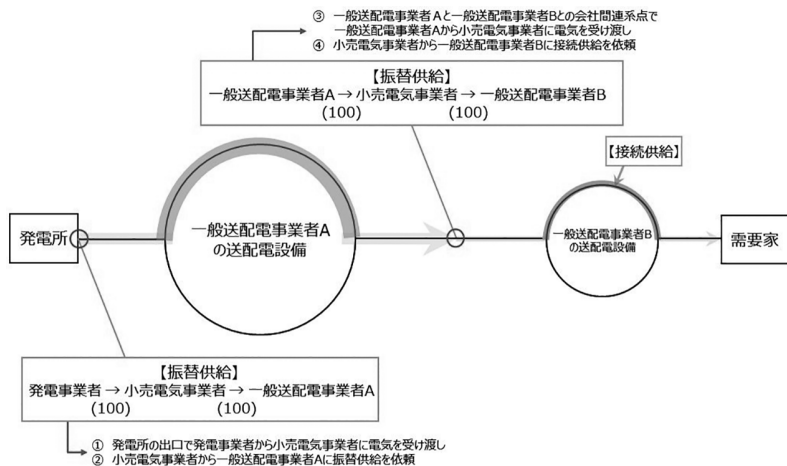
なお、小売電気事業者が、自らが維持及び運用する電線路を介して小売供給をする場合は、その事業は「登録特定送配電事業者」が行う小売

供給となり、「小売電気事業」とはならない。

四 第一項第四号「振替供給」の定義

- (1) 「振替供給」とは、「他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給すること」をいう。したがって、「振替供給」とは、電気の供給ではあるが、他の者から受電した電気と同量の電気をその者に供給するものであって、自らの電気の量に変更をきたさない特殊な形態の供給であることから、別に定義規定が置かれたものである。
- (2) 振替供給においては、以下のような電気の受渡しが行われている。振替供給は、接続供給とは異なり、単に受電した電気をそのまま配送するものである。

<振替供給における電気の受け渡しイメージ>



- (3) 「振替供給」が行われる場合、電気の受け渡しとしては、振替供給を依頼する者から振替供給を行う者へのものと、振替供給を行う者から振替供給を依頼する者へのものとの2つが行われることとなるが、

このうち、前者については、受け取ると同時に他の場所で渡すための電気を受けるものであり、電気を受ける者の需要に応ずるという実質を欠いていることから、本法における「一般の需要に応じ電気を供給すること」に該当せず、小売供給に係る規制の対象とはならないこととなる。

- (4) 「同時に」とは、社会通念上同時であればよく、厳密に物理的な意味での同時であることを要しないが、例えば、深夜に供給を受け、ピーク時に供給する場合等は異時である。「受電した場所以外の場所」については、周波数変換の場合には、変換装置の両側はそれぞれ異なる場所である。「受電した電気の量に相当する量の電気」については、送電ロス等は当然考慮される。電気の受給が異時である場合あるいは量的に相当でない場合には、それぞれの受給は別個に捉えられ、振替供給には該当しない。

五 第1項第5号「接続供給」の定義

- (1) 「接続供給」とは、第2条第1項第5号イ及びロに掲げる2つの供給をいう。すなわち、小売供給を行う事業の用に供するための電気又は以下で説明する自己託送に係る電気について、当該需要の存する区域を供給区域とする一般送配電事業者又は当該需要の存する地点を供給地点とする特定送配電事業者が、当該需要の変動に応じて（すなわち、当該需要が使用すると想定した電気の量（以下「計画需要量」という。）と、実際に使用される電気の量（以下「実需容量」という。）との差分をとりつつ）供給するものであって、ネットワークを維持・運用する一般送配電事業者又は特定送配電事業者にしか行い得ない付加価値の加わった特殊な形態の供給であり、また、厳密な同時同量の電気の受け渡しである「振替供給」とも異なる概念であることから、別に定義規定が置かれたものである。
- (2) 平成15年改正以前においては、「接続供給」の定義は、接続供給料金に係る規制を規定した条項（平成15年改正前の第24条の4）に規定されていたが、もともと複雑な定義であることに加え、振替供給とは

全く異なる位置に規定され一覧性に欠けること等から、平成15年改正において、定義規定（本条）に規定することとしたものである。

- (3) 平成11年改正によって導入された部分自由化の枠組みにおいては、特定規模電気事業は、一般電気事業者のネットワークを利用して小売供給を行うものであり、一般電気事業者のネットワークの利用に当たっての公正・公平かつ透明なルール（いわゆる小売託送制度）の整備を行うことが、対等かつ有効な競争の実現に不可欠であるとされた。平成15年改正後は、特定規模電気事業を自営線供給により行うことも可能となったが、新規需要家を獲得する都度送配電設備を建設することは現実的ではなく、やはり一般電気事業者のネットワークを利用する参入形態が引き続き大宗を占めるものと考えられた。また、著しい社会的弊害が生じる場合には、特定規模電気事業者の自営線供給に対する中止命令等が発出されることとなり、このような場合には、一般電気事業者のネットワークを利用せざるを得ない。このため、託送供給について、料金規制を課し、また、託送供給の命令を発し得ることとされていた（なお、平成26年改正後は、正当な理由なく託送供給を断ることができない旨の義務が課されている（第17条第1項））。
- (4) 平成25年改正においては、部分供給に対応した送配電サービスを接続供給として行い得るよう措置された。東日本大震災の影響による電力需給のひっ迫を受けて、一般電気事業者が保有する発電設備のみならず、特定規模電気事業者が保有する発電設備の供給力を最大限有効活用することが喫緊の課題となっていたが、十分な発電設備を持たない特定規模電気事業者は、需要量が多い需要家に対して、単独ではその全ての需要量をまかなうだけの電気を供給することが困難な場合があるため、その供給力が最大限有効活用されていないという問題があった。

このような場合、特定規模電気事業者と一般電気事業者が、事前に取り決めた各々の責任の範囲内で電気を供給する（いわゆる部分供給）必要があるため、こうした電力供給形態に対応した送配電サービスを接続供給の一類型として追加し、特定規模電気事業者の発電設備の有

効活用を図ることとした。

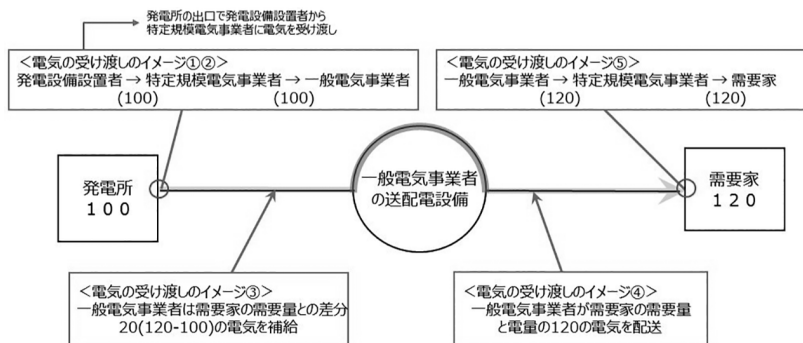
加えて、発電設備を保有する電気事業者以外の者（以下「非電気事業者」という。）がその発電設備を用いて発電した電気を、当該非電気事業者の発電設備の設置場所とは別の場所にある自社工場や当該非電気事業者と密接な関係性を有する者（例えば、100パーセント子会社等）に対して供給することに対応した送配電サービス（以下「自己託送」という。）制度を導入した。この背景には、東日本大震災の影響による電力需給のひっ迫を受けて、一般電気事業者等の電気事業者が保有する発電設備のみならず、非電気事業者が保有する発電設備による余剰電力を有効活用することにより、我が国における電気の安定供給に支障が生じないような環境を整備する必要性があったからである。また、非規制の自主的な取組として行われていた自己託送の制度化は、ネットワーク利用の公平性確保にも資するものである。このため、一般電気事業者に対して料金規制や託送供給義務を課すなど、自己託送の制度化を行った。

平成26年改正後は、ネットワークを維持・運用する事業者として接続供給を行う者は一般送配電事業者又は特定送配電事業者となり、小売供給を行う小売電気事業者等がその接続供給を受けることとなる。

なお、自己託送は第2条第1項第5号ロに規定しており、部分供給のための接続供給は同号イロそれぞれにおいて解釈可能となるよう規定しているため、自己託送においても部分供給を利用できるようになっている。

- (5) 平成26年改正前においては、接続供給を以下のような電気の受け渡しと規定していた。

＜実同時同量制度（平成26年改正前の接続供給）における電気の受け渡しイメージ＞



すなわち、①特定規模電気事業者は、発電所の出口で発電設備の設置者から電気（上記の図では100の電気）の供給を受け、②電気の供給を受けた特定規模電気事業者は、同じ地点（発電所の出口）において一般電気事業者に電気（上記の図では100の電気）を受け渡し、③受電した一般電気事業者は、当該特定規模電気事業者の需要家の電気の使用量（上記の図では120）と受電した電気の量（上記の図では100）の差分（以下、「インバランス」という。上記の図では20。）を補給するとともに、④当該需要家の需要場所まで電気（上記の図では120）を配送し、⑤当該需要家の需要場所において当該特定規模電気事業者へ電気（上記の図では120）を供給することとなる。

この場合、特定規模電気事業者は、一般電気事業者が作成し、経済産業大臣に届け出た託送供給約款に基づき、当該一般電気事業者に対して、託送供給料金（接続供給を受けたことへの対価）に加えて、当該一般電気事業者が行うインバランスの補給（上記の図では20）に係る費用（以下「インバランス料金」という。）を支払う必要がある。

このように、従来の接続供給に係る制度においては、接続供給を利用する特定規模電気事業者は、その需要家の電気の使用量と電気の発電量を一致させることが原則とされており、仮に一致させることができない場合には、当該特定規模電気事業者が一般電気事業者との間で

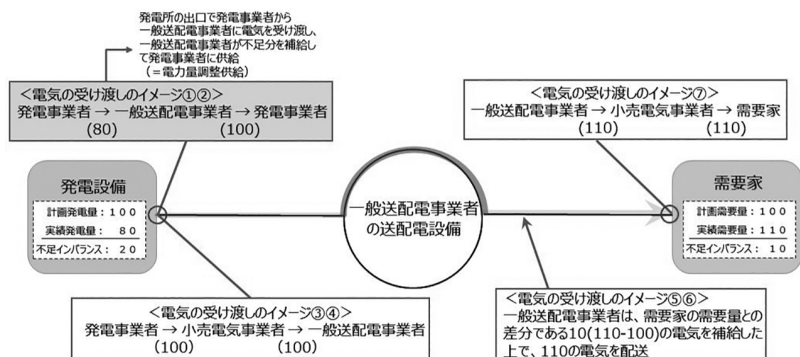
インバランス料金を精算する必要があるという制度であり、こうした「特定規模電気事業者に対して、実需要量と実発電量を一致させることを求めている制度」を「実同時同量制度」と称している。

当時の系統利用制度では、特定規模電気事業者は、30分単位で自社の顧客の需要量と発電量を一致させる「30分実同時同量」の義務を負っており、これが一致しない場合、その量に応じてインバランス料金の精算を行っていた。他方、一般電気事業者は、自社の顧客の需要に応じて電力供給を行う一方で、系統運用者としてエリア内の需給バランス維持のための電力供給も行っているため、特定規模電気事業者におけるインバランスの発生と同じ概念は存在せず、一般電気事業者と特定規模電気事業者の間で均衡が図られていない状態であった。

平成26年改正による小売全面自由化の実施に併せて、競争市場における旧一般電気事業者の小売部門とその他の小売電気事業者との対等な関係（イコールフットイング）を構築するため、旧一般電気事業者の発電部門と小売部門の発電側と需要側におけるそれぞれの計画値と実績値の差異をインバランスとして算定する計画値同時同量制度を適用することとなった。なお、当該制度変更時において、既に実同時同量制度に対応したシステムを導入している小売電気事業者がいることも踏まえ、接続供給を受ける者が実同時同量と計画値同時同量のいずれかを選択することを認める制度とすることとなった。

インバランスの発生要因は、本来的には、計画需要量と実需要量の差分といった需要側の要因と、計画発電量と実発電量の差分といった発電側の要因の二つの要因に分解することが可能であるが、実同時同量制度においてはこうしたインバランスの発生要因を需要側と発電側に分解することなく、全てのインバランスについて、特定規模電気事業者が一般電気事業者に対して責任を負うこととされていた。一方、計画値同時同量制度においては、計画発電量と実発電量の差分については発電事業者が、計画需要量と実需要量の差分については小売電気事業者がそれぞれ責任を負う制度であり、以下のような電気の受渡しが行われることとなる。

＜計画値同時同量制度における電気の受渡しイメージ＞



すなわち、計画値同時同量制度においては、発電事業者は一般送配電事業者に対して計画発電量を通知し、小売電気事業者は一般送配電事業者に対して計画需要量を通知することとなる（計画発電量の合計と計画需要量の合計は等しい値になる）。その上で、①発電事業者は、発電所の出口で一般送配電事業者へ電気（上記の図では80）を受け渡し、②受電した一般送配電事業者は、事前に通知された計画発電量（上記の図では100）と実発電量（上記の図では80）の差分（上記の図では20）を補給したうえで、同じ地点（発電設備の出口）において発電事業者へ電気（上記の図では100）を供給し、③電気の供給を受けた発電事業者は、同じ地点で小売電気事業者へ電気（上記の図では100）を供給し、④電気の供給を受けた小売電気事業者は、同じ地点（発電所の出口）において一般送配電事業者へ電気（上記の図では100の電気）を引き渡し、⑤受電した一般送配電事業者は、当該小売電気事業者の需要家の電気の実需要量（上記の図では110）と受電した電気の量（＝計画発電量＝計画需要量。上記の図では100）の差分（上記の図では10）を補給するとともに、⑥当該需要家の需要場所まで電気（上記の図では110）を配送し、⑦当該需要家の需要場所において当該小売電気事業者へ電気（上記の図では110）を供給することとなる。

なお、このような制度を導入することにより、小売電気事業者はそ

の需要家の需要量に応じた供給力を発電事業者から調達することのみ
に責任を負うこととなり、発電設備の不調等により実発電量が計画発
電量に満たない場合であっても、その責任（上記では①②の差を生じ
させた責任）を負う必要はないというメリットが生ずることとなる。
また、従来の実同時同量制度においては、特定規模電気事業者と一般
電気事業者との間にしか託送供給に係る契約関係が生じないことか
ら、発電事業者が発電設備の持ち替え（発電設備 A が不調の場合に発
電設備 B による発電に切り替えること）等を行う場合であっても、特
定規模電気事業者を通じて一般電気事業者に連絡する必要があった
が、このような制度を導入することにより、発電事業者が一般送配電
事業者との間で迅速かつ主体的に行動できるようになるというメリッ
トが生ずることとなる。

上記④から⑦までは平成26年改正前の接続供給（実同時同量）と同
じ仕組みである一方、①及び②は平成26年改正前の接続供給の定義に
は含まれない概念である。発電事業者から受電した一般送配電事業者
が計画発電量と実発電量の差分を補給した上で当該発電事業者に電気
を供給する供給行為は、一般送配電事業者のみがなし得る行為であり、
また、一般送配電事業者はその供給区域における制度的独占が担保さ
れた事業者であることから、多様な発電事業者が、一般送配電事業者
が維持し、及び運用する送配電設備を介した電気の供給を行い得る公
正な事業環境を整備するため、当該①及び②の供給を発電量調整供給
（後の電力量調整供給）として制度上規定した（詳細は後述）。

- (6) 第2条第1項第5号イにおいては、接続供給の一つの定義として、
「小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その
受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者
のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量
の電気を供給すること」と規定されている。

接続供給をその事業として行う者は、一般送配電事業者及び特定送
配電事業者であるが、前者が接続供給の大部分を担うこととなり、か
つ料金規制や正当な理由なく接続供給を拒否できない等の義務が課さ

れていることから、以下においては一般送配電事業者の接続供給について記載する。

- (7) 「小売供給を行う事業を営む他の者」とは、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者である。「受電した」とあるのは、小売供給を行う事業を営む他の者から一般送配電事業者に電気を引き渡す行為は「供給」には当たらず、「同時に」「受電した場所以外の場所」で、一般送配電事業者から小売供給を行う事業を営む他の者に電気を引き渡す行為が「供給」に当たることを示している。

なお、例えば、自家用発電設備の保有者が一般送配電事業者からの電気の供給を受けながら小売電気事業者として他の者に電気を供給する場合においては、一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路への連系点においてその電線路への流入量が画定される場合には、「受電した」と言える。

- (8) 「当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること」とは、①一般送配電事業者が小売供給を行う事業を営む者から受電した、同時同量を原則としてその需要家に対して供給するための電気を、一般送配電事業者から小売供給を行う事業を営む者へ引き渡すことに加えて、②需要の変動により、小売供給を行う事業を営む者から受電した電気をそのまま引き渡すだけでは足りない部分についての電気の供給を行うことをいう（受電した電気に過剰な部分がある場合はその部分を削ることとなる。過不足の調整を行ういわゆる「しわとり」）。また「相当する量」と規定している理由は、「小売供給を行う事業の用に供するための電気の量」の全てを意味させることも、一部を意味させることもできるようにし、上述の平成25年改正で導入した部分供給を観念できるようにするためである。
- (9) 平成15年改正前においては、接続供給の定義に「事故により当該他の者が特定規模電気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、変動範囲を超えて、当該他の者に対して、その不足する電気の供給を行うこと」も規定されていたが、特定規模電気事業者の発電機の事故等

により、急激にバックアップする電力が増える場合についても、「変動に応じ」る電気の供給として、接続供給のうちの特定規模電気事業者が選択した範囲を超える変動に応ずる料金として規制することとし、事故時の補給電力に係る規定は削除された。

- (10) 平成25年改正前においては、接続供給の定義に、(当該他の者のその特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための)「電気の量の変動に応じて・・・電気を供給すること」と規定されていたが、平成25年改正後の特定規模電気事業者に係る接続供給の定義においては、(当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための)「電気の量に相当する量の電気を供給すること」と改正されている。これは、特定規模電気事業者に対する接続供給に上述の部分供給が導入されたことに伴い、一般電気事業者が、特定規模電気事業を営む他の者の顧客の実需要量の変動に応じる訳ではなく、当該者に対して、(その受電量にかかわらず)事前に取り決めた一定量の電気と当該者の発電量の差分を補った上で、当該事前に取り決めた一定量の電気と同量の電気を供給することも可能となったためである。
- (11) 平成26年改正前においては、接続供給の定義に、接続供給を行う主体は「一般電気事業者」である旨が規定されていた。平成26年改正後においては、接続供給を行う主体は単に「者」と規定された。この理由は、後述するとおり、一般送配電事業と特定送配電事業の定義において「託送供給・・・を行う事業」である旨が規定されているため、接続供給の定義においても一般送配電事業者又は特定送配電事業者が行う供給である旨を規定されると、接続供給の定義とそれぞれの事業の定義が循環してしまうため、接続供給の定義においては接続供給を行う主体は単に「者」と規定されることとなった。
- (12) 平成26年改正前においては、特定規模電気事業を営む者が需要家に供給する電気に不足を生じさせた場合は、接続供給において当該不足分が補給されることとなるが、当該補給は、30分を単位として特定規模電気事業を営む者がその供給の相手方の需要に応じて供給する契約電力の3パーセントの範囲を原則とされており、3パーセントを超え

て不足を生じさせた場合はペナルティ的料金を課されていたが、当該料金についても、変動に応ずる供給である限り料金規制の対象とされていた。

平成26年改正後においても改正前と同様、小売供給を行う事業のための電気の不足分に対して補給した電気の量に応じて課される料金（インバランス料金）も料金規制の対象である（接続供給の料金規制の詳細は第18条）が、ペナルティ的料金に係る30分3パーセントルールは平成26年改正に併せて廃止され、小売全面自由化後においては、電気の補給量にかかわらず、市場価格を加味したインバランス料金が課されることとなった。

- (13) 第2条第1項第5号ロにおいては、接続供給のもう一つの定義として、「電気事業の用に供する発電用の電気工作物以外の発電用の電気工作物（以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。）を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物（当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。）の発電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること（当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。）」と規定されている。
- (14) 「電気事業の用に供する発電用の電気工作物以外の発電用の電気工作物（以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。）」とは、自家消費や特定供給の用に供することのみを目的として維持し、運用される発電用の電気工作物に限られず、例えば、発電事業者が維持し、及び運用する発電用の電気工作物の7割をその発電事業の用に供している場合であっても、残りの3割の部分に限定して、当該発電用の電気工作物を非電気事業用電気工作物とみなすことができる。したがって、「非電気事業用電気工作物・・・を維持し、及び運用する他の者」とは、非電気事業者だけでなく、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する電気事業者も含まれる。

電気工作物を特定する用語としては、第38条第1項に規定する「一般用電気工作物」、同条第3項に規定する「事業用電気工作物」又は同条第4項に規定する「自家用電気工作物」が本法において規定されているが、ここでは「非電気事業用電気工作物」が新たに定義されている。この理由は、本規定の趣旨はいわゆる自家用発電設備を維持し、及び運用する者についての新たな接続供給に係る規定を設けているところであるが、本規定を「自家用電気工作物」を用いて定めると、一般用電気工作物を設置する者が対象外となってしまうためである。

- (15) 「当該非電気事業用電気工作物（当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。）」とは、他の者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物だけでなく、施行規則第2条により、①当該他の者と生産工程における関係、資本関係、人的関係、長期的な取引関係等を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物及び②取引等（①の生産工程における関係を除く。）により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物が含まれている。①に相当する場合としては、同一コンビナート内において生産工程における原材料、蒸気等の需給を通して密接な関係を有する他の会社や第三セクターが維持・運用する非電気事業用電気工作物、あるいは相当程度の資本関係や役員の派遣等の人的関係がある他の会社が維持・運用する非電気事業用電気工作物がこれに該当する。ここで、資本関係においては会社法第二条に規定する子会社と親会社との関係、親会社の子会社と当該親会社の子会社との関係その他これらに準ずる関係があると判断されること、人的関係においては、過半数の役員の派遣がなされていることが基準となる。密接な関係は、生産工程、資本関係、人的関係等のうちのいずれかにおいて有していれば足りるものであるが、例えば、資本関係と人的関係を合わせて見ることによって密接な関係があると判断される場合もある。②においては、取引等（一方の者から他方の者に対して当該他方の者が行う事業に必要かつ当該一方

の者以外の第三者への代替が困難な原材料、製品、役務等の提供を行うもの)を通じて実態として同一企業グループとみなし得る関係を有し、その関係が今後も長期間にわたり継続することが見込まれることが必要とされる。なお、第2条第1項第5号ロにおける「密接な関係」の範囲は、法第27条の30第3項第1号における密接な関係の範囲(施行規則第45条の24第3号に係る部分を除く。)と同様である。

- (16) 「受電した」とあるのは、第2条第1項第5号イと同様に、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から一般送配電事業者に電気を引き渡す行為は「供給」には当たらず、「同時に」「受電した場所以外の場所」で、一般送配電事業者から非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に電気を引き渡す行為が「供給」に当たることを示している。
- (17) 「当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)」とは、①非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者及び当該他の者と密接な関係を有する者の需要に係る電気であって、一般送配電事業者が当該他の者から受電したものを、一般送配電事業者から当該他の者へ引き渡すことに加えて、②当該需要の変動により、当該他の者から受電した電気をそのまま引き渡すだけでは足りない部分についての電気の供給を行うことをいう(受電した電気に過剰な部分がある場合はその部分を削ることとなる。過不足の調整を行ういわゆる「しわとり」)。また「あらかじめ申し出た量」とは、「当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要」の全てだけでなく、当該需要の一部も包含したものであり、上述の平成25年改正で導入した部分供給も観念されている。
- (18) 「密接な関係を有する者の需要」とは、施行規則第3条第1項において、一の需要場所ごとに、生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要及び取引等により一の企業に準ずる関係を長期的に有することが見込まれる者の需要とされている。なお、同条第

2項において、「一の需要場所」が定義されているところ、同項に規定する「一の建物」とは、建物の構造及び使用実態において、一体性を有する建物単位をいう。複数の棟が地上又は地下で連結されている建物については、連結部分が、専ら各棟間の通行の用に供される等建物としての一体性を確保する上で必要不可欠なものである場合は「一の建物」となるが、地下街等公衆の通行の用に供されるものによって連結されている場合は「一の建物」とはならない。

「集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般送配電事業者以外の者が設置する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部」とは、例えば、マンションにおいて、受電室を設置し、各戸に低圧で供給するのとは別に、エレベーター・廊下・玄関等の共用部分が存在し、当該部分が高圧受電となっている場合には、当該部分と低圧で供給を受ける各戸がそれぞれ一の需要場所となる。マンションの1階部分において店舗が設置され、当該店舗が別引込みにより高圧受電を行っているような場合もこれに当たる。

「その他の客観的な遮断物」とは、川、公道等さく、へいに類する物理的な遮断物をいう。「一の構内」において存在する各建物が同一会計主体である必要はない。

「隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの」とは、例えば、コンビナート、中小企業工業団地、地域再開発プロジェクトのように、「客観的な遮断物」で区切られている隣接する複数の「構内」が、地縁的な一体性を認められるものであって、製造工程や販売する商品・サービス等それぞれの構内において営む事業の関連性が高いものをいう。

「道路その他の公共の用に供せられる土地（前二号に掲げるものを除く。）において、一般送配電事業者以外の者が設置する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分」とは、典型的には道路、トンネル等の照明用の公衆街路灯を指すが、その他にも、「一建物内」や「一構内」の概念には包含されない

ものの、一体として需要単位を構成しているものとして、ロードヒーティング等がこれに該当する。

なお、こうして「一の需要場所」という法令上の概念が明確化されたこととなるが、電気事業法において供給を規制しているのは「需要に応ずる電気の供給」であり、ここで明確化された「一の需要場所」内における電気のやりとり（例えば「一の需要場所」内の発電設備で発電した電気ないし受電設備で受電した電気を当該「一の需要場所」で消費することをいう。以下同じ。）に関しては、そもそも「供給」には該当しない。したがって、例えば、「一の需要場所」内部において自営線供給等を行ったとしても、小売電気事業や特定送配電事業には該当しない。

- (19) 平成26年改正により「非電気事業用電気工作物を設置する」を「非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する」に改めた趣旨は、同改正によって新たに設けた事業類型の定義規定においては、各電気工作物を実質的にコントロールすることができる者に着目した規制とするため、「設置する者」ではなく「維持し、及び運用する者」と規定していることから、これに揃えたものである。

六 第1項第6号「託送供給」の定義

- (1) 「託送供給」とは「振替供給」及び「接続供給」の両者を総称する概念である。この定義は、平成15年改正により規定されたものであるが、新たにこのような定義を規定した理由は次のとおりである。すなわち、平成15年改正に係る制度改革に際しては、小売自由化が進む中で、引き続き安定供給を確保する観点からの供給システム強化が課題となり、この観点からの政策として、いわゆる全国規模での電気の取引の活性化、すなわち広域流通の活性化が指摘され、このための環境整備としての政策的要請から、一般電気事業者の供給区域を跨ぐごとに課金される振替供給料金制度の見直しが求められた。具体的には、振替供給料金は廃止することとされたが、平成15年改正前においては、振替供給・接続供給のいずれについても、法律上、「料金その他の供給条件」を約

款に定めることが必要とされており（平成15年改正前の第24条の3・第24条の4）、「料金」を約款に規定しないことは法律上認められていなかった。このため、平成15年改正においては、振替供給と接続供給に係る約款を一本化することにより、振替供給に係る料金を定めない約款を作ることを可能とした。

- (2) 振替供給と接続供給を一本化した概念として「託送」供給との文言としたのは、電気事業分野においては、一般的に、他者の送電線利用を「託送」といい、送電線利用料が「託送料金」と呼ばれていたことを踏まえた実態的なものである。
- (3) 託送供給のみを定義して振替供給及び接続供給の定義を削除することとせずに、敢えて振替供給及び接続供給の定義を残したのは、本法において両者を区別して規制を規定している条項があることや、電源開発促進税法（昭和49年法律第79号）において二重課税回避の観点から「振替供給」の文言を用いた規定を置いており、本法において定義を削除すると他法において新たに定義が必要となってしまうこと等による。

七 第1項第7号「電力量調整供給」の定義

- (1) 五(5)で述べたとおり、計画値同時同量制度の導入に伴い、発電量調整供給（後の電力量調整供給）を新設した。計画値同時同量制度の導入により、計画需要量と実績需要量の差分については小売供給を行う事業を営む者が、計画発電量と実績発電量の差分については発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者が責任を負うこととし、これらの差分（いわゆるインバランス）については、一般送配電事業者が、前者に対して接続供給によりインバランス供給を行い、また、後者に対して発電量調整供給によりインバランス供給を行うこととなった。
- (2) さらに、平成27年改正により、特定卸供給を行う事業を営む者の当該特定卸供給に係る電気もインバランス供給の対象に加え、これに伴い、発電量調整供給は「電力量調整供給」と名称を改められた。

当該改正の背景は、東日本大震災後、電力需給や電気の効率的な利

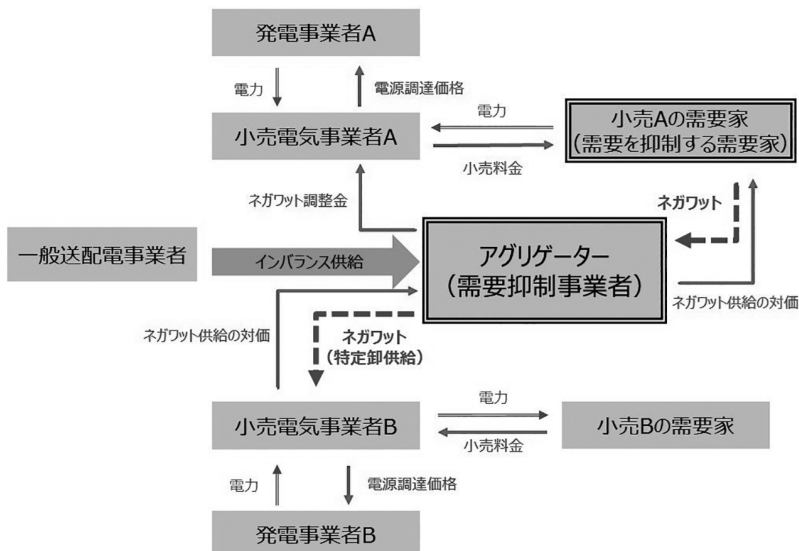
用について国民的な関心が高まる中、発電によって供給力を積み上げるだけでなく、需要抑制を積極的に行うことによって効率的に電力需給の安定を図ることの重要性が増している状況において、需要家自身によるデマンドリスポンス（DR）の取組や、DRアグリゲーターと呼ばれる事業者が需要家の需要抑制の取組をマネジメントすることで、高い蓋然性を持って事前の計画どおりに相当程度の需要抑制を実現する取組が活発に行われていたことにある。具体的には、例えば、DRアグリゲーターが需要家に一定量の需要抑制を指示し、これを受けて需要家が工場の生産ラインの一部の停止や、オフィスのエアコンの一定期間の停止を実施することで、通常見込まれる電気の需要量の水準（ベースライン）よりも、実際の需要量を引き下げるといった取組である。このように、本来消費されるはずであった電気の需要を抑制することは、需要を抑制した分の電気を発電したことと同義とも考えられ、厳しいエネルギー制約の下で安定的な電力需給を実現するため、こうした需要削減量（いわゆるネガワット）が発電した電力量と同等の価値を持った供給力として取引されるための環境整備が求められていた。

ネガワット取引においては、需要抑制事業者（需要抑制量をマネジメントするDRアグリゲーターなど）が需要抑制の量や時期を定めた需要抑制計画を策定した上で、需要家に対して需要抑制の指示を行い、これを受けて需要家が実際に需要抑制を行うことにより、需要抑制事業者が、小売供給を行う事業を営む者（例えば、以下の図の小売電気事業者A）が当該需要家に供給するために調達している電気の内、需要抑制相当分の供給を受け、当該電気を、他の小売供給を行う事業を営む者（例えば、以下の図の小売電気事業者B）に転売することとなるが、需要家に対して需要抑制に係る指示を行ったとしても、計画どおりに需要抑制が達成されない場合も想定される。

ここで、一般送配電事業者が、当該需要抑制計画量に比して不足する分に対してインバランス供給を行うこととすれば、需要抑制事業者から電気を購入する契約を締結している小売電気事業者は、需要家に

よる需要抑制が計画どおりに達成されるか否かにかかわらず、計画どおりに供給力を調達できることとなり、ネガワット取引におけるリスクを減少させることができる。

＜ネガワット取引のフロー＞



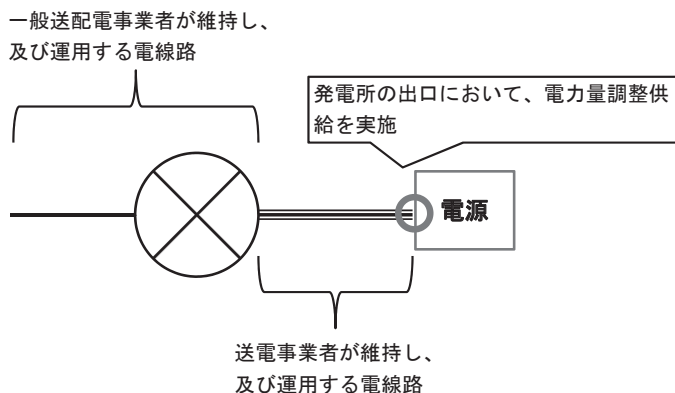
このため、特定卸供給に係る電気をインバランスの対象とし、施行規則第3条の2において、需要抑制事業者がネガワットを調達して当該電気を他の小売供給を行う事業を営む者に供給することを「特定卸供給」と位置づけることで、ネガワット取引の環境を整備した。

- (3) 「電力量調整供給」とは、「次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること」である。
- (4) イに掲げる者とは、「発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者」であり、発電事業者だけでなく、いわゆる自家発電設備を維持し、及び運用する者も含まれる。

イに定める電気とは、「当該発電用の電気工作物の発電に係る電気」であり、例えば、発電事業者がその事業の用に供する発電用の電気工作物により発電した電気や、自家用発電設備を維持し、及び運用する者が当該設備により発電した自己託送に係る電気をいう。

なお、送電事業者が維持し、及び運用する電線路と電氣的に接続している発電用電気工作物についても一般送配電事業者による電力量調整供給の対象となるが、この場合、下図のとおり、発電所の出口を「受電した場所」と考え、当該地点において電力量調整供給を実施することとなる。この場合、送電事業者は一般送配電事業者に対する振替供給を行うこととなる。

<送電事業者が維持し、及び運用する電線路と電氣的に接続している発電用電気工作物に対する電力量調整供給の実施イメージ>



- (5) ロに掲げる者とは、①「小売供給を行う事業を営む者」に対する②「当該小売供給を行う事業の用に供するための電気の供給」であって、③「電気事業の効率的な運営を確保するため特に必要なものとして経済産業省令で定める要件に該当する」電気の供給（特定卸供給）を行う事業を営む者である。

①「小売供給を行う事業を営む者」とは、小売電気事業者、一般送

配電事業者及び登録特定送配電事業者を指す。小売供給を行う事業を営む者に対する②「当該小売供給を行う事業の用に供するための電気の供給」と規定されているため、特定卸供給は、「小売供給を行う事業を営む者」に対する当該者が行う「小売供給」のために使用される電気の供給を意味する（なお、相対契約に基づく供給に限らず、JEPXを介するものも含む）。したがって、小売供給を行う事業を営む者以外の者（例えば電気の転売目的の事業者）に対する供給は特定卸供給ではなく、また、たとえ小売供給を行う事業を営む者に対する供給であったとしても、当該電気が当該者の自家消費や特定供給のために使用される場合や、当該者以外の他の者へ転売される場合については、特定卸供給に該当しない。③「電気事業の効率的な運営を確保するため特に必要なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの」とは、施行規則第3条の2において、「一 特定抑制依頼（一キロワットを超える電気を抑制しようとするものに限る。）によって得られた百キロワットを超える電気を供給しようとするものであること。二 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な電気を特定抑制依頼により確保する見込みがあること。三 電気を供給する期間が一定期間以上であること」と規定されており、当該規定は、特定卸供給の定義を限定することで、政策的必要性に乏しい供給を排除し、インバランス供給の対象がいたずらに増えることによるインバランス供給に要するコストの増大を防ぐことを意図している。これらの①から③までを満たす電気の供給が特定卸供給である。

ロに定める電気とは、「特定卸供給に係る電気（イに掲げる者にあつては、イに定める電気を除く。）」である。「イに掲げる者にあつては、イに定める電気」とは、上述の「発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者」の「当該発電用の電気工作物の発電に係る電気」であり、当該電気も観念上は特定卸供給に係る電気に含まれ得るため、この重複が除かれている。

- (6) なお、特定卸供給は、第27条の30第1項第2号に掲げる「小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気」

の供給に該当するため、特定供給の許可の対象外である。特定卸供給を行う事業を営む者に対して、事業開始に係る許認可等の手続や料金規制等の義務は課されておらず、その意味で本法において非規制の電気の供給であるといえる（ただし、特定卸供給を行うに当たり電気工作物を設置する者は、本法の保安に係る規制に服することとなる。）。

八 第1項第8号「一般送配電事業」の定義

- (1) 小売全面自由化後も、公共性の高い送配電設備については、引き続き規模の経済性や自然独占性が認められることから、二重投資及び過剰投資による弊害を防止する必要性は現在と変わらないことに加え、電気の安定供給を確保する観点からは、送配電設備を維持・運用する者に電圧及び周波数の値を適切に維持させる必要があった。また、小売全面自由化により電気の使用者が自由に電気の供給者を選択し得ることとなった一方で、離島など小売電気事業者等の参入が一定程度困難な地域においては、当該地域の一般の需要に応ずる電気の供給を保障する小売供給が求められた。このため、こうした公共性の高い送配電設備を用いた託送供給等や一般の需要を保障する小売供給を行う事業を「一般送配電事業」と定義し、送配電設備の二重投資及び過剰投資を防止する観点から事業参入時に経済産業大臣の許可を受けることを求めるとともに、託送供給等に対する料金規制や電圧及び周波数維持義務等を課すこととしたものである。

なお、「事業」とは、一定の目的をもってされる同種の行為の反覆継続的遂行をいうから、試験的又は一時的に供給する場合は含まない。

- (2) 「自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物」とは、自らが所有権を有することを必要とせず、例えば他者が所有する電線路の給電指令等の運用を、当該者が行っている場合も含む。「その供給区域」とは、第4条第1項第2号の「供給区域」をいい、原則として「その供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業」が一般送配電事業であるが、後述する第2条第2項第3号の規定により、供給区域外において自らが維持し、及び運用する送電用及び配電

用の電気工作物で行う託送供給及び電力量調整供給が一般送配電事業とみなされる場合がある。

- (3) 一般送配電事業の定義に託送供給及び電力量調整供給を行う事業と規定している理由は、一般送配電事業者は公共性の高い送配電設備を維持し、運用する者であり、計画需要量と実需要量、又は計画発電量と実発電量の過不足を調整することが求められる接続供給や電力量調整供給は、参入の許可において技術的能力や経理的基礎が求められる一般送配電事業者のみがなし得る行為であるためであり、また、一般送配電事業者は、その供給区域において一般送配電事業を行うことについて制度的独占が担保された事業者であることから、多様な小売電気事業者や発電事業者等が、一般送配電事業者が維持し、及び運用する送配電設備を介した電気の供給を行い得る公正な事業環境を整備するためには、一般送配電事業の定義に託送供給及び電力量調整供給を含めることで、一般送配電事業が行うそれぞれの供給に対して一定の規制措置を講ずる必要があるためである。
- (4) 「発電事業に該当する部分を除く」と規定している理由は、小売電気事業と同様、自らの発電設備を用いて一般送配電事業を営んでいる場合には、当該発電設備を一般送配電事業の用に供する電気工作物と、また、その発電設備に係る発電行為を一般送配電事業の一部と観念することも考え得るが、このような発電行為であっても、当該発電設備が第2条第1項第14号の経済産業省令で定める要件に該当する場合には、一律に発電事業としての規制にかからしめることとしていることから、これを明確化するためである。なお、本定義中に2カ所「発電事業に該当する部分を除く」と規定されているが、両者とも同様の趣旨である。
- (5) 「当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業」のうち、イに掲げる「小売供給を行う事業」とは、「その供給区域（離島（その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電氣的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるもの）に限る。ロ及び第

二十一条第三項第一号において単に「離島」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。))である。

- (6)「その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電氣的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。ロ及び第二十一条第三項第一号において単に「離島」という。)を除く。))とは、第四条第一項第二号の「供給区域」であって、離島を除いた部分である。「離島」とは、供給区域内において北海道、本州、四国、九州又は沖縄と送配電設備が接続されていない島であり、具体的には、施行規則第3条の2の2において、送配電設備が接続されていないが、一般の需要が存在する島(後述する「離島供給」を行う必要がある島)が離島として定められている。
- (7)「その供給区域(中略)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給」とは、離島を除く供給区域内であって、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者から現に小売供給を受けていない需要家に保障される電気の供給である。当該電気の供給を「最終保障供給」という。

「小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(中略)から小売供給を受けているものを除く。」とされているのは、小売全面自由化後は、原則交渉料金により、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者間で価格競争が行われることとなっており、交渉が調わない場合のみ最終保障供給の対象となるためである。

- (8)「当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業」のうち、ロに掲げる「小売供給を行う事業」とは、「その

供給区域内に離島がある場合において、当該離島における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給」である。

- (9) 供給区域内に離島を有する一般送配電事業者は、当該離島における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給がその事業の一部とされている。当該電気の供給を「離島供給」という。
- (10) 一般送配電事業の定義に最終保障供給及び離島供給を行う事業を規定している理由は、小売全面自由化の実施に伴って、従来の一般電気事業者制度は廃止されることとなるが、電気が国民生活や経済活動に必要な不可欠な財であることを踏まえれば、料金その他の供給条件について、どの小売電気事業者とも交渉が整わなかった需要家への電気の供給を保障するための措置を講ずることが必要であり、また、特に離島については、市場原理に委ねることとした場合、そもそも離島に参入する小売電気事業者が存在しない可能性があることに加え、仮に参入する小売電気事業者が存在したとしても、離島以外の地域（主要系統に接続している地域）と遜色ない料金水準での電気の供給が行われる可能性は極めて低いため、これらの電気の供給を保障する電気の供給を一般送配電事業の一部とし、後述する第17条第3項、第20条及び第21条において、一般送配電事業者に最終保障供給と離島供給の義務等を課している。
- (11) こうした義務を課す主体としては、十分な経営体力を有する一定規模以上の小売電気事業者とすることも考えられるが、自由競争を促進する観点からは、特定の小売電気事業者に負担を強いることは適切ではないため、実質的な制度的独占が担保されている一般送配電事業者を義務主体とすることとしたものである。

また、離島以外の山間僻地等については、一般送配電事業者が維持・運用する主要系統に接続しているため、当該地域に小売電気事業者が新たに参入することは十分想定されることに加え、そもそも構造的に高コストの供給体質とならざるを得ないという事情はないことから、離島供給のような措置を講じなかった。

九 第1項第9号「一般送配電事業者」の定義

「一般送配電事業者」とは、一般送配電事業を営むことについて第3条の許可を受けた者をいう。したがって、許可を受けている者であれば、現実一般送配電事業を開始しているかどうかは問わない。なお、「営む」とは営利の目的を持って行うことであり、したがって、営利の目的を持たずに一般送配電事業を遂行する者は第3条第1項の許可を受けることを要しない。営利の目的の有無は具体的事例に応じて総合的に判断しなければならないが、例えば、託送供給の相手方から、供給する電気に対して何らかの対価を受け取ることを前提としている場合は、営利の目的があると解釈される。

十 第1項第10号「送電事業」の定義

(1) 平成26年改正法施行時点では、対象事業者として想定されているのは電源開発株式会社のみであったが、その他にも、例えば、新たに周波数変換設備や会社間連系線、地内送電線を建設し、これを利用して一般送配電事業者振替供給を行う場合であって、当該送電用の電気工作物が「経済産業省令で定める要件」に該当する事業者が出現した場合には、当該事業は、送電事業に該当し、二重投資及び過剰投資による弊害を防止する観点から事業許可（第27条の4）を要することとなり、一般送配電事業者から支払いを受ける振替供給料金についても、料金規制（第27条の11）の対象となる。これにより、供給区域内の系統運用及び託送について一義的な責務及び義務を有する一般送配電事業者が他者の送電線であっても適切な料金で 사용할ことができ、かつ、安定的に利用することが事業法上担保されることとなり、ひいては、小売全面自由化に伴う事業類型の抜本的見直しの中においても、送配電部門の規律が保たれ、安定性と公平性が両立可能な供給システムの構築に資することとなるものである。

(2) 「（一般送配電事業に該当する部分を除く。）」と規定しているのは、例えば、一般送配電事業者Aが一般送配電事業者Bの供給区域内の電源で発電した電気により自らの供給区域において最終保障供給を行お

うとする場合に、一般送配電事業者Bが一般送配電事業者Aに対して当該電源を用いて発電した電気の振替供給を行う場合が想定される。このような場合における一般送配電事業者Bが行う振替供給は、法文上送電事業にも該当することから、この重複を排除するために規定しているものである。

- (3) 「経済産業省令で定める要件」とは、具体的には、施行規則第3条の3において、専ら一般送配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行う事業（当該振替供給を10年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が1,000kWを超えるもの又は当該振替供給を5年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が10万kWを超えるもの。）の用に供する送電用の電気工作物であることと定められている。「専ら」については、実態上、規制対象となるべきものが「専ら」当該振替供給の事業の用に供するものしか該当しないこと、また、他用途にも利用されるものである場合においては、一般送配電事業は当該電線路の利用に係る制約が大きくなるものと考えられ、料金規制や供給義務の対象となる重要な電気工作物としては必ずしも適当ではないと考えられることから、「専ら」当該振替供給の事業の用に供するものに限定したものである。契約期間及び供給電力については、平成15年改正時点の振替供給料金規制の対象となるものと同範囲とされたものである。
- (4) また、特定送配電事業者に振替供給する場合については、送電事業の対象とはされていない。これは、特定送配電事業が原則として自ら保有する設備により電気を供給する事業であり、他の者からの供給（補完供給を除く。）を受けることを前提とすることを想定していないためである。

なお、「事業」という以上、反覆継続して行われることが必要であり、余剰電力を一時的に供給する場合等が含まれないことはこれまでの「事業」の意味と同様である。

十一 第1項第11号「送電事業者」の定義

「送電事業者」とは、送電事業を営むことについて第27条の4の許可を受けた者をいう。したがって、許可を受けていれば、現実に送電事業を開始しているかどうかは問わない。なお、「営む」とは営利の目的を持って行うことであり、したがって、営利の目的を持たずに送電事業を遂行する者は第27条の4の許可を受けることを要しない。営利の目的の有無は具体的事例に応じて総合的に判断しなければならないが、例えば、一般送配電事業者に振替供給を行うことに対して何らかの対価を受け取ることを前提としている場合は、営利の目的があると解釈される。

十二 第1項第12号「特定送配電事業」の定義

- (1) 送配電設備の二重投資を防止するためには、一般送配電事業及び送電事業のみならず、平成26年改正前の特定電気事業者の送配電部門のような、特定の供給地点において送配電設備を用いて電気を供給する事業を営もうとする者も規制の対象とする必要があることから、こうした事業を「特定送配電事業」と定義し、事業参入時に経済産業大臣に届け出ることを求めることとしたものである。特定送配電事業者もその定義において託送供給（振替供給及び接続供給）を行う事業を営む者であるが、特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物は、（一般送配電事業者と異なり）特定の地点において局所的に存在し、かつ、投資回収が保障されていない私的なものであるため、上述の計画値同時同量制度の導入や後述する料金規制等は義務化されていない。

なお、「事業」という以上、反覆継続して行われることが必要であり、余剰電力を一時的に供給する場合等が含まれないことはこれまでの「事業」の意味と同様である。

- (2) 「自らが維持し、及び運用する（中略）電気工作物により特定の供給地点において小売供給（中略）を行う事業」とは、小売供給を行うに当たっての登録を受けた上で、自らが維持し、及び運用する送配電設備により、特定送配電事業者として自ら小売供給を行う事業を意味

する。

- (3) 「自らが維持し、及び運用する（中略）電気工作物により（中略）小売電気事業若しくは一般送配電事業を営む他の者に対する託送供給を行う事業」とは、小売電気事業として小売供給を行っている他の者、あるいは最終保障供給又は離島供給を行っている他の一般送配電事業者に対して、自らが維持し、及び運用する送配電設備により託送供給を行う事業を意味する。

「送電用の電気工作物」とは、主に施行規則第1条第2項第2号における「送電線路」が想定されるところ、同号において「発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路（専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。）及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう」こととされる。

「配電用の電気工作物」とは、主に施行規則第1条第2項第3号における「配電線路」が想定されるところ、同号において「発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう」こととされ、「需要設備」とは、施行令第27条第3項第13号(10)において、「電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内（発電所又は変電所の構内を除く。）に設置する電気工作物の総合体をいう」こととされている。電気の使用の場所とは、負荷設備が存在する地点を意味することから、負荷設備と同一の構内に設置する電気工作物であれば「需要設備」となり、当該需要設備に接続している電線路は「配電線路」となる。

なお、「送電用及び配電用の電気工作物」とあるが、いずれか一方のみ又はその両方を維持・運用して特定送配電事業を営むことも含むものである。

- (4) 「発電事業に該当する部分を除く」と規定している理由は、小売電気事業及び一般送配電事業と同様、自らの発電設備を用いて特定送配電事業を営んでいる場合には、当該発電設備を特定送配電事業の用に供する電気工作物と、また、その発電設備に係る発電行為を特定送配電事業の一部として観念することも考え得るが、このような発電行為

であっても、当該発電設備が第2条第1項第14号の経済産業省令で定める要件に該当する場合には、一律に発電事業としての規制にかからしめることとしていることから、これを明確化するためである。

十三 第1項第13号「特定送配電事業者」の定義

「特定送配電事業者」とは、特定送配電事業を営むことについて第27条の13第1項の規定による届出をした者をいう。したがって、届出をした者であれば、現実に特定送配電事業を開始しているかどうかは問わない。なお、「営む」とは営利の目的を持って行うことであり、したがって、営利の目的を持たずに特定送配電事業を遂行する者は第27条の13第1項の届出を行うことを要しない。営利の目的の有無は具体的事例に応じて総合的に判断しなければならないが、例えば、供給の相手方から、供給する電気に対して何らかの対価を受け取ることを前提としている場合は、営利の目的があると解釈される。

十四 第1項第14号「発電事業」の定義

- (1) 自らが維持し、及び運用する発電設備を用いて小売電気事業等の用に供するための電気を発電する者は、実際に一定程度の供給能力を有していることから、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、経済産業大臣がこうした者に対して供給命令を発動し得る環境を整備することが必要である。このため、こうした事業を「発電事業」と定義し、事業参入時に経済産業大臣に届け出ることを求めるとともに、経済産業大臣による供給命令に応ずる義務等を課すこととしたものである。なお、「事業」という以上、反覆継続して行われることが必要であり、電力を一時的又は試験的に発電する場合等が含まれないことはこれまでの「事業」の意味と同様である。
- (2) 「自らが維持し、及び運用する」とは、必ずしもその設備を所有することは必要とされておらず、電気工作物の維持・運用業務について一義的な責任及び権限を有していれば該当する。

このため、電源の所有及び機器の操作は子会社が担っている一方、

日々の発電計画の作成等の意思決定を親会社が行っている場合には親会社が発電事業者該当し、子会社が発電計画の作成等の意思決定も含めて事業活動を行っている場合には、子会社が発電事業者該当する。また、複数の親会社が存在し、出資比率に応じて当該親会社が発電計画の作成等の意思決定を行っている場合には、それぞれの親会社が発電事業者該当する。

- (3)「経済産業省令で定める要件」とは、施行規則第3条の4において、小売電気事業等の用に供するための接続最大電力の合計が1万kWを超えるものであって、「一 出力が千キロワット以上であること。二 出力の値に占める小売電気事業等用接続最大電力の値の割合が五十パーセント（出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント）を超えるものであること。三 発電する電気の量（発電のために使用するものを除く。）に占める小売電気事業等の用に供するためのものの割合が五十パーセント（出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント）を超えると見込まれること。」と規定されている。1万kW以上を対象としたのは、①1万kWを超える者のkWを足し合わせると、統計上把握しうる我が国の総発電規模（kW）の90%以上となり、電力の安定供給の確保という観点からは十分なものとして評価できること、②1万kW以上の発電事業用の電気工作物を維持・運用するためには、相当程度の投資が必要であり、主体的な事業運営を行っている事業者であることが期待されるため、事業者に対し、供給計画の作成等の電気事業法上の一定の義務を課すに当たって適当であると考えられたことによる。

第1号については、特定自家用電気工作物の要件（電力系統と連系している1,000kW以上の発電設備）に満たない発電設備の保有者まで、発電事業者として規制する必要があることから、第2号及び第3号については、専ら自家消費の用に供される発電設備の保有者まで、発電事業者として規制する必要があることから規定されるものである。なお、同条第二項において、同一の接続地点に接続している二以上の発電用の電気工作物は、一の発電用の電気工作物とみなすとされ

ていることから、これらの値を満たすかどうかについては、発電設備の系統への連系点ごとに判断することとなる。

また、上述のとおり、自らが維持し、及び運用する発電設備を用いてその電気事業の用に供するための電気を発電する小売電気事業者、一般送配電事業者及び特定送配電事業者についても、別途経済産業大臣への届出が必要となる。

十五 第1項第15号「発電事業者」の定義

「発電事業者」とは、発電事業を営むことについて第27条の27第1項の規定による届出をした者をいう。したがって、届出をした者であれば、現実に発電事業を開始しているかどうかは問わない。なお、「営む」とは営利の目的を持って行うことであり、したがって、営利の目的を持たずに発電事業を遂行する者は第27条の27第1項の届出を行うことを要しない。営利の目的の有無は具体的事例に応じて総合的に判断しなければならないが、例えば、供給の相手方から、発電する電気に対して何らかの対価を受け取れることを前提としている場合は、営利の目的があると解釈される。

十六 第1項第16号「電気事業」の定義

「電気事業」とは、小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業を合わせた概念である。

十七 第1項第17号「電気事業者」の定義

「電気事業者」とは、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を合わせた概念である。

十八 第1項第18号「電気工作物」の定義

(1)「電気工作物」とは、発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいう。ただし、このうち、船舶、車両、航空機等に設置さ

れるものについては、他と電氣的に接続されずに独立しているものが多く、また他の法令により保安面の規制を受けており、本法において電気工作物として規制する必要がないものが多いので、政令で除外されている。この規定を受けて、施行令第1条の規定により、鉄道営業法（明治33年法律第65号）、軌道法（大正10年法律第76号）若しくは鉄道事業法（昭和61年法律第92号）が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法（昭和8年法律第11号）が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第2条第2項に規定する自動車に設置される工作物であって、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電氣的設備に電気を供給するためのもの以外のものや、航空法（昭和27年法律第231号）が適用される航空機に設置される工作物については、本法は適用されない。このほか、電圧が極めて低く、保安上支障のないものとして、同じく施行令第1条の規定により、電圧30ボルト未満の電氣的設備であって、電圧30ボルト以上の電氣的設備と電氣的に接続されていないものも、電気工作物から除外されている。

- (2) 電気工作物とは、要するに発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する工作物の総称であるが、工作物という以上、人為的な労作を加えることによって土地等に固定して設備されたものをいい、天然の河川をそのまま水路等に利用しても当該河川は電気工作物とはならず、水そのものも電気工作物ではない。また、発電所、変電所等は、総合的設備として電気工作物であるとともに、それを組成する機械、器具も電気工作物である。

また、電気工作物の範囲については、発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために直接必要なものを指し、営業所、社宅等これに直接関係のないものは含まない。ただし、発電所、水路等の監視保守のために必要な駐在所等は、直接の必要があると解すべきである。

十九 第2項 みなし一般送配電事業

- (1) 第2項では、一般送配電事業ではないものの、一般送配電事業者が、

①他の一般送配電事業者によるその一般送配電事業の用に供するための電気を供給する事業を営む場合、②特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物を介して接続供給、電力量調整供給、あるいは最終保障供給及び離島供給を行う場合、③第24条第1項の許可（一般送配電事業者の供給区域外に設置する電線路による供給の許可）を受けて行う電気を供給する場合について、その事業を一般送配電事業とみなしている。

(2) ①は、一般送配電事業者相互間の供給、いわゆる融通供給を行う事業を一般送配電事業とみなすものである。これは、地域間でアンバランスな電力需給、貯蔵が困難であるという電気の財としての特性、電気事業が大規模な設備産業であること等を踏まえて規定されたものである。すなわち、このような電気あるいは電気事業の特性、状況を踏まえると、融通供給が、我が国全体としての電気の安定的かつ低廉な供給を確保する上で必要不可欠であり、後述する第28条の規定（電気事業者相互の協調）の趣旨とも合致するものであることから、これを一般送配電事業とみなすこととしたものである。

(3) ②は、一般送配電事業者が、特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物を介して接続供給、発電量調整供給、あるいは最終保障供給及び離島供給を行うことも想定されるところ、（一般送配電事業の定義は、自らが維持し、及び運用する送電用及び発電用の電気工作物により託送供給等を行う事業であるため）こうした供給は第1項第4号に規定する一般送配電事業の定義では捉まえることができない行為である。

しかしながら、これらの供給行為が一般送配電事業に該当しない場合、第27条の28第1項に規定する「電気事業を営む場合」にも該当しないことから、これらの供給行為を行うに当たっては、同項（特定供給）の許可を受けることが必要となる。

このため、これらの供給を行う事業を一般送配電事業とみなし、これらの供給行為を行う場合には、特定供給の許可を受けることを要しないこととしたものである。

- (4) ③は、一般送配電事業者が後述する第24条第1項の許可（一般送配電事業者の供給区域外に設置する電線路による供給の許可）を受けて行う電気を供給する事業についても、同様の趣旨により、これを一般送配電事業とみなすこととしたものである。

二十 第3項 みなし送電事業

第2条第1項第10号の送電事業の定義において、「その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するもの」と規定していることから、送電事業者のその送電事業の用に供する電気工作物が当該経済産業省令で定める要件に該当しなくなった場合、法文上、当該送電事業者が営む事業は送電事業ではなくなるため、送電事業者に対して課している種々の規制が及ばないこととなる。

しかしながら、そもそも送電事業について参入規制、退出規制等を措置している目的が、当該事業を営む者に一般送配電事業者に対する振替供給義務を課すことにより、電気の安定供給を図ることにあることを踏まえば、仮に送電事業者の送電事業の用に供する電気工作物が当該経済産業省令で定める要件に該当しなくなった場合であっても、引き続き、送電事業としての規制にかからしめ、電気の安定供給を確保することが不可欠である。

このため、送電事業者が営む一般送配電事業者に振替供給を行う事業について、送電事業とみなす規定を措置することとしたものである。

第二章 電気事業

第一節 小売電気事業

小売全面自由化を行った後、一般の需要、すなわち不特定多数の需要に応ずる電気の供給については誰もがなし得ることとなるが、その供給の相手方には一般家庭等の需要家も含まれ得ることから、仮にこうした事業を営む者に対する何らの規制措置も講じない場合、需要家に対して料金その他の供給条件に係る十分な説明が行われないことに起因するトラブルの発生が想定されるなど、需要家保護の観点から適当ではない。

このため、需要家（電気事業法の条文上においては「電気の利用者」と規定）の利益を保護する観点から、こうした事業を営もうとする者は経済産業大臣の登録を受けることを求めることによって事業者の適格性を確保し、料金その他の供給条件の需要家への説明義務等の行為規制を課すこととされたものである。なお、以下は条文の基本的な趣旨、解釈について説明を加えたものであり、需要家の利益の保護等の観点から策定された小売営業 GL 及び電力市場における適正な競争確保の観点から策定された適取 GL においても、一定の考え方が示されている点について留意されたい。

第一款 事業の登録

（事業の登録）

第二条の二 小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、小売電気事業を営もうとする者は経済産業大臣の登録を受けなければならない旨を規定したものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 小売電気事業を営もうとする者に対する規制としては、登録制のほか、届出制や許可制なども考えられるところ、登録制を採用した趣旨は以下のとおり。

まず、届出制は一般的に「人が一定の行動をとるに当たってそれを事前または事後に行政機関に届け出なければならないとする仕組み」であり、かつ、「その行動の是非が行政機関において審査されるという過程を経ることを要しない」ものであるため、仮に届出制を採用することとした場合、小売電気事業は国民生活及び経済活動に必要な不可欠な財である電気を直接需要家に供給するという公益性の高い事業であるにもかかわらず、当該事業を営もうとする者の適格性を経済産業大臣が事前に審査することができず、適格性を有しない者が小売電気事業を営むことを防ぐことが困難となるため、届出制は採用しないこととされた。

また、許可制は一般的に「人の一定種類の行動を一般的に禁止したうえで、この一般的禁止を行政機関が特定の場合について解除しうるものとするもの」であるが、小売電気事業については、発電設備や送配電設備を持たない前提であってもこれに参入することを認めることとするため、平成26年改正前の第3条の規定に基づく許可制のような、二重投資及び過剰投資による弊害を防止する観点からの厳格な許可制にかからしめる必要性に乏しい。

このため、小売電気事業を営もうとする者に対する規制としては、登録制を採用することとされた。

- (2) なお、一般送配電事業者は最終保障供給約款又は離島供給約款に基づき、小売供給を行うこととなるが、第2条第1項第2号の小売電気事業の定義規定において一般送配電事業は小売電気事業から除外されていることから、一般送配電事業者が最終保障供給約款又は離島供給約款に基づく電気の供給を行う場合には、小売電気事業の登録を受けることは要しない。
- (3) また、特定送配電事業者が、自らが維持し、及び運用する電線路により小売供給を行う場合には、本条の小売電気事業の登録ではなく、第27

条の15の小売供給の登録を受けることが必要となる。

(登録の申請)

第二条の三 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 三 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
- 四 事業開始の予定年月日
- 五 その他経済産業省令で定める事項

2 前項の申請書には、第二条の五第一項各号（第四号を除く。）に該当しないことを誓約する書面、小売電気事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、小売電気事業の登録を行う際に提出する登録申請書（第1項）及びその添付書類（第2項）について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 申請書の記載事項【第1項】

- (1) 小売電気事業の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、①氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名、②主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地、③小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項、④事業開始の予定年月日、⑤その他経済産

業省令で定める事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

- (2) 「小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項」とは、具体的には、①小売供給の相手方が消費すると見込まれる電気の需要（最大需要電力）、②当該最大需要電力に応ずるための供給能力の調達計画（確保している供給能力の量、確保する時期等）、③当該供給能力の調達先（自社電源によるものなのか、相対契約によるものなのか、JEPX から調達するものなのかの別）などに係る情報を指す。
- (3) また、最大需要電力については、小売供給の相手方の契約電力の見込みを基礎として、これらをどのように見込んだのか等の説明が必要となる。
- (4) なお、その他経済産業省令で定める事項としては、施行規則第3条の5において、例えば、反社会的な事業を営み公共の利益を阻害していないかを確認するため、現に営んでいる小売電気事業以外の事業に関する事項等が規定されている。

二 申請書に添付する書類【第二項】

- (1) 経済産業省令で定める書類として、小売電気事業を営もうとする者の小売電気事業者としての適格性を経済産業大臣が判断するために必要な情報を収集するため、施行規則第3条の5において、第2条の5第1項第1号から第3号までに規定する登録拒否事由に該当しないことを誓約する旨の書面や、小売電気事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類（例えば、組織図等事業の運営体制の概要を示した書類）等が規定されている。
- (2) なお、コールセンター等における苦情や問合せを外部に委託する場合には、委託する業務に関わる社内責任者の明確化や、委託先における業務の実施状況の管理体制などについて説明が必要となる。

(登録の実施)

第二条の四 経済産業大臣は、第二条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。

- 一 前条第一項各号（第五号を除く。）に掲げる事項
- 二 登録年月日及び登録番号

2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、小売電気事業の登録事項（第1項）及び申請者への通知（第2項）について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 経済産業大臣による登録手続【第1項】

登録の申請があつた場合においては、経済産業大臣は、第2条の5第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除いて、①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、②主な営業所その他の営業所の名称及び所在地、③小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項、④事業開始の予定年月日、⑤登録年月日及び登録番号を小売電気事業者登録簿に登録することとされた。

二 申請者への通知【第2項】

登録手続の明確化のため、経済産業大臣は、小売電気事業者登録簿に登録したときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

（登録の拒否）

第二条の五 経済産業大臣は、第二条の三第一項の申請書を提出した

者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 第二条の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、小売電気事業の登録拒否事由（第1項）及び申請者への登録拒否理由書の送付（第2項）について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 登録の拒否【第1項】

小売電気事業を営もうとする者の小売電気事業者としての適格性を確保するという登録制度の趣旨に鑑み、①電気事業法又は電気事業法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である場合（第1号）、②小売電気事業の登録を取り消され、その取消しの

日から2年を経過しない者である場合（第2号）、③法人であって、その役員のうちに①②のいずれかに該当する者があるもの（第3号）、④小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保の見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者である場合（第4号）には、経済産業大臣は登録を拒否しなければならないこととされた。

「小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」（第4号）に該当する者とは、例えば、（i）最大需要電力を適切に見込んでいないこと、出力変動を考慮せずに太陽光発電や風力発電を供給能力と見込んでいること等の理由などにより、需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる場合、（ii）小売電気事業を適切かつ確実に遂行できる見込みがないと認められることなどにより、電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる場合などが考えられる。

二 申請者への通知【第2項】

経済産業大臣は、第1項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。行政手続法（平成5年法律第88号）上求められる「許認可等を拒否する処分をする場合」の理由の提示（同法第8条）と同様、手続の適正を確保し、申請者の利益を保護しようとするものである。

（変更登録等）

第二条の六 小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の変更登録を受けようとする小売電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済

産業大臣に提出しなければならない。

- 3 第二条の三第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二条の四第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号（第二号を除く。）」と読み替えるものとする。
- 4 小売電気事業者は、第二条の三第一項各号（第三号を除く。）に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二条の四第一項第一号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、小売電気事業の変更登録手続について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 変更登録が必要な登録事項【第1項から第3項まで】

- (1) 登録制度の趣旨を踏まえると、第2条の2の登録を受けた小売電気事業者が、その後小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項(第2条の3第1項第3号)を自由に変更することが可能となると、需要に応じた供給能力を確保することにより電気の利用者の利益を保護するという登録制度の趣旨が没却されるため、これを変更する場合には、経済産業省令で定める軽微な変更を除き、経済産業大臣の変更登録を要することとされた。
- (2) 「経済産業省令で定める軽微な変更」とは、我が国全体の供給能力の確保に実質的な影響を及ぼすか否かといった観点から、予備率の確

保や我が国の需給全体への影響等を考慮して判断される。具体的には施行規則第3条の6に規定されており、「①変更後の供給能力として見込まれる値（変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「変更後供給能力値」という。）を変更後の最大需要電力として見込まれる値（変更がない場合にあっては直近需要電力値をいう。以下この条において「変更後最大電力値」という。）で除した値が減少しないもの、②変更後供給能力値を変更後最大電力値で除した値が減少するものであって、当該値が1.08以上であり、かつ、変更後供給能力値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後最大電力値以上であるもの」のいずれかに該当する変更が軽微な変更 に該当するものとされている。

ただし、我が国の電力需給全体に与える影響の大きさに鑑み、上記のいずれかに該当する場合であっても、「①変更後最大電力値が百五十万キロワット以上増加し、又は変更後最大電力値が直近需要電力値の二倍を超えるもの、②変更後供給能力値が百五十万キロワット以上減少し、又は変更後供給能力値が直近供給能力値の二分の一を下回るもの、③沖縄県及び離島（沖縄県に属するものを除く。）の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するもの」のいずれかに該当する変更については、軽微な変更とは扱わないこととしている。

- (3) なお、本条の規定に基づく変更登録については、電気の利用者の利益を保護するため、新規に登録申請を行う際と同様の基準に基づき、登録拒否事由に該当しないか否かについて経済産業大臣が判断することが必要となる。

このため、第2条の6第3項において、変更登録について第2条の3第2項、第2条の4及び第2条の5の規定を準用することにより、当該変更登録が小売電気事業の登録制度の趣旨に適うものであるかを改めて確認することとされた。

二 変更届出が必要な登録事項【第4項】

第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更や、氏名又は名称

及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、主な営業所その他の営業所の名称及び所在地、事業開始の予定年月日等の変更をしたときは、遅滞なく、経済産業大臣に届け出ることを義務付けることとされた。

これは、これらの事項に変更があったとしても、当該小売電気事業者が行う小売電気事業の内容そのものには変更がないため、変更後遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出ることで足りると考えられるためである。

三 経済産業大臣による登録手続【第5項】

経済産業大臣は、第4項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項のうち第2条の4第1項第1号に掲げる事項（第2条の3第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項）を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない旨を規定するものである。

（承継）

第二条の七 小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小売電気事業者について相続、合併若しくは分割（小売電気事業の全部を承継させるものに限る。）があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人は、小売電気事業者の地位を承継する。ただし、当該小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人が第二条の五第一項各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定により小売電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

【趣旨・沿革】

本条は、小売電気事業の承継手続について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 小売電気事業者の地位の承継【第1項】

(1) 小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小売電気事業者について相続、合併若しくは分割（小売電気事業の全部を承継させるものに限る。）があった場合には、相続人等は、事業内容を全て引き継ぐことになることから、第2条の5第1項第1号から第3号までの登録拒否事由に該当する場合を除き、相続人等がその小売電気事業者の地位を承継することとし、権利関係の明確化を図るとともに、別途の登録申請を行うという手続の重複を避けることとされた。

(2) なお、相続人等が第2条の5第1項第4号に該当する場合については、これをもって小売電気事業者としての地位の承継を認めず小売電気事業を営むことを妨げることは、却って被相続人等である小売電気事業者から小売供給を受けていた電気の使用者の利益を阻害してしまうという可能性も否定できない。

このため、まずは承継を認めた上で、必要に応じて業務改善命令を発動することにより、電気の使用者の利益の保護を図ることが適当であると考えられることから、承継を認めない事由からは除外することとされた。

二 経済産業大臣への届出義務【第2項】

経済産業大臣が小売電気事業者の現状を把握し、これを適切に監督する観点から、小売電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない旨を規定することとされた。

三 経済産業大臣による登録の変更【第3項】

第2条の6第5項の規定を準用し、経済産業大臣は、第2項に基づく届出を受理した場合、届け出られた事項のうち第2条の4第1項第1号に掲げる事項について遅滞なく、登録簿の記載事項を変更しなければな

らない旨を規定するものである。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第二条の八 小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 小売電気事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人（解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人）は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、小売電気事業の休止等の手続について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 小売電気事業を休止し、又は廃止した場合の経済産業大臣への届出義務【第1項】

経済産業大臣が小売電気事業者を適切に監督するためには、小売電気事業者が実際に小売電気事業を営んでいるかどうかを常時把握する必要があることから、小売電気事業を休止し、又は廃止した場合、小売電気事業者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣へ届け出ることを義務付けることとされた。

二 小売電気事業者たる法人が合併以外の事由により解散した場合の経済産業大臣への届出義務【第2項】

小売電気事業者たる法人が合併以外の事由により解散した場合、清算人（解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人）は、

遅滞なく、その旨を経済産業大臣へ届け出なければならない。

なお、合併により解散した場合には第2条の7の承継の手続により経済産業大臣に届出がなされることとなる。

三 小売電気事業を休止し、又は廃止しようとする場合の小売供給の相手方に対する周知義務【第3項】

小売電気事業者は、小売電気事業を休止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめその小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

電気は国民生活及び経済活動に必要不可欠な財であるため、何の前触れもなく小売電気事業者が事業を休止した場合には、電気の利用者の利益が著しく損なわれることとなる。こうした事態を防止するため、小売電気事業者によるその小売供給の相手方である電気の利用者に対する周知義務を課すものである。

四 「事業の全部又は一部を休止し、又は廃止し」と規定しない理由

第2条の8においては、「小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは」と規定し、「全部又は一部を休止し、又は廃止したとき」と規定していないが、小売電気事業については、①平成26年改正前における一般電気事業とは異なり、供給区域が存在しないため、その供給区域の一部について事業を休止又は廃止するといった事態が想定されないこと（小売電気事業者の小売供給の相手方が減少して事業規模が縮小することは想定され得るが、これはあくまで自由競争の結果であり、小売電気事業者の意思によって事業の一部を休止したものではない）、また、②電気通信事業等のように複数のサービス（例えば電気通信事業であれば、インターネットプロバイダサービスや携帯電話サービス等様々なサービスが存在する）を提供する事業とは異なり、提供するサービスの種類が「電気の供給」のみであるため、その提供するサービスの一部を休止し、又は廃止するといった事態が想定されないこと等の理由から、そもそも「小売電気事業の一部」を観念し得ないためである（な

お、平成26年改正前における特定規模電気事業についても、同様の整理とされている。)

(登録の取消し)

第二条の九 経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の二の登録を取り消すことができる。

一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

二 不正の手段により第二条の二の登録又は第二条の六第一項の変更登録を受けたとき。

三 第二条の五第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

2 第二条の五第二項の規定は、前項の場合に準用する。

【趣旨・沿革】

本条は、小売電気事業の登録取消し事由（第1項）及び小売電気事業者への登録取消し理由書の送付（第2項）について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 登録の取消し【第1項】

(1) 登録を受けた小売電気事業者が、電気事業法等に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認められるときや、登録拒否事由に該当するに至ったとき等において、これを放置することは電気の利用者の利益を阻害することとなるため、経済産業大臣はその小売電気事業者の登録を取り消すことができることとされた。

(2) 第1項第1号においては、「この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき」に経済産業大臣が小売電気事業の登録を取り消すことができることとしており、法律違反について直ちに登録を取り消すことができるとはしていない。

これは、法令違反行為も軽重多種多様であること、電気の利用者の利益保護を考慮する必要があること、すなわち、登録を受けて既に事業を開始している小売電気事業者について登録の取消しを行った場合には、当該小売電気事業者から小売供給を受けている電気の利用者にとっては、突然電気の供給主体を喪失することとなり、大きな不利益を被ることから、事業の取消しによってその取消処分を受けた小売電気事業者の小売供給の相手方である電気の利用者が小売供給を受けられなくなるという悪影響と、取消処分により回復される公共の利益を比較衡量し、後者が前者を上回る場合に限り取消処分を発動することができることとするものである。

- (3) なお、第1項第3号において、第2条の5第1項第4号（小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保の見込みがないと認められる者その他の電気の利用者の利益の保護のために適切でないと認められる者である場合）を規定していないのは、第2条の5第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき（法令違反により罰金以上の刑に処せられるに至ったとき）とは、いわゆる行政刑罰によりその適確な履行を担保しようとしている規範に反するに至ったことを意味し、直ちに登録を取り消すことが適当と考えられるが、第2条の5第1項第4号に該当することとなる事由は軽重多種多様であり、需要家の利益保護を考慮する必要があることから、一義的には業務改善命令等によりその是正を図り、当該命令に従わなかった場合においては本項第1号の比較衡量を行い、取消処分によって回復される公共の利益が上回る場合に限り取消処分を発動することが適当と考えられるためである。

二 登録を取り消された小売電気事業者に対する通知【第2項】

第2条の5第2項の規定を準用し、経済産業大臣は、小売電気事業者の登録を取り消した場合には、理由を記載した文書を当該小売電気事業者に送付しなければならない旨を規定するものである。

(登録の抹消)

第二条の十 経済産業大臣は、第二条の八第一項若しくは第二項の規定による小売電気事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該小売電気事業者の登録を抹消しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、小売電気事業の登録の抹消について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

小売電気事業の廃止の届出（第2条の8第1項）若しくは解散の届出（第2条の8第2項）があつたとき、又は小売電気事業者の登録の取消し（第2条の9第1項）をしたときは、経済産業大臣は、当該小売電気事業者の登録を抹消しなければならない。

第2条の9の登録の取消しが、登録の効力を失わせる行為であるのに対して、本条の登録の抹消は、既に効力を失った登録事項を小売電気事業者登録簿から消去する事実行為である。

なお、事実行為である登録の抹消を法律上規定している理由は、廃止又は解散の届出があり小売電気事業を営んでいない、あるいは登録を取り消された小売電気事業者が登録簿に記載されている状態が継続することは、小売電気事業を営む意思を有し、かつ経済産業大臣が小売電気事業者としての適格性を有していると認めた者のみを小売電気事業者登録簿に記載するという制度趣旨に鑑み、適当ではないためである。

(経済産業省令への委任)

第二条の十一 第二条の二から前条までに定めるもののほか、小売電気事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

【趣旨・沿革】

本条は、小売電気事業の登録に関する省令委任について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

第2条の2から第2条の10までに定めるもののほか、登録に関する事務的・手続的な事項については、経済産業省令において別途定めることとしている。

経済産業省令において定める事項としては、施行規則において、各種申請書及び届出書等について規定されている。

第二款 業務

(供給能力の確保)

第二条の十二 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。

2 経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、小売電気事業者の供給能力確保義務（第1項）及び小売電気事業者に対する供給能力確保命令（第2項）について定めるものである。

2 沿革

(1) 本条は、平成26年改正により設けられたものである。

(2) 平成26年改正前においては、一般電気事業者に対して、その供給区

域における一般の需要に応ずるための供給義務を課し（第18条第1項及び第2項）、また、一般電気事業者が供給する電気の電圧及び周波数の値の維持に係る努力義務を課していたところであり（第26条第1項）、これにより、一般電気事業者は自らの小売需要に応じた供給能力を確実に確保するとともに、その供給区域内において特定規模電気事業を営む者が仮にその小売需要に応じた供給能力を確保できない場合であっても、一般電気事業者は、その供給区域内の需給バランスを適切に維持するに足る予備力を確保していた。このように、平成26年改正前においては、一般電気事業者制度を中心とした供給能力確保策が講じられており、特定規模電気事業者に対しては、接続供給制度の枠組みで実同時同量を確保することが求められる以外には、自らの小売需要に応ずることができる供給能力を確保すべき旨の義務は課されていなかった。

小売全面自由化に伴って一般電気事業者制度を廃止し、一般の需要、すなわち不特定多数の需要に応ずる電気の供給については、誰もがなし得ることとなったが、電気が国民生活や経済活動に必要不可欠な財であることを踏まえれば、小売電気事業者が需要家と小売供給に関する契約を締結した場合には、当該需要家が安定的に小売供給を受けることができる環境を整備しておく必要がある。

- (3) この点、平成26年改正においては、一般送配電事業者に対して電圧及び周波数維持義務を課していることから、小売電気事業者がその小売需要に応ずるための供給能力を確保できない場合には、従来の一般電気事業者と同様、一般送配電事業者がその有する予備力を活用して、供給区域内の需給バランスを維持することも考え得たが、仮に多くの小売電気事業者にこのような事象が発生した場合又は発生することが想定される場合、一般送配電事業者は上記の義務を履行するため、膨大な量の予備力を確保する必要が生じ、その結果として託送料金が上昇するなど、需要家の利益を阻害することも想定された。

このため、当該需要家の需要に応ずることができる供給能力を確保すべき旨の義務を課すことにより、需要家保護に万全を期すこととし、小売電気事業者が必要な供給能力を継続的に確保していないため、需

要家の利益を阻害していると認められる場合には、経済産業大臣が当該小売電気事業者に対し、供給能力を確保するために必要な措置を講ずるべき旨の命令を発動することによりこれを是正することとされた。また、供給能力確保義務は、中長期的に必要な供給力の確保も含むものであり、将来的に供給力が不足すると見込まれるときは、小売電気事業者の需要に応じて発電所の新設が進む構造としている。

【解説】

- (1) 本条は、各小売電気事業者が自らの小売需要に応じた供給能力を確保することにより、需要家の利益を保護しようとするものであることから、「小売供給の相手方の電気の需要」とは、時々刻々の需要家の行動、天候、気温の変化等による需要の変動分も含めた最大需要を意味しており、小売電気事業者はこれを上回る「供給能力」を確保することが求められる。すなわち、小売電気事業者が実需給断面において供給能力確保義務に対応するためには、通常想定される需要に対応する供給能力に加え、需要の上振れ等の可能性に対応するための一定の供給予備力を確保することが求められる。

より具体的には、小売全面自由化後の必要予備力の考え方については、H3需要（年間最大3日平均の電力需要）を基礎として、1～3%を持続的需要変動対応、7%を偶発的需給変動対応に必要な予備力と考え、前者については原則として小売電気事業者が確保すべき予備力として整理し、後者については小売電気事業者と一般送配電事業者の両方が確保すべき調整力が含まれていると考えることが適当とし、託送原価上は6%までを計上することを認めている。その上で、容量市場が開設されるまでの暫定的措置として、一般送配電事業者が偶発的需給変動対応の予備力（7%）を調整力として確保することとし、さらに、H1需要（10年に1回程度の厳気象時の最大需要）に3%の供給予備力を加えた需要に対応できる供給力等についても、実効性のある供給力確保の措置が講じられるまでの暫定的措置として、原則として、一般送配電事業者が確保することとされた。

令和2年に容量市場が開設された後は、現行の託送原価に計上されているH3需要×6%分については引き続き一般送配電事業者が負担し、残部については小売電気事業者が負担することとされている。

なお、具体的な費用負担のあり方や、小売電気事業者と一般送配電事業者に求められる予備力の適正な確保量については、推進機関において継続的に検討することとされている。

- (2) 「正当な理由がある場合」とは、例えば、①地震等の災害により期待していた電源が系統から脱落し、かつ、他の代替電源の確保手段がない場合、②連系線の故障等により期待していた電源からの供給を受けられなくなり、かつ、他の代替電源の確保手段がない場合、③全国的な猛暑等により、全国の需要がひっ迫し、追加的な電源の確保手段がない場合などが想定される。
- (3) 「必要な供給能力を確保していない」とは、具体的には、例えば、①定常的に、供給能力の不足を発生させている場合や、②短い時間であっても、極めて大きな供給能力の不足を発生させた場合、③過去の実績や需要の性質に照らして、供給能力の確保が十分ではなく、実需給の段階で、供給能力不足を発生させる蓋然性が高いと認められる場合が考えられる。①②のような状況は、供給能力の不足分について、当該小売電気事業者が一般送配電事業者から電気の供給(いわゆるインバランス供給)を受けることにより顕在化することとなるが、例えばこうした状況が常態化しているなどの場合には、供給能力確保命令を発動することがあり得る。

一方、全体として十分な供給力が存在する中で、瞬時かつ一時的に、僅かな供給力不足を生じさせたとしても、それをもって直ちに本条による供給能力確保命令を発動することは一般的に想定していない。

- (4) なお、平成28年4月の小売全面自由化以降、再生可能エネルギーが拡大する中で供給力の確保の在り方について検討が行われた。そこでは、再生可能エネルギーが拡大する中で、発電所稼働率や電力市場価格の低下に伴い、全電源の収入が低下すると考えられたことから、単に卸電力市場等に供給力の調整機能を委ねるのではなく、容量メカニズム(容量

市場)を追加で講じ、より効率的に必要な供給力を確保することとされた。こうした容量市場の仕組みは、小売電気事業者に課せられる供給能力確保義務に基づく仕組みであることから、市場管理者である推進機関が、国全体で必要な供給力を算定し、当該供給力を確保するために必要な費用を小売電気事業者が支払うこととなる。さらに、小売電気事業者が正当な理由なくこれに応じない場合には、推進機関による指導・勧告の他、本条に基づく供給能力確保命令を発出することができる。

(供給条件の説明等)

第二条の十三 小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小売供給に関する契約（以下「小売供給契約」という。）の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者（以下「小売電気事業者等」という。）は、小売供給を受けようとする者（電気事業者である者を除く。以下この条において同じ。）と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。

2 小売電気事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3 小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、小売電気事業者等の契約締結前説明義務及び説明時書面交付義務について定めるものである。

小売全面自由化により、一般の需要、すなわち不特定多数の需要に応ずる電気の供給については、小売電気事業者として登録を受ければ誰もがなし得ることとなったが、その小売供給の相手方には一般家庭等も含まれ得ることから、小売電気事業者と電気の利用者との間には情報の非対称性が存在することが十分想定された。

このため、電気の利用者に対して料金、料金の支払方法、検針日、供給電圧等の供給条件（以下「料金その他の供給条件」という。）に係る十分な説明が行われないことに起因するトラブルの発生を未然に防止するとともに、電気の利用者が料金その他の供給条件を十分に理解した上で小売供給を受けることができる環境を整備する必要があることから、小売電気事業者等に対して、料金その他の供給条件の説明義務等を課すこととされた。

2 沿革

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 料金その他の供給条件の説明義務【第1項】

- (1) 「小売電気事業者が行う小売供給に関する契約（以下「小売供給契約」という。）の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者」について、各類型のイメージは次図のとおり。

小売全面自由化の実施に伴って多様なビジネス形態が生まれることが想定され、例えば、小売電気事業者の代理人として営業活動を行う者が需要家と当該契約を締結することも考えられたところ、仮に上記の義務を小売電気事業者のみにしか課さなかった場合、代理人が料金その他の供給条件について十分な説明を行わないことにより、需要家の利益を損なうことも想定されるところである。

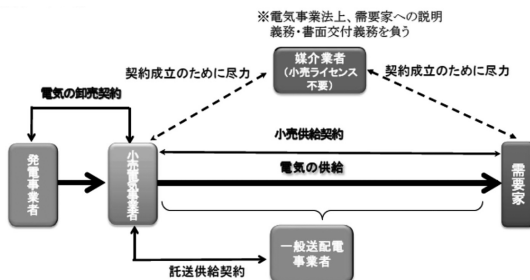
このため、料金その他の供給条件の説明義務については、小売電気

事業者のみならず、小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者（以下「契約媒介業者等」という。）に対しても課すこととされた。

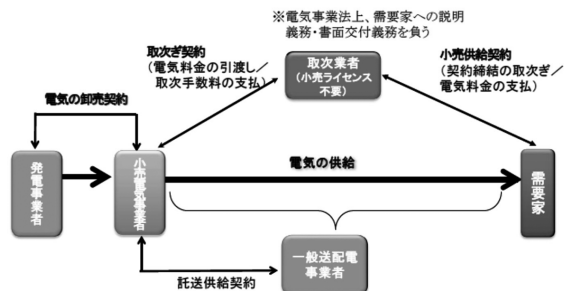
なお、小売電気事業者がこれらの契約媒介業者等に対し、適切な営業活動を行うよう指示・監督しないことは、結果として、需要家の利益の保護に支障が生じるおそれがあることから、当該小売電気事業者自身の行為が問題となり、業務改善命令等の対象となることがあり得る。

＜媒介、取次ぎ及び代理のイメージ＞

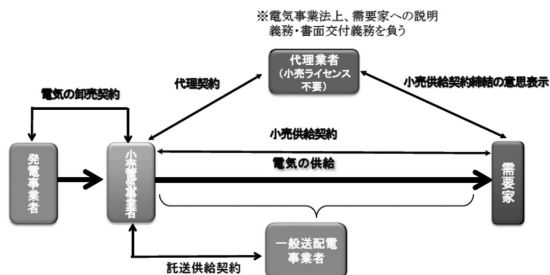
【媒介モデル】



【取次ぎモデル】



【代理モデル】



- (2) 小売電気事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、小売供給に関する料金その他の供給条件を説明しなければならないこととしているが、具体的には、施行規則第3条の12第1項において、①小売

電気事業者等の名称、②契約媒介業者等である場合にはその旨、③苦情及び問合せの連絡先、④適用される料金その他の供給条件、⑤契約の変更又は解除に関する事項等を説明しなければならないこととしている。なお、小売電気事業者・契約媒介事業者等が本項の説明をする場合には、その発電に伴って二酸化炭素が排出されない電気であるという価値を訴求することなく、同項の説明をしなければならないこととしている（販売する電気が非化石証書により当該価値を証される場合を除く。）。

- (3) 契約を更新又は変更しようとする場合においても、当該更新又は変更前に本条の規定に基づく説明義務が課されることとなるが、以下のように小売供給を受けようとする者が不利益を被るおそれが少ない場合には、説明を簡略化することが許容される。具体的には、施行規則第3条の12第3項から第5項までにおいて、①料金その他の供給条件が全く変わらない契約を更新する場合にあっては、更新後の契約期間のみを、②契約内容の実質的な変更を伴わない軽微な変更を行う場合にあっては、変更事項の概要のみを、③軽微な変更以外の変更を行う場合にあっては、変更事項のみを説明すれば足りることとしている。また、これらの場合にあっては、本第2項で求められる契約締結前交付書面についても同様の省略が認められる。

なお、いずれの場合においても、小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合に限る。

二 説明時の書面の交付義務【第2項】

- (1) 小売電気事業者等が第1項に基づく説明を行う際には、料金その他の供給条件であって経済産業省令で定める事項を記載した書面を、その電気の供給を受けようとする者に対して交付しなければならない。

これは、説明時に書面を交付することにより、電気の利用者に対して料金その他の供給条件に係る十分な説明が行われないことに起因するトラブルの発生を未然に防止するとともに、電気の利用者が料金その他の供給条件を十分に理解した上で電気の供給を受けることができ

る環境を整備するためである。

なお、書面に記載すべき事項は経済産業省令で定めることとしているが、小売供給に係る契約を確実かつ安定的なものとするため、施行規則第3条の12第8項において、その内容は、本条第1項の経済産業省令に基づき説明すべき事項と同一の事項としている。

- (2) また、経済産業省令で定める場合には、本規定に基づく書面の交付義務は生じないこととしており、具体的には、施行規則第3条の12第6項において、①電話による説明を行う場合（ただし、電話での説明を行った後遅滞なく、当該小売供給を受けようとする者に契約締結前交付書面を交付することが必要。）②契約を更新する場合（料金ほか契約条件について一切の変更をせずに契約期間の延長のみをする場合）又は軽微な変更を行う場合においては、契約締結前交付書面を交付することを要しないこととしている。

なお、いずれの場合においても、小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合に限る。

三 情報通信の技術を利用する方法による書面の交付の代替【第3項】

- (1) ITを活用したビジネスが活発に行われている我が国の現状を踏まえると、小売電気事業においても、ITを活用した営業活動が行われる可能性が極めて高い。

このため、小売電気事業者等が、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得た上で、経済産業省令で定める情報通信の技術を利用する方法を用いて、前項の書面に記載すべき事項を提供した場合には、前項の規定に基づき書面を交付したものとみなすこととしたものである。

- (2) 小売供給を受けようとする者の承諾の方法については政令に委任することとしており、具体的には、施行令第2条、施行規則第3条の14及び第3条の15において書面又は電磁的方法による承認を得ることが必要であること等が規定されている。
- (3) 経済産業省令で定める情報通信の技術とは、具体的には、施行規則

第3条の12第12項において、①電子メールを送信する方法であつて、需要家が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるものにより必要な資料を送付する方法、②インターネットサイトから必要な資料のダウンロードを可能とする方法、③インターネットサイトにおいて閲覧することを可能とする方法、④CD-ROMなどの記録媒体に記録して交付する方法が規定されている。なお、③インターネットサイトにおいて閲覧することを可能とする場合は、小売供給を受けようとする者が閲覧に供された事項を出力することによる書面を作成することができないときは、当該事項を3か月間は消去・改変できない方法で行わなければならない。

四 「小売供給を受けようとする者」から電気事業者を除外する理由

本条の規定の趣旨は、小売電気事業者等と需要家の情報の非対称性を是正することを目的とするものであるところ、電気事業者は一般的に小売電気事業を含む電気事業全般について専門的・技術的な知見を有しているものと考えられることから、本規定の対象とはしないこととされた（第2条の15の規定に基づく苦情等の処理についても、同様の理由により電気事業者を除くこととされた）。

（書面の交付）

第二条の十四 小売電気事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき（小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき）は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

- 一 小売電気事業者等の氏名又は名称及び住所
- 二 契約年月日
- 三 当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

2 小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政

令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、小売電気事業者等の契約締結後書面交付義務を定めたものである。

電気の使用者の利益を保護する観点から、小売供給を受けようとする者との間で小売供給に関する契約を締結した小売電気事業者等は、遅滞なく、契約内容に係る書面を相手方に交付することとされた。なお、契約の締結の媒介を業として行う者については、契約の締結を行う主体ではないため、「契約を締結したとき」ではなく「媒介により契約が成立したとき」に、必要な書面を交付させることとされた。

これにより、契約内容を明確にさせ、後日、契約の当事者間で紛争が生じることを未然に防止し、万一紛争が生じたとしても、書面に記載された契約内容に従って解決が可能となると考えられる。

2 沿革

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 契約締結後の書面の交付義務【第1項】

- (1) 契約締結後交付書面において記載が必要な事項は、当該小売電気事業者の氏名又は名称及び住所（第1号）、契約年月日（第2号）及び経済産業省令で定める事項（第3号）とされているところ、施行規則第3条の13第2項において、①当該小売電気事業者の登録番号、②媒介等が行われる場合にあってはその旨、③契約締結前の説明事項（①、

②及び契約申込みの方法を除く。)、④供給地点特定番号が規定されている。

- (2) また、経済産業省令で定める場合には、本条に基づく書面の交付義務が免除されることとなる。具体的には、施行規則第3条の13第1項、第3項及び第4項において、①軽微な変更の場合には契約締結後交付書面を交付することを要しないこととし、②契約の更新の場合又は軽微な変更以外の変更の場合には記載事項の一部省略が認められている。

なお、いずれの場合においても、小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合に限る。

二 情報通信の技術を利用する方法による書面の交付の代替【第2項】

- (1) 第2条の13第3項と同様の理由により、小売電気事業者等が、小売供給を受けようとする者の承諾を得た上で、経済産業省令で定める情報通信の技術を利用する方法を用いて、前項の書面に記載すべき事項を提供した場合には、第1項の規定に基づき書面を交付したものとみなすこととされた。

- (2) なお、経済産業省令で定める事項については、第2条の13第3項と同様、①電子メールにより必要な資料を送付する方法、②インターネットサイトから必要な資料のダウンロードを可能とする方法、③インターネットサイトにおいて閲覧することを可能とする方法、④CD-ROMなどの記録媒体に記録して交付する方法が規定されている。

なお、③インターネットサイトにおいて閲覧することを可能とする場合は、小売供給を受けようとする者が閲覧に供された事項を出力することによる書面を作成することができないときは、当該事項を3か月間は消去・改変できない方法で行わなければならない。

三 第2条の13第2項との関係

- (1) 第2条の13第2項に基づく書面の交付は、小売供給を受けようとする者が料金その他の供給条件を十分に理解した上で小売供給を受ける

ことができるようにするため、契約に先立って小売電気事業者等に必要の説明を行わせるものである。

一方、本条第1項の規定に基づく契約締結後の書面の交付も、需要家が料金その他の供給条件を十分に理解した上で小売供給を受けることができる環境を整備する趣旨から設けられたものであるが、加えて、成立した契約の内容が不明確であると、後日当事者間で紛争が生ずるおそれがあることから、成立した契約の内容を明確化する必要があるために、小売電気事業者等に義務付けるものである。

したがって、第2条の13第2項に基づく書面の交付と、本条第1項に基づく書面の交付は、その意義や趣旨において異なる部分があり、それぞれ必要性が高いものである。

- (2) なお、説明を受ける過程において料金その他の供給条件について当事者間で交渉が行われることにより、説明書類に記載された料金その他の供給条件と実際に合意された料金その他の供給条件が異なることも十分に想定されるところであり、この場合、第2条の13第2項に基づき交付される書面の内容と、本条第1項に基づき交付される書面の内容は当然に異なることとなる。

(苦情等の処理)

第二条の十五 小売電気事業者は、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方（当該小売電気事業者から小売供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。）からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、小売電気事業者の苦情等処理義務を定めたものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 電気の使用者から小売電気事業者に対して、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法や、当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての問合せや苦情が寄せられることも十分想定されるところである。

このため、こうした問合せ等が小売電気事業者に寄せられた場合、電気の使用者の利益を保護する観点からは、小売電気事業者がこれを適切に処理することが重要であることから、小売電気事業者は、電気の使用者からの苦情及び問合せがあった場合には、適切かつ迅速にこれを処理しなければならないこととされた。

- (2) あわせて、小売電気事業者が苦情処理義務を適切に履行していない場合には、経済産業大臣は、当該小売電気事業者に業務改善命令を発動することにより、その事業運営を是正することができることとされた（第2条の17第3項部分において後述）。

- (3) 本条は、第2条の13（料金その他の供給条件の説明義務）及び第2条の14（書面の交付義務）とは異なり、契約媒介業者等をその義務主体から除外している。

これは、①契約媒介業者等が料金その他の供給条件の説明義務や書面交付義務を適切に履行すれば、契約の締結をしようとするとき又は契約締結時の電気の使用者の利益を阻害するおそれはないこと、②契約媒介業者等は、小売電気事業者との間で、小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ、又は代理について業務委託契約関係にあることから、電気の使用者からの苦情及び問合せが契約媒介業者等に寄せられた場合であっても、通常契約媒介業者等は小売電気事業者のカスタマーセンター等の対応窓口に伝達することとなるため、小売電気事業者の責任を明確にして適切に対処させることが、電気の使用者の利益の保護に資すると考えられること、③通常小売供給の業務の方法や料金その他の供給条件について、契約媒介業者等にはこれを決定し、あるいは改善を行う権限がそもそも存在しないと考えられることから、契約媒介業者等を義務主体から除外するものである。

(名義の利用等の禁止)

第二条の十六 小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。

2 小売電気事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。

【趣旨・沿革】

本条は、小売電気事業者の名義の利用等の禁止を定めたものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

小売電気事業者が、他人に対して小売電気事業者としての自己の名義を利用させるいわゆる「名義貸し」等の行為が行われると、登録上の事業主体と実際の事業主体との分離が生じ、登録制度の趣旨が没却されることから、本条において、これを禁止することとされた。第1項は名義を利用させること、すなわち登録を受けている小売電気事業者の氏名又は名称を他人に利用させることを禁止する規定であるのに対し、第2項は自らの小売電気事業を他人の名義で行わせること、すなわち登録を受けた小売電気事業者以外の者に事業の経営を行わせることを意味する。

(業務改善命令)

第二条の十七 経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の利用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その小売電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、小売電気事業者等が第二条の十三第一項又は第

二項の規定に違反したときは、小売電気事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

- 3 経済産業大臣は、小売電気事業者が第二条の十五の規定に違反したときは、小売電気事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、小売電気事業者に対する業務改善命令（第1項）、小売電気事業者等の説明義務違反等に対する業務改善命令（第2項）及び小売電気事業者の苦情等処理義務違反に対する業務改善命令（第3項）を定めたものである。

2 沿革

- (1) 平成25年改正後の第30条においては、経済産業大臣は、①事故により電気の供給に支障を生じている場合に電気事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わない場合、②その他電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益を阻害していると認める場合には、電気事業者に対し、その電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができることとされていた。

小売全面自由化後も、国民生活や経済活動にとって欠くことのできない財である電気の供給を行うという電気事業の公益性の高さは不変であり、経済産業大臣が電気事業の健全な発達と電気の使用者の利益を保護するため、小売電気事業者に対して必要に応じて業務改善命令を発動できる制度を整備する必要があることから、小売電気事業者に対する業務改善命令に係る規定を本条において整備することとされた。

- (2) また、第2条の13第1項又は第2項に違反した小売電気事業者等、第2条の15の規定に違反した小売電気事業者に対して、経済産業大臣が業務改善命令を発動できる制度もあわせて整備する必要があるため、所要の規定を整備することとされた。

【解説】

一 小売電気事業者に対する業務改善命令【第1項】

- (1) 平成25年改正後の第30条においては、業務改善命令の発動要件を「電気事業の運営が適切でないため、電気の利用者の利益を阻害していると認めるとき」としていた。

このため、電気の利用者の利益は直接阻害されてはいないものの、電気事業の健全な発達に支障を来すようなケース、例えば、①特定の競合相手を市場から退出させることを目的として、不当に安い料金で小売供給を行う場合、②一般送配電事業者に対して、金品の授受その他の方法を用いて、その託送供給業務等を実施する上で自己に有利な取扱いをするよう要請し、あるいは強要する場合、③詐欺的な手法による不適切な資金調達を行い、事業の拡大を行っている場合において、業務改善命令を発動することは困難であった。

小売全面自由化後、多種多様な新規参入者が電力小売市場に参入することが想定されるところ、上記のような行為を行う事業者が現れることも想定されることから、行政が必要に応じて適切な対応をとることを可能とする制度とすることが必要である。

こうした観点を踏まえ、電気の利用者の利益を阻害しているときのみならず、電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときにおいても、業務改善命令を発動することを可能とするため、発動要件について「電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は支障が生ずるおそれがあると認めるとき」を追加することとされた。

- (2) また、「電気の利用者の利益」と「公共の利益」の双方を条文上規定する理由は以下のとおりである。

例えば、小売供給に関する契約を締結したにもかかわらず、小売電気事業者が小売供給の相手方に対して小売供給を行わないような場合には、電気の利用者の利益が阻害されているが、公共の利益を阻害しているとまでは言えないと考えられる。

他方で、例えば、ある小売電気事業者が、特定の競合相手を市場か

ら退出させるために不当に安い料金で小売供給を行う等の不公正な競争を行っている場合等、電気事業や電気事業制度全般の健全性を貶める行為をしているような場合には、電気の利用者の利益が阻害されているとは言えないが、公共の利益が阻害されていると考えられる。

これらの事態に適切に対応できるようにするため、「電気の利用者の利益又は公共の利益を確保するため必要な限度において」と規定することとされた。

- (3) なお、「電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は支障が生ずるおそれがあると認めるとき」の具体例については、小売営業 GL において「問題となる行為」として示されているものが想定される場所、それ以外の事由についても、本条の趣旨に照らし、必要に応じ判断されることとなる。

二 説明義務等に違反した者に対する業務改善命令【第2項及び第3項】

- (1) 第1項と異なり、第2項又は第3項に基づく業務改善命令は、第2条の13第1項等に違反したという事実のみをもって発動できる。すなわち、第1項に規定される業務改善命令は、経済産業大臣が、「電気の利用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるとき」でなければ業務改善命令を発動することができず、単に「電気事業の運営が適切でない」というだけではこれを発動することができない。

他方、第2条の13第1項若しくは第2項又は第2条の15の規定に基づく各種義務（以下「説明義務等」という。）は、一般家庭等も含めた不特定多数の電気の利用者と小売供給に関する契約を締結することとなる小売電気事業者等が履行すべき基礎的な義務であり、これが履行されていない場合には、速やかに経済産業大臣が改善措置を講じ得る環境を整備することが必要である。

このため、電気の利用者の保護に万全を期す観点から、小売電気事業者等が説明義務等を適切に履行していない場合には、この事実をもって、経済産業大臣が速やかにこれらの者に対する業務改善命令を

発動することができる旨の規定を設けることとされた。

- (2) なお、契約媒介業者等が第2条の13第1項又は第2項の規定に違反した場合においては、例えば、小売電気事業者が、電気の利用者の利益を阻害するおそれがある者だと知りながら、契約媒介業者等に契約締結の媒介等を依頼した場合や、小売電気事業者が契約媒介業者等を適切に監督しないことにより、法律違反の事態を招いた場合等においては、経済産業大臣は当該小売電気事業者に対しても、業務改善命令を発動することがあり得る。

三 「事業の運営の改善」と「業務の方法の改善」の違いについて

- (1) 「業務の方法の改善」とは、小売電気事業を営む上で小売電気事業者が行う料金徴収や窓口対応等の各種の業務の方法の改善を指す。

他方で「事業の運営の改善」とは、個々の業務のみならず、事業形態等その事業の在り方そのものの改善を指す概念である。

第1項においては、業務改善命令が小売電気事業者の行う個々の業務のみならず、その営む小売電気事業そのものに対して発動されることも想定されることから、「小売電気事業の運営の改善に必要な措置」と規定することとされた。

- (2) 第2項及び第3項においては、業務改善命令の対象となるのはあくまで説明義務等の違反であって、これに対する命令は、電気の利用者に対する説明等を行う業務の方法を改善することを求めるものであるため、「業務の方法の改善に必要な措置」と規定することとされた。
- (3) なお、第2項又は第3項の業務改善命令を発出した後、その事業の在り方そのものの改善を促す必要性が認められる場合等においては、改めて第1項の業務改善命令を発出することもあり得る。

第二節 一般送配電事業

小売全面自由化を行った後も、送配電設備については引き続き規模の経済性や自然独占性が認められることから、二重投資及び過剰投資による弊害を防止する必要性は従来と変わらないことに加え、電気の安定供給を確保する観点からは、送配電設備を維持・運用する者に電圧及び周波数の値を適切に維持させる必要がある。このため、送配電設備を用いて託送供給等の事業を営もうとする者については、送配電設備の二重投資及び過剰投資を防止する観点から経済産業大臣の許可を受けることを求めることとし、電圧及び周波数維持義務等の行為規制を課すこととされた。

第一款 事業の許可

(事業の許可)

第三条 一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、一般送配電事業を営もうとする者は経済産業大臣の許可を受けなければならない旨を規定したものである。
- (2) 小売全面自由化の実施に伴って、一般電気事業者制度が廃止されたが、送配電設備については引き続き、規模の経済性や自然独占性が認められることから、仮にこうした事業を営むことを自由に放任することとした場合、二重投資及び過剰投資が生じ、国民経済的に見て望ましくない。

このため、一般送配電事業については、経済産業大臣が一定の基準に適合すると認める者に限り、一般送配電事業を営むことを認めることとされた。本条は、このような観点からの規制であるので、憲法第22条第1項（職業選択の自由）に反しないものであると考えられる。

【解説】

一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなけれ

ばならない。

なお、平成26年改正前の電気事業法においては、許可制の事業者をまとめて規定していたところ、事業類型の見直しに伴い、各事業者を節毎に規定することとされた。

(許可の申請)

第四条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

- 一 商号及び住所
- 二 取締役（指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。

第六条第二項第三号において同じ。）の氏名

- 三 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 四 供給区域
- 五 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
 - イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
 - ロ 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
 - ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
 - ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

- 2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、一般送配電事業の許可を受ける際に提出する申請書（第1項）、その添付書類（第2項）について定めるものである。

平成26年改正前の電気事業法においては、電気事業の許可は一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業に区分して行うこととされ、本条において各許可の申請書の記載事項を一括列举していた。平成26年改正により、

事業類型ごとに事業開始の登録、許可、届出に係る規定が整備されたところ、本条は一般送配電事業の許可に係る申請手続を定めるものである。また、平成27年改正により、一般送配電事業者は株式会社であること、取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を設置することが義務付けられた（第6条第2項）ことを踏まえ、所要の改正が行われた。

【解説】

一 申請書の記載事項【第1項】

- (1) 一般送配電事業の許可を受けようとする者は、①商号及び住所、②取締役（指名委員会等設置会社の場合は取締役及び執行役）の氏名、③主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地、④供給区域、⑤一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- (2) ①②については、平成27年改正により一般送配電事業者は株式会社であること、取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を設置することが義務付けられた（第6条の2）ことから、③については、①で記載する住所と一般送配電事業を行う主たる営業所その他の営業所が異なる場合があるため、当該営業所を経済産業大臣が把握する主旨から、④及び⑤については、経済産業大臣が許可を行うに際し、基準に適合するものであるかを判断する上で重要な要素となることから、申請書への記載義務を課すこととされた。
- (3) 第1項第1号の「住所」とは登記上の本店の住所をいう。第1項第4号の「供給区域」とは、申請者が一般送配電事業を遂行しようとする地域的範囲をいう。申請段階では、正確には申請者が供給区域として希望する区域の意味だが、許可された後には、一般送配電事業者が一般送配電事業を営むことができると同時に、需要に応ずる託送供給義務等を負う地域的範囲を指す。「供給区域」の記載は、行政区画の名称によりなされるが、これは、申請時の物理的「区域」を行政区画の名称で表示したものであるから、その後許可時まで行政区画が変更されても、あくまで申請時の物理的「区域」が許可の対象になる。

- (4) 第1項第5号の「電気工作物に関する事項」については、「一般送配電事業の用に供する」もののみを記載すれば足り、特定供給用など一般送配電事業以外の用に供する電気工作物については記載する必要はない。「電気方式」とは交流、直流の別、相（単相、三相等）を、「設置の方法」とは地中、架空等の別を、「出力」とは最大出力を、「原動力の種類」とは水力、汽力、原子力等の別をいう。

二 申請書に添付する書類【第2項】

- (1) 申請書を提出するに当たっては、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

事業計画書、事業収支見積書は、経済産業大臣が、申請者が第5条に定める許可基準に適合するかどうかの判断を行うに際し重要な判断材料となるため、第1項の申請書に加え、添付の義務を課すものである。

- (2) なお、経済産業省令で定める書類としては、施行規則第4条第4項において経済産業大臣が許可の基準に適合するかどうかの判断をするために必要な情報、例えば、電気工作物の概要、供給区域の境界を明示した地形図等が規定されている。

（許可の基準）

第五条 経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

- 一 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
- 二 その一般送配電事業を適確に遂行するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三 その一般送配電事業の計画が確実であること。
- 四 その一般送配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
- 五 その一般送配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一

部について一般送配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。

六 前各号に掲げるもののほか、その一般送配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

【趣旨・沿革】

本条は、一般送配電事業の許可要件を定めるものである。

平成26年改正前の電気事業法においては、許可申請書の記載事項の場合と同様に一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業の許可基準が便宜上一括して列挙されていたところ、平成26年改正により、一般送配電事業の許可基準として本条を規定したものである。

【解説】

(1) 本条における「適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない」とは、許可をするかどうかの裁量権が経済産業大臣にあることを意味するものではなく、許可基準に適合していると認めるとき以外には許可をしてはならない意味である。

(2) 第1号は、一般送配電事業の開始が供給区域における電気の供給の要請に応じて行われるものであることを基準とするものである。

すなわち、一般送配電事業における「電気の供給の要請」とは、その事業の定義からも明らかとなっており、①託送供給、②電力量調整供給、③最終保障供給、④離島供給に係る要請を意味し、本号は、これらの顕在的・潜在的な要請に応じて事業が開始されることを基準とするものである。「適合する」とは、供給される電気の質、料金等が社会通念上需要家の意図に合致するということを意味する。

(3) 第2号は、一般送配電事業の経営の健全性を図るため、その財政面の確実性、一般送配電事業に係る設備の維持・運用及び保安の確保の面から技術面の能力を基準とするものである。「適確に」とは、健全な状態を長期的に継続することができることをいい、「遂行するに足りる」とは、

遂行に際して十分なという意味であって、単に可能性ではなく、具体的な根拠が必要である。「経理的基礎」は、事業を遂行するための設備資金、運転資金等の調達方法、借入金の返済計画の現実性のほか、経営の堅実性により判断することとなり、「技術的能力」は、技術スタッフの組織、個々の担当者の経歴等によって判断することとなる。「経理的基礎及び技術的能力がある」とは、現に資金その他を所有せず、又は技術者がいなくても事業を遂行するに至るまでにこれを確保し得る現実性を有していればよい。

- (4) 第3号における「計画が確実」とは、一般送配電事業の計画が確実な資料によるものであること、例えば、需要想定、供給能力の算定、他の関連法律（河川法、道路法等）に基づく重要な許認可の取得状況等から見て、事業計画の実現が確実なものであることを基準とするものである。
- (5) 第4号は、供給区域の需要に対し、その維持し、及び運用する電気工作物により、確実に託送供給等を実施できるだけの能力を有することを基準とするものである。「電気工作物の能力」とは、電気の供給の最大能力であり、設備能力を指す。

「需要」とは、第1号の場合と同じく顕在的及び潜在的需要をいう。潜在的需要について、何年先までの供給要請を考えるかについては、社会通念により決せられるものである。

- (6) 第5号は、一般送配電事業について、その供給区域における二重投資、過剰投資を防止することを基準とするものである。「その事業の開始によって」とは、許可申請された一般送配電事業が既存の一般送配電事業との関係においてということと、許可申請された一般送配電事業自身においてということの両方の意味がある。発電、送電及び、変電用の電気工作物にあっては、必ずしも供給区域内に存在しないものもあるが、供給区域内にある電気工作物に限らず、供給区域外の発電、送電及び変電用の電気工作物も含めて、その供給区域の顕在的・潜在的需要に対する電気の供給のための電気工作物が著しく過剰であるかどうかを判断することになる。「過剰」であることは「著しく」なければならない。著しいかどうかの判断は、社会通念によって決せられる。

- (7) 第6号は、第1号から第5号までを補充する基準であり、一つの一般送配電事業を超えた電気事業全体としての総合的な立場から合理性の有無を判断するためのものである。例えば、同時に2つの申請が出てきた際に、低廉かつ安定的な供給を担うべき事業として、いずれの一方に許可をするかの判断を行うこととなる。「必要かつ適切であること」と規定している趣旨は、一般送配電事業が全国的な電力の低廉かつ安定的な供給を担うべき事業として位置付けられていることから、その事業の適切性に加え、国民経済の発達を図る上で必要な電力供給を行うという観点からその事業の必要性をも求められているためである。
- (8) 「電気事業の総合的かつ合理的な発達」とは「公共の利益」の一例示であるが、これは一の電気事業を超えた電気事業全体としての総合的な立場からの合理性の有無を個々の一般送配電事業の許可に当たっての判断の基準にしたものである。
- (9) なお、本条は第8条第2項において供給区域の変更の許可の基準としても準用されている。

(許可証)

第六条 経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。

2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

- 一 許可の年月日及び許可の番号
- 二 商号及び住所
- 三 取締役の氏名
- 四 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 五 供給区域
- 六 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
 - イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
 - ロ 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧

- ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
- ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

【趣旨・沿革】

本条は、経済産業大臣が一般送配電事業を許可した場合に、許可があったことを確認し、明示するために証拠として許可証を交付する旨の規定である。

許可証は、許可行為そのものではなく、様式を定め、それによって許可を確認し、明示したものにすぎない。したがって、許可証の交付をもって許可があったのではなく、許可そのものは、経済産業大臣の意思決定によってなされる。許可証の記載事項も許可の内容の確認、明示にすぎず、その記載事項に誤りがあってもそれはあくまで誤りであり、許可証の記載事項が実効力を有するものではなく、経済産業大臣の決定した意思の内容が実効力を有する。このように許可証は、一般送配電事業の実体を常に正確に表わしているものとは限らないが、事業の許可が事業経営の基礎となるため、事業許可があったことを明示することとし許可証制度を法定化したものである。

なお、第8条第1項の変更の許可を受けたこと等により許可証の記載事項に変更が生じた場合に、許可証を書き換えるべきかどうかについては、許可証の性格から見て、特に書き換え、又は訂正する必要はないと解すべきである。

したがって、一般送配電事業の実体は、第3条第1項の事業の許可、第8条第1項の変更の許可及び第9条の変更の届出等の内容を総合して、初めて理解できるものといえる。

【解説】

「許可の年月日及び許可の番号」は、行政庁にとっても申請者にとっても事務整理の便宜上意味があるものである。その他の事項については、許可申請書の記載事項と同様である。供給区域についても記載事項としては

申請書と同じであるが、その意味するところは申請時と異なり、当該一般送配電事業者が一般送配電事業を営むことができると同時に、需要に応ずる託送供給義務等を負う地域的範囲について「供給区域」として確定されたものである。

(機関)

第六条の二 一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

- 一 取締役会
- 二 監査役、監査等委員会又は指名委員会等（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。）

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、一般送配電事業者が設置すべき機関について定めるものである。

2 沿革

平成27年改正においては、法的分離などの措置を通じて送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図ることとされた。

平成26年改正後の電気事業法においては、一般送配電事業者は株式会社であることや機関の設置について義務付けられていなかったところであるが、電気供給事業者の間の適正な競争関係を確保し、法目的に規定される電気事業の健全な発達を達成する観点から、平成27年改正において、一般送配電事業者に対して株式会社であること並びに取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を設置することを求めることとされた。

【解説】

会社法（平成17年法律第86号）上、株式会社は必ずしも取締役会を設置しなくともよいこととされているが、一般送配電事業者においては送配電等業務の運営における中立性を確保するため、相互監視機能に優れた組織形態が必要であることから、取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等の設置を義務付けている。

（事業の開始の義務）

第七条 一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内に
おいて経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければ
ならない。

2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。

3 経済産業大臣は、一般送配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。

4 一般送配電事業者は、その事業（第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業）を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、一般送配電事業者の事業開始義務について定めるものである。

一般送配電事業の許可は、後述する託送供給義務等を負う供給区域を設定して行われるものである。したがって、一般送配電事業者が、許可を受けていながら、いつまでも事業を開始しないでいるときは、託送供給等の業務がなされないなど、電気の利用者が著しく不利益を被ることとなる。このため、許可を受けた一般送配電事業者に対し、一定期間内に事業を開始すべき義務を課すこととされた。

【解説】

一 事業開始までの期間【第1項】

- (1) 一般送配電事業者は、許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、事業を開始しなければならない。
- (2) 事業開始までの期間が10年以内である理由は、電気工作物の設置その他事業開始に必要な諸準備には、一般的には最大10年程度の期間が必要であると同時に、事業開始までの期間がそれ以上長期にわたるときは電気の使用者の利益を著しく害することを考慮したものである。ただ、10年というのはあくまで上限であって、実際の指定は、電気工作物設置のリードタイムなど、実態を十分に踏まえた上で行うことになる。
- (3) また、「事業を開始する」とは、許可を受けたところに従い、電気工作物の設置を完了し、小売電気事業者等から接続供給等の申込みがあったときに電気の供給を行い得る状態にすることをいう。

二 供給区域を区分して行う事業開始までの期間の指定【第2項】

供給区域が地理的に連続していない二つの地域に分かれている場合等においては、供給区域全体における事業開始までの期間を指定するのではなく、それぞれの地域において異なる期間を指定する方が合理的であることも想定されることから、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して事業開始までの期間を指定することができることとされた。「特に必要があると認めるとき」とは、このように区分指定が合理的であると認められる場合に限る意味である。

三 事業開始までの期間の延長【第3項】

- (1) 一般送配電事業者は、経済産業大臣が指定した期間までに事業を開始することが義務付けられることとなるが、やむを得ない事情により、当該期間を延長しなければならないことも想定されることから、経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請により、当該期間を延長できる旨を規定することとされた。

他方、事業開始までの期間が延長されることは電気の使用者の利益

を損なうものであることから、正当な理由があると認められるときに限り、経済産業大臣は事業開始までの期間を延長することができることとされた。

- (2) 「正当な理由」とは、天災等の事故の場合に限らず、当初予想されなかった景気変動、補償問題等の社会的経済的理由を含めてよいものと考えられる。例えば、需要が当初の見込みから大きく落ち込み、事業開始予定時点で実際に事業開始がなされると供給過剰に陥ることが明らかであるという場合には、使用者の利益も直接には損なわれないと思われるので、「正当な理由」に該当するものと考えられる。

延長した期間は、「第一項の規定により指定した期間」に含まれないことから、再度延長するときも、再度「第一項の規定により指定した期間」を基準にして、これを延長することとなる。

四 事業開始届出【第4項】

- (1) 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第一項の義務を果たしたかどうかを確認する必要があることから、一般送配電事業者が事業を開始したときは、遅滞なく、経済産業大臣にその旨を届け出ることを義務付けることとされた。
- (2) 「事業を開始したとき」とは、先述のように電気の供給をなし得る状態に至ったときであるが、第2項の規定により、事業開始期間が供給区域を区分して指定されているときは、区分された部分それぞれについて事業開始の届出義務がある。「遅滞なく」とは、社会通念上妥当とみなされる限度において速やかということである。「その旨」とは、事業を開始したことを指すが、事業開始期間が区分して指定されているときには、どの部分であるかを明示する必要がある。

(供給区域の変更)

第八条 一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 第五条及び前条の規定は、前項の許可（同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。）に準用する。

【趣旨・沿革】

本条は、一般送配電事業者の供給区域の変更に係る手続について定めるものである。

一般送配電事業者の供給区域は、当該一般送配電事業者が後述する託送供給義務等を負う地理的範囲であり、その事業の遂行上必要不可欠な要素として、一般送配電事業の許可の際の審査事項となっているが、これを自由に変更し得ることとした場合には、一般送配電事業を許可制としている趣旨が没却されることから、供給区域を変更するに際しては、事前に経済産業大臣の許可を要することとされた。

なお、第1項の許可があった場合には、当初の許可の際交付された許可証の記載事項に変更が生ずることとなるが、第6条の解説で述べたように許可証記載事項の訂正は不要である。

【解説】

一般送配電事業者が供給区域を変更しようとするときには、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

また、当該許可の際には、一般送配電事業の許可の基準に係る規定（第5条）を準用し、その変更が一般送配電事業の許可基準に合致しているかを確認するとともに、供給区域の増加についての変更の許可がなされた場合には、事業開始義務に係る規定（第7条）を準用し、当該供給区域における事業の開始義務を課すことにより電気の使用者の利益を保護することとしたものである。

（電気工作物等の変更）

第九条 一般送配電事業者は、第六条第二項第六号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。

- 2 一般送配電事業者は、第六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第六号に掲げる事項の変更（前項に規定するものを除く。）をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3 第一項の規定による届出をした一般送配電事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
- 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
- 5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、一般送配電事業者の電気工作物等の変更手続について定めるものである。
- (2) 一般送配電事業の用に供する電気工作物は、電気の安定供給を確保する上で重要な設備であり、一般送配電事業の許可の際の審査事項となっているが、これを自由に変更し得ることとした場合には、一般送配電事業を許可制としている趣旨が没却されることから、電気工作物について重要な変更をしようとするときは、事前に経済産業大臣に届け出ることを義務付けるとともに、その変更が事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、届出内容の変更・中止命令を発動することができることとしたものである。また、商号等の変更や電気工作物の変更（重要なものを除く。）についても、経済産業

大臣がその監督上認知しておく必要があるため、本条で届出義務が規定されている。なお、第6条第2項第1号の記載事項（許可の年月日及び許可の番号）については、変更はあり得ないので、規制の対象とはならない。

2 沿革

- (1) 電気事業遂行上必要不可欠の要素である電気工作物の変更（軽微なものを除く。）については、法制定当初は、経済産業大臣の許可が必要とされ、その許可に当たっては第5条の許可基準が準用されていたところであるが、平成7年改正に際し、発電事業の自由化や保安規制の合理化と軌を一にして、電気事業者の自主的な経営判断によるべきとの考え方から、事前届出制に改正されたところである。しかしながら、単なる届出規定であり、届出内容に係る変更命令等が規定されなかったことから、仮に、電気事業の適確な遂行に支障のある変更（発電設備や送変電設備の大量廃棄等）が行われたとしても、これに係る行政の法的な関与は何ら行い得ないこととなってしまった。
- (2) 平成15年改正に係る制度改革においては、自由化範囲が拡大する中で、企業の経営の自主性を尊重しつつ、引き続き安定供給を確保するための供給システムの強化が求められ、ネットワーク部門に係る規律の強化はもちろんのこと、供給力の確保に関しても、具体的な施策が求められたところである。このような背景を踏まえ、平成15年改正においては、電気工作物の「経済産業省令で定める重要な変更」について、届出制を維持しつつ、一定の待機期間を設け、その電気工作物についての変更が電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、経済産業大臣がその届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができることとされた。上記の趣旨は平成26年改正における小売全面自由化を経ても、一般送配電事業者の電気工作物の変更に係る規制として変わるところはない。

【解説】

一 電気工作物の重要な変更の届出【第1項、第3項】

- (1) 一般送配電事業者が、一般送配電事業の用に供する電気工作物の重要な変更をしようとするときは、当該電気工作物の変更により、当該一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないか経済産業大臣が審査する必要があるため、経済産業大臣に届け出なければならないこととしたものである（第1項）。また、当該届出を経済産業大臣が受理した日から20日間はその届出に係る変更を行ってはならない（第3項）。これは、第5項において、経済産業大臣は、届出の内容が一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出を受理した日から20日以内に限り、変更・中止命令を発動できることとしているため、20日の待機期間を設定するものである。
- (2) 「第6条第2項第6号の事項」とは、一般送配電事業の用に供する電気工作物の設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数、電圧、原動力の種類及び出力であり、その変更は、新設、増設、改造、譲渡し、譲受け、貸借、廃止等が考えられる。修理及び部品の取換えは、通常は「変更」にはならないものと考えられる。「経済産業省令で定める重要な変更」とは、施行規則第8条において、一定規模以上の発電、送電及び変電用の電気工作物に係る変更等を規定している。

二 商号及び住所の変更、取締役の氏名の変更、主たる営業所等の変更並びに電気工作物の変更（重要なものを除く。）の届出【第2項】

許可証に記載されている商号及び住所の変更、取締役の氏名の変更、主たる営業所等の変更並びに第1項に規定する変更以外の電気工作物の変更については、当該変更の内容を経済産業大臣が認知しておく必要があるため、変更後遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならないことを規定することとされた。これらの変更を事後届出としている趣旨は、第1項において対象になっている変更に比べ、行政がその変更に際して法的に関与する必要性が低いためである。

三 待機期間の短縮【第4項】

第1項に基づく届出の内容が、明らかに一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、20日の待機期間を一般送配電事業者に与える方が、当該一般送配電事業の適確な運営に影響を与えることから、待機期間を短縮できることとされた。

四 変更又は中止命令【第5項】

一般送配電事業の適確な遂行を担保するため、第1項に基づく届出の内容について経済産業大臣が審査を行い、一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第一項に基づく当該電気工作物の変更の届出の内容を変更又は中止すべきことを命ずることができることとされた。

「適確な遂行」とは、健全な状態で電気事業を継続することをいい、本項の「一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれ」がある場合とは、託送供給を始めとして、最終保障供給や離島供給といった需要家に対する電気の安定的かつ低廉な供給ができなくなるおそれがある場合は当然該当する。

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割)

第十条 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 一般送配電事業者の合併及び会社分割（一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。）は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第五条の規定は、前二項の認可に準用する。

【趣旨・沿革】

- 一 本条は、一般送配電事業の譲渡等の手続について定めるものである。
- 二 事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割の認可【第1項、第2項】
 - (1) 一般送配電事業は、その公益性に鑑み、厳格な基準に適合した場合

にのみ、これを営むことを認めることとしているが、その事業主体の変更を自由にしておくと、譲受者、合併又は会社分割後の法人が一般送配電事業者として適格者であるかどうか判断できず、不適格者が一般送配電事業を営むに至るときは、一般送配電事業を許可制度とした趣旨自体が没却されることとなる。このため、一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受け並びに一般送配電事業の全部の承継を伴う合併及び会社分割については、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じないこととされた。

- (2) 平成26年改正までは「法人の合併及び分割」とされていたが、平成27年改正により一般送配電事業者は株式会社であることが義務付けられることとなったことから、用語の整合性を図る観点から「合併及び会社分割」と規定することとされた。

なお、一般送配電事業の譲渡し等の認可があった場合の本法上の権利義務関係の承継については、次条に規定されている。

三 許可基準の準用【第3項】

第1項及び第2項の認可を行うに当たっては、譲受者、合併又は会社分割後の法人が一般送配電事業者として適格者であるかどうかを判断する必要があることから、第5条の許可の基準を準用する旨を規定することとされた。

【解説】

一 事業の譲渡し及び譲受けの認可【第1項】

- (1) 第1項において、「一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受け」は、「経済産業大臣の認可」があって、その効力を生ずることとなる。したがって、これらの行為が民法、会社法等の規定に基づいて行われていても、経済産業大臣の認可がなければ、その行為は無効である。
- (2) 「一般送配電事業の全部」とは、一般送配電事業者の営む一般送配電事業の全てをいう。一般送配電事業の一部の譲渡しについては、本条の認可を受ける必要はなく、第8条第1項、第13条第1項、第14条

第1項の規定による許可等を必要に応じて受けることとなる。全部の譲渡しについても、一部の譲渡しと同様の方法によることも可能であるが、譲渡者等が経なければならぬ多くの手続の煩雑さを免れさせるため、本条で一括処理する手続を講じたものである。

- (3) なお、本条の認可を受けた者は、本法上、それに包摂されるものと考えられる他の許認可等を更に受ける必要はない。例えば、譲渡者については、事業を全部譲り渡せば、本来ならば、後述のように第14条第1項の規定により、事業の廃止について経済産業大臣の許可を受けなければならないが、本項の認可はそれを包摂するものと考えられるので、改めて事業の廃止の許可を受ける必要はない。また、一般送配電事業者が他の一般送配電事業者から事業の全部の譲渡しを受けた場合には、第6条第2項第5号及び第6号の許可証の記載事項に変更が生ずるが、この場合も、第8条第1項の許可や第9条の届出は、本項の認可を受ければその中に包摂されることとなるため、供給区域の変更許可や電気工作物等の変更の届出は必要ない。

二 合併及び会社分割の認可【第2項】

- (1) 「一般送配電事業者の合併」とは、合併する法人のうち一方が一般送配電事業者であれば足りる。株式会社が合併する場合には、まず株式会社の解散が前提となるが、第1項の場合と同様、第2項の認可も合併前の株式会社の解散の決議を包摂するものであるから、解散の決議につき、第14条第2項の認可を受ける必要はない。また、一般送配電事業者が他の一般送配電事業者と合併した場合の第6条第2項第5号又は第6号の許可証記載事項の変更についても、第1項の場合と同様に、本項の認可が第8条第1項の許可や第9条の届出を包摂する。
- (2) 「一般送配電事業者の会社分割」で、事業の全部を承継させるものについては、「経済産業大臣の認可」があって、その効力を生ずることとなる。「一般送配電事業の全部」とは、一般送配電事業者の営む一般送配電事業の全てをいう。一般送配電事業の一部の分割については、本条の認可を受ける必要はなく、第8条第1項、第14条第1項の

規定による許可等を必要に応じて受けることとなる。なお、第1項の場合と同様に、本項の認可を受けた者は、本法上、それに包摂されるものと考えられる他の許認可等を更に受ける必要はない。

三 準用規定【第3項】

第3項においては、一般送配電事業の譲受者、合併後及び一般送配電事業の全部を承継した分割後の法人は一般送配電事業を営むこととなるので、第1項及び第2項の認可基準として、第5条の一般送配電事業の許可基準を準用している。

(承継)

第十一条 一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業の全部を承継した株式会社は、一般送配電事業者の地位を承継する。

【趣旨・沿革】

本条は、一般送配電事業の承継について定めるものである。

平成26年改正においては、相続により一般送配電事業を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならないこととされていたが、平成27年改正により一般送配電事業者は株式会社であることが義務付けられたことから、当該規定は削除された。

【解説】

- (1) 一般送配電事業の譲渡し等については、第10条の規定により、その譲渡し等について経済産業大臣の認可にかからしめているため、事業の許可、後述する託送供給等約款等について、改めて許認可の申請をする必要はないと考えられる。このため、権利関係の明確化を図るとともに、

手続上の無用な重複を避けるため、一般送配電事業の全部の譲渡し等があった場合には、当該一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社等は、一般送配電事業者の地位を承継する旨を規定したものである。

- (2) 「一般送配電事業の全部の譲渡し」とは、前条に説明したとおりであるが、一部の譲渡しについては、「一般送配電事業者の地位」の承継は認められず、個々の許認可を改めて受ける必要がある。本条は、先述のように、手続上の無用な重複を避けるための規定である。「合併後存続する株式会社」とは、吸収合併の場合であり、「合併により設立した株式会社」とは、新設合併の場合をいう。「一般送配電事業者の地位」とは、本法に基づく権利義務、手続その他の法律関係の全てをいう。したがって、民法、会社法その他本法以外の法律による地位を本条により承継するものではない。

<参考> 平成11年改正による一般電気事業以外の事業を営むときの許可に係る規定の廃止

第十二条 削除

<参考> 平成11年改正による削除前の条文

(一般電気事業以外の事業)

第十二条 一般電気事業者は、一般電気事業以外の事業を営もうとするときは、通商産業大臣の許可を受けなければならない。

- 2** 通商産業大臣は、一般電気事業者が一般電気事業以外の事業を営むことにより一般電気事業の的確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

【趣旨・沿革】

- (1) 従来、一般電気事業者はその事業が高度の公益性を有していることから、本業たる一般電気事業の遂行に専念すべきであって、いたずらに他の事業を行い経営の悪化を招来することとなっては電気の利用者の利益

を確保できないとの趣旨から、一般電気事業者が、一般電気事業以外の事業を兼ねて営もうとするときは、経済産業大臣の許可を必要とする。こととし、経済産業大臣は、その兼業が「一般電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるとき」のみにそれを許可することとされていた。

- (2) しかしながら、電気事業を巡る環境は変化し、こうした経営資源の適切な有効活用の要請については経済産業大臣が確認するよりは、一般電気事業者の自己責任の下で、自主的判断によらしめた方が、電気事業の健全な発達という法目的に合致すると考えられるようになった。
- (3) こうした観点から、本条に規定されていた兼業規制については、平成11年改正において撤廃された。なお、これは、同改正において、一般電気事業者の供給区域外供給（第25条）の許可要件から「一般電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるとき」を削除したことも整合的である。

(設備の譲渡し等)

第十三条 一般送配電事業者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。

- 2 第九条第三項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第三項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第四項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること（次項において「設備の譲渡し等」という。）」と、同条第五項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、一般送配電事業者の設備の譲渡等に係る手続について定めるものである。
- (2) 一般送配電事業者が有する電気工作物等の事業設備は、健全な事業経営を確保する上で重要な要素であるが、その適切な有効活用については、事業者の自己責任の下で、自主的判断によらしめた方が、事業の健全な発達に資すると考えられる。一方、電気の利用者の利益を保護する観点からは、事業設備の譲渡し等によって一般送配電事業の遂行に問題が生じるような場合においてはその譲渡し等を変更・中止することが必要である。このため、一般送配電事業者の事業設備の譲渡し等を原則自由としながらも、それを行おうとするときには経済産業大臣への届出を義務付け、事業の遂行上問題があれば、経済産業大臣がその変更又は中止を命ずることができることとされた。

2 沿革

- (1) 平成7年改正以前は、一般電気事業及び卸電気事業において、電気工作物を始めとする事業設備は、事業遂行上の直接の基礎であると同時に、経理的基礎とも密接な関係があり、健全な事業経営を確保する上で重要な要素であることから、事業設備を他者に譲渡したり、所有権以外の権利の目的とすることを原則禁止とした上で、その設備の譲渡し等によって当該電気事業の適確な遂行に支障がないと認められる場合のみに、経済産業大臣が、それを許可することとしていたところである。
- (2) しかしながら、前条の解説でも述べたように、電気事業を巡る環境は変化し、その設備を始めとする経営資源の適切な有効活用については、経済産業大臣が確認するよりは、事業者の自己責任の下で、自主的判断によらしめた方が、電気事業の健全な発達という法目的に合致すると考えられるようになった。そこで、平成7年改正において、本条においても、一般電気事業者又は卸電気事業者が、その事業設備の譲渡し等を原則自由とし、それを行おうとするときに届け出ることとした上で、問題があれば、経済産業大臣がその変更又は中止を命ずる

ことができる旨の規制体系に変更されたところである。

なお、平成11年改正において、前条に規定されていた一般電気事業者の兼業許可が撤廃されたのに対し、本条における届出制が残ったのは、一般電気事業者の事業遂行に当たって、兼業を行うことよりも、その設備を譲渡することの方が影響が大きく、第3条における事業許可の効果を喪失せしめるおそれが高いためである。上記の趣旨は平成26年改正における小売全面自由化を経ても、一般送配電事業者の電気工作物等の事業設備の譲渡し等に係る規制として変わるところはない。

【解説】

一 設備の譲渡し等【第1項】

- (1) 「一般送配電事業の用に供する設備」には、電気工作物はもちろん、当該電気工作物の敷地も含まれるが、特定供給など一般送配電事業以外の用に供する設備は含まれない。また、電力設備の建設に伴って工事用の道路や公共施設の機能回復のための補償としての付替道路を施設し、それを譲渡するケースが考えられるが、このような道路は直接的には「一般送配電事業の用に供する設備」ではないので、本条の届出を行う必要はない。なお、先に第9条第1項の規定による変更（廃止）届出があった場合には、その電気工作物は「一般送配電事業の用に供する」ものでなくなることから、本条の届出を行う必要はない。
- (2) 「所有権以外の権利の目的」とする例としては、抵当権、企業担保権等が考えられる。
- (3) 「しようとするとき」とあるのは、設備の譲渡し等が実際に行われ、権利が移転する前に届け出る必要があることをいう。
- (4) 本条の趣旨が一般送配電事業を適確に遂行するための基盤を確保することにあることに鑑みれば、一般送配電事業の遂行上全体に対する影響の小さい設備については、届出を行う必要はないものと考えられる。このため、「経済産業省令で定める設備については、この限りでない。」と規定し、施行規則第14条において、電線路・変電所等電気

の供給に直接必要な設備以外の設備や電気の供給に直接必要な設備であってその帳簿価額が電気事業固定資産の帳簿価額の総額の100分の1未満のものを規定している。

二 準用規定【第2項】

電気工作物等の変更に対する経済産業大臣の変更・中止命令を規定した第9条第3項から第5項を準用する旨を規定し、これと同様の手続により経済産業大臣が設備の譲渡し等について変更・中止命令を行うことができることとしたものである。

（事業の休止及び廃止並びに解散）

第十四条 一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 経済産業大臣は、一般送配電事業の休止若しくは廃止又は一般送配電事業者の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。

【趣旨・沿革】

本条は、一般送配電事業の休止等について定めるものである。

一度開始された一般送配電事業の休廃止が自由であると、電気の使用者の利益を著しく害することとなるため、一般送配電事業の公益性に鑑み、公共の利益を確保する措置として、一般送配電事業の休廃止及び一般送配電事業者の解散について、経済産業大臣の許認可にかからしめることとされた。

【解説】

一 一般送配電事業の休止及び廃止の許可【第1項】

- (1) 第1項において、「一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止する」とは、一般送配電事業の全部を休止すること、一般送配電事業の一部を休止すること、一般送配電事業の全部を廃止すること、一般送配電事業の一部を廃止することの四つを意味している。
- (2) 「一般送配電事業の全部」とは、一般送配電事業者の営む一般送配電事業の全てをいい、「一般送配電事業の一部」とは、社会的経済的に一の単位となり得る一般送配電事業の部分であって全部にまで達しない範囲をいう。「一般送配電事業の休止」とは経営の休止であり、「一般送配電事業の廃止」とはその営業を消滅させることである。したがって、休止には期間があるが、廃止には期間がない。事業の休廃止は、個々の設備の休廃止ではなく、供給の休廃止であるが、個々の託送契約者に対する託送供給等約款等による供給の停止、事故時の託送供給の停止、保安上の必要による緊急供給停止等を含むものではなく、一定の地域又は供給関係の継続的供給の休止又は廃止である。

また、定期的な点検、補修等による供給停止は通常休止とはならないが、そのため特定の地域又は供給関係について長期間供給が停止するような場合は、許可を要する。休廃止であるかどうかは、事業者の意思、供給停止の規模、時間等により、個々具体的に判断しなければならない。なお、事業の廃止の許可は、許可証の記載事項の変更の許可を包摂するので、これらについて改めて許可を受ける必要はない。

- (3) 「一般送配電事業の一部廃止」について具体的に見ると、既に供給を開始している区域について供給区域を減少する場合を指す。この場合、先述のとおり、第8条の許可申請は不要となる。なお、許可証は事業者が事業を行い得る外延を表すものであることから、未だ事業を開始していない、すなわち電気の供給等を行っていない区域について供給区域を減少する場合は、第8条（供給区域の減少）の許可申請が必要となり、この場合は第14条の事業の一部廃止許可申請は不要となる。

二 一般送配電事業者の解散の認可【第2項】

本項による認可があった場合であっても、解散後清算行為中も清算の範囲内で事業許可は存続し、解散後、清算終了の登記が行われた時に当該許可が消滅するものと解される。

三 一般送配電事業の休止若しくは廃止又は解散の許認可基準【第3項】

第3項は、第1項の許可及び第2項の認可についての基準を定めている。すなわち、経済産業大臣は、「公共の利益が阻害されるおそれがない」と認めるときは、第1項の許可又は第2項の認可をすることとなる。「公共の利益が阻害されるおそれがない」かどうかは、電気の利用者の利益の保護と健全な電気事業の経営との均衡を個々具体的に判断しなければならないが、例えばその供給区域の電気の利用者の大部分が電気の供給を必要としなくなった場合や、料金が高く、受電を拒否する利用者が大部分であるというような場合には、「公共の利益が阻害されるおそれがない」ものとして、許認可をすることとなると考えられる。

(事業の許可の取消し等)

第十五条 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第三条の許可を取り消すことができる。

2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般送配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三条の許可を取り消すことができる。

3 経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般送配電事業者に送付しなければならない。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、一般送配電事業の許可の取消しに係る手続について定めるものである。
- (2) 一般送配電事業について許可制にかからしめることとしているところ、一般送配電事業者は、その事業の許可を受けた以上、長期間にわたって電気の供給を行わないときは、その地域の電気の使用者の利益を阻害することとなるため、このような場合に、いたずらに一般電気事業者が独占的地位の上に安住することを防止する必要がある（第1項）。また、公益事業としての一般送配電事業を公共の利益を増進するように運営すべきであり、本法又は本法に基づく命令に対する違反行為があった場合等、その精神に悖った場合においては、公共の利益を保護する観点から、一般送配電事業の遂行を禁止する必要がある（第2項）。

【解説】

一 事業開始義務違反に係る事業許可の取消し【第1項】

第1項においては、経済産業大臣は、一般送配電事業者が事業開始義務に違反した場合に事業許可を取り消すことができる旨を定めている。いかなる状態をもって事業開始義務違反と解するかについては、第7条の解説を参照されたい。「取り消すことができる」とは、個々具体的な事例に応じ、取り消すかどうかの判断を経済産業大臣に委ねたものである。

二 法律及び命令違反に係る事業許可の取消し【第2項】

- (1) 第2項においては、経済産業大臣は、一般送配電事業者が事業開始義務違反以外の法令違反行為をした場合にも、事業の許可を取り消すことができる旨を定めている。「前項に規定する場合を除くほか」としたのは、第1項に規定している事業開始義務違反も法令違反であるが、特に重視して別項に規定しているので、処分の根拠となる条文が重複するのを避けるためである。
- (2) 第2項は、事業経営の遂行中に法令違反行為をした場合について規定したものであり、処分に当たり電気の使用者の利益保護を考慮する必要があること、法令違反行為も軽重多種多様であることに鑑み、経

経済産業大臣は、法令違反の行為又は状態が「公共の利益を阻害すると認めるとき」に限り、事業の許可を取り消すことができるものとなっている。この点については、事業開始義務違反が当然「公共の利益を阻害する」こととなることに鑑み、特に条件を付していない第1項と異なっている。

三 許可取消し理由の通知【第3項】

第3項の規定により、経済産業大臣は、事業の許可の取消しをしたときは、「理由を記載した文書」を当該一般送配電事業者に送付しなければならない。これは、従来、取消し行為が経済産業大臣の職権行為であるので、不利益を受ける相手方を納得させるための措置として規定されてきたものであるが、今日的な意義としては、行政手続法上求められる「不利益処分をしようとする場合の手続」ないし「不利益処分の理由の提示」に係る手続の一部をなすものと位置付けられる。なお、本条第1項又は第2項の規定により、第3条の許可を取り消そうとするときは、第108条第2項の規定により公開による聴聞を行う必要がある。一般送配電事業者が許可を取り消された後も一般送配電事業を営めば、第3条違反になることは当然である。

第十六条 経済産業大臣は、第八条第一項の許可を受けた一般送配電事業者が同条第二項において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。

2 経済産業大臣は、一般送配電事業者がその供給区域の一部において一般送配電事業を行っていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。

3 前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、一般送配電事業に係る供給区域変更許可の取消し（第1項）及び供給区域の減少（第2項）等について定めるものである。
- (2) 前条と同様の趣旨により、供給区域の増加について許可を受けた一般送配電事業者がその区域において事業開始義務に違反した場合には、当該許可を取り消し、また、一般送配電事業者がその供給を行っていない供給区域について、その供給区域を減少する旨を規定することとされた。

【解説】

一 供給区域変更許可の取消し【第1項】

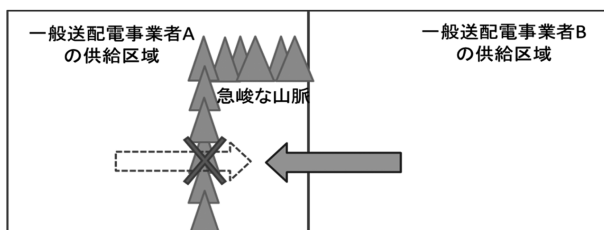
第1項は、第8条第1項の許可の取消しについての規定である。「第七条第一項の規定により指定した期間」は、延長があったときは、延長後の期間である。「その増加する」と定めているのは、供給区域の変更のうち減少の場合には、事業開始義務がないからである。

二 一般送配電事業者の供給区域の減少【第2項】

- (1) 第2項において「一般送配電事業を行っていない場合」とは、電線路が設置されていない場合、設置されていても電気の供給を行っていない場合等を指す。
- (2) 「公共の利益」とは、総体としての国や社会全体の利益を意味するものであることから、本項における「公共の利益を阻害すると認める」とは、例えば、一般送配電事業者Aの供給区域内にある一部の区域において、正当な理由（急峻な山脈によって囲まれている等の地形の特異性により電線路の敷設が技術的に困難である等）がない場合はもちろん、正当な理由がある場合であっても、当該区域に顕在的又は潜在的な需要が存在し、かつその地域に電気の供給を行いたいという競合者が現れた場合において、当該地域についてなお一般送配電事業者Aに地域独占を認めることは、競合者による電気の供給を妨げ、社会全体として非効率な状況を放置することとなり、我が国全体の電気の普及を阻害することとなるため、「公共の利益を阻害すると認め

るとき」に該当し得るものと考えられる。

したがって、こうした場合には一般送配電事業者Aの供給区域を減少させ、競合者（例えば以下の図では一般送配電事業者Bなど）に当該区域への電線路の敷設及び配電を行わせることとなる。



- (3) 「その一部」とは、供給区域のうち、一般送配電事業を行っていない区域を指すから、一般送配電事業を行っている区域まで減少することはできない。なお、供給区域の減少処分があった場合には、事業の許可の内容が変更されることとなるが、一般送配電事業者は、第8条の規定により供給区域の減少の許可を受ける必要はない。

三 準用規定【第3項】

第3項の規定により、第15条第3項の規定が準用されており、経済産業大臣は、第1項及び第2項の規定による処分をした場合には、当事者に「理由を記載した文書」を送付することとなっているが、その趣旨は前条の解説で述べたとおりである。

第二款 業務

(託送供給義務等)

第十七条 一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給（振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつ

て、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。）を拒んではならない。

- 2 一般送配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。
- 3 一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び離島供給を拒んではならない。
- 4 一般送配電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電氣的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電氣的又は磁氣的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
- 5 一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の最終保障供給若しくは離島供給の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは離島供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は離島供給の相手方（当該一般送配電事業者から最終保障供給又は離島供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。）からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、一般送配電事業者の託送供給義務（第1項）、電力量調整供給義務（第2項）、最終保障供給及び離島供給義務（第3項）、接続義務（第4項）並びに苦情等処理義務（第5項）について定めるものである。
- (2) 先述（第3条の解説部分参照）したように、小売全面自由化後も送配電設備については引き続き、規模の経済性や自然独占性が認められ

ることから、その二重投資及び過剰投資の防止を図ることが国民経済的に見て望ましい。したがって、本法においては、二重投資及び過剰投資の防止を図るべく一般送配電事業は許可制にかからしめることとしており、また、一般送配電事業の許可基準として、第5条第5号においては「その一般送配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般送配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと」を規定していることから、一般送配電事業者は、その供給区域における実質的な制度的独占が担保されることとなる。このため、一般送配電事業者が自らの独占的地位を利用して恣意的に託送供給等を拒否することや、託送供給等を受ける事業者間の取扱いが不公平となることは許容されるべきではない。

このため、このような制度的独占の弊害から電気の使用者の利益を保護する観点から、本条において、一般送配電事業者に対し、託送供給義務等を課すこととされた。

2 沿革

- (1) 第1項（託送供給義務）について、平成26年改正前の電気事業法においては、部分自由化の制度設計は、事前規制・裁量行政型から事後規制・ルール遵守型への転換を基本に行われていたことから、託送供給は供給義務と異なり、経済産業大臣による事後的な供給命令という形態が採られていた。こうした事後規制を中心とする既成概念の転換は、小売全面自由化後においても同様であるが、託送供給は事実上の独占事業者である一般送配電事業者の中心的業務であり、小売全面自由化の基盤となる業務であることから、事前規制により、迅速かつ確実な履行を担保することが適当である（事後規制型の場合は、供給命令に違反する状態になって初めて罰則の適用が可能となる場所、事前規制型の場合は、正当な理由なく拒絶したことをもって直ちに罰則の適用が可能となる（いわゆる直罰規定））。このため、平成26年改正においては、従来の一般電気事業者の供給義務同様、事前規制型の託送供給義務に係る規定を置くこととされた。

- (2) 第2項（電力量調整供給義務）について、平成26年改正において計画値同時同量制度が導入されたことに伴い、発電量調整供給（平成27年改正により電力量調整供給に改正）を導入することとされたが、当該供給は一般送配電事業者のみがなし得る供給行為である一方、一般送配電事業者はその供給区域における制度的独占が担保された事業者であることから、制度的独占の弊害を防止するため、一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、当該供給を拒んではならないことを規定することとされた。

【解説】

一 託送供給義務【第1項】

- (1) 電気の財としての性質を鑑みれば、一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路は需要家に電気を供給するために必要不可欠な設備であり、小売電気事業者が需要家に電気を供給するためには、当該電線路を介して電気を供給することが必要となる。

このため、一般送配電事業者による実質的な制度的独占による弊害を防止するため、一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、小売電気事業者等から託送供給の依頼があった場合には、託送供給を拒んではならないこととされた。

- (2) この託送供給義務とは、一般送配電事業者にいかなる条件でも託送供給することを求めているのではなく、一般送配電事業者が提示する条件で託送供給を求められた場合にそれを拒否できないとしているのであり、すなわち、一般送配電事業者は託送供給等約款による託送供給を求められた場合は、正当な理由なく拒んではならないということが前提となっている。

したがって、託送供給依頼者は、等しく一般送配電事業者に対して託送供給等約款による電気の託送供給を希望することができ、一般送配電事業者は、これらの者から託送供給等約款による電気の供給の申込みを受けた場合には、正当な理由がない限り託送供給契約の締結を拒むことができない。託送供給等約款による契約締結後は、契約上の

義務としてのみならず、電気事業法上の公的義務として電気の託送供給義務を履行しなければならず、また正当な理由がない限り契約を解除することもできないと解することが適当である。

- (3) 「正当な理由」とは、一般送配電事業者による電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるおそれがあるときなどであり、託送供給契約の締結の拒否に関しては、例えば、特異な地形等のため技術的に供給することが困難な場合、料金を支払わずに契約を解除された者が滞納料金を支払わずに再度契約の締結を申し込むような場合、託送供給等約款に違反する条件で電気を使用しようとする者に小売供給しようとする者からの託送供給の申込みの場合等が考えられる。
- (4) 供給継続義務が免除される「正当な理由」については、一般用電気工作物に瑕疵があり保安上危険な場合、天災、地変、事故等により電気工作物に故障が生じた場合、電気工作物の増強・修繕その他の工事に必要な場合、正常な企業努力にかかわらず託送供給需要が託送供給可能量を上回り、託送供給不能となった場合、料金を滞納し、かつ合理的な支払計画を示すことができない者に対する場合等が考えられる。
- (5) 契約の解除に関する「正当な理由」については、料金滞納し、かつ合理的な支払計画を示すことができない者に対する場合、託送供給等約款に違反する条件で電気を使用する者に供給する電気に係る託送供給の場合、託送供給を依頼した小売電気事業者がその小売電気事業の用に供するために必要な量の電気をほとんど確保しておらず、一般送配電事業者からの補給（いわゆるインバランス供給）に著しく依存する状況が継続的に発生しているような場合や、小売電気事業者が一般送配電事業者に申告する計画需要量が実際の需要量と比較して著しく少ない状況が継続的に発生しているような場合（いわゆる余剰インバランスが継続的に発生する場合）においては、当該一般送配電事業者による電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるおそれがあるとして、託送供給を拒むことができると考えられる。ただし、料金の滞納に対して託送供給契約を解除することが「正当な理由」となるのは現に未

納である場合に限られ、過去に滞納したことがあってもその料金債務が既に消滅している場合には、それは正当な理由とはなり得ない。

- (6) なお、従来、一般電気事業者の供給義務との関係において、建築基準法違反の建築物や環境を害する工作物に対する電気の供給停止が正当な理由によるものといえるかどうかという問題があり、小売全面自由化後の託送供給義務等との関係においても同様の問題が生じ得ることから、慎重に考えることが必要である。

例えば、建築基準法違反の建物であって、現に、違法状態の是正命令が出されており、かつ、人が居住していない等の要件を充足しているものについて、電気供給の申込みがあった場合、この承諾を違法状態が是正されるまでの間保留することについて、下級審判例において一部で「正当な理由に該当する」との判断が示されているケースもある（東京地判昭57・10・4判時1073・98）が、この事例においては、本条の「正当な理由」の解説に他の法令の保護法益を参酌することの是非について一応積極に解している。

他方、ガス事業分野においては、技術基準不適合は供給拒否の正当事由に当たらないと判示したケースもあり（東京地判昭55・10・31判時1005・139）、供給行為が公序良俗違反を助長するか否か等も含め、ケース・バイ・ケースで検討する必要がある。なお、違法建築のマンションに係る給水拒否に係る裁判例が多数あり、具体的事例の検討に当たっては、このような裁判例も参考にすることが適当である。

- (7) 託送供給義務の対象となる託送供給の範囲について、託送供給のうち、振替供給を行うか否かについては、送配電設備を日常的に運用している一般送配電事業者の判断に委ねることが適当であるとの考えも成り立ち得るが、小売全面自由化を実施する中で、全国規模での電気の取引を活性化し、供給力の有効活用を図るとともに、小売電気事業者間の競争を促進するためには、振替供給のうち、小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業等の用に供するための電気に係るものについては、その実施を求めることが必要である。また、振替供給のうち、いわゆる自己託送に係るものについても、非電気事業者の発電

設備による余剰電力の有効活用を図るという自己託送の制度趣旨に鑑み、その実施を求めることが必要である。

さらに、託送供給のうち、接続供給は、振替供給と異なり、小売供給を行う他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者の小売供給の事業の用に供するための電気の量に相当する量に応じて供給するという、電線路を維持し、及び運用する者以外にはできない付加価値の加わった供給形態であり、小売電気事業者等が事業活動を行うために不可欠なものである。

以上より、託送供給義務の対象となる託送供給の範囲については、一般送配電事業者のその供給区域における接続供給に加え、振替供給のうち、小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであって、経済産業省令（施行規則第2条）で定めるものと規定することとされた。具体的には、施行規則第17条において、小売電気事業等の用に供するための電気又は自己託送に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域外の需要に応じて供給する電気に係るもの（要すれば、一般送配電事業者がその供給区域外に向けて振替供給を行うもの）を規定している。

二 電力量調整供給義務【第2項】

- (1) 「正当な理由」とは、「その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力又は調整能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるとき」、例えば発電事業者が一般送配電事業者に申告する計画発電量の値が発電設備の発電容量と比較して著しく大きい場合や、発電事業者が実際に発電する発電量が、常に計画発電量と比較して著しく少ない場合等に加え、一般送配電事業者の電気の安定供給に支障を来す場合などがこれに該当すると考えられる。また、特異な地形等のため技術的に供給することが困難な場合、料金を支払わずに契約を解除された者が滞納料金を支払わずに再度契約の締結を申し込むような場合も、電力量調整供給契約の締結を拒否する「正当な理由」となると考

えられる。

- (2) 供給継続義務が免除される「正当な理由」については、一般用電気工作物に瑕疵があり保安上危険な場合、天災、地変、事故等により電気工作物に故障が生じた場合、電気工作物の増強・修繕その他の工事に必要な場合、料金を滞納する者に対する場合等が考えられる。
- (3) 契約の解除に関する「正当な理由」については、料金を長期にわたって滞納する場合、託送供給等約款に違反する条件で発電する場合等が考えられる。ただし、料金の滞納に対して電力量調整供給契約を解除することが「正当な理由」となるのは現に未納である場合に限り、過去に滞納したことがあってもその料金債務が既に消滅している場合には、それは正当な理由とはなり得ない。

三 最終保障供給義務及び離島供給義務【第3項】

- (1) 電気が国民生活や経済活動に必要な不可欠な財であることを踏まえれば、料金その他の供給条件について、どの小売電気事業者とも合意に至らなかった需要家への電気の供給を保障するための措置を講ずることが必要であるため、一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び離島供給を拒んではならないことを規定することとされた。
- (2) 「正当な理由」とは、その供給区域における電気の利用者の利益を著しく阻害するおそれがあるときなどであり、具体的には、特異な地形等のため技術的に供給することが困難な場所や、無人島に新たに需要が生じた場合であって、どの小売電気事業者からも電気の供給を受けられない場合において、需要地まで電線路等を敷設し、電気の供給を実施することとした場合には膨大な費用を要するため、託送料金の上昇を招き、ひいてはその供給区域内の電気の利用者の利益を阻害することが想定されるときや、最終保障供給に応じるために過剰な供給力を確保する必要がある、託送料金の上昇を招き、ひいてはその供給区域内の電気の利用者の利益を阻害することが想定される場合、最終保障供給又は離島供給に係る料金を支払わずに契約を解除されたもの

が滞納料金を支払わずに再度契約の締結を申し込むような場合、最終保証供給約款又は離島供給約款に違反する条件で電気を使用しようとする者からの供給の申込みの場合等である。

- (3) 供給継続義務が免除される「正当な理由」については、一般用電気工作物に瑕疵があり保安上危険な場合、天災、地変、事故等により電気工作物に故障が生じた場合、電気工作物の増強・修繕その他の工事上必要な場合、料金を滞納する場合、最終保証供給約款又は離島供給約款に違反する条件で電気を使用する場合等が考えられる。
- (4) 契約の解除に関する「正当な理由」については、料金を長期にわたって滞納する場合、最終保証供給約款又は離島供給約款に違反する条件で電気を使用する場合等が考えられる。ただし、料金の滞納に対して電気の供給を停止することが「正当な理由」となるのは現に未納である場合に限られ、過去に滞納したことがあってもその料金債務が既に消滅している場合には、それは正当な理由とはなり得ない。

四 接続の請求に応ずる義務【第4項】

一般送配電事業者はその供給区域における一般送配電事業について実質的な制度的独占が担保された事業者であることから、仮に一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路と発電設備との接続を、一般送配電事業者の自由な意思に委ねることとした場合、電気の安定供給が確保されないことにより、最終的には電気の使用者の利益を著しく損なうおそれがあることに加え、発電設備を設置する者の事業活動にも悪影響を及ぼすおそれがある。

このため、一般送配電事業者に、発電設備とその有する電線路との接続の請求に応ずる義務を規定することとされた。

「正当な理由」とは、当該接続を行うことにより、一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の機能に電氣的又は磁氣的な障害を与えるおそれがあるときに加え、発電用電気工作物を維持し、及び運用する者が当該接続を行うために必要な費用を負担しない場合などが想定される。なお、接続契約申込み受付後、合理的期間を超えて申込者が工事費

負担金契約を締結しない場合など、他の新規電源の接続の妨げとなっているような場合には、基準の明確化等を前提として当該接続を拒否することが、既存設備の効用最大化と負担の最小化を図る観点から一般送配電事業者に期待される態様であり、こうした接続の拒否は、当然本項における「正当な理由」に基づく接続の拒否と解される。

五 苦情処理義務【第5項】

第2条の15において、小売電気事業者に苦情処理義務を課しており、こうした義務は、最終保障供給や離島供給に係る料金その他の供給条件について苦情及び問合せがあった場合における一般送配電事業者に課することが適当であることから、一般送配電事業者の苦情処理義務に係る規定を設けることとされた。

(託送供給等約款)

第十八条 一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給（以下この条において「託送供給等」という。）に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款（第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの）以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件（同条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの）により託送供給等を行うときは、この限りでない。

3 経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加

えたものであること。

二 第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

四 一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

4 一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款（次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第七項において同じ。）で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

5 一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

6 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。

一 前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

三 一般送配電事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

7 一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合（一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。）として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

8 一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

9 前項の規定による届出に係る託送供給等約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。

10 経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

一 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。

二 第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

四 一般送配電事業者及び第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電

気計器及び工事に關する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

11 経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。

12 一般送配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の認可を受け、第五項若しくは第八項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第二項の規定による託送供給等約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、託送供給等約款の認可手続等について定めるものである。
- (2) 一般送配電事業者はその供給区域における一般送配電事業について実質的な制度的独占が担保された事業者であることから、このような制度的独占の弊害から電気の使用者の利益を保護するため、一般送配電事業者に対して、託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることを求めるとともに、当該約款の変更等に係る規定を整備することとされた。

2 沿革

託送供給料金に係る規定については、平成11年改正及び平成15年改正において整備されたものであるところ、平成11年改正においては、供給信頼度や望ましい電源構成の維持等の公益的課題への対応に必要な負担

については、部分自由化後も全ての需要家が公平に負うことが適当という考えがその根底にあり、平成26年改正において小売全面自由化を行った後もその趣旨に変わりはない。

【解説】

一 託送供給等約款の認可【第1項】

- (1) 第17条においては、一般送配電事業者の制度的独占による弊害から電気の利用者の利益を保護するため、一般送配電事業者に対して、託送供給義務（第17条第1項）、電力量調整供給義務（同条第2項）を課しているが、一般送配電事業は事業許可制の下で自らの供給区域において地域独占的な供給を行う公益事業であり、その託送供給及び電力量調整供給（以下「託送供給等」という。）に係る料金その他の供給条件について一般送配電事業者が自らの独占的地位を利用して恣意的に定めることや、託送供給等を受ける事業者間の取扱いが不公平となることは許容されるべきではない。

また、一般送配電事業者は、電気の託送供給等を行うに当たって、まず、料金その他の供給条件について託送供給等を受ける事業者と契約を締結することが必要であるが、一般送配電事業者の託送供給等は、必然的に多数の事業者を対象とし、取引の都度、個々の事業者と供給条件を協議するのではなく、あらかじめ定型化された取引内容を約款として定め、これに従って、一律に契約がなされることが取引の簡易化・合理化の観点から要請される。

このような趣旨から、第1項においては、定型約款としての託送供給等約款の設定義務を一般送配電事業者に課すとともに、その設定に当たって経済産業大臣の認可にかからしめることにより、その適正性を担保することとされた。

- (2) 託送供給等約款の作成義務を負うこととなる託送供給等の範囲は、第17条第1項及び第2項において規定した託送供給義務及び電力量調整供給義務を負うこととなる託送供給等の範囲と同様である。
- (3) 託送供給等約款は、「料金」と「その他の供給条件」について定め

るものであるが、その一部を変更することも可能であり、例えば、「料金」のみ、「その他の供給条件」の一部分のみの変更等も可能である。

- (4) 託送供給等約款は、「経済産業省令で定めるところにより」定める必要がある。この経済産業省令においては、大別して、託送供給等約款に定めるべき事項と、託送供給等約款の定め方（託送供給等に係る料金の算定方法等の「定めるべき内容」）の双方が規定される。具体的には、定めるべき事項については施行規則第18条に、定めるべき内容については一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則（平成28年経済産業省令第22号）に、それぞれ規定されている。

これは、行政の裁量性が高い料金審査において、可能な範囲で画一的なルールに基づいて料金算定を行うことを一般送配電事業者に求め、当該ルールに基づく料金審査を行うことにより、行政の裁量性を狭め、料金算定プロセスの透明性を高めるためである。

二 託送供給等約款による託送供給等の義務【第2項】

第1項の認可を受けた託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を実施することを可能とした場合、同項において託送供給等約款を経済産業大臣の認可制とした趣旨が没却されることから、一般送配電事業者に対し、同項の認可等を受けた託送供給等約款以外の供給条件により託送供給を行ってはならないことを規定することとされた。

三 託送供給等約款以外の供給条件による託送供給等の実施【第2項ただし書】

- (1) 天災地変等による災害を受けた地域について緊急に、かつ、臨時的に料金を割り引く等の措置を行う必要が生じた場合や、開発途上の需要、少数の需要等特殊な需要であることから、多くの事業者と一律の取引を行うことを前提としてあらかじめ約款という形式で定めることが困難又は無意味な場合などが想定されることから、特別な事情がある場合において経済産業大臣の認可を受けた場合には、託送供給等約款によらないで託送供給等を行うことを許容することとされた。

- (2) 「その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合」とは、例えば、託送供給等約款には一般的に託送料金の支払期日が定められており、当該支払期日を超えた場合には一定の延滞料金を支払わなければならないことが定められているところ、例えば、託送供給を受けている小売電気事業者が災害等により通常の支払期日に託送料金を支払うことができないような場合には、料金の支払期日を延長する旨の特例を適用することが考えられる。あるいは、開発途上の需要、少数の需要等特殊な需要であることから、多くの需要家と一律の取引を行うことを前提としてあらかじめ約款という形式で定めることが困難又は無意味な場合等をいう。
- (3) このただし書の規定は、あらかじめ予測し難い事柄や特殊な需要に対して適用されるものであるため、承認基準が定め難く、したがって承認をなすべきか否かは経済産業大臣の判断に委ねられている。

四 認可基準【第3項】

- (1) 経済産業大臣が、託送供給等約款の認可を行う際の認可基準を規定したものである。以下のとおり、第1号から第6号までを基準として規定することとされた。申請を審査する際の具体的な審査基準は、「一般送配電事業託送供給等約款料金審査要領」として定められ、公表されている。
- (2) 第1号は、料金の妥当性を担保するため、いわゆる総括原価方式により料金が定められるべきことを規定するものである。なお、「能率的な経営」とは、一般送配電事業者がその独占的地位に安住して経営が安易に流れ、経営効率化努力を怠ることがないように、適切な効率化努力を行う経営を前提として料金算定を行う趣旨を明確にしたものである。
- (3) 一般送配電事業者は、第1項で定めるところにより、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則に基づいて「料金」を算定し、認可申請を行うこととなるが、同令第二章においては、当該事業者が必要であると見込んだ、過去の実績及び原価算定期間における経営効率化努

力を前提とした事業の合理的な将来予測等を基礎として算出した営業費及び一般送配電事業の継続に必要な資金を調達することができる程度の適正な事業報酬等の合計額から控除収益の額を控除した額（「原価等」）の算定を要請している。したがって、経済産業大臣は、同規則に基づいて算定された原価等の適正性を審査した上で、「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの」とであると判断することとなる。

- (4) なお、どのような費用が「適正な原価」であるかという点については、専門的・技術的知見が必要であることから、所管大臣たる経済産業大臣にその判断が委ねられており、経済産業大臣は、その認可に際しては、電力・ガス取引監視等委員会が有する高度の専門的知見を活用することが適当であることから、あらかじめ、同委員会の意見を聴取することとされている（第66条の11第1項第5号）。また、「適正な原価」には、送配電網の維持・管理にかかる費用などに加え、離島の発電・販売費用を含むユニバーサルサービス料金、原子力事故に対する賠償への備えの不足分や廃炉に関する会計制度分など「全ての消費者が広く公平に負担すべき費用」が含まれる。
- (5) 第2号は、託送供給制度が電力取引における市場競争の基盤となっていることに鑑み、託送供給等に係る供給条件が不当に設定されることにより、託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないことを基準としている。具体的には、託送供給等約款により電気の供給を受ける者に対して提示される料金水準が不当に高いものではないこと、当該電気の供給を受ける者に対して料金以外の供給条件が不当に厳しく設定されていないことを基準とするものである。このように、本号は、電力取引における市場競争の基盤を確保することにより、電気の安定供給を図り、電気の使用者の利益を保護することを目的としている。
- (6) 第3号は、仮に、託送供給等を利用する者が託送供給等を受けた量等を基に支払うべき料金を算出することが困難である場合などにおいては、実質的にも公平を阻害されることになりかねないため、これを基準とするものである。

なお、平成26年改正前の電気事業法における託送供給約款の変更命令基準においては、「料金が定率又は定額をもって定められていること」と規定されていたが、改正後の託送供給等約款においては、接続供給及び発電量調整供給（電力量調整供給）に係る料金の一部について、卸電力取引市場の平均的な約定価格に連動した料金とすること等も可能とするため、「料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること」を認可基準として規定することとされた。

- (7) 第4号は、一般送配電事業者及び電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電力量の計量に必要な計量器や配線工事等における費用の負担の方法等が適正かつ明確に定められていることを基準とするものであり、一般送配電事業者及び電気の供給を受ける者の「責任に関する事項」とは、具体的には一般送配電事業者の供給責任、損害賠償の免責事由や託送供給等を受ける者の託送供給等約款の遵守義務等に関することである。
- (8) 第5号は、託送供給等約款が当該約款により電気の供給を受ける者に対して一律に適用されるものであることから、全ての電気の供給を受ける者に対して平等でなければならないことを基準としており、料金、工事費負担金のみならず、託送供給等約款の全記載事項が平等でなければならないこととするものである。ただし、正当な理由に基づいて一般的に区別を行う場合、例えば、託送供給の利用形態の相違によって料金その他の供給条件に合理的な差を設ける場合は許容される。
- (9) 「料金」について言えば、第1項に定めるところにより、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則に従って算定することが必要とされているところであるが、同令においては、三需要種別ごとの原価等を算定する方法を画一的に定めており、同令に従って算定されていれば、この点においては、本号に違反しない。したがって、「不当な差別的取扱い」の確認は、需要種別から契約種別ごとの料金率を決定する段階（同令第25条）において、「正当な理由に基づいて一般的に区別を行う場合」以外の取扱いがなされていないことに重点が置かれることとなる。

- (10) 第6号は、第1号から第5号までの要件に該当したとしても、公共の利益の増進に支障があるものであってはならないことを基準とするものである。なお、「公共の利益の増進に支障がある」場合とは、例えば、供給区域外に向けて行う振替供給条件のみを不当に厳しく設定するなどして広域的な電気の供給の促進を阻害する場合などが想定される。

五 料金引下げ等の場合における託送供給等約款の変更届出【第4項、第5項】

- (1) 一般送配電事業者が、託送供給等の料金を引き下げする場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、届出という簡易な方法により託送供給等約款を変更することができる。これは、より機動的に効率化の成果を電気の使用者に還元できるようにするとともに、一般送配電事業者の経営の自主性を尊重し、その責任を明確化することが事業者への経営効率化インセンティブとなり、結果として電気の使用者が低廉な料金や魅力的な供給条件を享受できることとなるからである。
- (2) 経済産業省令で定める場合とは、施行規則第21条において、例えば、料金等の引下げの他、電気計器及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法を変更する場合であって、いずれの託送供給を受ける者の負担も増加しない場合などを限定列挙している。
- (3) 「第一項後段の規定」とは、「これを変更しようとするときも、同様とする。」を指し、本項に該当する場合は第1項の認可によらず、届出により託送供給等約款を変更することが可能となる意味である。

なお、第1項と同様に、「料金」と「その他の供給条件」について定める託送供給等約款の一部を変更することも可能であり、例えば、「料金」については届出により変更するが、「その他の供給条件」については認可申請によって変更しようとするといったことも可能である。

- (4) 「(次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。)」とされているのは、届出によって変更された託送供給

等約款を、再び、届出によって変更することができることを示している。

- (5) 第4項の「経済産業省令で定めるところにより」は、第1項の「経済産業省令で定めるところにより」と同様であり、予め定められた料金算定ルールに従って、託送供給等約款の料金を算定することをいう。具体的には、第1項のそれと同一の、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則において定められているが、より機動的な料金の変更を可能とするために、同令第30条第2項・第31条において第1項の場合と異なる取扱いを定めており、①算定に当たり届け出る様式を簡素化する（別表第1による原価等の分類及び原価等の明細表〔様式第2〕を不要とする。）とともに、②特定の原価等のみの変動額に着目して料金を変更する方式（変分方式）を認めている。
- (6) 第5項の「経済産業省令で定めるところにより」は、届出に係る手続を示しているものであり、具体的には、施行規則第22条において定められている。

六 第5項の規定による託送供給等約款の変更届出に対する変更命令発動要件【第6項】

- (1) 第5項の規定により一般送配電事業者が届け出た託送供給等約款が、第1号から第5号までに規定する要件のいずれかに該当しない場合には、電気の利用者の利益を保護する観点から、経済産業大臣が変更命令を発動することができることとされた。
- (2) 具体的な変更命令発動の要件は第3項第2号から第6号までに規定する託送供給等約款の認可要件と同様である。ここで、第3項第1号の「原価性要件」を変更命令発動基準から除いている理由は、第4項において託送供給等約款の変更届出制を導入した趣旨が、より機動的に効率化の成果を利用者へ還元できるようにするとともに、料金引下げの幅等の判断において一般送配電事業者の経営の自主性を尊重しようとすることによるものである。
- (3) 第5項の届出は、施行規則第22条において、実施の日の10日前まで

に行うこととされているところであるが、本項の変更命令は、経済産業大臣が命令を発動する期間を限定しておらず、変更される託送供給等約款の実施前、実施後を問わず、命令を発動することができる。

しかしながら、第6項第1号から第3号までの要件については、届け出られればその時点で可否が判断できるものであり、その後の事情変更はあり得ない。また、第4号の要件については、届け出られた時点では「不当な差別的取扱い」がないと判断されても、その後の事情変更により「不当」となる場合があり得るが、これは「社会的経済的 事情の変動により著しく不適當となり、公共の利益の支障がある」場合として、第19条第1項の認可申請命令の要件となる。

したがって、本項の変更命令の発動は、実質上、実施前又は実施後 然るべき期間に限定されることとなる。

- (4)「相当の期限」とは、届出のために必要な調査、資料作成その他の 準備に要する期間をいう。「変更すべきことを命ずる」とは、料金そ の他の供給条件のうち変更すべき事項、その方針等を明らかにして、 その方向に従って変更届出を行うよう命令する意味である。

七 電源開発促進税等の増加に伴う託送供給等約款の変更【第7項、第8 項】

電源開発促進税や消費税など、他の法律の規定により支払うべき費用 で、一般送配電事業を行うに当たり節減することが困難な費用の増加に 対応して料金を引き上げる場合には、その性質上、料金全体の妥当性と は分けて考えることが適切であり、機械的にその増加分を算定できるこ とを踏まえ、より機動的な料金反映を可能とするため、届出という簡易 な方法により託送供給等約款を変更することができる旨を規定すること とされた。他方、需要家利益の保護のため、正確な算定が行われている か等について経済産業大臣が確認をする必要があることから、次項以下 において待機期間等を置くこととしている。

八 待機期間【第9項】

第8項の規定により一般送配電事業者が届け出た託送供給等約款については、その届出が受理された日から30日を経過しなければ、その効力を生じない。これは、第11項において、経済産業大臣は、第8項の規定により届け出られた託送供給等約款が第10項に規定する基準に適合していないと認めるときは、届出を受理した日から30日以内に限り、変更命令を発動できることとしているため、30日を経過しなければその効力を生じないこととされた。当該30日の間に、経済産業大臣が次項の基準に照らして審査を行い、必要があれば第11項による命令を発することとなる。

九 待機期間の短縮【第10項】

第8項の規定により一般送配電事業者が届け出た託送供給等約款の内容が、明らかに審査基準に適合していると認めるときは、30日の待機期間を一般送配電事業者に課す弊害の方が大きいことから、審査基準に適合していると認めるときは当該待機期間を短縮できることとされた。

なお、経済産業大臣が審査をする基準は、第3項第2号から第6号までに規定する託送供給等約款の認可要件に加え、第8項の届出が特定の費用要因（石油石炭税、消費税等）の変動の範囲で料金を引き上げる場合を対象とするものであることに鑑み、「料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること」を規定することとされた。

十 変更命令【第11項】

第8項の規定により一般送配電事業者が届け出た託送供給等約款が第10項第1号から第6号までに規定する要件のいずれかに適合していない場合には、電気の利用者の利益を保護する観点から、当該届出を受理した日から30日以内に限り、経済産業大臣はその託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができることとされた。

十一 公表義務【第12項】

託送供給等約款は、小売電気事業者等に対し一律に適用される供給条件を定めた定型約款であり、小売電気事業者等は当該約款に拘束される

こととなることから、広くこれを小売電気事業者等に周知徹底させることが必要である。

このため、一般送配電事業者に対し、第1項の認可を受け、第5項若しくは第8項の規定により変更の届出し、又は第19条第2項の規定による経済産業大臣の変更があった託送供給等約款を公表する義務を課すこととしたものである。なお、経済産業省令で定める公表の方法としては、施行規則第25条において、インターネットを使用した掲示や営業所及び事務所における掲示等が規定されている。

(託送供給等約款に関する命令及び処分)

第十九条 経済産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の認可を受けた託送供給等約款（同条第五項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの）又は同条第二項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件（次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給等約款又は料金その他の供給条件）の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、託送供給等約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、託送供給等約款の変更認可申請命令（第1項）及び変更（第2項）について定めるものである。
- (2) 託送供給等に関する料金その他の供給条件は、認可を受け、又は届出があった当時は、最も合理的なものであったとしても、認可又は届出後の物価の大幅な変動、需要構成の変化等の社会的経済的事情の変動によって著しく不適当となることも想定されるため、経済産業大臣が変更

認可申請を命ずること及び約款を変更することができる旨を規定することとされた。

【解説】

一 変更認可申請命令【第1項】

- (1) 第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款等が物価の大幅な変動、需要構成の変化等の社会的経済的事情の変動によって著しく不相当となり、その結果、公共の利益を阻害するような場合には、これらは直接間接に国民生活及び国民経済に影響するものであるため、速やかに適正妥当なものに改定されなければならない。

このような場合には、託送供給等に関する料金その他の供給条件について、一般送配電事業者からの申請に基づく認可制又は届出制を採用していることに鑑みれば、本来、一般送配電事業者から自発的に変更を認可申請し、又は届け出ることが適当である。

- (2) しかしながら、例えば、一般送配電事業者にとって現状が有利なときには変更認可申請又は届出を怠るおそれがあることから、電気の使用者の利益を保護するための最終的な法律的担保として、経済産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不相当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対して、相当の期限を定めて託送供給等約款の変更認可の申請をすべきことを命ずることができることとされた。

- (3) ここで、第18条第5項によって届け出られた託送供給等約款については、本項の対象となるとともに、第18条第6項の変更命令の対象ともなるが、これは、第18条第5項によって届け出られた託送供給等約款は、「料金を引き下げの場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合」に限って届出により変更を認めるというものであり、法律的には第18条第1項と一体であることから、届出後の事情変更については、本項によって判断していくとの趣旨である。例えば、第18条第5項の届出に当たって、一般送配電事業者が、その経営判断において、料金の引下げとともに内部留保の積み増し等

財務体質の強化を行うこととした場合については、同条第6項によって届出時点における当該変更の妥当性を判断し、届出後の事情変更を本項によって判断していくことになる。このことは、先述（同項の解説部分参照）したように、同項の変更命令の発動が、実質上、実施前又は実施後然るべき期間に限定されることも整合的である。一方で、最終保障供給約款及び離島供給約款については本条の適用はなく、それぞれの規定における変更命令によって、その後の事情変更についても、捕捉していくこととなる。

なお、同条8項によって届け出られた託送供給等約款についても同様である。

- (4) また、「社会的経済的事情の変動」とは、具体的には需要構成が著しく変わった場合、物価が大幅に変動した場合などであり、全国的又は広範な地域にわたる変動のみならず、一供給区域における変動も含む。「著しく不適當」かどうかは、個々具体的に社会通念をもって決せざるを得ないが、例えば料金については、その算定当時から見れば、常に多少の高低はあるものであり、制度上は認すべき程度のものは「著しく不適當」とはいえない。

「公共の利益の増進に支障がある」とは、例えば、電気の供給を受ける小売電気事業者等にとって託送料金が不当に割高で不利な場合、あるいは、託送料金が不当に割安で一般送配電事業者側に過重な負担が生じることにより、設備の拡充・改善がされないなど一般送配電事業者の事業の遂行に支障を来す場合等が想定される。

また、「相当の期限」とは、認可申請のために必要な調査、資料作成その他の準備に要する期間をいう。「変更の認可を申請すべきことを命ずる」とは、料金その他の供給条件のうち変更すべき事項、その方針等を明らかにして、その方向に従って変更認可申請を行うよう命令する意味である。

二 職権変更【第2項】

- (1) 第1項の命令が発せられたにもかかわらず、定められた期限までに

一般送配電事業者が託送供給等約款等の変更の認可申請をしないときは、経済産業大臣が職権をもってこれを適正なものに変更し、適用させることができることとし、第1項の変更認可申請命令を法律的に担保することとされた。

なお、立法論としては、経済産業大臣が直ちに託送供給等約款等を変更し得ることとすることも考えられるが、一般送配電事業者の主体性を尊重する観点から、変更の認可を申請すべきことを命じた上で、認可の申請がないときに初めて経済産業大臣が託送供給等約款等を変更することができることとされた。

- (2) 「認可の申請がない」とは、全く申請がない場合のほか、第1項の命令に該当する事項の申請がない場合等を含む。例えば、料金の変更を命じたにもかかわらず、工事費負担金等の変更を申請してきた場合等がこれに該当する。

(最終保障供給約款)

第二十条 一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款（以下この条において「最終保障供給約款」という。）以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。

3 経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められ

ていること。

二 一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

4 第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。

【趣旨・沿革】

(1) 本条は、最終保障供給約款の届出義務（第1項）、最終保障供給約款遵守義務（第2項）、変更命令（第3項）及び公表義務（第4項）について定めるものである。

(2) 小売全面自由化の実施に伴って、従来的一般電気事業者制度は廃止されたが、電気が国民生活や経済活動に必要な不可欠な財であることを踏まえれば、料金その他の供給条件について、どの小売電気事業者とも合意に至らなかった需要家への電気の供給を保障するための措置を講ずることが必要である。

このため、一般送配電事業者に対して、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならないこととし、当該届出をした約款による電気の供給を義務付けることとされた。

(3) なお、こうした義務を課す主体としては、十分な経営体力を有する一定規模以上の小売電気事業者とすることも考えられるが、自由競争を促進する観点からは、特定の小売電気事業者に負担を強いることは適切ではないため、実質的な制度的独占が担保されている一般送配電事業者が義務主体とされた。

【解説】

一 約款届出義務及び遵守義務【第1項、第2項】

- (1) 一般送配電事業者は、その供給区域において、最終保障供給（どの小売電気事業者からも電気の供給を受けていない需要家への電気の供給を保障するための電気の供給）に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない（第1項）。最終保障供給約款はこうした需要に対する電気の供給に関してその契約の内容となり得ることが全て含まれるものであり、最終保障供給約款において定めておくべき具体的事項については、施行規則第26条に規定されている。
- (2) なお、最終保障供給約款は、「料金」と「その他の供給条件」について定めるものであるが、その一部を変更することも可能であり、例えば、「料金」のみ、「その他の供給条件」の一部分のみの変更等も可能である。
- (3) 本条では、最終保障供給約款について、その設定及び変更を届出事項とするとともに、必要があるときはその変更を命じ得ることとしているところ、当該約款の内容が厳重に守られなくては意味がないことから、原則として最終保障供給約款以外の供給条件により、最終保障供給をしてはならないこととしている（第2項）。

二 最終保障供給約款以外の供給条件による最終保障供給の実施【第2項ただし書】

- (1) 「その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合」とは、例えば、最終保障供給約款には一般的に料金の支払期日が定められており、当該支払期日を超えた場合には一定の延滞料金を支払わなければならないことが定められているところ、例えば、最終保障供給を受けている電気の使用者が災害等により通常の支払期日に電気料金を支払うことができないような場合には、電気料金の支払期日を延長する旨の特例を適用することが考えられる。あるいは、開発途上の需要、少数の需要等特殊な需要であることから、多くの需要家と一律の取引

を行うことを前提としてあらかじめ約款という形式で定めることが困難又は無意味な場合等をいう。

- (2) このただし書の規定は、あらかじめ予測し難い事柄や特殊な需要に対して適用されるものであるため、承認基準が定め難く、したがって承認をなすべきか否かは経済産業大臣の判断に委ねられている。

三 変更命令発動基準【第3項】

- (1) 第1項の規定により一般送配電事業者が届け出た最終保障供給約款の適正性を担保する観点から、第1号から第4号までに規定する基準に適合しないと認めるときには、経済産業大臣が当該最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができることとされた。それぞれの基準の趣旨は次のとおり。

なお、「相当の期限」とは、届出のために必要な調査、資料作成その他の準備に要する期間をいう。「変更すべきことを命ずる」とは、料金その他の供給条件のうち変更すべき事項、その方針等を明らかにして、その方向に従って変更届出を行うよう命令する意味である。

- (2) 第1号は、電気の供給を受ける者が自らの使用量等を元に支払うべき料金を算出することが困難であるような場合などにおいては、実質的にも公平を阻害されることになりかねないため、料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていることを基準とするものである。
- (3) なお、第18条第3項の託送供給等約款の認可基準に比べ、「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること」という要件が除かれており、いわゆる「原価性」の確認を不要としているのは、あくまでも最終保障供給はセーフティネットであり、需要家が最終保障供給に過度に依存することや、一般送配電事業者が最終保障サービスのための電源を自ら保有することは想定していないといった最終保障供給制度の趣旨に鑑み、従来一般電気事業者が作成していた特別高圧・高圧の需要家に対する最終保障供給約款と同様、事業者が最終保障供給に要するコスト等を勘案し、説明責任を果

たしつつ、自ら設定することが適当と考えられるためである。

- (4) 第2号は、一般送配電事業者及び電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電力量の計量に必要な計量器や配線工事等における費用の負担の方法等が適正かつ明確に定められていることを基準とするものであり、一般送配電事業者及び電気の供給を受ける者の「責任に関する事項」とは、具体的には一般送配電事業者の供給責任、損害賠償の免責事由や、最終保障供給を受ける者の最終保障供給約款の遵守義務等に関することである。
- (5) 第3号は、最終保障供給約款が当該約款により電気の供給を受ける者に対して一律に適用されるものであることから、全ての電気の供給を受ける者に対して平等でなければならないことを基準としており、料金、工事費負担金のみならず、最終保障供給約款の全記載事項が平等でなければならないこととされた。ただし、正当な理由に基づいて一般的に区別を行う場合、例えば、需要家の使用形態の相違によって料金その他の供給条件に合理的な差を設ける場合は許される。したがって、「不当な差別的取扱い」の確認は、供給の種別があるときに種別毎の料金を決定する段階において、正当な理由に基づいて一般的に区別を行う場合以外の取扱いがなされているか否かに重点が置かれることとなる。
- (6) 第4号の「社会的経済的事情に照らして著しく不適切」とは、設定された料金や工事費負担金等が不当に割高で、需要家の利益が著しく損なわれる場合や物価が大幅に変動した場合等をいい、全国的又は広範な地域にわたる変動のみならず、一供給区域における変動も含む。「著しく不適切」かどうかは、個別具体的に社会通念をもって決せざるを得ないが、例えば料金については、その設定時に、その供給区域における小売電気事業者が自主的に公表している標準料金（いわゆる「標準メニュー」）の水準と比較して不当に高くないかがひとつの目安になると考えられる。

ただし、最終保障供給約款での供給を求めてきた需要に対応するため、例えば、予備力を活用することによる合理的なコストアップを反

映した価格を設定することは、「不適切」とはいえない。

- (7) なお、これらの判断に当たっては、需要家と一般送配電事業者との間に最終保障供給約款に関する紛争が生じ、行政に紛争が持ち込まれた場合にあっては、その過程で得られた情報も勘案することとなる。

四 最終保障供給約款を変更命令付届出制としている理由

- (1) 最終保障供給約款は、どの小売電気事業者からも電気の供給を受けられない需要家に対するセーフティネットであり、いざという場合の備えとして、その料金は常に公表されていることが重要である一方、小売全面自由化の実施に伴って、全ての電気の使用者は自らに電気の供給を行う小売電気事業者を選択できることが制度的に担保されるとともに、多数の小売電気事業者の参入が見込まれる本土においては、電気の使用者は小売電気事業者から電気の供給を受けることが基本であり、どの小売電気事業者からも電気の供給を受けられず最終保障供給約款により電気の供給を受けることとなる電気の使用者が常態的に存在することはほとんど想定されない。

このため、供給に要するコストを事前に想定することが困難であり、コストの積み上げを審査して認可することにはなじまず、また仮に認可制とした場合には、小売電力市場における小売料金の動向や電力調達に要するコストの変動を踏まえて、機動的に料金を変更することが困難となる場合も想定されることから、認可制ではなく変更命令付届出制とされた。

- (2) なお、上記の「どの小売電気事業者からも電気の供給を受けていない需要家」とは、文字どおり、その時点で小売電気事業者又は登録特定送配電事業者から交渉により合意した需給契約に基づく電気の供給を受けていない需要家のことを指し、一般送配電事業者が最終保障措置としての電気の供給を行うに際しては、当該需要家が全ての小売電気事業者と需給契約の締結に係る交渉をしたかどうかは問わない。

五 公表義務【第4項】

- (1) 最終保障供給約款は、使用者に対し一律に適用される供給条件を定めた定型約款であり、使用者は当該約款に拘束されることとなることから、広くこれを使用者に周知徹底させることが必要である。

このため、一般送配電事業者に対し、最終保障供給約款の届出をした場合には、当該約款を広く周知徹底せしめるように公表する義務を課すこととされた。

- (2) なお、経済産業省令で定める公表の方法としては、施行規則第29条において、その実施の日の十日前から、インターネットを使用した公表や営業所及び事務所における掲示等が規定されている。

(離島供給約款)

第二十一条 一般送配電事業者は、離島供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款（以下この条において「離島供給約款」という。）以外の供給条件により離島供給を行つてはならない。ただし、その離島供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により離島供給を行うときは、この限りでない。

3 経済産業大臣は、離島供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

一 料金の水準がその供給区域（離島を除く。）において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。

二 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。

三 一般送配電事業者及び電気の利用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の

負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

五 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、離島供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

4 第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により離島供給約款の届出をしたときに準用する。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、離島供給約款の届出義務（第1項）、離島供給約款遵守義務（第2項）、変更命令（第3項）及び公表義務（第4項）について定めるものである。
- (2) その区域において一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路が当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する主要な電線路と電氣的に接続されていない離島（以下単に「離島」という。）における電気の供給については、当該主要な電線路と電氣的に接続されていないがために燃料費等がかさむことにより、構造的に高コストの供給体質とならざるを得ない。

しかしながら、電気が国民生活や経済活動に必要な不可欠な財であるということを踏まえれば、離島における需要家も離島以外の地域と遜色ない料金水準で安定的に電気の供給を受けることができる環境を整備することが重要である。

小売全面自由化の実施に伴って、従来の一般電気事業者制度は廃止されたが、離島における電気の供給について、特段何らの措置も講じず、市場原理に委ねることとした場合、そもそも離島に参入する小売電気事業者が存在しない可能性があることに加え、仮に参入する小売電気事業者が存在したとしても、離島以外の地域（主要系統に接続している地域）と遜色ない料金水準での電気の供給が行われる可能性は極めて低い。このため、離島における電気料金を離島以外の地域と遜色ない水準にし、及び離島における電気の安定供給を確保するための措置を講ずることが

必要である。

上記の理由から、一般送配電事業者は、その供給区域内に離島があるときは、当該離島の需要家への電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならないこととし、当該届出をした約款による電気の供給を義務付けることとされた。

- (3) こうした義務を課す主体としては、十分な経営体力を有する一定規模以上の小売電気事業者とすることも考えられるが、自由競争を促進する観点からは、特定の小売電気事業者に負担を強いることは適切ではないため、実質的な制度的独占が担保されている一般送配電事業者が義務主体とされた。
- (4) また、離島以外の山間僻地等については、一般送配電事業者が維持・運用する主要系統に接続しているため、当該地域に小売電気事業者が新たに参入することは十分想定されることから、上記のような措置を講ずる必要性は特段ないものと考えられる。

【解説】

一 約款届出義務及び遵守義務【第1項、第2項】

- (1) 一般送配電事業者は、その供給区域内に離島があるときは、離島供給に関する料金その他の供給条件についての約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない（第1項）。離島供給約款はこうした需要に対する電気の供給に関してその契約の内容となり得ることが全て含まれるものであり、離島供給約款において定めておくべき具体的事項については、施行規則第30条に規定されている。
- (2) なお、離島供給約款は、「料金」と「その他の供給条件」について定めるものであるが、その一部を変更することも可能であり、例えば、「料金」のみ、「その他の供給条件」の一部分のみの変更等も可能である。
- (3) 本条では、離島供給約款について、その設定及び変更を届出事項とするとともに、必要があるときはその変更を命じ得ることとしているところ、当該約款の内容が厳重に守られなくては意味がないことから、

原則として当該届出をした約款以外の供給条件により、離島供給をしてはならないこととしている（第2項）。

二 離島供給約款以外の供給条件による離島供給の実施【第2項ただし書】

- (1) 「その離島供給約款により難い特別の事情がある場合」とは、例えば、離島供給約款には一般的に料金の支払期日が定められており、当該支払期日を超えた場合には一定の延滞料金を支払わなければならないことが定められているところ、例えば、離島供給を受けている電気の利用者が災害等により通常支払期日に電気料金を支払うことができないような場合には、電気料金の支払期日を延長する旨の特例を適用することが考えられる。あるいは、開発途上の需要、少数の需要等特殊な需要であることから、多くの需要家と一律の取引を行うことを前提としてあらかじめ約款という形式で定めることが困難又は無意味な場合等をいう。
- (2) このただし書の規定は、あらかじめ予測し難い事柄や特殊な需要に対して適用されるものであるため、承認基準が定め難く、したがって承認をなすべきか否かは経済産業大臣の判断に委ねられている。

三 変更命令発動基準【第3項】

- (1) 第1項の規定により一般送配電事業者が届け出た離島供給約款の適正性を担保する観点から、第1号から第4号までに規定する基準に適合しないと認めるときには、経済産業大臣が当該離島供給約款を変更すべきことを命ずることができることとしたものである。それぞれの基準の趣旨は次のとおりである。なお、「相当の期限」とは、届出のために必要な調査、資料作成その他の準備に要する期間をいう。「変更すべきことを命ずる」とは、料金その他の供給条件のうち変更すべき事項、その方針等を明らかにして、その方向に従って変更届出を行うよう命令する意味である。
- (2) 第1号は、離島における一般送配電事業者が行う電気の供給の料金が、当該一般送配電事業者の供給区域（当該離島を除く。）において

事業を営む小売電気事業者の供給料金の平均的な水準と同程度のものであることを基準とするものである。

- (3) 「同程度のもの」とは、離島の需要家の利便性を低下させないという観点から、小売全面自由化の実施までは低圧需要に対する料金は従来の供給約款及び選択約款しか存在しなかったことを踏まえ、小売全面自由化の実施時点においては、離島供給約款の低圧需要に対する料金については、離島供給約款の届出時点で従来の一般電気事業者が設定している供給約款と選択約款の料金の全てを設定することとし、特別高圧・高圧需要に対する料金については、届出を行う時点で一般電気事業者が自由化部門における標準メニューとして公開している料金メニューを設定することとした。

また、小売全面自由化後においては、一般送配電事業者がエリア本土の小売料金水準を適正に把握する必要があることから、経済産業大臣は、報告徴収により収集した個別の小売電気事業者の料金情報からエリア毎に平均的な料金単価等を公表することとし、一般送配電事業者は当該情報を参照しつつ離島供給約款を作成し、届け出ることとなる。

- (4) 第2号は、電気の供給を受ける者が自らの使用量等を元に支払うべき料金を算出することが困難であるような場合などにおいては、実質的にも公平を阻害されることになりかねないため、料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていることを基準とするものである。
- (5) 第3号は、一般送配電事業者及び電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電力量の計量に必要な計量器や配線工事等における費用の負担の方法等が適正かつ明確に定められていることを基準とするものであり、一般送配電事業者及び電気の供給を受ける者の「責任に関する事項」とは、具体的には一般送配電事業者の供給責任、損害賠償の免責事由や、離島供給を受ける者の離島供給約款の遵守義務等に関することである。
- (6) 第4号は、離島供給約款が当該約款により電気の供給を受ける者に

対して一律に適用されるものであることから、全ての電気の供給を受ける者に対して平等でなければならないことを基準としており、料金、工事費負担金のみならず、離島供給約款の全記載事項が平等でなければならないこととするものである。ただし、正当な理由に基づいて一般的に区別を行う場合、例えば、需要家の使用形態の相違によって料金その他の供給条件に合理的な差を設ける場合は許される。したがって、「不当な差別的取扱い」の確認は、供給の種別があるときに種別ごとの料金率を決定する段階において、正当な理由に基づいて一般的に区別を行う場合以外の取扱いがなされているか否かに重点が置かれることとなる。

- (7) 第5号の「料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切」とは、例えば一般送配電事業者が設定する料金支払い方法が不適切な場合や配線工事等の負担金が不当に割高な場合で、需要家の利益が著しく損なわれる場合や物価が大幅に変動した場合等をいい、全国的又は広範な地域にわたる変動のみならず、一離島における変動も含む。
- (8) なお、これらの判断に当たっては、需要家と一般送配電事業者との間に離島供給約款に関する紛争が生じ、行政に紛争が持ち込まれた場合にあっては、その過程で得られた情報も勘案することとなる。

四 離島供給約款を変更命令付届出制としている理由

離島供給約款は、構造的にその供給コストが高くなることに加え、小売全面自由化を実施しても小売電気事業者の参入がほぼ見込まれない離島において、電気の利用者が本土と同程度の料金により安定的に電気の供給を受けられることを保障するために一般送配電事業者に作成を義務付けるものである。

このため、離島供給約款についてはその料金の原価性を厳密に確認することは不適切であり、その料金が本土と同程度の水準に設定されていない場合に変更を命じることができる制度とすることで十分であるため、認可制ではなく変更命令付届出制とすることとされた。

五 公表義務【第4項】

離島供給約款は、使用者に対し一律に適用される供給条件を定めた定型約款であり、使用者は当該約款に拘束されることとなることから、広くこれを使用者に周知徹底させることが必要である。このため、一般送配電事業者に対し、離島供給約款の届出をした場合には、当該約款を広く周知徹底せしめるように公表する義務を課すこととされた。

なお、経済産業省令で定める公表の方法としては、施行規則第33条において、その実施の日の10日前から、インターネットを使用した公表や離島を管轄する営業所及び事務所における掲示等が規定されている。

六 最終保障供給約款と離島供給約款を別のものとして規定する理由

- (1) 平成26年改正において、小売全面自由化を実施した大きな理由の一つは、小売電気事業者の参入を促進し、小売電気事業者間の競争を促進することにより電気料金を最大限抑制することであるが、こうした趣旨に鑑みれば、一般送配電事業者から電気の供給を常態的に受けることは望ましくない。
- (2) しかしながら、多数の小売電気事業者の参入が見込まれる本土においては、どの小売電気事業者からも電気の供給を受けることができない需要家が存在することはほとんど想定されない一方で、小売電気事業者の参入がほぼ見込まれない離島においては、どの小売電気事業者からも電気の供給を受けることができない需要家が常態的に存在することが想定される。

このため、離島については、例外的に、実質的な制度的独占が担保されている一般送配電事業者に対して離島供給約款の作成を義務付けるとともに供給義務を課すことにより、離島の需要家に対して、本土と遜色のない料金による安定的な電力供給を確保する制度とすることとしている。

- (3) 他方、小売全面自由化の趣旨に鑑みれば、多数の小売電気事業者の参入が見込まれる本土においては、需要家は小売電気事業者から電気の供給を受けることが基本であり、どの小売電気事業者からも電気の

供給を受けられない需要家に対して一時的な電気の供給を保障するものである最終保障供給約款の電気料金については、政策的に当該最終保障供給約款を作成する一般送配電事業者の供給区域における小売電気事業者の平均的な電気料金よりも一定程度高い料金を設定させることも考えられるところである。

- (4) このように、「最終保障供給約款による電気の供給」と「離島供給約款による電気の供給」は、どの小売電気事業者からも電気の供給を受けることができない需要家に対して一般送配電事業者が電気を供給するものであるという意味においては同様の性質を有するものであるものの、それぞれの約款に期待される政策的な役割、需要家が供給を受ける頻度、料金水準等が大きく異なるものであることから、別のものとして規定することとされた。

七 離島供給を実施することによるコストの扱いについて

一般送配電事業者の離島供給の実施に要するコストの増分（当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路と連系していないがために構造的に高コストとなる分）については、当該一般送配電事業者が託送料金の算定を行う際に、能率的な経営の下における適正な原価にこれを上乗せすることを認めることにより、当該一般送配電事業者の供給区域内の需要家から広く薄く回収することとしたものである。従来の制度においても離島供給に係るコストの増分については、一般電気事業者が作成し、経済産業大臣の認可を受けた供給約款に含まれており、当該一般電気事業者の供給区域内の需要家で広く薄く回収していることから、こうした整理は許容される。

（一般送配電事業等の業務に関する会計整理等）

第二十二條 一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。

- 2 前項の場合において、一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、一般送配電事業等に関する会計整理義務（第1項）、及び公表義務（第2項）について定めるものである。
- (2) 後述する第27条の2の規定に基づく会計整理が、一般送配電事業者の経営の基盤である会計整理を適正にし、その事業の現状を常に把握することを目的としたいわゆる財務会計として位置付けられるものであるのに対し、本条は送配電部門に係る会計を他と区別して管理し、もって送配電部門の公平性・透明性を確保する趣旨から設けられた規定であるため、本条の規定に基づく会計整理は、いわゆる管理会計として位置付けられるものと言える。

2 沿革

平成26年改正前における一般電気事業者の託送供給等の業務に関する会計整理等に係る規定は、一般電気事業者の送配電部門に係る会計を整理させることにより、規制部門である送配電部門で得た利益を他の競争部門に不当に流用しないよう監視を行い、もって送配電部門の公平性・透明性を確保する観点から規定されているものである（いわゆる会計分離）。

平成26年改正により、一般電気事業者制度は廃止され、一般電気事業者の送配電部門は一般送配電事業者として観念されるところ、送配電部門の公平性・透明性を確保する必要性は一般送配電事業においても同様であることから、一般送配電事業者が一般送配電事業以外の事業を営む場合には、一般送配電事業の業務に係る会計を整理しなければならない旨を規定することとされた。

【解説】

- (1) 「託送供給等の業務」に係る会計ではなく、「一般送配電事業の業務」

に係る会計整理の義務を課しているのは、一般送配電事業者は託送供給及び電力量調整供給に加え、離島供給及び最終保障供給を行う事業であるため、規制部門で得た利益を他の競争部門に流用しないよう監視するという本条の趣旨に鑑みれば、託送供給のみならず、電力量調整供給等を含む一般送配電事業の全体について会計整理を課することが適当であるからである。

- (2) また、「一般送配電事業以外の事業を営む場合」に会計整理義務を課すこととしているのは、一般送配電事業者が送電事業又は特定送配電事業等の一般送配電事業以外の電気事業を営んでいる場合のみならず、電気通信事業等の電気事業以外の事業を営んでいる場合であっても、一般送配電事業に係る会計を整理させることにより、送配電部門から他の部門への内部補助がないことを確認し、送配電部門の中立性を確保するためである。したがって、専ら一般送配電事業のみを営んでいる一般送配電事業者については、本規定は適用されないこととなる。
- (3) 「その他変電、送電及び配電に係る業務」と規定しているのは、一般送配電事業者が行う一般送配電事業に加え、一般送配電事業者が小売電気事業を兼業している場合に行う小売供給に係る送配電設備の利用等も含め、一般送配電事業者が行う送配電関連業務の全体をとらまえ、会計整理を行わせるためである。

なお、具体的な会計整理及び公表方法は、電気事業託送供給等収支計算規則（平成18年経済産業省令第2号）に規定されている。

（兼業の制限等）

第二十二條の二 一般送配電事業者は、小売電気事業又は発電事業（小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。第二十七條の十一の二第一項及び第二項並びに第百十七條の二第四号において同じ。）を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業（その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。次項において同じ。）又は発電事業（その供給区域における一般の需要

に应ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。同項において同じ。)を営むことができる。

2 経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る一般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。

3 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。ただし、第一項ただし書の認可を受けた一般送配電事業者(以下この項において「認可一般送配電事業者」という。)の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。第三号において同じ。)たる小売電気事業者又は発電事業者が、小売電気事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に应ずるものに限る。)又は発電事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に应ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)を営むときは、この限りでない。

一 認可一般送配電事業者 次条第二項及び第二十三条第二項から第五項までの規定

二 認可一般送配電事業者の取締役、執行役又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。) 次条第一項の規定

三 認可一般送配電事業者の特定関係事業者 第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項の規定

【趣旨】

本条は、一般送配電事業者が小売電気事業又は発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)を営むことを原則として禁止し(第1項本文)、兼業制限の例外として、経済産業大臣の認可を

受けた場合（第1項本文ただし書）、その認可基準（第2項）及び認可一般送配電事業者への法的分離を前提とした行為規制の規定の適用の除外（第3項）について定めるものである。

【沿革】

平成26年改正法により、平成28年4月1日から小売全面自由化が実施されたところであるが、小売全面自由化の実施後、多様な事業者の参入を促し、実質的な競争を促進させるためには、送配電部門の中立性を一層確保することにより、公平で中立的な電力市場を整備することが必要不可欠であった。

この点、平成26年改正後の電気事業法において、新たな事業類型として、小売電気事業、一般送配電事業、発電事業等を設けたが、これらの事業に係る兼業規制については特段の規制措置を講じていないがゆえに、小売全面自由化後も、旧一般電気事業者が、小売電気事業、一般送配電事業、発電事業のいずれも営む者として、引き続き、発送電一貫体制を維持することが可能な制度となっていたため、新たに小売電気事業又は発電事業を営もうとする者からは、「送配電部門の中立性に疑義がある」等の指摘も寄せられていた。

このため、平成25年改正法附則第11条第1項第2号においては、以下のとおり、平成30年から平成32年までの間を目途に、送配電部門の中立性の一層の確保を図るための措置（以下「中立性確保措置」という。）を講ずるものとし、同条第2項においては、以下のとおり、当該中立性確保措置は、法的分離によって実施することを前提として進める旨が規定されていた。

<参考>

○電気事業法の一部を改正する法律（平成25年法律第74号）

附 則

（電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置）

第十一条 政府は、電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の

最大限の抑制並びに電気の利用者の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現するため、この法律の円滑な施行を図るとともに、引き続き、次に掲げる方針に基づき、段階的に電気事業に係る制度の抜本的な改革を行うものとする。

一 （略）

二 平成三十年から平成三十二年までの間を目途に、変電、送電及び配電に係る業務（以下この条において「送配電等業務」という。）の運営における中立性（送配電等業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることがないことをいう。第三項第一号において同じ。）の一層の確保を図るための措置（次項及び第三項において「中立性確保措置」という。）並びに電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十七年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。

三 （略）

2 前項の電気事業に係る制度の抜本的な改革は、中立性確保措置を法的分離（同一の者が、送配電等業務及び電気の小売業のいずれも営み、又は送配電等業務及び電気の卸売業のいずれも営むことを禁止する措置をいう。以下この項及び次項において同じ。）によって実施することを前提として進めるものとする。ただし、法的分離の実施に向けた検討の過程でその実施を困難にする新たな課題が生じた場合には、必要に応じて、中立性確保措置を機能分離（送配電等業務に係る機能の一部を推進機関が担うこととすることをいう。）によって実施することを検討するものとする。

3～6 （略）

また、法的分離は、一般送配電事業を営む主体と、小売電気事業又は発電事業を営む主体が別の主体であることを求める措置であるが、一般送配電事業を営む主体と、小売電気事業又は発電事業を営む主体との間に資本

関係が存在することを許容する措置であるため、これらの主体が親子会社となる形や同一持株会社の子会社となる形でのいわゆるグループ会社を構成している場合には、一般送配電事業を営む主体がグループ内の小売電気事業又は発電事業を営む主体を有利に取り扱うことなどにより、送配電部門の中立性が確保されないことも想定された。このため、平成25年改正法附則第11条第3項第1号においては、以下のとおり、中立性確保措置を法的分離によって実施する場合には、一般送配電事業者の役員の兼職規制など、送配電部門の中立性の一層の確保を図るために法的分離と併せて講ずることが必要な規制措置（以下「行為規制」という。）を講ずることとされた。

<参考>

○電気事業法の一部を改正する法律（平成25年法律第74号）

附 則

（電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置）

第十一条（略）

2（略）

3 政府は、中立性確保措置を法的分離によって実施する場合には、次に掲げる措置を講ずるものとする。この場合において、第二号に掲げる措置を講ずるに当たっては、金融市場の動向を踏まえるものとする。

一 送配電等業務を営む者の役員の兼職に関する規制その他の送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るために法的分離と併せて講ずることが必要な規制措置

二・三（略）

4～6（略）

このため、平成27年改正法において、法的分離を実現するための所要の規定を整備するとともに、行為規制として、以下の措置（第22条の2から第23条の4までの規定）を講ずることとした（詳細は各条を参照）。

なお、中立性確保措置としては、所有権分離（送配電部門の別会社化に加え、発電部門及び小売部門との資本関係も解消する方式）や機能分離（送配電設備を発送電一貫体制の事業者に残したまま、送配電設備の運用・指令機能（系統運用機能）だけを別の組織に分離する方式）という方式も存在し、平成25年改正法附則第11条第2項ただし書においては、「法的分離の実施に向けた検討の過程でその実施を困難にする新たな課題が生じた場合には、必要に応じて、中立性確保措置を機能分離によって実施することを検討する」旨が規定されている。この点、法的分離と機能分離を比較した場合、法的分離は、送配電設備の開発、保守、運用を一体的に行うことができ、電気の安定供給の確保や保安の面において優位であることに加え、現在のところ、「法的分離の実施を困難にする新たな課題」は生じていないことから、所有権分離や機能分離ではなく、法的分離によって中立性確保措置を講ずることとした。

【解説】

- (1) 本条第1項本文は、法的分離を実現するため、一般送配電事業者は、小売電気事業又は発電事業（小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。）を原則として、営んではならない旨を規定している。なお、平成26年改正後の電気事業法においては、一般送配電事業者は、その営む一般送配電事業として、離島供給などを行うこととされているため（第2条第1項第8号）、一般送配電事業者がその一般送配電事業の用に供するための電気を発電するために行う発電事業については、上記の兼業規制の例外として、一般送配電事業者がこれを行うことを認めることとしている。
- (2) 本条第1項ただし書は、兼業規制の例外として、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業（その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。）又は発電事業（その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。）を営むことができる旨、規定している。また、認可の具体的な判断基準については、本条第2項に規定している。

なお、本規定は、平成25年改正法附則において、沖縄地域における電気事業の特殊性を踏まえた措置を講ずることとされたことを踏まえ規定されたものである。

＜参考＞

○電気事業法の一部を改正する法律（平成25年法律第74号）

附 則

（電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置）

第十一条（略）

2～4（略）

5 政府は、第一項第一号及び第二号に規定する法律案を国会に提出するに当たっては、次に掲げる措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

一～八（略）

九 前号に掲げるもののほか、沖縄地域における電気事業の特殊性を踏まえた措置

6（略）

(3) 本条第3項は、兼業規制の例外として、認可一般送配電事業者及びその特定関係事業者（詳細は次条を参照）について、法的分離を前提とした行為規制については、適用しない旨規定している。なお、体制の整備等を規定した第23条の4については、適用除外とされていないことから、認可一般送配電事業者も同様に規制を受けることとなる。

本規定は、認可一般送配電事業者に対してその供給区域内における小売電気事業又は発電事業の兼業を認めることとしている以上、その供給区域内で小売電気事業等を営む特定関係事業者たる小売電気事業者等が存在する場合、当該特定関係事業者が営む小売電気事業等については、何らの制約を加えることなくこれを認めることが適当であり、取締役の兼職の制限等の規制を課す合理性がないことから規定されたものである。

- (4) 一方、本条第3項ただし書は、認可一般送配電事業者の特定関係事業者が、当該認可一般送配電事業者の供給区域外で小売電気事業又は発電事業を営む場合、取締役の兼職の制限等の規制が適用される旨規定している。

こうした場合において、仮に何らの規制措置も講じなければ、次のとおり電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する可能性も想定されるところ、こうした事態までも許容するものではないことから規定されたものである。

<弊害①>

認可一般送配電事業者が、その供給区域以外の地域で小売電気事業又は発電事業を営む特定関係事業者に対して、通常取引の条件と比べ当該特定関係事業者により有利な条件で取引を行うことを通じて、一般送配電事業によって上げた利益を当該特定関係事業者に移転することを放任した場合、当該特定関係事業者は潤沢な資金を獲得し、その供給区域以外の地域における小売電気事業又は発電事業において有利な立場に立つことが想定される。

<弊害②>

認可一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域において、他の小売電気事業者又は発電事業者に対する競争者としての立場を有することとなることから、認可一般送配電事業者は自らの供給区域内において、競争事業者たる他の小売電気事業者又は発電事業者を差別的に取り扱うなどの誘因が生じる。

このため、認可一般送配電事業者の特定関係事業者が、当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域で小売電気事業又は発電事業を営む場合には、認可一般送配電事業者以外の一般送配電事業者に課される規制と同様の規制を課すこととした。

(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

第二十二条の三 一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者（一般送配電事業者の子会社（会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。）、親会社（同条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において同じ。）若しくは当該一般送配電事業者以外の当該親会社の子会社等（同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。）に該当する小売電気事業者若しくは発電事業者又は当該小売電気事業者若しくは発電事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この款において同じ。）の取締役、執行役その他業務を執行する役員（以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において「取締役等」という。）又は従業者を、一般送配電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気を供給する事業を営む者（以下「電気供給事業者」という。）の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 一般送配電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの（第二十三条の二第一項において「特定送配電等業務」という。）に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

- 一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

三 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

- 3 経済産業大臣は、一般送配電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には一般送配電事業者又はその特定関係事業者に対し、一般送配電事業者が前項の規定に違反した場合には一般送配電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

【趣旨】

本条は、一般送配電事業者の取締役・執行役が特定関係事業者の取締役等又は従業者を、一般送配電事業者の従業者が特定関係事業者の取締役等を兼職することの制限（第1項）、一般送配電事業者が特定関係事業者の従業者を当該一般送配電事業者の従業者として従事させることの制限（第2項）等について定めたものである。

【解説】

一 取締役等に関する兼職規制とその例外【第1項】

- (1) 一般送配電事業者の取締役、執行役が特定関係事業者の取締役、執行役その他業務を執行する役員（以下「取締役等」という。）又は従業者を兼ねる場合や、一般送配電事業者の従業者が特定関係事業者の取締役等を兼ねる場合、これらの者が特定関係事業者の利益を図ることにより、電気供給事業者の間の適正な競争関係が阻害されるおそれがある。例えば、一般送配電事業者の取締役が特定関係事業者である発電事業者の取締役を兼任している場合、本来中立的な意思決定が求められる供給計画（送配電投資計画）の決定に関して、自らが取締役を務める発電事業者の発電投資計画を考慮しながら当該供給計画（送配電投資計画）の決定を行い、当該発電事業者を他者に比して競争上有利にするおそれがある。このため、一般送配電事業者の取締役、執

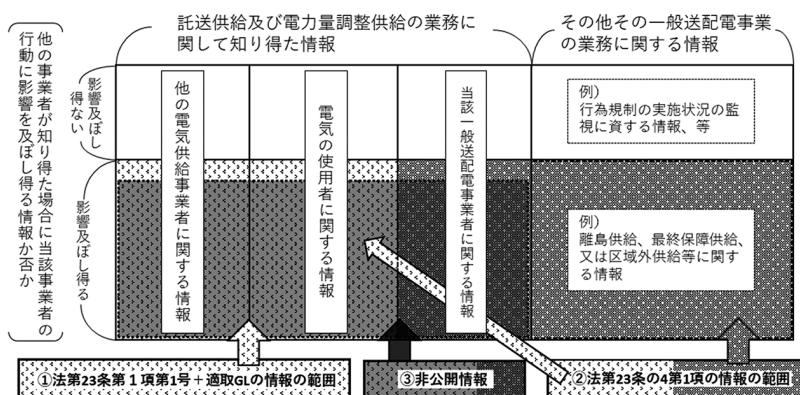
行役が特定関係事業者の取締役等又は従業者を兼ねてはならないこととした。

- (2) 株式会社であることが義務付けられている一般送配電事業者（第6条の2）と異なり、特定関係事業者については、株式会社以外の法人であることも想定されることから、「取締役、執行役その他業務を執行する役員」と規定している。
- (3) 「当該小売電気事業者若しくは発電事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者」とは、当該小売電気事業者又は発電事業者の親会社等（会社法（平成17年法律第86号）第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。（当該一般送配電事業者に該当するものを除く。））に該当する者である（施行規則第33条の3）。
- (4) 「電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害する」程度は、兼職する取締役等が有する実際の権限などによって異なるところであり、実際に従事する業務等によっては、「電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害する」ことが認められない場合も考えられることから、「電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合」については、例外的に兼職禁止の対象から除くこととした。具体的には、次の①②のいずれかに該当する場合は兼職が可能である（施行規則第33条の4）。
 - ① 一般送配電事業者において、兼職者が非公開情報（当該一般送配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業又は発電事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下同じ。）を入手できないことを確保するための措置及び兼職者が当該一般送配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業又は発電事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合
 - ② 一般送配電事業者の特定関係事業者において、兼職者が小売電気事業又は発電事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画

できないことを確保するための措置を講じている場合

- (5) 行為規制を定める規定には複数の「情報」が定義されており、具体的には、上記の施行規則第33条の4第1号に規定する非公開情報の他に、法第23条第1項第1号の目的外利用又は提供が禁止される情報（詳細後述）及び法第23条の4第1項の適正な管理が求められる情報（詳細後述）がある。それぞれの情報の範囲のイメージについては以下の図を参照されたい。

なお、法第23条第1項第1号の情報の範囲については、適取GLのⅣ2（2）-1-④イにおいて、「他の事業者が知り得た場合に当該事業者の行動に影響を及ぼし得る情報」であることが前提とされているため、以下の図においてもこれを反映している。



- (6) なお、非公開情報の流用による競争関係の阻害を防ぐ観点からは、一般送配電事業の意思決定に関与する取締役又は執行役について、退任後一定期間（例えば2年間）は、兼任禁止の対象となる取締役若しくは執行役又は従業者となることを禁止するという制度も考えられたが、離職後の人事異動への制約は、労働者の基本的な権利に対する制約でもあり、抽象的かつ広範に規制することは法制的に不適切であることから、広範な人事異動を法律上罰則付きで規制することはせず、法的分離の趣旨が損なわれないよう、また、一般送配電事業者の中立

性をより一層確保するため、関係事業者が自主的に検討して適切に取り組むことが重要であることから、適取 GL において、一般送配電事業者及びグループ内の発電・小売電気事業者等が人事交流についての行動規範を作成しそれを遵守することを、望ましい行為として規定することとした。

二 特定関係事業者の従業者との兼職に関する規制【第2項】

- (1) 一般送配電事業者が、小売電気事業者等の行動に影響を与え得る非公開情報を知り得る業務等の中立性の確保が特に必要な業務（特定送配電等業務）に、特定関係事業者たる小売電気事業者の営業業務を統括する責任者等の重要な役割を担う従業者を従事させた場合、当該従業者が当該業務を通じて知り得た情報を自己の小売電気事業者の営業業務等に利用することで、他者に比して競争上有利になるおそれがある。このような事態を防止するため、業務の性質上、一般送配電事業の運営において中立性を確保することが特に必要な業務に、当該一般送配電事業者の特定関係事業者たる小売電気事業者等の重要な役割を担う従業者を従事させることを原則として禁止することとした。

なお、第1項では取締役等を規制の名宛人としているのに対し、本項において、従業者個人ではなく事業者の人事管理に対する規制としているのは、①従業者は人事管理権を有する事業者からの指揮命令を受けて業務に従事する者であることからすると、従業者の場合は、当該事業者に対して、電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害する兼職とならないような人員配置を行う責務を負わせるべきであり、従業者に対して直接兼職を禁止することは適当ではなく、②従業者個人への規制となれば、職業選択の自由（憲法第22条第1項）に対する制限の程度が強くなることから、これを回避する必要性が認められるためである。

- (2) 「特定送配電等業務」とは、次の①②のいずれかに該当するものをいう（施行規則第33条の5）。

①非公開情報を入手することができる業務

- ②託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業又は発電事業に影響を及ぼし得るもの
- (3) 本項各号に定める従業者については、経済産業省令で定められており、具体的にはそれぞれ以下の①～③をいう（施行規則第33条の6）。
- ①小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業に係る業務運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあるもの
- ②発電事業者の従業者であって、発電事業に係る業務運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあるもの
- ③施行規則第33条の3に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあるもの
- (4) 兼職禁止の例外である「電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合」については、現時点においては、特段規定の必要性がないことから経済産業省令で定めていない。
- (5) 特定関係事業者の従業者であった者の人事管理や従業者の人事交流に関する規制については、一般送配電事業者と同様に法に定めていない。考え方については、第1項の解説(6)参照。

三 違反に対する措置（事業者に対する業務改善命令）【第3項】

第1項及び第2項の規定は、差別的取扱い等の電気供給事業者の間の適正な競争環境を阻害することとなる構造的温床を禁止するものであるが、同規定違反が生じたとしても直ちに差別的取扱い等の競争環境の阻害行為が行われるものではないことから、第1項のように禁止の名宛人が取締役又は執行役等の個人であっても、同項の規定に違反した場合においては、一般送配電事業者又はその特定関係事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命じることができることとし

た。

(一般送配電事業者の禁止行為等)

第二十三条 一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用に関する情報を当該業務及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）第二条第五項に規定する特定契約に基づき調達する同条第二項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

二 その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

三 前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2 一般送配電事業者は、通常取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者（第百六条第五項において「一般送配電事業者の特定関係事業者等」という。）と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

3 一般送配電事業者は、その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等（特定関係事業者に該当するものを除く。）に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める

場合は、この限りでない。

- 4 一般送配電事業者は、その最終保障供給又は離島供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者にこれらの業務を委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
- 5 一般送配電事業者は、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者からその営む小売電気事業又は発電事業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
- 6 経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、一般送配電事業者に対する種々の禁止行為等を定めるものである。

2 沿革

- (1) 平成11年改正により部分自由化が図られ、その後、特定規模電気事業者の参入により、特定規模需要をめぐる競争が現実に展開され、一般電気事業者も含めた電気料金の引下げ等の一定の効果が見られたが、他方、例えば特定規模電気事業者が一般電気事業者の送配電部門に接続供給を依頼した場合、その情報が一般電気事業者の営業部門に伝わり、特定規模電気事業者が供給を行おうとした需要家について一般電気事業者が特に営業活動を強化する等の疑義が発生し、このような事態があるとすれば、競争条件の公平性の観点から問題ではないか

との指摘があった。また、一般電気事業者が自らの需要に電気を供給するために送配電設備の整備等を行う場合と比較して、特定規模電気事業者が接続を依頼した場合には不利に取り扱われているのではないかといった疑義も指摘されるに至った。この問題は、一般電気事業者が送配電部門を自ら維持・運用しつつ、特定規模電気事業を行う者と小売部門での競争を行うという二面性を持つことに起因するものであり、小売自由化範囲拡大を実効あらしめ、公正な競争を確保・促進する観点からは、このような問題について、公的な何らかの規律が導入されることが望ましい。このような点を踏まえ、平成15年改正により本規定を創設したものである。なお、同趣旨の規定は、電気通信事業法の平成13年改正においても導入されているところである。

平成26年改正法により、一般電気事業者制度は廃止され、一般電気事業者の送配電部門は一般送配電事業者として観念されるところ、一般送配電事業者に対する行為規制について、改めて検討を行い、所要の措置が講じられた。一般電気事業者の送配電部門が一般送配電事業者として観念されることとなったとしても、一般電気事業者制度下において指摘のあった送配電部門の中立性・公平性の確保の実態に対する疑義については変わることはない（一般送配電事業者が当該一般送配電事業者のグループ内小売電気事業者を有利に扱う等の疑義は引き続き残る。）ため、一般電気事業者制度の廃止後も引き続き禁止行為等に係る規定を存置することとした。一般送配電事業に係る中立性・公平性確保の観点から、一般送配電事業者に対し、情報の目的外利用・提供の禁止や差別的取扱いの禁止を規定するとともに、新たに一般送配電事業の一つとして追加された発電量調整供給の業務に関する情報の追加等が行われた。なお、同改正法により、第1項第2号の業務が、「託送供給の業務」から「託送供給及び発電量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務」に改正されているが、第1号と業務の範囲が異なる点については、第1項第2号解説(5)を参照。なお、同改正法により、第24条の6から第23条に繰り上げる改正が行われた。その後、平成27年改正法により、第2項から第5項までの規定（グルー

プ間の取引や受委託等に係る制限)を追加し、更に FIT 法改正により、FIT 法に基づく業務については、第 1 項第 1 号の目的外利用禁止の例外とされた。

(2) 本条の規制対象となる行為は、一般送配電事業者のみが託送供給等を行うことに起因するものであることから、このような地位を利用して不公正な行為をすることは、独占禁止法の対象ともなり得るものである。しかしながら、一般送配電事業者には、本法に基づき、その供給区域における託送供給等を行う義務や、系統全体についての電圧・周波数の維持義務等も課されており、単に競争上の観点からのみで送配電部門を規律することは適切ではない。このような点も踏まえ、事業法に具体的な禁止行為を規定し、経済産業大臣が、競争上の観点のみならず、安定供給の確保その他の本法の保護法益を総合的に勘案した上で、禁止行為の停止又は変更を命ずることができることとしたものである。

(3) なお、託送供給を行う一般送配電事業者及び託送供給等を利用する者の双方の予見可能性や、競争の促進と過度な制約による硬直化の弊害の防止の双方の要請を実態に即したものとすることに資する観点からは、具体的な命令の発動基準が予め定められていることが望ましい。また、既に述べたように、本条の規制対象となる行為は、独占禁止法の対象にもなり得るものである。このような観点から、経済産業大臣が専門技術的な観点から具体的な判断基準を作成することとし、独占禁止法の運用とも齟齬を来さないよう、経済産業省及び公正取引委員会の合同ガイドラインである適取 GL において、当該基準を定めている。

【解説】

一 託送供給等業務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止【第 1 項第 1 号】

(1) 本号は、一般送配電事業者の送配電業務に係る中立性・公平性確保の観点から、一般送配電事業者に対し、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止を定めたものであ

る。すなわち、小売電気事業者が一般送配電事業者に対して託送供給及び電力量調整供給を依頼した場合、その情報が当該小売電気事業者以外の小売電気事業者（典型的なケースとしては、当該一般送配電事業者の特定関係事業者たる小売電気事業者）に伝わり、依頼者たる小売電気事業者が供給を行おうとした需要家に対する営業活動が強化され、その結果、当該小売電気事業者が当該需要家との間で電気の供給に関する契約を締結できなくなる、といった事態が生じることは、競争条件の公平性の確保の観点から問題である。このため、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある行為を制限することを目的に、一般送配電事業者が、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報を、託送供給及び電力量調整供給の業務並びに再生可能エネルギー電気の供給に係る業務以外の目的のために利用し、又は提供することを禁止することとした。

なお、本規制を、一般的に「情報遮断」と呼ぶこともあるが、情報の遮断を規定しているのではなく、目的外に利用することを禁止している点に留意が必要である。したがって、「小売電気事業者を兼業している一般送配電事業者の社長の場合には、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報の遮断ができない」といった指摘は当たらない。

- (2) 「託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た」とは、託送供給及び電力量調整供給の業務を行うことに関して得られたものであることを指す。典型的には、一般送配電事業者が、発電事業者からの接続検討の依頼に係る当該発電事業者の電源立地地点、電源の運用開始時期に係る情報や小売電気事業者の顧客情報を得るような場合を想定しているが、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して得たものであればこれに該当するため、接続検討の依頼がされたが実際に託送供給を行うに至らなかった場合に得られた情報であっても含まれるし、託送供給の業務を長期間行ううちに間接的に把握される他の電気供給事業者の経営戦略なども、一般送配電事業者が託送供給及び電力量調整供給の業務を行っていることに関して得られるものであれば含

まれる。

- (3) 「他の電気供給事業者」とは、託送供給及び電力量調整供給を利用する小売電気事業者や発電事業者等の電気事業者はもちろんであるが、託送供給に係る電気を供給する電源を有する自家発電設備設置者等も含むものである。これは、当該自家発電設備設置者等に係る情報も、系統利用者にとって競争上影響のある内容であることから、一般送配電事業者が託送供給及び電力量調整供給の業務に関して情報を知り得た場合に目的外利用の禁止の対象にすることが適当であると考えられるためである。「他の電気事業者」と規定せず、「他の電気供給事業者」と規定されているのは、このためである。

- (4) 「電気の利用者」とは、いわゆる需要家を指す。託送制度を利用する小売電気事業者や発電事業者はこれに含まれない。

- (5) 「情報」とは、社会通念上「情報」と解されるものであれば全て含まれ、どのような媒体に記録されたものであっても、また、媒体に記録されていないものであっても含まれる。

また、「情報」とは、他の事業者が知り得た場合に当該事業者の行動に影響を及ぼし得る情報(適正な競争環境に影響を及ぼし得る情報)で、典型的には、①小売電気事業者の電気の調達に関する情報や、②小売電気事業者が供給しようとしている相手方の情報(供給開始日や契約予定電力等)が考えられるところ、具体的な考え方については、適取 GL において示されている。

- (6) 「当該業務…の用に供する」とは、一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務の用に供することを指す。したがって、得られた情報を基に電力系統の運用を行うことや、送電線空容量の算定を行うことはこれに含まれるし、送配電系統の整備計画の策定や供給計画の策定に用いること、又は既存系統の活性化を目的とした第三者への情報提供も、直接的な託送供給の業務ではないが、託送供給を行う上で不可欠なものであることから、これに含まれる。

- (7) 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する特定契約に基づき調達する同条第二項に

規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務…の用に供する目的」については、一般送配電事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の供給を行う際、他の電気と同様に需要に応じた電気の配分を行うことが可能となるよう、一般送配電事業者が有する供給区域内の情報を活用できるようにする必要があるため、禁止行為の対象外として規定している。

- (8) 「目的以外の目的のために利用し、又は提供すること」とは、本号の定める目的以外の目的で利用したり、一般送配電事業者の子会社に提供したりすること等を指すが、例えば、情報を以下のような目的に利用することをいう（適取 GL 参照）。

- ①他の電気供給事業者の経営状況の把握
- ②他の電気供給事業者に対抗した電力供給の提案
- ③他の電気供給事業者の特定の需要家を特に対象とした営業活動
- ④他の電気供給事業者の需要家を自己又は自己の特定関係事業者（認可一般送配電事業者においては、自己の小売部門を含む。）に転換させ、又は他の電気供給事業者の契約変更を阻止する等のために利用すること
- ⑤電力市場において自己又は自己の特定関係事業者（認可一般送配電事業者においては、自己の小売部門又は発電部門を含む。）に有利な取引結果を現出させるために利用すること

電気事業と全く無関係の第三者に提供することも含まれるが、これは、その情報が最終的にどのように伝達されるかは担保不能であるためである。なお、規制当局に対する提出は、託送供給の業務の一環と考えられるため、本規定による規制対象とはならない。

- (9) なお、近年、デジタル技術が飛躍的に発展する中、一般送配電事業者の保有するスマートメーターデータを活用してより効率的に電気事業を行うことや、新たな事業を創出することへの期待が高まっていることから、その活用について、電力・ガス基本政策小委員会において議論がなされてきた。スマートメーターデータから得られる情報の種類としては、「個人情報」、「匿名加工情報」、「統計情報」の3つに分

類されるところ、まず「統計情報」については、情報の提供・利用を公平・透明な形で提供する限り、本号が想定する競争条件の公平性確保の観点から問題となる情報には当たらないと考えられることから、電気事業法との関係で問題ないと整理された（平成30年9月18日 電力・ガス基本政策小委員会）。

個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号））上も、特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいては「個人に関する情報」に該当するものではない。なお、いかなる加工を施せば「統計情報」に分類されるかについて、例えばメッシュごとの総電気使用量（30分値）や市町村ごとの在／不在の合計世帯数等が該当すると考えられるが、情報の性質に鑑み個別具体的に判断される。

二 送配電等業務に関する差別的取扱いの禁止【第1項第2号】

- (1) 本号は、一般送配電事業者の送配電事業に係る中立性・公平性確保の観点から、一般送配電事業者に対し、託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務（以下「送配電等業務」という。）に関する差別的取扱いの禁止を定めたものである。すなわち、発電事業者が一般送配電事業者に対して接続検討を依頼する場合において、一般送配電事業者が特定の発電事業者に対してのみ接続に係る費用を不当に安い価格とすること、他の事業者からの検討依頼を後回しにして優先的に検討を行うこと、あるいはその逆の行為を行うことは、競争条件の公平性の確保の観点から問題である。このため、一般送配電事業者が、送配電等業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること（以下「不当な差別的取扱い」という。）を禁止することとした。

平成26年改正前の第24条の6第1項第2号においては、「託送供給の業務」について、不当な差別的取扱いを禁止していたが、スマートメーターの設置に関する業務や送配電設備の保守・点検業務、発電設備の接続検討に関する業務等の送配電等業務において、特定の小売電

気事業者又は発電事業者等に対して不当な差別的取扱いを行うことも、競争条件の公平性の確保の観点から問題であるため、対象となる業務の範囲が拡大された。

- (2) 「託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務について」の「について」とは、第1号の「託送供給及び電力量調整供給の業務に関して」の「に関して」と同義である。
- (3) 「特定の電気供給事業者」とは、具体的な電気供給事業者を指すが、送配電等業務を行う一般送配電事業者自身も含まれる（認可一般送配電事業者も当然含まれるため、自社の小売部門等を不当に優先的に取り扱う等の行為は禁止される。）し、第1号と同様、電気事業者に限られず、自家用発電設備設置者等も含まれる。例えば、託送供給を利用する小売電気事業者に対して電源を提供する自家用発電設備設置者について、法令上・約款上必要な限度を超えて、特別に設備の改修等を求めることは、これに当たる。また、他の小売電気事業者の需要家であるか一般送配電事業者のグループ会社である小売電気事業者の需要家であるかによって契約上の扱い等について差別的な取扱いを行うことも、実質的には当該他の小売電気事業者に対する差別であり、本規定の対象となる。
- (4) 「不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること」とは、差別的に取り扱うことをいうが、「不当に」は「利益を与え」及び「不利益を与え」にもかかるものであり、したがって、いずれの場合であっても不当性が要件となる。また、「優先的な取扱い」及び「利益を与え」とは、関係事業者や自社にとって都合の良い系統利用者を不当に優遇する場合を想定したものであり、例えば、特定の事業者との関係で、電気事業以外の事業において便宜を図らせる見返りに送配電等業務において優遇するような場合も含まれる。その他、典型的には、例えば、①一般送配電事業者の個別ルール（社内ルール）の差別的な適用、②一般送配電事業者が保有する情報の差別的な開示・周知、③需要家への差別的な対応が考えられるところ、具体例については、適取 GL におい

て示されている。

- (5) 第1項第1号においては託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報の目的外利用又は提供を、本号においては送配電等業務に関する差別的取扱いをそれぞれ禁止の対象としており、第1号についてはその範囲を限定的に規定しているが、これは、①第1号の対象を送配電等業務にまで拡大すると、災害時の対応等（例えば、一般送配電事業者が送配電等業務を通じて知り得た電気の利用者の情報を自らの関連会社である小売電気事業者あるいは特定の小売電気事業者等に提供し、災害時の広報活動を行わせること等が想定される）に支障を来すおそれがあること、②過度な行為規制を課すことによって、①の事例のようにむしろ電気の利用者たる国民の利益を阻害するおそれがあることから、情報の目的外利用又は提供の禁止の対象範囲を限定的に規定しているものである。

なお、電気通信事業法においても、情報の目的外利用については接続の業務について知り得た情報を対象としている一方、差別的取扱いについては電気通信業務全般がその対象とされているところである。

三 その他経済産業省令で定める行為の禁止【第1項第3号】

- (1) 本号は、前2号に掲げる行為のほか、一般送配電事業者が行う行為により適正な競争関係が阻害されることを防ぐため、一般送配電事業者の業務実態等を踏まえ、機動的に禁止行為を規定する必要があることから、具体的に禁止する行為の内容を経済産業省令に委任している。なお、本号が委任する内容は、法的分離を前提とした行為規制に限らず、認可一般送配電事業者も含めた一般送配電事業者全体を対象とするため、第23条第1項第3号に規定している。
- (2) 本号の委任を受けた省令の内容としては、一般送配電事業者とグループ内の発電・小売事業者が、同一視されるおそれのある社名や商標（グループ商標のみを使用する場合を含む。）を用いること等を禁止することとした。ただし、社名や商標については、例えば、需要家が立ち入らない施設内であり外部から見えない場所にある看板、マン

ホール等における目立たない刻印、電柱に埋め込まれたサイズの小さい番号札・標示板など、グループ内の発電・小売電気事業者の営業活動に効果があるとは考えられない場合は、適正な競争関係を阻害しないと考えられることから、許容される。

具体的には、施行規則第33条の7において、以下のように定められている。(第1号～第3号)

- ①一般送配電事業者（認可一般送配電事業者に該当するものを除く。②において同じ。）が、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。
 - ②一般送配電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。ただし、一般送配電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。
 - ③一般送配電事業者（認可一般送配電事業者にあつては当該認可一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門）が、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者（認可一般送配電事業者にあつては当該認可一般送配電事業者の小売電気事業又は発電事業（小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。）に係る業務を営む部門を含む。）に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。
- (3) 上記①②の規制については、法的分離を前提とした禁止行為であることから、法的分離を前提としない認可一般送配電事業者については適用されないものの、③は、認可一般送配電事業者であっても、電気供給事業者間の適正な関係を阻害する行為といえるため、同条第3号において禁止されている。

四 取引条件に関する規制【第2項】

- (1) 本項の趣旨は、仮に一般送配電事業者のグループ会社等、一般送配電事業者と特定関係事業者その他当該一般送配電事業者と特殊の関係のある者（以下「特定関係事業者等」という。）との取引について何らの規制措置を講じなかった場合、①一般送配電事業者が上げた利益を特定関係事業者である小売電気事業者や発電事業者に対し際限なく移転することを防ぐことができず、また、②一般送配電事業者と特定関係事業者等との取引が不公正に行われることにより、その特定関係事業者である小売電気事業者や発電事業者に対する不当に有利な取扱いが行われるおそれが生じ、その結果、特定関係事業者以外の小売電気事業者又は発電事業者との適正な競争関係を阻害することとなることから、かかる事態が生じることを防止する点にある。具体的には、一般送配電事業者と資本関係がある発電事業者が、当該一般送配電事業者に対して物品を販売する際、市場価格に比べて高い価格を設定することにより、市場価格との差分に相当する金銭を、実質的に当該一般送配電事業者から当該発電事業者に移転することが可能となり、これにより、当該発電事業者は他の発電事業者と比較して、潤沢な資金を有する事業者となることがあり得る（上記①の弊害）。また、一般送配電事業者が自己にとって有利な条件で特定関係事業者等と取引をする場合についても、当該一般送配電事業者が自己に有利な取引をしてもらった見返りとして送配電等業務について特定関係事業者である小売電気事業者や発電事業者を有利に取り扱うという誘因となり得るところである（上記②の弊害）。また、本項において、特定関係事業者ではない「経済産業省令で定める特殊の関係のある者」との取引も対象とする趣旨は、仮に特定関係事業者との取引のみを対象とした場合、特定関係事業者ではないが、特殊の関係のある者を介して、一般送配電事業者の特定関係事業者である小売電気事業者や発電事業者に通常の取引の条件を逸脱した条件での資金の移転がなされる可能性が生じるため、電気供給事業者の間の適正な競争関係を確保すべくこれを防止する点にある（迂回取引による規制の潜脱の防止）。

- (2) 「通常の取引の条件」の判断基準は、特定関係事業者等以外の会社と同種の取引を行う場合に成立するであろう条件と同様の条件かどうかである。
- (3) 「一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者」とは、次の①～③のいずれかに該当する場合をいう（施行規則第33条の8）。
- ①一般送配電事業者の特定関係事業者の子会社等（当該一般送配電事業者に該当するものを除く。）
 - ②一般送配電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値（銀行法（昭和56年法律第59号）第2条第8項に規定する主要株主基準値をいう。）以上の数の議決権の保有者（当該一般送配電事業者に該当するものを除く。）
 - ③一般送配電事業者の特定関係事業者の関連会社（会社計算規則（平成18年法務省令第13号）第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。）（当該一般送配電事業者に該当するものを除く。）

五 一般送配電事業者の送配電等業務の委託規制【第3項】

- (1) 一般送配電事業者がその特定関係事業者に対して送配電等業務を委託することを原則として禁止している趣旨は、一般送配電事業者が特定関係事業者である小売電気事業者又は発電事業者を有している場合において、グループ会社に対してこれらの業務の委託を行うことを特段の制限なく許容した場合、同一の者が一般送配電事業に係る業務と小売電気事業又は発電事業に係る業務を行うこととなる事態も想定され、一般送配電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことを禁止することにより一般送配電事業の中立性を確保し、適正な競争関係を確保するという法的分離の趣旨を没却してしまうこととなるため、これを防ぐ点にある。もっとも、一般送配電事業者による送配電等業務の委託全てを禁止した場合、①顧客利便性、②安定供給及び③業務の効率性が著しく阻害されるおそれがあること、また、その業務の内容やその委託の相手方によっては委託をしたとしても、適正な競争関係

を阻害しない場合もあることから、これらの業務の委託を一切禁止することは適切ではない。そこで、「電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合」については、業務委託を認めることとした。

- (2) 「当該特定関係事業者の子会社等（特定関係事業者に該当するものを除く。）」に対する委託も禁止としているのは、非電気事業者である子会社であっても、例えば、一般送配電事業者が小売電気事業者又は発電事業者たる特定関係事業者の子会社であって電気事業を営まない者に送配電等業務の全部の委託をした場合において、同時に当該子会社に対し、特定関係事業者から小売電気事業又は発電事業の全部の委託がなされるなど、同一の者が一般送配電事業と小売電気事業又は発電事業を行うこととなることも想定されるためである。

なお、当該非電気事業者については、一般送配電事業者の子会社等としても観念され得るところ、一般送配電事業者の子会社等（その特定関係事業者が当該一般送配電事業者を介在させることなく支配する者を除く。）への業務委託については、適正な競争関係の阻害のおそれがないと考えられるため、本項の対象外とした（施行規則第33条の9第2号）。

- (3) 業務委託の禁止の例外として、「電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合」とは、次の①～③のいずれかに該当する場合をいう（施行規則第33条の9）。

①災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託とする場合

②業務を受託する者（以下「受託者」という。）が、委託をしようとする一般送配電事業者の子会社（当該一般送配電事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等（当該一般送配電事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。）に該当するものを除く。）である場合

③前①②に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しな

い場合

イ 非公開情報を取り扱う業務を委託する場合

ロ 小売電気事業又は発電事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であって、受託者の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するとき

ハ 受託者を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合

- (4) 公募することなく業務を委託することの「合理的な理由」とは、例えば、(i) 委託された業務を遂行する上で、必要な能力・人材（特殊な技能や高度な専門知識など）を有する事業者が、その地域において、当該事業者のみと認められる場合、(ii) 保安体制維持や災害時の復旧対応等のため、一般送配電事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等と一般送配電事業者が迅速な連携をとる必要があるところ、その連携が円滑に行えるように、事前に一定の業務委託をする必要が認められる場合が考えられる。

六 最終保障供給や離島供給に係る業務の委託について【第4項】

- (1) 最終保障供給や離島供給に係る業務については、本質的に送配電に関する業務ではなく、小売供給の業務であることを踏まえると、これを特定関係事業者に委託することを認めたとしても、法的分離を義務付けた趣旨を没却することとはならないため、業務委託を原則として禁止することとはしていない。もっとも、変電、送電及び配電に係る業務の委託と同様に、機会の公平性は確保する必要があることから、公募することなく委託することを禁止することとした。
- (2) 「経済産業省令で定めるところにより」とは、一般送配電事業者が最終保障供給又は離島供給の業務を委託する場合においては、受託の募集に応じることができる機会を与えるだけでなく、募集に応じた者から公平に受託者が選考されることまで確保する必要があることから、「受託者の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その

他の適切な方法により広告し、競争入札の方法その他公正かつ適切な業務の受託の実施が確保される方法」により行わなければならないこととしている（施行規則第33条の10）。

- (3) 「電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合」とは、災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合をいう（施行規則第33条の11）。

七 一般送配電事業者の小売・発電事業の業務の受託規制【第5項】

- (1) 一般送配電事業者が、特定関係事業者から当該特定関係事業者に係る小売電気事業又は発電事業の業務を受託することを原則として禁止している趣旨は、当該業務を受託した一般送配電事業者が一般送配電事業と小売電気事業又は発電事業を兼業する事態が生じることとなり、当該一般送配電事業者が受託を受けた小売電気事業又は発電事業を優遇する恐れが生じるため、法的分離の趣旨を没却することとなる点にある。もっとも、一般送配電事業者による小売電気事業又は発電事業の受託全てを禁止した場合、①顧客利便性、②安定供給及び③効率性が著しく阻害されるおそれがあること、また、その業務の内容やその受託をする相手方によっては受託をしたとしても、適正な競争関係を阻害しない場合もあることから、これらの業務の受託を一切禁止することは適切ではない。そこで、「電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合」については、業務受託を認めることとした。
- (2) 業務受託の禁止の例外として、「電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合」とは、①災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合及び②業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合をいう（施行規則第33条の12）。

八 違反行為の停止又は変更命令【第6項】

- (1) 本項は、禁止行為に当たる行為があると認められる場合に、経済産業大臣が、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる旨を定めたものである。
- (2) 第1項に規定する禁止行為の内容は、法文上一義的ではなく、また、どのような行為が禁止されるべきかは託送供給等の業務実態や他の電気供給事業者の利用実態、さらには規制需要家への電気の供給の状況等も含めて、競争上の観点のみならず、安定供給の確保その他の本法の保護法益を総合的に勘案した上で判断されるものである。このため、本条においては、当該行為を停止又は変更すべきか否かについて、経済産業大臣に広範な裁量を与え、必要と認めるときに、当該行為の停止又は変更を命ずることができることとしたものである。
- (3) なお、本項の規定に基づく命令は「違反する行為があると認めるとき」に初めて行い得るものであるため、行為が行われていない状況において予防的に本命令を発出することはできない。

(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

第二十三条の二 次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

- 一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 三 第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要

な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

- 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

【趣旨】

本条は、一般送配電事業者の特定関係事業者が、当該一般送配電事業者において特定送配電等業務に従事する者を、自身の業務の運営において重要な役割を担う従業者として従事させることを禁止するものである。

【解説】

一 特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限【第1項】

- (1) 一般送配電事業者の特定関係事業者が、当該一般送配電事業者の特定送配電等業務に従事する従業者を、当該特定関係事業者の重要な役割を担う従業者として小売電気事業や発電事業等に従事させる場合、これらの者が、一般送配電事業者の従業者として得た情報を利用すること等により当該特定関係事業者の利益を図ることによって、電気供給事業者の間の適正な競争関係が阻害される可能性がある。例えば、特定関係事業者である発電事業者が、一般送配電事業者の供給計画(送配電投資計画)に関わる業務に従事している者を自身の発電投資計画に関わらせた場合、当該従業者が、自らが従事する一般送配電事業者の送配電投資計画を考慮し、他の発電事業者に比してより効率的な発電投資計画を策定することが可能になり、当該発電事業者が競争上有利になるおそれがある。このため、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該特定関係事業者の業務運営上重要な役割を担う者として従事させることを禁止することとした。

- なお、本項において、従業者個人ではなく事業者の人事管理に対する規制としている趣旨については、法第22条の3第2項と同様である。
- (2) 「特定送配電等業務」については、法第22条の3第2項の解説参照。
- (3) 本項各号の「重要な役割を担う従業者」とは、施行規則第33条の13において、それぞれ以下のとおり定められている。
- ①小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの（1号）
 - ②発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの（2号）
 - ③施行規則第33の3に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの（3号）
- (4) 兼職禁止の例外である「電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合」については、現時点においては、特段規定の必要性がないことから経済産業省令で定めていない。

二 経済産業大臣による違反の是正命令【第2項】

- (1) 本規定に違反した場合における一般送配電事業者の特定関係事業者に対する違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じることとなる点については、一般送配電事業者の人事管理に関する規律（第22条の3第3項の解説）と同様の趣旨である。

（一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等）

第二十三条の三 一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

- 一 当該一般送配電事業者に対し、第二十三条第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文、第四項本文若しくは第五項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。

二 前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

【趣旨】

本条は、一般送配電事業者の特定関係事業者が、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業者が本法により禁止されている行為をするように要求し、又は依頼することを禁止するものである。

【解説】

一 一般送配電事業者の特定関係事業者による禁止行為の要求・依頼行為の禁止【第1項第1号】

(1) 法的分離は、一般送配電事業者と、小売電気事業者又は発電事業者との間に資本関係が存在することを許容する措置であるため、こうした資本関係がある場合には、一般送配電事業者と資本関係がある特定関係事業者が、当該一般送配電事業者に対して、その業務に不当に干渉することなどにより、電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害する可能性がある。具体的には、一般送配電事業者が発電事業者の子会社である場合、親会社たる発電事業者が子会社たる一般送配電事業者に対して、自社の発電投資計画に合わせた供給計画（送電投資計画）を策定するよう働きかける等の事態が懸念される。このため、一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者に対し、その業務について、禁止行為をするよう要求し、又は依頼することを禁止することとした。

(2) 本号が一般送配電事業者の親会社たる特定関係事業者のみならず、その子会社である特定関係事業者も対象とした規律としているのは、一般的に、多額の売り上げを有することなどその他の事情により親会社に対する発言力を有する子会社は存在するところであり、そういつ

た発言力のある子会社が、例えば、親会社である一般送配電事業者に対し、自社の発電投資計画に合わせた供給計画（送電投資計画）を策定するように「要求」することも想定されうるところであることから、子会社であったとしても、このような事態を回避する必要があるからである。

二 その他経済産業省令で定める行為の禁止【第1項第2号】

(1) 特定関係事業者の行為により、電気供給事業者の間の適正な競争関係が阻害されるおそれがある場合は、第1項第1号に限られるものではない。例えば、特定関係事業者である小売電気事業者が、「当社は、一般送配電事業者とグループ会社関係にあるので、当社が提供する電気は、供給の安定性が優れており、安心・安全です。」といった広告や営業行為を行うことなどにより、当該小売電気事業者が一般送配電事業者とグループ会社関係にあることを背景に一般送配電事業者の信用力やブランド力を活用することによって、競争上有利となり、その結果、電気供給事業者の間の適正な競争関係が阻害されるおそれがある。このように、一般送配電事業者に対する不当な要求、依頼以外にも、特定関係事業者が適正な競争関係を阻害する行為を行うことが想定されるところであり、このような行為についても禁止する必要がある。もっとも、例えば広告や宣伝、営業行為については、様々な形態が想定されうるところ、今後の具体的な状況に応じ、機動的に対応することができるようにする必要がある。そこで、特定関係事業者に対する禁止行為については、「前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為」を規定することとした。

(2) 「電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為」とは、「一般送配電事業者の特定関係事業者が行う、当該一般送配電事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その

他の営業行為」をいう（施行規則第33条の14）。

三 行為の停止又は変更命令【第2項】

- (1) 本項は、禁止行為に当たる行為があると認められる場合に、経済産業大臣が、特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる旨を定めたものである。
- (2) 経済産業大臣に広範な裁量を与え、必要と認めるときに、当該行為の停止又は変更を命ずることができることとしている点については、第23条第6項と同様の趣旨である。
- (3) なお、本項の規定に基づく命令は「違反する行為があると認めるとき」に初めて行い得るものであるため、行為が行われていない状況において予防的に本命令を発出することはできない。

（電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等）

第二十三条の四 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。

- 2 一般送配電事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。

【趣旨】

法第23条第1項各号においては、託送供給等の業務に関して知り得た電気供給事業者及び需要家に関する情報の目的外利用の禁止規定（第1号）に加え、送配電等業務に係る差別的取扱いの禁止規定（第2号）等が設けられているところである。そして、上記のとおり法的分離を前提とした行為規制を規定している。

この点、小売全面自由化の実施後、多様な小売電気事業者や発電事業者の参入を促進することによって需要家の利益を増進するためには、一般送配電事業者自身が自らの業務を監視し、上記の禁止規定に抵触する行為がないかどうかなどを確認する体制を整備することにより、送配電等業務の運営における中立性を一層確保することが必要であることから、一般送配電事業者は、電気供給事業者の間の適正な競争関係が阻害されることのないよう、その業務に関する情報を適正に管理するとともに、その業務の実施状況を適切に監視するための体制を整備することを義務付けることとし、その実施状況を経済産業大臣に報告することを義務付けることとした。

【解説】

一 電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制の整備【第1項】

- (1) 「託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報」とは、①託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報の他、②離島供給、最終保障供給、又は区域外供給等に関する情報、③送配電投資計画や設備の増強計画等の経営に関する情報が想定される。
- (2) 「電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置」という規定については、「当該一般送配電事業者が行う業務とかかわりのある電気供給事業者の間の適正な競争関係」などと限定することも考えられるものの、この場合、一般送配電事業者が、その供給区域外で事業を営む小売電気事業者又は発電事業者に対して利益を供与する行為が本条の射程に含まれなくなる。すなわち、例えば、関東地域を供給区域とする一般送配電事業者が、当該供給区域において事業を行わず、主に北海道地域で事業を行う子会社である小売電気事業者に不当に利益を移転した場合、当該小売電気事業者は、当該一般送配電事業者が行う送配電等業務とかかわりのある小売電気事業者ではないが、当該一般送配電事業者の行為によって、当該小売電気事業者は小売市場における競争力を増し、適正な競争関係を阻害することとなる

ことから、「電気供給事業者の間の適正な競争関係を確保するために必要な措置」と規定した。

- (3) 法第23条の4第1項の規定により一般送配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、施行規則第33条の15に規定されている。

＜参考＞

○電気事業法施行規則（平成7年通商産業省令第77号）

（体制の整備等）

第三十三条の十五 法第二十三条の四第一項の規定により一般送配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

一 当該一般送配電事業者の業務の用に供する室とその特定関係事業者（認可一般送配電事業者にあつては当該認可一般送配電事業者の小売電気事業又は発電事業に係る業務を営む部門を含む。次号及び第十二号において同じ。）の業務（当該一般送配電事業者がその特定関係事業者から受託する業務を除く。）の用に供する室とを区分するものであること。

二 託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門（以下この条において「託送供給等部門」という。）に非公開情報の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件（当該システムをその特定関係事業者と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。）を満たすことが確保されたものを構築するものであること。

イ 託送供給及び電力量調整供給の業務並びに再エネ特措法第二条第五項に規定する特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。

ロ 必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手するこ

とができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。

ハ 当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。

三 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者（取締役、執行役及び従業者であった者を含む。第七号並びに第四十四条の十三第一項第三号及び第七号において同じ。）が遵守すべき規程を作成するものであること。

四 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。

五 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の管理責任者（次号及び第七号において「情報管理責任者」という。）を置くものであること。

六 情報管理責任者は、当該一般送配電事業者の取締役又は執行役をもってこれに充てることとするものであること。

七 情報管理責任者をして、第三号の規定により作成する規程が当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者によって遵守されるよう、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。

ハ 託送供給等部門をして、託送供給及び電力量調整供給の業務について、当該一般送配電事業者と小売電気事業者又は発電事業者との取引及び連絡調整の経緯及びその内容（この号及び次条にお

いて「取引及び連絡調整の経緯等」という。)を記録し、これを保存するものであること。ただし、その取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、この限りでない。

九 法令等（法令、法令に基づく行政官庁の処分又は約款若しくは業務規程その他の規則をいう。以下同じ。）を遵守するための体制の確保に係る責任者（以下「法令遵守責任者」という。）を置くものであること。

十 法令遵守責任者をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視（次条において「法令等を遵守するための体制の整備等」という。）を行わせるものであること。

十一 当該一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務の実施状況を監視する部門（以下この条において「監視部門」という。）を託送供給等部門及び再エネ特措法第二条第五項に規定する特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門とは別に置くものであること。

十二 監視部門は、その特定関係事業者から独立した組織であること。

十三 監視部門をして、託送供給等部門及び再エネ特措法第二条第五項に規定する特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門における託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。

十四 監視部門をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。

十五 監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を

取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。

- 2 前項第二号ハ及び第八号の規定による記録の保存期間は、五年間とする。

- (4) 送配電事業の中立性を確保する必要性については、法的分離が義務付けられる一般送配電事業者に限らず、あらゆる一般送配電事業者に求められるものであることから、全ての一般送配電事業者に対して本規定を適用することとした。

二 体制の整備に関する報告義務【第2項】

- (1) 一般送配電事業者に、毎年、経済産業省令で定めるところにより、体制整備その他講じた措置を経済産業大臣に報告する義務を課した。
- (2) 「経済産業省令で定めるところにより」とは、施行規則第33条の16に規定されている。

<参考>

○電気事業法施行規則（平成七年通商産業省令第七十七号）

（体制の整備等に関する報告）

第三十三条の十六 法第二十三条の四第二項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第二十六の三の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第二十三条の四第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

- 一 前条第一号の規定により区分した室の配置
- 二 前条第二号の規定により構築したシステムの概要
- 三 前条第三号の規定により作成した規程
- 四 前条第四号の規定により実施した研修の内容
- 五 前条第五号、第六号、第九号、第十一号及び第十二号の規定に

より整備した体制

六 前条第七号の規定により実施した管理の内容

七 前条第八号の規定により記録した取引及び連絡調整の経緯等の概要

八 前条第十号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果

九 前条第十号の規定により行った監視の結果、法令等を遵守するための体制の整備等が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由

十 前条第十三号及び第十四号の規定により行った監視の結果

十一 前条第十三号の規定により行った監視の結果、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由

十二 前条第十四号の規定により行った監視の結果、記録した取引及び連絡調整の経緯等が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由

十三 前条第一項各号に掲げる措置のほか、法第二十三条の四第一項の規定に基づき、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容

(供給区域外に設置する電線路による供給)

第二十四条 一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般送配電事業の用に供する

ための電気を供給するとき、及び振替供給（小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。）を行うときは、この限りでない。

2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その供給が他の一般送配電事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送配電事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。

二 その供給を行うことがその供給を行おうとする一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

(1) 本条は、供給区域以外の地域に設置する電線路により電気の供給を行う場合には許可を受けなければならない旨（第1項）及び当該許可の基準（第2項）について定めるものである。

(2) 一般送配電事業の許可の際に設定した供給区域における一般送配電事業の用に供する電線路の設置や、当該電線路による電気の供給については、原則として、当該供給区域を有する一般送配電事業者により行われるべきであり、こうした供給秩序を維持する観点から、一般送配電事業者がその供給区域外において自らが維持・運用する電線路により電気の供給を行おうとする場合には、経済産業大臣の許可を受けなければならないこととされた。

2 沿革

平成26年改正前の電気事業法第25条第1項においては、一般電気事業者間の供給秩序維持の観点から、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における需要に応じ電気を供給しようとするときは、経済産業大臣

の許可を受けなければならないこととする一方、①一般電気事業者が特定規模電気事業として供給区域外に供給する場合、②一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者に対する電気事業の用に供する電気の供給及び振替供給を行う場合については、供給秩序維持の観点からの個別の許可にかからしめる必要がないとして、許可の対象外としていたところである。

他方、一般送配電事業者については、その供給区域以外の地域に電線路を設置することそのものが電線路の二重投資の発生、すなわち、一般送配電事業者間の供給秩序を乱すことに直結することから、供給区域以外の地域において自らが維持・運用する電線路を設置し、電気を供給するという行為に着目して、経済産業大臣の許可を要することとされた。

【解説】

- (1) 「一般送配電事業の用に供するための電気を供給するとき」とは、例えば、周波数調整等電気の安定供給確保を目的とする一般送配電事業者間の電気の供給（いわゆる融通供給）を行おうとする場合が想定される。

融通供給は、一般送配電事業者間の合意の下で行われるものであるため、事業者の自主的な判断に委ねたとしても一般送配電事業者間の供給秩序を害するおそれはないと考えられることから、許可を不要としたものである。

- (2) また、融通供給と同様、「小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気」に係る振替供給を行う場合も許可を不要としている。ただし、以下のいずれの例においても、一般送配電事業者Bは、当該電源への電力量調整供給及び当該電源の所内需要に対する電力供給のための接続供給について、供給区域以外への供給の許可が必要となる。
- (3) 「小売電気事業の用に供するための電気」を振替供給するとは、例えば、一般送配電事業者Aの供給区域内に電源を有する小売電気事業者が、一般送配電事業者Aの供給区域内において、一般送配電事業者Aの電線路に接続する需要に対し、当該電源を用いて小売供給を行おうとするとき、

当該電源から一般送配電事業者Aの電線路に接続することが困難である場合、隣接する一般送配電事業者Bが当該電源から一般送配電事業者Bの電線路に接続する電線路を設置し、電気を振替供給するような場合が想定される。

- (4) 「一般送配電事業の用に供するための電気」を振替供給するとは、例えば、一般送配電事業者Aが、自らの供給区域内の電源を用いて、最終保障供給を行おうとするとき、当該電源から自らの電線路に接続することが困難である場合、隣接する一般送配電事業者Bが当該電源から一般送配電事業者Bの電線路に接続する電線路を設置し、電気を振替供給するような場合が想定される。
- (5) 「特定送配電事業の用に供するための電気」を振替供給するとは、例えば、一般送配電事業者Aの供給区域内に電源を有する特定送配電事業者が、一般送配電事業者Aの供給区域内に存在する特定送配電事業者の電線路（Aの電線路に接続）に接続する需要に対し、当該電源を用いて登録特定送配電事業者として小売供給を行おうとするとき、当該電源から一般送配電事業者Aの電線路に接続することが困難である場合、隣接する一般送配電事業者Bが当該電源から一般送配電事業者Bの電線路に接続する電線路を設置し、電気を振替供給するような場合が想定される。
- (6) 「第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気」を振替供給するとは、いわゆる自己託送に係る電気の振替供給を行うことであり、例えば、一般送配電事業者Aの供給区域内に電源を有する者が、一般送配電事業者Aの供給区域内において、一般送配電事業者Aの電線路に接続する自らの需要において、当該電源により生じさせた電気を消費しようとするとき、当該電源から一般送配電事業者Aの電線路に接続することが困難である場合、隣接する一般送配電事業者Bが当該電源から一般送配電事業者Bの電線路に接続する電線路を設置し、電気を振替供給するような場合が想定される。
- (7) これらの振替供給についても許可が不要とされているのは、需要家に直接接続する電線路は当該区域の一般送配電事業者又は特定送配電事業者により整備されており、あくまでも当該電線路に電気を流すための補

助的な供給である振替供給を行うための電線路については、これらの事業者と協議の上設置されることが通常であること、また、当該電線路に接続する供給区域外の電源に対する電力量調整供給及び当該電線路による接続供給については、経済産業大臣の許可が必要であることから、事業者の自主的な判断に委ねたとしても一般送配電事業者間の供給秩序を害するおそれはないと考えられるためである。

- (8) なお「供給する場所」は、当該電線路を設置する一般送配電事業者の供給区域の内外を問わない。平成26年改正前の第25条第1項においては「その供給区域以外の地域における需要に応じ電気を供給しようとするとき」に限定されていたが、本条の趣旨が上述のとおり二重投資を防止し、一般送配電事業者間の供給秩序を維持しようとするものであることに鑑みれば、「供給する場所」の所在にかかわらず、供給区域以外の地域において自らが維持・運用する電線路を設置して電気を供給する場合には、原則として経済産業大臣による許可が必要と考えられるためである。
- (9) なお、許可を受けた後に当該供給する場所において供給条件の変更や一般送配電事業に及ぼす影響に変更がある場合は、再度許可申請が必要となる場合がある。

(特定送配電事業者に対する協議の求め)

第二十五条 一般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が特定送配電事業者から託送供給を受けて一般送配電事業を行う必要があると認めるときは、当該特定送配電事業者に対し、当該一般送配電事業者に託送供給を行うことにつき協議を求めることができる。

- 2 前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この

限りでない。

- 3 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
- 4 経済産業大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
- 5 第二項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、特定送配電事業者に対する協議の求め（第1項）及び当該協議に係る大臣の裁定に係る手続等（第2項から第5項まで）について定めるものである。平成26年改正により創設された。
- (2) 一般送配電事業者の供給区域内であっても、当該一般送配電事業者が電線路を新設するよりも、特定送配電事業者が維持・運用する既設の電線路を活用の方が効率的と考えられる場合が想定される。他方、特定送配電事業者に対しては第27条の14に規定のとおり、託送供給を行うことを約しているときを除き、託送供給義務が課されていないことから、上述の場合であっても、特定送配電事業者は一般送配電事業者からの託送供給の依頼に応じる義務を負わない。このため、一般送配電事業者から特定送配電事業者に対して託送供給の実施に係る協議を求め、当該協議が調わない場合に経済産業大臣による裁定を可能とすることで、我が国全体として効率的な送配電網の活用を実現することとされた。

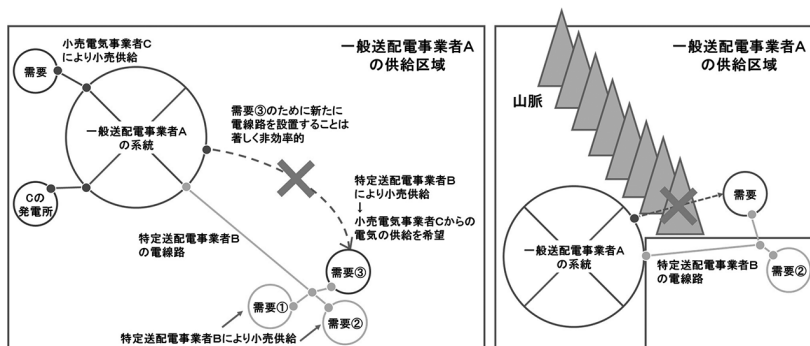
【解説】

一 特定送配電事業者に対する協議の求め【第1項】

「一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の利用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が特定送配電事業者から託送供給を受けて一般送配電事業を

行う必要があると認めるとき」とは、具体的には、①小売電気事業を営む特定送配電事業者から電気の供給を受けていた需要家が、当該特定送配電事業者以外の小売電気事業者から電気の供給を受けることとなった場合や、②急峻な山脈等地理的な条件により、一般送配電事業者が新たに電線路を設置することが困難な場合であって、特定送配電事業者の電線路を利用することにより迅速かつ円滑に需要家に対して電気の供給を行うことができる場合等が考えられる。

＜参考＞上記①のケース（左図）、②のケース（右図）



二 裁定の申請及び経済産業大臣による裁定処理の方法【第2項から第5項まで】

第2項において、「協議をすることができず」とは、協議をすべき相手方が協議を忌避する場合等をいう。「第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をした後」に経済産業大臣の裁定を申請できないこととしている趣旨は、同項の仲裁は当事者双方が申し立てて行うものであり、紛争解決の手段として当該手続によることについて、既に当事者間の合意が形成されていることから、あえて二重に本項による経済産業大臣の裁定という手段によらしめる必要性が乏しいためである。第3項の「その旨」とは、裁定の申請があったということだけでなく、その申請の内容も含まれる。経済産業大臣は、裁定をしたときは「その旨」を当事者に通知しなければならない。第4項の「その旨」とは、裁定をしたという

ことだけでなく、裁定の内容も含まれる。第5項の「協議が調つたものとみなす」とは、裁定の内容が協議の内容となり、以後は当事者間の私法上の債権債務関係になる意である。

(電圧及び周波数)

第二十六条 一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。

2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、電圧・周波数維持義務（第1項）、改善命令（第2項）及び測定・保存義務（第3項）について定めるものである。
- (2) 電気はその財の特性として需要量と供給量を常に一致させることが必要であり、このバランスが崩れた場合には周波数が変動し、停電に至ることも考えられることから、電気の使用者の利益を保護する観点から、従来の一般電気事業者の送配電部門に相当する一般送配電事業者に電圧及び周波数の値を維持するよう努めなければならない義務、その測定記録義務・保存義務を課すとともに、経済産業大臣が、一般送配電事業者に対し電圧及び周波数を維持するために必要な措置をとるべきことを命ずることができることとされた。

なお、本条の電圧及び周波数維持義務により一般送配電事業者に対し

て必要な調整力を確保することを求めるとともに、第2条の12において小売電気事業者に対して供給力確保義務を課すこととしており、これらの枠組の中で、安定供給の確保に必要な供給予備力が我が国全体として確保されることとなる。

【解説】

一 電圧及び周波数維持義務【第1項】

- (1) 電圧及び周波数が、事故その他電力系統に擾乱が生じたときに一時的に変動することは、技術的にやむを得ないこともあり、これを一定値に維持することを一律に義務付けることは困難であるため、第1項は努力義務という形で規定することとされた。
- (2) 第1項において「その供給する電気」とは、一般送配電事業として供給する電気をいう。本条の目的は、電力系統全体の安定的な維持・運用を図ることにより最終的に電気の利用者を一般的に保護することであり、特定の者を保護することではないため、特定供給をする電気は含まれない。

なお、一般送配電事業者の送配電設備は、全ての系統利用者にとっての共通のインフラと位置付けられ、この観点からも電圧・周波数の維持は極めて重要なものであるが、最終的に需要端での電圧・周波数を維持するためには、系統全体として相応の状態を維持する必要があることから、特定供給については特段の維持義務を課することとせずとも、契約上の義務付け等によって系統全体の電圧・周波数の維持及び運用が図られるものと考えられる。

- (3) 「電圧及び周波数」を本条で特に規定しているのは、これらが電気の質を定める主要な要素であるからである。「経済産業省令で定める値」は、電圧については、公称電圧ごとに変動幅を合理的な範囲で考慮した値、周波数については標準周波数としており、具体的には、50ヘルツ又は60ヘルツとしている。

二 電圧及び周波数維持の命令【第2項】

- (1) 「電気の利用者の利益を阻害していると認めるとき」とは、例えば、電圧の低下によるモーターの能率低下、電灯の照度低下、電圧上昇による電球の寿命低下、周波数変動による電気時計等の性能障害等通常の電気の使用目的に対し具体的障害を与えていると認められる場合をいう。また、これらの障害の有無は、測定記録（第3項）を調査し、あるいは使用者からの苦情の申出（第111条第1項）によって立入検査を行うこと等によって確認される。
- (2) 「電気工作物の修理・改造」としては、例えば、電線の張替、回線数の増加、電圧調整装置、周波数制御装置の改造等、「電気工作物の運用の方法の改善」としては、例えば、変電所から電気を送り出す際の電圧の改善、変圧器のタップ調整の改善、電力用コンデンサーの運用の改善等、「その他の必要な措置」とは、電力用コンデンサーの新増設、変圧器の新増設等が想定される。なお、「必要な措置」をする場合であって、既許可・届出事項に変更を生ずるときは、第9条第1項又は第2項の届出を要することはもちろんである。

三 電圧及び周波数の値の記録【第3項】

- (1) 第3項の「経済産業省令で定める方法」については、施行規則第39条第1項及び第2項において、測定方法、測定箇所、測定時間、測定回数等が定められている。なお、測定はその性質上サンプルをとり上げて行われるので、測定方法は維持状況を広く把握できるものでなければならない。
- (2) 「記録」については、施行規則第39条第3項第1号及び第2号において、電圧について測定箇所ごとに記録をとるべきこと及び周波数について系統ごとに記録すべきこと等が定められている。「保存」については、施行規則第39条第3項第3号において、測定の結果の記録を3年間保存しておくべきことを規定している。

（業務改善命令）

第二十七条 経済産業大臣は、事故により電気の供給に支障を生じて

いる場合に一般送配電事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の利用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

- 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第十七条第五項の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、一般送配電事業の運営に係る業務改善命令（第1項）及び最終保障供給又は離島供給の相手方からの苦情・問合せ方法に係る改善命令（第2項）について定めるものである。
- (2) 小売全面自由化後も、国民生活や経済活動にとって欠くことのできない財である電気の供給を行う電気事業の公益性の高さは不変であり、経済産業大臣が電気の利用者の利益又は電気事業の健全な発達を確保するため、一般送配電事業者に対して必要に応じて業務改善命令を発動できる制度を整備する必要があることから、一般送配電事業者に対する業務改善命令に係る規定を整備することとされた。

【解説】

一 業務改善命令【第1項】

- (1) 小売電気事業者に対する業務改善命令に係る規定においては、平成26年改正前の第30条の業務改善命令の発動要件である「電気事業の運営が適切でないため、電気の利用者の利益を阻害していると認めるとき」に加え、「電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は支障が生ずるおそれがあると認めるとき」を追加することとしている。一般送配電事業者に対する業務運営についても小売電気事業者の業務運営と同

様に、電気の利用者の利益は直接阻害されてはならないものの、電気事業の健全な発達に支障を来すようなケース、例えば、託送料金は低廉なものの、将来的に予想される需要の増加に対応する送電線路の整備を行わない場合等においても、行政が適切な対応を取ることを可能とする制度とすることが必要である。

こうした観点を踏まえ、一般送配電事業者についても、小売電気事業者同様、電気の利用者の利益を阻害している時のみならず、電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときにおいても、業務改善命令を発動することを可能とすることとされた。

- (2)「電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は支障が生ずるおそれがあると認めるとき」に該当するか否かについては、一般送配電事業が電気事業全体の中で果たす役割に照らして、その運営が電気事業や電気事業制度全般の健全性を損なう不適切なものとなっていないかという観点から評価することとなる。

二 苦情処理義務違反に対する業務改善命令【第2項】

第17条第5項において、一般送配電事業者は、最終保障供給又は離島供給の相手方からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速にこれに対処する義務を負っていることから、一般送配電事業者が当該義務を適切に履行しない場合には、その事実をもって、経済産業大臣が速やかに業務改善命令を発動することができるよう、第2条の17第3項と同様の規定を第27条第2項において規定することとされた。

第三款 会計及び財務

(会計の整理等)

第二十七条の二 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整

理しなければならない。

- 2 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

【趣旨】

本条は、財務諸表の作成義務（第1項）及び経済産業大臣に対する提出義務（第2項）について定めるものである。

【解説】

- (1) 一般送配電事業者については、小売全面自由化の実施後も実質的な制度的独占が認められた事業であり、その反面、託送供給等を実施する義務や、託送供給等に係る料金規制が課されていることから、経済産業大臣は、一般送配電事業者と電気の利用者等の利害の調整を図るため一般送配電事業者を監督する責務を負っている。この責務を適確に遂行するためには、一般送配電事業経営の基盤である会計整理を適正にし、その事業の現状を常に適確に把握し得るようしておく必要があり、このためには適正かつ統一的な会計制度を確立しておく必要がある。

この要請は、電気の利用者等及び一般送配電事業者にとっても強いものである。これにより、電気の利用者等にとって経理、料金等の理解が得られることとなり、一般送配電事業者にとっても他の一般送配電事業者との比較が可能となって自己の経営の適正化の指針となるからである。

また、第5条第2号において、一般送配電事業の許可要件として「経理的基礎」を具備することを要求しており、事業開始後もその適格性の維持を求め、かつそれを客観的に確認する必要がある。

- (2) 従来、株式会社の会計整理については、会社法の委任省令である「会社法施行規則」（平成18年法務省令第12号）及び「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）があり、また、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）が適用される会社については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)がある。概して、これらは会計の一般的取扱いを示しているが、電気事業については、電気事業会計規則により具体的な細目的事項、電気事業の固有の事項について規定されており、電気事業会計規則は、いわばこれらの規則の特則と考えることができ、実際に電気事業会計規則に基づく貸借対照表、損益計算書等財務諸表の記載・作成方法については、これらの規則の特則として位置付けられているところである(会社計算規則第118条(別記事業を営む会社の計算書類等についての特例)及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条(特定事業を営む会社に対するこの規則の適用)に規定する別記に掲げる事業(十二 電気業))。

- (3) 一方、いかに一般送配電事業が実質的な制度的独占が認められた事業であるとしても、過剰な会計統制により、一般送配電事業者自らの経営自主性を損なうことは、ひいては電気の利用者にとっての不利益にもなりかねないため、本規制は先述の趣旨に照らし、電気事業固有の財務状況を把握し得る必要最低限のものとしているところである。
- (4) 小売全面自由化実施後の一般送配電事業者についても同程度の規制が必要となることは(1)に記載のとおりであり、本条の委任省令としての電気事業会計規則の体系は、第一章(総則)において、会計の原則(真实性の原則、正規の簿記の原則、継続性の原則及び公正妥当の原則)について定められており、第2章以下、固定資産勘定等の勘定科目毎にその取扱いがそれぞれ定められている。
- (5) 規則の内容としては、勘定科目の分類及び財務諸表の様式等のほか、固定資産勘定については、その整理すべき資産の範囲、建設仮勘定についての整理の方法、帳簿原価の算定方法、減価償却についてのその配賦の原則、資本的支出と収益的支出との区分、固定資産の除却の方法等について、また、貯蔵品勘定については、貯蔵品勘定継続記録法による整理について、その整理すべき資産の範囲、払出し価額の算定方法、予定受払単価法等について定められている。

また、費用勘定については、給料手当等について、営業費用に計上する基準、建設と営業に関連する費用の配分方法等について規定されてい

る。

- (6) このように、電気事業会計規則においては、会計整理の原則のみならず、勘定科目の分類等その規定は細部にわたっており、さらにその細目について、電気事業会計規則取扱要領により詳細に規定されている。
- (7) なお、送電事業及び発電事業についても本条が準用されているが、その考え方についてはそれぞれの解説（第27条の12、第27条の29）を参照されたい。

(償却等)

第二十七条の三 経済産業大臣は、一般送配電事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、一般送配電事業の適確な遂行に必要な資金の外部流出を防止するため、特に必要があると認める場合に、経済産業大臣が一般送配電事業者に対して、減価償却、積立金、引当金に関する命令を発することができる旨を定めたものである。
- (2) 一般送配電事業者は、第17条に基づく託送供給義務等を負っているので、一度供給を開始すればこれを継続しなければならず、そのためには合理的な範囲内において送配電線路・変電所等電気の供給に直接必要な設備を整備する義務を負っている。特に、一般送配電事業は、総資産の中に占める固定資産の割合が大きい典型的な設備産業であるので、減価償却が適正に行われなるときには投下資本の回収不能等をもたらし、その事業の存続を危くし、新規の設備投資が不可能になるだけでなく、電気の継続的安定的な供給すらできなくなるおそれが生ずる。
- (3) また、一般送配電事業においては、託送供給等に係る料金決定時の算

定の基礎となった諸元の変動、例えば、料金原価の前提となった事業者の経営効率化を更に上回る効率化の達成や、需要構造の著しい変化といった外的要因等により、料金に織り込まれた適正な利潤を上回る利潤が発生することもあり得る。このようにして発生した超過利潤は、単に一般送配電事業の出資者又は従業者にのみ分配されるべきものではなく、需要家にも還元されなければならない。もっとも還元の仕方は、例えば、当該事業者が利益留保の性格を持つ積立金として積み立て、将来における託送供給等料金の安定化に充てることや、需要家に対するサービスの向上のための資金にする等が考えられる。そして、このような事業年度の経営活動の成果としての収支計算に基づく利益の処分については、原則として当該事業者が主体的に行うものであるが、本条は、一般送配電事業の適確な遂行を図るために特に必要があると認める場合に、経済産業大臣が、公共の利益確保の立場からその時々、社会的経済的要請を勘案してどのような形で還元されるべきかを決定し、必要な項目の積立金の積立て又は増額を命じ、出資者及び従事者並びに電気の利用者の利益を調整することができることとするところにその趣旨がある。

- (4) 一方、引当金については、本来負債性のものであり、その引当てを十分に行わないときは、将来負債が顕在化した場合にその処理が困難となり、一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、引当金の引当命令が規定されている。

【解説】

- (1) 「一般送配電事業の適確な遂行」とは、第26条に規定する周波数等維持義務の履行等を通じて送配電網を適正に維持・運用し、その託送供給義務等を確実にかつ継続して果たすことをいう。「特に必要があると認めるとき」とは、命令を発すべき放任できない状態にあることをいう。「一般送配電事業の用に供する固定資産」とは、電気事業会計規則第4条の規定により、電気事業固定資産勘定をもって整理すべきものとされている土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産である。「固定資産に関する相当の償却」とは、会社計算規則第5条第2項に「償却

すべき資産については、事業年度の末日（事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。）において、相当の償却をしなければならない。」と規定されているものと同様であって、固定資産の性質に応じ、その企業にとって合理的、計画的な償却をいう。

- (2) 経済産業大臣は一般送配電事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときに償却の命令を発するのであるが、實際上、この命令による償却は、会社計算規則上の相当の償却に合致することになる。「方法若しくは額を定めて」とは、減価償却については資産の耐用年数、定率又は定額等の方法、積立金、引当金については、法定の限度額に対する割合その他の方法を定め、あるいは直接に金額を定めることをいう。「引当金」とは、退職給付引当金等当該事業年度の費用又は損失となすことを相当とする引当金をいう。「積立金」とは、任意積立金をいい、会社法の法定準備金を含まない。「相当の償却につき…これを行うべきこと又は…積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずる」とは、減価償却の実施又は特定の引当金若しくは積立金の新規の積立て若しくは増額のほか、その反面として外部流出分からいくらの金額をこれに充てるかを命ずることも含まれるものと解すべきである。

すなわち、もし、減価償却の実施又は特定の引当金若しくは積立金の新規の積立て若しくは増額のみを命ずることに限られるとすれば、その原資をどこに求めるかは一般送配電事業者の自由に委ねられることになり、この選択の仕方によっては、例えば配当金、賞与等を減額せず、退職給付引当金等を取り崩すことも考えられ、本条を置いた趣旨に悖る場合も考えられるからである。

<参考> 濁水準備引当金に係る規定の廃止

<参考> 平成26年改正による廃止前の条文

(濁水準備引当金)

第三十六条 電気事業者は、毎事業年度において、河川の流量の増加

により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量をこえたため、電気事業の収益が増加し、又は電気事業の費用が減少したときは、経済産業省令で定める額に達するまで、その増加し、又は減少した額を渇水準備引当金として積み立てなければならない。

2 前項の規定により積み立てた渇水準備引当金は、特別の理由がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときを除き、毎事業年度において、河川の流量の減少により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量を下つたため、電気事業の収益が減少し、又は電気事業の費用が増加した場合において、その収益の減少又は費用の増加に充当するのでなければ、取りくずしてはならない。

3 前二項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法は、経済産業省令で定める。

【解説】

平成26年改正前の第36条の趣旨は、河川の流量の増減によって生ずる電気事業者（特定規模電気事業者を除く。）の経理の変動を防止するため、豊水時に得た利益を積み立て、渇水時にそれを取り崩す渇水準備引当金について規定し、もって電気事業者の経理の安定性を確保せしめるものであった。平成26年改正により発電事業に届出制が採用され、算入規制が必要最低限のものとされたことに伴い、河川の流量の変動による費用の増減について、一律に渇水準備金引当制度を適用するのではなく、各発電事業者が自己責任において適切な方法により、適切な引当をすれば十分であると考えられることから、本制度は廃止することとされた。

第三節 送電事業

小売全面自由化を行った後も、公共性の高い送電設備については引き続き規模の経済性や自然独占性が認められることから、二重投資及び過剰投資による弊害を防止する必要性が認められる。このため、送電設備を用いて一般送配電事業者に対する振替供給を行おうとする者については、経済産業大臣の許可を受けることを求め、振替供給に係る料金その他の条件について届出制とする等の規制を課すこととされた。

また、公正で中立的な電力市場を整備するため、送電事業者についても更なる中立性を確保することが重要であることから、一般送配電事業者と同様、送電事業者に対して法的分離を義務付けた上で、行為規制を課すこととした。

ただし、送電事業者は①直接需要家に対して電気の供給を行っていないこと、②電源の接続検討の依頼を直接受けていないこと、③自らは需給バランスの調整を行っていないことという点において一般送配電事業者と異なることから、各行為規制の個別の適用においては、送電事業者が有する非公開情報の内容や業務の内容も踏まえ、一般送配電事業者と異なる場合がある。

(事業の許可)

第二十七条の四 送電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、送電事業を営もうとする者は経済産業大臣の許可を受けなければならない旨を規定したものである。
- (2) 小売全面自由化を実施することに伴い、卸電気事業者制度が廃止されることとなるが、公共性の高い送電設備については引き続き規模の経済性や自然独占性が認められることから、仮にこうした事業を営むことを自由に放任することとした場合、二重投資及び過剰投資が生じ、その結果として一般送配電事業者の託送料金が上昇するなど、最終的には需要

家の利益が損なわれることが想定されるところである。

このため、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者在一定規模以上の振替供給を行う事業については、原則としてこれを営むことを禁止することとし、経済産業大臣が一定の基準に適合すると認める者に限り、その禁止を解除して送電事業を営むことを認めることとされた。本条は、このような観点からの規制であるので、憲法第22条第1項（職業選択の自由）に反しないものであると考えられる。

(3) 本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

送電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない旨を規定し、具体的な許可手続等に関する規定は、次条以降において規定することとされた。

(許可の申請)

第二十七条の五 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 商号及び住所

二 取締役（指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の七第二項第三号において同じ。）の氏名

三 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

四 振替供給の相手方たる一般送配電事業者

五 送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項

イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧

ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、送電事業の許可を受ける際に提出する申請書（第1項）及びその添付書類（第2項）について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。また、平成27年改正により、送電事業者は株式会社であること、取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を設置することが義務付けられた（第27条の12において準用する第9条の2）ことを踏まえ、所要の改正が行われた。

【解説】

一 申請書の記載事項【第1項】

- (1) 送電事業の許可を受けようとする者は、①商号及び住所、②取締役（指名委員会等設置会社の場合は取締役及び執行役）の氏名、③主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地、④振替供給の相手方たる一般送配電事業者、⑤送電事業の用に供する電気工作物に関する事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- (2) ①②については、平成27年改正により送電事業者は株式会社であること、取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を設置することが義務付けられたことから、③については、①で記載する住所と送電事業を行う主たる営業所その他の営業所が異なる場合があるため、当該営業所その他の営業所を経済産業大臣が把握する主旨から、④及び⑤については、経済産業大臣が許可を行うに際し、基準に適合するものであるかを判断する上で重要な要素となることから、申請書への記載義務を課すこととされた。
- (3) 第1項第1号の「住所」とは登記上の本店の住所をいう。第1項第4号の「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」とは、申請者が振替供給を行おうとする相手方たる一般送配電事業者をいう。
- (4) 第1項第5号の「電気工作物に関する事項」については、「送電事業の用に供する」もののみを記載すれば足り、特定供給用など送電事業以外の用に供する電気工作物については記載する必要はない。「電気方式」とは交流、直流の別、相（単相、三相等）を、「設置の方法」

とは地中、架空等の別を、「出力」とは最大出力をいう。

二 申請書に添付する書類【第2項】

- (1) 申請書を提出するに当たっては、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

事業計画書、事業収支見積書は、経済産業大臣が、申請者が第27条の6に定める許可基準に適合するかどうか判断を行うに際し重要な判断材料となるため、第1項の申請書に加え、添付の義務を課すものである。

- (2) なお、経済産業省令で定める書類としては、施行規則第41条において、経済産業大臣が許可の基準に適合するかどうかの判断をするために必要な情報、例えば電気工作物の概要、送電関係一覧図等が規定されている。

(許可の基準)

第二十七条の六 経済産業大臣は、第二十七条の四の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

- 一 その送電事業の開始が一般送配電事業の需要に適合すること。
- 二 その送電事業を適確に遂行するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三 その送電事業の計画が確実であること。
- 四 その送電事業の用に供する電気工作物が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の利用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
- 五 前各号に掲げるもののほか、その送電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

【趣旨・沿革】

本条は、送電事業の許可要件を定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 本条における「適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない」とは、許可をするかどうかの裁量権が経済産業大臣にあることを意味するものではなく、許可基準に適合していると認めるとき以外には許可をしてはならない意味である。
- (2) 第1号は、振替供給の相手方たる一般送配電事業者の要請に応じて行われるものであることを基準とするものである。「適合する」とは、供給される電気の質等が社会通念上相手方たる一般送配電事業者の意図、ひいては需要家の意図に合致するということの意味する。
- (3) 第2号は、送電事業の経営の健全性を図るため、その財政面の確実性及び送電事業の設備の維持・運用及び保安の確保の面から技術面の能力を基準とするものである。「適確に」とは、健全な状態を長期的に継続することができることをいい、「遂行するに足りる」とは、遂行に際して十分なという意味であって、単に可能性ではなく、具体的な根拠が必要である。「経理的基礎」は、事業を遂行するための設備資金、運転資金等の調達方法、借入金の返済計画の確実性のほか、経営の堅実性により判断することとなり、「技術的能力」は、技術スタッフの組織、個々の担当者の経歴等によって判断することとなる。「経理的基礎及び技術的能力がある」とは、現に資金その他を所有せず、又は技術者がいなくても事業を遂行するに至るまでにこれを確保し得る確実性を有していればよい。
- (4) 第3号における「計画が確実」とは、送電事業の計画が確実な資料に基づくものであること、例えば、需要想定、供給力の算定、他の関連法律（河川法、道路法等）に基づく重要な許認可の取得状況等から見て、事業計画の実現が確実なものであることを基準とするものである。
- (5) 第4号における「電気の利用者の利益が阻害される」とは、電気の使

用者が安定的かつ低廉な電気の供給を受けることができなくなること等を想定しており、送電事業者と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路が重複して設置されることによって、当該一般送配電事業者の供給区域の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないことを基準とするものであるが、この判断は、その一般送配電事業の規模、送電事業の規模、その供給区域における電気の需給状況等により異なることから、これら諸般の事情を総合して判断することとなる。

- (6) 第5号は、一つの送電事業を超えた電気事業全体としての総合的な立場から合理性の有無を判断するための基準であり、例えば、同時に二つの申請が出てきた際に、低廉かつ安定的な供給を担うべき事業として、いずれの一方に許可をするかの判断を行うこととなる。「必要かつ適切であること」と規定している趣旨は、送電事業が全国的な電力の低廉かつ安定的な供給に資する事業として位置付けられていることから、その事業の適切性に加え、国民経済の発達を図る上で必要な電力供給を行うという観点からその事業の必要性をも求められているためである。

「電気事業の総合的かつ合理的な発達」とは「公共の利益」の一例示であるが、これは一の送電事業を超えた電気事業全体としての総合的な立場からの合理性の有無を個々の送電事業の許可に当たっての判断の基準にしたものである。

- (7) なお、第5条（一般送配電事業の許可の基準）と比較して、「電気工作物の能力が…需要に応ずることができるものであること」という要件が設けられていないのは、送電事業はその定義上経済産業省令で定める規模以上であることとされており、また送電事業は振替供給の相手方である一般送配電事業者の要請により開始されることが通常であることから、あえて許可の基準として確認する必要性が乏しいと考えられるためである。

- (8) 本条は第27条の12において準用する第8条第2項において、振替供給の相手方たる一般送配電事業者の変更の許可の基準としても準用されている。

(許可証)

第二十七条の七 経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。

2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

- 一 許可の年月日及び許可の番号
- 二 商号及び住所
- 三 取締役の氏名
- 四 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 五 振替供給の相手方たる一般送配電事業者
- 六 送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
 - イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
 - ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

【趣旨・沿革】

本条は、許可証の交付（第1項）及び記載事項（第2項）を定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

本条は、送電事業を許可制とすることに伴い、経済産業大臣が送電事業を許可した場合に、許可があったことを確認し、明示するために、証拠として許可証を交付する旨の規定である。基本的な考え方については、一般送配電事業の許可証に係る規定（第6条）と同様である。

(事業の許可の取消し等)

第二十七条の八 経済産業大臣は、送電事業者が第二十七条の十二において準用する第七条第一項の規定により指定した期間（同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。）内に事業を開始しないときは、第二十七条の四の許

可を取り消すことができる。

- 2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、送電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
- 3 経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、送電事業者の送電事業の用に供する送電用の電気工作物が第二条第一項第十号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることを見込まれないと認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
- 4 経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその送電事業者に送付しなければならない。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、送電事業の許可の取消しに係る手続について定めるものである。
- (2) 送電事業は許可制にかからしめることとしているところ、送電事業者が事業開始の義務違反や本法又は本法に基づく命令に対する違反行為があった場合等においては、公共の利益を保全する見地から、経済産業大臣は、その事業許可を取り消すことができる旨を定めることとされた。
また、送電事業については、その事業の用に供する送電用電気工作物が省令に定める要件に該当するものとしていることから、当該要件に該当しなくなった場合において、将来的にも当該要件を満たすことを見込まれない場合には、いたずらに当該事業者が送電事業者の地位を利用することを防止するため、経済産業大臣は、事業許可の取消しを行うことができるよう規定された。
- (3) 本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 送電事業の許可の取消し【第1項及び第2項】

送電事業者が、第27条の12において準用する第7条第1項の規定により経済産業大臣が指定した期間内に事業を開始しないとき（第1項）、及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき（第2項）は、送電事業の許可を取り消すことができる旨を規定することとされた。いかなる状態をもって事業開始義務違反と解するかについては、第27条の12において準用する第7条の解説に記載のとおりである。「取り消すことができる」とは、個々具体的な事例に応じ、取り消すかどうかの判断を経済産業大臣に委ねたものである。

なお、第2項による取消しの場合において、「公共の利益を阻害すると認めるとき」に限り、事業の許可を取り消すことができるものとなっている点については、第15条の解説に記載のとおりである。

二 送電事業の該当要件を満たさなくなった場合の処分【第3項】

(1) 送電事業の用に供する電気工作物が、第2条第1項第10号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなった場合、法文上、当該送電事業者が営む事業は送電事業ではなくなるため、送電事業者に対して課している種々の規制が及ばないこととなるが、送電事業について参入規制、退出規制を課している目的が、当該事業を営む者に一般送配電事業者に対する振替供給義務を課すことにより、電気の安定供給を図ることにあることを踏まえれば、仮に送電事業者の送電事業の用に供する電気工作物が当該経済産業省令で定める要件に該当しなくなった場合であっても、引き続き、送電事業としての規制にかからしめ、電気の安定供給を確保することが不可欠であることから、第2条第3項において、その事業を送電事業とみなすこととしている。

他方、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当しなくなった送電事業者に設備増強等の予定がなく、将来的にその事業が再び送電事業の要件を満たすものとなることを見込まれない等の場合において、いたずらに当該事業者が送電事業者の地位を利用することを防止するため、経済産業大臣が送電事業の許可の取消

しを行い得ることを規定することとされた。

三 許可を取り消された送電事業者に対する通知【第4項】

経済産業大臣は、送電事業者の許可を取り消した場合には、理由を記載した文書を当該送電事業者に送付しなければならない。基本的な考え方については、一般送配電事業の許可の取消し理由の通知に係る規定（第15条第3項及び第16条第3項）と同様である。

第二十七条の九 経済産業大臣は、第二十七条の十二において準用する第八条第一項の許可を受けた送電事業者が第二十七条の十二において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する振替供給の相手方たる一般送配電事業者に対して事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。

2 前条第四項の規定は、前項の場合に準用する。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、振替供給の相手方を増加する許可の取消しについて定めるものである。
- (2) 前条と同様の趣旨により、送電事業者が振替供給の相手方である一般送配電事業者の増加について第27条の12において準用する第8条第1項の許可を受けた場合において、当該一般送配電事業者に対する送電事業の事業開始義務に違反した場合は、同項の許可を取り消すことができる旨を規定することとされた（第1項）。

また、第27条の8第4項の規定を準用し、本条第1項の規定により送電事業者の許可を取り消した場合には、理由を記載した文書を当該送電事業者に送付しなければならないこととされた（第2項）。

- (3) 本条は、平成26年改正により設けられたものである。

（振替供給義務等）

第二十七条の十 送電事業者は、一般送配電事業者に振替供給を行う

ことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。

- 2 送電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電氣的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電氣的又は磁氣的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、送電事業者の振替供給義務（第1項）及び接続義務（第2項）について定めるものである。

- (2) 送電事業者は一般送配電事業者が維持・運用する送配電設備を補完する重要な送電設備を有し、一般送配電事業者が有する送配電設備とともに我が国の電力系統を構成する事業者であることから、一般送配電事業者が託送供給義務等を適確に履行し、電気の安定供給を確保するためには送電事業者から安定的に振替供給を受けることが必要不可欠である。

一般送配電事業者と送電事業者の関係について、一定の規律を法律上課することが必要と考えられるため、送電事業者が一般送配電事業者との間で振替供給を行うことを約している場合には、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならないこと及び発電設備とその有する電線路との接続を拒んではならないこととされた。

- (3) 本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 振替供給義務【第1項】

- (1) 送電事業者は一般送配電事業者とともに我が国の電力系統を構成しているが、送電事業者からの振替供給が不安定なものとすると、一般送配電事業者が託送供給義務等を履行することができず、ひいては、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるため、送電事業者が一般

送配電事業者との間で電気の振替供給を約している場合における供給義務について、これを単に私契約上の義務に委ねず、公法上の義務として課すこととするものである。

なお、本条に基づく義務は、あくまで一般送配電事業者と送電事業者との間で電気の振替供給に関する契約が締結された場合における供給継続義務のみを意味するものであり、契約締結義務については第27条の11第4項において、経済産業大臣による振替供給命令という形で規定している。こうした規定振りに差を設けた趣旨は、いわゆる直罰規定により当該義務の履行を担保する必要性の差によるものである。すなわち、振替供給契約の締結は一般の需要家を対象とするものではないことから、事業者の自主的な判断を尊重しつつ、事後的な監視によりその適正な履行を担保することで足りると考えられるのに対し、ひとたび振替供給が開始された場合は、一般送配電事業者は電気の安定的な供給を確保するために振替供給を前提としていることが一般的であると考えられるため、これが不安定なものとなると、一般送配電事業者が託送供給義務を履行することが困難となり、ひいては一般の需要家に対する電気の供給に支障が生じるおそれがある。このため、振替供給契約の履行については単に私契約に委ねず、事前規制により適確な履行を担保し、その安定性を保障したものである。

- (2) 「正当な理由」とは、例えば、一般送配電事業者から振替供給料金が支払われない状況が継続的に発生しているような場合においては、送電事業者の利益を不当に害するおそれがあることから、正当な理由に該当し、振替供給を拒むことができると想定される。

二 接続の請求に応ずる義務【第2項】

- (1) 送電事業者は一般送配電事業者に対して一定規模以上の振替供給を行い、一般送配電事業者が有する送配電設備とともに我が国の電力系統を構成する事業者であることから、発電設備を維持・運用する者が当該発電設備の発電に係る電気を送電事業者が有する送電設備を介して供給することがあり得るが、仮に送電事業者が維持し、及び運用す

る電線路と発電設備との接続を、送電事業者の自由な意思に委ねることとした場合、電気の安定供給が確保されないことにより、最終的には需要家の利益を著しく損なうおそれがあることに加え、発電設備を設置する者の事業活動にも悪影響を及ぼすおそれがある。

このため、送電事業者に、発電設備とその有する電線路との接続の請求に応ずる義務を規定することとしたものである。

なお、発電設備を維持・運用する者から送電事業者に対して接続の請求があった場合において、系統全体への影響を検討する観点から送電事業者が一般送配電事業者に接続の可否判断を委ねることは、本項における接続拒否には当たらない。

- (2)「正当な理由」とは、当該接続を行うことにより、送電事業者が維持し、及び運用する電線路の機能に電氣的又は磁氣的な障害を与えるおそれがあるときに加え、発電用電気工作物を維持し、及び運用する者が当該接続を行うために必要な費用を負担しない場合などが想定される。

(振替供給)

第二十七条の十一 送電事業者は、一般送配電事業者に対する振替供給（これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第三項第一号において同じ。）に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

- 2 送電事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者に対する振替供給を行ってはならない。

- 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該送電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

一 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

三 送電事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

4 経済産業大臣は、送電事業者が正当な理由なく一般送配電事業者に対する振替供給を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、振替供給に係る料金その他の供給条件の届出手続等について定めるものである。
- (2) 送電設備については規模の経済性や自然独占性が認められることから、こうした実質的な独占による弊害を防止し、我が国における電力供給コストの低廉化を図るため、送電事業者が行う一定規模以上の振替供給に係る料金その他の供給条件については、事前に経済産業大臣に届け出ることを義務付けるとともに、当該届け出た料金その他の供給条件以外の供給条件により振替供給を行ってはならないこと等を規定することとされた。

2 沿革

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 振替供給に関する料金その他の供給条件の届出【第1項】

- (1) 上述のとおり、送電設備は実質的な独占性を有しているものであることから、送電事業者が振替供給に係る料金その他の供給条件を恣意的に定めることは許容されるべきではない。このため、料金その他の供給条件を経済産業大臣に届け出なければならないこととされた。

また、振替供給条件の事前届出の義務を課す振替供給について、「これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。」としているが、施行規則第42条において、①振替供給を10年以上行い、その供給電力が1,000kW 超であることを約するもの、②振替供給を5年以上行い、その供給電力が10万 kW 超であることを約するもののいずれかであることとされている。これは、一定規模未満又は単発的な振替供給の場合には、契約当事者間の判断に委ねることとしても、送配電網への大きな悪影響が生じる蓋然性が低いのに対して、一定規模及び一定期間以上の振替供給の場合には、これが円滑に行われなければ一般送配電事業者の送配電網の維持・運用に多大な影響を及ぼし、ひいては電気の利用者への電気の安定供給や小売電気事業者等による送配電網の利用等に支障を生ずる蓋然性が高くなることから、一定規模以上の振替供給に限り、その供給条件の事前届出制にかからしめることとするものである。

- (2) なお、平成26年改正前の第24条の4第1項ただし書については、振替供給を行うことが想定されない卸電気事業者に係るものであるため、本条には規定されていない。

二 振替供給条件を約款としていない理由

送電事業者の振替供給は、一般送配電事業者間の会社間連系線や一般送配電事業者の基幹送電線の一区画、あるいは周波数変換設備などを用いて行われるものであり、その料金その他の供給条件は個別設備ごとに決定されるものであること、契約の相手方は一般送配電事業者に限定されることなどから、附合契約たる約款の作成を義務付ける必要性に乏し

いため、振替供給行為ごと（設備ごと）に届け出ることとされた。

三 届け出た料金その他の供給条件の遵守義務【第2項】

第1項において届け出た料金その他の供給条件以外の供給条件により、振替供給を行うことを可能とした場合、第1項において届出制としたことの趣旨が没却されることから、送電事業者に対し、届け出た料金その他の供給条件以外の供給条件により振替供給を行ってはならないことを規定することとされた。

四 変更命令【第3項】

- (1) 経済産業大臣は、送電事業者が第1項に基づき届け出た料金その他の供給条件が、一定の基準に該当しないと認めるときには、その内容を変更すべきことを命ずることができる。
- (2) 第1号は、振替供給制度が一般送配電事業者の安定的な電力供給の基盤となることに鑑み、振替供給に係る供給条件が不当に設定されることにより、振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないことを基準としている。具体的には、振替供給により電気の供給を受ける一般送配電事業者に対して提示される料金水準が不当に高いものではないこと、当該一般送配電事業者に対して料金以外の供給条件が不当に厳しく設定されていないこと等である。なお、料金以外の供給条件の設定に関しては、差別的取扱いの禁止を規定した行為規制（第27条の11の4）等によって、事業者間の公平確保が図られることとなる。
- (3) 第2号は、一般送配電事業者が自らの振替供給に係る電気の量等を元に送電事業者に支払うべき料金を算出することが困難であるような場合などにおいては、実質的にも公平を阻害されることになりかねないため、料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていることを基準とするものである。
- (4) 第3号は、送電事業者及び振替供給の相手方である一般送配電事業者の責任に関する事項並びに電力量の計量に必要な計量器や配線工事

等における費用の負担の方法等が適正かつ明確に定められていることを基準とするものであり、送電事業者及び振替供給の相手方たる一般送配電事業者との「責任に関する事項」とは、具体的には送電事業者の供給責任、損害賠償の免責事由等に関することである。

- (5) 第4号は、振替供給の相手方である一般送配電事業者が複数ある場合に、特定の一般送配電事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことを基準とするものである。不当な差別的取扱いとは、同一の送電設備を複数の一般送配電事業者に利用させる場合に、料金その他の供給条件について合理的な理由なく差別的な取扱いをする場合などが想定される。
- (6) 第5号は、第1号から第4号までの要件に該当したとしても、公共の利益の増進に支障があるものであってはならないことを基準とするものである。広域のかつ効率的な送変電設備の形成、運用、維持管理の遂行を阻害することにより、電気の利用者の利益増進を妨げるようなことが想定される場合が考えられる。

五 振替供給命令【第4項】

- (1) 送電事業者が、一般送配電事業者との間で振替供給に係る契約の締結に至っていない場合であっても、送電事業者が正当な理由なく振替供給を行うことを拒んだときには、電気の安定供給の確保を図る観点から、経済産業大臣が送電事業者に対して振替供給を行うべきことを命ずることができることを規定することとされた。

第27条の10第1項の供給義務が振替供給に係る契約を締結している場合における供給継続義務であるのに対し、本項による命令は契約締結に至っていない場合に行われる契約締結義務である点で、その趣旨が異なる。

- (2) 「正当な理由」とは、振替供給に係る料金を支払わないことを理由に契約を解除された一般送配電事業者が滞納料金を支払うことなく、振替供給契約の締結を申込むような場合を想定している。
- (3) 第1項において、「振替供給（～に限る。次項及び第三項第一号に

において同じ。)」と規定し、第4項中の「振替供給」について、経済産業省令で定める要件に該当するものに限定していないのは、送電事業者が正当な理由なく当該振替供給を拒む場合には、経済産業省令で定める一定規模未満の振替供給であっても、経済産業大臣がその送電事業者に対して振替供給命令を発動することにより、安定供給及び電気の利用者の利益の確保を図ることが適切である場合も想定されるため、振替供給の規模にかかわらず、送電事業者に対して振替供給を行うべきことを命ずることができる環境を整備するためである。

(兼業の制限等)

第二十七条の十一の二 送電事業者は、小売電気事業又は発電事業を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

2 経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る送電事業者が維持し、及び運用する送電用の電気工作物の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことが電気の利用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。

3 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。

一 第一項ただし書の認可を受けた送電事業者（以下この項において「認可送電事業者」という。）次条第二項及び第二十七条の十一の四第二項から第四項までの規定

二 認可送電事業者の取締役、執行役又は従業者 次条第一項の規定

三 認可送電事業者の特定関係事業者（次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。）第二十七条の十一の五第一項及び第二十七条の十一の六第一項の規定

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、送電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことを禁止するものである。
- (2) 送電事業者については、平成26年改正法において、一般送配電事業者と同様、小売電気事業又は発電事業について特段の制限を設けておらず、実際に平成26年改正法施行後に送電事業者となった旧卸電気事業者は、送電事業に加え発電事業を行っていたところである。

そして、送電事業者に対しては、接続検討の依頼状況や特定の電源の接続状況及び稼働状況等を知り得る立場を利用して特定の電気供給事業者に対し差別的に取り扱うこと、例えば、特定の小売電気事業者や発電事業者に有利・不利となるように送電線の停止を伴うメンテナンス時期を調整すること等に対する懸念が指摘されていた。

加えて、送電事業者は一般送配電事業者との間で振替供給を行う者であるため、自社の送電設備に流れてくる電気がどの小売電気事業者と紐付いているものであるかについては知ることができないが、送電事業者が小売電気事業を営むことを認めた場合、自己の小売電気事業の利益を最大化するために、自己の小売電気事業と競合関係にある他の小売電気事業者へ電気を供給する発電事業者に対し、送電線のメンテナンス時期を当該発電事業者にとって不利な時期に調整することなどが懸念された。

そして、上述のとおり、送電事業者が我が国の電気の供給に果たす役割の重要性に鑑みると、送電事業者については、一般送配電事業者と同様、更なる中立性を確保することが重要であって、これらの差別的取扱いを行う誘因は、主として送電事業者が競争分野である小売電気事業又は発電事業を営むことにより生じるものである。

以上の点を踏まえ、一般送配電事業者と同様、送電事業者に対して法的分離を義務付けた上で、行為規制を課すこととした。

2 沿革

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

一般送配電事業者の兼業規制（第22条の2）の解説を参照。

（送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等）

第二十七条の十一の三 送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者（送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者若しくは発電事業者又は当該小売電気事業者若しくは発電事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。）の取締役等又は従業者を、送電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 送電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該送電事業者が営む送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの（第二十七条の十一の五第一項において「特定送電等業務」という。）に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

- 一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

三 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

- 3 経済産業大臣は、送電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には送電事業者又はその特定関係事業者に対し、送電事業者が前項の規定に違反した場合には送電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

【趣旨・沿革】

本条は、法的分離に伴う行為規制として、送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限を規定するものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等（第22条の3）を参照。

（送電事業者の禁止行為等）

第二十七条の十一の四 送電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

- 一 振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
- 二 その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
- 三 前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関

係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

- 2 送電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者（第百六条第五項において「送電事業者の特定関係事業者等」という。）と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
- 3 送電事業者は、その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等（特定関係事業者に該当するものを除く。）に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
- 4 送電事業者は、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者からその営む小売電気事業又は発電事業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
- 5 経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

【趣旨・沿革】

本条は、法的分離に伴う行為規制として、送電事業者の禁止行為等を規定するものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

一般送配電事業者の禁止行為等（第23条）を参照。

(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

第二十七条の十一の五 次の各号に掲げる送電事業者の特定関係事業者は、当該送電事業者が営む特定送電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

- 一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 三 第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2 経済産業大臣は、送電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

【趣旨・沿革】

本条は、法的分離に伴う行為規制として、送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等を規定するものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等（第23条の2）を参照。

(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

第二十七条の十一の六 送電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 当該送電事業者に対し、第二十七条の十一の四第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文若しくは第四項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。

二 前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

【趣旨・沿革】

本条は、法的分離に伴う行為規制として、送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等を規定するものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等（第23条の3）を参照。

(準用)

第二十七条の十二 第六条の二から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二條、第二十三條の四、第二十七條第一項、第二十七條の二及び第二十七條の三の規定は、送電事業者に準用する。この場合において、第七条第二項及び第四項並びに第八条第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、同条第一項中「第六条第二項第五号」とあるのは「第二十七條の七第二項第五号」と、同条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七條の六」と、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七條の七第二項第六号」と、同条第二項中

「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と読み替えるものとする。

【趣旨・沿革】

本条は、送電事業を許可制とした趣旨に鑑み、事業の開始義務、振替供給の相手方の変更及び電気工作物の変更等について、一般送配電事業と同様に、必要となる規定を整備し、併せて、送電事業特有の事情により必要となる会計の整理や償却等について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

下記規定については、一般送配電事業において同様の規定が存在することから、これを準用することとされた。

一 機関の設置義務【第27条の12において準用する第6条の2】

平成27年改正において、送電事業についても法的分離等の措置を通じて中立性の確保を図ることとされた。平成26年改正においては、送電事業者は株式会社であることや機関の設置について義務付けられていなかったところであるが、電気供給事業者の間の適正な競争関係を確保し、法目的に規定される電気事業の健全な発達を達成する観点から、平成27年改正において、送電事業者に対して株式会社であること並びに取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を設置することを求めることとされた。

二 送電事業の開始の義務【第27条の12において準用する第7条】

送電事業の許可は、送電事業者が振替供給の義務を負う相手方である一般送配電事業者を設定して行われるものである。したがって、送電事

業者は、許可を受けていながらいつまでも事業を開始しないときは一般送配電事業者がその託送供給義務等を適確に履行することができないなど、最終的には電気の利用者が著しく不利益を被ることとなる。

このため、一般送配電事業者の事業の開始の義務に係る規定（第7条）を準用し、送電事業者に対して一定期間内に送電事業を開始すべき義務を課すこととされた。

三 振替供給の相手方たる一般送配電事業者の変更【第27条の12において準用する第8条】

送電事業者の振替供給の相手方たる一般送配電事業者は、送電事業者が振替供給の義務を負う相手方であり、送電事業の許可を付与するに際して必要不可欠な要素である。

このため、一般送配電事業者の供給区域の変更に係る規定（第8条）を準用し、送電事業者が振替供給の相手方たる一般送配電事業者を変更するときには、事前に経済産業大臣の許可を要することとされた。

四 電気工作物等の変更【第27条の12において準用する第9条】

送電事業の用に供する電気工作物は、電気の安定供給を確保する上で重要な設備であり、送電事業の許可の際の審査事項となっているが、これを自由に変更し得ることとした場合には、送電事業を許可制としている趣旨が没却されることとなる。

このため、一般送配電事業者の電気工作物等の変更に係る規定（第9条）を準用し、送電事業者が電気工作物の重要な変更をする場合には、事前に経済産業大臣に届け出ることを義務付けるとともに、その変更が事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときには、届出の内容を変更又は中止すべきことを命ずることができることとされた。

五 事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割【第27条の12において準用する第10条】

送電事業について許可制にかからしめることとしているところ、その

事業主体の変更を自由にしておくと、送電事業を許可制としている趣旨が没却されることとなる。

このため、一般送配電事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割に係る規定（第10条）を準用し、送電事業の全部の譲渡し及び譲受け並びに送電事業の全部の承継を伴う合併及び会社分割については、経済産業大臣の許可を受けなければその効力を生じないこととし、送電事業を営む者の適格性を担保することとされた。

六 承継【第27条の12において準用する第11条】

本条において準用する第10条においては、送電事業の全部の譲渡し等について経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じないこととしていることから、手続上の無用な重複を避けるとともに、権利関係の明確化を図るため、送電事業の承継については、一般送配電事業者の承継に係る規定（第11条）を準用し、送電事業の全部の譲渡し等があった場合には、当該送電事業を承継した株式会社が送電事業者の地位を承継することとされた。

七 設備の譲渡し等【第27条の12において準用する第13条】

送電事業者が有する電気工作物等の事業設備は、健全な事業経営を確保する上で重要な要素であるが、その適切な有効活用については、事業者の自己責任の下で、自主的判断によらしめた方が、事業の健全な発達に資すると考えられる。一方、電気の利用者の利益を保護する観点からは、事業設備の譲渡し等によって送電事業の遂行に問題が生じるような場合においてはその譲渡し等を変更・中止することが必要である。

このため、一般送配電事業者の設備の譲渡し等に係る規定（第13条）を準用し、送電事業の用に供する設備の譲渡し等については、経済産業大臣に届け出なければならないとするとともに、事業の遂行上、問題があれば、経済産業大臣がその変更又は中止を命ずることができることとされた。

八 事業の休止及び廃止並びに解散【第27条の12において準用する第14条】

送電事業の公益性に鑑みれば、一度開始された送電事業の休廃止が自由であると、電気の利用者の利益を著しく害することとなる。

このため、一般送配電事業の休止及び廃止並びに解散に係る規定（第14条）を準用し、送電事業の全部又は一部を休止し又は廃止しようとするときは経済産業大臣の許可を受けなければならないこととし、また、送電事業者の解散の決議については経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じないこととするとともに、経済産業大臣は公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、当該許可又は認可をしてはならないこととされた。

九 送電事業者の送電事業等の業務に関する会計の整理等【第27条の12において準用する第22条】

本条において準用する第22条においては、一般送配電事業者の公平性・透明性を確保する観点から、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、一般送配電事業の業務に係る会計を整理し、公表させることとされた。

一般送配電事業者に一定規模以上の振替供給を行う送電事業者についても、その送電事業の業務に係る会計を整理し、公表することにより送電事業者の公平性・透明性の確保が図られるとともに、ひいては、一般送配電事業者の公平性・透明性の確保にも資することとなると考えられる。

このため、一般送配電事業者の一般送配電事業等の業務に関する会計の整理等に係る規定（第22条）を準用し、送電事業者が送電事業以外の事業を営む場合には、送電事業の業務等に係る会計を整理し、公表させることとされた。

十 送電事業者の体制整備等【第27条の12において準用する第23条の4】

本条は、法的分離に伴う行為規制として、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等を規定するものであるが、送電事業者においては、上述のとおり一般送配電事業者とその業務の性質が異

なる場合もあることから、その規模や業務の内容等の実情に応じた体制とすることも許容される。

十一 業務改善命令【第27条の12において準用する第27条第1項】

小売全面自由化後も、国民生活や経済活動にとって欠くことのできな
い財である電気の供給を行う電気事業の公益性の高さは不変であり、経
済産業大臣が電気事業の健全な発達と電気の使用者の利益を保護するた
め、一般送配電事業者が有する送配電設備とともに我が国の電力系統を
構成して、一般送配電事業者に一定規模以上の振替供給を行っている送
電事業者に対して必要に応じて業務改善命令を発動できる制度を整備す
る必要がある。

このため、一般送配電事業者に対する業務改善命令に係る規定（第27
条第1項）を準用し、経済産業大臣が必要に応じて送電事業者に対し、
その送電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができ
ることとされた。

十二 会計の整理等【第27条の12において準用する第27条の2】

送電事業者については、①工事費負担金等の特殊な勘定科目が存在す
るため、一般的な会計整理とは別の特別な会計整理を行わせる必要があ
ること、②一般送配電事業者に対する振替供給義務が課されており、我
が国の送配電ネットワークを構成する重要な電気事業者であること、③
振替供給料金に係る料金規制を課せられることから、経済産業大臣がそ
の経理状態を適切に把握しつつ、厳正な監督を行う必要がある。

このため、一般送配電事業者の会計整理等に係る規定（第27条の2）
を準用し、送電事業者に対し、貸借対照表、損益計算書その他の財務計
算等に関する諸表の様式を定め、その会計を整理することを義務付ける
こととされた。

十三 償却等【第27条の12において準用する第27条の3】

送電事業者は、我が国の送配電ネットワークを構成する重要な電気事

業者であるが、総資産に占める固定資産の割合が極めて大きいため、減価償却等を適切に行わしめることによってその事業運営の安定化を図り、電気の安定供給を確保する必要がある。

このため、一般送配電事業者の償却等に係る規定（第27条の3）を準用し、経済産業大臣が必要に応じて送電事業者に償却を行うべきこと等を命ずることができることとされた。

第四節 特定送配電事業

小売全面自由化の実施に伴い、従来の電気事業法における特定電気事業等の事業類型を廃止することとしているが、小売全面自由化の実施後においても、現行の特定電気事業のように、自ら維持し、及び運用する電線路により、特定の供給地点において、電気の供給を行う者が現れることが想定される。このため、送配電設備に係る二重投資及び過剰投資を防止する観点から、こうした事業を特定送配電事業と位置付け、当該事業を営もうとする者について一定の規制を課すこととされた。

(事業の届出)

第二十七条の十三 特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 三 供給地点
- 四 特定送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
 - イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
 - ロ 配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
 - ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
 - ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
- 五 事業開始の予定年月日
- 六 その他経済産業省令で定める事項

2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

- 3 第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供してはならない。
- 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
- 5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日（次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間）以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
- 6 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより第四項に規定する一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
- 7 特定送配電事業者は、第一項第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 8 第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める

軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電気工作物を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

- 9 特定送配電事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、特定送配電事業の届出事項（第1項）、届出書類（第2項）、待機期間（第3項から第6項まで）及び変更に係る手続（第7項から第9項まで）について定めるものである。

2 沿革

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

平成26年改正前において特定電気事業を営むに当たっては、経済産業大臣の許可を要することとされていたが、これは、その事業を開始することにより一般電気事業者との間で電気工作物の著しい重複が生じることを防止するという二重投資防止の観点に加え、特定電気事業は特定の供給地点における制度的独占が担保されていたものであることから、このような制度的独占の弊害から電気の利用者の利益を保護するため、その供給地点における供給義務等を適確に履行できる事業者であることを確認する観点から規定されていたものである。

一方、特定規模電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路を介して特定規模電気事業を行おうとするときは、経済産業大臣に届け出なければならないこととしており、これは、一般電気事業者との間で電気工作物の著しい重複が生じることを防止するという二重投資防止の観点から規定されていたものである。

特定送配電事業は、自らが維持し、及び運用する電線路により電気を

供給する事業であり、当該電線路の敷設に着目した事業規制であることから、平成26年改正前の特定規模電気事業者の自営線供給と同様に、一般送配電事業者との間で電気工作物の著しい重複が生じるという二重投資防止の観点から経済産業大臣への届出制とすれば十分であると考えられることから、許可制ではなく届出制とすることとされた。

【解説】

一 特定送配電事業の届出【第1項、第2項】

- (1) 特定送配電事業を営もうとする者を明確化するとともに、経済産業大臣が当該事業の概要を把握し、事業の用に供する電線路が一般送配電事業者との間で著しい二重投資となる結果、一般送配電事業者の供給区域内の電気の利用者の利益を著しく阻害するものではないかを判断する必要があるため、①氏名又は名称等、②主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地、③供給地点、④特定送配電事業の用に供する電気工作物、⑤事業開始の予定年月日、⑥その他経済産業省令で定める事項を届け出なければならないこととされた（第1項）。
- (2) 「特定送配電事業を営もうとする者は」とあるのは、自ら維持・運用する電線路を利用した電気の供給事業を開始する前に届出が必要であることを規定したものである。ここで、当該電線路の建設前に届出義務を課さず、事業開始前の届出義務としたのは、①既に電気事業以外で利用するために構築された電線路を用いて新たに特定送配電事業を開始する場合については、建設規制を課することが困難かつ不適當であり、しかしながら、そのような電線路を特定送配電事業の用に供することにより一般送配電事業者の供給区域内の電気の利用者の利益を阻害することは生じ得ること、②特定送配電事業者については、経営の健全性や電気工作物に係る事業上の規制はなく、また、建設自体が問題なのではなく、当該電線路を特定送配電事業の用に供する時点で、一般送配電事業者の供給区域内の電気の利用者に対する悪影響が顕在化し得るものであることから、建設規制ではなく、あくまで事業上の規制とされたものである。したがって、特定送配電事業者は、変更・

中止命令のおそれがないと判断すれば、建設開始後に届出を行うことも可能であり、また、変更・中止命令のリスクを勘案して建設開始前に届出を行うことも可能である。

- (3) 「供給地点」とは、申請者が特定送配電事業を営もうとする地点をいい、一建物又は一構内を単位とする。「一建物」と見られるかどうかについては、社会通念ないし取引観念によることとなるため、例えば、複数の建物であっても、それぞれが地上又は地下において連結され、かつ、建物として一体性を有していると認められる場合は一建物と解することとなる。また、例えば、建物に近接する公衆街路灯や信号灯、公衆電話ボックス等は供給地点に付帯する需要であることから、供給地点と一体のものとして供給することが求められる。「供給地点」は一建物又は一構内を単位とするものであることから、当該建物又は構内が消滅した場合等は、原則として「供給地点」も消滅したこととなり、供給地点の変更届出が必要となる。なお、建設計画中あるいは建設中の建物も「供給地点」とすることができる。また、「供給地点」内である限り、届出がなされた時点に存在していなかった潜在的な需要も届出に係る供給地点に含まれる。

なお、先述（第2条第1項第5号の解説部分を参照）したように、「一の需要場所」内部において自ら維持・運用する電線路による電気の供給を行ったとしても、特定送配電事業には該当しない。

- (4) また、当該届出には、経済産業大臣が二重投資となる結果、一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するものではないかを判断するために必要な書類を添付して届け出なければならないこととされた（第2項）。
- (5) なお、第2項の経済産業省令で定める書類としては、送電関係一覧図、供給地点ごとの電力及び電力量を記載した書類などを規定している。これは、具体的な電線路の敷設状況と供給規模を踏まえて、一般送配電事業者の送配電設備の利用に与える影響を判断する必要があるためである。

二 待機期間【第3項】

第1項に基づく届出の内容が、当該特定送配電事業が行われる地点を供給区域に含む一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないかに照らして審査を行う必要があるため、特定送配電事業の届出をした者に対し、20日間の待機期間を課すこととされた。これは、20日の間に、経済産業大臣が、当該特定送配電事業が行われる地点を供給区域に含む一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあるかに照らして審査を行い、必要があれば、第5項による変更又は中止の命令を発することとしているが、その効力の確定を待つ意味である。

「20日」としたのは、第9条及び第13条において一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行への影響を検討する期間を20日とした点も考慮したものである。

三 待機期間の短縮【第4項】

第1項に基づく届出の内容が、電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと明らかに認められるときは、届出をした者に対し、待機期間を課す弊害の方が大きいと、経済産業大臣は、当該待機期間を短縮することができることとされた。

四 変更命令【第5項】

- (1) 第1項に基づく届出の内容が、電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあると認められるときは、当該届出の内容を変更し、又は中止すべきことを経済産業大臣が命ずることができる。
- (2) 「前項に規定する一般送配電事業者」とは、「(第一項の)届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者」を指す。すなわち、第1項の届出においては、特定送配電事業者が自ら維持・運用する電線路による電気の供給を行う場合の需要家への供給地点が届け出られることとなり、この地点を供給区域に含む一般送配電事業者を指すこととなる。

したがって、例えば特定送配電事業者が複数の一般送配電事業者の供給区域を跨る電線路を敷設して電気の供給を行う場合であっても、一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益阻害性の判断は、電線路の需要地の存する一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者について判断されることとなる。これは、送配電設備は、一般的に、需要地に向けて電気を供給するために敷設されるものであり、一般送配電事業者の送配電設備が利用されなくなることに伴う弊害の判断も、需要地側のみで行えば足りると考えられるためである。このことは、一般送配電事業者の送配電設備の配置の適切性を判断する際、他の一般送配電事業者の供給区域に存する発電設備から自社の供給区域内に向けて敷設する送電線について、他の一般送配電事業者の供給区域内において設備過剰であると判断することが想定されていないことと整合するものである。

- (3) 「供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれ」とは、当該供給区域を有する一般送配電事業者の送配電設備の多くが使用されなくなり、これにより、当該一般送配電事業者の設備の利用効率が著しく悪化し、一般送配電事業の遂行そのものにまで支障を及ぼすような事態を指す。
- (4) なお、平成26年改正前の第16条の3は、総合資源エネルギー調査会電気事業分科会報告（平成15年）も踏まえ、「二重投資による著しい社会的弊害」を防止する観点から規定されたものであるが、その趣旨は、公共インフラに係る二重投資により社会経済全体の厚生にとってマイナスであるとの観点から出たものではなく、あくまで、一般電気事業者の事業遂行にとっての弊害であり、より具体的には、最終的には一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者にとっての悪影響をその趣旨とするものであることから、「電気の使用者の著しい利益阻害」を変更・中止命令の発動基準としていた。これは、一般的に二重投資規制と解されていた同法第5条第6号（特定電気事業の許可要件）及び第17条第3項第2号（特定供給の許可要件）におけるものと同様であり、したがって、二重であることが問題なのではなく、あくまで、

一般電気事業者の供給区域内の電気の利用者への悪影響の観点から判断されるものであった。

こうした趣旨は本条においても同様であり、一般送配電事業者の送配電設備のストランデッドコスト化による需要家への悪影響防止をその立法趣旨とするものであることから、利益阻害性の判断に当たっては、需要の離脱に伴い特定送配電事業者の送配電設備が利用されなくなることによる影響は一切考慮されない。

- (5) また、特定供給の許可要件とは異なり、本項においては、利益阻害性を判断するに際して「著しく」との要件を加えている。これは、次の理由によるものである。すなわち、①自ら維持・運用する電線路による電気の供給は、分散型電源による電力供給の容易化を図り、需要家の選択肢を拡大する観点から期待されていること等の政策的観点から、その円滑な利用が求められていること、②特定供給の場合においては、一般送配電事業者の事業に与える影響を発電設備及び送配電設備の双方を含めて判断するものであるのに対し、本条における判断は、送配電設備に係るもののみをもって行われることをその立法趣旨としていること等である。なお、このように、「著しい利益阻害」が要件とされていることから、単に一般送配電事業者の送配電設備が利用されなくなることや、一般送配電事業者の値下げの機会が抽象的に阻害されるというだけでは、本条の変更・中止命令の発動要件には該当しない。

- (6) 「阻害されるおそれ」とは、抽象的には安定的かつ低廉な電気の供給を受けられなくなることを指すが、より具体的には、一般送配電事業者が維持・運用する設備の利用効率が著しく悪化し、巨額の損失を計上することになり、結果として一般送配電事業者の事業遂行が困難となるような状態を指す。

このような状態を「著しい社会的弊害」と捉えたものであることから、例えば、「道路占用や地形上の理由により、送電線が一ルートしか敷設できない地域において特定送配電事業者が電線路を敷設した後、需要家が新たに出現し、当該電線路が存在することにより、一般送

配電事業者が当該需要家への電気の供給を行えない」といったケースは、本条の「利益阻害」には当たらない。仮に、このようなケースが実際に生じた場合には、一般送配電事業者が託送供給を拒否する「正当な理由」に当たり得るが、都市計画法上、開発許可に際して一般送配電事業者と協議を求める等の環境整備が行われており、このようなケースが生じることはほとんど考えにくい。しかしながら、特定送配電事業者が電線路を敷設する場合、後に一般送配電事業者が需要家への供給を行うことが容易に予想される場合や、特定送配電事業者が敷設した電線路への共架を一般送配電事業者が求めた場合には、特定送配電事業者は、同じ公益事業者として、一般送配電事業者との協議に積極的に応えることが望ましいと言える。なお、平成26年改正において創設された特定送配電事業者に対する協議の求め（第25条）については、こうした観点からも規定されたものである。

- (7) 具体的な判断基準については、上記の電気事業分科会報告を踏まえ、審査基準において、例えば次の全てに該当している場合としているところである。
- ① 届出に係る送電用又は配電用の電気工作物について、届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者が維持し、及び運用する基幹送電線と同等かそれ以上の電圧階級であり、かつ、こう長が10km以上の規模を有している場合
 - ② 届出に係る供給地点のいずれかにおいて、届出がなされた時点からさかのぼる一定の期間内に、一般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用又は配電用の電気工作物が敷設されている場合（ただし、当該条件に該当しない場合でも、届出に係る送電用又は配電用の電気工作物が当該電気工作物に属する供給地点の需要規模以上の規模となっている場合には、当該条件に該当するものと判断する。）
 - ③ 届出に係る送電用又は配電用の電気工作物に属する供給地点の需要規模及び需要見通しと当該供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者の事業規模とを比較し、一般送配電事業者の送電用又は配電用の電気工作物の利用効率が著しく悪化し、一般送配電事業の遂行

そのものに明らかな支障が生じるおそれがある場合

五 審査期間の延長【第6項】

第1項に基づく届出の内容が電気の使用者の利益を著しく阻害するものであるか否かの審査を20日の待機期間内では処理できない場合も想定されるため、経済産業大臣が20日の範囲内で審査期間の延長を行うことができることとされた。

なお、第9条（電気工作物等の変更）等においては審査期間の延長に係る規定を措置していないが、これは、一般送配電事業者は自らの事業への影響も検討した上で第9条の届出を行うものと考えられるのに対し、特定送配電事業者が、一般送配電事業者の電気の使用者への影響まで把握した上で届出を行うことは期待できず、当該電気の使用者に与える影響は、届出があった後に初めて検討が開始され得るものであることから、特に審査期間の延長を規定したものである。

また、20日に限って延長できることとした趣旨は、届出を行った事業者や当該事業者から電気の供給を受ける者の法的安定性を考慮したものである。

六 変更の届出【第7項、第8項】

- (1) 特定送配電事業の届出事項のうち、供給地点（第1項第3号）及び事業の用に供する電気工作物（第1項第4号）の変更に関し、これらを自由に変更し得ることとした場合、第1項において変更命令付届出制とした趣旨が没却されることから、これらの事項を変更しようとする時は、事前に経済産業大臣に届け出ることを義務付けることとされた。
- (2) 例えば、電線路を増設して複数の地点を供給地点とするような場合や、あるいは電線路を改修することなく、逆向きに電気を流すことにより新たに別の地点を供給地点とするような場合には、第7項の規定により電線路又は供給地点の変更の届出が必要となり、第8項の準用規定により、待機期間が課されることとなる。

- (3) 変更の届出の内容が二重投資に該当し、電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないかを再度確認するため、第2項から第6項までの規定を準用し、必要に応じて経済産業大臣が変更・中止命令を発動できることとされた。
- (4) ただし、「経済産業省令で定める軽微な変更」については、待機期間を要することなく実施することができることとしている。これは、電線路等に係る変更の内容が物理的に軽微であるか否かではなく、一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあるかどうかの観点からみて軽微であるか否かの観点から定められるものである。このような立法趣旨を踏まえ、施行規則第45条の5においては、①配電用の電気工作物を介して電気の供給が行われていない場所において、「既に届け出られた配電用の電気工作物の増設により」特定送配電事業としての電気の供給を行おうとすることに伴う変更（第1号）、②電圧、配電用の電気工作物のこう長、送電容量が増加（上昇）しない変更（第2号）、③配電用の電気工作物の廃止や供給地点の減少を伴う変更（第3号）を、それぞれ「軽微な変更」と規定している。
- (5) 第1号の規定は、特定送配電事業者が新規需要に対して供給を行ったとしても、一般送配電事業者にとっては、元来の需要が減少することには繋がらず、事業遂行に弊害を及ぼす可能性が低いとの観点から設けられたものである。そのため、配電用の電気工作物の敷設が新規需要に見合った規模ではなく、新規需要への供給を足掛かりとして、周辺地域にまで先行的に大規模な電線路の敷設をするといった行為がなされる場合は、一般送配電事業者は託送供給義務・最終保障供給義務を有するため、将来的に一般送配電事業者が当該地区に送配電設備を敷設する必要性が生じる可能性等も考慮しなければならないことから、新規の需要規模に見合わない配電用の電気工作物の敷設は第一号の規定には該当しない。
- (6) 第2号の規定については、配電用の電気工作物の規模を縮小する場合は、一般送配電事業者の需要の減少に繋がらないことから事業遂行

上の弊害も発生し得ない、との観点から設けられたものである。ただし、第2号の規定では、電圧昇圧、配電用の電気工作物のこう長の増加、送電容量の増加のいずれかに該当するものは軽微な変更から除くという除外規定としているため、第1号で対象となる事案が第2号で定める除外対象とならないよう、第2号の規定から第1号を除外するものである。

- (7) 第3号の規定については、特定送配電事業の届出は、届出に係る電気工作物を介して特定送配電事業を行おうとする場合に必要となるものであり、建設規制ではないことから、「配電用の電気工作物の廃止」は、届け出た配電用の電気工作物を特定送配電事業の用に供しなくなった場合を指すのであり、配電用の電気工作物を物理的に撤去したかどうかは問わない。また、当該配電用の電気工作物を用いて事業を再開する場合には、改めて第1項又は第7項の届出が必要となる。

七 軽微変更の届出【第9項】

第1項第1号、第2号、第5号又は第6号の事項について変更があった場合は、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければならない。

これは、これらの事項に変更があったとしても、特定送配電事業者が行う特定送配電事業そのものには変更がないことから、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出ることとされ得るためである。

(託送供給義務)

第二十七条の十四 特定送配電事業者は、小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、託送供給を拒んではならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、特定送配電事業者の託送供給義務を定めるものである。

(2) 特定送配電事業者は、その特性上地域的に限定されたものであり、かつその維持・運用する電線路を自ら利用して小売供給を行うことが基本的な業務として想定される一方、一般送配電事業者と同じく我が国の電力系統を構成する事業者であり、他の小売電気事業者や一般送配電事業者が特定送配電事業者の維持・運用する電線路を利用して電気を供給することも想定されることから、その定義においても託送供給を行う事業と規定しているところである。このため、一般送配電事業者や送電事業者のような託送供給又は振替供給契約締結義務を公法上の義務として課す必要性までは認められないものの、電気の安定供給を確保するためには、ひとたび小売電気事業者等が特定送配電事業者から託送供給を受けることとなった場合には、安定的・継続的に当該供給が行われることが必要不可欠である。

このため、特定送配電事業者と小売電気事業者及び一般送配電事業者の関係について、一定の規律を法律上課することが必要と考えられることから、特定送配電事業者が小売電気事業者又は一般送配電事業者との間で託送供給を行うことを約している場合には、正当な理由がなければ託送供給を拒んではならないこととされた。

2 沿革

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

本条に基づく義務は、あくまで小売電気事業者又は一般送配電事業者と特定送配電事業者との間で電気の託送供給に関する契約が締結された場合における供給継続義務のみを意味するものである。これは、特定送配電事業はその事業の性質上自然的独占等による弊害を防止する必要性が乏しく、かつ投資回収が保障されていないものであるため、託送供給を行うか否かについては事業者の自主的な判断に委ねることが適当であることから、契約締結義務を課す必要がないと判断されるためである。

なお、「正当な理由」とは、災害発生時において特定送配電事業の用に

供する設備を使用することができない場合や、小売電気事業者が料金の支払いを行わない場合における供給の停止等が想定される。

(小売供給の登録)

第二十七条の十五 特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、特定送配電事業者が自ら維持・運用する電線路を用いて小売供給を行おうとする場合の登録義務を定めるものである。
- (2) 特定送配電事業は従来の特定電気事業者及び特定規模電気事業者の送配電部門及び小売部門に相当することから、特定送配電事業者が自ら維持・運用する送電用及び配電用の電気工作物により、小売供給を行うことも想定されるところである。このような場合において、これを自由に行い得ることとした場合には、①需要家に対して料金その他の供給条件に係る十分な説明が行われないことに起因するトラブルの発生が想定されるなど、需要家保護の観点から適当ではないことに加え、②小売供給を行う事業（小売電気事業）を営もうとする者については登録制とし、その小売供給を行うに当たっては説明義務等の種々の規制を課すこととしている一方、特定送配電事業については届出のみで小売供給を営むことができるとした場合には、規制措置の面において公平性を失することとなる。

このため、特定送配電事業者が、自ら維持・運用する送電用及び配電用の電気工作物により、小売供給を行おうとする場合には、別途経済産業大臣の登録を受けなければならないことを規定することとされた。

2 沿革

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

特定送配電事業者が小売供給を行う際に、小売電気事業者の登録を受けることを求め、当該行為は小売電気事業者として行わせるとの整理も考えられるが、上述のとおり、特定送配電事業は平成26年改正前の特定電気事業・特定規模電気事業に相当する事業であり、その性質上自ら維持・運用する電線路を利用して小売供給を行うことが基本的な業務として想定されることから、電線路を維持・運用せずに小売供給を行う事業類型である一般的な小売電気事業とは自ずからその事業の性質が異なる。このため、単に「小売供給を行う者」としてではなく、「自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行う者」、すなわち、「特定送配電事業として小売供給を行う者」として捉えることが適当である。

このため、特定送配電事業者が「小売供給」を行う場合には、当該行為は特定送配電事業者として行わせることとし、その実施する小売供給について経済産業大臣の別途の登録を受けることを求め、当該登録を受けた特定送配電事業者に対しては、小売供給に係る各種の規制を課すこととされた。すなわち、当該小売供給は特定送配電事業者が行う行為として観念される一方、需要家の利益を確保する必要性は小売電気事業者が小売電気事業を営む場合と同様であることから、小売電気事業者に係る規律と同様の規律を適用することとされた。

(登録の申請)

第二十七条の十六 前条の登録を受けようとする特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 三 供給地点
- 四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項

五 小売供給開始の予定年月日

六 その他経済産業省令で定める事項

- 2 前項の申請書には、第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売供給を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、小売供給の登録を行う特定送配電事業者が提出すべき登録申請書(第1項)及びその添付書類(第2項)について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

第2条の3と同様の規定であり、詳細については同条の解説に記載のとおりである。なお、「主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地」については、特定送配電事業者として小売供給を実施するための営業所を記載すれば足り、「供給地点」については、特定送配電事業として届け出た供給地点のうち、自らが小売供給を実施する供給地点を届け出ることとなる。

(登録の実施)

第二十七条の十七 経済産業大臣は、第二十七条の十五の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

- 2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者たる特定送配電事業者に通知しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、小売供給の登録事項（第1項）及び申請者への通知（第2項）について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

第2条の4と同様の規定であり、詳細については同条の解説に記載のとおりである。

（登録の拒否）

第二十七条の十八 経済産業大臣は、第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 第二十七条の二十一第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人であつて、その役員のうちの前二号のいずれかに該当する者があるもの

四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、小売供給の登録拒否事由（第1項）及び申請者への登録拒否理由書の送付（第2項）について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

第2条の5と同様の規定であり、詳細については同条の解説に記載のとおりである。

（変更登録等）

第二十七条の十九 第二十七条の十五の登録を受けた特定送配電事業者（以下「登録特定送配電事業者」という。）は、第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の変更登録を受けようとする登録特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 第二十七条の十六第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二十七条の十七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した登録特定送配電事業者が次の各号（第二号を除く。）」と読み替えるものとする。

4 登録特定送配電事業者は、第二十七条の十六第一項各号（第四号を除く。）に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二十七条の十七第一項第一号に掲げる事

項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、登録特定送配電事業者の変更登録手続について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

第2条の6と同様の規定であり、詳細については同条の解説に記載のとおりである。

(小売供給の休止及び廃止)

第二十七条の二十 登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、登録特定送配電事業者が行う小売供給の休止等の手続について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

第2条の8と類似の規定であり、詳細については同条の解説に記載のとおりである。ただし、小売電気事業については、「一部の休止及び廃止」が観念されない一方、特定送配電事業者による小売供給は供給地点を登録

して行われるものであることから、例えば、複数の供給地点において、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用電気工作物により、自らが小売供給を行っている特定送配電事業者が、ある特定の供給地点における小売供給のみを休止し、又は廃止した場合（別の供給地点においては引き続き小売供給を行っている場合）、これは当該特定送配電事業者が行っている小売供給の一部を休止し、又は廃止した場合に該当することとなる。

したがって、特定送配電事業者の小売供給については、「一部の休止及び廃止」が観念されることから、本条においては、「小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき」と規定することとされた。

（登録の取消し）

第二十七条の二十一 経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の十五の登録を取り消すことができる。

- 一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
- 二 不正の手段により第二十七条の十五の登録又は第二十七条の十九第一項の変更登録を受けたとき。
- 三 第二十七条の十八第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

2 第二十七条の十八第二項の規定は、前項の場合に準用する。

【趣旨・沿革】

本条は、登録特定送配電事業者の小売登録の取消し事由（第1項）及び登録取消し理由書の送付（第2項）について定めるものである。

本条は、平成26年改正により定められたものである。

【解説】

第2条の9と同様の規定であり、詳細については同条の解説に記載のとおりである。

(登録の抹消)

第二十七条の二十二 経済産業大臣は、第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の全部の廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第二十七条の二十五第二項の規定による解散の届出があつたときは、当該登録特定送配電事業者の登録を抹消しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、登録特定送配電事業者の登録の抹消について定めるものである。
本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

第2条の10と同様の規定であり、詳細については同条の解説に記載のとおりである。

(経済産業省令への委任)

第二十七条の二十三 第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

【趣旨・沿革】

本条は、登録特定送配電事業者の登録に関する省令委任について定めるものである。
本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

第27条の15から第2条の22までに定めるもののほか、登録に関する事務的・手続的な事項については、経済産業省令において別途定めることとし

ている。

経済産業省令において定める事項としては、施行規則において、例えば、各種申請書及び届出書等について規定されている。

(承継)

第二十七条の二十四 特定送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は特定送配電事業者について相続、合併若しくは分割（特定送配電事業の全部を承継させるものに限る。）があつたときは、特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定送配電事業の全部を承継した法人は、特定送配電事業者の地位を承継する。ただし、当該特定送配電事業が小売供給を行うものに係るものであつて、当該特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定送配電事業の全部を承継した法人が第二十七条の十八第一項各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定により特定送配電事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 第二十七条の十九第五項の規定は、前項の規定による届出（登録特定送配電事業者に係るものに限る。）に準用する。

【趣旨・沿革】

本条は、特定送配電事業者の承継手続について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 特定送配電事業の地位の承継【第1項】

特定送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は特定送配電事業について相続、合併若しくは分割があつた場合には、相続人等がその特定送配電事業の地位を承継することとし、権利関係の明確化を図るとともに、手

続上の無用な重複を避けることとした。ただし、小売供給を行う特定送配電事業については、第27条の18第1項第1号から第3号までに該当する場合にあっては、特定送配電事業者の小売供給を登録制にかからしめている趣旨が没却されることから、承継を認めないこととされた。

二 経済産業大臣への届出義務【第2項】

経済産業大臣が特定送配電事業者の現状を把握し、これを適切に監督する観点から、特定送配電事業を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない旨を規定することとされた。

三 経済産業大臣による登録の変更【第3項】

小売供給を行う特定送配電事業が承継された場合には、経済産業大臣が登録特定送配電事業者登録簿の記載事項を変更しなければならない旨を規定することとされた。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第二十七条の二十五 特定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 特定送配電事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人（解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人）は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、特定送配電事業の休止等の手続について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出【第1項及び第2項】

特定送配電事業者が何の前触れもなしにその送電用及び配電用の電気工作物の維持・運用を含めて特定送配電事業を廃止した場合には、当該電気工作物により電気の供給を受けている電気の利用者が他の小売電気事業者等から電気の供給を受けることそのものが困難になるおそれがあるため、特定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならないこととされた（第1項）。

また、第2項については、同様の趣旨により、法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人に対し、経済産業大臣に届け出なければならない義務を課すこととされた（第2項）。

二 小売供給を休止又は廃止したときの届出（第27条の20第1項）と特定送配電事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出（第27条の25第1項）の関係

- (1) ある特定の地点A・B・Cにおいて、送電用及び配電用の電気工作物を維持し、及び運用している特定送配電事業者が、それぞれの地点において以下のような電気の供給を行っているとする。

地点A：自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用電気工作物により、小売電気事業を営むXに対して託送供給を行う。

地点B：自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用電気工作物により、自らが小売供給を行う。

地点C：自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用電気工作物により、自らが小売供給を行う。

このとき、地点A・B・C全てにおいて、現在行っている電気の供給を休止し、又は廃止しようとする場合には、「特定送配電事業の全部を休止し、又は廃止しようとするとき」に該当し、第27条の25第1

項に基づく経済産業大臣への届出が必要となる。

- (2) 次に、地点Aにおいて行っている小売電気事業者Xに対する託送供給のみを休止し、又は廃止しようとするとき（送電用及び配電用の電気工作物の維持・運用も含めて休止し、又は廃止しようとするとき）は、地点B及びCにおける「自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用電気工作物を用いて、自らが小売供給を行う事業」については引き続きこれを営むこととなるため、「特定送配電事業の一部を休止し、又は廃止しようとするとき」に該当し、第27条の25第1項に基づく経済産業大臣への届出が必要となる。
- (3) 次に、地点Bにおいて行っている小売供給のみを休止し、又は廃止しようとするものの、その維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により電気を供給する事業を営む意思があるとき（例えば、他の小売電気事業者Yに対して電気を供給する意思があるとき）は、第27条の20に基づく届出を要するものの、自らが行う小売供給を休止し、又は廃止したとしても、当該小売供給の休止又は廃止は特定送配電事業の一部の休止又は廃止に該当しないことから、地点Bにおける小売供給の休止又は廃止については、第27条の25第1項に基づく経済産業大臣への届出は不要である。
- (4) また、地点B及び地点Cにおいて行っている小売供給を休止し、又は廃止した場合、これは当該登録特定送配電事業者が行っている小売供給の全部の廃止に該当することから、第27条の20第1項に基づく経済産業大臣への届出を要することとなる。

(準用)

第二十七条の二十六 第二十六条及び第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。

2 第二条の十二、第二条の十五、第二条の十六及び第二条の十七第三項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。この場合において、第二条の十六第一項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業（小売供給を行うものに限る。次項において同じ。）の」と、

同条第二項中「小売電気事業を」とあるのは「特定送配電事業を」と読み替えるものとする。

- 3 第二条の十三、第二条の十四及び第二条の十七第二項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。この場合において、第二条の十三第一項中「小売電気事業者及び小売電気事業者」とあるのは「登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者」と、同条、第二条の十四及び第二条の十七第二項中「小売電気事業者等」とあるのは「登録特定送配電事業者等」と読み替えるものとする。

【趣旨】

本条は、特定送配電事業の電圧・周波数維持義務、業務改善命令（第1項）、登録特定送配電事業者の供給能力確保、苦情等の処理、名義の利用等の禁止、苦情等の処理に係る業務改善命令（第2項）、登録特定送配電事業者等の供給条件の説明、書面の交付、供給条件の説明に係る業務改善命令（第3項）について、他の事業類型同様必要となる規定を整備するものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

下記規定については、他の事業において同様の規定が存在することから、これを準用することとされた。

一 特定送配電事業者に係る準用【第1項】

(1) 電圧及び周波数維持義務【第26条の準用】

特定送配電事業者が維持し、及び運用する電線路を介して電気の供給を受ける需要家の利益を保護する観点から、一般送配電事業者と同様に、特定送配電事業者にも電圧及び周波数の値を維持するよう努めなければならない義務を課すこととされた。

(2) 業務改善命令【第27条第1項の準用】

小売全面自由化後も、国民生活や経済活動にとって欠くことのできない財である電気の供給を行う電気事業の公益性の高さは不変であり、経済産業大臣が電気事業の健全な発達と電気の利用者の利益を保護するため、特定の供給地点において電気を供給する特定送配電事業者に対して必要に応じて業務改善命令を発動できる制度を整備する必要がある。

このため、一般送配電事業者に対する業務改善命令に係る規定（第27条第1項）を準用し、経済産業大臣が必要に応じて特定送配電事業者に対し、その特定送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができることとされた。

二 登録特定送配電事業者に係る準用【第2項】

登録特定送配電事業者は、自ら維持し、及び運用する電線路により小売供給を行うこととなるが、当該特定送配電事業者から電気の供給を受ける者が安定的に小売供給を受けることができる環境を整備し、需要家の利益を保護する必要がある。

このため、小売電気事業者の供給能力の確保に係る規定（第2条の12）、苦情等の処理に係る規定（第2条の15）、名義の利用等の禁止に係る規定（第2条の16）、苦情等の処理に係る業務改善命令に係る規定（第2条の17第3項）を準用し、登録特定送配電事業者から電気の供給を受ける者の利益の保護を図ることとされた。

三 登録特定送配電事業者等についての準用【第3項】

登録特定送配電事業者は小売供給を行うことが可能となるが、例えば、小売電気事業者の代理人として営業活動を行う者が需要家と当該契約を締結することも考えられるところ、仮に、上記の説明義務等を小売電気事業者のみにしか課さなかった場合、代理人が料金等について十分な説明を行わないことにより、電気の利用者の利益を損なうことも想定され

るところである。

このため、小売電気事業者等の料金その他の供給条件の説明に係る規定（第2条の13）、書面の交付に係る規定（第2条の14）、供給条件の説明に係る業務改善命令に係る規定（第2条の17第2項）を準用し、登録特定送配電事業者のみならず、小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に対してこれらの義務を課すことにより、電気の使用者の利益の保護を図ることとされた。

第五節 発電事業

(事業の届出)

第二十七条の二十七 発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 三 発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
- 四 事業開始の予定年月日
- 五 その他経済産業省令で定める事項

2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3 発電事業者は、第一項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、発電事業を営もうとする者の届出義務及び届出書（第1項）、その添付書類（第2項）、変更届出義務（第3項）について定めるものである。

2 沿革

平成26年改正前の電気事業法第29条第1項においては、電気事業者に対し、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画（供給計画）の経済産業大臣への届出を義務付けることにより経済産業大臣が我が国における供給力を把握し、また、第31条第1項においては、電

気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、経済産業大臣がこれらの事業者に対して供給命令等を発動することにより電気の安定供給を確保し、電気事業法の法目的の一つである「電気の使用者の利益の保護」を図る仕組みとなっていた。

小売全面自由化後においても、引き続き経済産業大臣が我が国における供給力を適切に把握し、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、経済産業大臣が、発電設備を維持し、及び運用する者に対して供給命令等を発動し得る環境を整備することが必要である。

このため、自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を一定規模以上発電する事業を営む者については、その発電能力を経済産業大臣が適切に把握するとともに、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、経済産業大臣がこれらの者に対して供給命令等を発動し得る環境を整備する観点から、その発電した電気を、小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給する事業を営もうとする者については、これを発電事業者として位置付け、経済産業大臣に届け出ることを求めることとされたものである。

【解説】

一 発電事業の届出【第1項、第2項】

(1) 第1項の「発電事業の用に供する発電用の電気工作物」については、第2条第1項第14条の解説参照。小規模な発電設備は安定供給に資する供給力と評価することは困難であり、発電事業者のライセンス性の制度趣旨に沿わないことから、発電用の電気工作物の出力が1,000kW未満の場合には届け出ることを要さない。なお、施行規則第3条の4第2項において、同一の接続地点に接続している二以上の発電用の電気工作物は、一の発電用の電気工作物とみなすこととされている。

(2) 第1項の「その他経済産業省令で定める事項」としては、施行規則

第45条の19第2項において、例えば、一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方を記載することとされている。

- (3) 第2項の「経済産業省令で定める書類」とは、施行規則第45条の19第3項において、例えば、発電事業の用に供する電気工作物の概要や、一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、供給することを約している場合にあっては、供給の相手方との契約書の写しとされている。

二 届出事項の変更【第3項】

経済産業大臣は、その監督上届出事項の変更を認知しておく必要があるため、当該変更があった場合には、発電事業者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならないこととされている。

三 届出制を採用する理由

発電事業は一般送配電事業や送電事業、特定送配電事業と異なり、二重投資による弊害が想定されず、本来的には自由に行われるべき事業類型であることに加え、多様な事業者が参入することによってもたらされる競争により、効率的な電気の供給を図ることが求められる事業分野である。また、その供給の相手方に一般家庭等も含まれる小売電気事業者とは異なり、発電事業者はその取引の相手方が概ね小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者であることから、その参入規制については必要最小限のものとすることが適当である。さらに、平成26年改正前の電気事業法第31条第2項においては、卸供給事業者に対する供給命令に係る規定を、また、同条第3項においては特定自家用電気工作物設置者に対する供給勧告に係る規定を整備しているところ、これらの者についても届出制を導入していることから（同法第28条の2及び第28条の3）、発電事業者については届出制を採用することが適当であり、かつ十分である。

四 小売電気事業等と発電事業との関係について

- (1) 平成26年改正においては、小売全面自由化を実施し、これに伴って従来の一般電気事業者等の事業類型を廃止したが、改正後の電気事業法においては、需要家に電気が供給されるまでの各段階、すなわち、「発電」、「送配電」、「小売」のそれぞれの機能に着目した規制措置を講じることとしており、小売電気事業と発電事業のいずれも行う場合であってもそれぞれの観点から事業規制にかからしめることとされている。
- (2) 他方で、小売電気事業者はその登録に際して、第2条の3第1項第3号の規定に基づき、「供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項」を記載した申請書を提出しており、また、小売電気事業者として供給計画等を提出することから、小売電気事業者が発電事業を行うに際しては発電事業としての届出は要しないとする整理も考えられる。

しかし、小売電気事業者が申請すべき「供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項」は、①供給の相手方の需要想定、②当該需要想定に応ずるための供給力の確保状況、③当該供給力は登録申請者が有する発電設備によるものなのか、発電事業を営む他の者から調達するものなのか、卸電力取引所から調達するものなのかの別などに係る情報の提出を求めるものであり、発電事業者の届出時に経済産業大臣に提出することを求めている「発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数、出力」（第27条の27第1項第3号）といった発電設備の基礎的情報とは性格を異にするものである（小売電気事業者の登録申請時には、小売電気事業を営もうとする者の供給の相手方の需要想定に対して、供給力が足りているか否かを経済産業大臣が確認することができれば十分であるため、発電設備の基礎的情報まで提出させる必要はない一方、発電事業者は、需給ひっ迫時に経済産業大臣が供給命令を発動することにより、電気の安定供給の確保に貢献する重要な役割を担う存在となるため、経済産業大臣がその発電設備の基礎的情

報を把握しておく必要がある。)

- (3) また、後述のとおり、発電事業者については、①我が国における電気の安定供給を確保する上で重要な役割を担う存在であることから、経済産業大臣がその経理状態を適切に把握しつつ、厳正な監督を行う必要があること、②総資産に占める固定資産の割合が極めて大きいいため、減価償却等を適切に行わせしめることによってその事業運営の安定化を図り、電気の安定供給を確保する必要があること、③原子力発電を行う事業者の場合は、核燃料勘定等の特殊な勘定科目が存在するため、一般的な会計整理とは別の特別な会計整理を行わせる必要があることから、経済産業省令で定めるところにより、会計を整理することを義務付けており、仮に自らの小売電気事業の用に供する発電設備のみを維持・運用している小売電気事業者については発電事業者としての届出を求めないこととした場合、当該小売電気事業者が原子力発電設備などの大規模な発電設備を維持・運用していたとしても上記の規律が及ばないことから適当ではない。
- (4) このため、自らの小売電気事業の用に供する発電設備のみを維持・運用している小売電気事業者であっても、当該発電設備が第2条第1項第14号の経済産業省令で定める要件に該当する場合には、発電事業者としての届出を行うことを求めることとされた（当該発電設備が同号の経済産業省令で定める要件に該当しない場合は、当然に、発電事業としての届出を要しないこととなる。）。)
- (5) なお、同様の趣旨により、一般送配電事業者又は特定送配電事業者がその一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電しており、その発電設備が第2条第1項第14号の経済産業省令で定める要件に該当する場合には、発電事業者としての届出を行うことが求められる。

(発電等義務)

第二十七条の二十八 発電事業者は、一般送配電事業者に、その維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いてその一般送配電事業

の用に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、発電及び電気の供給を拒んではならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、電気の安定供給を確保する観点から、発電事業者に一般送配電事業者に対する発電及び電気の供給義務を課すものである。すなわち、一般送配電事業者が最終保障供給や離島供給を行う義務を適切に履行するための電気を発電事業者から調達する場合において、発電事業者からの電気の供給が不安定なものとなると、一般送配電事業者が当該供給義務を履行することができず、ひいては電気の利用者の利益を阻害するおそれがある。また同様に、一般送配電事業者が電圧・周波数の維持義務を適切に履行するための電気を発電事業者から調達する場合において、発電事業者からの電気の供給が不安定なものとなると、一般送配電事業者が電圧・周波数の維持義務を履行することができず、ひいては電気の利用者の利益を阻害するおそれがある。

このため、発電事業者が一般送配電事業者との間で電気の供給を約している場合における発電及び供給義務について、これを単に私契約上の義務に委ねず、公法上の義務として位置付けることが本条の趣旨である。

2 沿革

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 「電気を供給することを約しているとき」とは、あくまでも一般送配電事業者と発電事業者との間で電気の供給に関する契約が締結された場合における供給継続義務のみを意味するものであり、契約締結義務を課すものではない。発電事業はその事業の性質上自然的独占等による弊害を防止する必要性が乏しく、かつ投資回収が保障されていないものであ

るため、発電等を行うか否かについては事業者の自主的な判断に委ねることが適当であることから、契約締結義務を課す必要がないと判断されるためである。

- (2) 「正当な理由」とは、天災等の事故の場合に限らず、一般送配電事業者から発電料金が支払われない状態が継続的に発生しているような場合や、外形上供給が可能と考えられる場合であっても、燃料の調達契約や貯蔵可能量の制約から、供給を行うことでその後の発電計画等に支障を来す状況等においては、発電事業者の利益を不当に害するおそれがあることから、正当な理由に該当し、発電及び電気の供給を拒むことができると想定される。

(準用)

第二十七条の二十九 第二条の七第一項本文及び第二項、第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三並びに第二十七条の二十五の規定は、発電事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、他の事業類型と同様に発電事業の承継、休廃止等及び業務改善命令に係る規定を整備するとともに、併せて、発電事業固有の事情により必要となる会計の整理等や償却等に係る規定について定めるものである。

2 沿革

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

一 承継に係る規定の準用

発電事業の譲渡等に関する権利関係の明確化を図るとともに、経済産業大臣が発電事業者の現状を把握し、これを適切に監督する観点から、発電事業の承継については、小売電気事業の承継に係る規定（第2条の7第1項本文及び第2項）を準用することとされている。なお、ここで、第2条の7第1項本文としているのは、同項ただし書については登録制度に特有の事項を規定しているためである。

二 業務改善命令に係る規定の準用

発電事業者は、供給計画の作成・届出義務、一般送配電事業者に対して電気を供給することを約している場合における供給義務（第27条の28）、電気の安定供給に支障が生じた場合等において経済産業大臣が発動する供給命令に従う義務（第31条）が課せられるなど、我が国における電気の安定供給を確保する上で極めて重要な役割を担う存在となることから、その事業の運営が適切でないため、電気の利用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、経済産業大臣が発電事業者に対し業務改善命令を発動し得る環境を整備する必要がある。

また、発電事業者は自ら維持・運用する発電用の電気工作物を用いて電気を発電する事業を営む者であることから、その電気工作物の事故により電気の供給に支障を生じ、電気の利用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ得る場合においては、必要な修理等を速やかに行わせる必要がある。

このため、発電事業者に対する業務改善命令については、一般送配電事業者に対する業務改善命令に係る規定（第27条第1項）を準用することとされている。

三 会計の整理等に係る規定の準用

発電事業者は、上述のとおり我が国における電気の安定供給を確保する上で極めて重要な役割を担う存在となることから、経済産業大臣がその経理状態を適切に把握、監督を行う必要がある。また、発電事業者は、

その事業の性質上、保有する設備の取得価額が、他の一般の事業に比して相対的に多額になることや、原子力発電を行う事業者の場合は、核燃料勘定、貯蔵品勘定や原子力廃止関連仮勘定など特有の勘定科目が存在するため、一般的な会計整理とは別の特別な会計整理を行わせる必要がある。

このため、一般送配電事業者の会計の整理等に係る規定（第27条の2）を準用し、発電事業者に対して会計の整理等を義務付けることとされている。

他方、発電事業は届出制を採用し、小売電気事業と同様、自由な競争市場として新規参入を促進していく制度の方向性に鑑みれば、全ての発電事業者に対し、従前適用してきた一般の会計整理から、一律に別の特別な会計整理への変更を求めることは、競争促進の阻害要因ともなりかねないことから、電気事業会計規則において、発電設備の出力の合計が200万 kW 以下の小規模な発電事業者については、会計整理方法の変更による事業負担に鑑み、一般の会計原則に基づき作成した財務諸表を提出し得ることとされている。なお、出力の合計200万 kW については、平成26年改正法による改正前の電気事業法上の卸電気事業者の定義を参考としたものである。

四 償却等に係る規定の準用

発電事業者はその性格上、発電設備等の多くの固定資産を保有し、総資産に占める固定資産の割合が極めて大きい事業者であることから、減価償却等を適切に行わせることにより、その事業運営の安定化を図り、我が国における電気の安定供給を確保する必要がある。

このため、一般送配電事業者の償却等に係る規定（第27条の3）を準用し、経済産業大臣が必要に応じて発電事業者に償却を行うべきこと等を命じ得ることとされている。

五 事業の休止及び廃止並びに法人の解散に係る規定の準用

発電事業者が何の前触れもなしに発電事業を廃止した場合には、当該

事業者から電気の供給を受けている一般送配電事業者が電圧・周波数の維持義務を履行できないおそれがあり、電気の安定的な供給を確保することができないことによって、結果として電気の使用者の利益を著しく損なうおそれがあるため、発電事業の休止及び廃止並びに法人の解散については、事前の届出義務を課す規定である特定送配電事業の休止及び廃止並びに法人の解散に係る規定（第27条の25）を準用し、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならないこととされている。

なお、発電事業は小売電気事業と同様、供給区域が存在しないこと等により「発電事業の一部」を観念し得ないことから、第27条の25第1項中「事業の全部又は一部」を、「事業」と読み替えている。

第六節 特定供給

第二十七条の三十 電気事業（発電事業を除く。）を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

- 一 専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
- 二 小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を供給するとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 供給の相手方の氏名又は名称及び住所
- 三 供給する場所
- 四 その他経済産業省令で定める事項

3 経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

- 一 電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
- 二 供給する場所が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。

4 第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5 第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出な

ればならない。

- 6 経済産業大臣は、第一項の許可を受けた者が、第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、電気事業（発電事業を除く。）を営む場合及び一定の除外事由（第1号第1号及び第2号）に該当する場合以外の電気の供給（特定供給）について、経済産業大臣の許可を要する旨を定めた規定である。

2 沿革

- (1) 平成26年改正前の電気事業法においては、電気が国民生活や経済活動に必要不可欠な財であることを踏まえ、その安定的かつ低廉な供給を確保することにより電気の利用者の利益を保護するため、電気を直接利用者に供給する場合には、一般電気事業又は特定電気事業の許可を要することとされていた（特定規模電気事業の場合を除く。）。一方で、自ら発電し、その電気を自ら消費する場合、すなわち自家発自家消費を行う場合については、先述のような電気の利用者の利益を図る必要がないことから、電気事業の許可を受けることを必要としていなかった。これに対し、同法第17条で規定する「特定供給」は、電気の利用者と供給者の間で密接な関係が存在することから、自家発自家消費に類似した性格を有すると認められる場合について、そのような関係がない場合に比して電気の利用者の利益の保護の観点から弱いことから、一般電気事業者や特定電気事業の許可を受けることなく、電気の供給を行うことができるよう規定していたものである。
- (2) 平成26年改正前の電気事業法においては、我が国全土に一般電気事業者の供給区域が設定されていたことから、特定供給が行われるのは通常一般電気事業者の供給区域内になると想定されていた。一方、同法においては、一般電気事業者にその供給区域内の一般の需要に対す

る供給義務を課し、事業に有利でない需要についても公平に供給を行わなければならないこととしており（同法第18条第1項）、また、特定電気事業者に対してもその供給地点における需要に対する供給義務を課していた。このような中で、一般電気事業者の供給区域内で他の者が電気を需要家に直接供給することを自由に放任すれば、ややもすれば、電気工作物の重複を生じ、一般電気事業者の供給対象が不安定となり、電気の供給秩序に混乱が生ずるおそれがあった。そして、このような供給秩序の混乱は、一般電気事業者の合理的な事業運営に支障を与え、その料金その他の供給条件に悪影響を及ぼすこととなり、ひいてはその一般電気事業者から電気の供給を受けている者の利益を阻害することにもなりかねない。したがって、このような事態を防止すべく、同条において、特定供給を行う場合には経済産業大臣の許可を要することとされていた。

- (3) 自ら維持・運用する電線路を用いて電気を供給するいわゆる「自営線供給」に関しては、平成26年改正前の電気事業法においては、①特定電気事業による場合、②特定規模電気事業による場合、③特定供給による場合、の三つの類型があり得、例えば、限定された地点において、当該地点内に発電設備を設けて、密接な関係を有する特定規模需要である者に対して電気の供給を自営線により行おうとした場合には、上記のいずれの類型も選択できた。平成26年改正後の電気事業法においては、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者という事業類型を新たに規定しつつ、自営線により電気の使用者に直接電気を供給できる場合として、①特定送配電事業の届出を行った上で小売供給の登録を受ける場合（第27条の13及び第27条の15）、②特定供給による場合、の二つの類型を認めており、いずれの類型も需要家の選択肢の拡大に資するものであることから、これらの選択に際しての特段の制限や、規定上の重複関係の排除等を行っていないが、いずれを選択するにしても各類型の趣旨に応じた規制が課される。例えば、特定送配電事業を行う場合には特定送配電事業の届出及び小売供給の登録で足りるのに対し、特定供給の

場合には許可を必要とするが、電気事業者となることなく、あくまで個別の供給行為として行うものと整理される。また、特定送配電事業の場合には託送供給義務も発生する（第27条の14）。このように、いずれの態様であっても、それぞれ得失があり、また、法制的には、それぞれ独自の規制理由を持つものであることから、特段の立法上の調整措置は講じられず、供給行為を行おうとする者の選択に委ねられている。

【解説】

一 特定供給の許可の対象及び許可が不要な場合の列挙【第1項】

- (1) 第1項においては、特定供給の「許可を受けなければならない」旨、及び、特定供給の許可を不要とするものとして3つの場合が規定されている。

第1点は「電気事業（発電事業を除く。）を営む場合」である。なお、平成26年改正によって新たに規定された「発電事業」は、小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であって、電気を直接使用者に供給する事業ではないため、発電事業者が特定供給を行う際には、本項の許可を受けなければならないこととされている。

残る2点は「次に掲げる場合」として、第1号、第2号に規定されている。

- ① このうち第1号は、最終的に電気を使用する者に対する電気の供給のうち、特定供給の許可が不要なものを規定している。具体的には、一の建物内又は経済産業省令で定める構内（以下本条の解説において「構内」という。）の需要に対してのみ電気を供給するための発電設備を用いて、当該建物内又は構内に電気を供給する場合をいう。これは、その建物内又は構内の需要家が必ずしも供給者と密接な関係を有する者でない場合であっても、一の建物又は一の構内の場合は、一種の共同体として使用者相互の意思統一が図りやすいばかりでなく、供給者も当該建物内又は構内に対してのみ電気を供

給する者であることから、両者は交渉力において対等に近い立場にあると考えられること等に鑑み、電気の利用者の利益を阻害するおそれが少ないと考えられることから、自家発自家消費と同等の扱いを行い、電気事業の許可はもちろん、本条による特定供給の許可をも不要としたものである。

- ② なお、本号の対象となるのは「需要に応ずる電気の供給」であるが、先述（第2条第1項第5号の解説部分参照）したように、「一の需要場所」内における電気のやり取りに関しては、「需要に応ずる電気の供給」には当たらないものとして取り扱われることとなる。したがって、「一の需要場所」内部における電気のやり取りは、そもそも本号の対象外であり、本号は、「一の建物又は構内」以外の場所にある発電設備から、「一の建物又は構内」の「需要に応じ電気を供給する」場合のみを対象としていることになる。
- ③ 「専ら」とは、当該一の建物内又は構内のみへの供給という意味である。したがって、一つの発電設備を用いて当初一の建物内又は構内のみへの供給を行っていた場合であって、後日、同一の発電設備を用いて他の建物又は構内へも供給を開始する場合については、新たに対象として追加した建物又は構内への供給のみでなく、当初より供給を行っていた建物又は構内についても本条の許可が必要となる。また、例えば、その発電設備で発電した電気を同時に小売電気事業の用に供する場合には「専ら一の建物内又は構内の需要に応じ」ていることにはならない。したがって、このような場合には、その建物内又は構内の需要に対する供給について本条の許可が必要となる。
- ④ 「一の建物」とは、先述（第2条第1項第5号の解説部分参照）したように、建物の構造及び使用実態において、一体性を有する建物単位をいう。複数の棟が地上又は地下で連結されている建物については、連結部分が、専ら各棟間の通行の用に供される等建物としての一体性を確保する上で必要不可欠なものである場合は「一の建物」として取り扱い、地下街等公衆の通行の用に供されるものによっ

で連結されている場合は「一の建物」とはならない。

- ⑤ 「一の経済産業省令で定める構内」とは、具体的には、施行規則第45条の22により、①「柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内」又は②「隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの」のいずれかであると定められている。それぞれの内容については、第2条第1項第5号において示したところと同様である。
- ⑥ 「発電設備」は、複数の発電設備を用いても構わない。
- ⑦ 第2号は、電気を直接使用者に供給する電気事業者に対するその事業の用に供するための電気の供給には特定供給の許可が不要であることを規定している。具体的には、「小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を供給するとき」であって、これは、供給する電気が最終的に小売電気事業者若しくは一般送配電事業者が行う一般の需要に応ずる電気の供給、又は、特定送配電事業者が行う小売供給に係る電気の供給に使用される場合をいう。この場合、直接供給を受ける者が小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者でなくても構わない。したがって、例えば、特定卸供給を行う事業を営む者が、送電設備を維持・運用する他の者に振替供給を委託した上でその電気を小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に供給する場合、当該振替供給の委託者から受託者に対する電気の供給についても、本条の許可を受ける必要はない。これは、先述のように特定供給について本条により許可を要することとしている趣旨が供給秩序の混乱の防止であることに鑑み、「小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気の供給」のように、直接電気の使用者に電気を供給するのではなく、本法上、その事業類型に応じた各種の義務が課される小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者が介在する場合については、供給秩序の混乱が生じるおそれは低いことから、本条による許可を不要としたものである。なお、電気事業者に対して電気を供給する場合であっても、その電気

が電気事業の用に供されないとき、すなわち、例えばその電気の供給を受ける電気事業者が自家消費、特定供給用にその電気を使用するときには、本条の許可の対象となることはいうまでもない。

- (2) 先述のように、一般送配電事業者の供給区域が既に我が国全土をカバーしていることから、特定供給は通常一般送配電事業者の供給区域内で行われると考えられるが、一般送配電事業者の供給区域外で行われる供給も本条の規制の対象となる。また、特定供給の相手方はその電気に対する需要を有している者（電気の利用者）であると解されるべきである。したがって、例えば、振替供給を委託する者が、振替供給を受託する者の維持・運用する送電線に電気を送る行為は、需要に応じるものでないため、本条の許可を受ける必要のない行為である。
- (3) 「事業を営もうとする」とは、営利の意思を持って反覆継続して電気を供給することをいう。営利の意思の有無は具体的事例に応じて総合的に判断しなければならないが、例えば、自ら発電した電力を供給する場合であって、供給の相手方から、供給する電気に対して何らかの対価を受け取れることを前提としている場合は、営利の意思があると解釈される。一方、電気の供給者が慈善事業として無料で電気を供給する場合や、ビル・アパート等において、管理人が一括受電した電気をビル・アパート等の内に個別に取り付けたメーターを通じて供給し、その対価が一括受電により支払った料金と同等の場合等は「営む」ものではないと解される。
- (4) 本条の許可は、「供給の相手方及び供給する場所ごとに」受けることを要する。これは、供給する場所ごとに一般送配電事業者に対する影響が変わってくるためである。例えば、親会社Aとそれから電気の供給を受ける子会社Bとがそれぞれ甲電力会社の供給区域と乙電力会社の供給区域に工場を持っている場合を考えてみた場合、甲の供給区域における特定供給ABと乙の供給区域における特定供給ABとでは、同じAB間の特定供給であっても、保護すべき電気の利用者の利益が異なるから、それぞれ供給の場所ごとに許可を受けさせる必要があることは明らかであろう。「供給する場所」とは、先述の「一の需

要場所」を指す。

二 許可申請手続【第2項】

- (1) 第2項は、第1項の許可を受けようとする者が提出すべき書類について規定している。
- (2) 法律上は、申請書記載事項として、供給者及び供給の相手方の氏名等並びに供給する場所を明示しているが、その他経済産業省令で定める事項としては、施行規則第45条の23第2項において、①供給電力及び電力量、②供給開始予定年月日が規定されている。また、許可申請書に添付すべき経済産業省令で定める書類としては、①供給を必要とする理由を記載した書類、②供給の相手方との契約書の写し、③電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と施行規則第45条の24で定める関係（いわゆる「密接な関係」）を有することに関する説明書、④送電関係一覧図を規定している。

三 許可基準【第3項】

- (1) 第3項は、第1項の許可の基準を定めている。
- (2) 第1号における経済産業省令で定める関係とは、施行規則第45条の24において、①生産工程における関係、資本関係、人的関係等におけるもの、②取引等（①の生産工程におけるものを除く。）により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれるもの、及び③自らが維持し、及び運用する電線路を介して電気を供給する事業を営もうとする場合にあっては、共同して組合を設立し、かつ当該組合が長期にわたり存続することが見込まれるもの、と規定されている。①に相当する場合としては、同一コンビナート内において生産工程における原材料、蒸気等の需給を通して密接な関係を有する他の会社や第三セクターに対する供給、あるいは相当程度の資本関係や役員の派遣等の人的関係がある他の会社に対する供給等がこれに該当する。ここで、資本関係においては会社法第2条に規定する子会社と親会社との関係、親会社の子会社と当該親会社の子会

社との関係その他これらに準ずる関係があると判断されること、人的関係においては、過半数の役員の派遣がなされていることが基準となる。密接な関係は、生産工程、資本関係、人的関係等のうちのいずれかにおいて有していれば足りるものであるが、例えば資本関係と人的関係を合わせて見ることによって密接な関係があると判断される場合もある。②においては、取引等（一方の者から他方の者に対して当該他方の者が行う事業に必要かつ当該一方の者以外の第三者への代替が困難な原材料、製品、役務等の提供を行うもの）を通じて実態として同一企業グループとみなし得る関係を有し、その関係が今後も長期間にわたり継続することが見込まれることが必要とされる。③においては、共同して組合を設立し、当該組合が自営線供給を行う場合であって、その関係が今後も長期にわたり存続することが見込まれることが必要とされる。具体的には、i) 当該組合の定款において、長期にわたり存続する旨が明らかになっていること、ii) 当該組合の組合員名簿に当該供給者及び当該相手方の名前が記載されていること、iii) 当該定款において電気料金の決定の方法及び当該供給者と当該相手方における送配電設備の工事費用の負担の方法が明らかになっており、かつ、その内容が特定の組合員に対して不当な差別的取扱いをするものでないことが認められ、その他定款の内容等により当該供給者が当該相手方の利益を阻害するおそれがないと認められることが必要である。なお、先述したように密接な関係は「一の需要場所」単位で判断することとなるが、例えばオフィスビルのように、建物内に供給の相手方たる電気の利用者が複数存在する場合においては、一の建物に対し供給者が複数存在するという需給関係の複雑化・煩雑化、あるいはこれに伴う設備の重複を避けるため、密接な関係は各電気の利用者ごとに判断するのみでなく、建物全体としても密接性の判断を行うことが適切であると考えられる。なお、自己の社宅に対する供給や同一地方公共団体内部における会計主体を異にする他部門への供給については、自家発自家消費とみなされ、本条の許可を受けることなく、供給を行うことができるものである。

- (3) 第2号においては、許可申請に係る供給が「供給する場所が一般送配電事業者の供給区域内にあるもの」である場合に、「当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれ」があるときは、第1項の許可がなされない旨が規定されている。特定供給制度は、密接な関係がある者に対する電気の供給について、電気事業に係る各種規制によることなく、本条の許可を求めているものであるが、一般送配電事業者の供給区域内で他の者が電気を供給することを自由に放任すれば、ややもすれば、電気工作物の重複を生じ、一般送配電事業者の供給対象が不安定となり、電気の供給秩序に混乱が生ずることにより、ひいては一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を阻害するおそれがあることから、特定供給の許可の基準として、一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないことを規定することとされた。したがって、特定供給はこのような事態が生じない場合に限って許可されることとなるが、電気の使用者の利益に対する影響は、その一般送配電事業者の規模、特定供給の供給量、その供給区域における電気の需給状況等により変化するから、これら諸般の事情を総合して判断する必要がある。
- (4) なお、平成24年の審査基準改正において、分散型電源の導入促進を図るため、許可申請に係る供給能力により相手方の需要の全てに応ずることができない場合であっても、当該供給能力により当該需要の5割以上に応ずることが可能であり、かつ、一般電気事業者又は特定規模電気事業者から電気の供給を受けることにより当該需要に応ずることが可能である場合には、特定供給の許可を受けることが可能とされた。

例えば、自己電源の供給能力が50、特定供給を行う者の需要が50、特定供給を受ける者の需要が100である場合において、上記の許可要件上、自己電源から特定供給を受ける者に供給されるべき電気の量は全量の50であり、外部電源から特定供給を行う者に対して供給されるべき量は特定供給を行う者と特定供給を受ける者の需要の合計である150から自己電源の供給能力を除いた100ということとなる。したがっ

て、この場合には、相手方の需要の5割に応ずることができるため、特定供給の許可を受けることが可能である。

- (5) この審査基準の規定は、平成26年改正における事業類型の見直しに伴い、「一般電気事業者又は特定規模電気事業者」から「小売電気事業者」に改正されているところ、その趣旨は以下のとおりである。すなわち、外部電源からの供給は、特定供給を行う者が特定供給を行うに当たって不足する供給能力を補うために行われるものであることから、外部電源を維持・運用する者が供給を行う相手方は一義的には特定供給を行う者であり、外部電源を維持・運用する者と特定供給を受ける者（需要家）との間に供給関係（契約関係）は生じない。この意味において、外部電源を維持・運用する者から特定供給を行う者に対する電気の供給は、「電気の供給を行う事業を営む者に対する電気の供給」であり、いわば卸的な性質を持つものである。

しかし、当該供給を卸供給と考え、小売供給ではないものと位置付けると、第2条第1項第5号に規定する接続供給のうち、同号イに規定する接続供給を受けることはできないことから、外部電源を維持・運用する者と特定供給を行う者との間に自己託送（法第2条第1項第5号ロ）を利用しうる関係が成立しない限り、外部電源の電気を、特定供給を行う者に供給しようとしても、接続供給（同号イ及びロ）を受けられないこととなる。したがって、当該供給を小売供給ではないものと位置づけることは、妥当ではない。他方、外部電源からの電気の供給は、特定供給を行う者と特定供給を受ける者の需要を合計した「需要」に応じるものである（なお、特定供給を行う者と特定供給を受ける者との間には、上記の許可要件上「密接な関係」が認められることから、両者の需要を合計して、需要の総体として観念することには合理性が認められるものと解される。）ことから、外部電源を維持・運用する者から特定供給を行う者に対して行われる電気の供給（自己託送を除く。）は、「小売供給」に該当するものと解される。

四 変更届出【第四項】

- (1) 第4項は、既に許可を受けた特定供給に係る変更の届出を規定したものである。
- (2) 届出が必要な事項は、第2項第1号に掲げる事項（特定供給を行う者の氏名、名称、住所等）、同項第2号に掲げる事項（特定供給の相手方の氏名、名称及び住所）又は同項第4号に掲げる事項（経済産業省令で定める事項）である。ここで留意すべき点は、供給の相手方の実態がそもそも変わるような場合は、「変更」ではなく、新たな特定供給であると解すべき点である。すなわち、例えば、供給の相手方の商号がたまたま変更になったような場合においては、本項の規定により変更届出を行うことで足りるが、そもそも相手方が全く別主体になる場合には、それは変更ではなく、次項の規定による廃止の届出を行った上で、新たな特定供給の許可申請を行うこととなる。これは、相手方の実質的な変更を伴う場合には、許可基準（第3項第1号）に照らして、密接な関係を有するか否かを改めて検討する必要があることから明らかである。同様に、許可基準（第3項第2号）に照らして、供給する場所に係る一般送配電事業者の電気の利用者の利益阻害性を判断する必要があることから、本項においては、第2項第3号の事項（供給する場所）については、変更届出の対象としておらず、当然に、新たな許可申請が必要となることを示している。

また、「遅滞なく」とは、社会通念上妥当とみなされる限度において速やかということである。

五 廃止届出【第5項】

- (1) 第5項は、許可を受けて行っている特定供給に係る事業を廃止した場合における届出を規定したものである。許可をした特定供給に係る事業が廃止されたか否かを経済産業大臣が把握することができるようにするため、平成15年改正電事法において、新たに本項が追加された。なお、事業を廃止することによって一般送配電事業者の電気の利用者の利益を阻害することは通常想定し得ないこと、特定供給に係る供給の相手方については、そもそも供給者と交渉力において対等に近い立

場にあると考えられていること、一般送配電事業者が最終保障供給義務を負っていること等から本条においては特段当該需要家の保護に係る規定は設けておらず、したがって、廃止に係る許可は必要とせず、届出で足りることとしている。

また、「遅滞なく」とは、社会通念上妥当とみなされる限度において速やかに行うということである。

- (2) なお、平成15年改正以前に許可を受けて行われている特定供給についても、本規定の施行（平成17年4月1日）以降、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、本項の規定により事業廃止の届出が必要となることに留意が必要である。

六 特定供給の許可取消し【第6項】

平成26年改正前の電気事業法第17条においては、特定供給の許可要件に適合しなくなった場合において、当該許可を取り消すことができる旨が規定されていなかったが、許可制の趣旨に鑑み、新たに第6項において、許可要件に適合しなくなった場合における許可取消しについて規定することとされた。

<参考> 平成27年改正による一般担保に係る規定の削除について

<参考> 平成27年改正による廃止前の条文

第二十七条の三十 小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者たる会社（次項及び第三項において「兼業会社」という。）の社債（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。次項及び第三項において同じ。）の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

- 2 兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があつたときは、次の各号に掲げる会社のいずれかに該当するものが当分の間発行する社

債の社債権者は、それぞれ、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

一 当該譲渡し又は分割により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した会社（当該譲り受け、又は承継した小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むことを目的として設立されたものに限り、兼業会社であるものを除く。）

二 当該譲渡し又は分割をした会社であつて、当該譲渡し又は分割の後も引き続き小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むもの（兼業会社であるものを除く。）

三 前二号に掲げる会社を子会社（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第三号に規定する子会社をいう。）とする会社であつて、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営まないもの

3 兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があつたとき（その会社が当該譲渡し又は分割の後も兼業会社であるときを除く。）は、当該譲渡し又は分割の前にその会社が発行した社債であつて当該譲渡し又は分割の後もその会社が引き続き有する債務に係るものの社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4 前三項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

【背景】

一 平成26年改正における措置内容

平成26年改正前の電気事業法第37条第1項の規定が、相当程度の送配電設備及び発電設備を有することで一般の需要に対する電気の供給を行っている一般電気事業者に一般担保付社債の発行を認めていたという整理に従い、平成26年改正後の電気事業法第27条の30第1項においては、

小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者たる会社（以下「兼業会社」という。）に一般担保付社債の発行を認める旨を規定した。

また、同条第2項においては、兼業会社が会社分割等を行った場合においても、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするため、当分の間、以下の会社に対して、一般担保付社債の発行を認める旨を規定した。

- ① 会社分割等により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を承継等した会社（第1号）
- ② 会社分割等をした会社であって、当該会社分割等の後も引き続き小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営む会社（第2号）
- ③ ①又は②を子会社とする会社であって、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営まないもの（第3号）

二 平成27年改正における措置内容

平成27年改正においては、送配電等業務の運営における中立性を確保するため、一般送配電事業者に対して法的分離を義務付けることとしていることから、法的分離を実施することにより、平成26年改正後の電気事業法の下で兼業会社であった会社は、平成27年改正により、沖縄電力株式会社を除き、兼業会社であることができなくなる。

この点、平成26年改正法附則第41条において、法的分離を実施する場合には、「電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにしつつ、電気事業を営む者の間の適正な競争関係の確保等を通じた電気事業の健全な発達を図るという観点」から、一般担保規定の在り方「について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」こととされていることや、平成25年改正法附則第11条第3項第2号において、法的分離を実施する場合には、一般担保に関する「経過措置…その他の電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするための措置」を講ずることとされていることから、これらの規定を踏まえ、所要の見直しを行った。

加えて、平成27年改正においては、本規定の削除に伴って不要となった電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律（昭和25年法律第145号）の廃止及び沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）の改正（一般担保付貸付金に関する規定の削除）を行った。

一般担保に関する新たな制度は、平成27年改正により、原始附則に規定された。詳細は原始附則の解説参照。

<参考>

○電気事業法（昭和39年法律第170号）※平成26年改正法による改正前のもの

（一般担保）

第三十七条 一般電気事業者たる会社の社債権者（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短期社債の社債権者を除く。）は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

○電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）

附 則

（検討）

第四十一条 政府は、中立性確保措置（電気事業法の一部を改正する法律（平成二十五年法律第七十四号）附則第十一条第一項第二号に規定する中立性確保措置をいう。）を法的分離（同条第二項に規定する法的分離をいう。）によって実施する場合には、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにしつつ、電気事業を営む者の間の適正な競争関係の確保等を通じた電気事業の健全な発達を図るという観点から、電気事業を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自

己の債権の弁済を受ける権利を与えるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

○電気事業法等の一部を改正する法律（平成25年法律第74号）

附 則

（電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置）

第十一条（略）

2（略）

3 政府は、中立性確保措置を法的分離によって実施する場合には、次に掲げる措置を講ずるものとする。この場合において、第二号に掲げる措置を講ずるに当たっては、金融市場の動向を踏まえるものとする。

一（略）

二 電気事業を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を与えるための経過措置、前号の規制措置に係る経過措置その他の電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするための措置

三（略）

4（略）

第七節 広域的運営

第一款 電気事業者相互の協調

第二十八条 電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、第二十八条の三第二項に規定する特定自家用電気工作物設置者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。

第二十八条の二 削除

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、電気事業者間の協調義務を定めるものである。

2 沿革

平成26年改正前の第28条においては、電気事業者は、広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない旨が規定されているところ、その趣旨は、国民生活及び国民経済に不可欠の基礎エネルギーを供給するという電気事業の公益性に加えて、電気事業は技術的・経済的特質から広域経済性が強い事業であり、特にその発電部門及び送電部門は設備投資に多額の資金を要すると同時に、貯蔵することができないという電気の特性によりその設備稼働率には限界があるため、これらの設備を相互に利用し合うことは我が国全体としての発電コスト及び送電コストの低減に多大な意義を有することから、個々の電気事業者が一電気事業者としての枠を越えて、電気事業全体の合理的な発達に努力する必要があるというものである。

小売全面自由化の実施に伴い、一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者に係る規定は削除され、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者という事業類型を新たに規定することとしているが、こうした制度改

正後も、国民生活及び国民経済に不可欠の基礎エネルギーを供給するという電気の供給に係る事業の公益性や、その技術的・経済的特質は変わるものではなく、電気の安定供給の確保等に資するよう、これらの電気事業者は相互に協調しながらその事業を遂行する必要があることから、これらの者に対して、広域的運営による電気の安定供給の確保等に資するように、相互に協調しなければならない旨の訓示規定を設けることとされた。

【解説】

- (1) 「広域的運営による相互協調」とは、供給区域を有する一般送配電事業者間で、各供給区域における電気の安定供給等を確保するために実施されるものが基本となるが、これを実現するためには、発電設備の大宗を有する発電事業者、発電事業者との間で電気の調達契約を締結しているが故に実質的な発電設備の使用権を有している小売電気事業者、一般送配電事業者とともに我が国における送電ネットワークを形成している送電事業者、電気の使用者に電気を供給するための配電線を維持し、及び運用している特定送配電事業者等の協調が不可欠であることから、これらの者全てに、相互協調に係る訓示規定を適用することとされた。

また、「広域的運営による相互協調」の具体的な例としては、①A地方に太陽光発電や風力発電などの発電量を調整できない再生可能エネルギーが大量に導入された場合において、A地方における電圧・周波数を維持する観点から、A地方で消費しきれない電気を隣接する地方に融通するといった一般送配電事業者間の広域的運営による相互協調、②B地方において小売電気事業を営む者が、その顧客需要に応ずるだけの供給力を確保できない場合において、隣接する地方に発電設備を有する発電事業者が焚き増しを行うことにより、当該小売電気事業者に対して電気を供給するといった小売電気事業者と発電事業者との間の広域的運営による相互協調（この場合、B地方の一般送配電事業者と隣接する地方の一般送配電事業者も相互に協調）、③C地方の一般送配電事業者がその事業区域内の需給バランスの維持に支障が生ずると認める場合におい

て、小売電気事業者が契約によって使用権を確保している隣接する地方に設置されている発電設備の焚き増しを行うことにより、当該一般送配電事業者に対して電気を供給するといった小売電気事業者と一般送配電事業者との間の広域的運営による相互協調（この場合、C地方の一般送配電事業者と隣接する地方の一般送配電事業者も相互に協調）、④急峻な山脈等の地理的条件により、一般送配電事業者が新たに電線路を設置することが困難な場合であって、特定送配電事業者がその維持し、及び運用する電線路を当該一般送配電事業者を利用させることにより迅速かつ円滑な電気の供給を確保するといった一般送配電事業者と特定送配電事業者との間の広域的運営による相互協調などが考えられる。

(2) また、これらの電気事業者は電気を供給する事業を営む者が大宗であると考えられることに加え、これらの電気事業者の中には電源開発の実施、電気工作物の運用等を行う事業者も含まれることから、平成25年改正前の第28条と同様に、「電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり」と規定することとされた。

(3) 「電気事業の総合的かつ合理的な発達」とは、電気事業全体の発達をいい、具体的には全電気事業者の電気の量及び質の改善、発電所の共同開発、送変電設備の共同使用等による発送変電コストの低減等が含まれる。

なお、独占禁止法上問題となる行為は、本条に定める事業の遂行に当たっての相互協調行為には該当せず、また、本条の規定はいかなる意味においても独占禁止法の適用を排除するものではない。

第二款 特定自家用電気工作物設置者の届出

第二十八条の三 発電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者（小売電気事業者、一般送配電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。）は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電氣的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による届出をした者（第三十一条第二項において「特定自家用電気工作物設置者」という。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

- 一 前項の事項を変更したとき。
- 二 前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
- 三 前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電氣的に接続されている状態でなくなつたとき。
- 四 その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、発電用の自家用電気工作物を維持・運用する者に係る届出義務を定めるものである。

2 沿革

東日本大震災後の電力需給ひっ迫時において、電気事業者以外の自家用の電源（いわゆる「埋蔵電源」）の活用が困難であったことを踏まえ、これを有効に活用することができる制度として、平成25年改正において、電気事業者及び卸供給事業者に対する供給命令を講じてもお需給ひっ迫が改善されないと認められる場合には、特定自家用電気工作物設置者に対し、一般電気事業者に電気を供給すること等を勧告することができるとし、あわせて、経済産業大臣が当該者の氏名又は名称や、その有する発電設備の規模等を把握し得る環境を整備することとされた。

平成26年改正において、一般電気事業者制度は廃止され、一般電気事業者の送配電ネットワークを維持し、及び運用する主体は一般送配電事業者として位置付けられることから、条文の技術的な修正が行われた。

【解説】

- (1) 「経済産業省令で定める要件」としては、その出力が1,000kw 以上であること、太陽電池発電設備及び風力発電設備を除くことを規定している。本条第1項の届出を行うべき対象から送電事業者以外の電気事業者が除外されている理由は、電気事業者が供給命令の対象事業者であり、許可申請や事業開始の届出により、経済産業大臣は供給命令を発動するに当たり必要となる情報を把握できているためである。

「小売電気事業者、一般送配電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く」と規定する趣旨は、平成27年改正においては、第31条第1項第1号の「電気を供給する」旨の経済産業大臣の命令を受ける対象事業者から送電事業者を除いていることから、仮に送電事業者が発電用の自家用電気工作物であって、経済産業省令で定める要件に合致するものを維持・運用する場合には、特定自家用電気工作物設置者として捕捉した上で経済産業大臣による供給勧告の対象とすべきであることから、送電事業者を除く電気事業者を列举したものである。

- (2) また、新たな事業類型として規定した一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業の定義においては、「維持し、及び運用する

電気工作物」という用語を用いていることから、特定自家用電気工作物設置者についても「自家用電気工作物を設置する者」ではなく、「自家用電気工作物を維持し、及び運用する者」に改めている。

第三款 広域的運営推進機関

第一目 総則

(目的)

第二十八条の四 広域的運営推進機関（以下「推進機関」という。）は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、推進機関の目的について規定するものである。
- (2) 東日本大震災の影響により、特に夏期の電力需要に対する供給余力の低下が見られる中、事故等が発生した場合の対応として、事故等が発生した事業者内での対応のみならず、迅速かつ円滑に事業者間で電力の融通が確保される制度を構築し、広域的運営をより効率的かつ実効的に推進する必要性が高まることとなった。

このため、第28条に規定する「電気事業者相互の協調により、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資すること」を効率的かつ実効的に実現するため、平成25年改正により、同条の義務を負う電気事業者の発意により設立され、全ての電気事業者が会員となる認可法人である広域的運営推進機関（以下「推進機関」という。）に係る制度が創設された。

- (3) 推進機関は、会員の電気事業の需給状況を常時監視し、需給状況の悪化が生じた場合等における会員間の円滑な電力融通等を指示するほか、広域融通のためのインフラである地域間連系線や周波数変換設備等の設備増強ルールの作成等を行う。

2 沿革

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 推進機関は、第28条に規定する「電気事業者相互の協調により、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資すること」を具現化するため、電気事業者が自らの発意によって設立する認可法人であることから、その目的は同条の趣旨に準じたものとするのが適当である。
- (2) 推進機関の中核業務である「電気の需給の状況の監視」とは、①小売電気事業者による一般の需要に応ずる電気の供給力の確保に関する状況、②一般送配電事業者の供給区域における需要及び供給力に関する状況並びに周波数維持の状況、③送電事業者又は一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路（地域間連系線等）による振替供給の状況（すなわち、供給区域間の潮流の状況）、④特定送配電事業者の供給地点における需要及び供給力に関する状況並びに周波数維持の状況、⑤発電事業者による小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者の求めに応ずる電気の供給の状況など、全ての電気事業に係る電気の需給の状況の監視を指している。
- (3) 「電気の供給の指示」とは、前述の「電気の需給の状況の監視」によって得た情報を基に、電気の需給の状況が悪化した電気事業者に対する電気の供給を行うよう、他の電気事業者に指示することを想定しているところ、電気の需給の状況が悪化し、他の電気事業者から電気の供給を受けることが想定される電気事業者は小売電気事業者、一般送配電事業者及び特定送配電事業者である一方、全ての電気事業者が推進機関からの指示を受けることが想定される。

このため、推進機関の目的に係る規定においては、その中核的業務である「電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を

行うこと」を規定することとし、これによって「電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進する」旨を規定している。

推進機関は、この目的を達成するために、第28条の40に規定する業務を行うこととなる。

(法人格)

第二十八条の五 推進機関は、法人とする。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関に法人格を付与することを定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関は、本条及び第28条の14により、いわゆる認可法人として位置付けられることとなる。

前身となる送配電等業務支援機関は、電気事業者等の民間事業者の創意工夫・自主性を最大限尊重するという考えの下、役職員等の守秘義務のみを純粋な法律事項とする緩やかな指定法人制度を採用していたところ、東日本大震災後の状況の変化を踏まえ、より規律性の高い認可法人制度を採用することとされた。

(数)

第二十八条の六 推進機関は、一を限り、設立されるものとする。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の数を1つに限ることを定めている。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関は、電気事業者がその事業を遂行するに当たつての広域的運営

を推進し、電気の安定供給の確保のために会員である電気事業者に対して広域的な電力融通等を指示すること等をその任務とする法人である。仮にこうした業務を担う法人が複数設立された場合、複数の指示が存在することによって混乱が生じることも想定されることに加え、「広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達」(第28条)を強力に推進するためには、当該法人は複数設立されることは適当ではなく、全国的な視点を持った一の法人のみに上記の業務を行わせることが重要である。このため、推進機関の数を一に限定することとされた。

(名称)

第二十八条の七 推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。

2 推進機関でない者は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いてはならない。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関に対する「広域的運営推進機関」の名称使用義務と、推進機関でない者の名称使用の禁止（いわゆる名称独占）について定めている。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関に「広域的運営推進機関」という文字を用いさせることによって、その機関が本法に基づく認可法人であることを明らかにする必要があるため、名称使用を義務付けることとされた（第1項）。

また、推進機関の公共的性格に鑑み、推進機関ではない者が、その名称中に「広域的運営推進機関」という文字を用いた場合、推進機関の業務運営が阻害されるおそれも想定されることに加え、推進機関が一に限って設立を認められた認可法人であることから、他に同様の呼称を認めると、誤認等により一に限った立法趣旨を没却させることになるため、推進機関で

はない者の名称の使用を制限することとされた（第2項）。

（登記）

第二十八条の八 推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関を設立するに当たっての登記について定めている。法人である推進機関は、本条の規定により、第三者に対抗する対抗要件として、登記することが必要となる。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

登記は、政令で定めるところによって行われなければならない（第1項）。具体的には、①推進機関は特殊法人を前身とする法人ではないこと、②推進機関は国からの出資を受けないこと等に鑑み、当該登記事項及び登記手続については、独立行政法人等登記令（昭和39年政令第28号）を適用させることとされている。登記すべき事項としては、①名称、②事務所の所在場所、③代表権を有する者の氏名、住所及び資格、等が同令によって規定されている。

第2項は、推進機関が法人である以上当然の事項を定めるものである。「第三者」とは、推進機関以外の者をいい、「第三者に対抗することができない」とは、登記の後でなければ、第三者に対してその法的効力を主張することができない、という意味である。

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用）

第二十八条の九 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第四条及び第七十八条の規定は、推進機関

に準用する。

【趣旨・沿革】

本条は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号。以下「一般社団法人・財団法人法」という。）第4条及び第78条の規定を準用することにより、推進機関の住所を定めるとともに、他者に損害を加えた場合に推進機関が負うべき賠償責任について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

一般社団法人・財団法人法第4条（住所）を準用することにより、機構の住所は、主たる事務所の所在地にあるものとしている。また、一般社団法人・財団法人法第78条（代表者の行為についての損害賠償責任）を準用することにより、推進機関は、理事長その他の代理人がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うこととなる。

【参考】

○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
(抄)

(住所)

第四条 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(代表者の行為についての損害賠償責任)

第七十八条 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

第二目 会員

(会員の資格等)

第二十八条の十 推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。

2 推進機関は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の会員の資格等を定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関は、第28条に規定する電気事業者相互の協調に係る訓示規定を具現化するための組織であることから、こうした義務を負う電気事業者のみを推進機関の会員の資格を有する者とする。

また、次条において、電気事業者には推進機関への加入義務を課すこととしていることから、推進機関は会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならないこととしている。

（加入義務等）

第二十八条の十一 電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。

2 第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第三条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、第二十七条の四の許可を受けて送電事業を営もうとする者、第二十七条の十三第一項の届出をして特定送配電事業を営もうとする者及び第二十七条の二十七第一項の届出をして発電事業を営もうとする者は、その登録若しくは許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。

3 前項の規定により推進機関に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理され

た時に、推進機関の会員となる。

- 4 電気事業者は、推進機関に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、電気事業者に対する推進機関への加入義務等について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 推進機関は、電気事業者が相互の協調に係る義務（第28条）を効率的かつ実効的に果たすことを目的に設立される機関であり、この目的を効率的に達成するためには、相互協調という義務の性質上、その義務を負う全ての電気事業者が加入することが必要である。また、推進機関が緊急時において、電力の相互融通等の指示の業務を行うことにより達成される電気の安定供給は、全ての電気事業者が享受し得る利益であることから、第28条の相互協調義務を負う全ての電気事業者に対して、推進機関に加入することを義務付けることとした（第1項）。

- (2) 推進機関の設立後、新たに電気事業者になる者については、電気事業の登録若しくは許可の申請又は届出に先立って、推進機関に加入する手続を取らなければならないこととし（第2項）、当該登録若しくは許可を受けたとき又は届出が受理されたときに推進機関の会員となる旨を規定することで（第3項）、その加入を担保している。ただし、例えば、既に発電事業を営んでいる推進機関の会員が新たに小売電気事業の登録を受けようとする場合には、改めて推進機関に加入する手続をとる必要がないことから、第2項ただし書としてその旨を規定することとされた。

なお、特定送配電事業及び発電事業の届出を受理する際には、推進機関への加入手続を行っていることを証する書類を添付資料として求めること等により、その実効性を担保することとなる。

- (3) 推進機関の設立の際、現に電気事業者であった者が、推進機関の設立

後に推進機関への加入手続をとらない場合には、経済産業大臣は、推進機関に加入すべき旨の業務改善命令を行うことにより、その加入を担保することとなる。

(脱退等)

第二十八条の十二 小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。

2 会員は、推進機関を脱退することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 第二条の九第一項の規定により第二条の二の登録が取り消された場合

二 第十五条第一項又は第二項の規定により第三条の許可が取り消された場合

三 第二十七条の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の四の許可が取り消された場合

四 第二条の八第一項の届出（小売電気事業の廃止に係るものに限る。）をする場合

五 第十四条第一項の許可（一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。）を受ける場合

六 第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可（送電事業の全部の廃止に係るものに限る。）を受ける場合

七 第二十七条の二十五第一項の届出（特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。）をする場合

八 第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の届出（発電事業の廃止に係るものに限る。）をする場合

九 その他経済産業省令で定める場合

3 第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなる時に限り、適用する。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の会員の脱退等について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

電気事業者は、推進機関に加入する義務を負っているため、任意に脱退することは許容されないことから、小売電気事業者が登録を取り消された場合、一般送配電事業者又は送電事業者が許可を取り消された場合、特定送配電事業者又は発電事業者がその事業を廃止した旨を経済産業大臣に届け出た場合等、電気事業者としての地位を喪失した場合を除き、会員は推進機関を脱退することができないこととされた。

具体的には、脱退事由について、第2項第1号から第3号までで経済産業大臣による登録あるいは許可の取消しが行われた場合を規定するとともに、第4号以降で電気事業者が事業を廃止する旨の許可を経済産業大臣から受けた場合あるいは事業を廃止する旨の届出を経済産業大臣に行った場合について規定している。

他方、例えば、発電事業及び小売電気事業のいずれも営む者が小売電気事業を廃止した場合であっても、発電事業を継続する限りにおいて推進機関への加入義務は課せられることから、第3項において、第1項及び第2項の規定は、電気事業のいずれか2以上を営んでいる場合には、そのいずれでもなくなる時に限り適用する旨を規定している。

第三目 設立

（設立要件）

第二十八条の十三 推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。

2 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

3 定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4 創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。

5 第三項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

6 推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項（予算を含む。）の決定は、第二十八条の三十三の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。

7 第二十八条の三十四本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事に準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人」と読み替えるものとする。

8 第二十八条の三十八及び第二十八条の三十九の規定は、創立総会の決議に準用する。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の設立に必要な要件を定めている。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 推進機関は一を限って設立される認可法人であり、かつ、全ての電気事業者に加入義務を課しているものの、ある推進機関が設立されるまでの間は、複数の電気事業者が発起人として、それぞれ別の推進機関の設立に向けた手続を開始する可能性は排除されない。

こうした可能性を踏まえると、発起人の数については、上述（法第28条の4）のとおりに推進機関は「電気事業の遂行に当たっての広域的運営を推進すること」を目的とする高い公共性を有する機関であることから、その設立に当たっては、例えば一の電気事業者等ごく少数の者が発起人となって設立することを認めるべきではない一方で、設立に係る準備を円滑に進めるためには、あまりに多数の者が発起人となることを求めることは妥当ではない。このため、他の認可法人の発起人の数として最も用例が多いことも踏まえ、7以上の電気事業者が発起人とならなければならない旨を規定している（第1項）。

- (2) また、同様の趣旨から、発起人が募る「会員になろうとする者」は、必ずしも「全ての電気事業者」にはならないことから、第2項では、一般的な認可法人の設立手続同様に「会員となろうとする者を募り」と規定している（第2項）。
- (3) 第3項から第8項までは、創立総会に関する規定を定めている。定款及び業務規程等については、創立総会の決議によらなければならない（第3項）、推進機関の成立の日を含む事業年度の予算等についても、第28条の33の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる（第6項。第28条の33参照。）。

（認可の申請）

第二十八条の十四 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

一 名称

二 事務所の所在地

三 役員の氏名及び住所並びに会員の商号

2 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、発起人による、推進機関の設立の認可の申請について定めている。

推進機関の前身となる送配電等業務支援機関においては、電気事業者等の民間事業者の創意工夫・自主性を最大限に尊重するという考えの下、意思決定手続の公平性・透明性の確保等に限って行政が関与するという緩やかな指定法人制度を採用していた。他方、東日本大震災後の状況の変化を踏まえ「広域的運用による電気の安定供給」を確保する要請がより高まったことから、広域的運営をより効率的かつ実効的に実現する必要性が生じた。これを受け、推進機関の業務についても、需給状況の監視、会員に対する制裁、供給指示等、相当程度強化されることとされた。このため、推進機関には、より高度の公共性が求められることとなったことから、その適格性を含めて、行政による適切な監督を可能とするため認可法人制度を採用することとされた。

2 沿革

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、①名称、②事務所の所在地、③役員の氏名及び住所並びに会員の商号、を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出し、設立認可を受けなければならない。
- (2) 「経済産業省令で定める書類」としては、広域的運営推進機関に関する省令（平成26年経済産業省令第36号）第3条第2項において、①発起人の氏名及び住所（発起人が法人である場合にあっては、その名称、住所及びその代表者の氏名）を記載した書類、②創立総会の開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者の氏名又は名称を記載した書類、③創立総会に出席した電気事業者（発起人を含む。）の氏名又は名称を記載した書類、④創立総会の議事録又はその謄本、⑤役員の

履歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類、⑥役員が法第28条の21各号のいずれにも該当しないことを誓約する書類、⑦法第28条の40各号に掲げる業務を適確に遂行するに足る経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類、⑧組織図及び当該申請に係る推進機関の組織が法の規定に適合することを説明した書類、⑨役員及び職員の配置の見込み並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類、⑩災害等が発生した場合における業務の継続に関する計画、⑪業務を開始するまでに行う準備に関する計画を添付することとしている。

(認可の基準)

第二十八条の十五 経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

- 一 設立の手續並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
- 二 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
- 三 役員のうちに第二十八条の二十一各号のいずれかに該当する者がいないこと。
- 四 業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。
- 五 当該申請に係る推進機関の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の設立の認可の基準を規定するものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

本条は、推進機関の設立認可に当たり、①設立の手續並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること、②認可申請書、定款及び業務規

程に虚偽の記載がないこと、③役員の中に第28条の21各号のいずれかに該当する者がいないこと、④業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること、⑤当該申請に係る推進機関の組織がこの法律の規定に適合するものであること、といった認可基準を定めるとともに、経済産業大臣は、これらの要件を満たしている場合には、推進機関の設立を認可しなければならない旨を規定している。

なお、第4号の内容については審査基準の別添2において、定款及び業務規程の記載事項等について、より具体的に規定している。

例えば、総会における各会員の議決権に関しては、平等原則を貫くと、却って推進機関の公平な意思決定が担保されない場合も想定され得ることから、定款で別段の定めを行うことが許容されている（法第28条の38第3項）。電気事業は、送配電事業者により構成されるグループ、電気の小売業を営む事業者により構成されるグループ及び発電事業者により構成されるグループ、といったグループごとに、基本的立場が異なると考えられる。このため、推進機関の総会の公平性・中立性を確保する観点から、これら各グループの議決権の総数がそれぞれ同数である旨を定款への記載事項として定めている。また、一の事業者が複数のグループの事業を兼業することも想定されるため、供給区域において電力系統を維持し、及び運用する事業並びに電力系統を利用して発電及び電気の小売業を営む事業を兼業する電気事業者の議決権の合計が、総議決権数の3分の1を超えない旨を定款への記載事項として定めている。さらに、推進機関の役員に関しても、その公平性・中立性を確保するため、電気事業者の役職員であった者が推進機関の役員となる場合は、上記の各グループから1人ずつ役員を選出する旨や、役員は、その退任後、電気事業者等の役職員となることを認めないこととするなど、その退任後も推進機関の公平性・中立性を確保するために必要な事項を定款への記載事項として定めている。

また、推進機関の業務規程への記載事項としては、広域的運営の推進の観点から、我が国全体における地域間連系線等の整備及び更新に関する方向性を整理した長期方針や、地域間連系線等の整備計画を策定する旨等を定めている。

(理事長への事務引継)

第二十八条の十六 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、発起人から理事長への事務引継について定めている。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関の設立に係る事前手続について定めた平成25年改正法附則第5条第2項においては、推進機関の発起人は施行日前においても、推進機関の設立の認可の申請をし、認可を受けることができることとされており、施行日前に受けた設立の認可の効力は、施行日から生ずるものと規定している（したがって、本条における「設立の認可があつたとき」とは、施行日たる平成27年4月1日を意味する。）。推進機関の業務の性質上、施行日後速やかにその業務を開始することが求められることから、発起人から理事長への事務引継の時期を明確化し、円滑な業務開始を担保するため、発起人に対して、遅滞なくその事務の引継ぎを行う義務を課すものである。

(登記)

第二十八条の十七 推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2 推進機関は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、権利関係の明確化を図るため、推進機関は設立の登記をすることによって成立することとし（第1項）、経済産業大臣が推進機関を適切に監督するため、登記をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に

届け出なければならない（第2項）旨を規定するものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 「登記」は、第28条の8の「登記」と同様、独立行政法人等登記令の適用となる。
- (2) 第28条の8の「登記」は推進機関の登記義務及び登記の効力（第三者対抗要件）について定めるものであり、第2項の「設立の登記」は、推進機関の設立要件について定めるものである。

第四目 管理

（定款記載事項）

第二十八条の十八 推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

- 一 目的
- 二 名称
- 三 事務所の所在地
- 四 会員に関する次に掲げる事項
 - イ 会員たる資格
 - ロ 会員の加入及び脱退
 - ハ 会員に対する制裁
- 五 総会に関する事項
- 六 役員に関する事項
- 七 評議員会に関する事項
- 八 会費に関する事項
- 九 財務及び会計に関する事項
- 十 定款の変更に関する事項
- 十一 公告の方法

2 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を

生じない。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の定款記載事項について定めたものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

(1) 本条は、定款の記載事項を定めるとともに、定款の変更は経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない旨を規定するものである。定款において記載が必要な事項は、第1項第1号から第11号までに掲げられている事項であり、当該事項の全部又は一部を記載していない定款は無効である。

(2) 第4号ハにおいては、「会員に対する制裁」を定款記載事項として規定しており、推進機関の指示に従わない会員に対しては、当該制裁を科すことによりその実効性を担保することとしている。

また、定款そのものについての経済産業大臣の認可は要しないが、定款の作成は推進機関の設立要件の一つであり、設立時の審査において当然その内容についても審査が行われるものである。このため、設立時の審査を経た定款の適正を担保するため、定款の変更は経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じないこととした。

(3) なお、認可に当たっては、当該変更後の定款の内容が法令に適合し、かつ、当該変更後の定款に虚偽の記載がないこと及び審査基準の別添2の定款記載事項に係る部分に適合するか否かを審査することとなる。

(4) 総会に関する事項（第5号）、役員に関する事項（第6号）に関しては、第28条の15を参照されたい。

(5) 推進機関は電気事業者のみを会員とする組織としているところ、その運営は、需要家の意見も踏まえた上で行われることが望ましい。このため、評議員会に関する事項として、上記(3)の基準では、評議員会の構成は、需要家、学識経験者等の多様な意見が適切に反映され得る構成とする旨を示すとともに、定款・業務規程の変更や、地域間連系線等の整備

計画に関する事項等については、理事会での審議に先だって、評議員会での審議を行う旨を定款への記載事項として定めている（第7号）。

- (6) 会費については、国会における法案審議に際し、小規模の電気事業者に対して高額の会費を設定すると、電気事業者には推進機関への加入が義務付けられているため、参入障壁となりかねないといった議論があった。このため、上記(3)の基準では、推進機関の運営費のうち、総会開催費等に係る費用のみを、会費として全ての会員に課すとともに、これを除いた額については、特別会費として一般送配電事業者（推進機関の設立時は一般電気事業者）に課す旨を定款への記載事項として定めている（第8号）。

- (7) 財務及び会計については、推進機関は営利を目的とした組織ではなく、税制上の措置が講じられている。そこで、上記(3)の基準では、事業年度の終了時において剰余金が生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余額を翌年度に繰り越す旨を定款への記載事項として定めている（第9号）。

(役員)

第二十八条の十九 推進機関に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の適切な業務遂行を担保するため、推進機関に置かれる役員の種類とその数を定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関の執行機関として理事長及び理事を、監査機関として監事を、役員としてそれぞれ設置し、理事長は1人、理事は2人以上、監事は1人以上設置することとされた。

理事及び監事の具体的な人数は、推進機関に期待される役割等を勘案し

つつ決定することとなる。

(役員の権限)

第二十八条の二十 理事長は、推進機関を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款で定めるところにより、推進機関を代表し、理事長を補佐して推進機関の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 監事は、推進機関の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

【趣旨・沿革】

本条は、役員の職務及び権限について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

第1項は、理事長に推進機関の代表権及び業務を総理する権限を附与するものである。推進機関の意思決定が必要な場面のうち、重要な事項に関しては、第28条の33により総会の決議事項として定めている。しかし、総会の議決権限に委ねられた事項以外にも、推進機関における日々の事業運営上、意思決定すべき事項が多数存在する。このような事項に関する意思決定は、本項に根拠を有する理事長の業務を総理する権限により処理される。

「理事長は、推進機関を代表し」とは、理事長が代表権を有し、推進機関の名前で第三者とした行為の効果が推進機関に帰属するという意味である。

第2項は、定款による職掌分担が可能であること及び理事長に事故があったときの応急的・臨時的な対応方法を明らかにするものである。

第3項及び第4項は、監事の職務は推進機関の業務監査であることを定

めている。平成7年12月19日に「特殊法人のディスクロージャーについて」が閣議決定され、特殊法人の内部監査の充実に努めることとされたこと等を踏まえて、認可法人についてもその設立根拠法の改正等を行う場合に監事の権限強化等の規定整備を行うこととした一環として規定されたものである。

なお、第4項の監事の意見の提出先については、預金保険法（昭和46年法律第35号）では理事長又は主務大臣（内閣総理大臣及び財務大臣）とされている例に倣ったものである。

（役員の欠格条項）

第二十八条の二十一 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

- 一 政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）
- 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

【趣旨・沿革】

第28条の21は、推進機関の業務の運営の適正性を確保する観点から、推進機関の役員の欠格条項について定めるものである。また、第28条の22は、役員が選任された後に欠格条項に該当するに至った場合における推進機関の解任義務を定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

本条は、政府又は地方公共団体の職員が推進機関の役員となることを禁じるなど、役員の欠格条項を規定するものである。政府又は地方公共団体の職員が推進機関の役員となることができない理由は、①専任の役員が業

務を執行することが適切と考えられること、②政府又は地方公共団体の職員が推進機関の役員としてその職務に専念することは国家公共の利益に相反することである。ただし、政府又は地方公共団体の職員であっても、非常勤の者は除かれるため、例えば国の審議会の委員が推進機関の役員となること等は差し支えない。

第二十八条の二十二 推進機関は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

【趣旨】

本条は、役員が選任された後に欠格条項に該当するに至った場合における推進機関の解任義務を定めるものである。

【解説】

本条に規定する解任事由は、いわゆる必要的解任事由であり、役員が欠格条項に該当するに至ったときは、必ずその役員を解任することとなる。

（役員の選任、任期及び解任）

第二十八条の二十三 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

- 2 前項の規定による推進機関の役員の選任（設立当時の役員の選任を除く。）及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
- 4 役員は、再任されることができる。
- 5 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務規程に違反する行為をしたとき、又は推進機関の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、推進機関に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずること

ができる。

- 6 経済産業大臣は、役員が第二十八条の二十一の規定により役員となることができない者に該当するに至った場合において推進機関がその役員を解任しないとき、又は推進機関が前項の規定による命令に従わなかったときは、当該役員を解任することができる。

【趣旨・沿革】

本条は、役員の選任、役員の任期及び解任について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関は公益性が極めて高い組織であり、経済産業大臣による厳格な管理下に置く必要があることから、役員の選任及び解任については、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任することとともに（第1項）、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこと（第2項）、役員に関する経済産業大臣の解任命令権（第5項）及び直接解任権（第6項）を規定している。なお、定款については、審査基準の別添2において、定款及び業務規程の記載事項等について、より具体的に規定している（第28条の15の解説参照）。

なお、推進機関の設立に際して経済産業大臣に提出される認可申請書においては、設立当時の役員の氏名等が記載されており、これを含めて経済産業大臣が設立の認可を行うことから、設立当時の役員の選任については経済産業大臣の認可が不要である旨を規定している（第2項）。

（役員の兼職禁止）

第二十八条の二十四 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

【趣旨・沿革】

本条は、役員の兼職禁止について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関の業務執行に責任を負う役員の公共性に鑑み、当該役員は推進機関の職務に専念させる必要があるとともに、当該役員と営利企業等との間に特別の利害関係の生じるおそれを排除し、その職務の公正な執行を担保することが必要である。このため、経済産業大臣の承認を受けた場合を除き、役員が営利を目的とする団体の役員となること、又は自ら営利事業に従事することを、原則として禁止する旨を規定している。

なお、役員が営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事することにより、推進機関の業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないような場合にあっては、経済産業大臣の承認を受けた上で兼職を認めることを想定している。

（監事の兼職禁止）

第二十八条の二十五 監事は、理事長、理事、評議員又は推進機関の職員を兼ねてはならない。

【趣旨・沿革】

本条は、監事の兼職禁止について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

監事は推進機関の業務及び会計が適正に行われているかを監査することをその職務とするものであるから、監事の理事長等との兼職を禁止している。

（代表権の制限）

第二十八条の二十六 推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が推進機関を代表する。

【趣旨・沿革】

本条は、理事長又は理事の代表権の制限について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関と代表権を有する者（理事長又は理事）との間に利益相反がある場合、当該代表権を有する者が専ら自己の利益を図り、推進機関の利益を犠牲にする可能性があるため、推進機関の業務の公正性を確保する観点から、当該代表権を有する者の代表権を制限し、監事に代表権を認めることとされている。

（評議員会）

第二十八条の二十七 推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

3 評議員は、電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の評議員会について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

極めて高い公益性を有する推進機関の適正な運営を確保する観点から、推進機関の運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を設置することとし（第1項）、評議員会は、評議員20人以内で組織し（第2項）、

電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命することとされた（第3項）。

なお、認可に当たっては、電気事業について学識経験を有することはもとより、推進機関の運営に関する重要事項を審議する能力を有するか否か、審査基準の別添2の評議員の構成等に係る部分に適合するか否かを審査することとなる（第28条の18の解説参照。）。

（職員の任命）

第二十八条の二十八 推進機関の職員は、理事長が任命する。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の職員の任命について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

本条は、推進機関の職員の任命権が、推進機関を代表し、その業務を総理する者である理事長に存在することを明らかにするものである。

（役員及び職員等の秘密保持義務）

第二十八条の二十九 推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2 推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、推進機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、推進機関の役員及び職員等の秘密保持義務について定めるものである。推進機関は、その業務を行うに際し、電気事業者の営業上の

秘密等を知り得ることとなることから、推進機関の役職員等に対して、その職務に関して知り得た関係事業者の営業上の秘密や電力系統運用に係るセキュリティの確保から秘匿が要請される事項等に関して秘密保持義務を課すことにより、推進機関の公平性・透明性の確保と円滑な業務運営の確保との双方を企図したものである。

したがって、例えば推進機関が指針を策定するに当たり、電気事業者からの情報提供が必要な場合においても、電気事業者は、推進機関の役職員等に守秘義務があることを前提とした情報提供が可能となるのである。

2 沿革

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 本条の秘密保持義務の対象となる者は、役職員等である者のほか、過去に役職員等であった者も含むものである。
- (2) 「職員」とは、通常、雇用契約を締結している者をいうが、雇用形態が多様化しており、具体的な範囲は社会通念及び国家公務員法、他の秘密保持規定の立法・運用・解釈・司法判断等を総合的に勘案して判断されることとなる。
- (3) 「その職務に関して知り得た」とは、第23条第1項第1号における「託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た」と同趣旨であり、その職務を行っていること（従事していること）に起因するものを広く含むものである。
- (4) 「秘密」とは、一般に、「小範囲の者にしか知られていない事実で、本人が他に知られていないことにつき客観的にみて相当の利益をもつもの」とされ（実質秘）、形式的に秘密指定が行われている内容であるか否かを問わないが、法令上の「秘密」の意義についても、近年の個人情報保護に関する意識の高まり等を受け、各種の立法的措置・司法判断が下されており、その外延はこれらを総合的に判断して決せられるものと

なる。ただし、本章に本条を規定した趣旨に鑑みれば、例えば、推進機関の業務に従事することにより得られた特定の需要家に関する情報や、電力系統運用上の重要な設備の具体的な所在地等はこれに含まれ、したがって、本条は、競争上の公正性確保の観点と、セキュリティ・安定供給の確保の両面から必要とされるものである。逆に言えば、本規定があることにより、電気事業者が各種の情報を推進機関に提供することが可能となり、もって業務の円滑な実施が確保されることとなるのである。

- (5) 規定ぶりについては、「盗用してはならない」の他に「自己の利益のために使用してはならない」と規定する立法例もあるが、盗用という概念には、自らの利益のために使用する場合のみならず、他者の利益のために使用する場合も含まれていることから、「自己の利益のために使用してはならない」と規定するよりも、より幅広い対象を秘密保持義務に係らしめることが可能となる。推進機関の公平性・透明性の確保と円滑な業務運営の確保を図るという本規定の趣旨からは、より幅広く対象を規定することが望ましいことから、「又は盗用してはならない」と規定することとされた。
- (6) また、推進機関はその業務を行うに際し、電気事業者の営業上の秘密以外にも様々な情報を知り得ることとなるが、同じく中立的かつ公平にその業務を行う観点から、推進機関の役員、職員及び評議員並びにこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、推進機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならないこととされた（第2項）。

（役員及び職員等の地位）

第二十八条の三十 推進機関の役員及び職員並びに評議員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の公共性及び公益性確保の観点から、推進機関の役員及び職員並びに評議員への刑法その他の罰則の適用に関し、いわゆるみな

し公務員としての地位を規定するものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関は行政機関そのものではないが、送配電等業務に関する指針の作成や会員である電気事業者に対する指導勧告を行うなど、その業務を遂行するに当たっては、公正かつ的確に実施することが求められる。

こうした推進機関の公共性及び公益性を確保するため、刑法その他の罰則の適用における推進機関の役員及び職員並びに評議員の地位について、贈収賄や公文書偽造罪等刑法等の罰則の適用に当たって、公務に従事する職員とみなす旨を規定するものである。

第五目 総会

（総会の招集）

第二十八条の三十一 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の総会の招集について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

第1項は、理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない旨を定めている。また、第2項は、理事長は、必要があると認めるときは、通常総会とは別に臨時総会を招集することができる旨を規定している。

推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の

開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない（第28条の48）、事業年度の開始の日から3月以内に、前事業年度の財務諸表等を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない（第28条の49）。推進機関の予算の決定及び決算は総会の決議事項とされているため（第28条の33）、少なくとも予算及び決算については、毎事業年度、総会で決議されることとなる。

（指名職員の会議への出席）

第二十八条の三十二 経済産業大臣が指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の総会への政府職員の出席について定めるものである。
本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関は「広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資する」こと（第28条）を具現化するという、極めて公益性の高い目的を有する認可法人であり、当該公益目的に沿った形で適切に運営されることを担保することが必要である。

このため、推進機関の最高意思決定機関である総会に、政府職員が出席し、公益を代表する立場で意見を述べるができることとし、経済産業大臣による監督を実効的に及ぼすことでその組織運営の適正性の確保を図ることとされた。

（総会の決議事項）

第二十八条の三十三 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

- 一 定款の変更
- 二 予算の決定又は変更
- 三 業務規程の変更

四 決算

五 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の総会における決議事項について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解散】

総会の決議を経なければならない事項は、①定款の変更、②予算の決定又は変更、③業務規程の変更、④決算、⑤①～④以外の定款で定める事項、である。①～④はいずれも推進機関がその業務を実施する上で基本規律となるものであり、業務の運営の適正性の確保に重大な影響を与えることから、推進機関の最高意思決定機関たる総会の決議を必要とする事項としている。

なお、推進機関設立の際の定款及び業務規程の承認については、法第28条の13第3項の規定により、創立総会の決議によらなければならないこととされている。

（総会の議事）

第二十八条の三十四 総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前条第一号及び第三号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の総会の議事の議決方法について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによることとし、ただし、第28条の33第1号（定款の変更）及び第3号（業務規程の変更）の議事は、出席者の議決権の3分の2以上の多数で決することとされた。

これは、定款の変更及び業務規程の変更が、会員たる電気事業者の権利や義務に重大な影響を与える可能性が高く、また推進機関の業務の運営の適正性を確保する観点から、単に過半数ではなく3分の2以上の多数で決することが適当であるためである。

（臨時総会）

第二十八条の三十五 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の臨時総会の招集について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

理事長は、必要があると認めるときは臨時総会を招集することができる（第28条の31第2項）が、総会員の5分の1以上から請求があつた場合には、これを招集しなければならないこととされた。

ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることは妨げられない。

（総会の招集）

第二十八条の三十六 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の総会の招集について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

理事長は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない（法第28条の31第1項）、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる（同条第2項）。この際、会員が、総会への出席を判断するためには、その会議の目的を把握した上で、一定の準備期間が必要と考えられるため、保険業法における保険契約保護機構の規定等に倣い、「少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し」、総会の招集の通知を行わなければならない旨を規定したものである。

（総会の決議事項）

第二十八条の三十七 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の総会において決議をすることができる事項について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関の会員は、電気事業者に限られるところ（第28条の10）、会員が、総会に出席し、議事への賛否を判断するに当たっては、総会に先だって、電気事業者内での検討や意思決定を行うことが必要と考えられる。また、総会に出席しない会員は、書面をもって、議決権を行使することができる（法第28条の38第2項）、この場合にも同様と考えられる。

このため、総会で決議をすることができる事項は、第28条の36の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

ただし、急な事情変更等で、あらかじめ通知した事項以外の事項について、総会の決議が必要となる状況も否定できないため、定款に別段の定めがある場合にはこの限りではないこととされた。

(会員の議決権)

第二十八条の三十八 各会員の議決権は、平等とする。

2 総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行使することができる。

3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の会員の議決権について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 推進機関の最高意思決定機関である総会における各会員の議決権については、平等を原則とする（第1項）。また、総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもって、その議決権を行使することを可能としている（第2項）。ただし、定款に別段の定めがある場合には、これらの原則を適用しないこととしている（第3項）。

推進機関は、系統運用や系統計画といった送配電部門の業務を自ら担う一般送配電事業者と、小売電気事業者のような一般送配電事業者の送配電設備を利用する事業者のように、立場や利害が異なる者が会員となる組織である。

このため、各会員の議決権について、平等原則を貫くと、却って推進機関の公平な意思決定が担保されない場合も想定され得る。したがって、推進機関の意思決定の公平性を確保するために、会員の議決権は完全に平等とせず、電気事業者の性格に着目して一定の傾斜をつけることが考

えられるため、定款で別段の定めを行うことを許容することとされた。

- (2) 経済産業大臣は、推進機関の設立認可申請及び定款の変更の認可申請があった場合には、各会員の議決権が、推進機関の公平な意思決定を確保する上で十分なものであるかどうかの観点から、厳正な審査を行うこととなる。

(議決権のない場合)

第二十八条の三十九 推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関と特定の会員との関係について議決する場合における、当該会員の議決権の取扱いについて定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関の意思決定の公平性を確保する観点から、推進機関と特定の会員との関係について総会で議決を行う場合には、当該会員は議決権を有しないこととされた。

第六目 業務

(業務)

第二十八条の四十 推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

- 一 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
- 二 第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
- 三 送配電等業務（一般送配電事業者及び送電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下こ

の条において同じ。)の実施に関する基本的な指針(第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。

四 第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。

五 入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者を募集する業務その他の発電用の電気工作物の設置を促進するための業務を行うこと。

六 送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。

七 送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。

八 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。

九 前各号に掲げる業務に附随する業務を行うこと。

十 前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の業務の範囲を定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

一 需給の状況の監視(第1号業務)

推進機関は、会員が営む電気事業について需給の状況の悪化が見込まれる等の場合には、他の会員に対して電源の焚き増しや供給区域を越えた電力融通等の指示を行うこととなる(第2号業務)が、その前提として、会員が営む電気事業に係る需給バランスをリアルタイムに把握する必要があるため、これを規定している。

二 第28条の44第1項に基づく指示（第2号業務）

会員が営む電気事業について需給の状況の悪化が生じ、又は悪化するおそれがある場合に、推進機関が、電源の焚き増しや供給区域を越えた電力融通等を行うことを指示するものである。具体的には、第28条の44第1項を参照。

三 送配電等業務指針の作成（第3号業務）

推進機関がその目的を達成するためには、一般送配電事業者等が維持・運用する送配電網について、透明性・公平性を担保した統一的な利用ルール等が必要である。このため、専門技術的な知見を有しており、公正中立な組織である推進機関に、これらのルールを送配電等業務指針として作成させるものである。平成25年改正前においても、送配電等業務支援機関が送配電等業務指針を作成することとされており、本号は当該業務を引き継ぐものであるが、当該指針はあくまでも民間自主ルールであり、公法上の位置付けは特段有していなかったのに対し、平成25年改正により、経済産業大臣の認可を要することとした（認可制を採用する趣旨については第28条の46の解説参照）。

四 供給計画及び当該供給計画に関する意見の送付（第4号業務）

推進機関には、日々の業務を行うことで、広域的運営の推進に有益なノウハウが蓄積されることとなる。このため、電気事業者は、第29条第1項の規定によって作成が義務付けられている供給計画を、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出させることとし、供給計画の適否を経済産業大臣が判断するに当たり、推進機関の知見を活かすこととするものである。

具体的には、推進機関が、これらの供給計画を取りまとめた上で、全国的な観点から電気事業者相互の協調を図るための検討を行い、意見があるときは経済産業大臣に意見具申することにより、経済産業大臣が推進機関の有する知見を活用することができる制度としている。

五 電源設置の促進（第5号業務）

我が国における電気の安定供給を確保し、電気の利用者の利益を保護するためには、我が国全体で中長期的に必要となる供給能力を確保することが重要であるが、需要に対して著しく過剰な供給能力（発電設備）がある場合には、電気料金の上昇により、却って電気の利用者の利益を阻害することにもなりかねない。このため、我が国全体での需要量を適切に把握し、当該需要量に応じた適正な供給能力を確保することが必要となる。

この点、平成25年改正後の第29条第1項においては、電気事業者は電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画（以下「供給計画」という。）を作成し、推進機関を経由して、経済産業大臣に届け出なければならないこととしており、同条第2項においては、供給計画を受け取った推進機関はこれを取りまとめ、経済産業大臣に送付しなければならないこととされた。

このため、推進機関は、これらの業務を通じて、我が国全体での中長期的な需要見通しや発電用の電気工作物の設置及び運用の状況を把握し、これらに係る知見を有する組織であることから、平成26年改正において、我が国全体で中長期的に必要となる供給能力の確保が不十分であり、電気の安定供給の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合には、推進機関が入札により電源建設者を募集するなど、発電用の電気工作物の設置を促進するための業務を行い得る環境を整備することとされた。

小売全面自由化を実施することに伴い、前述のとおり、小売電気事業者に対しては供給能力確保義務を課すこととしており、実際に電気の供給を行う断面において必要な供給能力は確保されることが見込まれ、中長期的に必要となる供給能力については、市場メカニズムを通じて小売電気事業者の要請に応じた発電投資が進められることになることが想定されるものの、小売電気事業者が数ヶ月から数年先の自社の需要量を正確に見通すことは困難であることに加え、一般的に発電設備の建設には7年から10年程度の期間を要することから、中長期的には必要な供給能

力が適切に確保されないおそれもある。このため、実際に電気の使用者に電気の供給が行われる断面に加え、中長期的に必要な供給能力を適切に確保し、我が国の電気の安定供給の確保に万全を期すため、上記のような推進機関の業務追加を行うこととされた。

2020年7月に初回オークションが行われた容量市場との関係では、国全体で必要な供給力を市場管理者が一括で調達する集中型を採用することとされており、①全電気事業者が加入する中立機関であること、②供給計画の取りまとめを行い、全国大での供給予備力評価等に知見があるといった理由から、推進機関が市場管理者としての役割を果たすことが適当とされている。なお、こうした容量市場の仕組みは、小売電気事業者に課せられる供給能力確保義務に基づく仕組みであることから、市場管理者である推進機関が、国全体で必要な供給力を算定し、当該供給力を確保するために必要な費用を小売電気事業者が支払うこととされている。

六 送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のために必要な電気供給事業者に対する指導、勧告等（第6号業務）

「送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保」のために必要な指導及び勧告等を、電気供給事業者に対して行うものである。

この規定に基づいて行われる指導及び勧告等の具体例としては、送配電等業務指針に従っていない者に対するもの（具体的には、送配電ネットワークへの接続に関するルールを守らない自家発設置者等に対する指導及び勧告等）のほか、電気事業者が作成する供給計画について事前ヒアリング等を行う形で実施するもの、推進機関が行う供給指示を受けてこれを履行するに足る十分な体制整備がなされていない場合等に実施するもの等が考えられる。

七 送配電等業務についての苦情の処理及び紛争の解決（第7号業務）

送配電設備への電源の接続、送配電設備の整備等の送配電等業務については、その在り方について、送配電網を維持し、運用する一般送配電事業者とそれを利用する電気供給事業者との間で必ずしも意見が一致す

るわけではないことから、両者の間で苦情・紛争が発生することが想定される。これらの紛争は送配電等業務指針を踏まえつつ、公正な立場で第三者が解決することが望ましいことから、専門技術的な知見を有し、公正な組織である推進機関に苦情の処理及び紛争の解決を担わせるものである。

八 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整（第8号業務）

推進機関が、送配電等業務に関する情報提供を行うこと及び送配電等業務に関する連絡調整を行うことを規定するものである。前者については、例えば、送配電網の混雑の状況等に関する情報提供や、JEPX による間接送電権の発行に必要な連系線空容量情報の提供が該当する。また、後者については、一般送配電事業者が保有する送配電ネットワークへの電源の接続を希望する者からその要望を一元的に受け付け、一般送配電事業者に伝達すること等を行うことが該当する。

九 その他附帯業務（第9号業務）

推進機関が、上記一から八までに規定する業務に附帯する業務を行うことを規定するものである。例えば、電力需給の監視（第1号業務）や供給計画のとりまとめ（第4号業務）結果等に基づく翌年度・中長期の電力需給及び電力系統に関する見通しや課題等について、年次報告書として取りまとめ、公表することなどを指す。

十 その他推進機関の目的を達成する業務（第10号業務）

推進業務の根幹をなすものは第1号から前号までに規定されているところであるが、送配電等業務をめぐる情勢の変化に柔軟に対応することも含め、第1号から前号までの各号に掲げる業務以外にも、「電気事業の遂行に当たっての広域的運営を推進する」という目的を達成するために必要な業務を行い得ることとされた。

なお、本条に規定する業務以外の業務を行ったときには、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、第122条の2第5号の規定によ

り、20万円以下の過料に処せられる。

(業務規程)

第二十八条の四十一 推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の業務及びその執行に関する事項には、第二十八条の四十四第一項の規定による指示があつた場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の実施に関し必要な事項が含まれていなければならない。

3 推進機関は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、高い公益性が認められる推進機関の適正な運営を確保する観点から、推進機関の業務規程に記載すべき事項を規定するとともに、業務規程を変更するときは経済産業大臣の認可を要する旨を規定するものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

(1) 業務規程は、推進機関の業務内容やその実施プロセス、執行体制等を規定するものであり、高い公益性が認められる推進機関の業務及びその執行の適正性と透明性を確保する観点から、推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項等を記載することとされた（第1項）。

特に、第28条の44第1項の規定による推進機関の指示に基づき電気の供給を行った場合における当該供給の対価等については、本来的には電気事業者間の協議によって定められるべき事項であるが、紛争を未然に解消し、同条の指示の実行性を高めるため、あらかじめ一定の考え方を示すことが適当であると考えられることから、業務規程において必ず定

めなければならない事項として規定するものである（第2項）。

- (2) また、業務規程の作成は推進機関の設立要件の一つであり、発起人が作成し、創立総会の決議を経て、推進機関の設立に係る認可申請書に添付されるものであるが、経済産業大臣が推進機関を適切に監督する必要があることから、推進機関が業務規程を変更しようとするときは経済産業大臣の認可を受けなければならないこととされた（第3項）。
- (3) なお、定款の変更について「認可を受けなければ、その効力を生じない」としていることとの差異については、定款は組織の根本規定であることから、定款に違反した行為や経済産業大臣の認可を受けずに変更に基づいて行った行為については、その法律行為そのものを否定する必要がある一方、業務規程は単に認可法人が業務を行う上での行動指針として当該認可法人の活動を拘束するものであり、仮に業務規程に違反する行為があったとしても、対外的な法律行為の効力まで左右することは適当ではないためである。

このため、経済産業大臣の認可を受けずに業務規程を変更した場合には、変更について認可手続を経るべきこと、あるいは、変更前の業務規程に基づいて業務を行うべきこと等の監督命令が発動されることとなる。

- (4) 認可に当たっては、当該変更後の業務規程の内容が法令に適合し、かつ、当該変更後の業務規程に虚偽の記載がないこと及び審査基準の別添2の業務規程記載事項に係る部分に適合するか否かを審査することとなる。

（報告又は資料の提出）

第二十八条の四十二 推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

3 経済産業大臣は、推進機関から要請があつた場合において、推進機関が業務を行うため特に必要があると認めるときは、推進機関に

対し、資料（この法律の実施に関し経済産業大臣が保有する情報に係るものに限る。）を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関が、その業務運営上必要となる情報を正確に把握するための規定である。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 推進機関がその業務を行うためには、会員である電気事業者の業務に係る情報を正確に把握することが必要不可欠である。これらの情報が正確に把握されない場合、推進機関による電気事業者への供給指示等（第28条の44）の的確な実施が担保されず、「電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進すること」を目的とする推進機関の業務運営に支障を生ずることとなる。

このため、推進機関の制度を実効的なものとし、広域的運営を推進するため、推進機関がその会員に対し、当該会員の業務に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができることとされた（第1項）。

- (2) 当該規定の実効性を担保するため、第1項の報告又は資料の提出を求められた会員は、これを提出しなければならないこととし（第2項）、また、その応答拒否や虚偽報告に対する制裁については、第28条の18第1項第4号ハ（会員に対する制裁）により推進機関の内部ルールに委ねることとされた。
- (3) また、第1項の規定に基づく推進機関の会員に対する報告徴収によって得られた資料のみでは、推進機関が業務を遂行するに当たって必要な情報を把握することが困難な場合も想定されることから、推進機関から要請があった場合において、特に必要があると認められる場合に、経済産業大臣が推進機関に対し、資料を交付し、又は閲覧させることができることとされた（第3項）。

具体的には、第28条においては、電気事業者が相互に協調するに当たって「特定自家用電気工作物設置者の能力を適切に活用」すべきことが規定されているものの、推進機関及び電気事業者は特定自家用電気工作物設置者の設置する電気工作物等に係る情報を得ることはできないことから、これらの情報の提供を交付・閲覧させることが想定される。

- (4) なお、「(この法律の実施に関し経済産業大臣が保有する情報に係るものに限る。)」とは、当該規定を根拠にあらゆる情報の提供が可能となるものではなく、あくまでも本条の趣旨に照らし必要となる情報が対象となることを意味するものである。

(情報の提供義務)

第二十八条の四十三 会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う第二十八条の四十第一号に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。

【趣旨】

本条は、会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対して、情報の提供義務を負うことを定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関がその会員である電気事業者に対して、広域的な電力融通等を指示する（第28条の44第1項）ためには、周波数の変動の傾向等に応じた指示を行う必要がある（例えば、継続的に周波数が低下する傾向にあれば、需給バランスを維持するため焚き増しが必要）、指示を行う場合には主な電源の稼働状況等を把握することが不可欠である。

このため、会員である電気事業者は、周波数の値や電源の稼働状況その

他の業務規程で定める情報を、推進機関に常時提供しなければならないこととされた。

(推進機関の指示)

第二十八条の四十四 推進機関は、小売電気事業者である会員が営む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、次に掲げる事項を指示することができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者である会員に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者である会員及び発電事業者である会員に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者である会員及び発電事業者である会員に対しては、指示することができない。

- 一 当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。
 - 二 小売電気事業者である会員、一般送配電事業者である会員又は特定送配電事業者である会員に振替供給を行うこと。
 - 三 会員から電気の供給を受けること。
 - 四 会員に電気工作物を貸し渡し、若しくは会員から電気工作物を借り受け、又は会員と電気工作物を共用すること。
 - 五 前各号に掲げるもののほか、当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。
- 2 推進機関は、前項の規定による指示をしたときは、直ちに、その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
- 3 推進機関は、第一項の規定による指示を受けた会員が正当な理由がなくその指示に係る措置をとっていないと認めるときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の指示に関する事項を定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 推進機関の中核業務である「電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うこと」（第28条の4）について、具体的に規定しているのが第1項である。具体的には、推進機関は、電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるとき、業務規程で定めるところにより、各号に掲げる事項を指示することができる。

なお、業務規程には、この指示があった場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の実施に関し必要な事項が含まれていなければならないことは、先述のとおりである（第28条の4第2項）。

また、各号に規定する内容は、基本的に第31条（供給命令）と同様の内容であるが、推進機関の指示は、あくまで需給状況の悪化又はそのおそれがある場合に、業務規程で定めるところにより、会員に対して行われるものであることを踏まえた規定とされている（詳細については同条の解説を参照されたい。）。

- (2) 経済産業大臣との適切な連携を図るため、推進機関は電気事業者に対して指示を行った場合には、直ちに、指示を行った旨及びその内容を経済産業大臣に報告しなければならないこととし（第2項）、その指示が不適切である場合には、経済産業大臣が推進機関に対し、監督命令によって指示内容を是正することにより、推進機関の指示の適切性を担保することとされた。
- (3) さらに、推進機関は、指示等を受けた電気事業者が正当な理由がなく当該指示に係る措置を講じていないと認めるときは、経済産業大臣に報

告することとし（第3項）、経済産業大臣は必要に応じて当該電気事業者に対して供給命令等を行うことができることとされた。

（送配電等業務指針）

第二十八条の四十五 送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

- 一 一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
- 二 発電用の電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電氣的な接続に関する事項
- 三 その他経済産業省令で定める事項

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関が作成する送配電等業務指針で定める内容を規定するものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

「送配電等業務指針」とは、送配電等業務（一般送配電事業者及び送電事業者が行う託送業務その他の変電、送電及び配電に係る業務）の実施に関する基本的な指針であり（第28条の40第3号）、当該指針で定めるべき内容は、①一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項（送電網の増強に関する基本的なルール）、②発電用の電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電氣的な接続に関する事項（電源を送配電網に接続する際の基本的なルール）、③その他経済産業省令で定める事項とされた。

「その他経済産業省令で定める事項」とは、広域的運営推進機関に関する省令第12条において規定しており、具体的には、①送電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項、②受電用の設備と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電氣的な接続に関する事項、

③電気の安定供給を確保するために必要な発電用の電気工作物の設置に関する事項、④一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の運用に関する事項、⑤前各号に掲げるもののほか、一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路に関する情報の公開に関する事項その他送配電等業務の実施に関する事項を定めている。

(送配電等業務指針の認可)

第二十八条の四十六 送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更（経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。）についても、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る送配電等業務指針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

- 一 内容が法令に違反しないこと。
- 二 策定又は変更の手續が法令及び定款に違反しないこと。
- 三 不当に差別的でないこと。

3 経済産業大臣は、送配電等業務指針が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、推進機関に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。

4 推進機関は、第一項の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関が作成する送配電等業務指針が効力を生ずるためには、経済産業大臣の認可を受けなければならない旨を規定するものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

(1) 送配電等業務指針は、送配電等業務の実施に関する基本的な指針であ

り、その重要性はもちろん、高い公平性・中立性が求められる性質があることに加え、下記(2)のとおり、東日本大震災後は、その実効性がより高めることが求められるようになったことから、経済産業大臣の認可を受けなければならないこととしている（第1項）。ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更はこの限りではなく、当該変更後遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならないこととされた（第4項）。

- (2) 平成25年改正前においても、送配電等業務支援機関が「送配電等業務の実施に関する基本的な指針」を策定することとしていたが、あくまでも民間自主ルールという位置付けであり、経済産業大臣の認可は求めていなかったところ、平成25年改正においては、東日本大震災後の状況の変化を踏まえ「広域的運用による電気の安定供給」を確保する要請がより高まったことから、認可制を導入することにより、当該指針に公法上の位置付けを与え、国の一定の関与の下で、指針の実効性をより高めることを企図したものである。

なお、定款及び業務規程と異なり、送配電等業務指針の策定は推進機関の認可の要件とはなっていないことから、送配電等業務指針の策定時点において認可を必要とすることとされた。

- (3) 経済産業大臣は、第1項の認可の申請に係る送配電等業務指針が、①内容が法令に違反しないこと、②策定又は変更の手續が法令及び定款に違反しないこと、③不当に差別的でないこと、の3点のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならないこと（第2項）、認可した当該指針が①～③のいずれかに適合しなくなった場合には、これを変更すべきことを命じなければならないこととされた（第3項）。

第七目 財務及び会計

（事業年度）

第二十八条の四十七 推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月

三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の事業年度を規定するものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関の事業年度については、会員たる電気事業者の事業年度と一致していることが便宜上望ましいことから、事業年度を4月1日から始まる1年と定めることとされた。

(予算等の認可)

第二十八条の四十八 推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に（推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく）、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関が予算及び事業計画について、経済産業大臣の認可を受けなければならない旨を規定するものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関は、高い公益性が認められる組織であり、その公正で適切な運営を確保する観点から、予算及び事業計画について、推進機関は、毎事業年度これを作成後、あらかじめ経済産業大臣の認可を要することとされた。これを変更しようとするときも、同様である。

(財務諸表等の提出)

第二十八条の四十九 推進機関は、事業年度（推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。）の開始の日から三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書（以下この条において「財務諸表等」という。）を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3 推進機関は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関がその財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書について、経済産業大臣の承認を受けなければならないこと等を定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関の財務及び会計が、適法かつ正確に処理されたか否かを監督権者たる経済産業大臣が判断できるようにするため、推進機関は、毎事業年度の開始の日から3月以内に財務諸表等を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならないこととされた（第1項）。

また、推進機関が財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない（第2項）。

なお、情報公開の観点から、推進機関は、経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならないこととされた（第3項）。

(経済産業省令への委任)

第二十八条の五十 この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の財務及び会計に関する事項の経済産業省令への委任について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

この法律に規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関する必要な事項については、経済産業省令で定めることとされた。経済産業省令で定める事項の具体例としては、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令において、推進機関の経理の原則や会計規程の作成義務等が規定されている。

第八目 監督

(監督命令)

第二十八条の五十一 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

【趣旨・沿革】

本条は、経済産業大臣が、推進機関に対して監督上必要な命令をすることができる旨を差定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

「この法律を施行するため必要があると認めるとき」とは、他の法令に

おける認可法人に対する業務改善命令ないし監督命令に係る用例を参考に規定したものであるが、本節の立法趣旨に鑑み、「広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達」を図るために必要があると認めるときを意図するものである。

「その他その業務に関して監督上必要な命令」とは、上記の趣旨を踏まえ柔軟に判断されるべきものであるが、例えば、第28条の44第2項の規定に基づき、推進機関が会員に対して実施した供給指示の内容を報告した場合において、当該供給指示の内容が不適切であると判断した場合に、当該供給指示を取り下げる旨の命令を行うこと等が想定される。

第九目 雑則

(解散)

第二十八条の五十二 推進機関の解散については、別に法律で定める。

【趣旨・沿革】

本条は、推進機関の解散について定めるものである。

本条は、平成25年改正により設けられたものである。

【解説】

推進機関は法律に基づき設立された法人であることから、その解散事由は法律で定められる必要がある。したがって、将来何らかの事情によって推進機関が解散する場合、その具体的な解散の事由及び手続は、将来定められる法律により規定することとされた。

第四款 供給計画

第二十九条 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画（以下「供給計画」という。）を作成し、当該年度の開始前に（電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく）、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

2 推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取ったときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に（当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに）、経済産業大臣に送付しなければならない。

3 電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に（当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに）」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

5 経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

6 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事

項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者に対しては、命ずることができない。

- 一 小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
- 二 振替供給を行うこと。
- 三 電気の供給を受けること。
- 四 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
- 五 前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。

第三十条 削除

【趣旨・沿革】

- (1) 本条は、広域的運営の基礎となる電気の供給や電気工作物の設置及び運用についての計画（供給計画）の、電気事業者に対する作成及び届出義務と、これに関する経済産業大臣の変更勧告権、命令権について定めた規定である。

第28条（電気事業者相互の協調）の制度的保証として、広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達を確保するため、経済産業大臣に広域的運営における調整権を付与したのが本条である。これは、第28条で述べたように電気事業者間の広域的な運営のための協調による安定的かつ効率的供給が不可欠となっていること、電源開発のリードタイムが長期化する中で、着実な増加を続ける需要に応じ供給力を確保するためには、長期的な需給見通しに着目しながら計画的かつ効率的に供給力の確保を図っていく必要があることから、定められたものである。

- (2) 具体的には、電気事業者は、「供給計画」を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならないものとされ、経済産業大臣は、この計画の変更勧告権、及び勧告をした場合において特に必要かつ適切であ

ると認めるときの命令権をもつという形で広域的運営の調整が行われる。

- (3) なお、本条によって達成されることとなる電気事業者間の相互の協調は、長期的な電力の安定供給を確保するためのもの、あるいは短期のものであっても事前に計画的に行うことが可能なものがその対象となり、災害発生時等緊急に行うべき協調についての制度的保証としては、第31条において経済産業大臣の供給命令等の発動権が定められている。
- (4) 本条による命令の対象は、その命令の性質上、全ての電気事業者である。

【解説】

一 供給計画の届出【第1項】

- (1) 「供給計画」とは、「電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画」であるが、具体的には、施行規則第46条において、長期需要見通し、電気工作物の新增設及びその概要、あるいは他者の電源からの長期安定的な調達等長期的な内容に関するものと、直近年における需要見通し、発電、受電（融通を含む。）、燃料調達、補修等の短期的な内容に関するものについて作成することとなっている。作成期間については、長期的な内容については10年間を超えない期間（ただし、発電所の開発についての長期計画書については11年目以降も含む。）、短期的な内容については1年間とされている。
- (2) 推進機関の業務（第28条の40）で述べたとおり、経済産業大臣が供給計画の適否を判断するに当たっては、推進機関の知見を活用することが有益であることから、平成25年改正において、電気事業者が供給計画を経済産業大臣に届け出るに当たっては、推進機関を経由して届け出なければならないこととされた。

「電気事業者となった日を含む年度にあつては、電気事業者となった後遅滞なく」とは、従来、年度途中に電気事業者となった者については、電気事業者となった後遅滞なく届出を行うべきなのか、次年度からの届出でよいのかが不明確であったことから、規定の明確化を図

る観点から、平成26年改正において追加されたものである。

二 推進機関による供給計画の取りまとめ及び意見具申【第2項、第4項】

また、上記の供給計画を受け取った推進機関は、これを取りまとめて全国的な観点から電気事業者相互の協調を図るための検討を行い、意見があるときは経済産業大臣に意見具申させることとされた。短期・中長期の電力需給の実績及び見通し、電源や送電線の開発計画等について取りまとめられることとなる。また、国から指導・勧告等を行うべき内容、全国的な観点からの電力需給の状況等について検討の上、必要と考えられる場合には、当該意見を付して国に提出することとなる。また、第3項の規定により変更された供給計画が届け出られた場合には、これを速やかに経済産業大臣に送付することとなる。

三 供給計画変更の届出【第3項・第4項】

計画を変更したときは、第3項の規定により、遅滞なく、「変更した事項」を経済産業大臣に届け出なければならない。なお、例えば、第2年度分の計画について、翌年、新規の計画の初年度計画をもって変更するときは、ここでいう変更には当たらない。

四 供給計画に対する変更勧告【第5項】

「電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でない」ときとは、例えば、大規模高効率発電所を特定の者に建設させ、その者からそれぞれ供給を受けた方が経済的技術的に有利な場合であって、各電気事業者が自己の対象とする地域のみを念頭に置いて小規模な発電所を個々に建設しようとしているとき、各電気事業者が送電線を同じ区間に重複して建設しようとしているとき、広域流通が活性化した結果、基幹系統や連系線の増強が不可欠と考えられる場合にこれが行われないとき等が考えられる。

五 供給命令等の発動【第6項】

- (1) 第5項による「勧告」は強制力を有しないが、経済産業大臣は「勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるとき」は、第6項により供給命令等を発動できることとされており、広域的運営の確保が最終的に担保されることとなる。命令の内容は、電気の受給（入札の実施、その規模及び上限価格の算定の考え方の変更を含む。）、振替供給、電気工作物の貸借共用についてである。本条の命令は、命令の実施に必要最小限の事項（例えば、第6項第1号についていえば、電気を供給すべき相手方の小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者及び供給量等）を明示してなされる。
- (2) 第31条による命令と本項による命令との関係については、先述の通り、第31条による命令がその命令の内容を緊急的に行うことが必要な場合に発動されるものであるのに対し、本項による命令は中長期的に行うべき事項について発動されるものである。したがって、第31条により、例えば、一般送配電事業者に対して供給すべきとの命令が発動される場合は、供給すべき電気事業者に対して第1号に係る命令が、供給を受けるべき一般送配電事業者に対しては第3号に係る命令が、それぞれ受給の相手方及び供給の量を特定する形で発動されることとなる。これに対して、本項により、例えば、第3号に係る命令が発動される場合、電気の供給を受けるべき時期及び量を指示し、供給を受けるべき相手方を特定せずに発動されることとなる。したがって、この命令を受けた電気事業者は、命令を受けた後に供給を受けるべき相手方を検討し、契約を締結することとなる。この結果、第31条は、その命令の実施に抵触する許可等の規定が全て適用されないこととなるのに対し、本条についてはこれらが別途適用されるため、第31条第5項のような当事者間の協議に係る仕組みは用意されていない。
- (3) 「勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切である」とは、電気事業者が勧告に従わず、そのまま放置した場合、電気事業の総合的かつ合理的な発達に悪影響を及ぼすため、さらに強力な手段が必要であること、命令の内容も広域的運営の確保上適当なものであること、

しかも命令の対象となる電気事業者を不当に制約するものでないことを意味する。

- (4) なお、平成25年改正前においては、経済産業大臣が命令できる内容は限定列挙されていることから、例えば、電気の安定供給に支障を生ずることが明白である場合であっても、連系線の増強等を命じることができなかった。

このため、第29条第6項第5号として、「前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること」を規定し、施行規則において、当該措置の具体的内容として、会社間連系線や主要送電線路の増強を規定することとされた。

第五款 供給命令等

第三十一条 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者に対しては、命ずることができない。

一 小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。

二 小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。

三 電気事業者から電気の供給を受けること。

四 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。

五 前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。

2 経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4 経済産業大臣は、第一項又は第二項の措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。

- 5 第一項の規定による命令又は第二項の規定による勧告があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、電気の供給命令等について定めた規定である。先述（第28条参照）のように、本法においては、広域的運営の強化によって電気事業の総合的合理性を確保すべきものとされており、本節第一款においてこの旨が訓示的に規定されている（第28条）。また、電気事業者が事業の遂行に当たってこの訓示的规定を実践することを制度的に担保するため、計画的に実行することができる中長期的なタームの事項に関しては、第29条により供給計画の届出及びそれに対する経済産業大臣の監督権限が規定されている。本条は、第29条とあいまって、第28条の精神を制度的に担保するものであり、災害や事故の発生時等において緊急的に行われるべき電気事業者間の協調について、経済産業大臣の一定の関与を規定したものである。
- (2) 第29条において述べたように、本条の命令は、かなりの程度その命令の内容を特定し、明示した上で発動されるものである。また、命令の内容は、直ちに実施に移されなければならないとともに、これに抵触する許可関係の規定は、全て適用されないこととなる。すなわち、命令を実施するに当たって本来は必要な変更届出（第9条第1項及び第2項）、設備の譲渡し等の届出（第13条第1項）等は不要であり、第18条第2項違反の問題等も生じない。これは、これらの許可等の権限をもつ経済産業大臣が命令者であり、許可等の際における判断と同様の判断がなされているからである。また、対価等細かい事項については、命令を実施するのに直接には必要でないので当事者間の協議により定めることとされている。なお、命令の実施に当たって電気工作物の工事等を要する場合に保安関係の一連の規制（第47条、第48条等）の適用があることはいうまでもない。これに関しては、命令者たる経

済産業大臣も命令時には判断することができないからである。

2 沿革

東日本大震災後、①夏期の需給ひっ迫等災害以外の理由により安定供給が確保されないおそれ、②電気事業者以外の自家用電源を活用する必要性、③命令内容を限定列挙する従来の規定の限界等が指摘されたことを踏まえ、平成25年改正において、①「災害その他の非常の場合」と規定している供給命令の発動要件の拡充、②卸供給事業者に対する供給命令制度及び特定自家用電気工作物設置者に対する供給勧告制度の創設、③供給命令内容の拡充が行われた。

また、平成26年改正において、事業類型の変更に伴う技術的改正が行われた。

【具体的な措置内容】

一 供給命令の発動要件の拡充

平成25年改正前においては「災害その他の非常の場合」にのみ供給命令を発動できるとされているが、供給命令を発動する目的は「その発生理由にかかわらず、電気の安定供給を確保すること」であることから、「電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は支障が生ずるおそれがある場合」に供給命令を発動できるとされた。

二 供給命令の対象者の拡充

電気事業者に対する供給命令を講じてもなお需給ひっ迫が改善されないと認められる場合には、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電気を供給すること等を勧告することができることとされた。

三 供給命令内容の拡充

第31条第1項第5号として、「前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること」を

規定することとした。趣旨は第29条第6項第5号と同様の考え方である。

なお、第29条第6項第5号と本号の規定振りの差については、先述のとおり前者が緊急時ではない平常時の命令規定であるため、命令内容の予見可能性を高めることが必要であることから、その内容を経済産業省令で定めることとし、他方、後者については命令内容をあらかじめ規定するのではなく、経済産業大臣が臨機応変に命令内容を判断することが適当であることから、「電気の安定供給の確保を図るために必要な措置」と規定したものである。

四 推進機関への通知

推進機関との適切な連携を確保するため、経済産業大臣は、供給命令等を行った場合に、直ちに、その内容を推進機関に通知しなければならないこととされた。

第三十二条 第二十五条第二項から第五項までの規定は、前条第五項の協議に準用する。

【解説】

前条の解説で述べたように、供給命令等は、電気の供給等事実上の行為を行うのに必要最小限の事項を明示して発動されるが、その対価等の細かい事項については当事者間の協議によって定めることとされているので、当事者は、命令の内容とされていない事項であって、命令の実施に当たって必要な細目的事項について協議する必要がある。この場合に協議の相手方が協議に応じ、話し合いがつけば問題ないが、相手方が協議を忌避する場合や協議がなかなか成立しない場合に、事態を未解決のままにしておくことは適切でなく、法律関係を不明確にするおそれがある。このような観点から、命令を発動し、その内容に精通した経済産業大臣に裁定を申請する途を開いたのが本条である。

なお、平成26年改正において、第25条（特定送配電事業者に対する協議の求め）を創設し、同条に裁定に係る規定を置いたことから、同条第2項

から第5項までを準用することとされた。

第三十三条 前条において準用する第二十五条第二項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

3 前条において準用する第二十五条第二項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

【趣旨】

- (1) 本条は、裁定された金額について不服を申し立てる手続等について定めるものである。本条の規定がなくとも行政事件訴訟法又は行政不服審査法により、訴訟の提起又は審査請求ができるが、第2項において訴えの被告は他の当事者とされ、又は第3項において「当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服」を裁定についての不服の理由とすることはできないとされている点において意味がある。
- (2) 特に規定のない手続その他の事項については、それぞれ行政事件訴訟法、行政不服審査法の規定によることとなる。なお、行政事件訴訟法又は行政不服審査法により、訴訟の提起又は審査請求のいずれも行うことができるが、本条においては、金額についての不服については審査請求を行うことができず、直ちに訴訟によらなければならないこととしている。第3項は、行政不服審査法第7条第1項第5号において「当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの」については、審査請求をすることができない旨を規定しているが、このことを確認的に規定したものである。

【解釈】

「六月以内に」とは、法律関係の早期確立の要請から、期限を制限したものであり、行政事件訴訟法（第14条第1項）の定める期間と同じである。「他の当事者を被告とする」とは、裁定者たる経済産業大臣は、被告とならない趣旨であり、第1項の訴訟が当事者訴訟であることを示すものである。「支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない」とは、行政不服審査法上「当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの」については、訴訟の提起をすることができないこととされているので、これに対応して当事者訴訟の認められている金額の増減を理由に裁定についての審査請求をすることはできないこととしたものである。

第六款 電気の使用制限等

- 第三十四条** 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者（以下この条において「小売電気事業者等」という。）から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。
- 2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、電気の利用者に対する電気の使用制限命令又は勧告（第1項）及び報告徴収（第2項）について定めるものである。

異常渇水、発送変電設備の事故、景気の急激な上昇等の原因により需給がひっ迫し、国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼすような事態が発生した場合において、このような事態を放置するならばますます需給は混乱し、利用者の利益は保護されないこととなる。したがって、このような場合に、国民生活及び国民経済に最も影響の少ないように需給を調整する必要がある、本条によりその調整機能が経済産業大臣に与えられている。

2 沿革

平成26年改正において、電気事業の類型を見直すことにより、技術的な修正を行うこととされた。

【解説】

- (1) 「電気の供給の不足」とは、供給力の不足をいうが、急激に需要が増大して、需給バランスが崩れたような場合も含む。「認められるとき」とは、公共の利益を阻害するおそれがあると客観的に認められる場合をいう。

調整の方法としては、①使用電力量の限度を定めて電気の使用を制限する場合、②使用最大電力の限度を定めて電気の使用を制限する場合、③用途を定めて電気の使用を制限する場合、④使用を停止すべき日時を定めて電気の使用を制限する場合、⑤受電電力の容量の限度を定めて受電を制限する場合の五つに限定されており、それ以外の方法による調整をすることはできない。

- (2) 「政令で定めるところにより」とは、施行令第四条において、使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする電気の使用制限は、500kW 以上の受電電力の容量をもって電気を使用する者について行うべきもの、用途を定めてする電気の使用制限は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うべきもの、使用を停止すべき日時を定めてする使用制限は、一週につき二日を限度として行うべきもの、受電電力の容量の限度を定めてする受電制限は、3,000kW 以上の受電電力の容量をもって電気の供給を受けようとする者について行うべきものとされている。

- (3) 小売電気事業者のみならず、一般送配電事業者又は登録特定送配電事業者から電気の供給を受ける者をその対象とするのは、一般送配電事業者が最終保障措置や離島供給を通じて電気の使用者に直接電気を供給すること、小売供給の登録を受けた登録特定送配電事業者が電気の使用者に直接電気を供給することも想定されるためである。

第八節 あつせん及び仲裁

(あつせん)

第三十五条 電気供給事業者間において、電力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの（この項及び次条第一項において「契約等」という。）について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会（以下この節において「委員会」という。）に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項（第三十二条において準用する場合を含む。）の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

- 2 委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的のみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。
- 3 委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員（委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第三項において同じ。）のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。
- 4 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
- 5 あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。
- 6 あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第二十五条第二項（第三十二条において準用する場合を含む。）の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。

【趣旨】

本条は、電力・ガス取引監視等委員会（以下「委員会」という。）が行うあっせんに係る手続等を定めるものである。

小売全面自由化への動きが加速化する中で、急速な技術革新や電力市場に参入する事業者数の増加など激変する競争環境を背景として、再生可能エネルギー発電設備の接続を始めとする送配電ネットワークの利用に係る紛争や電力の卸取引における紛争が増加・複雑化することが想定された。このため、苦情処理（第111条）にとどまらず、このような紛争を公正・中立かつ簡易な手続によって迅速に処理し、電気の適正な取引の確保を図る必要性が高まることから、監視や規制の対象から独立し、高度の専門性に基づいて中立的・客観的な判断を行う委員会の機能に着目して、委員会によるあっせん及び仲裁に関する規定を設けることとされた。

【解説】

- (1) 電気供給事業者間の契約や取決めについて、一方が契約等の締結に係る協議に応じない場合や協議が調わない場合、又は契約等の締結に関し金額などの細目について、当事者間の協議が調わない場合に、委員会に対してあっせんを申請できる制度を整備することとされた（第1項）。
- (2) また、あっせんに基づく紛争解決を適正に行うため、あっせんの申請がその性質上適当でないと認めるとき（当事者の一方があっせんに拒否するなどあっせんの手続を進めることができないことが明らかな場合、当事者間の対立が激しく、当事者の互譲による妥協の余地が全くないことが明らかな場合等）、又は不当な目的でみだりになされたと認めるとき（あっせんの申請が、紛争の解決を求める形式をとってはいるが、実質的には嫌がらせ、相手の社会的信用の低下、契約の締結の引き延ばし等を目的にしていることが明らかな場合等）を除き、あっせんを行うものとする規定を設けることとされた（第2項）。
- (3) あっせん委員については、複雑化した紛争を公平・中立な場において解決に当たるため、紛争の内容・性質に応じて、委員会が適当と考えた人数のあっせん委員を指名することとされた。また、紛争によっては、

極めて専門的である場合や逆に軽微な場合となることも想定され、委員会の委員が同時に多くの紛争を処理することも想定されるため、あっせん委員として指名できる者を委員に限定せず、委員会のその他の職員の中から委員会があらかじめ指定する職員をあっせん委員として指名できることとされた（第3項）。

- (4) あっせん委員の役割について、公平・中立の立場から紛争当事者双方の主張を聞き、要件を確かめ、事件を解決することを基本的な役割とするとともに、当事者間の話合いの状況次第では追加的に解決案の提示を希望する場合が想定されることから、委員会からあっせん案を提示できることとされた（第4項・第5項）。
- (5) また、あっせん中の事件について、当事者が仲裁の申請をしたときは、仲裁のに移行するため、あっせんについては打ち切ることとされた。これは、あっせんが、当事者が互いに譲歩することが期待できるような紛争をその対象とするものであり、裁判や後述する仲裁よりも簡易な手続により行われ、あっせん委員が提示するあっせん案の受諾を当事者に強いるものではないのに対し、仲裁は、当事者が、仲裁委員が行う仲裁判断に服することに合意して行われる紛争解決の制度であり、仲裁判断には確定判決と同一の効力が発生し、当事者は仲裁判断に不満があっても、手続上瑕疵のある場合を除いて訴訟で争うことはできないという点において、両手続の性質・効果が相いれないものであるためである（第6項）。

（仲裁）

第三十六条 電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項（第三十二条において準用する場合を含む。）の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

2 委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。

- 3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
- 4 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法（平成十五年法律第百三十八号）の規定を準用する。

【解説】

- (1) 本条は、当事者双方に歩み寄りを促すあっせんに加え、紛争事案の程度に応じた多様な処理手続を当事者が選択することが可能とするため、確定判決と同一の効力を発生させる仲裁の制度を整備したものである。仲裁手続は、当事者の紛争を第三者の仲裁委員の判断に委ね、解決を図るものであることから、当事者間において第三者の仲裁判断に服することにつき事前の合意を求める趣旨で、「当事者の双方」の申請によることとされた（第1項）。
- (2) 仲裁委員については、仲裁判断に確定判決と同一の効力が発生するなど極めて慎重な判断が必要となること、及び仲裁法（平成15年法律第138号）第37条第2項より、合議体である仲裁廷の議事が仲裁廷を構成する仲裁人の過半数で決するとされていることから、合議を形成しかつ過半数の決を採ることが可能な三名とすることとされた（第2項）。
- (3) あっせんの場合と同様に、委員会の委員が同時に多くの紛争を処理することも想定されることから、委員として指名できる者を委員に限定せず、委員会のその他の職員の中から委員会があらかじめ指定する職員を仲裁委員として指名できることとした。加えて、仲裁は確定判決と同一の効力が生ずることから、仲裁の申請を行う場面と同様に仲裁委員の指名する場合においても、当事者の合意により指名できることとされた（第3項）。
- (4) この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法の規定を準用する旨の規定を置くことにより、仲裁の効力、訴訟との関係その他詳細な手続等については、仲裁法の規定により処理

することとされた（第4項）。

（申請の経由）

第三十七条 この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。

【解説】

申請は、本来処分等を行う者に対して行うことが原則である。この点、あつせん及び仲裁においては、委員会において全ての手続が完結するものであり、他方、経済産業大臣も裁定などにおいて一定の紛争処理業務を担うものであることから、各々の紛争処理手続の申請先が委員会と経済産業大臣に分かれてしまう。申請先が別々になってしまうと、申請者の利便性を損なうこととなる。したがって、本規定により受付窓口を一本化することで、これを防止することとされた。

なお、実務上は、申請者の利便性を踏まえ、申請者の所在地に近い場所で申請が受け付けられるよう、経済産業局長に権限を委任することとされている。

（政令への委任）

第三十七条の二 この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

【解説】

委員会が行うあつせん及び仲裁の手続に関して、その細則を政令で定めることとしたものである。

本条により政令に委任して規定する事項としては、施行令第7条から第16条までにおいて、あつせんの申請がなされた時などにおける通知、あつせん・仲裁委員の選定・指名手続、あつせん・仲裁の申請手続などを規定している。

第三章 電気工作物

本章は、電気工作物の保安を確保するため、電気工作物を事業用電気工作物と一般用電気工作物に区分し、これらの工事、維持及び運用に関する所要の規定を定めている。

第一節 定義

本節では、電気保安に係る規制区分として、電気工作物を「事業用電気工作物」と「一般用電気工作物」に区分している。

なお、主任技術者の特例（第43条第2項）等のため、平成7年改正後においても便宜的に「自家用電気工作物」を定義している。

第三十八条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。以下同じ。）に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。

一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物（これと同一の構内に、かつ、電氣的に接続して設置する小出力発電設備を含む。）であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電氣的に接続されていないもの

二 構内に設置する小出力発電設備（これと同一の構内に、かつ、電氣的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。）であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための

電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電氣的に接続されていないもの

三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

2 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。

3 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

4 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

一 一般送配電事業

二 送電事業

三 特定送配電事業

四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

【趣旨】

本条は、電気工作物の区分について定義している。電気工作物は、大きく「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」の二つに分類されている。

本条では、まず第1項及び第2項で「一般用電気工作物」の範囲を定義し、第3項で一般用電気工作物以外の電気工作物を「事業用電気工作物」として定義している。したがって、一般用電気工作物の範囲が第1項及び第2項の要件により決定されることから、この要件から外れる電気工作物が事業用電気工作物となる。また、第4項により事業用電気工作物の一部として「自家用電気工作物」が定義されている。

【解説】

一 一般用電気工作物の定義【第1項】

(1) 第1項は、「一般用電気工作物」の定義を定めている。「一般用電気工作物」とは、概括的に言えば、小規模建築物の屋内配電設備及び比較的出力の小さい発電設備等がこれに該当し、具体的には同項第1号から第3号に規定されている。ただし書は、一般用電気工作物から除かれる二つのケースとして、第2項に規定する小出力発電設備以外の発電設備と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置するもの、及び爆発性又は引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって経済産業省令で定めるものに設置するもの、を規定している。

(2) 一般用電気工作物は「電気を使用するための電気工作物」と「小出力発電設備」であって、①一の構内にあるものであること、②一定電圧以下のものであること、③一般用電気工作物以外の発電設備と同一の構内に設置されるものでないこと、④爆発性又は引火性の物が存在する場所に設置されるものでないこと、⑤一定の条件の電線路以外の電線路により構内以外の場所（以下「構外」という。）と接続されるものでないこと、という五つの条件を満たすものをいう。このような条件を設けているのは、安全性の高いものを一般用電気工作物とし、これに対する規制を事業用電気工作物の規制に比べて緩やかにすると趣旨である。

①の条件は、電気工作物が一の構内以外に存在する場合は公衆に対する保安上の危険度が高くなるためである。②の条件は、電気的安全性の高いものであることを意味する。③の条件は、危険度の高い電気工作物と同一の構内に設置される場合は、その一般用電気工作物の保安は、より危険度の高い事業用電気工作物と一体的に考えるべきとの考え方による。④の条件は、電気工作物の設置される場所自体の危険度が高い場合は除くということである。⑤の条件は、電気工作物が複数の電線路により構外と接続され、当該電気工作物が電気の通過点となる場合を除くということである。また、他者との責任分界点（受電点）が構内にないものは一般用電気工作物から除くとの整理をしている。

第1項第1号において規定されているものは、①構外の電線路と接続される電気を使用するための電気工作物のみ（通常の一般家屋のような場合）、②構外の電線路と接続される電気を使用するための電気工作物及び小出力発電設備（一般家屋に発電機が設置されるような場合）である。第1号括弧書きにおける小出力発電設備の設置者については明確な規定はないが、電気を使用するための電気工作物の設置者と同一と考えるのが一般的である。なお、設置者とは電気工作物の維持・管理を行い得る主体のことをいい、必ずしも所有者と一致するとは限らない（例えば、所有者が異なる場合であっても、当事者間の契約行為等により、電気工作物一体としての維持・管理がなされるものについては、同一の設置者により維持・管理がなされるものと解釈される。）。

「受電」とは、構外の電線路から電気の供給を受けることをいう。なお、「受電」について、小出力発電設備が設置される場合は構内の電気工作物から構外の電線路へ電気を送り出すこと（いわゆる「逆潮流」）があり得るが、電気を使用するための電気工作物が存在する場合は通常は構外の電線路から受電することとなるため、このように一時的な逆潮流がある場合も「受電」に該当すると解釈される。

第1項第2号において規定されているものは、①構外の電線路と接続される小出力発電設備のみ（発電機単体が設置される場合）、②構外の電線路と接続されない小出力発電設備及び電気を使用するための電気工作物（電気設備が構内で完結している場合（いわゆるスタンドアローン））、③通常逆潮流により構外の電線路と接続される小出力発電設備及び電気を使用するための電気工作物（家屋に発電機が設置され通常逆潮流するような場合）である。第1号と同様、第2号括弧書きにおける電気を使用するための電気工作物の設置者については明確な規定はないが、小出力発電設備の設置者と同一と考えるのが一般的である。なお、設置者が必ずしも電気工作物の所有者と一致するとは限らないという点についても、第1号と同様である。

「構内」については定義規定はないが、柵、塀、堀等によって明確

に区切られており、一般人が自由に立ち入ることがない区域をいう。一方、第1項括弧書きの「これに準ずる区域内」とは、柵、塀、堀等によって明確に区切られていないが、土地の状況、例えばその周囲が河川、崖、山地等があって、柵、塀、堀等によって区切られている場合と同様に一般人がほとんど立ち入ることがないような区域内をいう。

「他の者」とは、ほとんどの場合は一般送配電事業者又は特定送配電事業者であるが、第27条の30第1項の許可を受けて特定供給を行う者である場合もある。

「経済産業省令で定める電圧」は、施行規則第48条第2項に規定されており、「六百ボルト」とされている。

「電氣的に接続」とは、具体的には、電線路が直接に接続されたり、変圧器、インバータ等によって接続されることをいう。

- (3) 第1項第3号は、「前二号に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの」と規定されている。これは、平成7年改正前においては一般用電気工作物は電気を使用するための電気工作物のみであったため、前述の5つの条件を法律において容易に規定することができたが、平成7年改正において小出力発電設備が一般用電気工作物に追加され、法律において一般用電気工作物の概念の全体集合を網羅的に規定すると条文が極めて複雑になることから、代表的かつ基本的なケースとして第1号と第2号を規定することとし、これに準ずるケースは経済産業省令において規定することとしたものである。

ただし、現在のところ、この条項に相応する具体例が存在しないため、経済産業省令には特段の定めは設けられていない。

- (4) 第1項ただし書の前段は、「小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの」を一般用電気工作物から除く旨の規定である。小出力発電設備より規模の大きい発電機は、その構造上かつ機能上危険度が高いと考えられるが、その同一の構内にある電気工作物は、多くは当該発電機と接続されているため、危険性という点からは当該発電機と一体的に考えるべきものであるからである。

第1項ただし書の後段は、「爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって、経済産業省令で定める場所に設置するもの」を除く旨の規定である。この規定の趣旨は、爆発性又は引火性の物が存在するため電気によるアーク・スパーク、過熱等によりそれらの物が爆発したり、燃焼したりするおそれが多い場所であって、経済産業省令で定める場所に設置する電気工作物は特に危険であるので、これを一般用電気工作物から除外したものである。具体的には、施行規則第48条第1項において、火薬類取締法第2条第1項に規定される火薬類（煙火を除く。）を製造する事業場、及び鉱山保安法施行規則が適用される鉱山のうち、同規則第1条第2項第8号に規定する石炭坑に設置される電気工作物が、一般用電気工作物から除かれている。

二 小出力発電設備の定義【第2項】

第2項は、小出力発電設備を定義しており、構造上かつ機能上安全性が高く比較的出力の小さい発電設備がこれに該当する。

「経済産業省令で定める電圧」は、施行規則第48条第3項において「六百ボルト」と規定されている。

「経済産業省令で定めるもの」は、施行規則第48条第4項に規定されており、①出力50kW未満の太陽電池発電設備、②出力20kW未満の風力発電設備、③出力20kW未満の水力発電設備であって最大使用水量が毎秒1立方メートル未満のもの（ダムを伴うものを除く。）又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの、④出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備、⑤出力10kW未満の燃料電池発電設備であって、固体高分子型又は固体酸化物型であり、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa（液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0MPa）未満のもの又は道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第2条第2項に規定する自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）に設置される燃料電池発電設備（当

該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。) であって、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第17条第1項及び第17条の2第5項の基準に適合するもの、⑥発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成9年通商産業省令第51号）第73条の2第1項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力10kW未満のものとされている。

三 事業用電気工作物の定義【第3項】

第3項は、「事業用電気工作物」の定義を定めている。「事業用電気工作物」とは、「一般用電気工作物以外の電気工作物」である。

四 自家用電気工作物の定義【第4項】

(1) 第4項は、「自家用電気工作物」の定義を定めている。自家用電気工作物は「①一般送配電事業、②送電事業、③特定送配電事業及び④発電事業であって、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの」の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」であり、言い替えれば一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び主務省令で定める要件に該当する発電事業の用に供する事業用電気工作物以外の事業用電気工作物である。電気工作物は大きく「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」の二つに区分されるが、自家用電気工作物に該当するものについては、その電気工作物の規模等が千差万別であるので、このような実態と設置者の経済的負担を考慮して保安上支障がないと認められ、経済産業大臣の許可を受けた場合には主任技術者免状の交付を受けていない者のうちからでも主任技術者を選任できるという特例（第43条第2項）等があることに鑑み、条文規定上の分かり易さから便宜的に自家用電気工作物を定義したものである。

なお、平成26年改正法によって、「電気事業」（改正前の法（以下、本条の解説において（旧電気事業法）という。）第2条第1項第9号）

の概念が変更されることに伴い、旧電気事業法第38条第4項の「自家用電気工作物」を定義し直す必要が生じたが、電力システム改革によって保安規制を変更する必要は特段生じないため、可能な限り従前の保安規制を維持する定義とした。旧電気事業法の規定上、自家用電気工作物は、電気工作物全体から「電気事業の用に供する電気工作物」及び「一般用電気工作物」を控除した形で規定されていた。一般用電気工作物については、法改正後も同様の規定を措置することから、自家用電気工作物の新たな定義は、概ね旧電気事業法の電気事業を書き下し、当該事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物を電気工作物全体から控除する方向で、自家用電気工作物を定義し直すこととした。

旧電気事業法の事業用電気工作物の保安規制は公共の安全の確保及び電気の安定供給の確保の観点から重要な事業の用に供する電気工作物については相対的に強い規制を課し、それ以外の事業の用に供する電気工作物については、相対的に弱い規制を課していた。具体的には、電気事業の用に供する電気工作物については相対的に強い規制に、それ以外の事業用電気工作物については自家用電気工作物として相対的に弱い規制をそれぞれ課していた。

送電・配電部門の事業用電気工作物の保安規制の強弱については、旧電気事業法の制度では、電力供給に必須となる送配電ネットワークの一部を構成するもの、即ち電気事業の用に供するものである場合、強い保安規制を課していた。平成26年改正により「一般送配電事業」として区分された旧一般電気事業の送配電部門は、重要な送配電ネットワークの維持・運用を行う事業であり、「送電事業」として区分された旧卸電気事業の送電部門は、電源開発（株）の北本連系線や本四連系線等広域運用のため重要な電気工作物を維持・運用する事業であった。また、「特定送配電事業」と区分される特定電気事業及び特定規模電気事業の送配電部門は、その事業の用に供する電気工作物が特定の供給地点に電気を供給するための送配電ネットワークを形成していた。このように、平成26年改正の後、分類された一般送配電事業、

送電事業及び特定送配電事業について、その事業の用に供する電気工作物については、いずれも電力供給に必須となる送配電ネットワークの一部を構成するものであることから、旧電気事業法上の電気事業の用に供する電気工作物相当の規制を課することが適当であると考えられた。

電気事業者の発電部門の事業用電気工作物の保安規制の強弱については、旧電気事業法では、主として発電用の電気工作物の出力量の多寡（その事業の用に供することを主たる目的とする発電用の電気工作物の出力の合計が200万 kW 超か否か）に基づいて規定していた。我が国の電力供給の一定割合を占める、出力量が200万 kW を超えるような大規模な発電を行う事業は、公共の安全の確保に加え、電気の安定供給の確保の観点からも非常に重要であることから、その電気工作物については電気事業の用に供する電気工作物として強い規制を課していた。一方で、これらの事業以外の事業については、その規模に鑑みるに、その重要性が大規模な発電を行う事業のそれとは区別されるものであることから、その事業の用に供する電気工作物については自家用電気工作物として相対的に弱い規制を課していた。

旧電気事業法において、保安規制の強弱は、事業の規制の強弱（電気事業か否か）と一致していた。しかし、平成26年改正による事業規制制度の変更に伴い、発電事業規制については発電事業の定義（第2条第1項第14号）の委任省令（電気事業法施行規則第3条の4）において、1万 kW を境として規制の強弱が異なることと規定された一方、こうした事業規制の変更に当たっても、保安規制において事業用電気工作物の中で区別を設けている趣旨である、公共の安全の確保と電気の安定供給の確保の観点から大規模な発電を行う事業とそれ以外の事業とは区別されるものである、という考え方に変更はないことから、保安規制においては、平成26年改正後の第38条第4項第4号の委任省令（施行規則第48条の2）において、引き続き原則的に200万 kW を境として、規制の強弱に差異を設ける旨規定した。具体的には、新たに「発電事業」として整理された旧電気事業法における電気事業

者の発電部門及び旧電気事業法では電気事業として区分されていなかった卸供給事業等のうち、①一般電気事業及び卸電気事業の発電部門の電気工作物については、その発電事業としての規模から、旧電気事業法の電気事業の用に供する電気工作物相当の保安規制が、②特定電気事業、特定規模電気事業、卸供給事業の発電部門の電気工作物については、自家用電気工作物としての保安規制が、それぞれ課されている（令和2年9月末時点）。

- (2)「電気工作物」は第2条第1項第18号に定められており、①発電のために設置する工作物、②変電のために設置する工作物、③送電のために設置する工作物、④配電のために設置する工作物、⑤電気の使用のために設置する工作物の五種類が規定されているが、電気工作物の保安規制は同一の目的を持ったものを保安の単位とすることが合理的である。すなわち、同一の設置目的である電氣的に一体の電気工作物については物理的部分ごとに分割して保安を論じることは実態上不合理であり、一体の電気工作物として扱うことが妥当であることから、保安の単位は、単に上記①～⑤の分類による設備の部分的な物理的形態だけでなく、その設置目的にも依存すると解することが妥当と考えられる。

したがって、一般用電気工作物と事業用電気工作物の区分の解釈において、例えば、大規模発電所の制御棟が物理的には低圧受電設備であっても、その制御棟の機能は発電所の運転に直接に関係することから、制御棟のみを一般用電気工作物とすることは電気保安の観点からは合理的ではなく、当該制御棟は発電設備の一部として事業用電気工作物とすることが適当である。同様に、地中配電線の排水ポンプの電源として使用される小出力の発電設備は、一般用電気工作物ではなく配電設備の一部であり事業用電気工作物となる。

第二節 事業用電気工作物

第一款 技術基準への適合

本款は、事業用電気工作物の技術基準適合維持義務、技術基準適合命令並びに技術基準適合のために要する措置及び費用負担に関する調整規定について定めたものである。

(事業用電気工作物の維持)

第三十九条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

- 2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
- 一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
 - 二 事業用電気工作物は、他の電氣的設備その他の物件の機能に電氣的又は磁氣的な障害を与えないようにすること。
 - 三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
 - 四 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

【趣旨】

本条は、事業用電気工作物設置者に対し、その事業用電気工作物を主務省令で定める一定の技術基準に適合するように維持すべき義務を課するとともに、その主務省令を制定するに当たっての基準を定めている。

【解説】

一 技術基準適合維持義務【第1項】

第1項は、事業用電気工作物設置者に対しその事業用電気工作物に関

する技術基準適合維持義務を課している。

技術基準を定める主務省令としては、①発電用水力設備に関する技術基準を定める省令、②発電用火力設備に関する技術基準を定める省令、③発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令、④発電用風力設備に関する技術基準を定める省令、⑤電気設備に関する技術基準を定める省令、⑥原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令、の六省令が定められている。なお、本法における主務省令は、第113条の2第3項において、原子力発電工作物に関する事項については原子力規制委員会及び経済産業大臣の発する命令、それ以外の事項については経済産業省令とされている。

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令には、ダム、水路、水車及び地下発電所、貯水池及び調整池等について、材質、構造、強度等が定められている。

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令には、ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン、内燃機関とそれぞれの附属設備及び燃料電池、液化ガス設備、ガス化炉設備、廃棄物固形化燃料の貯蔵設備、スターリングエンジンとその付属設備等について、その安全性、構造、非常停止装置等が定められている。

発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令には、原子炉施設の材質、構造、耐震性等が定められている。

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令には、風車について、支持物、保護装置等が定められている。

電気設備に関する技術基準を定める省令には、発・変電所、電線路、電力保安通信設備、電気使用場所の施設等について離隔距離、絶縁耐力等が定められている。

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令には、原子力発電工作物の電気設備について、絶縁耐力等が定められている。

事業用電気工作物設置者は、事業用電気工作物をこれらの基準に適合するように維持することを義務づけられているが、主務大臣は、技術基

準に適合していないと認めるときは、第40条の規定により技術基準適合命令を発動することができる。なお、本法における主務大臣は、第113条の2第1項において、原子力発電工作物に関する事項については原子力規制委員会及び経済産業大臣、それ以外の事項については、経済産業大臣とされている。

発電用原子力設備に関する技術基準を除く全ての技術基準が性能規定化されるとともに、性能規定化された技術基準に定める要件を満足する技術的内容が解釈として定められ、公表されている。技術基準への適合性は、この解釈を満す限りにおいて技術基準に適合するものと判断されることとなるが、技術基準を満足する技術的内容は、解釈に定められた事項に限定されるものではなく、技術基準に照らして十分な保安等の水準が確保できる技術的根拠があれば、当該技術基準に適合するものと判断されることとなる。

本項の規定に基づく技術基準は、事業用電気工作物の維持基準であるほか、第47条、第48条、第49条、第51条等による工事計画、使用前検査、使用前自主検査等の規制の基準にもなっている。

二 技術基準を定めるに当たっての基準【第2項】

第2項は、技術基準を定めるに当たっての基準を定めている。

- (1) 第1号は、人体に対する危害防止と物件に対する損傷防止のための基準を設けるべきことを定めている。

「人体に対する危害」には、「人体の機能に対する障害」が含まれており、また「物件に対する損傷」には、「その物件の本来の効用を損なうこと」も含まれている。したがって、本号に基づき、技術基準においては、人体への電撃の防止、漏電、閃絡、短絡等による火災の防止、ダム決壊、鉄塔倒壊、ボイラーの爆発、放射性物質の漏洩等の防止を図るため各事業用電気工作物の材質、構造、防止装置等の基準が定められている。また、事業用電気工作物に起因するばい煙等による公害についても、その防止を図るため、基準が設けられている。

- (2) 第2号は、他の電氣的設備その他の物件の機能に対する電氣的又は

磁氣的障害の防止のための基準を設けるべきことを定めている。

本号に基づき、技術基準においては、事業用電気工作物に起因する他の電氣的設備又は他の物件に対する誘導障害、電波障害、電食障害、磁氣観測障害等を防止するための基準が設けられている。「他の電氣的設備その他の物件の機能」として他人の設置した物件のみならず、自ら設置した物件をも含めているのは、例えば電力保安通信設備の機能に対する障害は、送電線等の安全な運用に支障を与えることになるので、自らの設備に対する障害であってもこれを許容し得ないからである。

- (3) 第3号は、一般送配電事業者以外の事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼす波及事故の防止のための基準を設けるべき旨を定めている。事業用電気工作物は、一般的に一般送配電事業者の電力系統と電氣的に接続されているため、事業用電気工作物の損壊事故が一般送配電事業者の電力系統に波及し、一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障が生じることを防止するため、技術基準においては、電気工作物の損壊防止のための強度、構造、避雷器の設置等の基準を定めるとともに、損壊事故の波及防止のための遮断器の設置等の基準を定めている。

波及事故の防止に関しては、一般送配電事業者以外の者に対しても講じられるべきであり、また本件は本来当事者の契約においても担保できるものであるが、電気事故は瞬間的に波及するとの電気の財としての特性に鑑み、電気の使用者の利益を保護するため一般送配電事業者に著しい供給支障を生じさせるような波及事故の防止についてのみ特に電気事業法において担保するものである。

平成11年の基準・認証一括法による改正により、本号で防止することとされる事故の波及先が、電気事業者から一般電気事業者に限定された。これは、本号の目的が電気の使用者利益の保護であり、大規模供給支障を防止する必要があることに鑑み、事故の波及から保護されるべき事業者を大規模な送電ネットワークを持つ一般電気事業者に限定することとしたものである。

なお、平成26年改正に伴い、一般電気事業者制度の廃止後、一般電気事業者の担っていた送配電行為は一般送配電事業者が行うこととなったため、事故の波及から保護されるべき事業者を一般送配電事業者とすることとした。

- (4) 第4号は、一般送配電事業の用に供する事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障が生じることを防止するための基準を設けるべき旨を定めている。

供給支障の頻度は本来電気事業者の提供する商品（電気）の質の問題であり、事業者のサービスに属するものとの考え方もあるが、高度情報化の進展等により我が国経済・社会の電力に対する依存度は非常に高くなっており、広範な停電の発生等による一般送配電事業者の電気の供給支障は社会的に重大な影響を及ぼすおそれがあるので、技術基準においては電気工作物の損壊防止のための強度、構造、避雷器の設置等の基準を定めるとともに、損壊事故の波及防止のための遮断器の設置等の基準を定めている。なお、平成11年の基準・認証一括法による改正により、本号で防止することとされる事故が、電気事業者の大規模供給支障から一般電気事業者の大規模供給支障に限定された。これは、本号の目的が電気の利用者利益の保護であり、大規模供給支障を防止する必要があることに鑑み、本号の技術基準の遵守を通じて大規模供給支障を防止するべき事業者を、大規模な送電ネットワークを持つ一般電気事業者に限定することとしたものである。また、平成26年改正に伴い、一般電気事業者制度の廃止後、一般電気事業者の担っていた送配電行為は一般送配電事業者が行うこととなったため、大規模供給支障を防止するべき事業者を一般送配電事業者とすることとした。

（技術基準適合命令）

第四十条 主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気

工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

【趣旨】

本条は、主務大臣は、事業用電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めた場合に技術基準適合命令を発動できる旨を定めている。

なお、主務大臣及び主務省令については、第39条第1項の説明参照。

【解説】

事業用電気工作物のうち工事計画や使用前検査の対象となっているものは、工事計画の認可を受け、又は使用前検査に合格した場合には、当然に技術基準に適合しないものでないものとなる。しかしながら、工事計画や使用前検査の対象となっていない事業用電気工作物（使用前自主検査を行う事業用電気工作物を含む。）であって技術基準に適合していない場合、又は設置若しくは変更の工事後の周囲の環境の変化若しくは事業用電気工作物の損耗等により技術基準に適合しなくなったにもかかわらずそのまま放置されている場合については、技術基準に適合するよう監督する必要がある、本条の命令はそのような場合に発動されるものである。具体的には、第54条の規定による定期検査や第107条の規定による立入検査等の結果、事業用電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと主務大臣が認める場合に発動されることとなる。なお、平成11年の基準・認証一括法による改正により、溶接事業者検査を行う事業用電気工作物についても当該命令を発動できる対象となった。

命令の内容は、当該事業用電気工作物の修理、改造、移転、使用の一時停止又は使用の制限であるが、それは当該事業用電気工作物を技術基準に適合させるに必要な範囲に限定されると解すべきである。例えば、修理又は改造をもって事足りる場合に、移転を命ずるのは適当でない。

使用の一時停止命令は、修理、改造等技術基準に適合させるため何らかの措置が講ぜられるまでの間に暫定的に行われるものであり、例えば、排

煙がばい煙排出基準に適合していない場合に当該火力発電所の一時停止等を命ずること等が想定される。また、使用の制限は、使用の停止までには及ばないが、例えば出力を一定限度以下にして使用させる場合等に行われる。

第114条の規定に基づく施行令第27条第3項の表第13号の規定により、本条の規定に基づく経済産業大臣の権限のうち、一定出力未満の水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所、一定規模未満の変電所・送電線路、配電線路、需要設備等に関するものは、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある事業用電気工作物に関するものに限る、当該事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に委任されている。

【罰則規定】

本条の規定による命令又は処分に違反した者は、原子力発電工作物に関しては、第116条第3号の規定により、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。原子力発電工作物以外の場合は、第118条第5号の規定により、300万円以下の罰金に処せられる。

「命令又は処分」とあるのは、修理、改造、移転及び使用の一時停止と使用制限とを書き分けたため、前者を命令、後者を処分として使い分けたことによる。「命令又は処分」は、前述のように技術基準に適合するために必要な範囲に限定されているから、例えば修理又は改造を命じた場合に事業用電気工作物設置者が事業用電気工作物を廃止したようなときには、命令の目的は達成されたことになるから、命令違反とはならないと解すべきである。

（費用の負担等）

第四十一条 事業用電気工作物が他の者の電氣的設備その他の物件の設置（政令で定めるものを除く。）により第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費

用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。

2 第二十五条第二項本文及び第三項から第五項まで並びに第三十三条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。この場合において、第二十五条第二項本文、第三項及び第四項中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

3 主務大臣は、前項において準用する第二十五条第二項本文の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。

【趣旨】

本条は、事業用電気工作物を設置した後に他の者が物件を設置したために当該事業用電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなった場合における当該事業用電気工作物設置者との間の関係を調整しようとする趣旨の規定である。事業用電気工作物設置者に対しては、保安確保の観点から事業用電気工作物を一定の技術基準に適合するように維持すべき旨の義務が課せられているが、事業用電気工作物の設置当初は技術基準に適合していても、離隔距離あるいは電氣的、磁氣的障害の防止等に関する基準については、事業用電気工作物の周囲に他物件が設置されることに伴い、これに適合しなくなることがある。このような場合、常に事業用電気工作物設置者に対し、その事業用電気工作物につき技術基準に適合させるよう改造し、あるいは移転等の措置を講じさせ、かつ、その費用を負担させることは、必ずしも国民経済的に見て経済的、合理的であるとはいえないし、また公平であるともいい難い。本条第1項は、このような場合における技術基準適合のために必要な措置及びその措置に要する費用の負担の方法を原則として事業用電気工作物設置者との物件の設置者との協議により定めることとし、そこに合理的、かつ、公平な解決を期待している。なお、この協議をすることができず、あるいは協議不

調のときは、第2項及び第3項の規定により主務大臣が裁定することとなる。

なお、主務大臣及び主務省令については、第39条第1項の説明参照。

【解説】

一 当事者間の協議【第1項】

第1項は、事業用電気工作物を技術基準に適合するようにするための措置及びその措置に要する費用の負担の方法の決定は当事者の協議による旨定めているが、協議は法律の規定がなくとも可能であるから、この規定自体には、法律の意味はなく、この協議をすることができず、又は協議不調の場合に第2項の規定により主務大臣の裁定を求め得るということとの関係において、初めて法律の意味を有する規定である。本項の協議すなわち第2項の規定による裁定手続に移行し得る協議の対象からは、当該他の物件の設置が政令で定めるものである場合が除かれる。これは、施行令第17条第1項で定められており、砂防法、道路法、河川法、地すべり等防止法、都市公園法、海岸法等特別の法律の適用を受け、そもそも当事者間の協議により事柄を処理するに適さない場合であり、これにより、他法令との調整を図っている。「技術基準に適合するようにするため必要な措置」の中には、事業用電気工作物の改造、移転、防護装置の設置等のほか、他の物件の側におけるこれらの措置も含まれる。「費用の負担の方法」とは、費用負担者、負担額、支払方法等である。

第1項ただし書は、費用負担方法の適用除外として、「政令で定める場合」は、「政令で定めるところによる」としている。すなわち、画一的に定める方が適当であるとの観点から政令で定められたものについては、政令で定めるところに従って費用の負担の方法を決定しようとするものである。

「技術基準に適合するようにするため必要な措置」について例外規定を設けなかった理由は、合理的な措置は、具体的な場合によって異なるため、個々具体的な事例により、必要な措置を判断する方が合理的であり、政令により画一的に規定することはかえって不適当と考えられたか

らである。この場合において、所要の措置が講ぜられるまでの間に、主務大臣が第40条の規定に基づき、事業用電気工作物の使用の一時停止を命じ、又は使用の制限を行うことがあるのはいうまでもない。また、本条による協議によらないで、例えば所有権等に基づく妨害排除請求等民事訴訟により問題を解決することができるのもいうまでもない。

二 主務大臣の裁定・関係大臣への協議【第2項、第3項】

第2項及び第3項は、当事者間において第1項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合における主務大臣の裁定に関する規定であり、第2項において第25条及び第33条の規定を準用している。したがって、第2項については、第25条と第33条の解説を参照されたい。第3項は、主務大臣が第2項で準用する第25条第2項本文の裁定をしようとするときは、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない旨を定めている。

関係大臣は、施行令第17条第2項の規定により、裁定に係る者の事業を所管する大臣とされ、主務大臣は、所管大臣と意見調整した上で裁定を行うこととなる。

第二款 自主的な保安

本款は、保安規程及び主任技術者制度について定めたものである。

(保安規程)

第四十二条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用（第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事）の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。

- 2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
- 3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

【趣旨】

本条は、事業用電気工作物設置者に対し、その事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程の作成、届出義務を課するとともに、保安規程に関する主務大臣の変更命令権等を定めている。

保安確保のための一般的な技術基準は、第39条に規定されているが、本条は、例えば事業用電気工作物の種類ごとに巡視、点検及び検査の方法等を法律で画一的に定めることが必ずしも適当でなく、実体に即した保安対策を講じる方が合理的な事項は、各事業用電気工作物設置者に保安規程として定めさせ、届出義務を課することによって保安体制の整備を図ろうとするものである。

なお、主務大臣及び主務省令については、第39条第1項の説明参照。

【解説】

一 保安規程の届出義務【第1項】

- (1) 第1項は、事業用電気工作物設置者に対し、保安規程を定め、第51条第1項の使用前自主検査又は第52条第1項の溶接事業者検査を行う事業用電気工作物にあってはその工事の開始前に、その他の事業用電気工作物にあってはその使用の開始前に、主務大臣に届け出るべきことを定めている。

保安規程については、「保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと」に定めることとしている。これは、電気工作物の保安が設置者の実情に合致して一体的に確保され、責任の所在が明確になっている単位ごとに定めなければならないということを明確化したものである。例えば、その単位は、電力会社ごと又は電力会社の事業所ごと、あるいはビルを所有している企業ごと又は企業のビルごと、のどちらの場合も有り得るもので、それぞれの保安のための組織の違いにより異なるということである。

保安規程の届出は、全ての事業用電気工作物について、その「使用の開始前」に国に届け出ることとしていたが、平成11年の基準・認証一括法による改正により、原子力発電所に係るものを除き、国による直接検査を設置者による自主検査化することに伴い、工事段階における自主検査の取組・体制を明確にするため、第51条第1項の自主検査又は第52条第1項の事業者検査を伴うものについては、保安規程の届出を「使用の開始前」から「工事の開始前」にすることとした。それ以外の事業用電気工作物（使用前検査の対象である電気工作物、又は使用前自主検査や溶接事業者検査の対象外である設備）は従来どおり「使用の開始前」に届け出ることとなる。

- (2) 保安規程で定めるべき事項は、「事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため」に必要な事項であり、「主務省令で定めるところにより」保安規程を定めることとなる。具体的には、

施行規則第50条第2項において、一般送配電事業、送電事業及び第38条第4項第4号に該当する発電事業の用に供する電気工作物については、①関係法令及び保安規程の遵守のための体制に関すること、②事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること、③主任技術者の職務の範囲とその内容、権限及び組織上の位置付けに関すること、④事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関すること、⑤保安を計画的に実施し、改善するための措置、⑥保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること、⑦保安のために必要な文書の保安規程上の位置づけに関すること、⑧保安についての適正な記録に関すること、⑨保安のための巡視、点検及び検査に関すること、⑩事業用電気工作物の運転又は操作に関すること、⑪発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること、⑫発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること、⑬災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること、⑭保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること、⑮その他保安に関し必要な事項を保安規程に定めることとなっている。それら以外の事業用電気工作物については、施行規則第50条第3項において、①業務管理者の職務及び組織に関すること、②従事者の保安教育に関すること、③保安のための巡視、点検及び検査に関すること、④事業用電気工作物の運転又は操作に関すること、⑤発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること、⑥災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること、⑦保安についての記録に関すること、⑧法定事業者検査（使用前自主検査・溶接事業者検査・定期事業者検査）又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること、⑨その他保安に関し必要な事項を、保安規程に定めることとされている。また、施行規則第50条第4項の規定により、大規模地震対策特別措置法で規定される強化地域内に第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する事業用電気工作物を設置する電気事業者（同法第6条第1項に規定する指定公共機関等は除かれる。）

については、上記事項のほか、警戒宣言が発せられた場合における防災業務管理者の職務及び組織に関すること等を定めることとされている。また、施行規則第50条第6項により、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法で規定される南海トラフ地震防災対策推進地域内に第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する事業用電気工作物を設置する電気事業者（同法第5条第1項に規定する者を除き、第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。）については、上記事項のほか、南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること等を定めることとされており、施行規則第50条第8項により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法で規定される日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内に第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する事業用電気工作物を設置する電気事業者（同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。）に対しても同様の規定がおかれている。これらは、事業用電気工作物の進歩と多様化、保守方法の機動化、自動化等に伴い、画一的に法令で規制するのは適当でなく、むしろ保安規程において各事業用電気工作物設置者が具体的設備に応じて方法等を定め、それが情勢の変化等により保安確保上十分でないときとは認めるときには主務大臣は、その変更を命じることができるとした方が合理的であるとの趣旨によるものである。

なお、原子力発電所においては原子力発電工作物の保安に関する命令（平成24年経済産業省令第69号）第4条において定める事項について、主務大臣にその保安規程を届け出ることとなっている。

二 保安規程の変更の届出【第2項】

第2項は、保安規程を変更した場合における変更事項の届出に関する規定である。変更の届出は、変更後、遅滞なく、主務大臣にしなければならない。例えば、水力発電設備を設置し、使用していた者が新たに火力発電設備を設置しようとする場合は、現に作成し、届け出られた保安

規程で定められた事項では保安確保に十分ではなくなるため、当然保安規程を変更すべきであり、このような場合に変更しないときは、第3項の規定により主務大臣が変更命令を発動することとなる。

三 保安規程変更命令【第3項】

第3項は、主務大臣の保安規程に対する変更命令に関する規定である。保安規程は、事業用電気工作物設置者の自主的判断により、作成され、変更されるものであるが、その保安規程が情勢等の変化により、保安を確保する上において十分でなくなったと認められる場合においては、これを是正すべきであり、そのための変更命令を主務大臣がなし得る権限を規定したものである。

なお、変更命令により、保安規程を変更した場合は、第2項の規定により届け出なければならない。

四 保安規程遵守義務【第4項】

第4項は、事業用電気工作物設置者及びその従業者の保安規程遵守義務を規定したものであり、訓示的性格のものである。しかし、主任技術者にあつては、保安規程を遵守しなかった場合には、第43条第4項の誠実義務違反ともなり、第44条第4項の規定による主任技術者免状の返納命令発動の理由ともなり得る。

第114条の規定に基づき施行令第27条第3項の表第14号の規定により、本条第1項から第3項までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、自家用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるものに関するものは、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に委任されている。

【罰則規定】

第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は第120条第1号の規定により、第3項の規定による命令に違反した者は同条第6号の規定により、それぞれ30万円以下の罰金に処せられる。

(主任技術者)

第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

【趣旨】

本条は、事業用電気工作物設置者に対し、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任すべき旨を定め、その選任、解任について届出義務を課すとともに、主任技術者と事業用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者の義務について規定している。

本法は、電気に起因する災害及び障害の防止のため、事業用電気工作物の自主保安に重点を置いているが、主任技術者制度は、保安規程の作成届出義務とともに、自主的な保安体制を確保するための中核をなしている。

【解説】

一 主任技術者選任義務【第1項】

第1項は、主任技術者の選任に関する規定である。

第一に、まず、主任技術者は、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから選任しなければならない。すなわち、第44条の規定による主任技術者免状の交付を受けている者のみが主任技術者に選任される資格を有することとなる。もっとも主任技術者免状を紛失した者は、依然主任技術者として選任され得る資格を有するものであり、一方、第44条第4項の規定により免状の返納命令を受けた者は、免状の返納をしなくても、もはや主任技術者に選任され得る資格を有さないことはいうまでもない。

第二に、主任技術者は、主務省令で定めるところに従い選任しなければならない。具体的には、施行規則第52条第1項及び原子力発電工作物の保安に関する命令第6条第1項において、一定の事業場、原子力発電所又は設備ごとに、選任される者が有すべき主任技術者免状の種類が定められている。

主任技術者免状には、第44条第1項で定められているように、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者免状、第一種及び第二種ダム水路主任技術者免状並びに第一種及び第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の7種がある。これらの主任技術者免状の交付を受けている者が監督し得る範囲は、主任技術者免状の種類ごとに、第44条第5項に規定する経済産業省令で定められており、事業用電気工作物を設置する者は、その監督させようとする電気工作物に応じて、それを監督する資格がある者を選任しなければならない。

また、施行規則第52条第2項において、一定規模以下の中小自家用電気工作物の設置者につき、一定の要件を有する者又は法人にその自家用電気工作物に関する保安管理業務の外部委託を認める制度を設けている。また、施行規則第52条第4項及び原子力発電工作物の保安に関する命令第6条第2項の規定により、事業用電気工作物設置者は、主任技術者に2以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならないこととされているが、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安上支障がないものとして主務大臣の承認を受けた場合は兼任が認められる。

第三に、主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために選任される。したがって、主任技術者を選任すべき時点については特に定められていないが、かかる監督をさせる必要が生ずる時までには選任されていなければならないと解される。例えば、発電所を設置する場合であれば、工事に着手する時までに然るべき主任技術者を選任しなければならない。

なお、一般的には、施行規則第50条及び原子力発電工作物の保安に関する命令第4条により主任技術者の更に具体的な職務は、保安規程の中で定められることとなる。

二 主任技術者免状のない者の選任許可【第2項】

第2項は、自家用電気工作物設置者は、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者から主任技術者を選任し得る旨の特例を定めている。自家用電気工作物の場合は、その種類が極めて多種であり、それだけに、主任技術者免状の交付はを受けていないが、その設備については極めて経験豊富で精通している者がいる場合など一律に免状の交付を受けている者から選任すべきことを義務づけるのが適当でない場合が考えられるので本項が設けられた。ただし、本項の許可により選任された主任技術者は、その許可を受けた自家用電気工作物を設置する者の当該自家用電気工作物についてのみの保安の監督をするにとどまる。

本項の適用を受ける場合としては、電気工事士法の規定に基づく第一種又は第二種電気工事士の免状を有する者を選任する場合等がある。

三 主任技術者の選解任の届出【第3項】

第3項は、事業用電気工作物設置者に対して、主任技術者を選任し、又は解任したときは、選任又は解任した後、遅滞なく、主務大臣に届け出るべきことを定めている。これらの事項に届出義務を課したのは、事業用電気工作物の保安に関し重要な役割を果たす主任技術者に対する監督を適切に行うため、その異動を主務大臣が的確に把握する必要がある

からである。

括弧書きにおいて第2項の許可を受けて主任技術者を選任した場合の選任届出を不要としているのは、許可の際に当然主務大臣が知り得るからである。なお、第2項の許可を受けないで、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任したときは、第1項の規定違反となる。

なお、施行令第27条第3項の表第15号の規定により、第2項及び第3項の規定に基づく経済産業大臣の権限のうち、その監督に係る電気工作物（原子力発電工作物を除く。）が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある主任技術者に関するものについては、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に委任されている。

四 主任技術者の誠実義務【第4項】

第4項は、主任技術者の誠実義務を定めるもので、義務違反について罰則の適用はないが、明らかに誠実義務に反しているときは、第44条第4項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられることがある。主任技術者の職務内容は、通例保安規程で定められるが、具体的な職務の遂行は、臨機応変に行われるべきもので、職務の遂行としていかなる措置を講ずべきかについていちいち規定を設けることが困難であり、主任技術者の判断に委ねられる部分が多い。したがって、主任技術者の適切な職務遂行を罰則によって担保することは妥当でなく、本項において訓示的に誠実義務を謳ったのである。

五 主任技術者の指示【第5項】

第5項は、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者について、主任技術者が保安のためにする指示に従うべきことを定めている。「事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者」とは、直接これらに携わる者及びその監督者であり、事業用電気工作物設置者の従業員であることを要さない。例えば、工事を請負っている工事業者の従業員も含まれる。本項も訓示規定であり、指示違反に罰則の適用はない。

これは、前述のとおり主任技術者の指示が主任技術者の判断により、臨機応変に行われるものであるので、その指示の効果を罰則をもって担保することが第4項の場合と同様妥当でないからである。

【罰則規定】

第1項の規定に違反して主任技術者を選任しなかった者は第118条第6号の規定により300万円以下、第3項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は第120条第1号の規定により30万円以下の罰金に処せられる。

(主任技術者免状)

第四十四条 主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。

- 一 第一種電気主任技術者免状
- 二 第二種電気主任技術者免状
- 三 第三種電気主任技術者免状
- 四 第一種ダム水路主任技術者免状
- 五 第二種ダム水路主任技術者免状
- 六 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
- 七 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状

2 主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。

- 一 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
- 二 前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者

3 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。

- 一 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
- 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上

の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

4 経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。

5 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

【趣旨】

本条は、主任技術者免状の種類、免状の交付要件、欠格事由、主任技術者免状の返納命令、免状の交付を受けた者が監督し得る保安監督の範囲等について定めている。

【解説】

一 主任技術者免状の種類【第1項】

第1項は、主任技術者免状の種類を定めている。電気主任技術者免状は第一種、第二種及び第三種、ダム水路主任技術者免状は第一種及び第二種、ボイラー・タービン主任技術者免状は第一種及び第二種であり、計7種の免状に分かれる。

二 主任技術者免状の交付要件【第2項】

第2項は、主任技術者免状は、経済産業大臣がその種類ごとに、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令（昭和40年通商産業省令第52号）で定められる一定の学歴及び実務の経験あるいは一定の資格及び実務の経験を有する者、電気主任技術者試験に合格した者に対して交付される旨を定めている。

電気主任技術者試験に関しては、第45条に定められている。ただし、電気主任技術者試験は、指定試験機関が実施するため、合格の決定と免

状交付の主体が異なることから、指定試験機関から合格証の交付を受け、それを添付して改めて経済産業大臣に対して免状交付申請を行うこととなっている。なお、免状の交付事務については、第44条の2により指定試験機関に委託できるとされている。

なお、第3項に規定する欠格事由に該当すると認められれば当然免状の交付は行われない。ただし、欠格事由に該当しなくなった時点で免状交付申請を行えば、直ちに交付がなされることになる。

三 主任技術者免状の欠格事由【第3項】

第3項は、欠格事由を定めている。すなわち、経済産業大臣は、第3項各号のいずれかに該当する者に対しては、たとえ第2項各号のいずれかに該当していても、免状の交付を行わないことができる。

第1号は、主任技術者免状の返納命令の日から1年を経過しないことを欠格事項としている。返納命令後直ちに再び免状を受けるとすると、返納命令が何らの意味を持たなくなってしまうためである。

第2号は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないことを欠格事項としている。「罰金以上の刑」として、本法の場合は、罰金と懲役であり、過料は含まれない。「刑の執行を受けることがなくなる」とは、執行猶予の言渡しを取り消されることなく、猶予の期間を経過した場合、時効により刑の免除を得た場合等である。

四 主任技術者免状の返納命令【第4項】

第4項は、主任技術者免状の交付を受けている者が本法又は本法に基づく政令、省令、告示等の規定に違反した場合、その者に主任技術者として選任され得る資格を与えておくのは、不適當であるので、その資格を剥奪するため、その者に対して免状の返納を命ずることができる旨を定めたものである。

本法の規定に対する違反の中には、本法の規定による処分に対する違

反が含まれることはいうまでもない。なお、主任技術者に選任されている者については、免状返納命令により、第43条第1項の解説で述べたように主任技術者に選任され得る資格を失うので、事業用電気工作物設置者は当該主任技術者を解任しなければならない。

五 主任技術者免状の保有者の監督範囲【第5項】

第5項は、主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める旨を定めている。前者の監督の範囲については施行規則第56条の表に、後者の免状交付の手続については電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第4条及び第5条に規定されている。

【罰則規定】

正当な理由なく第4項の命令に違反し、主任技術者免状を返納しなかった者は、第123条第3号の規定により、10万円以下の過料に処せられる。本条の違反を軽微な事項の届出義務の違反と同様過料にとどめたのは、主任技術者の免状を受けている者がその資格を失うのは、免状の返納によるのではなく、返納命令によって既にその資格を失うこととなるからである。なお、正当な理由とは、免状の紛失等である。

(免状交付事務の委託)

第四十四条之二 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状（前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。）に関する事務（主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。）の全部又は一部を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。

- 2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

【趣旨】

本条は、主任技術者免状に関する事務の委任について定めたものである。指定試験機関は、第45条第2項に基づき試験事務を行っていることから、免状交付に係る事務を効率的に行うことができるものと考えられる。従って、同機関に、試験合格による免状交付事務の全部又は一部を委託することにより、免状交付事務の効率化を図るものである。

【解説】

一 主任技術者免状交付事務の委任【第1項】

第1項は、経済産業大臣は主任技術者免状交付に関する事務を第45条第2項の指定試験機関に委任することができる旨を定めたものである。

二 免状交付事務に係る秘密保持義務【第2項】

第2項は、免状交付事務に係る秘密保持義務について定めたものである。本条項の解説については第85条の指定試験機関の秘密保持義務を参照されたい。

（電気主任技術者試験）

第四十五条 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。

2 経済産業大臣は、その指定する者（以下「指定試験機関」という。）に、電気主任技術者試験の実施に関する事務（以下「試験事務」という。）を行わせることができる。

3 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

【趣旨】

本条は、電気主任技術者試験について、その試験内容、実施機関及び実施細目を定めている。

【解説】

一 電気主任技術者試験の実施者【第1項】

第1項は、電気主任技術者試験は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識と技能について、電気主任技術者免状の種類ごとに経済産業大臣が行う旨を定めたものである。

二 指定試験機関への委任【第2項】

第2項は、経済産業大臣は、電気主任技術者免状に係る試験の実施に関する事務を指定試験機関に行わせることができる旨を定めたものである。平成7年改正前は指定試験機関が試験を実施するのは第三種電気主任技術者免状に係るもののみであったが（財団法人電気技術者試験センターが実施）、平成7年改正により第一種電気主任技術者免状及び第二種電気主任技術者免状に係る試験についても指定試験機関に行わせることができることとなった。なお、指定試験機関の指定の要件、監督基準等は、第6章第2節に定められている。

三 試験の実施細目【第3項】

第3項は、試験の実施細目を定めている。電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第8条の規定により、試験は毎年少なくとも一回行うことになっているが、災害その他やむを得ない事由により試験を行うことが困難であるときは、この限りではない。また、同令第6条第1項の規定により、第一種電気主任技術者免状及び第二種電気主任技術者免状に係る筆記試験については一次試験と二次試験がある。

試験科目については、同省令第7条において定められており、第一種電気主任技術者免状及び第二種電気主任技術者免状に係る一次試験並びに第三種電気主任技術者免状に係る試験は、①電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測、②発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路（屋内配線を含む。）の設計及び運用並びに電気材料、③電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報

伝送及び処理、④電気法規（保安に関するものに限る。）及び電気施設管理について行われ、第一種電気主任技術者免状及び第二種電気主任技術者免状に係る二次試験は、①発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路（屋内配線を含む。）の設計及び運用並びに電気施設管理、②電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクスについて行われることとされている。

第四十六条 削除

【趣旨】

本条は、平成11年の基準・認証一括法により削除された。従来は、耐圧工作物の定期自主検査（平成14年改正により「定期事業者検査」に改称。）について定めていたが、この改正により、公共の安全の確保上特に重要なものとして省令で定められている原子力発電所に属するもの以外の定期検査は、全て自主検査化されたことに伴い、削除されたものである。現行の定期事業者検査については、第55条を参照されたい。

第三款 環境影響評価に関する特例

本款は、平成9年改正において新設されたものであり、発電所アセスについて定めたものである。

(事業用電気工作物に係る環境影響評価)

第四十六条の二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法（平成九年法律第八十一号）第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第一項に規定する環境影響評価（以下「環境影響評価」という。）その他の手続については、同法及びこの款の定めるところによる。

【趣旨】

- 一 本条は、発電所アセスについて、環境影響評価法に規定するほか、電気事業法第3章第2節第3款に定めるところによることを定めている。
- 二 電気事業法第3章第2節第3款において環境影響評価法の特例を規定しているが、電気事業法の規定を読むだけでは、発電所アセスの手続全体を把握することはできない。このため、発電所アセス手続については、この款の規定のほか、環境影響評価法の定めるところによることを明確化したものである。

(簡易な方法による環境影響評価)

第四十六条の三 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項前段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより、記載しなければならない。

【趣旨】

- 一 本条は、事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって環境影響評価法第2条第3項に規定する第二種事業に該当するものを実施しようとする事業者が、同法第4条第1項の規定による届出を行う場合にあっては、簡易な方法による環境影響評価を行った結果を、同条第1項に規定する事項（事業概要等）とともに、当該届出に係る書面に記載しなければならない旨を定めている。
- 二 「経済産業省令で定める簡易な方法による環境影響評価」とは、既存の文献又は資料の収集等により調査、予測を行い、当該事業の実施が発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成10年通商産業省令第54号）第16条各号に掲げる要件に該当するかどうかについて判定するものである。
- 三 なお、経済産業大臣は、届出のあった第二種事業について、環境影響評価法第4条第3項の規定に基づき、同法第4条第2項の知事の意見を勘案しつつ、届け出られた書類に記載されている簡易な環境影響評価の結果を踏まえ当該第二種事業の判定を行うこととしている。

（方法書の作成）

第四十六条の四 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当するもの（以下「特定対象事業」という。）をしようとする者（以下「特定事業者」という。）は、同法第五条第一項の環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）には、同項第七号の規定にかかわらず、特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載しなければならない。

【趣旨】

本条は、特定事業者に環境影響評価の項目のみならず調査、予測及び評価の手法についても具体的に環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）に記載しなければならない旨を定めている。これは、環境影響評価法における方法書では、その時点で事業者において対象事業に係る調査、予測及び評価の手法が決定されていない場合には、これを記載しなくても良いこととしているのに対し、発電所アセスにおける方法書は、省議決定「発電所の立地に関する環境影響調査及び環境審査の強化について」（昭和52年7月4日）に基づく発電所アセスにおいても、事業者により環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法が具体的に記載されており、それを基に事業者が作成した環境影響調査書を通商産業省が審査していたため、法制化に当たり国の関与が後退しない制度とするため、特定事業者に環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法についても具体的に方法書に記載しなければならないこととし、経済産業大臣がその方法書を審査することとしているためである。

（方法書の届出）

第四十六条の五 特定事業者は、環境影響評価法第六条第一項の規定による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨】

本条は、特定事業者が、環境影響評価法第6条第1項の規定により都道府県知事及び市町村長に対し方法書及びこれを要約した書類を送付するときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出ることを定めたものである。これは、発電所アセスにおいては、第46条の8第1項により経済産業大臣が特定事業者の作成した方法書を審査することとしているためである。

なお、方法書を要約した書類は、環境影響評価手続を円滑に進めるために、必ずしも専門的知識を有しない者にも内容を分かりやすく周知するこ

とが必要であることから、作成し届け出るものである。

(方法書についての意見の概要等の届出等)

第四十六条の六 特定事業者は、環境影響評価法第九条の書類には、同条に規定する事項のほか、同法第八条第一項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。

2 特定事業者は、環境影響評価法第九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨】

本条は、特定事業者が、環境影響評価法第9条の規定により方法書に対する意見書の概要を記載した書類を都道府県知事及び市町村長に送付する際、当該意見書に対する事業者の見解を記載することを定めているほか、併せてこれを経済産業大臣に届け出る旨を定めている。

【解説】

一 住民等の意見に対する見解【第1項】

第1項は、環境影響評価法第9条の住民等の意見の概要を記載した書類には、事業者の見解を併せて記載することを定めている。これは、発電所アセスにおいて、事業者は、電気事業法第46条の4により環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について自らの見解を予め具体的に定めた上で、これを方法書に記載することとしているため、方法書について経済産業大臣が審査を行う際には、方法書に対する住民等の意見に対して追加的に提示される事業者の見解も併せて配意することが適当であるためである。

二 経済産業大臣への届出【第2項】

第2項は、特定事業者が環境影響評価法第9条の規定により当該書類を都道府県知事及び市町村長に対し送付する際には、併せて経済産業大臣に届け出なければならない旨を定めている。

(方法書についての都道府県知事等の意見)

第四十六条の七 環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者にとって経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。

2 都道府県知事は、環境影響評価法第十条第一項の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第三項の規定によるほか、前条第一項の規定により同法第九条の書類に記載された事業者の見解に配慮しなければならない。

3 環境影響評価法第十条第四項の政令で定める市の長は、同項の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第六項の規定によるほか、前条第一項の規定により同法第九条の書類に記載された事業者の見解に配慮しなければならない。

【趣旨】

本条は、方法書に対する都道府県知事の意見や環境影響評価法第10条第4項の政令で定める市の長（以下「市の長」という。）の意見について、環境影響評価法第10条第1項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、特定事業者に対してではなく、経済産業大臣に述べ、その際には、前条の事業者の見解に配慮し意見を述べる旨を定めている。

【解説】

一 方法書に対する都道府県知事等の意見【第1項】

第1項は、方法書に対する都道府県知事の意見や市の長の意見について、環境影響評価法第10条第1項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、特定事業者に対してではなく、経済産業大臣に述べることを定めている。これは、都道府県知事や市の長は、管轄地域における環境保全に関する事務を所掌する行政主体としての立場から、方法書について、地

域の環境状況等を踏まえた環境保全の見地からの意見を述べるものである。当該意見は、経済産業大臣の審査に当たり有益なものであるとともに、事業者にとり勧告等を行う行政庁を一元化することが望ましいことから、経済産業大臣に対し意見を述べる旨定めている。

なお、平成23年改正後の環境影響評価法第10条において、市の長の意見が追加されたことに伴い、本項において、市の長の意見については、都道府県知事の意見と同様、環境影響評価法の特例として、経済産業大臣に述べる旨が規定された。

二 都道府県知事意見における事業者見解への配慮【第2項】

第2項は、都道府県知事が意見を述べる際には、方法書に対する住民等の意見に対する事業者の見解に配慮することを明確にしたものである。これは、発電所アセスにおいては、電気事業法第46条の6第1項において、環境影響評価法第9条の方法書についての意見の概要等には、方法書に対する住民等の意見に対する事業者の見解を記載することとしているためである。

三 市の長の意見における事業者見解への配慮【第3項】

平成23年改正後の環境影響評価法第10条において、市の長の意見が追加されたことに伴い、都道府県知事意見（第2項）と同様、本項において、市の長が意見を述べる際には、方法書に対する住民等の意見に対する事業者の見解に配慮することを規定した。

（方法書についての勧告）

第四十六条の八 経済産業大臣は、第四十六条の五の規定による方法書の届出があつた場合において、環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勧案するとともに、第四十六条の六第二項の規定による届出に係る同法第八条第一項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配

意して、その方法書を審査し、その方法書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の五の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について必要な勧告をすることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。

3 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第十条第一項の書面又は同条第四項の書面及び同条第五項の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければならない。

【趣旨】

本条は、発電所アセスについて、経済産業大臣が、特定事業者の作成した方法書を都道府県知事の意見や市の長の意見を勘案の上で審査し、必要に応じて勧告を行うか、若しくは、勧告をする必要がないと認めた時点において、遅滞なくその旨を特定事業者に通知するとともに、勧告又は通知する際には都道府県知事の意見や市の長の意見を合わせて送付する旨を定めている。

【解説】

一 方法書の審査・勧告【第1項】

第1項は、発電所アセスについては、経済産業大臣が、特定事業者の作成した方法書を審査し、必要に応じて勧告を行うことを定めている。

これは、審査を適正に行うためには、地域の有益な環境情報及び地方公共団体の意見を踏まえることが必要であるため、経済産業大臣は、方法書について、住民等の意見の概要及びこれに対する特定事業者の見解に配意し、都道府県知事の意見や市の長の意見を勘案し、事業特性及び

地域特性に即して、当該事業が環境に及ぼす影響を的確に予測評価するために必要な項目及び手法が選定されているかどうかの観点から審査し、適切に選定されていないと認めるときは、特定事業者に対して環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について適切なものとするためのものである。

なお、「経済産業省令で定める期間」については、施行規則第61条の5において、180日としている。

二 特定事業者への通知【第2項】

第2項は、経済産業大臣が勧告をする必要がないと認めた時点において、遅滞なくその旨を特定事業者に通知しなければならないことを定めている。これは、特定事業者においては、環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）の作成に際し経済産業大臣の勧告を勘案して環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならないが、特定事業者の便宜を図る観点から、勧告しないことが明らかとなった場合には、経済産業大臣が勧告できる期間が経過しなくても、その旨を特定事業者に通知し、特定事業者が手続を進められるようにするものである。

三 特定事業者に対する書面等の送付【第3項】

第3項は、経済産業大臣の審査に当たっては、都道府県知事の意見や市の長の意見を勘案するものであるが、当該意見は、電気事業法第46条の9により特定事業者においても勘案されることが適当であることから、経済産業大臣の勧告又は通知に際し併せて特定事業者に送付することとしている。

（環境影響評価の項目等の選定）

第四十六条の九 特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第十条第一項、第四項又は第五項の意見

を勘案するとともに同法第八条第一項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。

【趣旨】

本条は、特定事業者が、方法書に対し提出された都道府県知事の意見や市の長の意見を勘案するとともに、住民等の意見に配意しなければならないとしているほか、方法書に対する経済産業大臣の勧告を踏まえ、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を検討し、選定しなければならないと定めている。

（準備書の作成）

第四十六条の十 特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項の環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。

【趣旨】

本条は、方法書に対する経済産業大臣の勧告があったときは、特定事業者は準備書に、その勧告の内容を記載しなければならない旨を定めている。これは、方法書に対する経済産業大臣の勧告内容等を記載し、勧告内容等に対する特定事業者の対応を示すことにより、勧告内容等が如何に反映されているかを対外的に分かるようにするとともに、特定事業者の環境配慮を促進させるものである。

（準備書の届出）

第四十六条の十一 特定事業者は、環境影響評価法第十五条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨】

本条は、特定事業者が、環境影響評価法第15条の規定により準備書及びこれを要約した書類を関係都道府県知事及び関係市町村長に対し送付する際には、併せてこれを経済産業大臣に届け出ることを定めたものである。これは、発電所アセスにおいては、電気事業法第46条の14に基づき経済産業大臣が特定事業者の作成した準備書を審査することとしているためである。

なお、準備書を要約した書類は、環境影響評価手続を円滑に進めるために、必ずしも専門的知識を有しない者にも内容を分かりやすく周知することが必要であることから、作成し届け出るものである。

(準備書についての意見の概要等の届出)

第四十六条の十二 特定事業者は、環境影響評価法第十九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨】

本条は、特定事業者が、環境影響評価法第19条の規定により当該書類を関係都道府県知事及び関係市町村長に対し送付する際、併せて経済産業大臣に届け出なければならない旨を定めている。これは、準備書について経済産業大臣が審査を行う際、準備書に対する住民等の意見及び当該意見についての事業者の見解にも配慮することが適当であるためである。

(準備書についての関係都道府県知事等の意見)

第四十六条の十三 環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。

【趣旨】

本条は、準備書に対する関係都道府県知事の意見や市の長の意見について、環境影響評価法第20条第1項の規定にかかわらず、特定事業者に対してではなく、経済産業大臣に述べることを定めている。これは、関係都道府県知事の意見や市の長は、管轄地域における環境保全に関する事務を所掌する行政主体としての立場から、準備書について、地域の環境状況等を踏まえた環境保全の見地からの意見を述べるものである。当該意見は、経済産業大臣の審査に当たり有益なものであるとともに、特定事業者にとって勧告等を行う行政庁を一元化することが望ましいことから、経済産業大臣に対し意見を述べる旨定めている。

（準備書についての勧告）

第四十六条の十四 経済産業大臣は、第四十六条の十一の規定による準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勧案するとともに、第四十六条の十二の規定による届出に係る同法第十八条第一項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の十一の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価について必要な勧告をすることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣の環境の保全の見地からの意見を聴かなければならない。

3 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。

4 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による

通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第二十条第一項の書面又は同条第四項の書面及び同条第五項の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければならない。

【趣旨】

本条は、発電所アセスについて、経済産業大臣が、特定事業者の作成した準備書を環境大臣の意見を聴取した上で審査し、必要に応じて勧告を行うか、若しくは勧告をする必要がないと認めた時点において、遅滞なくその旨を特定事業者に通知するとともに、勧告又は通知の際には関係都道府県知事の意見や市の長の意見を併せて送付する旨定めている。

【解説】

一 準備書の審査・勧告【第1項】

第1項は、発電所アセスについて、経済産業大臣が、特定事業者が作成した準備書を審査し、必要に応じて勧告を行うことを定めている。

これは、審査を適正に行うためには、地域の有益な環境情報及び地方公共団体の意見を踏まえることが必要であるため、経済産業大臣は、準備書について、住民等の意見の概要及びこれに対する事業者の見解に配意し、関係都道府県知事の意見や市の長の意見を勘案し、事業特性及び地域特性に即して、特定事業者が実施した環境影響評価の結果、及び特定事業者により適正な環境配慮がなされているかどうかの観点から審査し、これがなされていないと認めるときは、特定事業者に対して必要な環境影響評価を行うこと等を勧告することとしているものである。

なお、「経済産業省令で定める期間」については、施行規則第61条の8において、270日としている。

二 準備書に対する環境大臣意見【第2項】

第2項は、環境大臣が、環境保全行政を総合的に推進する立場にある者として、広く環境保全に関する知見を有しているため、経済産業大臣は準備書の審査に当たり、その意見を聴くことを定めている。

三 特定事業者への通知【第3項】

第3項は、経済産業大臣が勧告をする必要がないと認めた時点において、遅滞なくその旨を特定事業者に通知しなければならないことを定めている。これは、特定事業者においては、環境影響評価書（以下「評価書」という。）の作成に際し経済産業大臣の勧告を勘案しなければならないが、特定事業者の便宜を図る観点から、勧告しないことが明らかになった場合には、経済産業大臣が勧告できる期間が経過しなくても特定事業者が評価書の作成に着手できるようにするため、その旨を特定事業者に通知し、特定事業者が手続を進められるようにするものである。

四 特定事業者に対する書面等の送付【第4項】

第4項は、経済産業大臣の審査に当たっては、関係都道府県知事の意見や市の長の意見を勘案するものであるが、当該意見は、特定事業者においても勘案されることが適当であることから、経済産業大臣の勧告又は通知に際し併せて特定事業者に送付することを定めている。

（評価書の作成）

第四十六条の十五 特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があったときは、環境影響評価法第二十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第二十条第一項、第四項又は第五項の意見を勘案するとともに同法第十八条第一項の意見に配慮するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。

2 特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項の環境影響評価書（以下「評価書」という。）には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項及び前条第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。

【趣旨】

本条は、準備書に対する経済産業大臣の勧告があったときは、特定事業者は、準備書の記載事項についての検討において、関係都道府県知事の意

見や市の長の意見を勘案するとともに、住民等の意見に配慮するほか、経済産業大臣の勧告を踏まえて、当該準備書の記載事項についての検討を加え、評価書にその内容を記載しなければならない旨を定めている。

【解説】

一 評価書の作成【第1項】

第1項は、準備書に対する経済産業大臣の勧告があったときは、特定事業者は、準備書の記載事項についての検討において、関係都道府県知事の意見や市の長の意見を勘案するとともに、住民等の意見及び当該意見についての事業者の見解に配慮するほか、経済産業大臣の勧告を踏まえて、当該準備書の記載事項についての検討を加えなければならない旨を定めている。

二 勧告内容の評価書への記載【第2項】

第2項は、特定事業者が、方法書及び準備書に対する経済産業大臣の勧告があったときは、評価書にその内容を記載しなければならない旨を定めている。これは、方法書及び準備書に対する経済産業大臣の勧告内容等を記載し、勧告内容等に対する特定事業者の対応を示すことにより、勧告内容等が如何に反映されているかを対外的に分かるようにするとともに、特定事業者の環境配慮を促進させるものである。

（評価書の届出）

第四十六条の十六 特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項の規定により評価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。次条第一項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。

【趣旨】

本条は、特定事業者が評価書を作成したとき、又は、次条の経済産業大臣の変更命令を受け評価書を変更したときは、その評価書を経済産業大臣

に届け出なければならないことを定めている。これは、発電所アセスにおいては、経済産業大臣が特定事業者の作成した評価書を審査することとしているためである。

(変更命令)

第四十六条の十七 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。

【趣旨】

本条は、事業者が作成した評価書に対し、環境の保全に係る適正な配慮を確保するため、必要かつ適切であると認めるときの変更命令について定めている。

【解説】

一 評価書の変更命令【第1項】

第1項は、事業者が作成した評価書における環境保全上の配慮が適正なものとなることを確保するため、工事計画に前置する評価書に対する変更命令について規定している。発電所アセスについては、準備書に対して勧告がなされ、それを踏まえて評価書が作成されることを前提としていることから、命令は、既に発出した勧告の反映状況を踏まえ、特に必要があり、かつ、適切と認める場合に発動することとしている。

なお、「経済産業省令で定める期間」については、施行規則第61条の10において30日としている。(変更した評価書を届け出た場合の「経済

産業省令で定める期間」も同様の30日とする。)

二 特定事業者への通知【第2項】

第2項は、評価書についてその内容を確定させ、次の手続へ移行させるために、命令を行う必要がないと認めるときの通知について規定している。

なお、第1項の命令があったときは、特定事業者は電気事業法第46条の16後段の規定により変更後の評価書を経済産業大臣に届け出ることとなり、経済産業大臣は同法第46条の17第2項の規定に基づき変更命令の必要がなければその旨を当該特定事業者に通知することとなる。

【罰則規定】

本条第1項の規定による命令に違反した特定事業者に対しては、第122条の規定により、100万円以下の過料に処せられる。

(評価書の送付)

第四十六条の十八 経済産業大臣は、前条第二項の規定による通知をしたときは、その通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない。

2 特定事業者は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、環境影響評価法第十五条に規定する関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る評価書、これを要約した書類及び前条第一項の規定による命令の内容を記載した書類を送付しなければならない。

【趣旨】

本条は、評価書に対する変更命令を発動する必要がないと経済産業大臣が認め、その旨を特定事業者に通知したときに、その通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない旨を定めるとともに、特定事業者は、変更命令を行わない旨の経済産業大臣の通知を受けたときは、速や

かに関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る評価書、これを要約した書類及び変更命令を受けているときはその内容を記載した書類を送付しなければならない旨を定めている。

【解説】

一 環境大臣への評価書の写しの送付【第1項】

第1項は、法第46条の17第2項に基づき、経済産業大臣が評価書に対する変更命令を発動する必要がないと認め、その旨を通知したときは、その通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない旨を定めている。

二 関係都道府県知事及び関係市町村長への送付【第2項】

第2項は、特定事業者は、変更命令を行わない旨の経済産業大臣の通知を受けたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る確定した評価書、これを要約した書類を送付することとなる。

なお、第1項の命令があったときは、特定事業者は第46条の16後段の規定により、変更後の評価書を届け出ることとなるが、このときも、特定事業者は第46条の17第2項の規定による経済産業大臣からの通知を受けた後、確定した評価書を関係都道府県知事等へ送付することとなる。

（評価書の公告及び縦覧）

第四十六条の十九 特定事業者に対する環境影響評価法第二十七条の適用については、同条中「第二十五条第三項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による通知を受けた」と、「評価書を」とあるのは「当該通知に係る評価書を」と、「評価書等」とあるのは「当該通知に係る評価書、これを要約した書類及び同条第一項の規定による命令の内容を記載した書類」とする。

【趣旨】

本条は、特定事業者に対する、環境影響評価法の評価書の公告及び縦覧についての規定の適用について規定している。特定事業者は、変更命令を行わない旨の経済産業大臣の通知を受けた評価書、要約書及び変更命令を受けているときはその内容を記載した書類を公告及び縦覧に供しなければならないこととしている。

（環境の保全の配慮）

第四十六条の二十 特定事業者は、環境影響評価法第三十八条第一項の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気工作物を維持し、及び運用しなければならない。

【趣旨】

本条は、環境影響評価法により特定対象事業の実施に当たり事業者に環境配慮の責務を課すとともに、当該事業の維持及び運用においても評価書に記載されているところにより、適正な環境配慮を行う責務を定めている。これは、特定対象事業の実施（工事）において、事業者が行う環境保全上の配慮は、評価書により環境の保全に適正な配慮を行うことを環境影響評価法の責務として課すこととしており、発電所については、地域住民等の理解促進のために、その維持及び運用についても、適正な環境配慮を行うことが必要であるためである。

（報告書の公表）

第四十六条の二十一 特定事業者に対する環境影響評価法第三十八条の三第一項の適用については、同項中「第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これ」とあるのは、「これ」とする。

【趣旨】

本条は、特定事業者に対する、環境影響評価法の環境保全措置等の報告書の送付及び公表に係る規定の適用について規定している。

【解説】

環境影響評価法第38条の3第1項において、事業者は、環境保全措置等の報告書を対象事業に係る許認可権者(同法第22条第1項の規定に基づき、事業者から環境影響評価書の送付を受けた者)に送付することが義務づけられているが、電気事業法第46条の23において環境影響評価法第22条の適用は除外されているため、同法に基づく環境保全措置等の報告書の送付の宛先は存在しないこととなる。

この環境保全措置等の報告書の送付は、①対象事業にかかる許認可権者から環境大臣に送付して意見を求め(環境影響評価法第38条の3第2項)、②必要に応じ環境大臣が許認可権者に意見を述べ(環境影響評価法第38条の4)、③許認可権者が環境大臣の意見を勘案しながら、当該報告書の内容について助言する(環境影響評価法第38条の5)ことで、評価書に記載された環境保全措置等についての適切な実施・充実化を求めるためのものである。

この点、電気事業法では、第47条の工事計画の認可及び第48条の工事計画の届出において、事業者の工事計画が環境影響評価書に従っていることが認可等の条件とされている。加えて、同法第47条及び第48条の規定に違反して工事を行った場合には、罰則が課せられることとなっており、評価書に記載されたとおりの事業の実施が環境影響評価法よりも強く担保されていると考えられる。また、経済産業大臣に対し、準備書に対する勧告の段階で環境大臣の意見を聴くことが義務付けられ(電気事業法第46条の14第2項)、当該意見を踏まえた経済産業大臣の勧告にしたがっているか否かを評価書の段階で審査し、勧告が踏まえていなければ、事業者に対し評価書の変更命令をかけることが可能となっている(電気事業法第46条の17)。そのため、環境大臣の意見が十分に勘案された結果が評価書に記載されていると考えられ、工事段階において、環境大臣が追加の意見を述

べることは想定されにくい。したがって、報告書の許認可権者への送付に係る一連の規定により担保されている環境保全措置等の適切な実施・充実化は、電気事業法において既に措置されていると考えられる。

他方、環境影響評価法第38条の3第1項に基づく環境保全措置等の報告書の公表については義務がかかる。この公表は、環境保全の見地から実際に講じられた措置については、一般の者が強い関心を有するものの、これを知る術がないことから、環境影響評価手続を補完する目的で措置されているものである。発電所に係る工事において、適切な環境保全の措置が講じられていることが工事計画の認可等において担保されていることは明らかではあるものの、一般の者が講じられた措置の内容を知る術はない。

以上を踏まえ、報告書の送付及び公表を定める環境影響評価法第38条の3第1項において、報告書の公表の義務のみが適用されることを明確にするため、読替適用の措置が講じられている。

(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等)

第四十六条の二十二 この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

【趣旨】

本条は、特定事業者に対しては環境影響評価法及び電気事業法に定める環境影響評価その他の手続が適用されるが、環境影響評価法は事業横断的に一般的な手続のみを規定しているため、環境影響評価法を特定事業者に適用するに当たって、同法の手続規定に電気事業法の所要の手続規定を追加する等の技術的読替えやその他必要な事項を政令で定める旨を規定している。具体的な内容は、施行令第6条において規定されている。

(環境影響評価法の適用除外)

第四十六条の二十三 特定事業者の特定対象事業については、環境影

響評価法第二十二条から第二十六条まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条の五の規定は、適用しない。

【趣旨】

本条は、電気事業法において、評価書の審査・変更命令、評価書の環境大臣等への送付、評価書の公告縦覧、工事計画の認可への反映などを規定していることから、これらに相当する環境影響評価法の相当規定の適用を除外するものである。

第四款 工事計画及び検査

本款は、事業用電気工作物のうち公共の安全の確保及び環境の保全の観点から特に必要なものにつき、工事計画については主務大臣の認可を受け、又は事前届出をすべきことを定め、また工事計画の対象設備のうち、公共の安全の確保上特に重要なものについては使用前検査を受けるべきことを規定するとともに、その他重要なものに係る使用前安全管理検査等について規定している。

事業用電気工作物の保安は、設置者の自主保安により電気工作物を技術基準に適合するよう維持し、これに適合していないと認める場合に主務大臣が適合命令を発動することが基本であり、各種検査等の国の直接的関与は「重点的」かつ「機動的」な対応となっている。すなわち、工事計画の認可又は届出、使用前検査等は事業用電気工作物全体が一律に対象となるものではなく、その対象は公共の安全の確保及び環境の保全等の観点から特に必要なものに限定、重点化されたものであるとともに、立入検査の機動的な運用が図られている。このように、国の直接的関与は事業用電気工作物の保安をより充実させ、またその設置者の自主保安の実効を確保するためのものとして位置付けられるものといえよう。

なお、工事計画の認可又は届出の対象のうち一般送配電事業の用に供する事業用電気工作物に対しては、第39条第1項に定める技術基準への適合性及び電気の円滑な供給を確保するための技術上の適切性の観点から審査が行われることとなる。

また、工事計画の届出対象である水力発電設備については、保安の確保の観点の他に発電水力の有効な利用を確保するための技術上の適切性の観点からも審査が行われることとなる。

(工事計画)

第四十七条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊

した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。

二 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。

三 特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っているものであること。

四 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業（特定対象事業を除く。）に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号（同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。）の措置がとられたものであること。

4 事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

【趣旨】

本条は、事業用電気工作物の設置又は変更の工事のうち、公共の安全の確保上特に重要なものについて、技術基準への適合性、一般送配電事業の用に供する事業用電気工作物にあっては電気の円滑な供給確保のための技術上の適切性、特定対象事業においては確定された環境影響評価書に従っていること、発電所アセスを行うことを要しないと判定された事業についてその事業概要が工事計画においても変更されていないものであること等の観点から重要なものの計画とその計画の変更について、事前に主務大臣の認可を受けるべき義務を事業用電気工作物設置者に課するとともに、その認可基準を定めている。具体的に本条の認可を受けるべきものの範囲は、施行規則第62条第1項及び原子力発電工作物の保安に関する命令第10条第1項に定められている。

【解説】

一 工事計画の認可【第1項】

第1項本文は、事業用電気工作物設置者が事業用電気工作物のうち、設置又は変更の工事であって、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画について、主務大臣の認可を受けるべきことを定めている。なお、平成11年の基準・認証一括法による改正により、第1項に「公共の安全の確保上特に重要なものとして」を加え、認可の対象を原則原子力発電所に係るものとした。「変更の工事」とは、発電設備の設置及び既設の電気工作物の改造、修理、取替等の工事をいい、工事進行中における設計の変更は、工事計画の変更として、第2項の問題として処理される。この場合、何をもって「既設」と考えるかについては問題があるが、第49条第1項の使用前検査の対象となる事業用電気工作物については検査に合格した後、他の事業用電気工作物については使用を開始した後を「既設」と考えるのが妥当と解する。

ただし書は、事故等により電気工作物が滅失、損壊した場合の復旧工事及び災害その他非常の場合で（電気工作物自体は被害を受けていな

い。)、復旧工事用等のため緊急に電気を供給する必要があるときの応急工事について、事態の緊急性に鑑み、認可を受けずに工事を行える旨定めている。この特例が認められるのは、その趣旨から、このような事態に対処するために必要やむを得ない範囲に限られ、かつ、その工事は、応急的な一時的工事として行われるものでなければならない。このただし書の規定に従って工事を行ったときは、保安確保の観点から、工事着手後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るべきことが第4項に定められている。

なお、「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、主務省令で定めるものをしようとする者」は、請負工事の場合には注文者が「しようとする者」になる。また、事業用電気工作物の所有者（所有者になろうとする者を含む。）とは限らず、賃貸人が修理を行う場合のように占有者である場合もある。

二 工事計画の変更の認可【第2項】

第2項本文は、第1項の認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けるべき旨を定めている。工事計画の変更として扱われる範囲は、第1項の認可を受けた後、前述の「既設」の電気工作物となるまでの間における変更である。

ただし書は、工事計画の変更のうち主務省令で定める軽微なものは、認可を受けずに行える旨を定めている。したがって、認可を要すべき変更は、具体的には施行規則第62条第2項及び原子力発電工作物の保安に関する命令第10条第2項で定める変更以外のものとして特定されることとなる。なお、このただし書の規定により工事計画の変更をするときは、特に軽微なものとして第5項ただし書の主務省令で定める場合を除いて、計画変更後遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るべきことが第5項に定められている。この主務省令で定める場合は、施行規則第62条第3項及び原子力発電工作物の保安に関する命令第10条第3項に定められている。

三 認可基準【第3項】

第3項は、第1項及び第2項の認可について、その認可基準を定めている。主務大臣は、工事計画が本項第1号から第4号までに掲げられている基準に適合していると認めるときは認可をしなければならない。なお、平成11年の基準・認証一括法による改正前においては、「水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものである」かが認可の基準の一つとされていたが、この改正後、水力発電設備は工事計画の認可対象から届出対象となったことから、この基準は第47条から削除されることとなった。また、平成11年の基準・認証一括法による改正前において、「事業用電気工作物が電気事業の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものである」かどうかを認可の基準として規定していたが、改正後は、前述の基準を基に工事計画の審査をすれば大規模供給支障の防止はこと足りると判断した背景があり、条文中の「電気事業」を「一般電気事業」に限定することとした。改正の解説については第39条第2項第3号の解説を参照されたい。また、平成9年改正において、環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の結果に従っていること等を認可基準として追加している。また、平成26年改正に伴い、一般電気事業者制度の廃止後、一般電気事業者の担っていた送配電行為は一般送配電事業者が行うこととなったため、これらの規定については、「一般電気事業（者）」を「一般送配電事業（者）」と改正することとした。

- (1) 第1号は、認可申請のあった工事計画に係る事業用電気工作物が工事計画から判断して「第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと」を要件として定めている。「第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準」は、事業用電気工作物について、人体に対する危害、物件に対する損傷、物件の機能に対する電氣的又は磁氣的障害、一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼす波及事故、一般送配電事業の用に供する事業用電気工作物にあつては損壊による著しい供給支障を、防止するために定められるもので

あり、事業用電気工作物がこの基準に適合していないと認めるときは、主務大臣は、これに対し修理、改造、移転、使用の一時停止等の命令を出し得ることとされているので、本条において計画段階で規制する際もこの技術基準を認可基準として引用したのである。なお、本号において「適合すること」と規定せず、「適合しないものでないこと」としたのは、第39条第1項の技術基準には、絶縁耐力や温度上昇限度のようにその性質上工事計画の審査の段階では適合しているか否かの確認ができない事項も含まれるので、工事計画の認可に際しては、その段階で確認し得る範囲で電気工作物が技術基準に適合していれば足りるという趣旨から、このように定めたものである。

- (2) 第2号は、認可申請のあった工事計画に係る一般送配電事業の用に供する事業用電気工作物が工事計画から判断して「電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること」を要件として定めており、電気の円滑な供給確保上技術的に重要な事項についてその設計が適切であるか否かを判断することとなる。なお、これらの事項は一律的な基準は定め難く、個々具体的なケースに即して判断するのが妥当であることから特掲したものである。
- (3) 第3号は、認可申請のあった工事計画が、環境影響評価を行った特定対象事業であるときは、経済産業大臣が変更する必要がないと認め通知をした評価書に従っているものであることを要件として定めているものである。これにより申請のあった工事計画が評価書と整合が図られているかを判断することとなる。評価書は工作物の構造若しくは性能又は工事方法に関する環境保全対策のみならず工作物の維持及び運用に係る対策をも包含するものであるが、本条は工事計画に関するものであることから、適合性の判断の対象は、工事に関する環境保全対策となる。また、「評価書に従っている」とは、評価書に記載された環境保全対策のうち、工事計画に係るものは全て工事計画においても盛り込まれていることを要し、不足する事項があれば認可要件を満たさないこととなる。ただし、環境の保全の見地からみて軽微な変更や、より適正な環境配慮についての変更がなされていることを妨げる

ものではなく、かかる場合には、「従っているもの」として認可することとなる。

- (4) 第4号は、環境影響評価法第2条第3項に規定する第二種事業であつて、同法第4条第3項第2号により環境影響評価を行うことを要しないと判定された事業については、その事業概要が工事計画においても変更されていないものであることを担保するものである。すなわち、事業概要から判断して環境影響評価が不要と判断されたものであり、工事計画段階における事業概要は、環境影響評価が不要と判断された事業概要と同一である場合に限って認可することとし、同法第4条第3項の判定を受けずに事業概要を当初のものから変更した場合には、変更後の事業については、判定を経していないものとして、その工事計画を認可しないこととなる。

【罰則規定】

第1項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者は、原子力発電工作物に関しては、第116条第4号の規定により、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。原子力発電工作物以外の場合は、第118条第7号の規定により、300万円以下の罰金に処される。第4項又は第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、第120条第1号の規定により30万円以下の罰金に、それぞれ処せられる。

なお、第2項の規定による計画の変更についての認可を受けないで、第1項の認可を受けた計画と相違する工事をした場合には、その部分について工事計画の認可を受けないで工事を実施したこととなり、原子力発電工作物の場合は第116条第4号の規定により、また、原子力発電工作物以外の場合は第118条第7号の規定により処罰される。この場合、既遂の時期は工事に着手した時となる。

第四十八条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事（前条第一項の主務省令で定めるものを除く。）であつて、主務省令で定めるもの

をしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更（主務省令で定める軽微なものを除く。）をしようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

3 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

一 前条第三項各号に掲げる要件

二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。

4 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日（次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間）以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

5 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

【趣旨】

本条は、事業用電気工作物の設置又は変更の工事のうち、前条第1項の公共の安全の確保上特に重要なものとして認可を要すべき工事以外の工事

であって、なお重要なものを事業用電気工作物設置者が行おうとする場合には、事前に主務大臣に当該工事の計画を届け出るべきことを規定するとともに、その工事計画の変更についても同様に事前届出の義務を課し、また、届出のあった工事計画に関し、審査期間の延長、変更命令権を定めている。

【解説】

一 工事計画の届出【第1項】

第1項前段は、事業用電気工作物の設置又は変更の工事について、事前に当該工事の計画を主務大臣に届け出るべきことを定めている。届出を要すべき場合は、第47条第1項の認可を要すべき工事以外の工事をしようとする場合として本項前段の主務省令で定める場合である。この主務省令は、施行規則第65条第1項、第2項及び原子力発電工作物の保安に関する命令第13条第1項に定めている。

第1項後段は、届出をした工事計画の変更についての規定である。すなわち、その変更が本項後段の主務省令で定める軽微なものであるときは届出を要さないが、それ以外の変更をしようとするときは、事前にその変更について主務大臣に届け出なければならない。なお、変更の工事と計画の変更との関係については第47条第1項の解説を参照されたい。

二 工事開始までの審査期間【第2項】

第2項は前項の届出をした者は、その受理の日から30日を経過した後でなければ工事を開始してはならない旨を定めたものであるが、その趣旨は、30日の間に、主務大臣が前条第3項各号及び第48条第3項第2号の基準に照らして審査を行い、必要があれば第4項による命令を発するというものである。かかる30日間の工事開始禁止は、昭和58年12月の改正以前においても第1項において「工事開始の三十日前までに届出るべし」という形で定められ、違反した場合には、罰則の適用があったが、規定の整理上、第2項にこのように規定されたものである。

三 審査期間の短縮【第3項】

第3項は、定型化された工事等であって30日間も審査期間としては必要がないという場合には、30日以下に工事開始禁止期間を短縮することができるとしたものである。かかる規定がないと、わずかな修理であっても届出後30日を経過しなければ工事開始ができなくなるという不都合が生じかねないためである。

期間短縮の審査の基準に関して、平成11年の基準・認証一括法による改正前の電気事業法（以下この条の解説において「旧電気事業法」という。）第47条第3項の認可基準の5つの号全てをそのまま引用する形で定められていたが、この改正により、認可（第47条）が原則原子力発電所に属するものとされたことから、水力発電設備に関連する旧電気事業法第47条第3項第2号を削り、水力発電設備に関連する要件については第48条第3項第2号に新たに規定した。なお、認可基準として残る第47条第3項の4つの号は第48条第3項第1号でまとめて引用し、全体としては2つの号にまとめられた。

四 工事計画の変更・廃止命令【第4項】

第4項は、第1項により届け出られた工事の計画について、主務大臣が、前項各号の基準に照らして審査し、これらの基準に適合しないと認めるときは、事業用電気工作物設置者に対し、届出の日から起算して30日の間（次項の規定により審査期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間）に限り、その工事（計画の変更の場合はその変更の部分に係る工事）の計画の変更又は廃止を命ずることができる旨を定めている。変更命令が出された場合には、届出者は、第1項の規定によりその変更部分に係る工事計画を、工事着手前に届け出ることを要する。

五 審査期間の延長【第5項】

第5項は、平成11年の基準・認証一括法による改正で新たに規定したものである。第1項の届出があった工事の計画が、第3項各号に適合するかどうかについて、第2項の規定する30日以内に審査を終了すること

ができない相当の理由があるときは、当該30日を延長することができる旨規定されており、この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならないこととなっている。これは、工事の計画に新技術が導入される場合等、当該計画の審査に時間を要するケースが想定されるからである。

六 工事計画審査の権限委任

施行令第27条の表第16号の規定により、本条第1項及び第3項から第5項までの規定に基づく経済産業大臣の権限のうち、一定出力未満の水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所、一定出力未満の変電所、一定電圧未満の送電線路、一定電圧未満の電力系統に係る保安通信設備、及び需要設備の工事に関するものについては、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物の工事に関するものに限り、電気工作物の工事が行われる場所を管轄する産業保安監督部長に委任されている。

【罰則規定】

第1項又は第2項に違反して事業用電気工作物の設置又は変更の工事をした者は、第120条第7号の規定により30万円以下の罰金に、第4項の規定による命令に違反して事業用電気工作物の設置又は変更の工事をした者は、第119条第10号の規定により100万円以下の罰金に、それぞれ処せられる。

(使用前検査)

第四十九条 第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物（その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。）であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省

令で定めるもの（第百十二条の三第三項において「特定事業用電気工作物」という。）は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画（同項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）又は前条第一項の規定による届出をした工事の計画（同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）に従って行われたものであること。

二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。

【趣旨】

本条は、第47条第1項若しくは第2項の認可に係る事業用電気工作物のうち主務省令で定めるもの、又は第48条第1項の規定による届出に係る事業用電気工作物のうち主務省令で定めるものは、その工事について検査を受け、これに合格した後でなければ使用してはならない旨を定めるとともに、検査の合格基準を定めている。本条の趣旨は、第47条あるいは第48条により計画段階において事業用電気工作物の技術基準の適合性等についてのチェックが行われるが、このうち公共の安全の確保上特に重要なものは実際の工事についてもチェックを行う必要があり、検査を行うものである。

なお、対象設備は、平成11年の基準・認証一括法による改正により、公共の安全の確保上特に重要なものとして、原則、原子力発電所に係るものとされた。

【解説】

一 使用前検査【第1項】

第1項は、第47条第1項若しくは第2項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物であって公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものの使用は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ行ってはならない旨定めている。

この規定による規制を受けるのは、第一には第47条第1項又は第2項の認可を受けて設置又は変更の工事をする事業用電気工作物のうち主務省令で定めるものである。工事の計画について第47条第1項の認可申請をしないで工事をした事業用電気工作物又は不認可になった工事の計画に係る事業用電気工作物は、本項の対象からは除外される。第二には第48条第1項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物のうち主務省令で定めるものであるが、このうち、その工事の計画について、第48条第4項の規定による変更命令が出された場合にその変更命令に応じて第1項の規定による変更の届出が出されていないものは括弧書きにより除かれている。第48条第1項の届出を全くしないで設置若しくは変更の工事をした事業用電気工作物又は第48条第4項の規定による変更命令に応じていながら同条第1項の規定による変更の届出をしない事業用電気工作物、廃止命令を受けた事業用電気工作物は、本項の対象とならない。

平成11年の基準・認証一括法による改正により対象設備は、施行規則第68条において、火力発電所、水力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所以外の発電所に係るものと規定された。これは、原則原子力発電所に係るものを対象とするものであるが、今後同条に掲げていない新方式の発電所が設置される場合は、これも対象設備とすることが適当であることから、このように規定された。なお、その趣旨から、法律上は第49条第1項の主務省令の前に「公共の安全の確保上特に重要なものとして」と規定された。

本項ただし書は、本文の例外措置を講ずるためであり、ただし書の「主務省令で定める場合」は、検査を受けることなく使用できることとなる。

具体的には、施行規則第70条及び原子力発電工作物の保安に関する命令第18条において規定されている。

なお、検査を受けるべき者については明示されていないが、第47条又は第48条において主務大臣の認可又は届出を義務付けられているのは事業用電気工作物の設置又は変更の工事をしようとする者であり、本条はその工事に係る検査であることから、同じ者が検査を受けるべき者となる。

本項の検査を受けようとする者は、第112条の規定により国に手数料を納付することが必要であり、また本項の検査は、第104条の規定により経済産業省及び原子力規制委員会に置かれる電気工作物検査官が行う。

二 使用前検査の合格基準【第2項】

第2項は、第1項の検査の合格基準を定めている。合格基準としては、次に述べる2つの基準があり、そのいずれにも適合しているときに合格となる。

- (1) 第1号は、実際の工事が第47条第1項若しくは第2項の認可を受けた工事の計画又は第48条第1項の規定による届出をした工事の計画に従って行われていることを合格要件として定めている。したがって、計画変更の認可を受けず、又は届出をしないで当初の計画と違った工事をした場合には、この基準により不合格となる。なお、認可を受けた工事の計画に第47条第2項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたもの、又、届出をした工事の計画に第48条第1項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものをそれぞれ含む旨が定められているが、これは、これらの軽微な変更については認可又は届出を要さない旨定められているので、その範囲において、認可を受けた工事の計画又は届出をした工事の計画と実際の工事とが相違していても第1号の基準としては、支障ないとする趣旨である。
- (2) 第2号は、第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないことを要件として定めている。この基準は、第47条第3項

第1号の認可基準及び第48条第4項の規定による命令を出す際の基準と同じものである。使用前検査においてこのように同じ基準で審査するのは、技術基準の中には計画段階では適合しているか否かを確認し得ない事項もあり、認可時ないし届出時と検査時との時間的差異により、例えば周囲の状況に変化が生じ、技術基準に適合しなくなるようなことも考えられるためであり、検査の合格基準として、本号において再び掲げられている。「技術基準に適合しないものでないこと。」と規定したのは、技術基準の中には検査時においてそれに適合しているか否かを確認し得ない事項もあるからであり、第47条の解説で述べたところと同じ趣旨によるものである。

【罰則規定】

原子力発電工作物に関しては、第1項の規定に違反して検査を受けず、あるいは検査を受けたが不合格になったにもかかわらず、事業用電気工作物を使用した者は、第117条の2第8号の規定により、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。また、法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して違反をした場合は、第121条の規定により、その法人に対して1億円以下の罰金に処せられる（いわゆる法人重課）。原子力発電工作物以外に関しては、第1項の規定に違反して電気工作物を使用した者は、第119条第11号の規定により、100万円以下の罰金に処せられる。

なお、第1項ただし書の主務省令において、その使用の方法等を主務大臣の承認等にかからしめた場合には、その承認等を受けた使用の方法等以外の方法等で行ったときは、第1項違反として処罰される。

第五十条 主務大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。

2 前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一

項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。

【趣旨】

本条は、仮合格の制度について定めている。仮合格とは、事業用電気工作物について第49条第1項の検査を行った場合において、同条第2項の合格基準には適合していないが、やむを得ない必要があるため、一定の制限の下に当該事業用電気工作物の使用を認める制度である。

【解説】

一 使用前検査の仮合格【第1項】

第1項は、第49条第1項の検査を行った場合においてやむを得ない必要があるときは、主務大臣は、期間及び使用の方法を定めてその検査に係る事業用電気工作物を仮合格とすることができる旨定めている。仮合格は、第49条第2項の合格基準に適合しないものについて行われるものであるから、やむを得ない必要がある場合に限って認められるとともに、保安確保のため期間と使用の方法を限定して認められる。「やむを得ない必要があると認めるとき」としては、電気の供給確保上緊急に使用開始を要する場合等が考えられる。

このようなやむを得ない必要性がある場合において初めて仮合格が認められることとなるが、その必要性があることを前提に仮合格を認める例としては次のような場合が考えられる。すなわち、発電設備について認可出力については検査に不合格であるが、出力を下げれば保安確保上支障がない場合、比較的軽微な部分について技術基準に適合していないが、特別の措置を講ずれば保安を確保し得る場合等である。

仮合格は、これらの場合に期間及び使用の方法を定めて認められるが、期間は、例えば供給確保上の要請から使用を認める必要のある期間、当該電気工作物を合格基準に適合させるための工事に要する期間等を考慮して定められることとなる。また使用の方法は、具体的場合に応じ、例えば一定出力以上の出力で運転しないこと、電気工作物の周囲に柵を設

けて使用すること等保安確保のために必要な事項を考慮して定められることとなる。

二 仮合格した事業用電気工作物の使用【第2項】

第2項は、仮合格の効果を定めている。すなわち、仮合格を受けると、第1項の規定により定められた期間内において、同項の規定により定められた使用の方法に従って使用する限りにおいて、第49条第1項の規定は適用されないこととなる。したがって、第1項の規定により定められた期間を経過した後に使用すること及び期間は経過していないが定められた使用の方法以外の方法により使用することは認められず、このような場合は、第49条第1項違反として処罰されることとなる。なお、第1項の規定により定められた期間の延長の可否については、期間経過においても使用を認めるべきやむを得ない必要性が存続し、かつ、合格基準に適合させるために必要な工事が当該期間内にできなかったことについて正当な理由があるときは、延長し得ると解される。ただし、その延長の方法としては、第2項が「前項の規定により定められた期間内」と定めているので、期間を最初から定め直し、（例えば最初の期間が令和元年4月1日から同年9月30日までと定められている場合には、令和元年4月1日から同年12月31日までというように）実質的に期間を延長することが必要であろう。

（使用前安全管理検査）

第五十一条 第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物（その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。）であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

- 2 前項の検査（以下「使用前自主検査」という。）においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
- 一 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画（同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）に従って行われたものであること。
 - 二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。
- 3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期（第七項の通知を受けている場合にあっては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期）に、原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあっては主務大臣が行う審査を受けなければならない。
- 4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
- 5 第三項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。
- 6 主務大臣は、第三項の審査の結果（前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。）に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
- 7 主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、平成11年の基準・認証一括法による改正において新設された規定である。第48条第1項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物のうち、主務省令で定めるものを設置する者は、その工事について自ら検査（以下「使用前自主検査」という。）し、その事業用電気工作物が第2項の各号に適合していることを確認するとともに、その検査の結果を記録する義務を課す規定である。これは、保安に関する国の関与の方法を見直し、設置者の自己責任原則を明確にする観点から原子力発電に係るものを除き工事計画の届出の対象となる事業用電気工作物については、原則設置者が行う自主検査に委ねることとしたものである。

また、使用前自主検査の対象となっている事業用電気工作物のうち原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であって経済産業省令で定めるものを設置する者は、自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期に、経済産業大臣の登録を受けた者（以下「登録安全管理審査機関」という。）が行う審査を、その他の事業用電気工作物を設置する者は主務大臣が行う審査を、それぞれ受けなければならない（以下これらの審査を「使用前安全管理審査」という。）。なお、当該審査の頻度は、当該審査の結果を基に国が行う総合的な評定の結果に応じて、軽減される仕組みとなっている。これは、電気工作物に係る保安の水準が電気工作物の種類や規模等に依存する潜在的危険のみで決まるものではなく、設置者の安全管理体制にも左右されるものであることを踏まえ、当該安全管理体制について国が審査し、設置者の自主検査を補完するとともに、設置者の保安に係る取組を促すことを目的としている。このため、安全管理審査は、設置者の自主検査の実施に係る体制について審査するものであり、当該電気工作物の技術基準適合性について判断するものではないことから、設置者は安全管理審査を受けなければ当該事業用電気工作物を使用開始できないというものではない。ただし、当該審査を拒み、妨げ、又は忌避した場合には罰則の対象となる。

なお、本条の見出しである「使用前安全管理検査」は、平成11年の基準・認証一括法による改正において新設した「使用前自主検査」及び「使用前

安全管理審査」を併せた概念として付したものであり、第55条の見出しについても同様の考え方で整理している。

【解説】

一 使用前自主検査【第1項】

第1項は、第48条第1項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物であって、主務省令で定めるものを設置する者に対し、当該事業用電気工作物について使用前自主検査を行い、その検査結果を記録し、保存しておく義務を課している。

この規定の対象となる事業用電気工作物は、第48条第1項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物であって主務省令で定めるものであるが、このうち、その工事の計画について、第48条第4項の規定による変更命令が出された場合にその変更命令を受けて第1項の規定による変更の届出が出されていないもの及び第49条第1項の規定による使用前検査を受けるものは括弧書きにより除かれている。また、第48条第1項の届出を要さず設置若しくは変更の工事をした事業用電気工作物及び第48条第4項の廃止命令を受けた事業用電気工作物は、本項の対象とならない。

使用前自主検査の対象については、施行規則第73条の2の2に、使用前自主検査を行う時期については施行規則第73条の3に、使用前自主検査の方法については施行規則第73条の4に、使用前自主検査の結果の記録については施行規則第73条の5においてそれぞれ定められている。

二 確認基準【第2項】

第2項は、第1項の検査において確認する基準を定めている。なお、自主検査において本項各号に適合しないものについては、補修等の措置を講じた上で適合していることを確認しなければならない。

- (1) 第1号は、実際の工事が第48条第1項の規定による届出をした工事の計画に従って行われていることを確認する要件として定めている。
したがって、計画変更の届出をしないで当初の計画と違った工事をし

た場合には、この基準により確認されたことにはならない。なお、届出をした工事の計画に第48条第1項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む旨が定められているが、これはこの軽微な変更については届出を要さない旨定められているので、その範囲において、届出をした工事の計画と実際の工事とが相違していても第1号の基準としては、支障ないとする趣旨である。

- (2) 第2号は、第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合するものであることを要件として定めている。これは、技術基準の中には計画段階では適合しているか否かを確認し得ない事項もあり、届出時と検査時との時間的差異により、例えば周囲の状況に変化が生じ、技術基準に適合しなくなるようなことも考えられるためであり、使用前自主検査において確認する基準として、本号において再び掲げられている。なお、第49条の使用前検査では国の検査では確認し得ない事項もあることから、「技術基準に適合しないものでないこと。」としているが、本条では設置者自らが検査において確認する基準であることから「技術基準に適合するものであること。」と規定した。

三 使用前安全管理審査【第3項】

第3項は、本条第1項の規定による使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者に対し、その使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期に、原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であって経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない旨定めている。登録安全管理審査機関が審査を行う対象となる事業用電気工作物の範囲は、施行規則第73条の6の2に定められている。また、審査の時期については、施行規則第73条の6に定められている。なお、審査は過去の評定の結果に応じ当該審査を受ける頻度が軽減され、本項括弧書き内にその旨定められている。

この審査においては、合否概念はない。これは、第49条に規定される

使用前検査が、「検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。」と規定されているのに対し、本条で定める使用前自主検査が行われていれば、当該電気工作物の使用を開始することができることを意味する。なお、審査の結果当該電気工作物の技術基準適合性について確認する必要があると認める場合には、立入検査等によって技術基準の適合性について確認することとなる。

主務大臣の審査を受けようとする者は、第112条の規定により手数料を納付しなければならない。他方、登録安全管理審査機関の審査を受けようとする際の手数料は各機関に委ねられている。

四 使用前安全管理審査の審査項目【第4項】

第4項は、第3項の審査項目を定めている。審査項目としては、次に述べる3項目と施行規則第73条の8に規定する事項がある。

- (1) 組織とは、使用前自主検査に直接的に従事する者や間接的にもその自主検査に関係しうる者の事であり、その使用前自主検査に係る体制が十分であるかどうかについての判断項目の一つとして規定している。
- (2) 検査の方法とは、使用前自主検査の実施の方法及び技術基準の適合性の確認方法を言い、審査においては、主務大臣又は登録安全管理審査機関は、これら検査の方法が文書化されているかどうか、文書化された検査の方法どおり検査がなされているかどうか等について確認することとなる。なお、前述の第3項の条文解釈のとおり、国又は審査機関は技術基準適合性を審査において直接確認することはしないが、審査の対象となる使用前自主検査において技術基準の適合性の確認が適切に行われているかどうかを確認することにより、これを間接的に行っていることとなる。
- (3) 工程管理とは、使用前自主検査の実施に係る工程の管理をいい、審査においては自主検査の実施状況について文書等により管理されているかどうかを確認することとなる。

その他の事項については、施行規則第73条の8に定めている。

五 登録安全管理審査機関による審査結果の通知【第5項】

第5項は、登録安全管理審査機関が安全管理審査を行ったときには、審査の結果等、施行規則第73条の9に掲げる事項を遅滞なく主務大臣に通知しなければならない旨定めている。

六 使用前自主検査の実施体制の評定【第6項】

第6項は、主務大臣は、安全管理審査を行った場合又は登録安全管理審査機関等から安全管理審査の結果の通知を受けた場合には、その結果に基づき、事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定を行う旨規定している。

なお、総合的な評定とは、安全管理審査の項目毎の審査結果を総合的に勘案し、設置者の自主検査の実施能力及び管理能力が十分かつ継続的なものであるか否かを判断するものである。

七 審査・評定結果の通知【第7項】

第7項は、本条第3項の審査及び本条第6項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知する旨定めている。

【罰則規定】

本条第1項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者は、第120条第4号の規定により、30万円以下の罰金に、第3項の規定に違反して、審査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、第120条第8号の規定により、30万円以下の罰金に処せられる。

(設置者による事業用電気工作物の自己確認)

第五十一条の二 事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第

四十七条第一項の認可（設置の工事に係るものに限る。）又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出（設置の工事に係るものに限る。）に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。

3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項（前項において準用する場合を含む。）の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、平成26年改正において新設された規定である。近年、事業用電気工作物が多様化するにつれて、電気工作物を設置し使用を開始した設置者に対して技術基準適合維持義務を課すのみではなく、そもそも電気工作物の使用開始前に、当該事業用電気工作物を法第39条に規定する技術基準に適合させておくことが重要な電気工作物が生じている。例えば、2,000kW未満の太陽電池発電設備は、工場等で製造された製品を簡易な工事によって現地に設置するものが多いが、近年、台風等の強風時に太陽電池パネルが飛散する事故が発生している。このような電気工作物については、使用の開始前に主務大臣が定める技術基準に適合することを設置者に確認せしめ、公共の安全の確保を図ることが必要となっている。一方で、500kW以上の燃料電池発電設備は、法第48条に基づく工事計画の届出や法第51条に基づく使用前自主検査等が義務づけられていたがこれらのうち、500kW未満の複数の燃料電池筐体（燃料電池設備、電気設備その他の電気工作物を格納する筐体をいう。）等で構成されているものにあつては、法第48条

に基づく工事計画の届出や法第51条に基づく使用前自主検査に替えて、使用の開始前に主務大臣が定める技術基準に適合することを設置者に確認せしめ、公共の安全の確保を図ることとされた。

このため、平成26年改正において、事業用電気工作物のうち、公共の安全の確保上重要なものを設置する者については、使用前に当該電気工作物が技術基準に適合していることについて、自ら確認し、その結果を主務大臣に届けることを義務付けることとした。

なお、従来、規模に係わらず法第47条に基づく工事計画の認可や法第49条に基づく使用前検査等の対象とされていた出力20kW 未満の発電所であって、水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所以外のものについても同様に、法第48条に基づく工事計画の届出や法第51条に基づく使用前自主検査に替えて使用の開始前に主務大臣が定める技術基準に適合することについて、自ら確認し、その結果を主務大臣に届けることを義務付けることとした。

【解説】

一 使用前自己確認【第1項】

第1項において、事業用電気工作物であって、公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者に対して、使用を開始する前に、当該事業用電気工作物が法第39条第1項に規定する技術基準に適合することについて自ら確認すること（使用前自己確認）を義務付けている。

この対象となる事業用電気工作物については、公共の安全の確保の観点から、使用前に自己確認を行わせ、かつ国が存在を捕捉しておくべきものに限定する観点から、「公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるもの」に限定しており、具体的には、施行規則第74条及び別表第6において、①一定の要件を満たす燃料電池発電所であって、出力500kW 以上2,000kW 未満のもの、②太陽電池発電所であって、出力500kW 以上2,000kW 未満のもの、③出力20kW 未満の新形式（水力、火力、燃料電池、太陽電池、風力以外のもの）の発電所を対象として規

定している。

ただし、法第47条は、「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない」と、法第48条は、「事業用電気工作物の設置又は変更の工事（前条第1項の主務省令で定めるものを除く。）であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない」と規定しており、一定規模以上の事業用電気工作物の設置等の工事については、工事計画を主務大臣が認可する又は主務大臣に届け出ることとなっている。これらの工事計画認可・届出の対象となる事業用電気工作物については、工事計画段階で技術基準への適合性が確認されており（法第47条第3項第1号及び法第48条第3項）、改めて使用前に技術基準適合性を確認する必要はない。よって、使用前自己確認の対象となる事業用電気工作物の対象からは、除外している。また、使用前自己確認を行う必要がない「主務省令で定めるとき」については、施行規則第75条において、「事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事を行った場合の当該工事に係る事業用電気工作物を使用するとき」と規定している。使用前自己確認の方法については施行規則第76条に定められている。

二 変更をした場合の使用前自己確認【第2項】

第2項では、第1項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合についても、使用前自己確認を行うことを義務付けており、その具体的な変更の場合として、施行規則第77条及び別表第7において、①水力発電所のダムの洪水吐きゲート操作用予備動力設備の設置又は取替え、②出力500kW以上2,000kW未満の燃料電池発電所における燃料電池発電設備の設置であつて一定の要件を満たすもの、③太陽電池発電所における変更であつて出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池の設置や取り替え

等、④出力20kW未満の発電所における変更であつて、(i)新形式(水力、火力、燃料電池、太陽電池、風力以外のもの)の発電設備の設置や(ii)強度や安全装置の種類の変更を伴う改造等を規定している。

三 使用前自己確認の結果の届出【第3項】

第3項では、設置者が使用前自己確認の結果を主務大臣に届け出るものとしている。これは、使用前自己確認制度の対象とする事業用電気工作物についての技術基準適合維持義務を担保するためには、主務大臣が設置者に対する報告徴収権限や立入検査権限を行使し、必要な調査を効率的に実施することが重要であるためである。

【罰則規定】

本条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、第120条第1号の規定により、30万円以下の罰金に処せられる。

(溶接事業者検査)

第五十二条 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物（以下「ボイラー等」という。）であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分（以下「耐圧部分」という。）について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したものを設置する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査においては、その溶接が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、ボイラー等の耐圧容器類に係る格納容器の溶接について、事業

者検査の実施と記録保存を義務付けている。内部に高圧蒸気やガスを包蔵している耐圧容器類等は、それが破損した場合には極めて大きな被害を与えることが予想されるので、これを防ぐためこれらの作成過程の重要な部分を占める溶接について、本条で特に規制しようとするものである。

使用前自主検査は事業用電気工作物を対象としているが、溶接事業者検査は電気工作物を対象としている。これは、溶接事業者検査の対象としている電気工作物は耐圧容器等の機械若しくは器具であり、それ自体で事業用電気工作物と一般用電気工作物とを区分することが適当でないため、電気工作物と規定している。

平成27年改正において、溶接事業者検査を行う電気工作物を設置する者に対し、その溶接事業者検査の検査体制について、主務省令で定める時期に溶接安全管理審査を受けなければならないとしていた制度を改め、溶接安全管理審査を廃止し、事業者による検査及び記録の保存のみを義務付けることとした。これは、近年の事故の発生傾向や制度運用実績を分析したところ、溶接部の施工不良が原因の事故件数は十分低い水準であり、また、溶接安全管理審査で登録溶接安全管理審査機関から設置者に対して改善の必要性が指摘された件数も極めて少ないことから、溶接については、十分な施工品質や品質管理体制が確保されており、事業者の検査体制を国の登録を受けた者が審査せずとも、十分な保安確保がなされと考えられ、溶接に関しては、事業者検査に加えて、溶接に特化した検査体制の審査を受けることを事業者に課す必要性が薄れてきたためである。

【解説】

一 溶接事業者検査【第1項】

第1項は、ボイラー等であって耐圧部分について国内において溶接するもの、若しくは格納容器等であって国内において溶接するもの、又はボイラー等であって耐圧部分について溶接した輸入品は、その溶接について主務省令で定めるところにより使用の開始前に事業者検査を行い、その結果を記録し保存する義務を課している。

「ボイラー等」とは、「発電用のボイラー、タービンその他の主務省令

で定める機械若しくは器具である電気工作物」であり、具体的には施行規則第79条及び原子力発電工作物の保安に関する命令第36条において発電所の区分ごとに規定されている。「耐圧部分」とは「主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分」であるが、この圧力は、機械器具の種類等の別に施行規則第80条に定められている。ボイラー等のうち本項の事業者検査の対象となるのは、耐圧部分があり、かつ、その部分について溶接するもののみであり、ボイラー等であっても耐圧部分がなく、あるいは耐圧部分について溶接をしないものは本法に基づく溶接事業者検査の対象とはならない。

第1項ただし書における「主務省令で定める場合」とは、自主検査が省略できる場合として、具体的には施行規則第83条及び原子力発電工作物の保安に関する命令第41条に定められている。

二 溶接事業者検査の確認基準【第2項】

第2項は、第1項の事業者検査において確認する基準を定めている。なお、基準の解説については第51条の解説を参照されたい。

【罰則規定】

本条第1項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者は、第120条第4号の規定により、30万円以下の罰金に処せられる。

（自家用電気工作物の使用の開始）

第五十三条 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項、第四十八条第一項若しくは第五十一条の二第三項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。

【趣旨】

本条は、自家用電気工作物の使用開始届出について規定したものである。

【解説】

本条は、主務大臣が保安監督を適確に実施していくために特定の自家用電気工作物についてはその使用状態を把握していることが必要であるという考えから設けられたものである。

ただし書は、使用開始届出を要さない例外的場合を定めている。「第四十七条第一項の認可又は同条第四項若しくは第四十八条第一項若しくは第五十一条の二第三項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合」は届出を要しないとしているのは、これらの場合には、工事計画の認可若しくは届出又は使用前自己確認の結果の届出により主務大臣が当該電気工作物の設置を把握できるからである。また、届出を要しない場合として「主務省令で定める場合」は、保安上問題の少ない場合等で、施行規則第87条及び原子力発電工作物の保安に関する命令第47条に定められている。

本条の規定による届出をしようとする者は、同規則第88条の規定により、自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。

【罰則規定】

本条の規定により届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、第123条第1号の規定により、10万円以下の過料に処せられる。

（定期検査）

第五十四条 特定重要電気工作物（発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。）については、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時

期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

【趣旨・沿革】

本条は、発電用ボイラー・タービン等のうち公共の安全確保上特に重要なものであって一定以上の圧力が加えられる部分があるもの、あるいは発電用原子炉等の特定の重要な電気工作物に対する国の定期検査に関する規定である。この規定は、使用制限の解除を目的とした第49条の使用前検査のように、検査対象たる電気工作物を規制しているのではなく、経済産業大臣が定期的に運用されている原子力発電設備に係る技術基準適合状況確認等の検査を行うため、検査を受けなければならない旨を定めている。平成11年の基準・認証一括法による改正では、対象設備は原則として原子力発電所に属するものとされ、火力発電所等に属する対象設備は定期検査対象から外され、第55条の定期事業者検査の対象とされた。

【解説】

定期検査は、設備供用開始後の原子力発電工作物について、「特定重要電気工作物」として略称される安全上重要な設備に限って国が検査を実施しているものであり、検査の際、事業者に法第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないものがあれば、法第40条に基づく技術基準適合命令を発動することになる。

「特定重要電気工作物」は、安全上重要な設備として本条の定期検査の対象となる電気工作物であり、発電用のボイラー、タービン等のうち公共の安全確保上特に重要な設備として主務省令で定めるものであって、主務省令で定める圧力以上の圧力が加えられる部分があるもの及び発電用原子炉等であって主務省令で定めるものである。具体的には、前者については、原子力発電工作物の保安に関する命令第49条及び第50条において、原子力発電所に属する蒸気タービン及び最高使用圧力零キロパスカルの圧力が規定されており、後者については、原子力発電工作物の保安に関する命令第51条において、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃

料設備等が規定されている。

【罰則規定】

原子力発電工作物に関しては、本条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、第120条第8号の規定により、30万円以下の罰金に処せられる。

(定期安全管理検査)

第五十五条 次の各号に掲げる電気工作物（以下この条において「特定電気工作物」という。）を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

- 一 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの
- 二 電気工作物のうち、屋外に設置される機械、器具その他の設備であつて主務省令で定めるもの（前号に掲げるものを除く。）
- 三 発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるもの（前二号に掲げるものを除く。）

2 前項の検査（以下「定期事業者検査」という。）においては、その特定電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。

3 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて主務省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の主務省令で定める事項について、主務省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、主務省令で定

める事項については、これを主務大臣に報告しなければならない。

- 4 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期（第六項において準用する第五十一条第七項の通知を受けている場合にあっては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期）に、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。
- 5 前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
- 6 第五十一条第五項から第七項までの規定は、第四項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは「第四項」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と読み替えるものとする。

【趣旨・沿革】

本条は、発電用のボイラー、タービン等で一定以上の圧力が加えられる部分があるものについて、また、原子力発電所においては、この他に発電用原子炉及びその附属設備について、一定期間ごとに技術基準への適合状況を確認する検査が行われることを確保するため、定期的に事業者が検査を行うこと、その検査結果を記録し、保存しておくこと、安全管理審査を受けること等を定めている。

ボイラー、タービン等が火力、原子力に関わらず検査対象となっているのは、金属材料の高温高圧蒸気又はガスによる損傷、腐食又はクリープ現象による材料の劣化等を生ずる可能性が高いためである。

事業者が自ら設備の検査を行う制度については、平成7年改正において、火力発電所等について自己責任原則を明確にする点から「定期自主検査」が導入され、第2節中第46条に規定されていたが、平成11年の基準・認証

一括法による改正により、より一層の自己責任原則の徹底を図る観点から本条に位置付けられた。このような火力発電所等に係る定期自主検査については、その対象となる電気工作物について、使用前自主検査において技術基準の適合性を設置者自身により既に確認されたものであるが、維持・運用段階においては、同種の電気工作物であっても個々の設置者の保守管理状況等によって保安水準に差が生じることが予想される。このため、平成7年改正においては、定期自主検査の対象である「耐圧工作物（発電用のボイラー、タービンその他の通商産業省令で定める電気工作物であつて通商産業省令で定める圧力以上の圧力が加えられる部分があるもの）」に一定以上の事故が発生した場合等については、「特定耐圧工作物（耐圧工作物であつて通商産業省令で定めるもの）」に該当することとされ、定期自主検査ではなく、国による定期検査の対象とされていたが、平成11年の基準・認証一括法による改正においては、全て自主検査とし、自主保安状況に応じて安全管理審査という国の関与の度合いを変化させることとされた。ただし、原子力発電所に係る電気工作物については、これらの改正時においても定期自主検査制度を導入せず、引き続き国による定期検査の対象とされていたものである。

しかしながら、平成14年に問題となった原子力発電所に係る不正問題は、第54条による国の定期検査とは別途に原子力事業者が独自に行っていた自主点検に関して生じたものであった。この自主点検は、電気事業法上は特段の位置付けがなく、国による特段のチェックが行われていなかったことが要因の一つであるとされたため、平成14年改正においては、これを本条に位置付けることとし、その際に発見されたひび割れ等の不具合については、当該不具合を科学的・合理的な方法により評価することを義務付けるとともに、原子力事業者これらの結果を記録、保存し、健全性評価の結果についても国に報告することが義務づけたものである。

また、原子力発電所に係る電気工作物については、引き続き第54条による国の定期検査制度は維持することとされており、本条における火力発電所等に係るものと原子力発電所等に係るものとは、その性格は異なっているが、事業者に検査をさせる制度という点に着目し、本条において一括

して規定しているものである。

なお、平成14年改正の際の衆議院の審議において、事業者に義務づけられた検査という性格を反映したものとする等の趣旨から、従来の「定期自主検査」という名称から「定期事業者検査」という名称に修正がなされた。

その後、平成27年改正において、発電事業の競争の促進により風力等の新エネルギーを活用した発電事業者の参入が期待される中、事故が多発している風力発電設備等の保安を確保するため、風力発電設備等が定期安全管理検査の対象となった。

【解説】

一 定期安全管理検査の対象設備【第1項】

第1項は、①発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であって、第54条の主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの、②電気工作物のうち、屋外に設置される機械、器具その他の設備であって主務省令で定めるもの、③発電用原子炉及びその附属設備であって主務省令で定めるもの、について、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該電気工作物について検査を行い、その結果を記録し、保存しなければならない義務を課している。

①の電気工作物については、従来から本条に規定されていたものである。また、③の原子力発電所に係る電気工作物については、平成14年改正において本条に新たに規定されたものである。

②の屋外に設置される機械、器具その他の設備については、平成27年改正において、風力発電設備等の圧力の加えられる部分がない電気工作物のうち、屋外に設置されているため、風や雷の直接的影響又は間接的影響（劣化等）で損壊する可能性があり、かつ事故発生時に公衆への影響が発生するおそれが高い設備を定期安全管理検査制度の対象とするために、加えられたものである。具体的な対象は、施行規則第94条において、風力機関（出力500kW以上の発電設備に係るものに限る。）及びその附属設備、風力発電所における出力500kW以上の発電設備に係る発

電機、変圧器、電力用コンデンサーである。

検査結果の記録、保存については、平成14年改正以前は「記録」のみが明文で規定されており、「保存」については、記録義務があることはある程度の期間それを保存しておくべきことを含む旨の解釈がなされていたものの、必ずしも保存義務が明確ではなく、したがって、記録を保存していなかった場合の罰則の適用についても不明確であった。このため、平成14年改正では、記録の「保存」を法律上明文で規定することとし、保存期間についても主務省令において明らかにすることとしたものである。

二 定期安全管理検査の確認基準【第2項】

第2項は、第1項の事業者検査において確認する基準を定めたものである。当該基準の解説については、第51条の解説を参照されたい。

なお、平成14年改正以前の「定期自主検査」においては火力発電所等に係る電気工作物のみが対象とされており、自主保安の推進等の観点から、検査内容については明文の規定はなされていなかった。しかしながら、平成14年改正において、原子力発電所に係る電気工作物についても対象とされ、検査の透明性向上等の観点から、「定期事業者検査」の検査内容を明文で規定したものである。

三 設備の健全性評価【第3項】

第3項は、定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の際、原子力発電所に係る特定電気工作物のうち主務省令で定めるものに関し、ひび割れ等の不具合が発見された場合には、当該不具合が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の主務省令で定める事項について、主務省令で定めるところにより、健全性評価を行い、その結果を記録し、保存するとともに、経済産業省令で定める事項については経済産業大臣に報告すべき義務を課している。平成14年改正で創設された規定である。

原子力発電所に係る設備の健全性評価は、時間の経過や使用に伴い、

構造物の材料にひび割れ等の不具合が発生した場合に、その進展を予測評価するもので、米国においては、1970年代から米国機械学会の規格として策定され、1990年代から米国原子力規制委員会（NRC）の規制基準として取り入れられている。本条においては、その対象を「原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であって主務省令で定めるもの」と規定している。なお、ひび割れ等の不具合が発見され、当該ひび割れ等を除去する等の補修が行われる場合にあっては、当該部に対しては健全性評価が行われた上で補修が行われることから、本項の対象となる。

四 定期安全管理審査【第4項】

第4項は、本条第1項の規定による定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者に対し、その定期事業者検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期に、定期安全管理審査を受けなければならない旨定めている。

本項中においては、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であって経済産業省令で定めるものを設置する者にあっては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあっては経済産業大臣が行う審査を、それぞれ受けなければならないこととなっている。具体的には、登録安全管理審査機関が審査を行う対象となる事業用電気工作物は施行規則第94条の5の2に規定されている。

五 定期安全管理審査の審査項目【第5項】

第5項は、第51条と同様に、第4項の審査項目を定めている。審査項目については、第51条の第4項と同様、検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理及び施行規則第73条の第8号で定める事項であり、解説については、第51条の解説を参照されたい。

六 規定の準用【第6項】

第6項は、第51条第5項から第7項までの準用規定であり、第51条の解説を参照されたい。

本項において事業用電気工作物を特定電気工作物と読替えを行っているのは、使用前自主検査は事業用電気工作物を対象としているが、定期事業者検査は一定以上の圧力を加えられる部分があるもの等の特定電気工作物を対象としているからである。

【罰則規定】

原子力発電工作物以外の場合は、本条第1項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者は、第120条第4号の規定により、30万円以下の罰金に、第4項の規定に違反して、審査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、第120条第8号の規定により、30万円以下の罰金に処せられる。

第五款 承継

（事業用電気工作物を設置する者の地位の承継）

第五十五条の二 事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割（当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。）があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、事業用電気工作物を設置する者の相続、合併又は分割があった場合における本法上の法律関係について規定したものである。平成9年の民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のため等の法律により追加され、平成12年の商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整備に関する法律（平成12年法律第91号）により、事業用電気工作物の承継を伴う分割に係る規定についても整備された。

この規定に基づき、当該事業用電気工作物を承継した法人に係る第42条（保安規程の届出）、第43条（主任技術者選任届出）、第48条（工事計画届出）、第53条（使用開始届出）等の諸届出・認可等の再申請が不要となる。

【解説】

一 事業用電気工作物設置者の地位承継【第1項】

第1項は、事業用電気工作物を設置する者に相続、合併又は分割があったとき、当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する旨を定めている。地位の承継が行われるのは、相続、合併又は分割前の事業用電気工作物を設置する者が行った当該事業用電気工作物に係る届出等に係るものであり、相続、合併又は分割後に生じる当該事業用電気工作物に係る届出や新たに設置する事業用電気工作物には適用されない。分割の場合において、事業用電気工作物を承継させるものに限ったのは、事業用電気工作物が承継されない場合には、承継すべき地位がないためである。

二 地位承継の届出【第2項】

第2項の規定により、事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出る義務がある。届出の様式、添付すべき書類については、施行規則第95条に定められている。また、相続、合併又は分割により、保安規程の記載事項の変更、主任技術者の変更等が生じた場合には、当該規定による届出を行った後、それぞれの条項に基づき、遅滞なく変更の届出を行わなければならない。

【罰則規定】

第2項の規定に違反をして、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、第123条第1号の規定により、10万円以下の過料に処せられる。

第三節 一般用電気工作物

本節は、一般用電気工作物の保安に関する所要の規定を定めている。一般用電気工作物は事業用電気工作物に比較して安全性の高いものであり、事業用電気工作物と同様の保安規制体系を採ることは不適當であることから、本節に別に規定している。

(技術基準適合命令)

第五十六条 経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

2 第三十九条第二項（第三号及び第四号を除く。）の規定は、前項の経済産業省令に準用する。

【趣旨】

本条は、経済産業大臣が不良な一般用電気工作物の所有者又は占有者に対し技術基準適合命令を発動し得ることを規定している。一般用電気工作物は事業用電気工作物に比較して安全性の高いものであることから、一般用電気工作物の所有者又は占有者には当該一般用電気工作物に対する保安責任はあるものの、事業用電気工作物のように保安規程を作成し、主任技術者を選任の上、技術基準に適合するように維持する法律上の義務はない。一般用電気工作物の保安は、法令においては、電気工事士法の対象とすることにより施工段階での保安を確保し、また電気用品として取り扱うことが適切なものについては電気用品安全法の対象とすることにより製造段階での品質を確保するとともに、本条の技術基準適合命令により使用段階で不良改善を確保することが基本となっている。

【解説】

一 技術基準適合命令【第1項】

第1項においては、経済産業大臣は一般用電気工作物が経済産業省令で定める一般用電気工作物の技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し技術基準適合命令を発動することができる旨が定められている。

命令の内容は、一般用電気工作物の修理、改造、移転、使用の一時停止又は使用の制限であるが、電気の利用者の権利を制限するものであるため、具体的な場合に依り、例えば修理を命ずれば足りるときに移転を命ずるのは適切ではないというように、保安上必要な範囲に命令の内容を限定すべきである。「修理」と「改造」とには、明確な区別はないが、「修理」は小規模な工事によって技術基準に適合するように直すことができるときに、「改造」は「修理」よりも比較的大規模な工事によって技術基準に適合するようにするときに命ぜられることになる。「移転」の命令は、その場所に設置されている限り修理又は改造によっては技術基準に適合させることが著しく困難な場合に発動されることとなるが、命令の内容としては、その場所から撤去することを命ずることができるにとどまり、移転先までを含めて命ずることは妥当ではない。なお、一般用電気工作物に係る電気工事（一般用電気工作物を設置し、又は変更する工事であって、電気工事士法施行令第1条で定める工事を除く。）の作業は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ、従事できない（ただし、一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、電気工事士法施行規則第2条で定めるものについては、この限りでない。）。「使用を一時停止」することを命ずるのは、修理若しくは改造が行われるまで、又はこれらによっては技術基準に適合させることができなくて移転を命じ移転を完了するまでの間、使用を一時的に禁止するという暫定的措置としての性格のものである。「使用を制限」するのは、例えば出力を一定限度以下にして使用させること等であり、制限の内容によっては、技術基準に適合させるための何らかの措置が講ぜられるまでの暫定的措置としての性格のものである場合もある。

技術基準適合命令は、一般用電気工作物の「所有者又は占有者」に対して発動されるが、その命令の内容に応じ、所有者に命令するか、占有者に命令するか、あるいは双方に命令するか分かれる。賃借権等に基づく占有者に対しては、その占有の基礎となっている本権に基づいて行うことが可能な事項を内容とする命令に限られるべきことはもちろんである。

なお、本技術基準適合命令については、実態的には、次条の規定による電線路維持運用者が行う調査若しくは通知、又は第92条の規定による登録調査機関が行う調査若しくは通知について、これらの調査が拒否されたり、通知をしても何の措置も講じられない場合に、経済産業大臣が第107条に基づく立入検査を行うことを通じて発動することとなる。

二 技術基準を定めるに当たっての基準【第2項】

第2項は、前項の一般用電気工作物の技術基準は、第39条第2項第1号及び第2号を準用し、①一般用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること、②一般用電気工作物は、他の電氣的設備その他の物件の機能に電氣的又は磁氣的な障害を与えないようにすること、を踏まえたものである旨を定めている。同条同項第3号（損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること）を準用しないのは、一般用電気工作物はそのような波及事故を起こさないものであり、また同条同項第4号（一般送配電事業の用に供される場合にあっては、損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること）を準用しないのは、一般用電気工作物が一般送配電事業の用に供される事業用電気工作物でないからである。

【罰則規定】

本条の規定による命令又は処分（処分に該当するのは、使用を制限した場合である。）に違反した者は、第120条第9号の規定により30万円以下の罰金に処せられる。

(調査の義務)

第五十七条 一般用電気工作物と直接に電氣的に接続する電線路を維持し、及び運用する者（以下この条、次条及び第八十九条において「電線路維持運用者」という。）は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2 電線路維持運用者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

3 経済産業大臣は、電線路維持運用者が第一項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電線路維持運用者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。

4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

5 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

【趣旨】

本条は、一般用電気工作物と直接に電氣的に接続する電線路の維持運用者に対し、当該一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査する義務を課すとともに、この調査義務が適確に

遂行されるように経済産業大臣の監督権限を与える旨を定めている。

【解説】

一 電線路維持運用者の調査義務【第1項】

第1項は、電線路維持運用者の調査義務を定めたものである。戦前の電気事業法（昭和6年法律第61号。以下本条の解説において「旧電気事業法」という。）においては、本法の規定による一般用電気工作物に相当する一般家庭、商店等の屋内配電設備等については、そこに電気を供給している事業者が保安責任を負うとされていた。すなわち、電気事業者に対し、「電路ハ之ヲ検査シ安全ト認ムルニ非ザレバ之ニ送電スルコトヲ得ズ」（戦前の電気事業法施行規則（昭和7年通信省令第52号）第66条）として配電線路の末端に至るまでの安全確認義務を課し、その具体的手段として、一般需要家の屋内に施設する低圧電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、「興業場ニ於テハ毎年二回以上、其ノ他ノ場所ニ於テハ毎年一回以上試験シ其ノ成績ヲ記録スルコトヲ要ス」（戦前の電気工作物規程（昭和7年通信省令第53号）第132条）と定められていた。このことは、一般需要家に施設された電気施設の保安責任を、電気事業の用に供する電気工作物の保安責任の一部として、電気事業者に負わせたものと解され、一般電気事業者の供給規程にも、通常保安責任を負う旨を明記していた（ただし、不可抗力の場合、使用上の不注意による場合、供給規程に違反する場合等には、賠償責任を負わないこととしていた）。このような制度は、電気保安についての知識が比較的浅く、かつ、一般家庭における屋内配電設備の大部分が電気事業者の財産に帰属していたという経緯に基づき、電気供給設備の一部としての考え方の下に設けられたものであり、当時においては、相当の合理性を有していた。ところが、現在、屋内配電設備の全てが一般需要家の所有となっている実状からは、一般的に管理権がなく、立入権もない電気事業者に保安責任を課したとしても、それによって保安がより確実に確保されるとは考えられず、また常時自由に管理し難い施設に対し保安確保のための義務を電気事業者に一方的に課すことは条理上からも適当で

あるとは考えられない。したがって、旧電気事業法下におけるような全面的な保安責任は、電気事業から免除するのが妥当であり、一般用電気工作物の保安責任は、その所有者又は占有者にあることとされている。このことは、技術基準適合命令の対象が、一般用電気工作物の所有者又は占有者であるという第56条の規定にも表れている。これは、民法第717条に規定する「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」と同趣旨のものである。

しかるに、本項において、電線路維持運用者に他人の財産である一般用電気工作物の調査義務が課せられたのは、前述のように一般用電気工作物に対する保安責任はその所有者又は占有者にあるものの、現状では電線路維持運用者がその一般用電気工作物の安全度を確認することが電気の供給に付随して行われる行為であるとの社会的要請があること、一般需要家の電氣的知識が必ずしも高くないことに鑑みれば、一般需要家に対して電氣的知識の一層の向上を期待するものの、国民経済的観点からより効果的かつ合理的に保安を確保する観点からは、より適当であると判断されたためである。

この調査の義務の対象は「電線路と直接に電氣的に接続する一般用電気工作物」であり、発電のために設置する工作物である小出力発電設備が接続されている場合等、当該電線路によって電気の供給がなされていない場合は、その維持運用者に調査の義務を課さないこととするべく、「経済産業省令で定める場合」には義務は課さないこととしている。「経済産業省令で定める場合」として、施行規則第96条第1項第1号において、「電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電氣的に接続する一般用電気工作物が、当該電線路を介して供給される電気を使用するものである場合以外の場合」と定めている。また、同条第1項第2号において、「電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路が、災害その他非常の場合に、一時的に、当該電線路と直接に電氣的に接続する一般用電気工作物に供給される電気の電路となる場合」と定めている。なお、小出力発電設備であって、発電設備の一部として発電設備を稼働するために電気を使用する設備を有するものについては、一体の電

気工作物として扱うことが妥当であることから、調査義務の対象とならない。

「一般用電気工作物と直接に電氣的に接続する電線路を維持し、及び運用する者」（電線路維持運用者）とは、多くの場合は一般送配電事業者又は特定送配電事業者であるが、電気事業者以外の電気工作物設置者である場合（特定供給を行う場合であって、その供給先の電気工作物が一般用電気工作物であるとき。）もある。一般送配電事業者又は特定送配電事業者のみならず、電気事業者以外の電気工作物設置者についても、一般用電気工作物と直接に電氣的に接続する電線路を維持し、及び運用する場合に、調査義務を負うものとしたのは、この業務を前述のような考え方から認める以上、一般送配電事業者や特定送配電事業者と区別する理由はないからである。

なお、平成26年改正以前は、「一般用電気工作物において使用する電気を供給する者」（電気供給者）に調査義務を課していた。これは前述のとおり、一般用電気工作物と電氣的に接続する電気工作物である電線路の設置者としての電気供給者に着目した規定であったが、平成26年改正により、「電気供給者」に、電線路の設置者ではない小売電気事業者を含むこととなるため、規定の趣旨を維持するために、調査の義務を課す者を、電線路維持運用者として、定義し直すこととした。

「経済産業省令で定めるところ」として、施行規則第96条第2項において、調査の時期、調査を行う者の資格等が定められており、具体的には、次のような事項が掲げられている。

- (1) 調査は、「一般用電気工作物が設置された時（変更の工事が完成した時を含む。）」に行い、それ以降は、原則として「四年に一回以上」行うこと（第1号）。なお、ここでいう「四年に一回以上」行うとは、前回の調査実施年又は実施年度から数えて4年目の年内又は年度内に1回以上行うとの意味である。
- (2) 調査を行った結果、当該一般用電気工作物が技術基準に適合しないと認められ、遅滞なく技術基準に適合するよう採るべき措置等をその所有者等に通知した場合には、その通知があった一般用電気工作物に

については、その所有者から求めがあった時には、これに応じて再び調査を行うこと（第2号）。

- (3) 調査は、法第90条第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する者が行うこと（第3号）。
- (4) 調査を行う者（調査員）は、身分証明書を携帯し、関係人（当該一般用電気工作物の所有者、占有者等）の請求があれば、これを提示しなければならないこと（第4号）。
- (5) 調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行うこと（第5号）。

ただし書は、電線路維持運用者に対して前述の調査義務を課したものの、私人である電線路維持運用者に立入権を認めるのは妥当ではなく、また一般用電気工作物の調査を使用者が自ら拒絶するときまで電線路維持運用者に調査義務を課するのは適当でないという理由から設けられたものである。すなわち、当該一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることについて、その所有者又は占有者の承諾を得られない場合には、電線路維持運用者の調査義務は免除される。

二 技術基準不適合時の措置【第2項】

第2項は、第1項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が技術基準に適合していないことが発覚した場合に、その調査をした者が採るべき措置について規定している。すなわち、電線路維持運用者は、当該一般用電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査した結果、当該一般用電気工作物が技術基準に適合していないと認める場合には、遅滞なく、技術基準に適合するようにするためにはどういう措置を採ればよいか、その措置を採らなかったらどういうことになるかをその一般用電気工作物の所有者又は占有者に通知しなければならないこととされている。この通知によって、一般用電気工作物の所有者又は占有者が技術基準に適合していない一般用電気工作物の修理、改善等を行うことを期待するものである。

「所有者又は占有者に通知しなければならない」とは、所有者と占有

者とが同一人である場合にはその者に、所有者と占有者とが異なる場合にはその通知の内容、特に技術基準に適合させるために採るべき措置の内容に応じて、所有者若しくは占有者に又は双方に通知しなければならないという意味である。

三 調査結果の通知に係る改善命令【第3項】

第3項は、電線路維持運用者が第1項の規定による調査又は第2項に規定する通知を全くしなかったり、その調査又は通知の方法が不適当であったりした場合における経済産業大臣の改善命令の規定である。

命令の内容は、調査若しくは通知を行うべきこと又はこれらの方法を改善すべきことであり、本項の命令は、電気の利用者からの苦情の申出（第111条）等に基づいて発動されることとなる。

四 調査・通知に関する帳簿記載義務【第4項】

第4項は、電線路維持運用者に調査及び通知に関する帳簿記載義務を課している。これは、調査及び通知に関する業務の適確な遂行を担保する補完的義務である。

なお、電気事業者及び自家用電気工作物設置者に対しては、第106条の規定に基づき制定された電気関係報告規則第2条の表第3号の規定により、一般用電気工作物調査年報の報告義務が課されている。

「経済産業省令で定める事項」は、施行規則第103条第1項に定められている。同項の規定により、①一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所、②調査年月日、③調査の結果、④通知年月日、⑤通知事項、⑥調査員の氏名を記載することとされている。なお、通知年月日及び通知事項については、一般用電気工作物が技術基準に適合していないと認めて通知した場合にだけ記録を要することとなる。

五 第5項は、第4項の帳簿の保存義務を課している。保存年限は、施行規則第103条第2項に定められており、4年間ないし5年間保存を要することとされている。

【罰則規定】

第3項の規定による命令に違反した者は、第118条第1号の規定により300万円以下の罰金に処せられる。すなわち、第1項及び第2項の規定に違反しても、直ちに罰則の適用はなく、第3項の命令を受けて、それに違反した場合に、初めて罰則が適用される。

また、第4項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は第120条第10号の規定により、また第5項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者は第120条第11号の規定により、それぞれ30万円以下の罰金に処せられる。

（調査業務の委託）

第五十七条の二 電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者（以下「登録調査機関」という。）に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電氣的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること（以下「調査業務」という。）を委託することができる。

- 2 電線路維持運用者は、前項の規定により登録調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失ったときも、同様とする。
- 3 前条第一項の規定は、電線路維持運用者が第一項の規定により登録調査機関に調査業務を委託しているときは、その委託に係る一般用電気工作物については、適用しない。

【趣旨】

本条は、一般用電気工作物についての調査義務を負っている電線路維持

運用者は経済産業大臣の登録を受けた者（登録調査機関と称する。）に対してのみ、調査業務を委託することができ、委託した場合には、電線路維持運用者は委託した一般用電気工作物の調査義務を免ぜられる旨を定めている。

調査対象となる一般用電気工作物は極めて多数であり、電線路維持運用者がこの調査義務を適確に実施するには實際上かなりの困難を伴うことが考えられることから、かかる調査業務を専門的機関に行わせることは業務の合理化につながり、また保安の確保を確実にかつ効果的にするものであると考えられる。このような観点から、登録調査機関という国の監督を受ける専門的調査機関が取り入れられたのである。

【解説】

一 調査業務の委託【第1項】

第1項は、電線路維持運用者（一般用電気工作物と直接に電氣的に接続する電線路の維持運用者）は、登録調査機関に限り、当該登録調査機関に調査業務を委託することができる旨を定めている。

委託の相手方である登録調査機関（平成15年の公益法人整備法による改正前までは指定調査機関）は、平成11年の基準・認証一括法による改正前は、その委託を受けようとする調査業務に係る一般用電気工作物の設置場所が調査区域内になければならなかったが、改正後は、調査区域の概念をなくし、その登録調査機関が適確に調査業務を遂行できる範囲内で自由に委託できることとなった（登録調査機関については、第89条以下に規定がある。）。

登録調査機関に限り、調査業務を委託できると規定されているが、調査業務の委託が一般的に禁止されているわけではなく、本項の規定により委託した場合には第3項の効果が与えられているということである。

二 調査業務の委託の届出【第2項】

第2項は、調査業務を委託した場合及び委託契約が失効した場合の届

出義務を規定している。これは、経済産業大臣としては一般用電気工作物の調査義務を負う者を確知しておくことが第57条第3項等の規定の運用上必要であるからである。

「委託に係る契約が効力を失ったとき」とは、調査業務の委託契約が期間満了、解除等により効力を失ったときの意である。

三 調査義務の免除【第3項】

第3項は、第1項の委託をした場合の法的効果を定めている。すなわち、第1項の規定により電線路維持運用者が登録調査機関に調査業務を委託しているときは、当該電線路維持運用者はその委託に係る一般用電気工作物についての調査義務を免れる旨を定めている。電線路維持運用者が登録調査機関に調査業務を委託した場合には、一般的には公法上の責任も私法上の責任も登録調査機関に移ることとなり、調査の不備による事故の発生の責任は登録調査機関にあることになる。

「第一項の規定により登録調査機関に調査業務を委託しているとき」に限り、第3項の効果が与えられるので、登録調査機関以外の者に委託した場合、本項の規定は適用されない。この場合には、第57条第3項の規定による命令の対象は、第57条第1項の規定による調査業務を負っている電線路維持運用者である。

登録調査機関以外の者への委託に本項の効果を認めないのは、その者が登録調査機関のように経済産業大臣の監督を受けるものではなく、調査能力が確認できないからである。登録調査機関が第90条に規定する登録基準のいずれかに適合しなくなったと認められる場合には、経済産業大臣から登録調査機関に対して第92条の5において準用する第76条の規定による適合命令が発動され、その命令に従わない場合には登録の取消しとなる。

【罰則規定】

第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、第120条第1号の規定により、30万円以下の罰金に処せられる。

第四章 土地等の使用

本法に規定する電気事業者及び自家用電気工作物設置者による土地等の使用特権については、土地等の一時使用、土地への立入り、通行、植物の伐採等及び公共用の土地の使用について規定されている。

公益事業による土地の収用又は使用については、一般法として、土地収用法があるが、本章による土地等の使用は、土地収用法とは無関係に認められるものであって、本章による土地等の使用が認められることにより土地収用法の適用が排除されるものではない。このほか、一般的に「公益事業特権」と言われるものについては、本章に規定するもののほか、土地収用法以外にも、農地法、都市計画法等、土地利用等について規律する個別法令において定められているところであるが、電気事業法を引用するもの、そうでないもの千差万別であり、これらはいずれも当該個別法令の趣旨目的と電気供給に係る事業の公益性との双方に照らして規制内容が定められている。

(一時使用)

第五十八条 電気事業者（小売電気事業者を除く。以下この章において同じ。）は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物（以下「土地等」という。）を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、電線路（その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。）又はその附属設備（以下「電線路」と総称する。）を支持するために利用する場合に限る。

- 一 電気事業（小売電気事業を除く。以下この章において同じ。）の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索

道の設置

二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路の設置

三 電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置

2 電気事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。

3 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

4 電気事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

5 第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。

6 第一項の規定による一時使用の期間は、六月（同項第二号の場合において、仮電線路を設置したとき、又は同項第三号の規定により一時使用するときは、一年）をこえることができない。

7 第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

【趣旨】

- (1) 本条は、電気事業者が電線路に関する工事のため、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において電気を公益上重要な用途に供給するための電線路の設置のため、又は測標の設置のために他人の土地等を一時使用することができる権利及び一時使用のための手続を規定したもの

である。

- (2) 電気事業においては、長大な電線路等電気工作物がその不可欠の要素を成しており、これに関する工事について他人の土地等を一時使用する必要性は非常に大きい。もし、他人の土地等の一時使用について、逐一土地等の所有者及び占有者の承諾を要するものとすれば、そのための手続は非常に煩雑かつ困難となり、電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

一方、この一時使用権は、その目的及び期間が限定され、かつ、その土地等の利用を著しく妨げない限度においてのみ認められるものであることから、その土地等の所有者及び占有者の権利の侵害の程度は、極めて軽微であるといわなければならない。したがって、公益性の高い電気事業にこのような特権を認めることは是認されるべきである。もっとも、電気事業者と土地等の所有者及び占有者の利益は相反するので、電気事業者が他人の土地等を一時使用しようとするときは経済産業大臣の許可を受けなければならないものとするとともに、経済産業大臣は、許可申請があったときは、土地等の所有者及び占有者に意見を提出する機会を与えなければならないこととし、両者の調整を図っている。

- (3) なお、小売電気事業者が自ら電気工作物を維持・運用することは基本的には想定されないことから、本条以下第64条までの規定は、原則として適用されないこととなっており、第61条第3項の火災防止のための植物の伐採についてのみ、いわゆる特権ではなく、電気の財の特性から保安のために必要との観点から、電源線のみ設置する自家用電気工作物設置者と同様に、小売電気事業者にもその権利を付与するものとされている（第66条参照）。

【条文解釈】

- (1) 本条による一時使用権は、経済産業大臣の許可によって発生し、一時使用権の性格は公法上の使用権であると解するべきである。すなわち、経済産業大臣の許可は、単なる禁止の解除ではなく使用権の設定行為であり、この許可により発生した一時使用権に基づく使用は、単なる事実

上の事由ではなく、一時使用権の内容を構成するものである。また、この一時使用権は、所有権の使用の機能を一時収用するものではなく所有権の上に新たにその土地を使用する権利が設定され、この反面として所有権の内容が制限されるものである。

一時使用権は、公益目的のために設定される公法上の権利であるから当該電気事業のために行使されなければならない、その事業と分離して処分することはできない。土地又は権利が収用された場合には、収用に基づく権利は、登記をもって第三者対抗要件とされるのであるが、本条による一時使用権については、登記に関する規定はなく、登記をすることなく当然に第三者に対抗することができるものと考えられる。

- (2) 土地収用法（昭和26年法律第219号）においては、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物に関する事業並びに当該事業のため欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舍その他の施設のために土地を収用し、又は使用することができること（土地収用法第2条及び第3条）、非常災害に際し公共の安全を保持するため緊急に事業を施行する必要がある場合においては、市町村長の許可を受け、直ちに他人の土地を使用することができること（土地収用法第122条）及び緊急に施行しなければならない事業について裁決の遅延により公共の利益に著しく支障を及ぼすおそれがあるときは、土地収用委員会は、一定期間土地を使用させることができること（土地収用法第123条）が規定されている。

本条による土地使用権は、①手続が土地収用法による通常の収用手続及び緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用（土地収用法第123条）手続よりも簡素化され、非常災害の際の土地の使用（土地収用法第122条）の手続とほぼ同様に規定されていること、②このような簡素な手続であるにもかかわらず、使用の目的が非常の際の公共の安全の保持に限定されていないこと（もっとも、通常の収用手続及び緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用（土地収用法第123条）手続により認められる土地の使用の目的の範囲は、本条による一時使用の場

合よりも大きい。)、③建物その他の工作物を単独で利用できること(土地収用法においては、土地とともに使用する場合に限られる。)等の諸点に特色を有している。

(3) 他人の土地等の一時使用の手続は、第2項から第7項までの規定において次のように定められている。

① 経済産業大臣の許可を受けること。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間一時使用するときは、許可を要しない。なぜならば、このような場合にも許可を要するものとすれば、復旧工事が遅延し、非常事態における事業の遂行が確保し得ないおそれがあり、期間も極めて短いので土地等の所有者及び占有者の受ける損失も軽微であると考えられるからである。

② 経済産業大臣は、許可申請があったときは、土地等の所有者及び占有者に意見書を提出する機会を与えなければならないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合等、緊急性が認められる場合は、その許可に向けた検討と土地等の所有者及び占有者の意見書の提出機会の付与は分離して行われる場合がある。

③ 電気事業者は、一時使用するときは、あらかじめ土地等の占有者に通知すること。これは、土地等の占有者に突然の使用により生ずる損失を避ける余裕を与えるためのものである。通知の方法は、個別の伝達を原則とし、公告をもって通知とすることは登記簿、台帳等による事前調査によっても氏名、住所等を知り得ない場合に限るべきである。通知の形式は、法文上必ずしも書面を要しないが、後日の紛糾を避けるため書面による通知が望ましく、また通知の内容も本項の趣旨からすれば、単に一時使用する旨を通知するだけではなく、一時使用の目的、一時使用する土地等の区域、一時使用の期間、一時使用者名等をも通知すべきである。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは事後通知でよい。「あらかじめ通知することが困難なとき」とは、例えば占有者が旅行中の場合等をいう。

④ 一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得ること。

- ⑤ 一時使用の期間は、6月（非常事態が発生した場合において仮電線を設置するとき及び測標を設置するときは、1年）以内に限られること。
- ⑥ 一時使用に際しては、経済産業大臣の許可証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。もっとも、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間一時使用するとき（第2項ただし書の場合）は、許可証の提示を要しない。この場合には許可を受けることを要しないからである。
- (4) 本条における「土地等」は私有のものに限らず、国有又は地方公共団体の所有のものも含まれる。もっとも、公共用の土地については、第65条に特別規定があるので、本条の「土地等」には含まれないものと解すべきである。第1項中「必要であり、かつ、やむを得ないとき」とは、工事の施工、電線路の設計、測量技術等から見て当該土地等を使用することが合理的であれば足りるのであって、必ずしも代替地が存在しないことを要するものではない。「その土地等の利用を著しく妨げない限度」とは、現在及び合理的に予測し得る将来において、その土地等の属する一団の土地等の全体から見てその利用を著しく妨げない程度をいう。
- 第1項ただし書は、建物その他の工作物を使用できるのは電線路を支持するために利用する場合に限られ、例えば、建物の内部に電線路を通したり、変圧器を設置したりして建物その他の工作物の内部の空間を使用することを禁じる趣旨である。第1項第1号及び第3号は、「電気事業の用に供する」場合に限られるのであるから、例えば、専ら兼業部門のために使用される電線路その他の電気工作物については適用がない。第1号中「電線路に関する工事」には、電線路の設置の工事のみならず、修理、改善等のための工事を含む。「作業場」には宿舎は含まれない。「架線のためのやぐら」とは、例えば、送電線を鉄塔に架線するため延線する場合において道路を横断するときに、交通を妨げないよう電線を高所に支持しておく等のためのやぐらをいう。第3号中「測標」とは、測量のための標識をいう。
- (5) 第2項の経済産業大臣の許可を受けないで電気事業者が土地等の一時

使用をした場合においては、その使用は何ら法的根拠のない不法なものであることから、民法上の不法行為となり、電気事業者に損害賠償責任等が課されることがある。また、第4項の規定による土地等の占有者への事前通知又は第5項の居住者の承諾は、一時使用権を行使するための要件であるからこれを欠いて電気事業者が一時使用した場合には、土地等の占有者又は居住者がその一時使用を拒むことができるだけでなく、民法上の不法行為となる場合も考えられる。もっとも、この通知又は承諾は一時使用権の発生要件ではないので、これを欠いた一時使用があっても、経済産業大臣の許可そのものは、これにより何ら影響を受けることなく、改めて土地等の占有者に通知し、又は居住者の承諾を得た場合には、当該土地等を一時使用することができる。したがって、経済産業大臣の許可を再度受ける必要はないのである。

- (6) 第3項及び第4項中「土地等の・・・占有者」とは、土地又はこれに定着する建物その他の工作物を現に適法に占有する全ての者をいう。
- (7) 第4項中「あらかじめ通知することが困難なとき」とは、例えば占有者が旅行中とか、その土地が山林、原野等である場合をいう。第五項中「居住の用に供されている」土地等の範囲としては、さく、垣及びこれらにより囲まれている庭も含まれるものと解すべきである。

(立入り)

第五十九条 電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。

- 2 前条第三項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。
- 3 前条第四項、第五項及び第七項本文の規定は、電気事業者が第一項の規定により他人の土地に立ち入る場合に準用する。

【趣旨】

本条は、電気事業者が電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため、経済産業大臣の許可を受けて他人の土地に立ち入る権

利及びこれに関する手続を規定したものである。電気事業においては、長大な電線路その他の電気工作物が不可欠の要素であり、また、電気の需要に応じて常に新しい発電所、変電所、送電線等を新しい地点に設置し、かつ、これを維持していかなければならないので、そのための測量又は実地調査が頻繁に必要となる。このような場合に土地の所有者及び占有者の承諾がなければ、測量又は実地調査ができないとすれば、その承諾を得るために多大の時間と手数を要し、電気事業者がその事業を遂行していく上で著しい支障を生ずることとなる。一方、電気工作物に関する測量又は実地調査により土地に与える影響は、極めて軽微である。したがって、かような観点から、本法においては、電気事業にこのような特権を認めることとしたわけである。

【解釈】

- (1) 本条による土地立入権は、経済産業大臣の許可によって発生し、その性格は公法上の使用権である。土地立入権は、所有権の上に新たに公法上の権利が設定され、その反射的効果として土地所有権の内容が制限されることになる。この土地立入権は、登記なくして第三者に対抗できる権利である。また、この権利は、公益目的のために設定されるのであるから、その事業と分離しては移転することができない(前条の解説参照)。
- (2) 土地収用法第11条においては、事業の準備のための立入権について規定されている。すなわち、電気工作物に関する事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要がある場合においては、電気事業者は、都道府県知事の立入の許可を受けなければならない(土地収用法第11条)。立入りに際しては、立ち入ろうとする日の5日前までに市町村長に通知し、立ち入ろうとする土地が宅地又はかき、さく等で囲まれた土地であるときは、立入の際あらかじめ占有者に通知しなければならないものとされ、また、日出前又は日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならないものとされている(土地収用法第12条)。

本条による土地立入権は、①土地の立入りの目的が事業の準備のため

に限定されておらず、②土地の立入りに際しては、土地の占有者にあらかじめ通知するだけで足りる（もっとも、居住の用に供されている土地については、居住者の承諾が必要であるので、むしろ土地収用法よりも厳しくなっている。）ので、5日前までに市町村長に通知する必要がなく、手続がそれだけ簡素化されている等の点において電気事業の特殊性が考慮されている。

(3) 土地の立入りの手続としては、次の事項が定められている。

① 経済産業大臣の許可を受けること。経済産業大臣は、許可申請があったときは土地の所有者及び占有者に意見書を提出する機会を与えなければならない。

② 土地の立入りをしようとするときは、あらかじめ土地の占有者に通知すること。なお、事前通知が困難なときは、事後通知でよい。

③ 立ち入ろうとする土地が居住の用に供されているときは、居住者の承諾を得ること。

④ 土地の立入りの際には経済産業大臣の許可証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること（前条の解説参照）。

(4) 本条による土地立入権が認められるのは、「電気事業の用に供する」電気工作物の測量又は実地調査であるから、例えば、専ら兼業部門のために使用する電気工作物の測量又は実地調査には本条は適用されない。また、「電気工作物に関する」測量又は実地調査であるから、電気工作物の設置のみならず、その修理・改造等のための測量、実地調査も含まれる。

(5) 電気事業者が経済産業大臣の許可を受けないで他人の土地に立ち入り、又は土地の占有者へ通知せず、若しくは居住者の承諾を受けないで他人の土地に立ち入った場合の法律上の問題については、前条の場合と同様である（前条の解説参照）。

(通行)

第六十条 電気事業者は、電気事業の用に供する電線路に関する工事又は電線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行する

ことができる。

2 前項の規定により他人の土地を通行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第五十八条第四項及び第五項の規定は、電気事業者が第一項の規定により他人の土地を通行する場合に準用する。

【趣旨】

本条は、電気事業者が電気事業の用に供する電線路に関する工事又は維持のために必要がある場合に他人の土地を通行する権利及びこれを行行使するための手続を規定したものである。電気事業者は、その電線路を適切に維持して電線路に生ずる危険を防止し、かつ、電気を安定的に供給しなければならないので、常に電線路を巡視している必要がある。一方で、電線路は長大であるためその工事は必ずしも全て道路のある場所で行われるとは限らず、電気事業者は他人の土地を通行して工事現場まで行く必要に迫られることが多い。また、土地の所有者及び占有者にとっても、単なる通行であれば、土地に対する侵害はほとんど考えられない。このような事情を考慮し、一時使用権、土地立入権と異なり経済産業大臣の許可を必要とせず、土地の占有者への通知や居住者の承諾のみによって通行することができることとしたものである。

【解釈】

(1) 本条による通行権は、行政庁の行為を必要とせず、直接法律によって与えられる公法上の権利である（第58条の解説参照）。なお、土地収用法には、これに相当する規定は存しない。

(2) 通行のための手続としては、次の事項が定められている。

① あらかじめ土地の占有者に通知すること。なお、事前通知が困難であるときは事後通知でよい。

② 通行する土地が居住の用に供されているときは、居住者の承諾を得ること。

- ③ 通行する者は身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること（第58条の解説参照）。
- (3) この通行権は、「電気事業の用に供する」電線路にのみ適用があるので、例えば、専ら兼業部門のために使用する電線路には適用されない。第1項中「電線路に関する工事」とは、電線路の設置のみならず、その修理・改造等も含む。「電線路の維持」とは、電線路をそれが適切な機能を果たし得る状態にしておくことをいうが、このための通行は、通常は巡視のための通行である。また、本条は「通行」に限られるものであるから、その土地で測量、工事等をするためには、それに応じた手続を踏まなければならないことはいうまでもない。
- (4) なお、電気事業者が土地の占有者に通知せず、又は居住者の承諾を得ないで通行した場合の問題については、第58条の解説を参照されたい。

(植物の伐採又は移植)

第六十一条 電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が電気事業の用に供する電気工作物に関する測量若しくは実地調査若しくは電気事業の用に供する電線路に関する工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、経済産業大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。

2 電気事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植しようとするときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

3 電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるときは、第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けずに、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合において

は、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。

- 4 第五十八条第三項の規定は、第一項の許可の申請があつた場合に準用する。

【趣旨】

本条は、電線路の保安にとって支障となる植物の伐採若しくは移植、電気工作物に関する測量若しくは実地調査又は電線路に関する工事に支障を及ぼす植物の伐採若しくは移植についての権利及びこれに関する手続を規定したものである。電線路の保安、電気工作物の測量、実地調査、電線路の工事に当たり、他人の竹木その他の植物が障害となる場合には、その所有者の承諾を得てその植物の伐採、移植を行うべきではあるが、電気事業者と植物の所有者との協議が調わず、又は協議することができない場合に、植物による電線路障害を放置して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災発生等公共の安全を阻害することになれば、電気の安定供給その他電気事業の適確な遂行及び公共の安全の確保に支障を及ぼすことになり、適切でない。

本条は、このような問題を解決するために設けられたものであるが、公共の利益と私権との調整を図るため、電線路に対する障害の程度により、手続を異にしている。すなわち、第1項においては、植物が電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合、電気工作物に関する測量若しくは実地調査若しくは電線路に関する工事に支障を及ぼす場合に、それが緊急でないときは、経済産業大臣の許可を要するものとしているのに対し、第3項においては、障害を放置した場合、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあるときに、経済産業大臣の許可を要しないものとしているのである。

なお、本条第1項の許可の中には、伐採等の作業に必要な限度での土地の立入許可も含まれていると解される。第3項についても同様である。

【解釈】

一 植物の伐採又は移植の権利【第1項】

- (1) 本条第1項の権利は、経済産業大臣の許可によって発生する公法上の権利である（第58条の解説参照）。また、第3項の権利は、緊急避難の性格を有するものである。
- (2) 土地収用法第14条によれば、事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物、かき、さく等を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘、試すい、これに伴う障害物の伐除をしようとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、市町村長又は都道府県知事の許可を受けなければならない。本条による植物の伐採又は移植の権利は、①その目的が事業の準備に限定されていないが、②具体的な手段は、単に植物の伐採又は移植のみで試掘等を含まず、③権利行使の手続が簡素化されている等の点において異なっている。
- (3) 植物の伐採又は移植の手続としては、次の事項が定められている。
 - ① 経済産業大臣の許可を受けること。ただし、植物が電線路に障害を与えている場合においてその障害を放置するときは、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるときは、経済産業大臣への事後届出及び植物の所有者への事後通知で足りる。
 - ② 経済産業大臣は、許可の申請があったときは、植物の所有者に意見を提出する機会を与えなければならないこと。
 - ③ あらかじめ植物の所有者に通知しなければならないこと。ただし、事前通知が困難なときは、事後通知で足りる。
- (4) 本条は、私有の植物のみならず、国有又は公有の植物にも適用される。第1項中「植物が電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれ

がある場合」とは、例えば、植物が電線路に接触している場合とか、法定の離隔距離が保たれていない場合をいう。「電気工作物に関する測量若しくは実地調査」には、電気工作物の設置のみならず、修理・改善等のための測量・実地調査を含む。また、「電線路に関する工事」とは、電線路の設置のみならず、その修理・改造等を含む。「やむを得ないとき」とは、植物の伐採又は移植以外には方法がないことをいう。

二 所有者への通知【第2項】

第2項中「あらかじめ通知することが困難なとき」とは、例えば、植物の所有者が旅行中の場合、植物が植生する土地が山林、原野等である場合等が考えられる。

第2項による通知は、植物の伐採又は移植の権利を行使する要件であるから、これを欠く行為は不法行為となる。もっとも、この通知の有無は、経済産業大臣の許可の効力に何ら影響を及ぼさない（第58条の解説参照）。

三 事後の届出及び通知【第3項】

第3項中「植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼしている場合」とは、例えば、植物が電線路に接触して大地に電気が漏えいしている場合等が考えられる。「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ」とは、例えば、電線路を切断して広範囲の停電を生ずることである。

四 伐採又は移植した植物の所有権

本条の規定は、電線路の保安、電気工作物に関する測量若しくは実地調査、又は電線路に関する工事にとって障害となる植物の伐採、移植の権利を認めただけであるから、伐採又は移植をした植物の所有権が、従来の所有者に属することはいうまでもない。

(損失補償)

第六十二条 電気事業者は、第五十八条第一項の規定により他人の土地等を一時使用し、第五十九条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、第六十条第一項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第一項若しくは第三項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、通常生ずる損失を補償しなければならない。

【趣旨】

本条は、本法に基づく土地等の一時使用、立入り、通行又は植物の伐採若しくは移植により損失を生じたときは、電気事業者は、損失を受けた者に対し、通常生ずる損失を補償しなければならないことを定めたものである。本法においては、電気事業者に対し第58条から前条にかけて土地等の一時使用、立入り、通行又は植物の伐採若しくは移植の権利を認めたのであるが、これは電気事業の適確な遂行に便ならしめる限度において特権を与えようとしたものにすぎず、電気事業者に直接の財産上の利益を与えようとするものではない。したがって、電気事業者がこれらの権利を行使した結果生じた損失を補償する必要があることは、当然のことである。なお、この損失補償は適法行為により生じた損失を補償させようとするものであって、民法上の不法行為による損害賠償でないことも当然である。

【解釈】

本条中「通常生ずる損失」とは、権利行使と損失との間に相当因果関係があれば足りる。したがって、主観的・個人的な特別の事情に基づく損失は含まれず、通常の事情の下において生じると考えられる損失の範囲に限られる。

第六十三条 前条の規定による損失の補償について、電気事業者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地等若しくは

土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定を申請することができる。

2 第二十五条第三項から第五項まで及び第三十三条の規定は、前項の裁定に準用する。この場合において、第二十五条第三項及び第四項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

3 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

【趣旨】

本条は、前条の規定による損失の補償について、当事者間で協議することができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地等若しくは土地又は障害となった植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定を申請することができる旨を定めている。

【解釈】

(1) 都道府県知事の裁定申請の要件としては、電気事業者と損失を受ける者との間で協議することができず、又は協議が調わないことが必要である。

「協議をすることができず」とは、相手方の所在が不明の場合、相手方を確知することができない場合、相手方が協議に応じようしない場合等である。したがって、相手方と協議することができるにもかかわらず協議しないときは、裁定の申請をすることはできない。

(2) 裁定の申請があつた場合の都道府県知事の他の当事者への通知、答弁書の提出機会の賦与、裁定した場合に当事者への通知及び裁定があつたときは当事者に協議が調つたものとみなすことについては、第25条第3項から第5項までの規定が準用されるので、第25条の解釈を参照されたい。

(3) 第3項の規定により、裁定においては、補償金の額並びにその支払時期及び方法を定めなければならない。

なお、補償金の支払を受けるべき者を確知することができない場合においては、補償金の額が確定した後は一般原則に従い民法の規定により供託することができる。また、補償金を受けるべき者が損失の補償を請求できる期間は、土地収用法第91条、第93条のような明文の規定を欠くので、一般原則により、民法の規定に従うべきである。

(原状回復の義務)

第六十四条 電気事業者は、第五十八条第一項の規定による土地等の一時使用が終わつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて通常生ずる損失を補償して、その土地等を返還しなければならない。

【趣旨】

本条は、電気事業者が第58条第1項の規定により一時使用していた土地等を返還するに際しての原状回復義務について規定したものである。一時使用が終わったときは、一時使用権は当然効力を失い、また前条による損失補償は、一時使用による損失の補償であつて、一時使用が終わった場合に原状に回復することや、原状回復しないことによる損失補償を含んでいないので特に本条において明確にしたものである。一時使用が終わったときは、原状に回復して返還するのが原則であるが、事情によっては、原状に回復するのが不適當であるとか、土地の所有者に委ねた方が適切である場合も考えられるので、このような場合には、原状に回復しないことによって生ずる損失を補償すべきものとしている。もっとも、損失がない場合は、補償する必要がないことはいふまでもない。例えば、使用開始のときには芝生であつた場合で、使用が終わったときにはその土地の属する一団の土地が原野になっていたようなときは、芝生を植えて返還するのは無意味であるから原状に回復する必要がないのみならず、損失もないので補償する必要がないのが通常であろう。

【解釈】

「土地等の一時使用が終わつたとき」とは、一時使用期間が満了したとき、及び一時使用期間中に土地等を電気事業の用に供する必要がなくなったときをいう。「原状に回復」とするとは、使用開始前の状態にすることをいう。「通常生ずる損失」の範囲は、原状に回復しないことと相当因果関係にある損失に限られるが、その最高限度は、原則として、当該土地等の取得に要する対価であると解すべきである。なお、一時使用した土地等を原状に回復するか、又は損失を補償して土地等を返還するかどうかは、当事者間の協議により決定されるが、最終的には、電気事業者はいずれかの方法により返還すれば足りるものと解すべきである。

（公共用の土地の使用）

第六十五条 電気事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。

2 前項の場合においては、電気事業者は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

3 管理者が正当な理由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣は、電気事業者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。

4 前三項の規定は、道路法（昭和二十七年法律第百八十号）の規定による道路並びに同法第十八条第一項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。

5 主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

一 第三項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。

二 電気事業者が電気事業の用に供する電線路を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第三十九条第一項（同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第八十七条第一項（同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求に対して裁決をしようとするとき。

【趣旨】

本条は、電気事業者が道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられている土地の本来の効用を妨げない限度において、管理者の許可を受け、管理者の定める使用料を納めればこれらの公共の用に供せられている土地を電気事業を行う事業の用に供する電線路を設置するため使用することができる旨を規定したものである。電気事業者が道路等の公共の用に供せられている土地を使用しなければならない場合は極めて多く、殊に都会地においては、電線路の敷設は道路等公共の用に供せられている土地を使用せざるを得ない現状である。また、このような土地は、既に公共の用に供せられているので、一般の土地等を使用する場合に比し、一層簡易な手段を定めたものである。

【解釈】

- (1) 本条第4項において道路法の規定による道路又はその附属物等について本条の適用を排除しているのは、道路法第32条の道路占用の許可について、同法第36条で水道、電気、ガス事業等のための道路占用の特例（いわゆる義務占用）が認められているからである。これは、道路法上の保護法益等の観点から別途定められており、小売電気事業者がその事業の用に供するものについては道路法第36条の義務占用の対象とはされず、小売電気事業者による道路占用にあつては、同法第32条の通常の道路占

用許可によることとなる。本条による権利は、管理者又は主務大臣の許可によって発生し、管理者に対する公法上の債権としての性格を有している。なお、本条による権利は、公共の用に供せられている限りにおいて存在しているから公共の用に供せられなくなったときは、この権利をもって第三者に対抗することができない。

- (2) 管理者が正当な理由がないにもかかわらずその土地の使用を拒んだとき又は不当に高い使用料を課するときは、電気事業者の申請により主務大臣（国土交通大臣、厚生労働大臣）は、その使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。この場合には、主務大臣は、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならない。また、道路法の規定による道路又はその附属物等の占用料の額、占用の条件についての不服申立てに対して裁決又は決定をしようとするときは、主務大臣は、経済産業大臣と協議しなければならない。なお、主務大臣の考え方については、第113条の2第2項において「道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣」と規定されている。

- (3) 本条は、電気事業者が「電気事業を行う事業の用に供する電線路」を設置する場合に適用されるのであるから、専ら兼業部門に使用される電線路を設置する場合には適用されないことはいうまでもない。しかしながらその電線路が兼業部門と、電気事業を行う事業とに兼用されている場合には、本条の適用があるものと解すべきである。第1項中「公共の用に供せられる土地」とは、いわゆる「公共用物」をいい、公用物（例えば、官庁敷地）は含まれない。「その効用を妨げない限度」とは、電線路の設置により通行や排水の困難化等公共の用に供せられている土地の本来の効用に支障を及ぼすようなことのない範囲をいう。第3項中「正当な理由」とは、第1項の要件を具備していない場合とか、各法律において必要な要件を具備していない場合をいう。なお、管理者は、正当な理由がある場合を除き、許可しなければならないと解すべきである。

（準用）

第六十六条 第六十一条第三項、第六十二条及び第六十三条の規定は、

小売電気事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。この場合において、第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。

【趣旨】

本条は、第61条第3項（緊急の場合の植物の伐採又は移植）、第62条（植物の伐採又は移植に伴う損失補償）及び第63条（損失補償についての裁定等）の規定の小売電気事業者及び自家用電気工作物を設置する者に対する準用規定である。

【解釈】

「第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替える」としているのは、小売電気事業者及び自家用電気工作物を設置する者に対しては、その性質上供給支障という観点から植物の伐採又は移植の権利を認める必要はなく、かつ、適当でもないという理由によるものである。したがって、小売電気事業者及び自家用電気工作物を設置する者に対しては、火災その他の災害の発生防止という公共の安全を確保する観点からのみこの権利が認められる。

第五章 電力・ガス取引監視等委員会

(設置)

第六十六条の二 経済産業省に、電力・ガス取引監視等委員会（以下「委員会」という。）を置く。

【趣旨・沿革】

本条は、電力・ガス取引監視等委員会を設置する旨を規定するものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

電力・ガス取引監視等委員会は、電力の小売取引の全面自由化に向け、行政による市場の監視機能を一層強化することを目的として平成27年に新設された、独立性及び高度の専門性を有する機関である。委員会は、一般的に独立性・権限が強いとされる国家行政組織法第3条に基づく委員会ではなく、国家行政組織法第8条に規定する審議会等として設置されているが、これは、エネルギー政策の枠組から離れて市場監視や料金規制を行うことは、安定供給と保安を確保し、再生可能エネルギーの普及などを進める観点から適当ではないとの考え方に基づくものである。国家行政組織法第8条に規定する審議会等とする一方で、独立性を確保するため、個々の職務遂行について委員が独立して判断することを法律上明らかにするほか、事業者に対する業務改善勧告の権限を単独で行使できることとされている。

審議会等の設置根拠について、「各省等設置法案作業の手引書」（中央省庁等改革推進本部事務局、平成11年4月27日。以下「手引書」という。）では、審議会等が以下のいずれかに該当する場合は、法律に設置根拠を置き、その他の場合には、政令に設置根拠を置くこととしている。

- イ いわゆる決定同意権限を有するもののうち、自ら国家意思を決定し、かつ、表示するもの（国家意思決定表示審議会等）
- ロ 国会議員を審議会等の構成員とするもの（国会議員構成員審議会等）
- ハ 委員人事において国会の同意を要するもの（国会同意人事審議会等）
- ニ 所管府省の大臣に加え、他の関係大臣から諮問を受けるもの（複数府省型審議会等）
- ホ 国と地方公共団体又は地方支分部局に置かれる審議会等が一对のものとして設けられ、同一の作用法等に設置根拠、所掌事務が規定されている場合

平成27年度改正により設置した委員会は、電力取引（後にガス及び熱の取引も追加）の監視に係る事務を担う機関とし、その実効性を高めるべく、電気事業法に基づく経済産業大臣の権限のうち報告徴収や立入検査に係る権限を委任するとともに、自ら事業者に対して直接勧告できることとされている。また、取引監視を担う機関として有する電力取引に関する知見を活用し、電力取引に係る紛争のあっせん及び仲裁を行う権限を電気事業法において規定しているところ、当該仲裁の結果は当事者に対して法的拘束力を持つこととなる。

以上から、委員会は、自ら国家意思を決定し、その決定が直ちに国家意思として外部に表示する組織となることから、上記イに該当することとなる。したがって、委員会の設置根拠を法律に置くこととされた。

他方、手引書では、国会同意人事を要しない8条機関については、「設置」、「所掌事務」、「政令への委任」の3事項のみが設置法上規定できる内容であるとされている。しかしながら、委員会は電力取引の監視に係る事務として、報告徴収・立入検査に加え、経済産業大臣や事業者に対して直接勧告を行う強い権限を有する機関であり、また、後述のとおり外形的な透明性を確保することが求められることから、法律において組織の詳細を規定

することが必要である。このため、設置根拠の規定を経済産業省設置法ではなく電気事業法に置くことにより、組織の詳細を規定することとされた。

(権限)

第六十六条の三 委員会は、この法律、ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）、熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

【趣旨・沿革】

本条は、委員会の権限について定めるものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。なお、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項については、同法の平成28年改正に伴って追加されたものである。

【解説】

- (1) 委員会は、電気事業法、ガス事業法、熱供給事業法及び電気事業者による FIT 法に基づく権限に関する事務を所掌することから、手引書に従い、その所掌事務については当該事務の根拠となる権限を定めるこれらの法律を引用して規定している。なお、以下では基本的に電気事業法に基づく権限に関する事務について解説を加えることとする。
- (2) 委員会の「権限に属させられた事項」として、委員会は、電力の取引の監視を通じて得た知見に基づく経済産業大臣に対する意見、勧告及び建議を行う。

電力の取引の監視は、卸供給及び小売供給に係る取引並びに送配電部門に係る取引を対象として、適正な取引を確保し、健全な競争を促すため、監査、報告徴収、立入検査などを通じて行う。

なお、我が国の一般的な競争法制である私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）

は、市場における競争制限的行為の排除により公正かつ自由な競争の促進を図るものであり、電力市場の取引行為についても適用されるものである。したがって、委員会による電力の適正な取引の監視は、独占禁止法の守備範囲と重複がある。しかしながら、電力は、①貯蔵できない特性等から通常の財と取引の態様が異なる、②国民生活に必須の財であり、低廉で安定した供給が重要であることなどから、特有の事業規制を設けてきたところであり、その取引の適切な監視には電気事業特有の高度の専門性を要する。このため、電力の取引については事業規制の一環として監視を行うことが必要であることから、引き続き電気事業法に基づき委員会が監視を担い、その適正な取引の確保を担うこととされた。

また、消費者庁は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成21年法律第48号）第3条において「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする」とされており、消費者行政一般をつかさどる組織であることから、電気の使用者も消費者としてその政策対象に含まれることとなる。

他方で、上記のとおり、電力は特異な性質を有する財であることから、その特異性に着目した事業規制がとられているところであり、その取引に係る消費者の利益の保護についても、個別の事業規制に絡めた監視・取締りの中で実現していくことが効果的である。したがって、消費者庁の所掌と概念上の重複はあるものの、引き続き、電気事業法に基づく監督権限の下で電力の適正な取引の確保を図り、一般家庭まで含めた電気の使用者の利益の保護を図ることとされた。

（職権の行使）

第六十六条の四 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

【趣旨・沿革】

本条は、委員長及び委員の独立について定めるものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

委員会は、電力の取引が電気事業法の義務や規制に則って正しく行われているかを監視し、電気供給事業者間及び電気事業者と電気の使用者との間の電力の取引を適正ならしめるため、監視や規制の対象から独立していなければならない、その業務の執行に当たっての判断の独立性を高める必要がある。

したがって、個々の職務遂行について個々の判断を行う際に、経済産業大臣も含め誰からも指揮監督を受けないことを確実に担保するため、証券取引等監視委員会などの例に倣い、「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う」旨の規定を置くこととされた。

（組織）

第六十六条の五 委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。

2 委員長及び委員は、非常勤とする。

【趣旨・沿革】

本条は、委員会の組織について定めるものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

委員会は、取引の監視を行うことを最たる任務としており、委員会の迅速な意思決定という観点からは委員の数は少数に抑えることが望ましい。しかしながら、常に変化する市場において取引や行為の監視を適切に行うためには、事業内容のみならず、法律・経済・金融・工学に関して優れた識見を有し、監視・規制の対象者である事業者と伍することができる専門性が必要となる。こうした点を踏まえ、関係する分野における最新の知見

を持った人材をバランス良く配するために、委員長及び委員4名の計5名とすることとされた。

また、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」（平成11年4月27日閣議決定。以下「基本的計画」という。）によれば、「委員は原則として非常勤とする」こととされている。実態上も、委員長及び委員には、前述の専門性が必要である。また、常に変化する電力市場の中で、最新の知見を持った人材を委員に任命することも重要である。このため、常勤で勤務することができない多忙な者も含めて、幅広い層の中から委員長及び委員を任命する方が、高度の専門性を有する人材を確保できる余地が広がることから、委員長及び委員は全て非常勤とすることとされた。

（委員長）

第六十六条の六 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

【趣旨・沿革】

本条は、委員会の委員長について定めるものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

委員会の委員長については、会議の招集や委員会の代表といった役割を担わせることとするため、こうした委員長の役割を規定するとともに、事故によって委員長が不在となる場合においても迅速な会務の総理ができるよう、職務の代理について規定することとされた。

（委員長及び委員の任命）

第六十六条の七 委員長及び委員は、法律、経済、金融又は工学に関して専門的な知識と経験を有し、その職務に関し公正かつ中立な判断をすることができる者のうちから、経済産業大臣が任命する。

【趣旨・沿革】

本条は、委員会の委員長及び委員の任命について定めるものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 委員会の委員長及び委員については、委員会の総体として求められる専門性が、事業そのものに関する知見ではなく、電気等の取引の適正を確保するための取引監視、電気等の効率的な供給を確保するための料金原価に関する意見の提出や紛争処理等において必要となる専門的知見であることから、委員の資格要件として専門的知見を必要とすることを法文上明確化したものである。
- (2) また、委員会が、電力の適正な取引の確保等のため、取引の監視に係る事務を担い、その判断は事業者に対する勧告又は経済産業大臣に対する勧告等を通じて経済産業大臣による許認可やその取消し等の行政処分につながるほか、電力取引に係る紛争のあっせん・仲裁に係る事務も担うことに鑑み、委員会の判断の公正性を担保するため、「公正かつ中立な判断をすることができる」ことも資格要件の一つとした。

（委員長及び委員の任期）

第六十六条の八 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員長及び委員は、再任されることができる。

3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

【趣旨・沿革】

本条は、委員会の委員長及び委員の任期について定めるものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

基本的計画によると、審議会等の委員の任期は2年以内とすることが原則とされているが、取引の監視には知見の蓄積も必要となることから、任期を3年とすることとし、また、「再任されることができる」旨の規定を設けることとされた。

(会議)

第六十六条の九 委員会は、委員長が招集する。

- 2 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 4 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六十六条の六第二項に規定する委員は、委員長とみなす。

【趣旨・沿革】

本条は、委員会の会議について定めるものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

独自の事務局を置く審議会等に関して定めた法律の多くは、会議の運営方式について規定を置いている。これらの規定の多くは、招集権者、定足数、議事の決定、委員長代理の適用について定めており、本法においても同様の規定等を設けることとされた。

なお、委員長・委員が計3名の証券取引等監視委員会においては、「出席した委員長又は委員のうち、2人以上の賛成をもってこれを決する」旨を規定すれば開催・議決に係る制限として必要十分であるが、委員長・委員が計5名の委員会においては開催の定足数も規定する必要があるため、食品安全委員会（計7名）の例に倣い規定している。

また、委員長の出席を議決の要件としつつも、事故によって委員長が不

在となった場合でも委員会を開催できるよう、第66条の6第2項により、事前に指定された委員を委員長とみなす規定を置くこととされた。

(事務局)

第六十六条の十 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

- 2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
- 4 事務局の内部組織は、政令で定める。

【趣旨・沿革】

本条は、委員会の事務局について定めるものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

基本的計画によると、審議会等については、独自の事務局を設置しないことが原則とされている。一方で、委員会の主たる業務は、電力の適正な取引を確保するため電力取引を監視し、送配電部門の中立性確保のため行為規制の遵守状況を監視することであるが、実務上は、日々の取引情報や発電所の稼働状況等から市場の分析を行い、立入検査により現場での監視を行うといった現業が日々生じることとなる。委員会が取引監視等について行う判断は、こうした実務の結果に依拠することとなるため、委員会の独立性を確保するためにも、委員会の指揮命令の下で日々の取引監視等の実務を執行する専属の事務局を設置することが必要である。

また、非常勤とする委員長及び委員との関係においては、専属の事務局が日々の監視業務を担い、委員長及び委員が事務局の収集した情報の分析結果をそれぞれの専門性に基づいて精査するとともに、事業者への勧告や経済産業大臣への勧告・建議など重要な意思決定を行うことが適切である。

加えて、委員長及び委員が意思決定を行う場としての委員会は、立法当時は週1～2回程度の開催を想定していたことから、実務上も、委員長及

び委員が常時出勤する必要性はないと考えられた。

そこで、委員長及び委員と事務局の役割の違いを考慮した上で、立入検査等の現業を委員長の指揮命令の下で効率的かつ機動的に処理させるためにも、委員会に独自の事務局を設けることされた。

(委員会の意見の聴取)

第六十六条の十一 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

- 一 第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
- 二 第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
- 三 第二条の十七第一項、第二項（第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。）若しくは第三項（第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。）、第九条第五項（第十三条第二項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。）、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十七条第一項（第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。）、第二十七条第二項、第二十七条の三（第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。）、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項（同条第八項において準用する場合を含む。）、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十二の規定による命令をしようとするとき。

- 四 第三条、第八条第一項（第二十七条の十二において準用する場

合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十七条の四、第二十七条の三十第一項又は第九十九条の七第一項の規定による許可をしようとするとき。

五 第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十八、第九十九条第一項又は第九十九条の六第一項の認可をしようとするとき。

六 第十五条第二項、第二十七条の八第二項又は第二十七条の三十第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。

七 第十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。

八 第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。

九 第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書、第二十七条の十一の四第二項ただし書又は第二十八条の四十九第一項の規定による承認をしようとするとき。

十 第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。

十一 第二十九条第五項の規定による勧告をしようとするとき。

十二 第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。

十三 第九十九条の十二の規定による指定の取消しをしようとするとき。

2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、委員会の意見の聴取について定めるものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

委員会は、電力の適正な取引の確保を図る観点から、電力取引の監視に係る事務を担うところ、主務大臣たる経済産業大臣が総合的な判断の下で電気事業法に基づく権限を執行する場合においても、委員会が上記の観点から述べる意見を最大限尊重し、その高度の専門的知見を十分に活用することが適当である。

電力の取引の監視等を行う委員会が備える具体的な知見としては、以下に係るものが挙げられる。

- ① 事業者の取引行為及び市場の動向を監視すること等により蓄積される、各事業者の取引行為や事業者の入退出による市場への影響（例えば、大口取引を行う事業者の撤退による卸価格の乱高下）に関する知見。
- ② 事業者の取引行為及び市場の動向を監視すること等により蓄積される、電力市場における適正な取引の在り方や取引の相場（一般的な契約料金、支払方法、計量方法や、供給拒否の正当事由など）に関する知見。
- ③ 事業者の取引行為及び市場の動向を監視すること等により蓄積される、効率的供給を行える適正な財務基盤や、適切な設備投資下での効率的供給に関する知見。
- ④ 情報の目的外利用の禁止、差別的取扱いの禁止や会計整理などの送配電部門の行為規制の遵守状況を監視すること等により蓄積される、行為規制に係る実態に関する知見。
- ⑤ 適正・効率的な電気の供給がなされているか（料金水準や供給条件）を監視すること等により蓄積される、電気料金及びそれに係る原価の設計に関する知見。

したがって、経済産業大臣が行政処分を行うに際しては、その判断に当たりこうした委員会の高度の専門的知見を活用する意義の大きいものである場合には、事前に委員会の意見を聴かなければならないこととされた。

また、委員会の判断そのものにも透明性を担保し、委員会の中立性と透明性を確保することで、市場参加者から見て委員会の独立性に疑義が生じないようにすることが重要である。そこで、公益認定等委員会と同様に、委員会の行った意見について公表を義務付けることとされた。

以下の考え方を基本としつつ、本条第1項各号に掲げる権限を経済産業大臣が行いしようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならないこととされた。なお、同一の法律に基づく大臣による複数の行為を意見聴取の対象として列記する場合には、その行為（政省令の制定・改正、指定、判定、指示、認定等）ごとに号建てしている立法例が複数存在することから（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和48年法律第117号）等）、これらの規定の例に倣って号建てすることとされている。

(1) 事業許可関係

委員会は、事業者の取引行為及び市場の動向を監視すること等により蓄積される、効率的供給を行える適正な財務基盤、適切な設備投資下での効率的供給に関する知見を有する。したがって、事業許可等に際して、経済産業大臣が許可等の基準への適合性について適切な判断を行うに当たり委員会の意見を求め、その高度の専門性を活用することとされた。

(2) 料金関係

委員会は、適正・効率的な電気の供給がなされているか（料金水準や供給条件）を監視すること等により蓄積される、託送料金及びそれに係る原価の設計に関する知見や、情報の目的外利用の禁止、差別的取扱いの禁止や会計整理などの行為規制の遵守状況を監視すること等により蓄積される、行為規制に係る実態に関する知見を有する。したがって、託

送供給等約款の認可基準への適合性について適切な判断を行うに当たり、委員会の意見を求め、その高度の専門性を活用することが適当である。

このほか、最終保障供給約款の変更命令、離島供給約款の変更命令、送電事業者の振替供給条件の変更命令等についても、同様の整理に基づき委員会の意見聴取の対象とした。

(3) その他

一般送配電事業者による供給区域外に設置する電線路による供給の許可（第24条第1項）に際しては、事業者の取引行為及び市場の動向を監視すること等により蓄積される、効率的供給を行える適正な財務基盤、適切な設備投資下での効率的供給に関する知見を有する委員会の意見を求め、その高度の専門性を活用することが適当である。同様の趣旨で、特定供給の許可（第23条の30）についても、委員会の意見を求めることとする。

また、委員会は、情報の目的外利用の禁止、差別的取扱いの禁止や会計整理などの送配電部門の行為規制の遵守状況を監視すること等により蓄積される、行為規制に係る実態に関する知見を有していることから、推進機関の設立に係る認可（第28条の14第1項）、業務規程の変更認可（第28条の41第3項）や送配電等業務指針の認可及び変更認可（第28条の46第1項）においても、委員会の意見を聴くことが適当である。

さらに、委員会は、事業者の取引行為や市場の動向を監視すること等により蓄積される、適切な設備投資・利用による効率的供給に関する知見を有していることから、供給計画の変更勧告（第29条第5項）、勧告後の命令（第29条第6項）においても、委員会の意見を聴くことが適当である。

償却や引当金の積立ての命令（第27条の3）についても、託送料金の設計等に影響することから、委員会が有する効率的供給を行える適正な財務基盤、適切な設備投資下での効率的供給に関する知見を活用すべく、適切な引当額の設定に際し、委員会の意見を求めることとした。

(勧告)

第六十六条の十二 委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第七項若しくは第九項又は第百七条第二項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

(1) 本条は、委員会の電気事業者に対する勧告について定めるものである。

(2) 委員会による電力取引の監視を実効性あるものとし、行政としてその結果に基づいた迅速な対応を行っていくために、経済産業大臣だけではなく、取引の監視を担う委員会が、適正な取引の確保等に必要な権限を持って自ら判断・執行できるようにする必要性がある。

すなわち、日常的な監視業務を契機として事業者に対し、直接、需要家への説明義務違反や苦情処理義務違反などについては是正勧告を実施し、事業者へ迅速に適正な対応をするよう求める必要がある。

また、勧告には強制力はないものの、行政庁が自らの所掌事務の範囲内で事実行為として行う行政指導とは異なる、事業者に対して迅速かつ適正な対応を強く促す効果が期待できることから、電気事業法上

の権限として明示的に規定することとされた。

なお、行政手続法（平成5年法律88号）によれば、勧告とは、処分性（法的拘束力）のない行政行為であり、それゆえ現行法においても、3条機関や8条機関、更には独立行政法人など、様々な主体が事業者に対する直接勧告を実施している立法例が存在しているところである。

2 沿革

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 委員会が、報告徴収又は立入検査を行い、その結果について、必要があると認めるときは、電気事業者に対する是正勧告を行うことができる。ただし、当該勧告は委員会の所掌事務の範囲内で行われる必要があるため、「電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは」を発動要件として規定することとされた（第1項）。

なお、違反行為の悪質性が高く影響が大きい等の理由により、行政処分によってこれを確実に是正することが特に必要であると委員会が認める場合には、委員会が電気事業者に対して自ら勧告を行うことなく、行政処分権限を有し、事業監督に責任を有する経済産業大臣に対して、然るべき措置を講ずるべく勧告することができる（詳細は第66条の13）。

- (2) また、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由なく勧告に従わなかったときは、経済産業大臣の今後の対応（行政処分等）の判断材料を提供するため、経済産業大臣に報告を行うこととされた（第2項）。
- (3) 当該勧告を実効的なものとする必要性に鑑み、委員会は経済産業大臣に対し、第2項の報告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる規定も併せて置くこととされた（第3項）。

第六十六条の十三 委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第七項

若しくは第九項又は第百七条第二項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

(1) 本条は、委員会の経済産業大臣に対する勧告について定めるものである。

(2) 委員会による電力取引の監視を実効性あるものとし、行政全体としてその結果に基づいた対応を行っていくために、行政処分権限を持った経済産業大臣に対して、高度の専門的知見を活かして勧告を行い、事業者に対する行政処分を求める必要があることから、本条において経済産業大臣に対する勧告等を行い得ることとされた。

2 沿革

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

(1) 委員会が報告徴収又は立入検査を行い、その結果について、電力の適正な取引の確保を図るために特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して勧告することができる（第1項）。当該勧告が委員会の所掌事務の範囲内で行われる必要があることは、前条の電気事業者に対する勧告と同様であることから、その発動要件として「電力の適正な取引

の確保を図るために必要があると認めるとき」と規定するものである。

他方、取引の監視を担う委員会が、適正な取引の確保等に必要な権限を持って速やかに状況の改善を促させるようにするため、事業者の行為の是正の手段については委員会による勧告を主とし、事業者の悪質性が高い場合や、使用者等への影響が大きい場合などのように、行政処分が必要と委員会が判断した場合において、委員会は経済産業大臣に対して勧告ができることとされた。

また、事業者に対する勧告と大臣に対する勧告が矛盾してしまうと、事業者はどちらの勧告に従えば良いか分からず、混乱を生じてしまうことから、委員会が事業者に対して直接勧告をした場合は、経済産業大臣に行政処分を求める勧告はできないこととされた（第1項ただし書）。

- (2) 委員会が有すべき「独立性」には、市場参加者から見てその独立性に疑義が生じないよう、中立性と透明性を確保することが含まれるため、委員会の判断そのものにも透明性が求められることから、委員会の性質に鑑み、公益認定等委員会と同様に、委員会の行った勧告について公表を義務付けることとされた（第2項）。
- (3) 委員会の透明性を確保するとともに、その意見の政策判断への反映を実効的なものとする必要性に鑑み、委員会は経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる規定も併せて置くこととされた（第3項）。

（建議）

第六十六条の十四 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。

2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めること

ができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、委員会の経済産業大臣に対する建議について定めるものである。
- (2) 委員会による電力取引の監視を実効性あるものとし、行政全体としてその結果に基づいた対応を行っていくために、行政処分権限を持った経済産業大臣に対して、高度の専門的知見を活かして建議を行い、電気事業に関し施策を講じさせる必要があることから、本条において経済産業大臣に対する建議等を行い得ることとされた。

2 沿革

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 電力の適正な取引の確保を図るために必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して建議できる（第1項）。当該建議が委員会の所掌事務の範囲内で行われる必要があることは、前条の経済産業大臣に対する勧告と同様であることから、その発動要件として「電力の適正な取引の確保を図るために必要があると認めるとき」と規定するものである。また、「その権限に属せられた事項」とは、電気事業法、ガス事業法、熱供給事業法及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づいてその権限に属せられた事項を意味する（第66条の3参照）。
- (2) 委員会が有すべき「独立性」には、市場参加者から見てその独立性に疑義が生じないよう、中立性と透明性を確保することが含まれるため、委員会の判断そのものにも透明性が求められることから、委員会の性質に鑑み、勧告の際と同様に、委員会の行った建議について公表を義務付けることとされた（第2項）。

- (3) 委員会の透明性を確保するとともに、その意見の政策判断への反映を実効的なものとする必要性に鑑み、勧告の際と同様に、委員会は経済産業大臣に対し、当該建議に基づいて講じた措置について報告を求めることを可能とする規定も併せて置くこととされた（第3項）。

（資料の提出等の要求）

第六十六条の十五 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、委員会が関係行政機関等に資料の提出等を求めることができる旨を定めたものである。
- (2) 委員会の所掌事務を遂行するためには、資源エネルギー庁など関係行政機関が保有している情報内容を把握することが不可欠となる場合が多い。このため、必要な情報を得るための手段の担保として、関係行政機関の長その他の関係者に対し資料の提出等の協力を求めることができる旨を規定することとされたる。

2 沿革

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

本条に基づいて委員会が関係者に協力を求めることができるのは、委員会の所掌事務を遂行するために必要な事項に限られる。協力を求める「関係行政機関の長」としては資源エネルギー庁長官や消費者庁長官、「その他の関係者」としては金融機関等を想定している。提出等を求める内容としては、受理した供給計画についての考え方（資源エネルギー庁長官）や、

電力市場における消費者問題の動向（消費者庁長官）、送配電部門における資金管理の適切性についての意見（金融機関）等が想定される。

（公表）

第六十六条の十六 委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

- (1) 本条は、委員会の事務の処理状況の公表について定めるものである。
- (2) 委員会が有すべき「独立性」には、市場参加者から見てその独立性に疑義が生じないよう、中立性と透明性を確保することが含まれるため、委員会の事務運営の透明性を確保し、公正な事務執行を担保するため、委員会による事務の処理状況を公表することとされた。

2 沿革

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

本条に基づき、委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表する義務を負うため、「電力・ガス取引監視等委員会の活動状況」を公表している。「電力・ガス取引監視等委員会の活動状況」では、対象期間中に委員会が行った、事業者に対する指導、規制料金の事後評価、監査結果の概要、各種指針の整備又は改定に関する建議などの事務の処理状況が記載されている。

（政令への委任）

第六十六条の十七 この編に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

【趣旨・沿革】

本条は、委員会の内部構成等の詳細設計について、政令委任する旨を定めるものである。。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

本条に基づき、委員会の特別委員及び専門委員並びに委員会の内部組織等について、電力・ガス取引監視等委員会令（平成27年政令第309号）が定められている。

第六章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関

本章は、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関に関する諸規定を定めたものである（登録安全管理審査機関及び登録調査機関は、それぞれ平成15年の公益法人整備法による電気事業法の改正において指定機関から登録機関に移行。）。なお、指定試験機関に関する規定については昭和58年12月の電気事業法改正、登録安全管理審査機関に関する規定については平成11年の基準・認証一括法による電気事業法の改正で新たに追加されたものである。また、同改正では併せて登録安全管理審査機関及び登録調査機関への株式会社等の民間法人を認めることとしたため第69条ほか、関係規定の改正が行われた。

第一節 登録安全管理審査機関

この節は、登録安全管理審査機関の登録及び監督について14条の規定を置いている。

平成15年公益法人整備法による改正において、これまで行政の代行機関である指定機関によって行われていた安全管理審査は、法令等に明示された一定の要件を備え、かつ、行政の裁量の余地のない形で国により登録された公正・中立な第三者機関によるものへと移行された。すなわち、登録安全管理審査機関は国の代行性を持たず、民間機関として安全管理審査を行うこととなった。

本節の規定は、登録安全管理審査機関の業務を適確、円滑かつ公正に行わせるため、登録の基準を定め、登録安全管理審査機関に一定の義務を課すとともに、経済産業大臣に必要な監督権限を与えたものである。

（登録）

第六十七条 第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分（以下単に「審査の区分」という。）ごとに、これらの規定による審査（以下「安

全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。

一 第五十一条第三項の審査

二 第五十五条第四項の審査

【趣旨・沿革】

登録安全管理審査機関は、「安全管理審査」を行うための機関であるが、安全管理審査は、第51条に規定する使用前自主検査及び第55条に規定する定期事業者検査に区分された複数の事業者検査に関わるものであり、登録された安全管理審査機関が全ての区分の自主検査について安全管理審査を行わなければならないのであれば、安全管理審査機関の構成員等についてもある程度の規模を期待せざるを得ない。本条は活発な民間法人の参入を促すため、それぞれ区分された自主検査に対応する登録区分を設け、その区分に対する申請を行うことで、登録安全管理審査機関の実施する審査の選択の自由を与えるとともに、当該機関による適正な審査の実施を確保するための規定となっている。なお、平成26年改正により、溶接安全管理審査が廃止されたことを受け、審査の区分から、溶接安全管理審査に該当する区分が削られた。

【解説】

本条において、「経済産業省令に定めるところにより」とは申請書類等を指したものである。すなわち、登録を申請するに際し、書類に一定の記載等を義務づけることで、登録安全管理審査機関に対する必要最小限の情報を国が保有することを意図したものである。なお、第1号の「第五十一条第三項の審査」及び第2号の「第五十五条第四項の審査」は、それぞれ使用前安全管理審査及び定期安全管理審査である。

(欠格条項)

第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上

- の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二 第七十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

【趣旨】

- 一 本条において「登録を受けることができない」という能動的表現をとっているため、虚偽の申請等により誤って登録がなされても、無効であると解する。
- 二 登録安全管理審査機関が業務を公正に行うことを確保することは、この法律全体に関わる法秩序の維持に重大な意味を持つので、電気事業法又はこの法律に基づく命令に違反し、刑に処せられ、一定期間を経過していない者(第1号)、第78条の規定に基づく登録の取消しを受けた者(第2号)、又は第1号又は第2号の処分を受けた機関の役員を含んでいるもの(第3号)は欠格条項該当者とされたものである。

(登録の基準)

第六十九条 経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

- 一 次のいずれかに該当する者が安全管理審査を実施し、その人数が審査の区分ごとに二名以上であること。
- イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの

- ロ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
- ハ 電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者

二 登録申請者が、第五十一条第三項又は第五十五条第四項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物を設置する者（以下この号において「審査対象電気工作物設置者」という。）に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

- イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、審査対象電気工作物設置者がその親法人（会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。）であること。
- ロ 登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。）にあつては、業務を執行する社員）に占める審査対象電気工作物設置者の役員又は職員（過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。
- ハ 登録申請者（法人にあつては、その代表権を有する役員）が、審査対象電気工作物設置者の役員又は職員（過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。）であること。

2 第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録は、安全管理審査

機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

- 一 登録年月日及び登録番号
- 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三 審査の区分
- 四 登録を受けた者が安全管理審査を行う事業所の所在地

【趣旨・沿革】

本条第1項は、平成15年の公益法人整備法による改正により、一定の要件に適合する者であれば、行政の裁量の余地なく登録されることを法律上明記するため、経済産業省令等に委任せず具体的に各号に登録の基準を定めたものである。第1号は人的要件、第2号は公正性を確保するための基準である。なお、第2項は、登録申請者が登録基準を満足する場合は、国は安全管理審査機関登録簿にて台帳管理することを定めている。

【解説】

一 登録機関の要件【第1項】

- (1) 本条第1項第1号は、安全管理審査を実際に行う審査員が有しているべき一定の知識経験に関する条件である。「その人数が審査の区分ごとに二名以上」とは、安全管理審査を行うに当たり、審査の客観性及び公正性を確保するためには一の審査において2名以上で実施する必要があり、これを登録基準として定めているものである。
- (2) 同項第2号は、登録安全管理審査機関の公正性を担保し、業務の公正な実施を確保するものであり、外部からの営利的、財政的その他の圧力に対し、公平性を確保するための要件である。具体的には、登録申請者が審査対象である電気工作物を設置する者との関係において、公正性を確保できる存在であることを求めており、審査対象電気工作物を設置する者が登録申請者の親会社である場合、登録申請者の役員のうち、審査対象電気工作物を設置する者の役員又は職員の割合が2分の1を超えている場合、登録申請者が審査対象電気工作物を設置す

る者の役員又は職員である場合は、登録基準を満たせないものと判断している。

(登録の更新)

第七十条 第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

【趣旨】

本条は、登録安全管理審査機関について登録の更新制度を規定したものである。

これは、民間法人に対しては、公益法人と同様に国による定期的な監督を行うことが出来ないため、登録安全管理審査機関に登録の更新を義務づけ、定期的に登録基準への適合状況を確認するものである。

更新の期間については、「三年を下らない政令で定める期間ごと」に行うものであるが、これは従来の公益法人に対して、概ね三年ごとに定時監査が行われてきたこと、及び国際的にも多くの国で検査等の業務を行う機関に対する再審査が2年から4年程度で行われていることに鑑み、登録を受けた安全管理審査期間は「三年を下らない政令で定める期間」ごとに更新を受けることを義務づけた。なお、政令で定める期間としては、施行令第22条において3年と定めている。

(安全管理審査の義務)

第七十一条 第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録を受けた者（以下「登録安全管理審査機関」という。）は、安全管理審査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、安全管理審査を行わなければならない。

2 登録安全管理審査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により安全管理審査を行わなければならない。

3 登録安全管理審査機関は、安全管理審査を行うときは、第六十九条第一項第一号に規定する者に安全管理審査を実施させなければならない。

【趣旨】

本条は、登録安全管理審査機関が安全管理審査を行うに当たって守るべき義務を定め、その業務の公益性に鑑み、正当な理由なく審査を拒否したり、遅らせたりすることを禁じている。また、審査が恣意的に行われることを防ぐため公正に、かつ、一定の審査方法により第69条第1項第1号の条件を満足する者によって審査を行う義務を課している。

【解説】

一 安全管理審査の拒否の禁止【第1項】

第1項は、審査の申請があったときは、正当な理由がある場合を除き、必ず審査を実施しなければならない義務を規定している。なお、「正当な理由」とは、手数料の納付がない場合、災害で設備が破損した場合等が挙げられるが、加えて、安全管理審査機関の有している審査実施能力以上の検査申請があった場合についても、審査を拒否できることとなる。

二 安全管理審査の公平性【第2項】

第2項は、設置者において、審査を受ける機会が不当に制限されたり、審査が恣意的に行われることによる不都合を生じないように、登録安全管理審査機関は公正に、かつ、経済産業省令に定める方法により審査を実施しなければならないことを義務づけている。経済産業省令で定める方法とは、施行規則第110条において、審査方法の重要な要素を構成する審査の手順（文書審査、実地審査及び評価）、審査における人数配置及び審査の場所（法定事業者検査の実施場所又は法定事業者検査記録の保存場所）等を規定している。

三 安全管理審査の実施者【第3項】

第3項は、登録安全管理審査機関の審査が適確に行われることを担保するため、審査の実施は所定の資格を有する者に行わせることを義務づけている。

(変更の届出)

第七十二条 登録安全管理審査機関は、その名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

【解説】

一 本条は、登録安全管理審査機関がその名称又は審査を行う事業所の所在地を変更しようとするときの届出を定めたものである。

名称又は事業所の所在地の変更は、審査を受ける者に影響を及ぼすため、事前に届出をさせた上、官報に公示することとなっている（第112条の2第3号）。

二 本条に違反した場合には、登録の取消し等の事由に該当することとなる（第78条第1号）。

(業務規程)

第七十三条 登録安全管理審査機関は、安全管理審査の業務に関する規程（以下この節において「業務規程」という。）を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程には、安全管理審査の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

【趣旨】

一 本条は、登録安全管理審査機関の業務規程について定めている。すなわち、審査の適確かつ公正な実施を確保するため、登録安全管理審査機関に業務規程を定めさせ、これを事前に届け出させることとなっている。

平成15年の公益法人整備法による改正前の指定機関の業務規程については経済産業大臣の認可を義務づけていたが、登録機関が政府の代行機関として業務を行うものでない以上、審査の費用、方法等については、登録機関が自由に決めるべきものであると考える一方、設置者への情報提供や改善措置の発動等の制度の円滑な運用のため、一定の業務内容を把握しておく必要があり、一定の事項については業務規程として届出を義務づけることとしている。

二 業務規程は、登録安全管理審査機関が実際の安全管理審査を行うときの準拠すべき規範である。業務規程に定めるべき事項は、安全管理審査の実施方法、料金の算定方法のほか、安全管理審査の業務を行う時間、安全管理審査機関の業務を行う区域、料金の収納方法等、施行規則第115条で定められている。

三 第1項に違反した場合には、登録の取消し等の事由に該当することとなる（第78条第1号）。

（業務の休廃止）

第七十四条 登録安全管理審査機関は、安全管理審査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨】

本条は、登録安全管理審査機関がその業務を休止又は廃止する場合に関する規定である。

登録安全管理審査機関は、その業務を休止又は廃止する場合は事前に届出を行うこととしている。これは、登録安全管理審査機関の審査業務が前

触れなく休業止されれば、当該登録安全管理審査機関の審査を受けようとしていた設置者、又は審査の契約をした後に審査を待っている状態の設置者に対し、不測の混乱を生ずるおそれがあることから、かかる混乱を防止するとともに、経済産業大臣が登録機関の有無を常に把握できる状態を確保することができるようするためである。

【罰則規定】

本条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処せられる（第120条第1号）。また、登録の取消し等（第78条第1号）によって対処することも可能である。

（財務諸表等の備置き及び閲覧等）

第七十五条 登録安全管理審査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（これらのものが電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第二百二十二条の四において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。

2 使用前自主検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者その他の利害関係人は、登録安全管理審査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全管理審査機関の定めた費用を支払わなければならない。

- 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該

電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

- 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

【趣旨】

安全管理審査の受審対象である電気工作物を設置する者は、登録安全管理審査機関を選択する際に、自らの判断で選択する必要があるため、その判断に不可欠な財務諸表等の備え付けを登録安全管理審査機関に義務づけ、当該電気工作物の設置者はその閲覧等を請求できるものとしている。

【解説】

一 財務諸表等の作成及び備置き【第1項】

第1項では、登録安全管理審査機関が会社法第435条第3項の規定等により、財務諸表等の作成に代えて電磁的記録を作成している場合について、その電磁的記録を財務諸表等を含むこととしている。

二 財務諸表等の閲覧等【第2項】

第2項では、財務諸表等が書面で作成されている場合と電磁的記録で作成されている場合に分けて、情報開示の具体的手段を規定している。情報開示に登録安全管理審査機関が応じる際、登録安全管理審査機関に費用が発生するものであるから、請求者がその費用を登録安全管理審査機関に支払うこととしている。

(適合命令)

第七十六条 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が第六十九条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全管理審査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

【趣旨】

- 一 本条は、登録安全管理審査機関が当初の登録基準に適合しなくなったと経済産業大臣が認めるときは、その登録安全管理審査機関に対し、基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができることを定めている。
- 二 登録安全管理審査機関が登録の基準(第69条第1項)に適合しなくなったときには、直ちに登録が失効するわけではなく、本条による適合命令を出した上で、もしそれに従わなかったときには、登録を取り消すこととなる(第78条第4号)。

(改善命令)

第七十七条 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が第七十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録安全管理審査機関に対し、安全管理審査を行うべきこと又は安全管理審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

【趣旨】

- 一 本条は、登録安全管理審査機関が第71条の規定に違反していると経済産業大臣が認めるときは、その登録安全管理審査機関に対し、業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができることを定めている。
- 二 登録安全管理審査機関が第71条の規定に違反したときには、直ちに登録が失効するわけではなく、本条による改善命令を出した上で、もしそれに従わなかったときには、登録を取り消すこととなる(第78条第4号)。

(登録の取消し等)

第七十八条 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全

部若しくは一部の停止を命ずることができる。

- 一 第五十一条第五項（第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。）、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 二 第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 三 正当な理由がないのに第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四 前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五 不正の手段により第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録を受けたとき。

【趣旨】

- 一 本条は、電気事業法の関連規定に違反した登録安全管理審査機関に対する制裁規定であり、経済産業大臣の監督権を最終的に担保する規定でもある。
- 二 登録の取消しは、登録安全管理審査機関としての地位を奪うものであり、適用に当たっては、慎重に対処する必要があるが、登録安全管理審査機関の電気事業法違反の行為は、原則として罰則で担保するのではなく、登録の取消し等によって対処することとしており、他の立法例でも同様の扱いとなっている。ただし、本条の命令に違反した場合には、その制裁を貫徹させる見地から、第117条の2第11号の規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
- 三 本条による登録の取消し、又は安全管理審査業務の停止の命令があった場合は、その旨が官報に公示される（第112条の2第4号）。
- 四 本条による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならないこととなる（第108条第2項）。

（帳簿の記載）

第七十九条 登録安全管理審査機関は、帳簿を備え、安全管理審査の

業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

- 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

【趣旨】

- 一 本条は、登録安全管理審査機関に帳簿の記載及び保存の義務を課することを定めている。経済産業大臣が安全管理審査の業務の状況を知ることができるようにするため、登録安全管理審査機関に対し、これらの義務を課すこととしたものである。
- 二 帳簿の記載事項は、施行規則第117条第1項で審査の区分に応じて定められている。
- 三 帳簿の保存期間は、施行規則第117条第2項で10年間で定められている。

（経済産業大臣による安全管理審査業務の実施）

第八十条 経済産業大臣は、第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による安全管理審査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の登録を取り消し、又は登録安全管理審査機関に対し安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録安全管理審査機関が天災その他の事由により安全管理審査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

- 2 経済産業大臣が前項の規定により安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における安全管理審査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

【趣旨・沿革】

本条は、安全管理審査機関の登録を受けるものがないとき、あるいは登録安全管理審査機関が天災等により業務が困難となった場合等において他の機関が存在しないようなとき等、経済産業大臣が必要であると認めるときは、経済産業大臣が自ら安全管理審査の業務の全部又は一部を行うことができることを規定したものである。このように経済産業大臣が自ら安全管理審査を行うことは電気工作物設置者責任原則における緊急かつ一時的な措置と位置づけられるものであり、同原則と矛盾するものではない。

【解説】

一 経済産業大臣による安全管理審査業務の実施【第1項】

第1項は、経済産業大臣が、登録安全管理審査機関となる者がいないとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録安全管理審査機関が天災その他の事由により安全管理審査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、経済産業大臣が、当該安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行うことができることを規定したものである。

二 業務の引継ぎ等【第2項】

第2項は、第1項の規定により経済産業大臣が安全管理審査業務を自ら行う場合において、当該業務の引継ぎその他の必要な事項については経済産業省令で定めることとしている。経済産業省令で定める事項とは、施行規則第118条の2において、登録安全管理審査機関が、①引き継ぐべき安全管理審査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと、②当該業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと、③その他経済産業大臣が当該業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うことを規定している。

第二節 指定試験機関

この節は、電気主任技術者試験事務の実施者である指定試験機関の指定及び監督についての規定を置いたものである。

(指定)

第八十一条 第四十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2 経済産業大臣は、第四十五条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

(欠格条項)

第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。

- 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二 第八十七条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
 - イ 第一号に該当する者
 - ロ 第八十四条の五の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

【趣旨】

- 一 第82条は、指定試験機関は公的性格の強いものであることから、電気事業法違反の事由があつたものについては、一定期間は本法の体系から排除すること、すなわち、指定を受けることができないことを定めている。各号のいずれか一つに該当すれば、経済産業大臣は、第83条の指定

基準に照らして審査するまでもなく、指定を拒否することとなる。「指定を受けることができない」という能動的表現をとっているので、虚偽の申請等により誤って指定がなされても、無効であると解する。

- 二 指定試験機関が業務を公正に行うことを確保することは、この法律全体にかかわる法秩序の維持に重大な意味を持つので、電気事業法又はこの法律に基づく命令に違反し、刑に処せられ、一定期間を経過していない者、あるいは指定の取消しを受けた者等は欠格条項該当者とされたものである。

【罰則規定】

- 一 この要件に反して、第1号又は第3号に該当するに至ったときは、指定の取消し等の事由となる（第87条第2項第1号）。
- 二 第1号における執行猶予の取扱いについては、刑に処せられた者が刑の執行を猶予され、猶予の言渡しを取り消されることなく、猶予期間を経過したときは、刑の言渡しはその効力を失う（刑法（明治40年法律第45号）第27条）ことから、刑の言渡しの効力が失われた時点において第1号に該当しないこととなる。

（指定の基準）

第八十三条 経済産業大臣は、他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

- 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
- 四 試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

【趣旨】

指定試験機関については、一の者に限って指定することとしている。これは、電気主任技術者の試験事務が電気主任技術者としての能力を担保する上で斉一性が要求されるものであり、また、試験を実施すること自体が高度に組織的であることから、このように規定したものである。

（試験員）

第八十四条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。

2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。

【趣旨】

本条は、指定試験機関は、受験者の知識及び技能の有無の判定に関する事務については、試験の水準を適正に保持するため、施行規則第121条に規定されている要件に該当する試験員に行わせなければならないこととしている。

（業務規程）

第八十四条の二 指定試験機関は、試験事務に関する規程（以下この節において「業務規程」という。）を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が試験事務の公正

な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

【趣旨】

- 一 本条は、指定試験機関の業務規程について定めたものである。すなわち、試験事務の的確かつ公正な実施を確保するため、指定試験機関に業務規程を定めさせ、これを経済産業大臣の認可に係らしめるとともに、経済産業大臣に業務規程の変更命令権を与えたものである。
- 二 業務規程は、指定試験機関が試験事務を行うときの準拠すべき規範である。試験事務を行う時間、手数料の収納方法、試験の実施方法等の業務規程に定めるべき事項は施行規則第123条で定められている。
- 三 本条の認可を受けた業務規程によらないで試験事務を行ったとき、又は第3項の命令に違反したときは、指定の取消し等の事由に該当することとなる（第87条第2項第3号又は第4号）。

（業務の休廃止）

第八十四条の二の二 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

【趣旨】

本条は、指定試験機関が勝手にその業務を休廃止することは、試験を受ける者にとって不当な不利益を及ぼすこととなるため、業務の休廃止を経済産業大臣の許可に係らしめているものである。

【罰則規定】

本条の規定に違反して業務の全部を廃止した指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処せられる（第119条の3第1号）。なお、罰則の適用等については、第73条と同様であり、第73条を参照されたい。

(事業計画等)

第八十四条の三 指定試験機関は、毎事業年度開始前に（第四十五条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく）、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

【趣旨】

- 一 本条は、指定試験機関による試験事務が公正に行われているか否か及び試験事務が公正に行われたか否かを常時把握するために定められた規定であり、事業計画及び収支予算の認可を受ける義務並びに事業報告書及び収支決算書の提出義務を指定試験機関に課している。
- 二 経済産業大臣は、事業計画及び収支予算が指定試験機関の試験業務の実施能力、経理的基礎、予想される試験申請件数等から見て適当と認める場合は、これを認可する。
- 三 第2項において「三月以内に」とあるのは、毎事業年度経過後3月以内に作成するようという意味ではなく、提出が完了するようという意味である。

【罰則規定】

本条に違反した場合には、指定の取消し等の事由に該当することとなる（第87条第2項第2号）。

(役員の選任及び解任)

第八十四条の四 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

【趣旨】

- 一 本条は、指定試験機関の役員の選任及び解任には、経済産業大臣の認可を要することを定めている。指定試験機関は、中立公正なものでなければならないので、この業務の執行又は監督を行う役員の選任は慎重を期する必要がある、また、経済産業大臣は、役員の構成が試験事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めて指定を行ったのであるから、これらの役員が試験に関する利害関係者からの圧迫等により、不当に選任又は解任されることがあってはならないのでこの規定が設けられたものである。
- 二 「解任」には、死亡、任期満了等により当然その任を離れる場合は含まれないが、本人の意思による退職は含まれる。
- 三 「その効力を生じない」とは、選任又は解任という法律行為の効力が発生しないという意味である。したがって、例えば、認可を受けないで選任された役員が法人を代表して行った法律行為は、表見代理の理論が適用される場合を除いて無効である。

【罰則規定】

本条に違反した場合には、指定の取消し等の事由に該当することとなる（第87条第2項第2号）。

（解任命令）

第八十四条の五 経済産業大臣は、指定試験機関の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

【趣旨】

- 一 本条は、指定試験機関に対する一般的な監督権を定めたものである。本条の解任命令は、指定試験機関に対して発せられるものであって、この命令によって役員又は試験員が直接に解任されるのではない。本条に

違反したときは、指定の取消し等の事由に該当することとなる（第87条第2項第4号）。

- 二 本条の解任命令は、違反行為が特定の役員又は試験員の責に帰すべきものである場合にのみ発せられるものであり、個々の役員又は試験員の問題にとどまらず指定試験機関全体としての責任を追及すべきときは、当該試験機関の指定を取り消すことが適当である。
- 三 本条の処分に係る聴聞の期日における審理は公開により行わなければならないこととなる（第108条第2項）。

（秘密保持義務）

第八十五条 指定試験機関の役員若しくは職員（試験員を含む。）又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

【趣旨】

- 一 本条は、指定試験機関の役員及び職員等の秘密保持義務について定めたものである。
- 二 本条の義務者は、指定試験機関の役員、職員又は試験員である者のほか、過去において指定試験機関の役員、職員又は試験員であった者も対象となる。

「職員」とは、通例、指定試験機関と雇用契約を締結している者をいう。

「（試験員を含む。）」としたのは、試験員は雇用契約によらないで委任契約により業務に従事し、職員にならないこともあり得るため規定されているものである。
- 三 刑法上保護される「秘密」とは、一般に、「小範囲の者にしか知られていない事実で、本人が他に知られないことにつき客観的にみて相当の利益をもつもの」であり、試験問題の内容がその典型例であるが、その他、例えば、第84条の2第1項に基づき定める業務規程で秘密事項を定める場合等も、本条における「秘密」に該当するものと解する。
- 四 秘密を「漏らす」とは、他人に積極的に告げる場合のほか他人の知り

得る状態におくことも含む。

(役員及び職員の地位)

第八十五条の二 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員（試験員を含む。）は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

【趣旨】

- 一 本条は、刑法の他の罰則の適用における指定試験機関の役員又は職員の地位について定めたものである。指定試験機関は、国の代行機関として、試験業務の実施を行う者であるので、その業務の円滑かつ公正な実施を確保するため、その役員又は職員を公務員に準ずる地位にあるものとして必要な保護と拘束を加えるものである。
- 二 「公務員」とみなされる「職員」には、試験に関する業務を取り扱う試験員も含まれる。
- 三 「その他の罰則」としては、経済関係罰則の整備に関する法律（昭和19年法律第4号）、国家公務員法等がある。
- 四 刑法の中で公務員に関する規定としては、次のようなものがある。
 - 公務執行妨害罪・職務強要罪（刑法第95条）
 - 公務員虚偽文書作成罪（刑法第156条）
 - 公印偽造・不正使用罪（刑法第165条）
 - 公記号偽造・不正使用罪（刑法第166条）
 - 公務員職権濫用罪（刑法第193条）
 - 単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪（刑法第197条）
 - 公文書等毀棄罪（刑法第258条）

(適合命令等)

第八十六条 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条各号（第三号を除く。以下この項において同じ。）のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するた

め必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

- 2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

【趣旨】

- 一 第2項の監督命令については試験事務に関しては特に厳正さが要求されることから、誤解を招くような問題が生じたときにこれを速やかに是正する場合、施行方法や業務規程に違背しないものなお問題がある場合等既定の監督規定では対処し得ない事態が生じた場合を想定し、規定されたものである。
- 二 監督命令は、「この法律を施行するため必要があると認めるとき」に限られ、かつ、「試験事務に関し監督上必要な」ものに限られるので、この権限の行使については、指定試験機関に対する不当な干渉にならないように留意すべきである。
- 三 指定試験機関が、この命令に従わない場合は、指定の取消し等の事由に該当することとなる（第87条第2項第4号）。

（指定の取消し等）

第八十七条 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条第三号に適合しなくなつたときは、第四十五条第二項の指定を取り消さなければならない。

- 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十五条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

- 一 第八十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二 第八十四条、第八十四条の二第一項、第八十四条の二の二、第八十四条の三又は次条の規定に違反したとき。
- 三 第八十四条の二第一項の認可を受けた業務規程によらないで試験事務を行つたとき。

四 第八十四条の二第三項、第八十四条の五又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により第四十五条第二項の指定を受けたとき。

【趣旨】

- 一 第1項は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人に該当しなくなった場合において、経済産業大臣が指定を取り消すことを定めたものである。これは、特に、厳正さが要求される試験事務において、指定試験機関が利潤追求を目的とする法人に転換した場合、著しく厳正さを欠くことが想定されるため、一般社団法人又は一般財団法人に該当しなくなった場合を指定取消しの絶対条件として、経済産業大臣は、厳格に対処することとしたものである。
- 二 第2項は、電気事業法の関連規定に違反した指定試験機関に対する制裁規定であり、経済産業大臣の監督権を最終的に担保する規定でもある。
- 三 指定の取消は、指定試験機関としての地位を奪うものであり、適用に当たっては、慎重に対処する必要があるが、指定試験機関の電気事業法違反の行為は、原則として罰則で担保するのではなく、指定の取消し等によって対処することとしており、他の立法例でも同様の扱いとなっている。ただし、本条の命令に違反した場合には、その制裁を貫徹させる見地から、第117条の3の規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
- 四 本条による指定の取消し、又は試験業務の停止の命令があった場合は、その旨が官報に公示される（第112条の2第7号）。
- 五 本条による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならないこととなる（第108条第2項）。

（帳簿の記載）

第八十七条の二 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなけ

ればならない。

【趣旨】

- 一 本条は、指定試験機関に帳簿の記載及び保存の義務を課すことを定めている。経済産業大臣が試験業務の状況を知ることができるようにするため、指定試験機関に対し、これらの義務を課すこととしたものである。
- 二 帳簿の記載事項は、施行規則第125条第1項で、①合格者に係る試験年月日、②試験地、③受験番号、④氏名、⑤生年月日、⑥本籍地と定められている。
- 三 帳簿の保存期間は、施行規則第125条第2項で試験事務を廃止するまでと定められている。

（経済産業大臣による試験）

第八十八条 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十七条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

- 2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八十七条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

【趣旨】

本条は、指定試験機関が試験事務の全部又は一部を休停止した場合等に、経済産業大臣が自ら試験事務を行うことを定めた規定である。第2項の引継ぎ等に係る必要事項については、施行規則第122条の5に定められている。

第三節 登録調査機関

本節は、一般送配電事業者、特定送配電事業者等の電線路維持運用者（一般用電気工作物と直接に電氣的に接続する電線路を維持し、及び運用する者）が行う一般用電気工作物の調査業務について、電線路維持運用者から調査業務を委託され、実施する機関である登録調査機関の登録及び監督についての規定を置いたものである。

なお、指定試験機関は、経済産業大臣に代わって業務を行う者であるのに対し、登録調査機関は、電線路維持運用者に代わって業務を行う者であることから、機関の性格を若干異にするものである。

（登録）

第八十九条 第五十七条の二第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。

【趣旨・沿革】

本条は、登録調査機関の登録について規定している。登録調査機関の制定は、膨大な数の一般用電気工作物の調査を一般送配電事業者、特定送配電事業者等の電線路維持運用者が的確に実施していく上には、実際上かなりの困難を伴うものと予想され、調査を専門的機関に行わせれば、より合理的かつ能率的に調査が行われることから、一般用電気工作物の保安がより一層保たれるであろうという考えから設けられたものである。

【解説】

登録調査機関の登録が電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請に基づいて行われることを定めている。この「委託」は、多くの場合は、委託契約に基づいて行われる。また、「調査業務」は、第57条の2第1項に定義されているように、「一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査

すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物はその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること」である。

平成11年の基準・認証一括法による改正前までは、第2項で指定調査機関（当時）の申請が調査区域を定めて行われなければならないことを規定していたが、同改正において、それまでは公益法人に限定されていた指定の対象を、公益法人に限定されない複数の機関による競争下において、質の高いサービスやコストの更なる低減等を図る観点から、調査区域に関する規定である第2項を削除し、今後は指定調査機関の指定の際には、調査区域内の全ての一般用電気工作物についての調査能力を要求せず、委託を受けようとする一般用電気工作物の数等に応じた能力を有していることを審査し、指定を行うこととなった。これは、平成15年の公益法人整備法による改正により、指定調査機関が登録調査機関に移行した後も同様である。

（登録の基準）

第九十条 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

一 次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものであること。

- イ 絶縁抵抗計
- ロ 接地抵抗計
- ハ 漏れ電流計
- ニ 交流電流計
- ホ 交流電圧計

二 次のいずれかに該当する者が調査業務を実施するものであること。

- イ 第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者

ロ 電気工事士法（昭和三十五年法律第百三十九号）第三条第一項に規定する第一種電気工事士又は同条第二項に規定する第二種電気工事士

ハ 学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校又は旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者

2 第五十七条の二第一項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

【趣旨・沿革】

本条は、経済産業大臣が登録調査機関を登録する際の基準について規定している。経済産業大臣は、本条第1項に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。本条の基準は、登録基準であると同時に、登録後における維持基準でもあり、登録調査機関がこれらの基準に適合しなくなったと認められるときは、第96条において準用する第76条の規定により、経済産業大臣が適合命令を発動することができることとなっており、登録調査機関がこれに従わない場合には、第95条第4号の規定に基づき登録を取り消すことができることとなる。

【解説】

第1項第1号は、調査業務を行う上で必要な測定器の具備状況を審査の対象とするために設けられた基準である。

第1項第2号は、調査業務に従事する調査員の資格を審査の対象とするために設けられた基準である。

第九十一条 削除

【趣旨】

本条は、指定調査機関の調査区域の変更の際の手続を定めていたが、平成11年の基準・認証一括法による改正により調査区域の規定が廃止されたことに伴い、廃止されたものである。第89条の解説を参照されたい。

（調査の義務）

第九十二条 登録調査機関は、第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けているときは、第五十七条第一項の経済産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければならない。ただし、一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2 経済産業大臣は、登録調査機関が第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

【趣旨】

本条は、登録調査機関の調査義務及び経済産業大臣による登録調査機関に対する調査業務実施状況の監督命令権を定めている。これは、一般送配電事業者、特定送配電事業者等の電線路維持運用者に対する調査義務等の規定と内容的に同様であり、第1項は第57条第1項及び第2項に、第2項は第57条第3項にそれぞれ相当する。

【解説】

一 調査業務の実施義務【第1項】

第1項は、登録調査機関が第57条の2第1項の規定による調査業務の委託を受けている場合には、第57条第1項の経済産業省令で定めるところにより調査業務を行わなければならないことを規定している。「第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託」は、委託者が第57条第1項に規定する者（「電線路維持運用者」）であること、登録調査機関が調査業務の委託を受けた一般用電気工作物に関するものであり、かつ、その一般用電気工作物が第57条第1項の規定により調査業務を課されているものであるという要件を満たさなければならない。したがって、このような要件を満たす委託を受けている場合に初めて本項の規定が適用になるのであって、その他の場合には一般用電気工作物について登録調査機関は本項による調査業務の実施義務を負わない。「第五十七条第一項の経済産業省令で定めるところ」は施行規則第96条に規定されている。

ただし書は、一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得られなかった場合には、調査を要しないことを定めている。これは、国の代行機関とは異なる登録調査機関に立入権を認めるのは適当でなく、また一般用電気工作物の調査を使用者が自ら拒絶するときまで登録調査機関に調査義務を課するのは適当でないという理由からである。

なお、登録調査機関が一般用電気工作物の調査を行う場合には、調査に要する費用は委託契約で委託者から払われることとなるので、所有者又は占有者から直接的に指定調査機関が手数料を徴収することはない。要するに、通例は電線路維持運用者が行う電気の供給のための費用等の中に含まれるものである。

二 調査業務の実施・改善命令【第2項】

第2項は、登録調査機関が第57条の2第1項の規定による調査業務の委託を受けている場合に調査業務を行わず、又は調査の方法が適当でないときにおける経済産業大臣の監督命令権を規定している。この内容は、命令発動の事由について、第57条の2第1項の規定による委託を受けている場合に限定しているほかは第57条第3項と同様である。委託者であ

る一般送配電事業者、特定送配電事業者等の電線路維持運用者と受託者である登録調査機関との間には、委任契約等の契約関係があることから、登録調査機関は一般送配電事業者、特定送配電事業者等の電線路維持運用者に対し、その受託の範囲内において調査業務を実施することの民事上の義務を負っているが、電線路維持運用者は調査について法律上の義務を負い、また登録調査機関に調査業務を委託しているときは、電線路維持運用者は調査義務を免れることから、それが忠実に行われることの担保を単に民事上の契約に基づく請求権に求めるのみでは不十分なので、直接国が公権力をもって介入することにより、調査業務の適確な遂行を担保する必要があることから、本項は設けられた。

【罰則規定】

第2項の規定による命令に違反した者は、第118条第1号の規定により、300万円以下の罰金に処せられる。また、第1項の規定又は第2項の規定による命令に違反した者は、それぞれ第95条第3号又は第4号の規定により、第57条の2の登録を取り消されることがある。

(調査業務の廃止)

第九十三条 登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨】

本条は、調査業務廃止の場合の届出義務を定めている。「廃止したとき」とは、調査業務の全部を廃止した場合をいう。登録調査機関が調査業務の受託をしている場合には、第92条第1項の規定により調査義務がかかっているため、そのまま調査業務を廃止すると調査義務違反となる。したがって、調査業務を廃止しようとするときは、まず調査業務に関する委託契約等を解除してから、本条に基づく届出を行うこととなる。

登録調査機関は、調査業務の廃止の届出をしようとするときは、施行規則第130条の規定により調査業務廃止届出書を提出しなければならない。

【罰則規定】

本条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、第123条第1号の規定により、10万円以下の過料に処せられる。

（業務規程）

第九十四条 登録調査機関は、調査業務に関する規程（以下この節において「業務規程」という。）を定め、調査業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程には、調査業務の実施方法、調査業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

【趣旨】

本条は、登録調査機関に関する業務規程についての規定である。

【解説】

一 業務規程の届出【第1項】

第1項は、登録調査機関の業務規程の届出を義務づけている。平成11年の基準・認証一括法による改正前は、指定調査機関（当時）の業務規程は、指定検査機関（現在は廃止）に関する第72条を準用し、経済産業大臣の認可に係らしめるとともに、経済産業大臣に業務規程の変更命令権を与えていたが、同改正の際、「経済産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律」で改正された各法律の整理において、政府代行機関でない第三者認証機関について、業務規程を届け出ることを義務づけることとした。これは、指定調査機関から登録調査機関に移行した後も同様である。

二 業務規程に規定すべき事項【第2項】

業務規程は、登録調査機関が実際の調査業務を行うときの準拠すべき規範であり、そこに定めるべき事項は、調査業務の実施方法、料金の算

定方法のほか、事業所の所在地及びその事業所が調査業務を行う区域、調査を実施する者の選任及び解任に関する等、施行規則第131条で定められている。

【罰則規定】

第1項の規定による届出をしなかったとき、又は届出をした業務規程によらないで調査業務を行ったときは、登録の取消し等の事由に該当することとなる（第95条第3号）。

（登録の取消し）

第九十五条 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十七条の二第一項の登録を取り消すことができる。

- 一 次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二 正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 三 第九十二条第一項、第九十三条若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
- 四 第九十二条第二項の規定又は次条において準用する第七十六条の規定による命令に違反したとき。
- 五 不正の手段により第五十七条の二第一項の登録を受けたとき。

【趣旨】

本条は、登録調査機関が、欠格条項に該当するに至った場合や法に定める義務に違反するような事態が生じた場合等には、適正な調査業務の実施が阻害され、一般用電気工作物の所有者又は占有者に混乱を生じるおそれがあることから、経済産業大臣が登録の取消しを行うことができるとしたものである。

【解説】

- 一 第1号は、欠格条項に該当するに至ったときである。
- 二 第2号は、利害関係人による財務諸表等の閲覧等の請求を正当な理由もなく拒んだときである。
- 三 第3号は、調査業務義務違反（第92条第1項）、調査業務の廃止の届出義務違反（第93条）、財務諸表等の備付け義務違反（第75条第1項）、帳簿の記載義務違反（第79条第1項）に該当するときである。
- 四 第4号は、経済産業大臣の調査業務の改善命令（第92条第2項）や登録基準の適合命令（第96条）に従わなかったときである。
- 五 第5号は、不正の手段により登録調査機関の登録を受けたときである。

（準用）

第九十六条 第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号中「第七十八条」とあるのは「第九十五条」と、第七十五条第二項中「使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第九十条第一項各号」と読み替えるものとする。

【趣旨】

本条は、登録安全管理審査機関の規定を登録調査機関に準用する規定である。

第68条は「欠格条項」、第70条は「登録の更新」、第75条は「財務諸表等の備付け及び閲覧等」、第76条は「適合命令」、第79条は「帳簿の記載」で

ある。各々の解説については、相当規定の解説を参照されたい。

なお、第77条の「改善命令」が準用されていないのは、第92条第2項において同様の趣旨が規定されているためである。

第七章 卸電力取引所

本章は、平成26年改正により新たに追加された、卸電力取引所に関する諸規定を定めたものである。

これらの規定は、第97条の解説にてその趣旨を詳述するが、平成26年改正前より、JEPX が私設市場を開設していたところ、平成26年改正後、当該市場やそこで行われる取引の重要性が増すことを踏まえ、それらについても電気事業法の規制を及ぼせるために定められたものである。

なお、卸電力取引所に関する規定としては、本章に規定するもののほか、報告徴収（第106条第9項）、立入検査（第107条第8項）、指定、名称若しくは住所又は事務所の所在地の変更届出、業務の休廃止の許可、指定の取消し及び業務の停止命令に係る官報公示（第112条の2第1号、第3号、第6号及び第10号）並びに罰則（第8章）に関する規定がある。

（指定）

第九十七条 経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条に規定する業務（以下「市場開設業務」という。）に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、卸電力取引所として指定することができる。

- 一 職員、市場開設業務の実施の方法その他の事項についての市場開設業務の実施に関する計画が、市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二 前号の市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 三 役員又は職員の構成が、市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うこと
によつて市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない
ものであること。

五 第九十九条の十二の規定により指定を取り消され、その取消し
の日から二年を経過しない者でないこと。

六 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことによ
り罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

2 卸電力取引所は、その名称若しくは住所又は市場開設業務を行う
事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の
二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るととも
に、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつ
てその円滑な取引に資することを目的とする機関である卸電力取引所の
指定根拠、指定要件等について定めた規定である。

2 沿革

(1) 平成15年に私設・任意に設立された JEPX は、平成17年より電力の
市場取引を開始した。当初、JEPX 市場での取引が電力取引全体に占
める割合は小さく、小売料金に及ぼす影響が限定的であったため、電
気事業法に基づく規制は及んでいなかった。

しかし、平成26年改正において、小売全面自由化を実施し、小売電
気事業者、一般送配電事業者、発電事業者等の新たな事業類型を規定
するに伴って、小売電気事業者がその事業を営む上で必要となる電気

を発電事業者から調達するなど、電力（＝一定の量の電気）の卸取引は格段に増加することが想定された。その際、当該取引は相対取引のみならず、JEPX 市場を介して行われる場合が生じるため、JEPX 市場の取引量も格段に増加することも想定されるところであった。

また、小売全面自由化に伴う一般電気事業者制度の廃止により、経済産業大臣に届け出た料金その他の供給条件によるものでなければ、一般電気事業者に対して卸供給を行ってはならない旨の規定も撤廃されたことから、これまで一般電気事業者に対して長期相対の供給を行ってきた発電事業者が、JEPX 市場を通じた電気の卸売を拡大させることも考えられ、さらに、小売全面自由化の実施によって小売電気事業者の新規参入が増加し、その多くが JEPX 市場から電力を調達することになれば、JEPX 市場における取引量の増加はますます顕著になると予想された。

- (2) JEPX 市場は透明性の高い取引環境の下で電力の円滑な取引ができる機会を発電事業者や小売電気事業者に提供するという重要な機能を有しているところ、JEPX 市場での取引の比重が高まった結果、仮に JEPX 市場の取引がシステム障害等の理由により停止した場合や、JEPX 市場での取引機会が広く開かれていない場合には、電気の効率的かつ安定的な供給に悪影響を及ぼすことも想定されるなど、小売全面自由化の実施後、JEPX 市場は我が国の電力市場において極めて重要な役割を担うことになるものと考えられた。

また、JEPX 市場で形成される電力の価格は一定の指標性を有する価格として相対取引における電力の価格にも間接的に影響を及ぼすことが想定されるところ、小売全面自由化の実施後は、JEPX 市場において形成された価格が指標価格として相対取引も含めた卸電力取引の価格や小売電気料金に及ぼす影響が強まるものと考えられた。

- (3) 前述のとおり、平成26年改正当時の JEPX は私設・任意に設立された取引所であり、電気事業法の規制が及んでいないことから、経済産業大臣は JEPX が行う市場運営などに係る監督権限を有していなかった。他方、小売全面自由化の実施後、電気の利用者の利益を保護

し、電気事業の健全な発達を図るためには、経済産業大臣が JEPX 市場における価格形成や JEPX による市場運営の状況等を適時適切に把握し、仮に JEPX による市場運営に問題がある場合には、これを是正し得る環境を整備することが必要であると考えられた。

- (4) 以上のような理由で、平成26年改正において卸電力取引所が電気事業法にて規定されることとなった。

なお、平成26年改正法施行の日（平成28年4月1日）に JEPX が卸電力取引所として指定され、第112条の2第1号の規定により官報に公示された。

【解釈】

一 卸電力取引所の指定根拠及び指定要件【第1項】

- (1) 第1項は、経済産業大臣が卸電力取引所を指定する根拠及び指定の際の要件を規定している。
- (2) 「電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図る」とした理由は、以下のとおりである。

電気には、貯蔵できないという特殊性があることから、発電事業者や小売電気事業者にとっては、気温など電力需給に影響する要因を見通しつつ、実需給の直前（例えば1日前や1時間前）のタイミングにおいて、余剰となるが見込まれる電力の売却や、不足することが見込まれる電力の購入により、それぞれの事業者単位において需給の調整が行われる。加えて、我が国においては、各事業者は30分単位で需給管理を行うことが前提とされており、各事業者は、このような売買行動を一日に48回行うこととなる。このため、各事業者による経済的な電気の供給や、我が国全体での電気の安定的かつ効率的な供給を実現する上で、これらの実需給直前での取引が円滑に行われることが重要な役割を果たしている。

発電事業者及び小売電気事業者がこうした取引を実需給直前のタイミングで円滑に行うためには、商品の流動性が高く、参加の機会が広く開かれている取引所取引の場が存在していることが必要である。こ

れは前述した電気・電力の特殊性を反映したものであり、他の財と比較しても、取引所における適切な取引機会が提供されることの重要性が高いと言える。

加えて、小売全面自由化後において、電気の利用者の利益の保護を図るためには、電気事業者間の十分な競争が行われることが必要となる。こうした考え方から、平成25年改正法附則第11条第5項第6号においては、小売電気事業者の間、又は発電事業者の間の適正な競争関係を確保するための措置として、「卸電力取引所における電気の取引量を増加させるための措置」をプログラム規定として盛り込んでいるところである。こうした競争環境を確保するという観点からも、卸電力取引所における取引参加の機会の拡大が図られることが重要である。

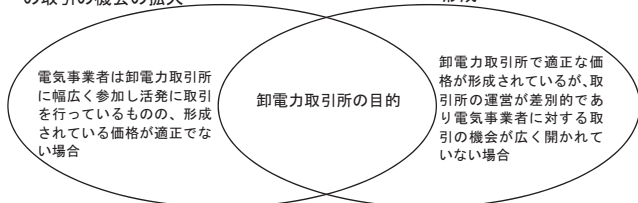
- (3) 「当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り」とあるのは、卸電力取引市場で形成される電力の価格は、前述のとおり一定の指標性を有する価格として、相対取引も含めた卸電力取引の価格や小売電気料金に一定の影響を及ぼし、今後卸電力取引所における取引が拡大していくことを考えると、卸電力取引市場において取引の指標となる適正な価格の形成が図られることが極めて重要となるからである。

また、上記の両目的の関係については、一部で重複するものの、基本的には別のものであり（下図参照）、いずれも政策的に重要であることから、両方の目的を並列した規定ぶりとするものとされた。

- (4) すなわち、例えば、卸電力取引所の市場運営が差別的であり一部の電気事業者に対して取引の機会が不当に制限されている場合において

【目的①】電気事業者に対する卸電力
の取引の機会の拡大

【目的②】取引の指標となる適正な価格の
形成



は、卸電力取引所で適正な価格が形成されていたとしても、「電気事業者に対し卸電力の取引の機会の拡大を図る」という目的は達成されないこととなる。同様に、例えば、卸電力取引所の市場監視が不十分であり、相場操縦などの結果、取引所で不適正な価格が形成されている場合においては、電気事業者に対して卸電力取引所への市場参加の機会が広く確保されていたとしても、「取引の指標となる適正な価格の形成」という目的は達成されないこととなる。

- (5) 「一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて」とし、指定法人制度を採用する理由については、このような措置を講じることにより、経済産業大臣は当該指定を受けた卸電力取引所を通じて卸電力取引市場に関する情報の把握ができるようになるとともに、当該卸電力取引所を通じ、卸電力取引市場における電力の売買取引について一定の規律を働かせることも可能となるためである（詳細後述）。

他方、卸電力取引所については、発電事業者や小売電気事業者を始めとする電気事業者に対して円滑な売買取引ができる機会を提供するとともに、指標性を有する適正な価格を形成することを目的とするものであることから、この市場における主たる市場参加者は電気事業者であり、限定的な参加者の間で（差金決済を伴わない）現物の電力の取引を行うことが想定される。

このため、「人の一定種類の行動を一般的に禁止した上で、この一般的禁止を行政機関が特定の場合について解除し得ることとする」法制である許可制を採用する積極的な理由がなく（詳細後述）、経済産業大臣による指定制度を設けることによって卸電力取引所を適切に監督し、当該卸電力取引所を通じて市場運営の状況を経済産業大臣が把握した上で、仮に問題がある場合にはこれを是正することができる制度を構築することができれば、卸電力取引市場の目的を達成することが十分に可能であるものと考えられる。

また、基準に適合する法人であれば、一般社団法人や一般財団法人に限定する必要は必ずしもないことから、「その他政令で定める法人」

として株式会社等が本条に基づく指定を受けることも排除しない仕組みとされた。

- (6) 第1号は、市場開設業務に係る実施の方法に関する基準である。具体的には、卸電力取引所が市場開設業務を実施していくために必要な事項、すなわち組織構成、組織の運営方法、市場開設業務の実施方法、役員及び職員の構成や行動規範等に関する事項についての市場開設業務の実施に関する計画（以下「実施計画」という。）の適正性を確実なものとし、市場開設業務を適確に実施することを可能とする体制の構築を求める必要があることから、指定の基準の一つとして規定するものである。
- (7) 第2号は、卸電力取引所としての業務運営の健全性を確保するためには、その財務面の確実性が要求されるとともに、市場開設業務に関して、人的・物的両面での技術的な能力が要求されることから、経理的及び技術的な基礎を有することを指定の基準の一つとして規定するものである。

「経理的基礎」とは、市場開設業務の実施に関する計画を実施するために適切な水準の資産及び運転資金が確保されており、市場開設業務を遂行するための設備資金、運転資金等の調達方法、借入金の返済計画等についての確実性があり、長期に健全な状態で市場開設業務を継続できる財務上の確実性を有していることをいう。また、人的側面としては、経理を行うに十分な人員の確保及び業務体制が整っていることも必要である。

「技術的基礎」とは、実施計画を実施するために十分な施設及び設備を保有し、又は賃借すること等により整っていること、また市場開設業務に使用する情報処理システムについて、効率性・セキュリティに十分配慮がなされるとともに、今後の技術革新等に適切に対応できるよう十分な拡張性が兼ね備えられているものであることも必要である。人的側面としては、卸電力取引所の役員及び職員が市場開設業務を実施するに当たり、十分な技術的基礎・経験等を有していること及びこれらの役員及び職員の配置が実施計画を円滑に実施するために適

切であることが必要である。

- (8) 第3号は、市場開設業務は常に公平性・透明性・中立性をもって実施される必要があることから、業務の実施主体である卸電力取引所の役員又は職員の構成自体が公平中立であることが必要であり、特定の利益を代表する立場の者の意向が市場開設業務の実施に反映されること等、市場開設業務の公正な遂行に支障を及ぼすことがあってはならないため、指定の基準の一つとして規定するものである。
- (9) 第4号は、例えば業務遂行の面において、市場開設業務と市場開設業務以外の業務を特定の役職員が兼ねて担当することがある場合には、それぞれ担当する市場開設業務以外の業務が、市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないような必要な措置を講じること等を求める必要があることから、指定の基準の一つとして規定するものである。
- (10) 第5号及び第6号は、卸電力取引所の公正性・透明性を確保する観点から欠格事由を定め、一定の条件に当てはまるものを排除することとした。これにより、第5号及び第6号に該当する法人から経済産業大臣に指定の申請がなされた場合であっても、経済産業大臣は指定を行うことができないこととなる。
- また、経済産業大臣が卸電力取引所を適切に監督するため、名称や住所等を変更しようとする場合は、経済産業大臣への届出義務を課すこととされた（第2項）。
- (11) なお、卸電力取引所は、経済産業大臣が必要な監督を行うことに加え、電気事業者はもちろん、取引所を利用する可能性がある者を含め不特定多数の者と関係があるものであるから、第1項の規定に基づく指定を行ったとき、又は第2項の規定に基づく届出があったときは、経済産業大臣はその旨を官報で公示することとされた（第112条の2第1号及び第3号）。

（業務）

第九十八条 卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。

- 一 電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場（第九十九条の二において「卸電力取引市場」という。）を開設すること。
- 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 三 前二号に掲げるもののほか、卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

【趣旨・沿革】

本条は、卸電力取引所の業務の範囲を定めるものである。

本条は、平成二十六年改正により設けられたものである。

【解説】

卸電力取引所の業務として、市場開設業務、すなわち、卸電力取引市場を開設すること（第1号）、これに附帯する業務を行うこと（第2号）、その他卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと（第3号）を定めることとされた。

なお、第2号の「附帯する業務」とは、例えば卸電力取引所の活動に関する広報活動を行うこと等、第3号の「目的を達成するために必要な業務」とは、第97条に規定する卸電力取引所の目的（卸取引機会の拡大、価格形成、取引円滑化）に照らし必要な業務を意味し、例えば、卸取引市場の活性化に資する取組である間接送電権の導入に伴う値差清算処理や非化石価値取引市場の運営に係る業務、電力の卸取引の円滑な実施を支援するための調査研究等が考えられる。

（業務規程の認可）

第九十九条 卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務の開始前に、市場開設業務の実施に関する規程（以下この章において「業務規程」という。）を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

- 2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 3 業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。

【趣旨・沿革】

本条は、市場開設業務の実施に関する規程（以下「業務規程」という。）の作成の認可及びその変更前の認可について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

(1) 業務規程の認可等【第1項】

卸電力取引所が行う市場開設業務には、公平性・透明性が強く求められることから、卸電力取引所は、当該業務の開始前に、市場開設業務の実施に関する規程（以下「業務規程」という。）を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならないこととされた。また、経済産業大臣の認可を受けた業務規程を自由に変更できることとすると、業務規程を認可制にかからしめている趣旨が没却されることから、その変更に際しても経済産業大臣の認可を受けなければならないこととされた。

(2) 業務規程の変更命令【第2項】

卸電力取引所の業務運営の適正性を担保するため、経済産業大臣は、業務規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認める場合は、卸電力取引所に対して、その業務規程を変更すべきことを命ずることができることとされた。

(3) 業務規程に記載すべき事項及び業務規程の認可等の基準【第3項】

業務規程に記載する事項やその認可基準は施行規則に規定されている。具体的には、①市場開設業務を行う時間及び休日に関する事項、②卸電力取引市場を利用できる者の要件、③取引の方法に関する事項、④取引を行う者に対する指導・監督・処分に関する措置、⑤役員及び職員

に関する事項等について定めることとした。認可の基準については、市場開設業務を適正かつ確実に実施する上で上記のような事項が適当なものであることとすること（例えば、卸電力取引市場を利用できる者の要件について恣意性を排除し客観性を有しているか等）が規定されている。

（売買取引を行うことができる者）

第九十九条の二 卸電力取引市場における電力の売買取引（以下この章において単に「売買取引」という。）を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足る資力信用を有するものとして業務規程で定める者とする。

【趣旨・沿革】

本条は、卸電力取引市場において電力の売買取引を行うことができる者の範囲について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 卸電力取引市場における電力の売買取引（以下単に「売買取引」という。）を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足る資力信用を有するものとして業務規程で定める者とするものとされた。
- (2) 売買取引を行うことができる者については、あえて電気事業者のみに限定する必要性はなく、また逆に電気事業者であったとしても、電力の卸取引の業務を適確に遂行するだけの能力（資金調達や電源調達に関する能力等）を有していない者については、取引の安定性を確保する観点から、卸電力取引市場への参加を制限する必要がある。

すなわち、卸電力取引所の市場開設業務は、あくまで第一義的には、電気事業者がその事業を営む上で必要となる電力を売買するための機会（＝電力の卸取引の機会）を増大させること等を目的とするものである。

ため、第97条第1項において「電気事業者に対し電力の卸取引の機会を提供する」と規定しているところであるが、電気事業者以外の一定の要件を満たす者（例えば、発電事業者には該当しないが、発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者等）が、卸電力取引市場に参加することにより、当該市場において取引される電力の量が増加することは、電気事業者による卸電力の取引の機会の増大にも資するものである。

このため、電気事業者以外の者であっても電気事業者に準ずるものについては、電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足る資力信用を有する限りにおいて、卸電力取引市場における電力の売買取引を行うことができる者として業務規程で定めることとされた。

- (3) なお、JEPXにおいては、取引に参加する際の純資産額の要件や、信用力に関する欠格事由（破産者で復権を得ない者等）を取引会員規程において定めている。
- (4) 「電力の卸取引の業務」とは卸電力取引市場のみならず相対取引も広く含めた業務を意味するものである。

(売買取引)

第九十九条の三 売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。

2 卸電力取引所は、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができる。

3 卸電力取引所は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、卸電力取引所における売買取引の方法（第1項）、卸電力取引所が取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができること（第2項）等を定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 卸電力取引市場において不正取引や不当な価格形成が行われることを防ぎ、適正な取引が行われるようにするため、売買取引は第99条第1項の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けた業務規程に定める方法により行うことを、売買取引を行う者に対して義務付けることとされた（第1項）。
- (2) また、卸電力取引所は売買取引において不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し取引を制限することその他取引の公正を確保するための措置を講じることができるとし（第2項）、経済産業大臣との適切な連携を確保するため、卸電力取引所が上記措置を講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならないことを規定することとされた（第3項）。

取引制限を発動する主体を経済産業大臣ではなく卸電力取引所とされた趣旨は、卸電力取引市場においては、電気事業者に対して円滑に取引ができる機会を提供するとともに、指標性を有する適正な価格を形成するという卸電力取引市場の目的に照らして必要な範囲での規制を行えば足りるため、経済産業大臣による取引制限に係る規定を設け、違反者には罰則を課すという厳しい措置ではなく、卸電力取引所の私的自治に委ねることが適当かつ十分である。このため、卸電力取引市場に対して経済産業大臣が取引制限を発動することを可能とする規定は設けないこととし、あくまで卸電力取引所が発動する取引制限で対応することとしたものである。

- (3) 想定される不正な行為の具体例としては、例えば、小売電気事業者が買占めを行った結果、卸電力取引市場で形成される価格が高騰する場合などが考えられる。このような場合には、卸電力取引所はその業務規程に基づいて取引制限を発動し、その旨を経済産業大臣に報告することとなる。当該報告を受けた経済産業大臣は、当該小売電気事業者の行為に

より、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、当該小売電気事業者に対して、業務改善命令を発動することがあり得る。

- (4) なお、いわゆる相場操縦等の行為の禁止については、法律上当該禁止に係る規定を置き、罰則によりその実効性を担保することも想定されるところであるが、卸電力取引市場については、市場参加者が限定され、かつ、上述の卸電力取引市場の目的に照らして必要な範囲での規制を行えば足りるため、相場操縦等への対応についても、法律上の禁止行為とした上で違反者には罰則を課するという厳しい措置ではなく、卸電力取引所の私的自治に委ねることが適当かつ十分であると考えられることから、措置しないこととされた。したがって、当該行為の禁止については、業務規程における規律に委ねられることとなる。

- (5) 第2項の「その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置」とは、売買取引の制限では対応することができない事態が発生した場合に、卸電力取引所が取引の公正を確保するために行う措置のことである。

売買取引の制限では対応できない事態としては、例えば、取引参加者が、卸電力取引所における相場が自己又は他人の操作によって変動する旨を流布する事態が想定される。こうした事態が発生した場合には、卸電力取引所が正確な情報を取引参加者に提供すること、風説の流布を行っている者の名を公表して取引参加者に注意を呼びかけること、風説の流布を行っている者に過怠金を課すこと等が取引の公正を確保するための措置として想定される。

(売買取引数量等の公表)

第九十九条の四 卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、卸電力取引所による売買取引数量等の公表について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 卸電力取引市場における電気の価格が一定の指標性を有して電力市場全体に影響することに鑑み、卸電力取引所は、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表することを、卸電力取引所に対して義務付けることとされた。また、公表を行うべき時期やその具体的方法についても併せて経済産業省令で定めることとされた。
- (2) 「経済産業省令で定める事項」としては、スポット市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる時間帯における電力の売渡しに係る入札数量及び当該時間における電力の買入れに係る入札数量を規定しており、「売買取引の数量及び価格」については、スポット市場、一時間前市場等の市場の区分に応じ一定の時間帯ごとの売買取引の数量を公表することとされている（施行規則第132条の7）。

また、公表の方法については、インターネットを利用して日々行うとともに、月間及び年間の合計値についても確定後遅滞なく行わなければならないこととされている。

（差別的取扱いの禁止）

第九十九条の五 卸電力取引所は、市場開設業務の運営に関し、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

【趣旨・沿革】

本条は、卸電力取引所の差別的取扱い禁止義務について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

卸電力取引市場において、発電事業者や小売電気事業者に対して円滑に取引ができる機会を提供し、指標性を有する適正な価格を形成するために

は、正当な理由によらずに特定の者の取引を優遇する又は特定の者の取引機会を制限すること等があってはならない。

市場の運営には一般に公正さが求められるところ、従来、JEPX に対して運営の中立性を懸念する指摘がなされていた。また、公正取引委員会と経済産業省が共同で定めている適取 GL においても、差別的取扱いにより新規参入者の事業活動を困難にすることなどが公正かつ有効な競争の観点から問題となる可能性がある行為とされている。

これらの実態に鑑み、平成26年改正においては、卸電力取引所が売買取引を行う者に対する不当な差別的取扱いを行うことを禁止する規定を設けることとされたものである。これを受けて、JEPX は、役員（理事及び監事）について、取引会員等の利害関係者に対する差別的取扱いの禁止を役員行動規範において定めている。

（事業計画等）

第九十九条の六 卸電力取引所は、毎事業年度開始前に（第九十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく）、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 卸電力取引所は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、卸電力取引所は毎年度事業計画等の認可を受けるべきこと（第1項）及び事業報告書等を提出しなければならないこと（第2項）を定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

卸電力取引所の業務運営の適正性を担保し、経済産業大臣がこれを常時把握するため、卸電力取引所の事業計画及び収支予算を経済産業大臣の認可にかからしめることとする（第1項）とともに、事業年度ごとに事業報告書及び収支決算書を作成し経済産業大臣に提出しなければならないこととされた（第2項）。

（業務の休廃止等）

第九十九条の七 卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 経済産業大臣が前項の規定により市場開設業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

【趣旨・沿革】

本条は、卸電力取引所の休廃止について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

卸電力取引所の業務の突然の休廃止により、発電事業者や小売電気事業者等が電気の取引を行う機会や、卸電力取引市場における価格指標が失われ、当該取引が円滑になされないことによって電気の効率的かつ安定的な供給に悪影響を及ぼすことを防止するため、卸電力市場の業務の休廃止には、経済産業大臣による許可を要することとされた（第1項）。

また、業務の廃止に係る権利関係の変動を明確にするため、上記の業務の全部の廃止の許可がなされた場合には、指定の効力が失われるとともに（第2項）、経済産業大臣はその旨官報で公示しなければならない（第112条の2第6号）。

（役員の選任及び解任）

第九十九条の八 卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(解任命令)

第九十九条の九 経済産業大臣は、卸電力取引所の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その卸電力取引所に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

【趣旨・沿革】

本条は、卸電力取引所の役員の選解任について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

卸電力取引所の業務運営の適正性を確保するため、卸電力取引所の役員の選任及び解任を経済産業大臣の認可にかからしめることとされた（第99条の8）。

また、卸電力取引所の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、経済産業大臣は、卸電力取引所に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる（第99条の9）。

(秘密保持義務)

第九十九条の十 卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

【趣旨・沿革】

本条は、卸電力取引所の役員等の秘密保持義務について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 卸電力取引所の業務を通じて、卸電力取引所の役職員は、売買取引を行う者にとって営業上の秘密に当たる情報（個々の取引における申込価格や約定した数量等）を知り得ることとなるが、これが漏洩すると当該売買取引を行う者が不利益を被ることになりかねないことから、卸電力取引所の役職員及び役職員であった者に対して、秘密保持義務を課すことにより、こうした事態を防ぐ必要がある。

したがって、卸電力取引所の業務運営の適正性を確保するため、卸電力取引所の役職員及びこれらの職にあった者に対しては、業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務を課すこととされた。

- (2) 「盗用してはならない」という規定振りについては、推進機関の役職員等の秘密保持義務について規定した第28条の29と同様の趣旨であり、卸電力取引所の非開示情報を用いて電力先物市場で不当に利益を上げるといった行為を規制するためには、より幅広く対象を規定することが望ましいことから、「又は盗用してはならない」と規定することとされた。

（監督命令）

第九十九条の十一 経済産業大臣は、市場開設業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、卸電力取引所に対し、市場開設業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

【趣旨・沿革】

本条は、経済産業大臣の卸電力取引所に対する監督権限を定めるものである。

本条は平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

卸電力取引所の業務運営の適正性を担保するため、経済産業大臣は、市場開設業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるとき

は、卸電力取引所に対して、市場開設業務に関し監督上必要な命令をすることができる旨規定することとされた。

(指定の取消し等)

第九十九条の十二 経済産業大臣は、卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第九十七条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。

二 第九十七条第一項第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。

三 第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十九条の四から第九十九条の六まで又は第九十九条の七第一項の規定に違反したとき。

四 第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで市場開設業務を行つたとき。

五 第九十九条第二項、第九十九条の九又は前条の規定による命令に違反したとき。

六 不正の手段により第九十七条第一項の指定を受けたとき。

【趣旨・沿革】

本条は、卸電力取引所の指定の取消し等について定めるものである。

本条は、平成26年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 卸電力取引所が、この法律の規定に違反した場合等において、経済産業大臣が当該卸電力取引所の指定を取消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる旨規定することとされた。
- (2) 第1号は、第97条第1項第1号から第4号までに掲げる基準に適合していないと認める場合に指定を取り消すものである。

- (3) 第2号は、第97条第1項第6号に掲げる基準に適合していないこととなった場合に指定を取り消すものである。第6号の基準については、当該基準に該当しなくなったことを外形的に判断できることから、「・・・基準に適合しないこととなったとき」と規定し、「・・・基準に適合していないと認めるとき」と規定している第1号とは別号で定めるものである。
- (4) 第3号は、この法律の各規定に違反した場合で、具体的には、①名称、住所等の変更届出（第97条第2項）を行わなかった場合、②業務規程の認可（第99条第1項）を受けなかった場合、③売買取引の制限等の措置を講じた場合の報告（第99条の3第3項）、④売買取引数量等の公表（第99条の4）を行わなかった場合、⑤売買取引を行う者への不当な差別的取扱いの禁止（第99条の5）に違反した場合、⑥事業計画等の認可（第99条の6第1項）を受けず、又は事業報告等の提出（同条第2項）を行わなかった場合、⑦経済産業大臣の許可（第99条の7第1項）を受けずに市場開設業務の全部又は一部を休止若しくは廃止した場合が該当する。
- (5) 第4号は、第99条第1項の認可を受けた業務規程によらないで市場開設業務を行った場合を規定し、これにより卸電力取引所が業務規程を定めずに市場開設業務を行うことをも防止するものである。
- (6) 第5号は、経済産業大臣が発する命令に違反した場合、具体的には、①業務規程の変更命令（第99条第2項）、②役員の解任命令（第99条の9）、③監督命令（第99条の11）に違反した場合が該当する。
- (7) 第6号は、不正の手段により第97条第1項の指定を受けた場合が該当する。

第八章 雑則

(登録等の条件)

第百条 登録、変更登録、許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

- 2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

【趣旨・沿革】

本条は、登録、変更登録、許可又は認可に条件を付し、及びこれを変更することができることを定めたものである。許可又は認可については、それぞれ各条において基準が定められ、これに基づいて判断されるのであるが、具体的なケースにおいては、登録等に何らかの制限を加えなければ、電気事業規制、保安規制等に万全を期することができない場合が考えられるので、これを補完するため、経済産業大臣の判断により許認可に条件を付し、及びこれを変更することができることとしたものである。ただ、条件を付することは処分の相手方の地位を不安定にするおそれもあるので、行政庁が恣意的に条件を付することを排除するため第2項において一定の限定を付している。

【解釈】

- (1) 第1項及び第2項中「条件」とは、期限、負担、取消権の留保等登録、変更登録、許可又は認可の効力を何らかの点で制限することをいう。第1項中「登録、変更登録、許可又は認可」とは、本法に特掲されている登録、変更登録、許可又は認可をいい、承認等には条件を付することができない。「条件を付し」とは、登録、変更登録、許可又は認可をする際のみならず、その後においても条件を付することができることをいう。

「これを変更する」とは、当初付した条件をその時々状況に応じていつでも変更できることをいう。また、「最小限度のもの」であっても「当該登録、変更登録、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなる」条件は、第2項の規定により付することができない。

- (2) 条件に違反した場合には、内容いかんによっては、罰則の対象となるほか、登録、変更登録、許可又は認可が取り消されることもあり得る。

(発電水力)

第百一条 経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行わなければならない。

【趣旨・沿革】

本条は、発電水力調査について規定したものである。水力発電は、安定的供給が可能な国内資源を利用するもので、国土の総合開発という点からも重要であり、また特に貯水池式発電、揚水式発電等は、他の電源との合理的、経済的な組合せができるという点からも重要な地位を占めている。本条は、水力発電所建設の前提となる発電水力調査を国が自ら行い、その開発を推進しようとするものである。

発電水力調査の一環である包蔵水力調査は、全国的に統一された調査方針による水力の開発地点の調査であるが、これは、時々の社会・経済情勢や技術水準等によって変化するものである。我が国では明治末以来5回にわたって全国的な調査が行われ（第5回は昭和55年－61年）、その間2度にわたる石油危機を経て、石油代替エネルギーとして水力が見直されるに至り、これらの成果は、電力行政の大きな指針として重要な役割を果たしている。

【解説】

本条における「発電水力の開発上必要な調査」とは、水力資源を発電に利用するために必要な調査をいい、包蔵水力調査、流量調査、更に具体的な個別地点の調査等を含む。

第二百条 経済産業大臣は、発電水力の開発上必要があると認めるときは、水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対し、その電気工作物を設置している河川について、経済産業省令で定めるところにより、その流量を測定し、その測定の結果を報告すべきことを命ずることができる。

【趣旨・沿革】

本条は、河川の流量調査について規定したものである。水力発電を行う場合において河川の流量が正確に分からなければ、発電可能量、貯水池の大きさ等を決定することはできない。河川の流量は、気象、地形等により変化するため一定の地点において長年月（我が国では10年の資料が使用されている。）にわたって精密に測定しなければならないが、その調査記録は、最近の開発方式が他電源との経済的組合せによる高度化の傾向にあるため、ますます重要性を増している。本条においては、経済産業大臣は、発電水力の開発上必要があると認めるときは、水力発電所を設置している者に対しその設置している河川について流量を測定し、その結果を報告するように命ずることができるものとし、流量測定の実施、測定方法の統一を行い得るようにしている。流量測定を行う測水所は、必要に応じて設置されるが、令和2年3月末現在においては全国に約230の測水所があり、その測定記録は、長年月にわたって蓄積され、電力行政上重要な指針を与えることになる。

【解釈】

本条における「発電水力」とは、発電に利用される水資源をいう。この命令は、「水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対し」て発せられるのであるから、工事中の場合は含まれない。また、電気工作物を「設置」しておればよいから、取水路、取水ダム等だけが設置され、発電所は他の河川にあってもよい。なお、同一水系に属している河川に水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置しておれば、その水系の全ての河川についてこの規定が適用される。

第百三条 都道府県知事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）の長は、河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可（同法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用（同条に規定する水利使用をいう。第三項において同じ。）に関する許可を除く。）の申請があつた場合において、その申請が発電水力の利用のためのものであつて政令で定めるものであるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の意見を求めなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、国土交通大臣に協議するものとする。

3 経済産業大臣は、都道府県知事又は指定都市の長に対し河川法第二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可（同法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。）の申請があつた場合（第一項に規定する場合を除く。）において、発電水力の有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府県知事又は指定都市の長に対し、これらの規定による処分に関し必要な勧告をすることができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、河川法第23条（流水の占用）の許可申請等に係る都道府県知事等と経済産業大臣等の関係を定めたものである。都道府県知事等は、河川法第23条（流水の占用）の許可申請等があつた場合であつて、当該許可申請が発電水力の利用のためのものであつて政令で定めるものであるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、その意見を求めなければならないこと（第1）、当該意見を求められた経済産業大臣は、国土

交通大臣に協議すること（第2項）、経済産業大臣は、河川法第23条（流水の占用）の許可申請等（第1項の場合を除く。）があった場合において、都道府県知事等に対し必要な勧告をすることができる（第3項）旨が規定されている。

水力発電所を建設し、これを運用するためには、河川法において水利使用等の許可を得ることが必要であるなど、河川行政と電力行政とは密接に関連するものであることから、両者を担当する行政庁が事前に十分な意見調整を行い得る環境を整備することにより、これらの行政分野の円滑な遂行を図ろうというものである。

2 沿革

平成25年改正前の電気事業法においては、水力発電所はその出力規模にかかわらず、上記の手続を経ることが必要とされているところ、近年の各都道府県における小水力発電設備の導入促進に向けた取組や、当該発電設備を導入するための手続簡素化の要望を踏まえれば、一律に上記の手続を存置する必要性が乏しくなっていることから、水力発電所の出力規模にかかわらず、電気事業法第103条第1項及び第2項の手続を経ることとされていた制度を見直し、当該手続を経る必要がある水力発電所については、「政令で定めるもの」に限定することとされたものである。

【解説】

- (1) 第1項及び第3項中「発電水力」とは、発電に利用できる水資源をいう。第1項中「意見を付して」とは、許可又は不許可の方針等を付することをいう。「政令で定めるもの」とは、施行令第24条において、1,000kW以上の水力発電所を規定しており、1,000kW未満のいわゆる小水力発電設備については、上記の手続を経ることが不要とされている。都道府県知事等は、「意見を求めなければならない。」点において法的に拘束されているが、必ずしも経済産業大臣の意見に拘束されることを意味するものでない。
- (2) 第3項中「第1項に規定する場合を除く」とは、第1項の場合には経

経済産業大臣は、必ず意見を述べることになるので、この間の重複を避ける趣旨である。「発電水力の有効な利用を確保するため必要がある」とは、例えば、ある地点が水力発電所の建設に最適であることから、電気事業者が河川法に基づいて許可申請をしている場合において、これと競願の関係にある他の申請に対して許可される可能性がある場合等がこれに当たる。「勧告」とは、ある事柄を申し出てその申出に沿うよう相手の処置を勧め、又は促す行為をいうが、法的拘束力はない。

(電気工作物検査官)

第百四条 経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。

2 経済産業省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の審査に関する事務に従事する。

3 原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項の審査に関する事務に従事する。

4 電気工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

【趣旨・沿革】

本条は、電気工作物検査官制度について規定したものである。電力技術は、土木、機械、電気、原子力等の各技術分野にまたがっているが、その技術の進歩は極めて顕著であり、常に新しい技術を採用した電気工作物が実用化されている。また、電気工作物の保安の確保には、設置者自らの自主的な取組が欠かせないが、それに加えて国による検査及び審査も必要に応じて行うことが重要である。国による検査及び審査においては、原子力発電設備に係る電気工作物自体の安全性を確認することによる方法、原子力発電設備以外の電気工作物については、安全管理を旨とした、設置者自らの自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理等を確認する方法である。したがって電気工作物の検査あるいは事業用電気工作物設置者の

自主検査実施体制の審査においてもそれぞれの専門技術分野についての高度な知識と経験を必要としている。

このような状況に鑑み、電気工作物検査官制度を設け、電気工作物の検査に関する高度な技術と経験を有する者を電気工作物検査官として検査及び審査に従事させることにより、検査及び審査の適確かつ能率的な実施を期そうとするものである。

【解説】

検査官の行う事務は、公共の安全上特に重要な電気工作物に係る使用前検査（第49条第1項）、及び定期検査（第54条）に加え、使用前安全管理審査（第51条第3項）、及び定期安全管理審査（第55条第4項）である。

また、第4項の検査官の資格は、施行令第25条において、学歴、検査の経験等によって定められている。

（監査）

第二百五条 経済産業大臣は、毎年、一般送配電事業者及び送電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、経済産業大臣が、毎年一般送配電事業者及び送電事業者（以下この条の解説において「電気事業者」という。）の業務及び経理の監査をすべきことを定めたものである。電気事業の「運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の利用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図る」(第1条)ことを目的としている本法においては、監査を通じて、電気事業者の業務及び経理の状況を適確に把握し、かつ、これを適正にしておく必要がある。本条は、このような趣旨に鑑み、経済産業大臣に監査の義務を課したものである。

2 沿革

(1) 平成7年改正において部分自由化や料金引下げ時等における届出制の導入が行われるなど、本法の規制体系が大幅に変更され、また、その態様についても事後監視・ルール遵守型へ転換されたことに伴い、本条に規定する監査についても、電気事業者の経営の自主性を尊重し、電気の利用者の利益の保護のために必要最低限の範囲において、予め定められたルールに従って業務及び経理が適正に行われているかを事後的に確認するものへと変更された。

(2) 監査を行う対象については、事業の公益性に着目し、全国規模の電力供給を担い、より公益性の強い一般電気事業者及び卸電気事業者とされており、特定された需要に応じて電気を供給する特定電気事業者及び特定規模需要のみに電気を供給する特定規模電気事業者はその対象とされていなかった。

平成26年改正における事業類型の抜本的な見直しが行われた際も、広域的な送配電設備を維持・運用し、高度の公益性を有する事業である一般送配電事業者及び送電事業者が監査を行う対象とされており、小売電気事業者、特定送配電事業者及び発電事業者はその対象とされていない。なお、みなし小売電気事業者が供給義務（平成26年改正法附則第16条第1項）を負う間は、みなし小売電気事業者も監査の対象となる（平成26年改正法附則第21条）。

(3) 電力・ガス取引監視等委員会に対する監査の権限の委任については、第114条の解説を参照されたい。

【解説】

(1) 監査は、「業務及び経理」について行われるが、その範囲については、①第1条に定める「電気の利用者の利益の保護」と「電気事業の健全な発達」を図るために必要と認められ、かつ、②先述（【趣旨・沿革】参照）のように規制体系が変更されたことを踏まえた、自己責任原則を前提とする必要最低限の範囲であり、具体的項目や手続の細目については、電力・ガス取引監視等委員会令第4条に基づき制定された電気事業監査規

程（20150901電委第8号）及び電気事業の託送供給等収支に関する監査について（20170116電委第1号）に記載されている。

- (2) 「業務」に関する監査とは、電気事業者の供給業務その他の業務が、法令、託送供給等約款等の各種約款（送電事業者の場合はその届け出た振替供給条件）によって適正に実施されているかの実態を把握し、託送供給等約款により託送供給を受ける電気供給事業者間の競争を阻害していないかどうか等を確認するものである。
- (3) 「経理」に関する監査とは、電気事業者の経理が、電気事業会計規則等の法令等の規定に基づいて適正に実施されているかの実態を把握するものである。具体的には、①財務諸表に関する監査（電気事業会計規則に基づく会計整理が行われているか）及び②託送供給等収支に関する監査（電気事業託送供給等収支計算規則に基づき託送供給等収支（送電事業者にあつては振替供給等収支）が作成されているか）が行われている。みなし小売電気事業者の場合は、①のほか、部門別収支に関する監査（みなし小売電気事業者部門別収支計算規則に基づく部門別収支が作成されているか）が行われる。なお、規制体系の転換に伴い、会社法及び金融商品取引法上の監査が行われる部分については、経済産業大臣の確認は必要最小限にとどめることとなる。
- (4) 監査の内容には、業務及び経理が適法であるかどうかだけでなく、これが適正であるかどうかという点も含まれ、問題がある場合には、第19条の変更認可申請命令、第66条の12の規定による委員会による勧告などの電気事業法上の措置が採られることとなる。
- (5) 監査の手段としては、次条の報告徴収、第107条の立入検査がある。

（報告の徴収）

第百六条 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物（以下「原子力発電工作物」という。）を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出を

させることができる。

- 2 主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
- 3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
- 4 経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者（小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。）又は第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者（小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。）に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
- 5 経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者又は送電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等（一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。）又は送電事

業者の特定関係事業者等（送電事業者の特定関係事業者を除く。）
に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

6 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

9 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、原子力発電工作物を設置する者、原子力発電工作物の保守点検を行った事業者、電気事業者、小売供給契約の締結の媒介等を業として行う者、一般送配電事業者の特定関係事業者等、送電事業者の特定関係事業者等、自家用電気工作物を設置する者、登録調査機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関、推進機関及び卸電力取引所に対する監督規制のために、経済産業大臣は、一定の報告を提出すべきことを命じることができる旨を定めている。

2 沿革

- (1) 第1項は、平成14年の東京電力の原子炉シュラウドの不正記録等の事案を踏まえて改正されたもので、原子力発電工作物を設置する者を対象として、技術基準適合義務（第39条）、技術基準適合命令（第40条）、

工事計画（第47条）、使用前検査（第49条及び第50条）に関して、必要な報告の徴収及び資料の提出を求めることができることとしたものである。これらの検査等に関しては、原子力発電工作物の安全性を確保する上で特に重要なものであり、特に報告等を求めることができることとしたものである。

- (2) また、平成14年改正において、報告徴収規定について「資料の提出」を求めることができる旨が追加された。他の立法例を見ると、「報告又は資料の提出」のように「資料の提出」を明示的に規定する立法例も少なくない（例えば、金融機関等による顧客等の本人確認に関する法律、保険業法など）。そうした立法例について見ると、①社会的に大きな問題となった等により、国の特に厳格な関与等の特段の対応が必要となったもの、②報告徴収の対象として証明書や具体的な記録等の具体的な資料が想定されているもの、といったものについては、特に明示的に「資料の提出」を規定していると考えられる。平成14年改正は、大きな社会問題となった東京電力による原子力発電所の自主点検記録についての不正に関する事案に対応して、その再発防止策の一環として法改正を行おうとしたものである。このため、この事案が社会的に大きな問題となったため、国がより厳格に関与を行うことが求められることとなったことに対応するものであるとともに、報告徴収の対象としても、当該事案を踏まえて原子力施設の検査や運転の記録といった具体的な資料が想定されていることから、「資料の提出」を追加することとされたものである。

- (3) 第2項は、原子力発電工作物を設置する者に報告等の徴収を求めた場合において、特に必要があると認めるときは、その原子力施設の保守点検を行った事業者に対しても報告等の徴収を求めることができる旨を規定したものである。この規定も、平成14年の東京電力の事案を踏まえて追加されたものである。この事案においては、原子力事業者の自主点検における記録の改ざん、設備の不具合の隠蔽等が大きな問題となったが、こうした問題の再発防止を図るためには、平成14年の法改正で講ずることとした他の種々の措置に加え、問題のある原子力

事業者から検査についての事実を正確、確実に徴求し、それに応じた適切な措置をとっていくことが必要である。

しかしながら、平成14年の事案に際して原子力事業者が行う設備の検査の実態を見ると、原子力事業者そのものが行うだけではなく、原子力事業者から検査の業務を請け負った原子力設備の製造者等が行う部分も少なくないことが明らかとなった。原子力発電所に関しては、火力発電所等とは異なり、その設備の安全性に関する社会的関心が飛び抜けて高く、国としても定期検査や定期事業者検査の実施体制の審査等において設備の技術基準適合性の確認や検査の実施体制の適切性の審査等を相当程度厳格に行っていくことが求められている。このためには、原子力事業者が行った自主検査の記録のみでなく、原子力事業者から検査の業務を請け負った事業者が行った部分についての記録その他の資料等をチェックすることが必要となる場合がある。例えば、平成14年の事案においては、東京電力から設備の検査を請け負っていたゼネラル・エレクトリック社が行った検査の記録と、東京電力が保持していた検査の記録との間で、同一の箇所についてその記述に差異が見られたこと等を契機として東京電力は不正事案を認めた経緯があり、検査の業務を請け負った事業者等が有する資料の重要性が明らかになった。

- (4) 保守点検を行った事業者は、電気事業法の直接の規制対象者ではなく、通常、法律上、直接規制対象となっている者以外の者に罰則担保で報告を求める例は多くない。しかしながら、平成14年の法改正においては、上述のような事情を踏まえ、原子力発電所の設備の検査の実態を正確に把握し、それに応じて、例えば技術基準適合命令、定期事業者検査の実施体制の審査等の電気事業法上の措置を適切にとっていく上で、原子力事業者に対して報告を求めるのみでは不十分であると認められるときには、原子力事業者から検査の業務等を請け負った施設の保守点検に従事する者に対しても報告を求めることができることとすることが不可欠であると考えられたものである。

- (5) 第3項は、平成26年改正における事業類型の見直しを踏まえ改正さ

れたものであり、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対して、「この法律の施行に必要な限度において」、「業務又は経理の状況」に関し、「政令で定めるところにより」報告を徴収できることを示したものである。

- (6) 第4項及び第5項は、平成27年改正において法的分離に伴う行為規制が創設されたことを踏まえ、経済産業大臣が一般送配電事業者の特定関係事業者等に対し、必要な事項の報告を徴収できる旨を規定したものである。
- (7) 第7項は、平成25年改正において、推進機関に係る規定が創設されたことを踏まえ、経済産業大臣が推進機関に対し報告を徴収できる旨を追加したものである。
- (8) 第9項は、平成26年改正において、卸電力取引所に係る規定が創設されたことを踏まえ、経済産業大臣が卸電力取引所に対し報告を徴収できる旨を追加したものである。

【解説】

- (1) 本条第3項において、報告等を求めることができる相手方及び報告等の対象は、具体的には、以下の表のとおりである（施行令第26条第2項）。

号	事業者	i	ii	iii	iv	v
1	小売電気事業者 媒介等を業として行う者	○	○	×	×	×
		×	○	×	×	×
2	一般送配電事業者	○	×	○	○	○
3	送電事業者	○	×	○	○	×
4	特定送配電事業者 登録特定送配電事業者	○	×	×	○	○
		○	○	×	○	○
5	発電事業者	○	×	○	○	○

- (i) 各事業者に係る事業の運営に関する事項
- (ii) 小売供給契約（小売供給に関する契約）の媒介等に関する事項
- (iii) 会計の整理に関する事項

- (iv) 各事業者に係る事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
- (v) 調査業務の運営に関する事項

【小売電気事業者等（第1号関係）】

「小売電気事業者等」とは、第2条の13第1項に規定するとおり、小売電気事業者及び小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ、代理を業として行う者をいう。第2条の17第2項、第3項により、経済産業大臣はこれらの者に対しても業務改善命令を発動し得るところ、当該業務改善命令の発動に当たって必要な情報を収集し得る環境を整備する必要があることから、これらの者に対して報告徴収を行い得ることとされた。

小売電気事業者等に対する報告徴収等の対象は、(i) 小売電気事業の運営に関する事項及び(ii) 小売供給契約に係る締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項であり、媒介等を業として行う者を相手方とする場合は、後者に限られる。

(iii) ～ (v) が対象とされていない理由は以下のとおりである。

(iii) について

平成26年改正後の電事法において、小売電気事業者に対して会計の整理に係る義務が課せられていないため、会計の整理に係る報告徴収等を行うことは想定されない。

(iv) について

小売電気事業は電気工作物を維持・運用せず営むことができる事業であり、また仮に発電用の電気工作物を維持・運用していたとしても、発電事業の要件に該当する場合は発電事業者として報告徴収等を、当該要件に該当しない場合においても当該電気工作物は自家用電気工作物に該当する場合には、施行令第26条第3項の規定により報告徴収等を行うことができるため、これらの事項について小売電気事業者に対して報告徴収等を行う必要がない。

(v) について

平成26年改正前の電事法第57条の2第1項に規定する調査業務は、一般用電気工作物の保安を確保する観点から、一般用電気工作物と直接に電氣的に接続する電線路を維持し、及び運用する者（平成26年改正後の電事法第57条第1項において「電線路維持運用者」として定義。以下同じ。）に対し、その接続する一般用電気工作物の安全性の調査を行うことを義務づけるものである。小売事業者については、電線路維持運用者とはなりえないことから、調査業務に係る報告徴収等を行うことは想定されない。

【一般送配電事業者（第2号関係）】

一般送配電事業者に対する報告徴収等の内容は、(i) 一般送配電事業の運営に関する事項、(iii) 会計の整理に関する事項、(iv) 各事業者に係る事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項及び(v) 調査業務の運営に関する事項であり、

(ii) が規定されなかった理由は、一般送配電事業者の行う小売供給（最終保障供給又は離島供給）においては、媒介等を業として行う者に係る規定が存在しないためである。

【送電事業者（第3号関係）】

送電事業者に対する報告徴収等の内容は、(i) 送電事業の運営に関する事項、(iii) 会計の整理に関する事項及び(iv) 各事業者に係る事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項であり、(ii) が規定されなかった理由は、送電事業において小売供給は観念できないためであり、(v) が規定されなかった理由は、小売電気事業者において(v) が規定されなかった理由と同様に、送電事業者は電線路維持運用者とはなり得ないからである。

【特定送配電事業者（第4号関係）】

特定送配電事業者に対する報告徴収等の内容は、(i) 特定送配電事業の運営に関する事項、(iv) 各事業者に係る事業の用に供する電気工作物

の工事、維持及び運用の保安に関する事項及び（v）調査業務の運営に関する事項であり、登録特定送配電事業者以外の特定送配電事業者においては、（ii）小売供給契約に係る締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項も対象とされた。

登録特定送配電事業者以外の特定送配電事業者において（ii）が除かれる理由は、当該者は小売供給を行わないためであり、特定送配電事業者において（iii）が除かれる理由は、特定送配電事業者に対して会計の整理に伴う義務が課せられていないためである。

【発電事業者（第5号関係）】

発電事業者に対する報告徴収等の内容は、（i）発電事業の運営に関する事項、（iii）会計の整理に関する事項、（iv）各事業者に係る事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項及び（v）調査業務の運営に関する事項であり（ii）が規定されなかった理由は、発電事業において小売供給を観念できないためである。

なお、（iii）の「会計の整理に関する事項」については、平成15年改正以前は「財務計算に関する事項」とされていたところであるが、平成15年改正により、託送に係る会計整理（第24条の5）及び部門別収支に係る会計整理（第34条の2）が創設されたことに伴い、既存の財務計算に関する事項を規定した第34条との整合も確保しつつ、これらに関する事項を総称する趣旨で「会計の整理に関する事項」とされたところである。

(2) 第4項は、一般送配電事業者又は送電事業者の特定関係事業者について、第22条の3等の規律の直接の名宛人とされていることから、これらの者についても報告徴収を行うことができることとしたものである。

(3) 第5項は、取引条件に関する報告徴収について定めるものである。関係会社（一般送配電事業者又は送電事業者の特定関係事業者等（特定関係事業者を除く。）をいう。以下この項の説明において同じ。）は、取引条件に関する規律（第23条第2項、第27条の11の4第2項）において、直接禁止行為の名宛人とはされていないものの、取引の相手方として一

般送配電事業者又は送電事業者の業務が適正に行われているかの判断に必要な情報を有する。一方、規制の対象は、一般送配電事業者又は送電事業者であるから、一義的には、当該者に対し報告徴収を行うことで、必要な情報を収集すべきであり、特定関係事業者等に対しては、あくまで補充的な報告徴収に限られるとすべきである。

そこで、取引条件に関する報告徴収については、一般送配電事業者又は送電事業者に対する報告徴収を行った場合であって、なおその必要性が認められる場合に限り、特定関係事業者等に対し報告徴収を行うこととされた。

- (4) 第6項は、自家用電気工作物を設置する者及び登録調査機関に対して、「この法律の施行に必要な限度において」、「業務の状況」に関し「政令に定めるところにより」報告を徴収できることを示したものである。
- (5) 自家用電気工作物を設置する者に対し、経済産業大臣が報告させることができる事項は、施行令第26条第3項に定められており、具体的には、①自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項（第1項に規定する事項を除く。）並びに自家用電気工作物における電気の使用の状況、②法第27条の30第1項に規定する事業（特定供給）の運営に関する事項、③法第28条の3第1項の接続に係る発電又は電気の供給に係る事項、及び④調査業務の運営に関する事項である。また、登録調査機関に対し、経済産業大臣が報告させることができる事項は、施行令第26条第4項に定められており、具体的には、その事業の運営に関する事項である。
- (6) なお、第3項、第6項及び第9項の報告事項については、電気関係報告規則により、各事業者等は以下に規定する定期報告が義務づけられ、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業、省令で定める要件に該当する発電事業を営む者及び自家用電気工作物を設置する者には、事故報告が課されている。

報告書名等	報告対象事業者等
発受電月報	電気事業者
設備資金報	一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者
一般用電気工作物調査年報	法第57条第1項の調査を実施した者及び登録調査機関
電気保安年報（原子力発電所に係るものを除く。）	法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者
自家用発電所運転半期報	法第28条の3第1項の接続に係る発電用の自家用電気工作物（出力1000kw未満の発電所を除く。）を設置する者
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する柱上変圧器の使用状況調査年報（当該機器を有する場合に限る。）	法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者
電力取引報	小売電気事業者、一般送配電事業者、卸電力取引所
卸電力取引所報	卸電力取引所
溶接事業者検査年報	溶接事業者検査を実施した電気工作物を設置する者
特定卸供給関係取引月報	一般送配電事業者
取引会員情報	卸電力取引所
みなし小売電気事業者報	みなし小売電気事業者

- (7) 第7項は、高い公益性が認められる推進機関の業務の適正性を確保するため、経済産業大臣は、推進機関に対し、その業務の状況等を報告させることができることとするものである。報告徴収の結果、推進機関が不適切な業務運営を行っていることが判明した場合には、第28条の51の規定により、監督命令を行うこととなる。
- (8) 第8項は、登録安全管理審査機関に対して、「業務又は経理の状況」に関し報告又は資料の提出を求めることができることを示したものである。
- (9) 第9項は、指定試験機関及び卸電力取引所に対して、「業務及び経理の状況」に関し報告又は資料の提出を求めることができることを示したものである。なお、このうち指定試験機関に対しては、施行規則第124条により、試験実施後遅滞なく報告書を提出すべきことが義務づけられ

ている。

卸電力取引所に対する報告徴収に関しては、その業務運営の適正性を確保するために規定するものであり、報告徴収の結果、卸電力取引所が不適切な業務運営を行っていることが判明した場合には、第99条の11の規定により、監督命令を発動することとなる。

(立入検査)

第七十条 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等（原子力発電工作物に係るものに限る。）の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者又は送電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所（居住の用に供されているも

のを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。

6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

9 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

10 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査（次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。）を行わせることができる。

一 第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。

二 第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。

11 経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

12 推進機関は、前項の指示に従つて第十項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

13 第十項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

14 第一項から第八項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

【趣旨・沿革】

本条は、原子力発電工作物を設置する者、ボイラー等の溶接をする者、電気事業者、一般送配電事業者の特定関係事業者又は送電事業者の特定関係事業者、自家用電気工作物を設置する者、登録安全管理審査機関、登録調査機関、推進機関、指定試験機関及び卸電力取引所の業務、経理、保安等に関して適正化を図るため、並びに一般用電気工作物の保安の確保を図るために必要な立入検査を行うことができる旨を規定している。いずれも「この法律（の規定）の施行に必要な限度において」等の条件がついているが、本法に定める立入検査の性格上当然の注意規定である。第1項から第8項までの権限は、本法に明示されたものに限られるのは当然であり、例えば自家用電気工作物を設置する者に対して、経理等について検査することは許されない。

【解釈】

(1) 第1項は、技術基準適合義務、技術基準適合命令、工事計画認可及び使用前検査に関して、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等（原子力発電工作物に係るものに限る。）の溶接をする者の工場その他の事業場に対する立入検査権を定めている。「ボイラー等」とは、第52条第1項で定義されている発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める機械又は器具である電気工作物であり、具体的には施行規則第79条に規定されている。

なお、溶接については、機械器具の製造業者が行うことが多いため、溶接検査の受検義務者を法律上明示せず規制していたが、平成11年の基準・認証一括法改正により、溶接自主検査の規制対象者として電気工作物設置者が法律上明記された。したがって、溶接の健全性確保に関する責任は電気工作物設置者に委ねられることとなるが、行政処分の対象となり得ない相手方（溶接業者）に対しても、溶接部は電気工作物の健全

性確保のために極めて重要なものであることから、安全確保の観点から従来から認められている溶接をする者への立入検査については引き続き行うこととされた（第4項においても同様）。

- (2) 第2項は、電気事業者の事業場に対する立入検査権を定めている。検査の対象は、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿等の物件である。電気事業者が電気事業を適確に遂行しているかどうか、保安の確保を十分に行っているかどうかは電気事業者に対する立入検査の目的である。
- (3) 第3項は、第106条第4項と同様の趣旨から、一般送配電事業者の特定関係事業者又は送電事業者の特定関係事業者に対する立入検査を可能とするものであり、規定の趣旨に照らし、検査の対象は第22条の3から第23条の3まで又は第27条の11の3から第27条の11の6までの規定の施行に必要な限度に限られることとなる。
- (4) 第4項は、第1項に規定するもの以外の立入検査であって、自家用電気工作物を設置する者又はボイラー等の溶接をする者の事業場に対する立入検査権を定めている。立入検査の対象は、電気工作物、帳簿等の物件である。これらの者に対しては、本法は主に保安上の観点からの規制を定めているので、第2項の場合とは異なり、業務や経理の状況は対象とはならない。しかしながら、特定供給の事業を行う自家用電気工作物を設置する者については、第106条第4項に規定する政令で定めるところにより、具体的には施行令第26条第3項第2号において、当該事業の運営に関する事項を報告徴収対象としていることから、必要に応じて事業の運営に関する立入検査を行う場合もある。
- (5) 第5項は、一般用電気工作物の設置の場所に対する立入検査権である。一般用電気工作物については、第38条の解説を参照されたい。なお、「居住の用に供されている」場所が除かれているのは、一般用電気工作物は一般家庭等に設置されていることが多いので、当該所有者の住居不可侵の利益を考慮したためである。
- (6) 第6項は、第106条第7項と同様の趣旨から、推進機関に対する立入検査を可能とするものである。立入検査の結果、推進機関が不適切な業

務運営を行っていることが判明した場合には、第28条の51の規定により、監督命令を行うこととなる。

- (7) 第7項は、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に対する立入検査権を規定している。検査の対象は、業務の状況又は帳簿等の物件である。電線路維持運用者（第57条参照）が自ら調査業務を行っている場合には、第1項、第2項又は第4項によって立入検査ができるが、第57条の2によって調査業務が登録調査機関に委託されている場合には、本項によって登録調査機関の業務の状況を立入検査することとなる。調査業務は、保安確保に重要な役割を果たすために設けられたのは先述したとおりである。
- (8) 第8項は、指定試験機関及び卸電力取引所の事務所に対する立入検査権を規定したものである。
- (9) 第9項は、立入検査に従事する職員は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない旨を定めている。なお、昭和41年の事務次官会議申合せにより、①立入検査の執行時間は原則として被検査者の営業時間又は勤務時間内に行うこと。②立入検査には命令書を携行すること。③立入検査の予告をできるだけ行うこと。④立入検査は、被検査者側責任者及び必要な場合には関係者の立会いの上行うこと。⑤検査結果に基づく現場の指示は必ず検査執行者が行い、指示事項は明確に内容を告げること。⑥検査結果に基づく指示を行うときはできるだけ被検査者側に弁明の機会を与えること等が定められている。
- (10) 第10項は、経済産業大臣が必要であると認めるときは、①第28条の43に規定する情報提供義務を会員が履行しているか否かを確認するためのもの、②推進機関が供給指示を行った場合に当該指示を受けた会員が当該指示に係る措置をとったか否かを確認するためのものに限り、推進機関にこれを委任することができる旨を規定したものである。

行政機関そのものではない認可法人が立入検査を行うことの許容性については、建物・土地への立入りは憲法に保障された住居の不可侵権（憲法35条第1項）を犯すおそれがあるため、その権限の付与及び行使は慎

重でなければならないが、①もともと行政庁による立入権限が認められている場合において、②当該行政庁の適切な監督のもとにいわばその手足として当該権限を適正に行使することが期待される場合には、当該監督下にある者の立入検査を認めても問題ないものと考えられる。

推進機関については、まず、経済産業大臣による電気事業者に対する立入検査権限が認められていることから上記①の要件は満たしている。次に、推進機関は経済産業大臣の一般的監督下にある認可法人であること、経済産業大臣による推進機関の役員の選任に係る認可権限と解任権限が確保されていること、推進機関の役職員は秘密保持義務が課されていることから上記②の要件も満たしている。

したがって、認可法人たる推進機関に対して、経済産業大臣が有する立入検査権限の一部を委任することは許容される。

- (11) 第11項は、第10項の規定に基づき経済産業大臣の立入検査権を推進機関に委任するに際し、経済産業大臣は立入検査を行う場所や検査を行うに当たり必要となる事項を推進機構に示し検査を指示することを規定したものである。
- (12) 第12項は、経済産業大臣の指示に基づき推進機関が実施した立入検査について、推進機関はその結果を経済産業大臣に報告しなければならない旨を規定したものである。
- (13) 第13項は、立入検査に従事する推進機関の職員は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない旨を定めている。
- (14) 第14項は、立入検査権は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない旨を規定している。憲法第35条第1項は住居の不可侵を規定し、「何人も、その住居、書類及び所有品について、侵入、搜索及び押収を受けることのない権利は、第33条〔現行犯逮捕〕の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ搜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」としている。また、犯罪捜査のための立入りは、同条第2項の規定により「権限を有する司法官憲〔裁判官〕が発する各別の令状」がなければ許されない。本項は、本条

による権限が行政上の措置であって犯罪捜査のためのものでないことを注意的に規定したものである。

（聴聞の特例）

第百八条 経済産業大臣は、第十六条第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第七十八条、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の九又は第九十九条の十二の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

行政手続法において、行政庁が不利益処分をしようとする場合には、国民の権利利益の保護を図るとともに、行政の適正な運営を確保する観点から、処分の相手方に意見陳述の機会を与えるため、あらかじめ通知し、許認可の取消し等の処分については聴聞手続、その他の不利益処分については、弁明の機会の付与の手続を執ることが義務づけられている。一方、本条においては、一般則として行政手続法の規定による執るべき手続のほかに、より厳格な手続を執るべきことを行政庁に義務づけたものである。

2 沿革

平成26年改正前の第109条の規定は、行政手続法（平成5年法律第88号）第13条（不利益処分をしようとする場合の手続）の特例を定めたもので

あり、経済産業大臣が事業許可の取消し（第15条第1項から第4項まで）、供給区域等の変更許可の取消し（第16条第1項）、供給区域の減少処分（第16条第2項）、供給地点の減少処分（第16条第3項）、登録安全管理審査機関の登録の取消し等（第78条）、指定試験機関の役員若しくは試験員の解任命令（第84条の5）、指定試験機関の指定の取消し等（第87条）又は登録調査機関の登録の取消し（第95条）等をしようとするときには、事前に公開による聴聞を行わなければならない旨を規定するものである。

平成26年改正における事業類型の見直しに伴い、各事業者に対する不利益処分に係る規定も見直されることになること、また、卸電力取引所に係る指定制度を創設することから、本条の規定について所要の見直しが行われた。

【解説】

経済産業大臣が、小売電気事業者の登録取消し（第2条の9第1項）、一般送配電事業者の事業許可の取消し（第15条第1項及び第2項）、供給区域の変更許可の取消し（第16条第1項）、供給区域の減少処分（第16条第2項）、送電事業者の事業許可の取消し（第27条の8第1項から第3項まで）、振替供給の相手方たる一般送配電事業者の変更許可の取消し（第27条の9第1項）、登録特定送配電事業者の登録取消し（第27条の21第1項）、推進機関の役員の解任命令等（第28条の23第6項）、登録安全管理審査機関の登録の取消し等（第78条）、指定試験機関の役員若しくは試験員の解任命令（第84条の5）、指定試験機関の指定の取消し等（第87条）、登録調査機関の登録の取消し（第95条）、卸電力取引所の役員の解任命令（第99条の9）、又は卸電力取引所の指定の取消し等（第99条の12）をしようとするときには、事前に公開による聴聞を行わなければならない。

（指定試験機関の処分等に係る審査請求）

第百九条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法（平

成二十六年法律第六十八号) 第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

【趣旨・沿革】

本条は、行政不服審査制度が「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」(行政不服審査法第1条参照)ものであることから、できる限り広くこれを認めるのが望ましいとの観点から、指定試験機関が行う試験事務に係る処分について、その事案の重要性に鑑み、経済産業大臣に対し審査請求をすることができることとしたものである。

なお、本条は、平成26年度の「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の公布・施行に伴い、以下の観点から改正された。

- ① 旧行政不服審査法では、審査請求と異議申立ての手続が存在していたことから、これら両方を指すための用語として「不服申立て」が用いられていた。しかし、行政不服審査法の改正において、原則として審査請求に一本化されることから、「不服申立て」の用語は全て「審査請求」に改めることとされた。
- ② 個別法において、指定法人や独立行政法人等の処分又は不作為について、主務大臣に対して審査請求をすることができることとしている場合があった(電気事業法における指定試験機関についても該当)。このような場合について、争訟の一回的解決を図る観点から、主務大臣に対して、不作為に係る申請を認容するか否かを判断する権限、処分・事実行為を変更する権限及び申請を認容する処分をすべき旨を命ずる権限、執行停止に関する権限を付与することを原則とする統一方針が示された。電気事業法において、指定試験機関の処分又は不作為について主務大臣に対して審査請求ができるとしている規定については、この方針に従い、経済産業大臣を上級行政庁とみなして行政不服

審査法を適用することにより、経済産業大臣に対して各種権限を付与することとした。

- ③ 指定試験機関が行う試験事務に係る処分であって、「試験の結果」についての処分については、不服を申し立てることはできないとする規定が存在していた。しかし、専ら人の学識技能に関する試験の結果についての処分は、旧行政不服審査法においても不服申立てをすることができないとされており、改正後の行政不服審査法においても当該規定は引き継がれた。個別法の規定は、このことを確認的に規定したものと解されるが、他方で確認規定を置いていない個別法も存在しており、整合性がとれていなかった。これは、確認規定が置かれていない個別法では不服申立てができるのではないかという反対解釈を生じることから、当該確認規定は削除された（引き続き、「試験の結果」についての処分については、不服を申し立てることはできないことに変わりはない。）。

（審査請求の手續における意見の聴取）

第一百条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間において予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

【解説】

本条は、主務大臣又は第104条の規定により権限を委任された委員会は、行政不服審査法による審査請求に対して裁決をしようとするときは、事前に公開による意見の聴取を行わなければならない旨を定めている（第109条の聴聞の特例についての解説参照）。

（苦情の申出）

第百十一条 小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出（委員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る。）をすることができる。

2 登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。

3 経済産業大臣及び委員会は、前二項の申出（委員会にあつては、第一項の申出）があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

【趣旨】

本条は、電気事業者及び媒介等を業とする者に関する苦情の申出について定めるものである。

【解説】

一 電気事業者及び媒介等を業とする者に関する苦情の申出【第1項関係】

(1) 平成26年改正前の第111条は、制度的独占による弊害を避けるために、「電気の利用者の利益の保護」を図る観点から、一般電気事業者と特定電気事業者が行う電気の供給に関する経済産業大臣への苦情申出を制度化したものであり、小売全面自由化によって一般電気事業者

と特定電気事業者の制度的独占は廃止されることから、その点のみを捉えたと、廃止することも考えられたところである。

しかし、①小売全面自由化により、多種多様な事業者の参入とそれに伴う競争の進展により、電気の使用者と事業者との間のトラブルが従来以上に発生することが想定されること、②事業者数の増加により、電気事業者間のトラブル（例えば送配電ネットワークの利用を巡る紛争等）も相当程度に発生することが想定された。

このため、「電気の使用者の利益の保護」という法目的の達成のみならず、「電気事業の健全な発達」という法目的を達成するためにも、経済産業大臣が電気事業者を適切に指導監督する観点から、本制度についてはむしろ拡充することが適当である。

すなわち、経済産業大臣が電気事業者の電気の供給に関する苦情の申出を受け付け、調査実施の端緒とすることや、あるいは業務改善命令等必要な措置を講じる際の判断の材料とすることによって、電気事業者に対する適切な指導監督を行い、電気事業の健全な発達と電気の使用者の利益の保護を図ることとされた。

- (2) また、委員会は、電力の適正な取引の確保を図る観点から、電気事業者への立入検査や勧告を通じて、電力取引の監視に係る事務を担う行政組織である。また、苦情の申出をする者にとっても、苦情の申出を行える窓口が複数存在する方が、好ましいと考えられる。

このため、平成27年改正において、委員会が適切に業務を行うことができるよう、経済産業大臣だけでなく委員会も苦情を受け付けられることとされた。もっとも、委員会は所掌事務外の苦情の申出がなされても適切な対応を取ることができないことから、苦情の申出ができる内容を所掌事務の範囲に限定することとされた。

二 登録調査機関の業務に関する苦情の申出【第2項関係】

登録調査機関の業務についても、本来電気事業者の行うべき一般用電気工作物の調査業務を代行するものであり、電気の供給と密接な関係を有するのみならず、一般用電気工作物の保安の確保上重要であることに

鑑み、苦情申出制度を設けることとされた。

三 苦情の申出に関する手続【第3項関係】

第3項においては、経済産業大臣及び委員会は、苦情の申出があったときは、これを誠実に処理して、その結果を申出者に通知しなければならない旨の規定を置き、サービス規定としての趣旨の徹底を更に図っている。

「誠実に処理」するとは、具体的にどのような措置を採るかは個々の場合により異なる。すなわち、本法において、経済産業大臣に賦与された権限（例えば、電圧、周波数の維持命令、業務方法の改善命令等）又は委員会に賦与された権限（例えば、事業者又は経済産業大臣に対する勧告等）を行使すべきときはこれを行使することはもちろんのことであるが、このような権限が与えられていない場合においては、苦情の対象たる事実の有無、その事実があるときはその原因、その事実の解決方法等を調査し、電気事業者、媒介等を業とする者又は登録調査機関に適切な対応を求めることが「誠実に処理」したことになるものと解される。

（手数料）

第一百十二条 次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。

- 一 第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
- 二 電気主任技術者試験を受けようとする者
- 三 主任技術者免状の再交付を受けようとする者
- 四 第五十五条第四項の審査（経済産業大臣が行う場合に限る。）を受けようとする者
- 五 第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者

2 次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を

納めなければならない。

一 第四十九条第一項の検査を受けようとする者

二 第五十四条の検査を受ける者

三 第五十一条第三項の審査（登録安全管理審査機関が行う場合を除く。）を受けようとする者

3 前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

【趣旨】

本条は、主任技術者免状の交付・再交付、電気主任技術者試験、使用前検査、定期検査、使用前安全管理審査、又は定期安全管理審査を受けようとする者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならないものとしたものである。具体的金額については、電気事業法関係手数料規則（平成7年通商産業省令第81号）で定められている。

昭和58年12月の改正以前は、上限が法定されていたが、昭和54年の行政改革本部決定、昭和56年の手数料一括改正の際の参議院附帯決議等により、法定上限を廃すべきであるとの方向が打ち出されたことを踏まえて現在のような規定に至っている。

第3項は、手数料の帰属を定めたものである。

手数料を国に納める場合には、次に掲げる申請にあっては納入告知書により、その他の申請にあっては収入印紙により納めることになる。また、指定試験機関又は機構に納める場合には、指定試験機関及び機構の定めるところ（業務規程）によることになる。

（納入告知書により納入する申請）

- ・ 使用前検査
- ・ 使用前安全管理審査、定期安全管理審査（水力発電施設、地熱発電施設、送電線路、変電所及び需要設備に係るものに限る。）

(公示)

第百十二条の二 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

- 一 第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
- 二 第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
- 三 第五十七条の二第二項、第七十二条、第七十四条、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
- 四 第七十八条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 五 第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 六 第八十四条の二の二又は第九十九条の七第一項の許可をしたとき。
- 七 第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 八 第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 九 第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
- 十 第九十九条の十二の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

【解説】

本条は、経済産業大臣は、指定試験機関及び卸電力取引所の指定をしたとき、登録安全管理審査機関及び登録調査機関の登録をしたとき、登録調

査機関への調査業務の委託や登録調査機関の調査業務の廃止、登録安全管理審査機関の事業所の所在地の変更や業務の休廃止、卸電力取引所の名称、住所及び事業所の所在地の変更等に関する届出があったとき、登録安全管理審査機関の登録の取消しや業務停止命令を行ったとき、経済産業大臣による安全管理審査の業務の開始や停止をするとき、指定試験機関の業務や卸電力取引所の市場開設業務の全部又は一部の休廃止の許可をしたとき、指定試験機関の指定を取消しや業務停止命令を行ったとき、経済産業大臣による試験事務の開始や停止をするとき、登録調査機関の登録を取り消したとき、卸電力取引所の指定を取消しや業務停止命令を行ったときにおいて、その旨を官報に公示しなければならない旨を定めている。これは、これらの事項が検査や試験、調査等を受ける者に利害関係があること、卸電力取引所が行う業務は電気事業者を始め不特定多数の者に関わるものであることから、官報に公示することによりこれらの者に周知させることが必要であることに鑑み、定められた規定である。

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係)

第一百十二条の三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。）第四十三条の三の九第一項の規定による認可を受けた設計及び工事の方法その他の工事の計画（以下この条において「設計及び工事の計画」という。）に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件（第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。）又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件（第四十七条第三項第一号に掲げる要件（第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。）に限る。次項において同じ。）に適合しているもの

とみなす。

- 2 原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした設計及び工事の計画（同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。）に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件に適合しているものとみなす。
- 3 原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第四十九条第二項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第二号に掲げる要件（第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。）に適合しているものとみなす。
- 4 第五十一条、第五十二条、第五十四条及び第五十五条の規定は、原子炉等規制法及びこれに基づく命令の規定による検査を受けるべき原子力発電工作物については、適用しない。

【趣旨・沿革】

平成23年8月12日の関係閣僚了解において、原子力安全規制に係る業務を原子力の利用を担う省庁から分離し、原子力規制委員会に一元化することで、規制機関として一層の機能向上を図ることとされた。このため、電気事業法における原子力を原動力とする発電用の電気工作物（以下「原子力発電工作物」という。）に関する事務のうち原子力安全規制に係るものについては原子力規制委員会が所管することとなり、電気事業法における原子力発電工作物に係る事務の一部は経済産業大臣と原子力規制委員会の共管となった。

従来、原子力安全規制は、原子炉等規制法及び電気事業法の2つの法律体系に基づいて行われており、原子力発電工作物は、発電用原子炉施設（原

子炉等規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉及びその附属施設をいう。)として原子炉等規制法による規制が課されるとともに、電気工作物としても電気事業法の規制が課されてきた。しかし、複数の法律体系に基づく制度運用が複雑かつ不明瞭であり、東京電力福島第一原子力発電所の事故も踏まえると、原子力安全規制体系を明瞭なものとし、設置者による発電用原子炉の安全確保に向けた取組を促進する環境の整備が必要であるとの指摘がされた。こうした指摘を踏まえ、電気事業法上の原子力発電工作物の安全規制に係る規定に相当する規定を原子炉等規制法に設けるとともに、原子炉等規制法により規制が課される発電用原子炉施設である原子力発電工作物には、電気事業法の一部の規定を適用しない旨の規定等を電気事業法に整備することで、発電用原子炉施設に対する原子力安全規制を原子炉等規制法に一元化することとした。

具体的には、電気事業法における、事業用電気工作物の維持（平成24年改正前の法（以下、本条の趣旨・沿革及び解説において、（旧電気事業法）という。）第39条）、工事計画（旧電気事業法第47条、第48条）、使用前検査（旧電気事業法第49条）、燃料体検査（旧電気事業法第51条）、溶接安全管理検査（旧電気事業法第52条）、定期検査（旧電気事業法第54条）、定期安全管理検査（旧電気事業法第55条）等に相当する規定を原子炉等規制法に設けるとともに、従来原子炉等規制法第73条に設けられていた適用除外規定を削除することとした。

本条は、発電用原子炉施設に対する原子力安全規制の一元化に係る措置の一環として、電気事業法の原子力安全規制に係る規定と原子炉等規制法の相当規定の関係を整理するため、設けられた規定である。

【解説】

(1) 工事計画の認可等【第1項、第2項】

第1項及び第2項は、電気事業法における工事計画の認可等（同法第47条及び第48条）と原子炉等規制法において新設された設計及び工事の計画の認可等（同法第43条の3の9及び第43条の3の10）の関係を整理した規定である。

電気事業法における工事計画の認可等（同法第47条及び第48条）は、工事に係る事業用電気工作物が同法第39条に定める技術基準に適合しないものでないこと（同条第3項第1号）、一般送配電事業の用に供される場合にあっては電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること（同条第3項第2号）、環境影響評価の手続に従っているものであること（同条第3項第3号及び同項第4号）を要件としている。このうち同法第39条に定める技術基準については、公共の安全の確保のため、人体への危害等の防止（同条第2項第1号）、電氣的・磁氣的障害の防止（同項第2号）、電気の供給支障の防止（同項第3号及び第4号）のための基準を設けることされている。一方、原子炉等規制法における設計及び工事の計画の認可等（同法第43条の3の9及び第43条の3の10）も、発電用原子炉施設が技術上の基準に適合すること等（同法第43条の3の9第3項及び第43条の3の10第3項）を要件としている。

原子炉等規制法は、「原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図る」（同法第1条）ことを目的としており、同法の規定により、人体への危害等の防止（電気事業法第39条第2項第1号）を図ることができるため、原子炉等規制法の設計及び工事の計画の認可等がなされた原子力発電工作物の工事の計画については、電気事業法における技術基準のうち人体への危害等に係る要件（原子炉等規制法による基準に該当する部分に限る。以下同じ。）を満たすものとみなすこととした。

すなわち、本条第1項は、原子炉等規制法第43条の3の9第1項の規定により認可を受けた発電用原子炉施設について、①電気事業法第47条第3項第1号における工事計画の認可の要件又は②電気事業法第48条第3項第1号における工事計画の届出の要件のうち、人体への危害等に係る要件（同法第39条第2項第1号に掲げる事項に係る部分であって原子炉等規制法第43条の3の14の技術上の基準に該当する部分に限る。）に適合しているものとみなすことを定めている。各設備の工事計画を認可

の対象とするか、届出の対象とするかは、安全確保上の必要性の程度によるものであるが、原子力発電工作物に対する電気事業法の電気工作物としての安全確保の考え方と、原子炉等規制法の発電用原子炉施設としての安全確保の考え方は必ずしも全て一致するとは限らない。このため、原子炉等規制法における認可の対象と電気事業法における認可の対象が完全に一致するとは言えず、原子炉等規制法における認可の対象の設計及び工事の計画が、電気事業法における届出の対象の工事計画となる場合もあり得ることから、原子炉等規制法において認可を受けた発電用原子炉施設については、①電気事業法第47条第3項第1号における工事計画の認可の要件のみならず、②電気事業法第48条第3項第1号における工事計画の届出の要件についても適合しているものとみなすこととした。

また、本条第2項は、第1項と同様に、原子炉等規制法第43条の3の10第1項の規定により届出をした設計及び工事の計画（同条第4項の規定による命令があった場合において同条第1項の規定による届出をしていないものを除く。）については、①電気事業法第47条第3項第1号における工事計画の認可の要件、②電気事業法第48条第3項第1号における工事の計画の届出の要件のうち、人体への危害等に係る要件（第39条第2項第1号）に適合しているものとみなすことを定めている。

なお、電気事業法における事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る工事計画の認可及び届出に関する要件であって技術基準（同法第39条第1項）に係るもののうち、人体への危害等に係る要件（同条第2項第1号）以外の要件（同項第2号から第4号までによる技術基準や環境影響評価に関するもの等）については、原子力安全規制以外の観点から課される規制であるため、引き続き経済産業大臣による審査が行われることとなった。

(2) 使用前検査【第3項】

第3項は、原子炉等規制法に基づく使用前確認（原子炉等規制法第43条の3の11第3項）に合格した原子力発電工作物については、電気事業

法における使用前検査について、合格の要件の一つである人体への危害等に係る要件に適合するものとみなすことを定めている。

原子炉等規制法における使用前確認は、発電用原子炉施設の工事が原子炉等規制法の規定による認可（同法第43条の3の9第1項）、又は届出（同法第43条の3の10第1項）がなされた設計及び工事の計画に従って行われたことを確認するためのものであり、同様に電気事業法における使用前検査も、原子力発電工作物の工事が事前に認可（同法第47条第1項）、又は届出（同法第48条第1項）された工事計画に従って行われたことを確認するための検査である。また、本条第1項及び第2項において、原子炉等規制法上の設計及び工事の計画の認可（同法第43条の3の9第1項）、又は届出（同法第43条の3の10第1項）がなされた発電用原子炉施設は、電気事業法上の工事計画の認可（同法第47条第1項）、又は届出（同法第48条第1項）に係る一定の要件に適合しているものとみなす規定が設けられている。したがって、原子炉等規制法上の使用前確認を受けた発電用原子炉施設は、電気事業法上の使用前検査における一定の要件を満たしていると考えられることから、工事計画の認可、届出と同様に、使用前検査についても電気事業法におけるみなし規定を定めた。

なお、第1項及び第2項と同様、電気事業法における事業用電気工作物の使用前検査に関する要件のうち、同法第39条に定める技術基準に係る人体への危害等に係る要件（同条第2項第1号）以外の要件（同項第2号から第4号による技術基準や環境影響評価に関するもの等）については、引き続き経済産業大臣による審査が行われることとなった。

(3) 電気事業法の規定の適用除外【第4項】

第4項は、原子炉等規制法において検査を受けるべき原子力発電工作物について、使用前安全管理検査（電気事業法第51条）、溶接事業者検査（同法第52条）、定期検査（同法第54条）、定期安全管理検査（同法第55条）に関する電気事業法の規定を適用しないことを定めている。

これは、原子力安全規制の一元化に伴い、電気事業法における原子力

発電工作物に対する安全規制に係る規定に相当する規定を、原子炉等規制法に設けたことにより、従来の電気事業法において課されていた規制は原子炉等規制法において課されることとなったため、原子炉等規制法において検査を受けるべき原子力発電工作物については、電気事業法上の検査を受ける必要がなく、こうした措置を講じたとしても十分に電気事業法の目的が達成されるとの考え方に基づき設けられた規定である。

(経過措置)

第百十三条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

【解説】

本条は、この法律の委任に基づいて政省令を制定し、又は改廃する場合には、それぞれ、政省令において必要な経過措置を定めることができることを定めたものである。このような規定がなくとも、ある程度の経過措置が関係政省令の制定又は改廃に際し規定できることはもちろんであるが、本法においては、電気工作物の範囲や技術基準等を政省令で定めるに際し経過措置が当然必要であるので、このような特別の規定を設け、注意的に規定したものである。しかし、この経過措置も合理的に必要と認められる範囲内に限られるべきであることは当然のことである。

(主務大臣等)

第百十三条の二 この法律（第六十五条第三項及び第五項を除く。）における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。

- 一 原子力発電工作物に関する事項 原子力規制委員会及び経済産業大臣

二 前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣

2 第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。

3 この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

【趣旨】

平成23年8月12日の関係閣僚了解において、原子力安全規制に係る業務を原子力の利用を担う省庁から分離し、原子力規制委員会に一元化することで、規制機関として一層の機能向上を図ることとされた。このため、電気事業法における原子力安全に関する業務の主務大臣を原子力規制委員会に変更する必要があるが生じた。

【解説】

一 電気事業法の主務大臣【第1項、第3項関係】

経済産業大臣が担っている「原子力の安全の確保に関する業務」については原子力規制委員会に移管する一方、「原子力の安全の確保に関する業務以外の業務」については引き続き経済産業大臣が担うこととされた。このため、原子力の安全の観点からのみ行われる業務は、原子力規制委員会の専管となった。また、一部の規制対象物（原子炉施設等）については、原子力の安全の確保の観点から原子力規制委員会、原子力の安全の確保以外の産業保安の観点から経済産業省がそれぞれ規制することとなった。

二 公共用の土地の使用に係る手続の主務大臣【第2項関係】

公共用の土地の使用に係る手続における主務大臣の考え方については、従来、公共用の土地の使用に係る規定中に置かれていたが、平成24年改正における第一項の創設に伴い、本条に移設されたものである。第65条第3項及び第5項の内容については、それぞれの解説を参照された

い。

(権限の委任)

第百十四条 経済産業大臣は、第百六条第三項及び第七項並びに同条第九項（卸電力取引所に係るものに限る。）並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項（卸電力取引所に係るものに限る。）の規定による権限（電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。）並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条の規定による権限並びに第百六条第三項及び第七項並びに同条第九項（卸電力取引所に係るものに限る。）並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項（卸電力取引所に係るものに限る。）の規定による権限（前項の政令で定める規定に関するものを除く。）を委員会に委任することができる。

3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限（第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。）の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

5 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。

【趣旨・沿革】

1 趣旨

本条は、この法律の規定による権限の委任について定めるものである。

2 沿革

平成27年改正前の第114条においては、同法の規定により経済産業大臣の権限に属する事項を、政令で定めるところにより、地方支分部局である経済産業局長又は産業保安監督部長に委任できる旨が規定されていた。

平成27年改正において、電力市場における適正な取引や送配電部門の中立性確保のための行為規制の遵守状況を監視する機関として委員会が設立されたことに伴い、経済産業大臣の権限の一部を委員会に委任するため、所要の改正が行われた。

【解説】

一 電力の適正な取引の確保に係る権限の委任【第1項関係】

電気事業法に基づく経済産業大臣の権限のうち、電力の適正な取引の確保に係る権限であって、取引監視の本務に必要なものについて、委員会に委任することとされた。

ただし、今般の法律改正によって電力取引の監視に係る個別の業務は委員会が担うことになるとしても、電力取引の監視に係る制度も含め、電気事業法等の法令の制定・改正を行うのは所管大臣たる経済産業大臣である。したがって、電力取引の監視に係るものについて経済産業大臣が自ら報告徴収を行うことができず、法令改正等の企画立案に必要な情報も委員会を経由して情報を得るしかないこととすると、実務上不都合が生じてしまう。したがって、これらの権限については、委員会に委任しつつも、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない旨の規定を置くこととされた。なお、第105条に基づく権限（監査）を本項による権限委任の対象と位置づけていない趣旨は、監査は、毎年度、一般送配電事業者及び送電事業者の業務及び経理の状況を把握し、事業全体の監督を適切

に果たすために実施されるものであり、電気事業全体の監督権限を有する経済産業大臣が行使すべきものであること、即ち、適正な電力取引が行われているか否かという観点からのみ行われるものではないからである。

i) 電気事業者・推進機関に対する報告徴収・立入検査（第106条第3項・第7項、第107条第2項・第6項）

第106条第3項・第7項及び第107条第2項・第6項においては、経済産業大臣が、電気事業者や推進機関に対し、その業務又は経理に関し報告又は資料の提出をさせるとともに、その職員に、事業場に立ち入り、物件を検査させることができる旨を規定している。

委員会による取引監視を実効性あるものにするためには、これらの者に対する報告徴収・立入検査に係る権限を委員会に付与することが適当である一方、この権限を包括的に委任してしまうと、委員会の所掌に留まらない広い目的で委員会が監査や報告徴収・立入検査を行うことができってしまうことから、「電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するもの」に限定した上で委員会に委任することとされた。

ii) 卸電力取引所に対する報告徴収・立入検査（第106条第9項、第107条第8項）

第106条第9項及び第107条第8項においては、経済産業大臣が指定試験機関及び卸電力取引所に対し、その業務又は経理に関し報告又は資料の提出をさせるとともに、その職員に、事業場に立ち入り、物件を検査させることができる旨を規定している。

このうち、卸電力取引所は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もってその円滑な取引に資することを目的とする法人である（第97条第1項）。このため、卸電力取引所に対する報告徴収・立入検査は、電力の取引の適正性を確保するに当たって必要な

情報を入手し、検証を行うための権限といえることから、「電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するもの」に限定した上で委員会に委任することとされた。

- iii) 一般送配電事業者又は送電事業者の特定関係事業者及び特定関係事業者等に対する報告徴収・立入検査（第106条第4項及び第5項、第107条第3項）

第106条第4項及び第5項、第107条第3項においては、経済産業大臣が一般送配電事業者又は送電事業者の特定関係事業者及び特定関係事業者等に対し、必要な事項に関し報告又は資料の提出をさせるとともに、その職員に、事業場に立ち入り、物件を検査させることができる旨を規定している。

委員会による取引監視を実効性あるものにするためには、これらの者に対する報告徴収・立入検査に係る権限を委員会に付与することが適当である一方、この権限を包括的に委任してしまうと、委員会の所掌に留まらない広い目的で委員会が監査や報告徴収・立入検査を行うことができってしまうことから、委員会に委任することとされた。なお、i) ii) と規定を分けた趣旨は、第106条第4項及び第5項、第107条第3項の対象となる規定が、その性質上当然に「電力の適正な取引の確保に係る規定」であることから、政令において委任の範囲を限定する必要がないためである。

なお、具体的には、施行令第27条第1項において「電力の適正な取引の確保に係る規定」を定め、これらに関する報告徴収・立入検査権限を委員会に委任することとされた。

二 電力の適正な取引の確保に係る権限以外の権限の委任【第2項・第3項関係】

電気事業法に基づく経済産業大臣の権限のうち、第1項において委員会に当然委任されるもの以外の報告徴収・立入検査に係る権限であって

も、委員会が取引監視等の実務の中で有するノウハウを活用して執行することが行政実務上合理的な権限については、委員会に委任できることが、効率的な行政の実現に資するとともに、委員会が関連分野での経験を重ねることでそのノウハウを更に向上させるという意味でも必要である。

このため、こうした権限については、政令で定めるところにより委員会に委任できることとした。また、当該委任を受けて委員会が権限を行使したときは、経済産業大臣は本来その権限を行使すべき者としてその結果を知り、それをもとに行政処分の必要性等を検討する必要性があるため、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告する旨を規定することとされた。

i) 監査（第105条）

先述のとおり、監査に係る権限は第一項の規定に基づく委員会への委任事項とは位置づけていない。他方、監査は報告徴収と立入検査により果たされる調査そのものであるため、報告徴収・立入検査と一体的不可分である。したがって、ii)、iii)の報告徴収や立入検査について、監視の専門家集団たる委員会が有する報告徴収・立入検査に関するノウハウを活用し実施することが必要かつ合理的であることに鑑み、これと一体的な権限である監査についても政令で委員会に委任できるよう規定された。

ii) 電気事業者に対する報告徴収・立入検査（第106条第3項・第7項、第107条第2項・第6項）

第1項の規定により委員会に委任する報告徴収・立入検査以外にも、電気事業者に対し報告徴収・立入検査を行う場面は想定される。これらに係る行政処分等について具体的な判断を行うのは経済産業大臣ではあるが、その判断材料を収集する前置行為としての報告徴収・立入検査については、経済産業大臣がその職員に行わせるよりも、監視の専門家集団たる委員会が有する報告徴収・立入検査に関するノウハウを活用する方が合理的である。

iii) 卸電力取引所に対する報告徴収・立入検査（第106条第9項、第107条第8項）

ii) と同様の趣旨から、第一項の規定により委員会に委任する報告徴収・立入検査以外についても委員会に委任できるとされた。

なお、取引の監視を担う委員会の知見を活用できない内容（例えば、保安規制に関するもの等）についてまで、委員会が報告徴収・立入検査を行うこととすると、かえって効率的な行政の実現を妨げるおそれがあることから、施行令第27条第2項では、取引監視等を通じて監査、報告徴収及び立入検査に関するノウハウの蓄積があり、その要員が多く存在する委員会が報告徴収・立入検査を執行できるよう権限を委任することを原則とし、例外的に、一部の規定に係る報告徴収・立入検査の権限を委任の対象から除くこととされた。

三 経済産業局長等への経済産業大臣の権限の委任【第4項関係】

平成27年改正前の第114条と同様、政令で定めるところにより、経済産業大臣の権限を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる旨を規定することとするものである。その際、委員会に委任された権限については対象から除くこととされた。

四 経済産業局長への委員会の権限の委任・指揮監督【第5項・第6項関係】

経済産業大臣から委員会に委任された権限の一部を、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任できるとされた。また、その経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督することとされた。

（委員会に対する審査請求）

第百十四条の二 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、第七項又は第九項の規定により行う報告又は資料の提出の命令（同条第五項の規定により経済産

業局長が行う場合を含む。) についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

【趣旨・沿革】

本条は、委員会に対する審査請求について定めるものである。

本条は、平成27年改正により設けられたものである。

【解説】

- (1) 第114条においては、電気事業法に基づく経済産業大臣の権限のうち、電力の適正な取引の確保又は電気の効率的な供給の確保のための電気事業者等に対する報告徴収に係る権限を委員会に委任することとしている。この命令については、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となるものの、経済産業大臣を委員会の上級行政庁と位置付け、経済産業大臣に対する審査請求を認めることは、委員会が発する命令を取り消す権限を経済産業大臣に与えること、すなわち、委員会が個別の職務執行について経済産業大臣の指揮命令を受けることを意味するため、委員会の独立性の保持という観点からは適当でない。

したがって、本条において行政不服審査法による審査請求は委員会に対してのみ行うことができる旨を規定することとされた。

- (2) なお、経済産業大臣の立入検査に係る権限についても委員会に委任されることとなるが、立入検査のような継続的な性質を有さない事実行為は、仮に審査請求がなされても申立ての利益がなく却下となるため、本条には規定していない。

第九章 罰則

本章は、第二章以降の各章の規定に対する違反が、第1条の規定する電気事業法の目的である、電気の使用者の利益の保護、電気事業の健全な発達、公共の安全の確保あるいは環境の保全を阻害する点に鑑み、その違反者に対して、その社会的損害の軽重に応じて、刑事罰（第115条）、行政罰（行政刑罰（第116条から第121条まで）又は秩序罰（第122条から第123条まで）を課すべき旨を定めている。

第百十五条 電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電、変電、送電又は配電を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

3 電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。

4 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

【解説】

- (1) 本条は、電気が国民生活及び産業活動に必要なものであることに鑑み、発電、変電、送電若しくは配電を妨害し、又はこれに障害を与えた場合の罰則（刑事罰）について規定している。
- (2) 第1項の罪は、電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて、発電・変電・送電又は配電を妨害することによって成立する。したがって、電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作

物の機能に障害を与えたとしても、発電・変電・送電又は配電を妨害したことにならなければ、本罪は成立しない（未遂罪にはなり得る。）。これは、講学上結果的加重犯といわれているものである。電気事業の用に供する電気工作物の損壊その他機能に障害を与えることという行為と発電・変電・送電又は配電が妨害されるという結果との間に相当因果関係があることが必要であり、かつ、それをもって足りる。行為主体については、電気事業に従事する者に限らず、一般人も含まれる。また本罪は過失犯を処罰するものではないから、本罪の成立には、電気事業の用に供する電気工作物であるという事実の認識が必要である。すなわち、行為者にこの構成要件に該当する事実の認識がなければ、故意の責任を認めることはできないからである。したがって、たとえ電気事業の用に供する電気工作物を損壊した場合でも、電気事業の用に供する電気工作物であるという認識がないときは、本罪は成立せず、毀損の対象が建造物かその他の物かによって、それぞれ、刑法第260条の建造物損壊罪（5年以下の懲役）又は同法第261条の器物損壊罪（3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料。親告罪。）が成立することとなる。

「損壊」とは、広義の毀棄の一種であって、一部を破損することをもって足り、必ずしもその破損によってその電気工作物の効用を全く不能にすることを要しない。

「機能に障害を与えて」とは、損壊に至らない範囲においてその電気工作物の本来の効用を発揮すべき能力を侵害する行為をいい、送電線に物を接触させて送電、配電を妨害する場合等が考えられる。

「発電、変電、送電又は配電」とは、電気の供給の全ての段階をいうもので、発電設備から需要家の引込み口の責任分界点までを含むものである。

- (3) 第2項の罪は、みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して、発電、変電、送電又は配電を妨害することによって成立する。本罪も、第1項の罪と同様に、電気事業の用に供する電気工作物であるという事実の認識が必要であり、また行為主体についても限定はない。電気工作物の操作と発電、変電、送電又は配電の妨害との間に相当因果関係のあ

ることが必要かつ十分であることも同様である。

「みだりに」という字句は、軽犯罪法（昭和23年法律第39号）第1条第7号等にも使われているが、通常法令に使用される「正当な理由なく」と同趣旨の用語であって、行為の目的、方法等が法律秩序の要求に違反する場合等、社会通念上公序良俗ないし条理に違反する場合をその行為の態様に着目して構成要件として表現したものである。したがって、正当な理由（例えば、火災発生時に緊急避難として行う場合等）があつて電気工作物を誤って操作し、その結果発電、変電、送電又は配電を妨害したことになったとしても、本罪は成立しない。

「操作」とは、電気工作物本来の作動方法に従って、その工作物を運用することをいう。

なお、刑法第234条（威力業務妨害罪）と競合する場合には、刑法第54条第1項の規定により、重い刑を定めている刑法第234条（3年以下の懲役又は50万円以下の罰金）の規定により処断されることになる。

- (4) 第3項の罪は、電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめることによって成立する。

本罪も、電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わない行為自体の認識及びその行為と結果の発生との間の相当因果関係の存在が必要である。また、本罪は、不作為犯であつて、電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わないという不作為（消極的動作）によって構成要件の内容を実現するものである。

「電気事業に従事する者」とは、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律（昭和28年法律第171号。いわゆるスト規制法）第2条でいう「電気事業に従事する者」に限らず、「電気事業の事業主」も含むものである。

「正当な理由」とは、社会通念上客観的認識の下に法律秩序の要求に応じ、公序良俗及び社会的条理に適合する理由をいう。「正当な理由なく」は、第2項の「みだりに」と同趣旨の言葉である。

「維持又は運行の業務」とは、電気工作物本来の効用を十分に発揮させ、

電気の正常な供給を確保するための保守、修理及び操作並びにこれに直接関連した作業（例えば、部品の取替え）の全てをいう。

なお、スト規制法では、「電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為」を争議行為として行うことを禁止しているが、これは、発電、変電、送電又は配電に障害を生ずる結果を惹起しなくても労働法上適法な行為とみなされないとしたものである。これに対し、本罪は、障害の結果の発生を必要としている。

- (5) 第4項は、第1項及び第2項に規定する罪の未遂罪を罰する旨の規定である。すなわち、第1項及び第2項に規定する行為については、たとえその結果が発生しなかったとしても、その行為そのものが公共の安全に重大な危険を及ぼすものであるので、その未遂を罰するべきこととしたものである。

なお、未遂罪を処罰する場合は、各本条において定められることになっている（刑法第44条）ので、本項において第1項及び第2項の未遂罪を罰する旨を定めたものである。また、未遂罪の刑は、減輕され得る（刑法第43条前段）。

第一百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

- 一 第三条の規定に違反して一般送配電事業を営んだ者
- 二 第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだ者
- 三 第四十条（原子力発電工作物に係る場合に限る。）の規定による命令又は処分に違反した者
- 四 第四十七条第一項（原子力発電工作物に係る場合に限る。）の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者

【解説】

- (1) 本条は、許可を受けずに一般送配電事業又は送電事業を営んだ者、原子力発電工作物に係る技術基準適合命令・処分に違反した者及び工事計画の認可を受けずに原子力発電工作物の設置又は変更の工事をした者に

対し、本法の行政罰の最高刑（第115条は、刑事罰である。）として、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することを規定している。

- (2) 第1号の罪は、第3条（事業の許可）の許可を受けないで一般送配電事業を営んだ者に対する罰則を定めている。公益事業たる一般送配電事業については、公共の利益を確保することを主目的としている本法の趣旨から、第5条各号に規定する要件に適合する場合に限って、一般的な禁止の解除が行われないし公企業の特許が付与される（一般送配電事業の許可）のであって、このことは本法の根本となっている。そこで、一般送配電事業の許可の重要性に鑑み、許可なく一般送配電事業を営んだ者については、本法の行政罰の最高刑である本条の対象としているのである。なお、第2号の罪についても同様である。
- (3) 第3号の罪は、第40条（技術基準適合命令）による命令又は処分違反した者に対する罰則を定めている。原子力発電所が技術基準に適合せず、国の命令等に違反して運転を継続する事態は、公共の安全の確保上重大な支障が生じる蓋然性が高いものである。平成14年の東京電力 不正記録事案には、技術基準に適合していなかった可能性があるものがあり、記録等の不正行為が組織的に行われていた。このため、かかる事案の再発を防止し、技術基準適合違反の抑止力を高めるため、行政罰の最高刑である罰金刑を維持し、新たに懲役刑を付加するとともに、組織的不正の防止の観点から、いわゆる法人重課も行うこととしたものである（第121条第1号）。
- (4) 第4号の罪は、第47条第1項（工事計画認可）に違反して原子力発電工作物の設置又は変更の工事をした者に対する罰則を定めている。工事計画の認可は、公共の安全の確保上特に重要な工事について義務付けられており、認可を受けないで工事をした違反事犯は、公共の安全の確保上重要なものでもあるにもかかわらず、安全確保のための技術基準への適合性が満たされてない工事が行われることになり、公共の安全の確保上重大な支障を及ぼす蓋然性が高いものである。このため、本違反事犯の抑止力を高めるため、行政罰の最高刑である本条の対象とするとも

に、組織的不正の防止の観点から、いわゆる法人重課も行うこととしたものである（第121条第1号）。

第百十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

- 一 第十四条第一項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
- 二 第十七条第一項若しくは第二項、同条第三項（離島供給に係る場合に限る。）又は第二十七条の十第一項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
- 三 第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の規定に違反して送電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者

【解説】

- (1) 本条は、前条各号に掲げる事項に次いで重要な事項に違反した者に対して2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することを規定している。
- (2) 第1号の罪は、第14条第1項（事業の休止及び廃止並びに法人の解散）の許可を受けることなく、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止することによって成立する。これは、一般送配電事業が公益事業としての性格を有するものであることから、事業者が無許可で一般送配電事業を休止又は廃止することによって、電気の利用者の利益が阻害されることを防ぐ趣旨である。なお、第3号の罪についても同様である。
- (3) 第2号の罪は、①第17条第1項（託送供給義務）、第2項（電力量調整供給義務）又は第3項（供給義務（離島供給に係る場合に限る。））に違反して一般送配電事業者が、正当な理由なく、その供給区域における託送供給、電力量調整供給及び離島供給を拒むこと、②第27条の10第1項に違反して一般送配電事業者に振替供給を行うことを約している送電事業者が、正当な理由なく当該一般送配電事業者に対する振替供給を拒むことにより成立する。これにより、一般送配電事業者の託送供給義務

等及び送電事業者の振替供給義務の実効性を担保するものである。

第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

- 一 第二条の二の規定に違反して小売電気事業を営んだ者
- 二 第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させた者
- 三 第二条の十六第二項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させた者
- 四 第二十二条の二第一項又は第二十七条の十一の二第一項の規定に違反して小売電気事業又は発電事業を営んだ者
- 五 第二十七条の十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだ者
- 六 第二十七条の十五の規定に違反して小売供給を行つた者
- 七 第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業（小売供給を行うものに限る。次号において同じ。）のため利用させた者
- 八 第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第二項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させた者
- 九 第四十九条第一項（原子力発電工作物に係る場合に限る。）の規定に違反して電気工作物を使用した者
- 十 第五十五条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
- 十一 第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 十二 第七十八条の規定による安全管理審査の業務の停止の命令に違反した者

十三 第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

【解説】

- (1) 本条は、第116条及び第117条各号に掲げる事項に次いで重要な事項に違反した者に対して、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することを規定している。
- (2) 第1号の罪は、第2条の2（事業の登録）の規定による登録を受けずに小売電気事業を営むことにより成立する。
- (3) 第2号の罪は、第2条の16第1項（名義の利用の禁止）の規定に違反して、小売電気事業者がその名義を他人に小売電気事業のため利用させることにより成立する。
- (4) 第3号の罪は、第2条の16第2項（事業の貸渡しの禁止）の規定に違反して、小売電気事業者が小売電気事業を他人にその名において経営させることにより成立する。
- (5) 第4号の罪は、第22条の2第1項又は第27条の11の2第1項（兼業の制限）の規定に違反して、一般送配電事業者又は送電事業者が、小売電気事業又は発電事業を営むことにより成立する。
- (6) 第5号の罪は、第27条の13第1項（事業の届出）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営むことにより成立する。
- (7) 第6号の罪は、第27条の15（小売供給の登録）による登録を受けずに、特定送配電事業者が小売供給を行うことにより成立する。
- (8) 第7号の罪は、第27条の26第2項において読み替えて準用する第2条の16第1項（名義の利用の禁止）の規定に違反して、特定送配電事業者がその名義を他人に特定送配電事業（小売供給を行うものに限る）のため利用させることにより成立する。
- (9) 第8号の罪は、第27条の26第2項において読み替えて準用する第2条の16第2項の規定に違反して、特定送配電事業者が特定送配電事業（小売供給を行うものに限る）を他人にその名において経営させることにより成立する。

- (10) 第9号の罪は、第49条第1項（使用前検査（原子力発電工作物に係る場合に限る。））の規定による検査を受けて合格することが必要な原子力電気工作物について、検査を受けず、又は不合格となったものを使用することにより成立する。また、組織的不正を防止する観点から、本号の罪はいわゆる法人重課の対象とされている（第121条第2号）。
- (11) 第10号の罪は、第55条第3項（定期事業者検査の結果の記録・保存・主務大臣への報告）の規定に違反して記録をしないこと、虚偽の記録をすること、若しくは記録を保存しないこと、又は報告しないこと、若しくは虚偽の報告をすることにより成立する。測定したか否かにかかわらず、記録又は報告という行為によって処罰するか否かを判断することとなる。また、組織的不正を防止する観点から、本号の罪はいわゆる法人重課の対象とされている（第121条第2号）。
- (12) 第11号の罪は、第107条第1項（立入検査）の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避することにより成立する。また、組織的不正を防止する観点から、本号の罪はいわゆる法人重課の対象とされている（第121条第2号）。
- (13) 第12号の罪は、第78条（登録安全管理審査機関の安全管理審査の業務の停止命令）の規定による安全管理審査の業務の停止の命令に違反することにより成立する。
- (14) 第13号の罪は、第106条第1項（報告の徴収）の規定に違反して報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をすることにより成立する。また、組織的不正を防止する観点から、本号の罪はいわゆる法人重課の対象とされている（第121条第2号）。

第百十七条の三 第八十七条第二項又は第九十九条の十二の規定による試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【解説】

本条は、試験事務の全部又は一部の停止命令又は市場開設業務の全部又は一部の停止命令に違反した指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員に対する罰則の適用を規定したものである。

第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

- 一 第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反して秘密を漏らした者
- 二 第九十九条の十の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

【解説】

本条は、①委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした指定試験機関の役員若しくは職員（試験員を含む。）又はこれらの職にあった者、②市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に対する罰則の適用を規定したものである。

第百十七条の五 第二十八条の二十九第一項又は第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【解説】

本条は、第28条の29第1項（秘密保持義務）又は第2項（情報の目的外利用の禁止）の規定に違反した推進機関の役職員等に対する罰則の適用を規定したものである。

なお、電気事業法の指定法人である指定試験機関の役職員等が秘密保持義務に違反した場合には、前条の規定により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科すこととされているが、認可法人の役職員等については、

役員の選任及び解任を認可事項とするなど、経済産業大臣が役職員等の人事を管理する手段が確保されていることから、罰則によって役職員等に守秘義務を遵守させる必要性は指定法人に比して小さいため、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金というより軽い処罰としたものである。

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。

- 一 第二条の十二第二項（第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。）、第二条の十七第一項、同条第二項（第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。）、第二条の十七第三項（第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。）、第九条第五項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）、第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項、第二十六条第二項（第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。）、第二十七条第一項（第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。）、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十三第五項（同条第八項において準用する場合を含む。）、第二十九条第六項、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反した者
- 二 第十七条第三項（離島供給に係る場合を除く。）又は第二十七条の十四の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
- 三 第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項又は第二十七条の十一第二項の規定に違反して電気を供給した者
- 四 第二十七条の二十八の規定に違反して発電及び電気の供給を拒んだ者

五 第四十条（原子力発電工作物に係る場合を除く。）の規定による命令又は処分に違反した者

六 第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者

七 第四十七条第一項（原子力発電工作物に係る場合を除く。）の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者

【解説】

(1) 本条は、前条までに掲げる事項に次いで重要な事項に違反した者を300万円以下の罰金に処する旨を定めた規定である。経済産業大臣の許可若しくは認可を必要とする事項又は経済産業大臣の命令に違反した事項のうちの重要なものについて規定されており、これは電気事業の適確な遂行ないしは健全な発達を図るための義務の違反又は公共の安全を確保するための義務の違反のうちの重要なものについての罰則の適用を規定するものである。

(2) 第1号の罪は、以下の各処分に違反することにより成立する。なお、こうした命令に違反したというためには、命令が発せられた後、各命令の主旨に照らして相当の時間の経過を必要とすると解すべきであろう。

① 小売電気事業については、第2条の12第2項（供給力確保命令）又は第2条の17第1項、第2項及び第3項（業務改善命令）の処分に違反すること

② 一般送配電事業については、第9条第5項（電気工作物の重要な変更の届出に対する変更命令又は中止命令）、第18条第6項若しくは第11項（同条第5項又は第8項の規定により届け出られた託送供給等約款の変更命令）、第20条第3項（最終保障約款変更命令）、第21条第3項（離島供給約款変更命令）、第22条の3第3項（一般送配電事業者の取締役等の兼職の制限違反に対する是正措置命令）、第23条第6項（一般送配電事業者の禁止行為等の違反に対する停止命令又は変更命令）、第23条の2第2項（一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等の

違反に対する是正措置命令)、第23条の3第2項(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等の違反に対する停止命令又は変更命令)、第26条第2項(電圧・周波数維持命令)又は第27条(業務改善命令)の処分に違反すること

- ③ 送電事業については、第27条の11第3項(振替供給条件変更命令)若しくは第四項(振替供給命令)、第27条の11の3第3項(送電事業者の取締役等の兼職の制限違反に対する是正措置命令)、第27条の11の4第5項(送電事業者の禁止行為等の違反に対する停止命令又は変更命令)、第27条の11の5第2項(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等の違反に対する是正措置命令)、第27条の11の6第2項(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等の禁止に対する停止命令又は変更命令)又は②に掲げる規定のうち、第27条の12において準用するもの(第9条第5項及び第27条第1項)の処分に違反すること

- ④ 特定送配電事業については、第27条の13第5項(事業の届出に対する変更命令又は中止命令。同条第8項において準用する場合を含む。)又は①②に掲げる規定のうち第27条の26において準用するもの(第2条の12第2項、第2条の17第2項及び第3項、第26条第2項、第27条第1項)の処分に違反すること、④発電事業については、第27条の29において準用する第27条第1項(業務改善命令)の処分に違反すること

- ⑤ その他、第29条第6項(広域的運営上の供給命令等)、第31条第1項(非常時の供給命令等)、第57条第3項(一般用電気工作物の調査又はの通知等の改善命令)又は第92条第2項(登録調査機関の調査業務の改善命令等)の処分に違反すること

- (3) 第2号の罪は、第17条第3項(最終保障供給義務)に違反して一般送配電事業者が、正当な理由なく最終保障供給を拒むこと、第27条の14(託送供給義務)に違反して小売電気事業者又は一般送配電事業者に託送供給を行うことを約している特定送配電事業者が、正当な理由なく当該小売電気事業者又は一般送配電事業者に対する託送供給を拒むことにより

成立する。

- (4) 第3号の罪は、以下の規定に違反して各行為を行うことにより成立する。
- ① 一般送配電事業者が第18条第2項（託送供給等約款による供給の義務）の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受け、又は経済産業大臣に届出をした託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を行うこと
 - ② 一般送配電事業者が第21条第2項（離島供給約款による供給の義務）の規定に違反して、経済産業大臣に届出をした離島供給約款以外の供給条件により離島供給を行うこと、
 - ③ 一般送配電事業者が第24条第1項（供給区域外に設置する電線路による供給）の規定に違反して、同項の許可を受けないで、自らの供給区域以外の地域に電線路を設置し、電気を供給すること
 - ④ 送電事業者が第27条の11第2項（振替供給条件による供給の義務）の規定に違反して、経済産業大臣に届出をした供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者に振替供給を行うこと
- (5) 第4号の罪は、第27条の28（発電等義務）の規定に違反して一般送配電事業者が発電した電気を供給することを約している発電事業者が、正当な理由なく当該一般送配電事業者に対する発電及び電気の供給を拒むことにより成立する。
- (6) 第5号の罪は、第40条（技術基準適合命令）の規定により命じられた事項（原子力発電工作物に係る場合を除く。）を行わないことにより成立する。
- (7) 第6号の罪は、第43条第1項（主任技術者の選任）の規定に違反して、主任技術者を選任しないで電気工作物の工事、維持若しくは運用をすることにより成立する。
- (8) 第7号の罪は、第47条第1項（工事計画の認可）の規定に違反して、原子力発電工作物以外の電気工作物の設置又は変更の工事に着手することにより成立する。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

- 一 第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更した者
- 二 第九条第一項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）又は第二十七条の十三第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三 第九条第三項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）又は第二十七条の十三第三項（同条第八項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
- 四 第二十条第二項の規定に違反して電気を供給した者
- 五 第二十七条の十三第二項（同条第八項において準用する場合を含む。）又は第二十七条の二十七第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
- 六 第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項について変更をした者
- 七 第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだ者
- 八 第二十七条の三十第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
- 九 第三十四条第一項の規定による命令に違反した者
- 十 第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
- 十一 第四十九条第一項（原子力発電工作物に係る場合を除く。）の規定に違反して電気工作物を使用した者

【解説】

- (1) 本条は、特定供給、電気の使用制限等に関する規制又は公共の安全の確保のための規制に違反した者を100万円以下の罰金に処する旨を定め

た規定である。

- (2) 第1号の罪は、小売電気事業者が第2条の6第1項（変更登録）の規定に違反して、第2条の3第1項第3号（供給能力の確保に関する事項）を変更することにより成立する。
- (3) 第2号の罪は、①一般送配電事業者が第9条第1項（電気工作物の重要な変更の届出）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一般送配電事業を行うこと、②送電事業者が第27条の12において準用する第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして送電事業を行うこと、③特定送配電事業者が第27条の13第7項（供給地点及び電気工作物の変更）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を行うことにより成立する。
- (4) 第3号の罪は、①一般送配電事業者が第9条第3項（電気工作物の重要な変更の届出に係る変更の20日間待機義務）の規定による期間を経過せず、一般送配電事業を行うこと、②送電事業者が第27条の12において準用する第9条第3項の規定による期間を経過せず、送電事業を行うこと、③特定送配電事業者が第27条の13第3項（届出後の20日間待機義務。同条第8項において準用する場合を含む。）の規定による期間を経過せず、特定送配電事業を行うことにより成立する。
- (5) 第4号の罪は、一般送配電事業者が第20条第2項（最終保障供給約款による供給義務）の規定に違反して、経済産業大臣に届出をした最終保障供給約款以外の供給条件により最終保障供給を行うことにより成立する。
- (6) 第5号の罪は、①特定送配電事業者が第27条の13第2項（届出時の書類添付義務。同条第8項において準用する場合を含む。）の規定による書類を添付せず、又は虚偽の書類を添付すること、②発電事業者が第27条の27第2項（届出時の書類添付義務）の規定による書類を添付せず、又は虚偽の書類を添付することにより成立する。
- (7) 第6号の罪は、登録特定送配電事業者が第27条の19第1項（変更登録）の規定に違反して、第27条の16第1項第4号（供給能力の確保に関する事項）を変更することにより成立する。

- (8) 第7号の罪は、発電事業者が第27条の27第1項（事業の届出）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営むことにより成立する。
- (9) 第8号の罪は、第27条の30第1項（特定供給の許可）の規定に違反して同項の許可を受けないで特定供給をすることにより成立する。
- (10) 第9号の罪は、第34条第1項（電気の使用制限等）の規定による電気の使用制限又は受電制限に違反して電気を使用又は受電することにより成立する。
- (11) 第10号の罪は、工事計画の届出の場合に第48条第4項（工事計画の変更命令）の規定に違反してその変更命令に従わないで電気工作物の設置又は変更の工事に着手することにより成立する。
- (12) 第11号の罪は、第49条第1項（使用前検査）の規定による検査を受けて合格することが必要なもの（原子力発電工作物に係るものを除く。）について、検査を受けず、又は不合格になったものを使用することにより成立する。

第百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

- 一 第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
- 二 第二十九条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定による送付をしなかつたとき。
- 三 第百六条第七項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 四 第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

【解説】

高い公益性が求められる推進機関の適切な業務運営を担保するため、以

下の場合に、推進機関の発起人、役員又は職員に対して、30万円以下の罰金を科すものである。

- ① 推進機関の発起人が、第28条の14第1項（認可申請）又は第2項（書類添付義務）の規定により経済産業大臣に提出する認可申請書及びその添付書類について、虚偽の記載をしてこれを提出した場合（第1号）
- ② 推進機関の役員等が、第29条第2項（供給計画の送付義務。同条第4項において準用する場合を含む。）の規定により経済産業大臣に供給計画の送付をしなかった場合（第2号）
- ③ 推進機関の役員等が、第106条第7項の規定による経済産業大臣の報告徴収に対して報告等をせず、又は虚偽の報告等をした場合（第3号）
- ④ 推進機関の役員等が、第107条第6項の規定による経済産業大臣の立入検査を忌避等した場合（第4号）

第百十九条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

- 一 第八十四条の二の二又は第九十九条の七第一項の許可を受けないで試験事務又は市場開設業務の全部を廃止したとき。
- 二 第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
- 三 第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
- 四 第百六条第九項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 五 第百七条第八項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

【解説】

指定試験機関又は卸電力取引所の業務運営を担保するため、以下の場合に、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員に対して、30万円以下

の罰金を科すものである。

- ① 第84条の2の2（業務の休廃止）又は第99条の7第1項（業務の休廃止等）に基づく経済産業大臣の許可を受けないで、試験事務又は市場開設業務の全部を廃止した場合（第1号）
- ② 第87条の2第1項（帳簿の記載）の規定に違反して、同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした場合（第2号）
- ③ 第87条の2第2項（帳簿の保存義務）の規定に違反して、帳簿を保存しなかった場合（第3号）
- ④ 第106条第9項に基づく経済産業大臣の報告徴収に対して報告等をせず、又は虚偽の報告等をした場合（第4号）
- ⑤ 第107条第8項に基づく経済産業大臣の立入検査を忌避等した場合（第5号）

第二百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

- 一 第二条の七第二項（第二十七条の二十九において準用する場合を含む。）、第二条の八第一項、第七条第四項（第八条第二項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。）、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項（第二十七条の二十九において準用する場合を含む。）、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二 第二条の十四第一項（第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者

- 三 第十八条第十二項（第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
- 四 第二十三条の四第二項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）又は第三十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五 第二十六条第三項（第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。）又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項（原子力発電工作物に係る場合を除く。）の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
- 六 第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
- 七 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
- 八 第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項（原子力発電工作物に係る場合を除く。）又は第百七条第二項から第五項まで若しくは第七項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 九 第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
- 十 第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
- 十一 第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
- 十二 第百二条又は第百六条第二項から第六項まで若しくは第八項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

【解説】

- (1) 本条は、電気事業の適確な遂行ないしは公共の安全の確保のため監督上必要とされる届出、掲示、記載、命令、帳簿保存、報告等に関する諸規則に対する違反並びに定期検査及び立入検査の拒否、妨害等についての罰則の規定である。これによって、以下の届出、命令等の実効性を担保し、ひいては経済産業大臣の監督を徹底させ、電気事業の適確な遂行ないしは公共の安全の確保を図るという趣旨である。
- (2) 第1号の罪は、以下の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をすることにより成立する。
- ① 小売電気事業者については、第2条の7第2項（承継の届出）、第2条の8第1項（事業の休廃止の届出）の規定による届出
 - ② 一般送配電事業者については、第7条第4項（事業開始の届出。第8条第2項において準用する場合（供給区域等の変更後の届出）を含む。）、第20条第1項（最終保障約款の届出）、第21条第1項（離島供給約款の届出）の規定による届出
 - ③ 送電事業者については、第27条の11第1項（振替供給条件の届出）、第27条の12において準用する第7条第4項（第8条第2項において準用する場合を含む。）の規定による届出
 - ④ 特定送配電事業者については、第27条の20第1項（小売供給の全部又は一部の休廃止の届出）、第27条の24第2項（特定送配電事業者の地位の承継の届出）、第27条の25第1項（事業の休廃止の届出）の規定による届出
 - ⑤ 発電事業者については、第27条の29において準用する第2条の7第2項及び第27条の25第1項の規定による届出
 - ⑥ その他、第28条の3第1項（特定自家用電気工作物設置者の届出）、第29条第1項（供給計画の届出）若しくは第3項（供給計画の変更の届出）、第42条第1項（保安規程の届出）若しくは第2項（保安規程の変更の届出）、第43条第3項（主任技術者の選任、解任の届出）、第47条第4項（事業用電気工作物における一時的工事の届出）若しくは第5項（事業用電気工作物の工事計画の軽微な変更の届出）、第51条

の2第3項（事業用電気工作物設置者による自己確認の結果の届出）、第57条の2第2項（電気供給者の登録調査機関への業務の委託及び委託の終了の届出）又は第74条（登録安全管理審査機関の業務の休廃止）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出

- (3) 第2号の罪は、小売電気事業者については第2条の14第1項、登録特定送配電事業者については第27条の26第3項において準用する第2条の14第1項（契約締結後書面の交付）の規定に違反して、契約締結後書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付することにより成立する。
- (4) 第3号の罪は、一般送配電事業者が託送供給等約款、最終保障供給約款又は離島供給約款を公表しなかったことにより成立する。
- (5) 第4号の罪は、第23条の4第2項（一般電気事業者の体制整備等の報告義務。第27条の12において準用する場合を含む。）又は第34条第2項（電気の使用状況の報告）に違反して、報告をしなかいことにより成立する。第2号から本号までの罪は、掲示や公表等をしなかったという行為によって既遂となる。
- (6) 第5号の罪は、第26条第3項（電圧及び周波数の測定、記録及び保存。第27条の26第1項において準用する場合を含む。）又は第51条第1項（使用前自主検査の結果の記録・保存）、第52条第1項（溶接事業者検査の結果の記録・保存。）若しくは第55条第1項（特定電気工作物の事業者検査の結果記録・保存。原子力発電工作物に係る場合を除く。）の規定に違反して記録をしないこと若しくは虚偽の記録をすること又は記録を保存しないことにより成立する。測定したか否かにかかわらず、記録という行為に着目して処罰するか否かを判断することとなる。
- (7) 第6号の罪は、第42条第3項（保安規程の変更命令）の規定による命令に違反して保安規程を変更しないことにより成立する。
- (8) 第7号の罪は、第48条第1項（事業用電気工作物の工事計画の届出）の規定に違反して届出をせずに、又は第2項の規定による届出受理後30日を経過する前に、電気工作物を設置又は変更する工事を行うことにより成立する。

- (9) 第8号の罪は、第51条第3項（使用前自主検査の体制審査）、第54条（定期検査）若しくは第55条第4項（定期検査の体制審査。原子力発電工作物に係るものを除く。）又は第107条第2項から第5項まで若しくは第7項（立入検査）の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避することにより成立する。
- (10) 第9号の罪は、第56条第1項（一般用電気工作物の技術基準適合命令）の規定による命令又は処分に違反することにより成立する。
- (11) 第10号の罪は、第57条第4項（電線路維持運用者の帳簿の備置、記載義務）、第79条第1項（登録安全管理審査機関の帳簿の備置、記載義務）又は第96条において準用する第79条第1項（登録調査機関の帳簿の備置、記載義務）の規定に違反して記載をせず、又は虚偽の記載をすることにより成立する。
- (12) 第11号の罪は、第57条第5項（電線路維持運用者の帳簿保存義務）、第79条第2項（登録安全管理審査機関の帳簿保存義務）又は第96条において準用する第79条第2項（登録調査機関の帳簿保存義務）の規定に違反して帳簿を保存しないことにより成立する。
- (13) 第12号の罪は、第102条（流量測定報告）又は第106条第2項から第6項まで若しくは第8項（報告の徴収）の規定に違反して報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をすることにより成立する。

第二百一十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

- 一 第百十六条第三号又は第四号 三億円以下の罰金刑
- 二 第百十七条の二（第一号から第八号まで及び第十二号に係る部分を除く。） 一億円以下の罰金刑
- 三 第百十六条第一号若しくは第二号、第百十七条、第百十七条の二（第一号から第八号まで及び第十二号に係る部分に限る。）、第

【解説】

- (1) 本条は、いわゆる「両罰規定」である。本法は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の利用者の利益の保護及び電気事業の健全な発達を図るとともに、公共の安全の確保及び環境の保全を図ることを目的にしている。本法における罰則は、このような本法の目的達成のために必要最低限度のものを規定しているものであるが、これらの目的達成のための規制は、例えば電気工作物を直接に操作する従業者等に限らず、これらの従業者に職務上の命令を発動することができる電気事業者等にも及ぼすことが必要である。なぜなら、これらの従業者は法人又は利用者の手足として行動することが多いから、行為者のみを処罰しても各条の罰則の趣旨が貫徹されとは限らないからである。しかし、現在の我が国の刑罰体系は第一義的には行為者を処罰することとされているので、特別に本条のような両罰規定において、法の趣旨を十分に実現しようとするものである。すなわち、本条は、第116条、第117条、第117条の2、第118条、第119条又は第120条の罰則はまず直接の行為者に課せられることを前提として、当該行為者が罰せられるほか、当該行為者が従事していた業務主である法人又は人も処罰されることを規定している。
- (2) 「法人の代表者」とは、例えば株式会社における代表取締役等をいう。また、第22条の2第3項第2号において「使用人その他の従業者」を単に従業者ということとされており、ここでいう「従業者」とは、法人又は人から、委任、命令等を受けてその法人又は人の業務を遂行する者と解すべきである。
- (3) 「業務に関し」というのは、会社法第350条における「職務を行うについて」と同義と解され、違反行為が「職務を行うについて」の範囲に含まれるかどうかは行為者の主観的意図に関わりなく、行為の外形からみて客観的に判断すべきこととなる。

また、法人に対して懲役刑を課すことは原理上不可能なので、本条に

においては、行為者が懲役刑を課される場合でも、業務主は罰金刑が課される。

第二百二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

- 一 第十三条第二項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）において準用する第九条第五項、第二十七条の三（第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。）又は第四十六条の十七第一項の規定による命令に違反した者
- 二 第二十二条第一項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）又は第二十七条の二第一項（第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
- 三 第二十二条第二項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
- 四 第二十七条の二第二項（第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。）の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者

【解説】

- (1) 本条は、会計整理の義務、会計整理の公表義務、償却、積立金、引当金に関する命令等会計に関する規制に対する違反について、100万円以下の過料という秩序罰をもって公益事業としての責務を全うせしめることを目的としている。また、供給義務を設備の維持の側面から補強する、諸設備の譲渡し等、環境影響評価書の変更についても同様としている。
- (2) 第1号は、①一般送配電事業者が第13条第2項において準用する第9条第5項（設備の譲渡し等に関する変更命令又は中止命令）の規定による命令に違反して設備の譲渡しを行うことにより、②一般送配電事業者

が第27条の3（償却等に関する命令）の規定による命令に違反して償却等を行うことにより、③特定事業者が第46条の17第1項（環境影響評価書の変更命令）の規定による命令に違反することにより成立する。送電事業者については①②、発電事業者については②と同様である。

- (3) 第2号は、一般送配電事業者が①第22条第1項（一般送配電事業等の業務に関する会計整理等）又は②第27条の2第1項（会計の整理）の規定に違反して会計整理を行わないことにより成立する。送電事業者については①②、発電事業者については②と同様である。
- (4) 第3号は、第22条第2項（一般送配電事業等の業務に関する会計整理の結果の公表）の規定に違反して整理の結果を公表しない又は不実の公表をすることにより成立する。送電事業者についても同様である。
- (5) 第4号は、第27条の2第2項（財務計算に関する諸表の提出）の規定に違反して提出をせず、又は虚偽の書類の提出をすることにより成立する。送電事業者及び発電事業者についても同様である。

第二百二十二条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。

- 一 この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
- 二 第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
- 三 第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
- 四 第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
- 五 第二十八条の四十に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 六 第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 七 第二十八条の四十六第三項又は第二十八条の五十一の規定による命令に違反したとき。

八 第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

九 第二十八条の四十九第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

【解説】

経済産業大臣が推進機関の業務の状況を把握し、適切に監督するため、以下の場合に、推進機関の発起人又は役員に20万円以下の過料を科すものである。

- ① 経済産業大臣の認可を受けなければならないとされている以下の事項について認可を受けなかった場合（第1号）
 - ・ 推進機関の設立の認可（第28条の14第1項）
 - ・ 評議員の任命の認可（第28条の27第3項）
 - ・ 業務規程の変更の認可（第28条の41第3項）
 - ・ 予算及び事業計画の認可（第28条の48）※なお、定款の変更（第28条の18第2項）、役員の選解任（第28条の23第2項）並びに送配電等業務指針の策定及び変更（第28条の46第1項）については「認可を受けなければ効力を生じない」とされているが、これは認可を受けるべき旨を定めたものではなく、罰則の対象にはならない（効力が生じないのみ）。
- ② 推進機関が登記を怠った場合（第2号）
- ③ 推進機関が会員の資格を有するものの加入を拒み、又は不当な条件を付した場合（第3号）
- ④ 推進機関の発起人が創立総会の日時等の公告を怠り、又は不正の公告をした場合（第4号）
- ⑤ 推進機関が第28条の40に規定する業務以外の業務を行った場合（第5号）
- ⑥ 推進機関が会員に対して供給指示等を行ったとき又は供給指示等を受けた会員が正当な理由なく当該指示に係る措置をとっていないと認めるときに、経済産業大臣に報告しない場合又は虚偽の報告をした場合（第

6号)

- ⑦ 推進機関が第28条の46第3項（経済産業大臣による送配電等業務指針の変更命令）又は第28条の51（監督命令）に違反した場合（第7号）
- ⑧ 推進機関が送配電等業務指針について軽微な変更をした旨を経済産業大臣に届け出ない場合又は虚偽の届出をした場合（第8号）
- ⑨ 推進機関が財務諸表等及びこれに関する監事の意見書を提出しない場合又は虚偽の資料を提出した場合（第9号）

第二百二十二条の三 第二十八条の七第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

【解説】

第28条の7第2項においては、推進機関でない者がその名称中に「広域的運営推進機関」という文字を用いてはならないとしており、これを担保するため、本規定に違反した者に対して、20万円以下の過料を科すものである。

第二百二十二条の四 第七十五条第一項（第九十六条において準用する場合を含む。）の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号（第九十六条において準用する場合を含む。）の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

【解説】

本条は、登録安全管理審査機関又は登録調査機関が業務を行うに当たって、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書をその事業所に備えて置かなかつた場合や、正当な理由がなく財務諸表等の閲覧等を拒んだ場合などに、その違反行為をした者を20万円以下の過料に処する旨の規定である。

第二百二十三條 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

- 一 第二条の六第四項、第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項（これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。）、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項（第二十七条の二十九において準用する場合を含む。）、第二十七条の二十七第三項、第二十七条の三十第四項若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二 第十三条第二項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
- 三 正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者

【解説】

- (1) 本条は、軽微な事項の届出義務、主任技術者免状返納命令等に違反した者を10万円以下の過料に処する旨の規定である。
- (2) 第1号の罪は、①小売電気事業者については、第2条の6第4項（軽微変更等の届出）、第2条の8第2項（合併以外の事由による解散の届出）、②一般送配電事業者については、第9条第2項（氏名等の変更及び電気工作物の軽微な変更の届出）、第13条第1項（設備の譲渡し等の届出）、③送電事業者については、第27条の12において準用する②の規定、④特定送配電事業者については、第27条の13第9項（氏名・営業所等の変更の届出）、第27条の19第4項（軽微変更等の届出）、第27条の25第2項（合併以外の事由による解散の届出）、⑤発電事業者については、第27条の27第3項（変更の届出）、第27条の29において準用する第27条の25第2項、⑥その他、第27条の30第4項（特定供給の変更の届出）若し

くは第5項（特定供給の廃止の届出）、第28条の3第2項（特定自家用電気工作物設置の変更の届出等）、第53条（自家用電気工作物の使用開始の届出）、第55条の2第2項（事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出）又は第93条（調査業務廃止の届出）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をすることにより成立する。

- (3) 第2号の罪は、一般送配電事業者が第13条第2項において準用する第9条第3項（設備の譲渡し等の届出内容に係る変更の20日間待機義務）の規定に違反して届出受理日から20日以内に設備の譲渡し等を行うことにより成立する。送電事業者についても同様である。
- (4) 第3号の罪は、正当な理由なく、第44条第4項（主任技術者免状返納命令）の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しないことにより成立する。「正当な理由」とは、紛失、盗難等をいう。

附則

1～9 （略）

10 次に掲げる者は、経済産業大臣に対し、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用を円滑に行うため、第十七項から第十九項までの規定を適用することが適当である旨の認定を申請することができる。

- 一 一般送配電事業者
- 二 送電事業者
- 三 発電事業者たる会社
- 四 前三号に掲げる者を子会社とする会社

11 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令で定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

- 一 商号及び住所
- 二 電気事業以外の事業を営む場合（前項第四号に掲げる者にあつては、当該者の子会社である同項第一号から第三号までに掲げる者が、電気事業以外の事業を営む場合を含む。）にあつては、その概要

12 経済産業大臣は、第十項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

- 一 広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るために適当なものであること。
- 二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 三 社債の発行により得られる金銭がこれに要する費用に充てられると見込まれるものであること。

13 前項の認定を受けた者（以下「認定会社」という。）は、第十一項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産

業大臣に届け出なければならない。

- 14 経済産業大臣は、第十二項の認定に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定会社から同項の認定の取消しの申請があつたときは、その認定を取り消さなければならない。
- 15 経済産業大臣は、第十二項の認定をしようとする場合又は前項の規定による認定の取消しをしようとする場合（認定会社から第十二項の認定の取消しの申請があつた場合を除く。）には、あらかじめ、委員会の意見を聴かななければならない。
- 16 経済産業大臣は、第十二項の認定をしたとき、又は第十四項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
- 17 認定会社の社債（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第十九項及び第二十一項において同じ。）の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 18 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 19 第十四項の規定により第十二項の認定が取り消されたときは、当該認定の取消しの前に認定会社が発行した社債の社債権者については、これを認定会社の社債の社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
- 20 第十項から前項までの規定は、平成三十七年三月三十一日限り、その効力を失う。
- 21 認定会社が第十項から第十九項までの規定の失効前に発行した社債の社債権者については、第十七項から第十九項までの規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

22～40 （略）

【解説】

一 一般担保付社債の発行を認める主体及び要件について【附則第10項・第12項関係】

- (1) 平成27年改正前の法第27条の30においては、旧一般電気事業者のみに一般担保付社債の発行を認めていたという趣旨に則り、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者たる会社（以下「兼業会社」という。）に一般担保付社債の発行を認めることとし、また、兼業会社が自主的に分社を行った場合であっても、金融市場の混乱等によって電気の安定供給を確保するために必要となる資金調達に支障が生じることを回避するため、当分の間、分社後の各会社が一般担保付社債を発行できることとしていた。
- (2) 平成26年改正法において、一般電気事業等の事業類型を見直し、小売電気事業、一般送配電事業、発電事業等が新たな電気事業の類型として創設されたが、本来的には同一の電気事業を営む事業者間においては対等な競争条件（資金調達環境）を確保することが原則である（平成27年改正法による改正前の第27条の30第2項において「当分の間」と規定していたのはこうした理由による。）。
- (3) 平成27年改正法により法的分離が実施され、この改正法の施行後は、兼業会社、すなわち、これまで一般担保付社債の発行を認めてきた趣旨に合致する事業者が存在しないこととなった。そのため、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにする必要性がある一方で、「事業者間の対等な競争条件の確保」に対する配慮がより重要となった。
- (4) したがって、電気事業者間の適正な競争関係を確保するため、一般電気事業者であった兼業会社及び兼業会社から分社した会社のみが一般担保付社債の発行を可能とする規定（平成27年改正前の第27条の30）を削除することとし、これらの兼業会社等に対する経過措置についても、既に発行した社債の社債権者の権利を保護する旨の規定以外は設けないこととされた。
- (5) そして、一般担保に関する新たな制度として、電気の安定供給上資

金の円滑な調達が特に必要な場合、具体的には、①一般送配電事業者、②送電事業者、③発電事業者たる会社、④これらの者を子会社とする会社であって、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用を円滑に行うため必要がある場合に、これらの者からの申請により認定を受け、それを受けた者に限り一般担保付社債の発行を認めることとされた（附則第10項）。

- (6) その申請に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が①電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るために適当なものである場合（附則第12項第1号）で、かつ、②円滑かつ確実に実施されると見込まれること（同項第2号）に加え、③発行した社債により得られる金銭が、これに要する費用に充てられると見込まれる場合（同項第3号）に限り、一般担保付社債を発行することができる旨の認定を受けることができることとされた（附則第12項及び第17項）。
- (7) なお、平成27年改正前の第27条の30において、引き続き、一般担保付社債の発行が認められていたのは旧一般電気事業者（自主的に分社を行った場合を含む。）のみであったことから③の要件は問題とはされていなかったが、平成27年改正法においては、電気事業を営む者の間の適正な競争関係を確保する観点から、旧一般電気事業者に限らず、第10項各号に掲げる事業者に一般担保付社債の発行が認められることとなり、電気事業以外の事業を主に営む事業者も新たに対象となることから、③の要件を具備した場合に限り、一般担保付社債の発行を認めることとされた。

二 5年間に限り一般担保付社債の発行を認める理由について【附則第20項関係】

- (1) 上記のとおり、平成27年改正においては、電気事業を営む者の間の適正な競争関係を確保する必要があることに加え、民間企業による社債調達の主流が無担保社債となっており、社債に一般担保が付与されなかったとしても、そのことのみで電気の安定供給を確保するた

めに必要な資金の調達に支障が生じるおそれは低いことから、兼業会社等のみが一般担保付社債の発行を可能とする平成26年改正後の第27条の30を削除することとされた。

- (2) 他方、一般電気事業者の財務体質が十分に改善していない平成27年改正時点においては、仮に一般担保規定を経過措置なく廃止した場合、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達への手当が一切行われていないと金融市場に受け止められ、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障が生じるおそれが高いと考えられた。また、このことにより、平成27年改正当時、我が国の社債市場の約2割を占める一般電気事業者たる会社が発行する社債全てに影響が及びひいては金融市場全体に甚大な混乱が生じることも懸念された。

そこで、このような状態が解消され、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達へ支障を来さない見込まれる日までの一定期間、具体的には5年間に限った激変緩和措置として、一般担保に係る規定を設けることとされた。

- (3) ただし、一定期間の間であっても、適正な競争関係を確保することは重要であることから、兼業会社から分社した電気事業者に限らず、電気の安定供給に資する者については、一般担保付社債の発行を認める必要がある。

そこで、平成27年改正法の施行の日である平成32年4月1日から5年間に限り一般送配電事業者、送電事業者、発電事業者及びこれらの親会社に対して一般担保付社債の発行を認めることとされた（附則第20項）。

<参考>

○電気事業法（昭和39年法律第170号）※平成26年改正法による改正前のもの

（一般担保）

第三十七条 一般電気事業者たる会社の社債権者（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に

規定する短期社債の社債権者を除く。)は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

- 2 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

○電気事業法（昭和39年法律第170号）※平成27年改正法による改正前のもの

第二十七条の三十 小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者たる会社（次項及び第三項において「兼業会社」という。）の社債（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。次項及び第三項において同じ。）の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

- 2 兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があつたときは、次の各号に掲げる会社のいずれかに該当するものが当分の間発行する社債の社債権者は、それぞれ、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

一 当該譲渡し又は分割により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した会社（当該譲り受け、又は承継した小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むことを目的として設立されたものに限り、兼業会社であるものを除く。）

二 当該譲渡し又は分割をした会社であつて、当該譲渡し又は分割の後も引き続き小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むもの（兼業会社であるものを除く。）

三 前二号に掲げる会社を子会社（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第三号に規定する子会社をいう。）とする会社であつて、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営まないもの

3 兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があつたとき（その会社が当該譲渡し又は分割の後も兼業会社であるときを除く。）は、当該譲渡し又は分割の前にその会社が発行した社債であつて当該譲渡し又は分割の後もその会社が引き続き有する債務に係るものの社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4 前三項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

○電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）

附 則

（検討）

第四十一条 政府は、中立性確保措置（電気事業法の一部を改正する法律（平成二十五年法律第七十四号）附則第十一条第一項第二号に規定する中立性確保措置をいう。）を法的分離（同条第二項に規定する法的分離をいう。）によって実施する場合には、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにしつつ、電気事業を営む者の間の適正な競争関係の確保等を通じた電気事業の健全な発達を図るという観点から、電気事業を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を与えるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則（平成二十六年法律第七十二号）抄

平成26年改正法においては、旧電気事業法（平成26年改正法による改正前の電気事業法をいう。以下同じ。）における一般電気事業者制度を廃止することに加え、その他の電気事業者等に係る規定についても廃止し、新たな事業類型を創設されている。

この際、旧電気事業法の規定に基づき経済産業大臣の許可を受け、あるいは経済産業大臣に届出を行って、現に各事業を営んでいる者については、①既に旧電気事業法に基づき適法な手続を経て事業を営んでいるにもかかわらず、新電気事業法（平成26年改正後の電気事業法をいう。以下同じ。）施行後直ちに新電気事業法の規定に基づく許可や登録を受けること、あるいは届出をすべきことを求めることは、その者の地位の法的安定性を欠くとともに、現に営んでいる事業を行い得なくなるといった不利益を生じさせること、②仮に①のような事態が生じた場合には、当該その者のみならず、その者から電気の供給を現に受けている需要家（電気の使用者）の利益が損なわれることから、附則第2条から附則第5条までにおいて、所要の経過措置（事業者のみなし規定）を定めることにより、新制度への円滑な移行を図ることとされた。

また、平成26年改正法により小売全面自由化を実施することに伴い、一般電気事業者による制度的独占は撤廃されることとなるが、小売全面自由化を実施した時点においては、低圧需要に応ずる電気の供給は、旧一般電気事業者である小売電気事業者（すなわち、みなし小売電気事業者）とその他の小売電気事業者との間の適正な競争関係が確保されていないため、仮にこの時点でみなし小売電気事業者に対する料金規制や供給義務を撤廃することとした場合には、実質的な独占事業者であるみなし小売電気事業者が不当に料金を引き上げること等により電気の使用者の利益を阻害することも想定された。

このため、みなし小売電気事業者に対しては、経過措置として、当分の間、供給義務及び料金規制を課すこととされた。

以下では、平成26年改正法附則のうち、みなし小売電気事業者に関する

規定の主要なものについて解説する。

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

- 一 附則第九条から第十一条まで、第二十条、第二十二條（附則第二十条第一項に係る部分に限る。）、第二十七條、第二十九條（第一号に係る部分に限る。）、第三十条（第四号から第六号までを除く。）、第三十一条（附則第二十九條第一号及び第三十条（第四号から第六号までを除く。）に係る部分に限る。）及び第四十条の規定 公布の日

二・三（略）

四 附則第二十五条の十第四項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成二十七年法律第四十七号）の公布の日

五 附則第二十五条の四、第二十五条の五（附則第九条第一項及び第四項、第十条第二項及び第四項、第十一条第二項及び第四項並びに第二十条第一項及び第四項に係る部分に限る。）、第二十五条の八及び第二十五条の九の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

【解説】

- (1) 本条は、平成26年改正法の施行期日を規定したものである。
- (2) 平成25年改正法附則第11条第1項第1号においては、「平成二十八年を目途に、電気の小売業への参入の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出すること」と規定していることから、本法は遅くとも平成28年中に施行することを想定し、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する旨を規定することとした。当該政令で定める日は、電気事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(平成26年政令第267号)により、平成28年4月1日とされた。

- (3) 他方、第1号において、附則第9条(託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)、第10条(最終保障供給約款の届出等に関する経過措置)、第11条(離島供給約款に関する経過措置)、第20条(特定供給約款の認可等に関する経過措置)、第22条(附則第20条第1項に係る部分に限る。特定供給約款の施行日前認可に関する公聴会)、第27条、第29条(第1号に係る部分に限る。最終保障供給約款及び離島供給約款の変更命令違反に関する罰則規定)、第30条(第4号から第6号までを除く。託送供給等約款の事前認可申請違反等に関する罰則規定)、第31条(附則第29条第1号及び第30条(第4号から第6号までを除く。))に係る部分に限る。上記第29条及び第30条違反に係る両罰規定)及び第40条(政令への委任)の規定については、公布の日から施行することとしている。なお、附則第9条から第11条まで及び第20条の規定を公布の日から施行することとしている理由は、これらの規定においては、「この法律の公布の際現に旧電気事業法第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者」を義務の対象としていることによるものである。
- (4) 第4号及び第5号は、平成27年改正法により新設されたものである。平成27年改正法第1条により、新たに、電力取引監視等委員会に関する規定が新設された(同法第2条により、「電力・ガス取引監視等委員会」に改称されている。)ことに伴い、平成26年改正法の附則に委員会に関する規定が追加され、これらの規定の施行日が本条に追加された。

(小売電気事業の登録等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(以下「旧一般電気事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に小売電気事業(第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。附則第六条第一項において同じ。)及び一般送配電事業(新電気事業法第

二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。附則第十一条第一項において同じ。)についてそれぞれ新電気事業法第二条の二の登録及び新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなし、旧一般電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業（新電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項及び第八条において同じ。）について新電気事業法第二十七条の二十七第一項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第二条の四第二項及び第六条の規定は、適用しない。

2 前項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者（以下「みなし小売電気事業者」という。）は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新電気事業法第二条の三第一項各号（第五号を除く。）に掲げる事項及び新電気事業法第二条の四第一項第二号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿（同項に規定する小売電気事業者登録簿をいう。）に登録するものとする。

4・5 （略）

【解説】

(1) 一般電気事業者に係るみなし規定【第1項関係】

旧電気事業法第3条の許可を受けている一般電気事業者については、

- ①一般の需要に応じて電気を供給する事業を営む者であり、かつ、一般の需要に電気を供給する義務を負っている事業者であること
- ②上記①の供給義務を適確に履行するため、大規模な送配電設備を有することが法律上想定されていること

- ③実態上、大規模な発電設備を有していること
- ④一般電気事業の許可申請時に発電、変電、送電及び配電用の電気工作物に関する事項を提出させていること
- ⑤事業計画の確実性や経理的・技術的基礎の有無、さらにはその事業の開始が公共の利益を増進させるために必要であることといった、旧電気事業法における許可の基準を満たす事業者であること

等の観点を踏まえ、施行日に新電気事業法第2条の2の登録（小売電気事業の登録）及び新電気事業法第3条の許可（一般送配電事業の許可）を受けたものとみなし、また、新電気事業法第27条の27第1項の規定により届出（発電事業の届出）をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなすこととされた。

発電事業について、単に「みなす」と規定するのではなく、「届出をすべき者に該当するもの」と規定している理由は、発電事業に該当するか否かは、法律上明らかではなく、その事業の用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令（施行規則第3条の4）で定める要件に該当するかによるためである。

- (2) 小売電気事業の登録を受けたものとみなされる者の書類の提出義務、提出があった場合の経済産業大臣の登録【第2項及び第3項関係】

新電気事業法第2条の3第1項においては、小売電気事業の登録を受けようとする者は、①氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名、②主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地、③小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項、④事業開始の予定年月日、⑤その他経済産業省令で定める事項を提出しなければならないとし、同法第2条の4第1項においては、経済産業大臣は登録を拒否する場合を除き、上記①～④の事項等を小売電気事業者登録簿に登録しなければならないこととされている。

上記のとおり、附則第2条第1項においては、一般電気事業者は新電気事業法第2条の2の登録（小売電気事業の登録）を受けたものとみな

すこととしているが、旧電気事業法第4条第1項において、一般電気事業の許可を受けようとする者が提出しなければならないとしている事項は上記①～④の事項を網羅していないことから、経済産業大臣が必要な登録をすることができないこととなる。

このため、附則第2条第1項の規定により新電気事業法第2条の2の登録（小売電気事業の登録）を受けたものとみなされる一般電気事業者に対して、施行日から起算して1か月以内に新電気事業法第2条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類等を経済産業大臣に提出しなければならない義務を課す（第2項）とともに、提出を受けた経済産業大臣は小売電気事業者登録簿に必要な事項を登録する（第3項）こととされている。

（みなし小売電気事業者の供給義務等）

第十六条 みなし小売電気事業者は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給区域（離島（新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島をいう。）を除く。以下この項において同じ。）であって、小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの（以下「指定旧供給区域」という。）における一般の需要（みなし登録特定送配電事業者が特別小売供給（附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給をいう。）を開始した旧供給地点（附則第二十三条第一項に規定する旧供給地点をいう。）における需要及び特定規模需要（旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に相当する需要をいう。）を除く。）であって次に掲げるもの以外のもの（次条第二項において「特定需要」という。）に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給（以下「特定小売供給」という。）を拒んではならない。

一 当該みなし小売電気事業者から次に掲げる料金その他の供給条

件により小売供給を受けているもの

イ 当該みなし小売電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件

ロ この法律の施行の際現に旧電気事業法第十九条第十二項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件

ハ この法律の施行の際現に旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件（附則第十九条及び第二十条第七項において「旧認可供給条件」という。）であって附則第十九条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件

二 当該みなし小売電気事業者以外の者から小売供給を受けているもの

2 経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。

3 みなし小売電気事業者が行う特定小売供給については、新電気事業法第二条の十三及び第二条の十四の規定は、適用しない。

4 みなし小売電気事業者については、旧電気事業法第七条、第十条、第十一条、第十四条、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条第一項、第三項及び第五項、第十九条第三項から第十項まで、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条第一項及び第三項、第三十四条、第三十四条の二、第三十六条、第六十六条の十、第一百条並びに第百十四条第四項の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）は、みなし小売電気事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 新電気事業法第二条第一項第八号イの規定の適用については、みなし小売電気事業者が第一項の義務を負う間、同号イ中「需要（）」とあるのは、「需要（特定需要（電気事業法等の一部を改正する法

律（平成二十六年法律第七十二号）附則第十六条第一項に規定する特定需要をいう。）及び」とする。

6 経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行の日（次項において「平成二十七年改正法施行日」という。）前においても、第一項並びに附則第二十五条の五及び第二十五条の第十四項の規定の例により、指定旧供給区域を指定することができる。

7 前項の規定により指定された指定旧供給区域は、平成二十七年改正法施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。

【趣旨・沿革】

- (1) 旧電気事業法上、低圧需要に応ずる電気の供給については、一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要に応ずる電気の供給を拒んではならないこととされ(第18条第1項)、また、一般電気事業者は、経済産業大臣の認可を受けた供給約款又は選択約款以外の供給条件により、一般の需要に応じ電気の供給をしてはならないこととされていた（第21条第1項）。これは、一般電気事業者の制度的独占による弊害から当該一般電気事業者の供給区域における低圧需要の電気の使用者の利益を保護するために講じられていたものである。
- (2) 平成26年改正法により、小売全面自由化を実施することに伴い、一般電気事業者による制度的独占は撤廃されることとなったが、小売全面自由化を実施する時点においては、低圧需要に応ずる電気の供給は、旧一般電気事業者である小売電気事業者（すなわち、みなし小売電気事業者）とその他の小売電気事業者との間の適正な競争関係が確保されていないため、仮にこの時点でみなし小売電気事業者に対する料金規制や供給義務を撤廃することとした場合には、実質的な独占事業者であるみなし小売電気事業者が不当に料金を引き上げること等により電気の使用者の利益を阻害することも想定された。
- (3) このため、本条により、みなし小売電気事業者に対しては、経過措置として、当分の間、供給義務及び料金規制を課すこととされた。みなし小売電気事業者がこれらの義務を負う期間を「当分の間」と規定した趣

旨は、少なくとも小売全面自由化を実施した後は、当面、激変緩和措置として、みなし小売電気事業者に対してこれらの義務を課しつつ、新たな小売電気事業者の参入を促すことが必要だと考えられたからである。

- (4) 平成25年改正法附則第11条第1項第2号においては、以下のとおり、平成30年から平成32年までの間を目途に小売料金の全面自由化を実施するための法律案を次期常会に提出することを目指す旨が規定されており、同法附則第11条第4項においては、小売料金の全面自由化、すなわち経過措置料金規制を撤廃する時期について、以下のとおり規定されている。

<参考>

○電気事業法の一部を改正する法律（平成25年法律第74号）

附 則

（電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置）

第十一条 政府は、電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の利用者の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現するため、この法律の円滑な施行を図るとともに、引き続き、次に掲げる方針に基づき、段階的に電気事業に係る制度の抜本的な改革を行うものとする。

一 （略）

二 平成三十年から平成三十二年までの間を目途に、変電、送電及び配電に係る業務（以下この条において「送配電等業務」という。）の運営における中立性（送配電等業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることがないことをいう。第三項第一号において同じ。）の一層の確保を図るための措置（次項及び第三項において「中立性確保措置」という。）並びに電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十七年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。

三 (略)

2・3 (略)

4 電気の小売に係る料金の全面自由化は、これを平成三十年から平成三十二年までの間に実施することとした場合に、電気の小売業を営む者の間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあると認められるときに限り、その実施の時期を見直すものとする。

- (5) 小売料金の全面自由化、すなわち経過措置料金規制を撤廃する時期については、上記の規定のとおり、平成27年改正法の施行日（令和2年4月1日）とすることが原則であるが、みなし小売電気事業者それぞれの旧供給区域における競争の進展は、みなし小売電気事業者の旧供給区域ごとに異なることが想定されたことから、仮に施行日に一斉にみなし小売電気事業者に対する経過措置料金規制等を撤廃することとした場合、競争がさほど進展していない旧供給区域においていわゆる規制なき独占が生ずることにより、当該地域における需要家の利益が損なわれることも想定された（例えば、東京電力管内においては早期に競争が進展することが想定されるものの、沖縄電力管内において競争が進展するには、一定の時間を要するものと考えられた。）。
- (6) これらを踏まえ、平成27年改正法においては、みなし小売電気事業者に対して課される経過措置料金規制については、一斉に解除することとはせず、「経済産業大臣が指定する」供給区域を有するみなし小売電気事業者に対しては、引き続き、これを課すことができる措置を講ずることとした。具体的には、電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いものとして経済産業大臣が指定する区域については、引き続き経過措置料金で供給する義務を課し、指定する事由がなくなつたと認められるときは、当該指定を解除する仕組みとした。

【解説】

一 みなし小売電気事業者の供給義務【第1項関係】

みなし小売電気事業者は、当分の間、正当な理由がなければ、指定旧供給区域における特定需要に応ずる電気の供給を拒んではならないこととした。

(1) 指定旧供給区域について

指定旧供給区域とは、みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法第6条第2項第3号の供給区域から新電気事業法第20条第1項の離島を除いたものであって、小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いものとして経済産業大臣が指定するものである。

みなし小売電気事業者が供給義務を負うこととなる区域から離島を除くこととしている理由は、離島における電気の供給については一般送配電事業者が離島供給約款により供給を行うためである。

経済産業大臣の指定については、次の①～③に掲げる事項その他の事情を総合して判断し、小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないことにより、旧電気事業法第6条第2項第3号の供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる場合に行われることとされている（電気事業法等の一部を改正する法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等（20160325資第12号）別添2「電気事業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の経済産業大臣の指定に係る処分基準等」）。

- ① 当該供給区域に係るみなし小売電気事業者によって小売供給に係る料金の値上げその他当該供給区域の電気の使用者の利益を阻害するおそれがある行為が行われた際、当該供給区域の電気の使用者が当該みなし小売電気事業者以外の小売電気事業者から小売供給を受けようとする蓋然性。
- ② 当該供給区域における小売電気事業者間の競争関係によって、当該供給区域に係るみなし小売電気事業者が小売供給に係る料金の値上げその他当該供給区域の電気の使用者の利益を阻害するおそれが

ある行為を行うことが十分に抑制される蓋然性。

- ③ 当該供給区域における小売電気事業者間の適正な競争関係が長期的に継続する蓋然性。

なお、指定の判断に当たっては、原則として、低圧分野における直近の事情を用いることとし、①に掲げる事項に関する判断に当たっては、小売電気事業者のスイッチング等に関する電気の使用者の認識度を調査したアンケートの結果及び当該供給区域におけるスイッチングの動向その他の事情を総合的に勘案し、②に掲げる事項に関する判断に当たっては、当該供給区域に係るみなし小売電気事業者と競争関係にある有力で独立した複数の小売電気事業者の存在、当該みなし小売電気事業者と競争関係にある小売電気事業者の追加的な供給能力の確保の見込みその他の事情を総合的に勘案し、③に掲げる事項に関する判断に当たっては、②に掲げる事項に関する判断を踏まえつつ、当該供給区域における小売電気事業者間の電気の調達に係る公平性、スイッチングを円滑にする仕組み及び体制の整備状況その他の事情を総合的に勘案することとしている。

(2) 特定需要について

経過措置としてみなし小売電気事業者に課すこととしている供給義務は、旧電気事業法第19条第1項に規定する供給約款により電気の供給を受けている電気の使用者のうち、①自由料金により小売供給を受けている者及び②みなし小売電気事業者以外の者から小売供給を受けている者を除いた者に対して小売供給を行う場合に、特定供給約款により小売供給を行わなければならないことを義務付けるものである。

このため、特定需要の定義を「旧供給区域における一般の需要（特定規模需要を除く。）であって次に掲げるもの以外のもの」と規定した上で、第1号として、みなし小売電気事業者から同号イからハまでに掲げる供給条件により小売供給を受けているもの、第2号として、みなし小売電気事業者以外の者から小売供給を受けているものを、それぞれ規定した。第1号イからハまでの規定の趣旨は以下のとおりで

ある。

(イ) 交渉により合意した料金その他の供給条件【第1号イ関係】

① 交渉により合意した料金その他の供給条件

「交渉」とは、相手と取り決めるために話し合うこととされており、第1項の「交渉」とは、みなし小売電気事業者と電気の利用者との間で小売供給に係る料金その他の供給条件を取り決めるために話し合うことを意味している。

「交渉により合意した料金その他の供給条件」とは、みなし小売電気事業者と電気の利用者との間で小売供給に係る料金その他の供給条件を取り決めるために話し合いを行った上で、最終的に両者が合意し、決定した料金その他の供給条件を意味している。

② 交渉と新電気事業法第2条の13の説明義務との関係

新電気事業法第2条の13においては、小売電気事業者が小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結しようとするときは、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない義務を課しているところであるが、この説明義務と交渉との関係は以下のとおりである。

第1項第1号イの場合における説明義務とは、交渉、すなわち、小売供給に係る料金その他の供給条件を取り決めるための話し合いを行い、最終的に料金その他の供給条件を決定するに先立って、みなし小売電気事業者が小売供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を説明する義務を課すものであり、交渉と説明義務は両立するものと考えられる。

③ 交渉をする意思のない電気の利用者について

電気の利用者の中には積極的に交渉を行う意思がないものも存在すると考えられるが、特定小売供給約款（第18条第1項）により電気の供給を受ける者は電気の料金その他の供給条件を取り決めるための話し合いを行う余地がない一方で、特定小売供給約款以外の供給

条件により電気の供給を受ける者は料金その他の供給条件を取り決めるための話し合いを行う余地があることに加え、積極的に交渉を行う意思のない電気の使用者であっても小売電気事業者から提示された料金その他の供給条件に合意していることをもって「交渉」を行っているとして解することができると思われる。

なお、旧電気事業法第21条第2項においては、「一般電気事業者は、その供給の相手方と料金その他の供給条件について交渉により合意した場合を除き、（中略）最終保障約款以外の供給条件により、その供給区域における特定規模需要に応じ電気を供給してはならない」と規定していたものの、一般電気事業者が標準的な料金メニューとして提示している料金その他の供給条件で供給する場合であっても、「交渉により合意した料金その他の供給条件」に該当すると解されていた。

(ロ) 選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する供給条件
【第1号口関係】

みなし小売電気事業者は、特定小売供給約款以外の供給条件により特定需要に応ずる電気の供給をしてはならない（第4項によりなお効力を有することとされる旧電気事業法第21条第1項）こととしているが、この法律の施行の際現に旧電気事業法第19条第12項の規定により届け出ている選択約款で設定した料金その他の供給条件により電気の供給を行うことについては、特定需要の定義から除き、引き続き、当該みなし小売電気事業者が自由料金で電気の供給を行うものとしてその供給を認めている。

他方、選択約款で設定された料金その他の供給条件による小売供給については、みなし小売電気事業者が施行日をまたいで継続的に行うものであるため、第1項第1号イに規定する「交渉により合意した料金その他の供給条件」には該当しないことから、第1号口において、みなし小売電気事業者から選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する供給条件により小売供給を受けているものについては、特定需要に該当しない旨が規定された。

なお、「相当する供給条件」と規定している理由は、新電気事業法において選択約款という概念は存在しないことによるものである。

（ハ）旧認可供給条件であって附則第19条の承認を受けていないものに相当する供給条件【第1号ハ関係】

上記（ロ）の選択約款と同様、この法律の施行の際現に旧電気事業法第21条第1項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件（以下「旧認可供給条件」という。）のうち、附則第19条第1項の承認を受けていないものにより電気の供給を行うことについては、特定需要の定義から除き、引き続き、当該みなし小売電気事業者が自由料金で電気の供給を行うものとしてその供給を認めている。

旧認可供給条件による小売供給については、みなし小売電気事業者が施行日をまたいで継続的に行うものであるため、第1項第1号イに規定する「交渉により合意した料金その他の供給条件」には該当しないことから、みなし小売電気事業者から旧認可供給条件に相当する供給条件により小売供給を受けているものについては、特定需要に該当しない旨を規定した。

なお、「相当する供給条件」と規定している理由は、新電気事業法において旧認可供給条件という概念は存在しないことによるものである。

また、「附則第19条の承認を受けていないもの」と規定している理由は、同条において、同条の承認を受けた旧認可供給条件は、第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第21条第1項ただし書の認可を受けた料金とみなすこととしており、当該認可を受けた料金により電気の供給を受けている需要は特定需要に該当することによるものである。

2 指定の解除【第2項関係】

第2項は、平成27年改正法により新設された規定である。平成27年改正法による改正後の附則第16条第1項においては、みなし小売電気事業

者に対して、指定旧供給区域における供給義務を課すこととしているが、この義務は、当該指定旧供給区域において小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないと認められる場合に限りみなし小売電気事業者に対して課される義務であることから、指定旧供給区域として指定する事由がなくなった場合には、当該指定を解除することが適当である。したがって、経済産業大臣は、指定旧供給区域について第1項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することを規定している。

解除の基準は、電気事業法等の一部を改正する法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等（20160325資第12号）別添2「電気事業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の経済産業大臣の指定に係る処分基準等」に規定しているところであり、その内容は、1の（i）において説明した事情を総合して判断し、旧電気事業法第6条第2項第3号の供給区域内の電気の利用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められなくなった場合である。

3 特定小売供給に係る適用除外【第3項関係】

みなし小売電気事業者が営む特定需要に応ずる電気の供給（以下「特定小売供給」という。）を行う事業は、新電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業に該当することから、小売電気事業者に課せられる種々の規制が特定小売供給を行う事業にも適用されることとなるが、特定小売供給は経済産業大臣の認可を受けた特定供給約款により電気を供給するものであることから、第2条の13（小売電気事業者等による供給条件の説明等）及び第2条の14（小売電気事業者等の書面の交付）は適用しない旨を規定した。

4 旧電気事業法の規定に係る経過措置【第4項関係】

みなし小売電気事業者に課すこととしている供給義務は、原則として、旧電気事業法第18条第1項に基づき一般電気事業者に課せられている供給義務と同様の義務を課すものであることから、みなし小売電気事業者

については、以下の旧電気事業法の規定は、経過措置期間中、なおその効力を有することとした。また、この場合において、必要な技術的読替えは政令で定めることとされており、電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令（平成27年政令第268号）で定められている。

(i) 旧電気事業法第7条

一般電気事業者は、事業の許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に事業を開始しなければならないこと等を規定するものである。

(ii) 旧電気事業法第10条

一般電気事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこと等を規定するものである。

(iii) 旧電気事業法第11条

一般電気事業の全部の譲渡し等があったときは、一般電気事業の全部を譲り受けた者等は、一般電気事業者の地位を承継すること等を規定するものである。

(iv) 旧電気事業法第14条

一般電気事業者は、一般電気事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならないこと等を規定するものである。

(v) 旧電気事業法第15条第1項、第2項及び第5項

経済産業大臣は、一般電気事業者が第7条第1項の事業開始義務に違反したときに、一般電気事業の許可を取り消すことができること等を規定するものである。

(vi) 旧電気事業法第16条第1項、第3項及び第5項

経済産業大臣は、供給区域の増加の許可を受けた一般電気事業者が、経済産業大臣が指定する期間内に、当該増加した供給区域において一般電気事業を開始しないときに、その許可を取り消すことができること等を規定するものである。

(vii) 旧電気事業法第19条第3項から第10項まで

一般電気事業者は、料金を引き下げる場合等においては、経済産業大臣の認可を受けずに供給約款を変更することができること、当該変更をしたときは経済産業大臣に届け出なければならないこと、経済産業大臣は基準に該当しないと認めるときは当該届出に係る供給約款を変更すべきことを命ずることができること等を規定するものである。

(viii) 旧電気事業法第20条

一般電気事業者は、供給約款について経済産業大臣の認可を受けたとき等に、当該供給約款を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならないこと等を規定するものである。

(ix) 旧電気事業法第21条第1項

一般電気事業者は、経済産業大臣の認可を受けた供給約款以外の料金その他の供給条件により、その供給区域における一般の需要に応じ電気を供給してはならないこと等を規定するものである。

(x) 旧電気事業法第23条第1項及び第3項

経済産業大臣は、電気の料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者に対し、供給約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができること等を規定するものである。

(xi) 旧電気事業法第34条

一般電気事業者は、その会計を整理しなければならないこと、毎事業年度終了後に財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならないこと等を規定するものである。

(xii) 旧電気事業法第34条の2

一般電気事業者は、業務区分に応じた会計の整理をしなければならないこと、毎事業年度終了後に業務の区分ごとの収支を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならないこと等を規定するものである。

(xiii) 旧電気事業法第36条

一般電気事業者は、河川の流量の増減によって生ずる経理の変動を防止するため、豊水時に得た利益を積み立て、渇水時に収益の減少等

に充当するときでなければそれを取り崩してはならないこと等を規定するものである。

(xiv) 旧電気事業法第66条の10

経済産業大臣は、旧電気事業法に基づく行政処分を行うに際し、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならないことを規定するものである。

(xv) 旧電気事業法第110条

経済産業大臣は、審査請求に対して裁決をしようとするときは、事前に公開による意見の聴取を行わなければならないことを規定している。

(xvi) 旧電気事業法第114条第4項

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、旧電気事業法に基づく権限の一部（委員会に委任されたものを除く。）を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができることを規定している。

5 最終保障供給約款の適用範囲【第5項関係】

みなし小売電気事業者に対して、当分の間、特定小売供給約款により特定需要に応ずる電気の供給を行う義務を課すこととしていることから、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者から電気の供給を受けられない特定需要の需要家は、一般送配電事業者の最終保障約款ではなく、特定供給約款によりみなし小売電気事業者から電気の供給を受けることとなる。

このため、みなし小売電気事業者が特定需要に応ずる供給義務を負う間、新電気事業法第2条第1項第8号イの規定の適用について必要な読替えを規定することとしたい。読替後の同号イの規定は以下のとおりである（下線部が読替部分）。

(定義)

第二条（略）

一～七（略）

八 (略)

イ その供給区域（離島（その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電氣的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。ロ及び第二十一条第三項第一号において単に「離島」という。）を除く。）における一般の需要（特定需要（電気事業法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第七十二号）附則第十六条第一項に規定する特定需要をいう。）及び小売電気事業者又は登録特定送配電事業者（第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。）から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。）に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給（以下「最終保障供給」という。）

ロ (略)

九～十八 (略)

2・3 (略)

6 施行日前における指定旧供給区域の指定について【第6項・第7項】

第6項及び第7項は、平成27年改正法により新設された規定である。第12条の規定による改正後の平成26年改正法附則第16条第1項においては、みなし小売電気事業者に対して、指定旧供給区域における供給義務を課すこととしているが、みなし小売電気事業者の予見可能性を確保する観点からは、平成27年改正法の施行日（令和2年4月1日）前においても、改正後の附則第16条第1項の規定の例により、指定旧供給区域の指定を行うことを可能とすることが適当である。

このため、施行日前における指定に係る規定を設けることとし、この規定により指定された指定旧供給区域は、平成27年改正法の施行日において指定されたものとみなす旨の規定を設けた。

令和元年7月3日、第6項の規定によりその規定の例によることとされた同条第1項の規定に基づき、全てのみなし小売電気事業者について指定が行われた。

(指定旧供給区域の変更等)

第十七条 みなし小売電気事業者は、指定旧供給区域を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その特定小売供給の開始が特定需要に適合すること。

二 その特定小売供給を適確に遂行するに足る経理的基礎があること。

三 その特定小売供給の計画が確実であること。

四 特定需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。

3 みなし小売電気事業者は、第一項の許可（指定旧供給区域の減少に係るものを除く。第六項において同じ。）を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その変更に係る特定小売供給を開始しなければならない。

4 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。

5 経済産業大臣は、みなし小売電気事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。

6 第一項の許可を受けたみなし小売電気事業者は、特定小売供給（第四項の規定により指定旧供給区域を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る特定小売供給）を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

【趣旨】

(1) 規定の必要性

指定旧供給区域はみなし小売電気事業者が供給義務を負う範囲であることから、これを自由に変更し得ることとした場合には、指定旧供給区域における電気の使用者の利益が阻害されることから、指定旧供給区域

を変更するに際しては、事前に経済産業大臣の許可を要することとされた。

なお、旧電気事業法第8条においては、一般電気事業者の供給区域の変更について規定されているが、許可基準等が異なることから、附則第16条4項において「なおその効力を有する」とするのではなく、新たに規定することとした。

【解説】

(1) 旧供給区域の変更【第1項関係】

みなし小売電気事業者が指定旧供給区域を変更しようとするときには、経済産業大臣の許可を受けなければならないこととした。

(2) 許可基準【第2項関係】

許可基準として第1号から第4号までを規定し、経済産業大臣は、これらの基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはならないこととした。

第1号は、みなし小売電気事業者が指定旧供給区域を変更しようとするときに、変更後の指定旧供給区域における電気の供給の要請に応じて特定小売供給が行われるものであることをその要件とするものである。

第2号は、経営の健全性の確保を図るため、その財政面の確実性を基準とするものである。特定小売供給を行う事業は小売電気事業として実施するものであることから、必ずしも自社で特定需要に応ずることができだけの電気工作物を維持し、及び運用する必要はなく、他社から調達することができれば良いことから、それを可能とする経理的基礎を備えていることを要件とするものである。

第3号は、その特定小売供給を行う事業の計画が確実であることを要件とするものである。「計画が確実」とは、特定小売供給を行う事業の計画が確実な資料によるものであること、例えば、需要想定、供給能力の確保の見込み等から判断して、事業計画が確実なものであることを基準とするものである。

第4号は、みなし小売電気事業者が指定旧供給区域を変更しようとするときに、変更後の指定旧供給区域における特定需要に応ずるために必要な供給能力を確保できることを要件とするものである。

(3) 特定小売供給の開始義務【第3項関係】

供給区域の増加の許可を受けたみなし小売電気事業者は、当該許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、特定小売供給を開始しなければならないことが規定されている。

(4) 指定旧供給区域を区分して行う特定小売供給の開始までの期間の指定【第4項関係】

増加する指定旧供給区域が地縁的に連続していない二つの地域に分かれている場合等においては、増加する区域全体における事業開始までの期間を指定するのではなく、それぞれの地域において異なる期間を指定する方が合理的であることも想定されることから、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域を区分して特定小売供給の開始までの期間を指定することができることとした。

(5) 特定小売供給の開始までの期間の延長【第5項関係】

旧供給区域の増加の許可を受けたみなし小売電気事業者は、経済産業大臣が指定した期間までに特定小売供給を開始することが義務付けられることとなるが、やむを得ない事情により、当該期間を延長しなければならないことも想定されることから、経済産業大臣は、みなし小売電気事業者の申請により、当該期間を延長できる旨を規定することとした。

(6) 特定小売供給の開始届出【第6項関係】

経済産業大臣は、みなし小売電気事業者が第3項の義務を果たしたかどうかを確認する必要があることから、みなし小売電気事業者が増加した指定旧供給区域において特定小売供給を開始したときは、遅滞なく、経済産業大臣にその旨を届け出ることを義務付けることとした。

(みなし小売電気事業者の特定小売供給約款)

第十八条 みなし小売電気事業者は、附則第十六条第一項の義務を負う間、特定小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。

二 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。

三 みなし小売電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 この法律の施行の際現に旧電気事業法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款（附則第二十条第七項において「旧供給約款」という。）は、第一項の認可を受けた特定小売供給約款とみなす。

【趣旨】

みなし小売電気事業者はその指定旧供給区域における実質的な独占事業者であることから、このような実質的独占の弊害から電気の使用者の利益を保護するため、みなし小売電気事業者に対して、特定需要に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について特定供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることを求めるとともに、その認可基準等を規定することとした。

【解説】

(1) 特定供給約款の作成義務【第1項関係】

みなし小売電気事業者に対して、特定需要に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件を定めた特定供給約款の設定義務を課すとともに、その設定・変更に当たって経済産業大臣の認可にかからしめることにより、その適正性を担保することとした。

(2) 認可基準【第2項関係】

許可基準として第1号から第4号までを規定し、経済産業大臣は、これらの基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはならないこととした。

第1号は、料金の妥当性を担保するため、いわゆる「総括原価方式」により料金が定められるべきことを規定するものである。

第2号は、仮に、特定供給約款により供給を受ける者が供給を受けた量等を基に支払うべき料金を算出することが困難である場合等においては、実質的にも公平を阻害されることになりかねないため、これを基準とするものである。

第3号は、みなし小売電気事業者及び電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電力量の計量に必要な計量器や配線工事等における費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていることを基準とするものである。

第4号は、特定供給約款が当該約款により電気の供給を受ける者に対して一律に適用されるものであることから、全ての電気の供給を受ける者に対して平等でなければならないことを基準とするものである。

(3) 指定旧供給約款に係るみなし規定【第3項関係】

特定供給約款は、旧電気事業法第19条第1項の規定に基づき、一般電気事業者が定め、経済産業大臣の認可を受けなければならないこととされている供給約款と同様の内容になると考えられることから、この法律の施行の際現に同項の認可を受け、又は同条第4項若しくは第7項の規

定により届け出ている供給約款（以下「旧供給約款」という。）は、第1項の認可を受けた特定供給約款とみなすこととした。

（旧認可供給条件に関する経過措置）

第十九条 旧認可供給条件は、施行日から起算して一月以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。

【趣旨】

附則第16条第4項においては、みなし小売電気事業者について、旧電気事業法第21条第1項の規定はなおその効力を有することとしている。これにより、みなし小売電気事業者は、①特定供給約款以外の供給条件により特定需要に応じ電気を供給してはならないことを原則とするとともに、②特定供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件により供給するときは、特定供給約款以外の供給条件により供給することが認められることとなっている。

他方、この法律の施行の際現に旧電気事業法第21条第1項ただし書の経済産業大臣の認可を受けている料金その他の供給条件（以下「旧認可供給条件」という。）については、既に経済産業大臣によりその適正性が確認されている料金その他の供給条件であることから、施行日以降に改めて附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法第21条第1項ただし書の認可にかからしめる必要性はないと考えられる。

このため、旧認可供給条件について所要の経過措置を整備することとしたい。

【解説】

旧認可供給条件の中には、①附則第16条第4項の規定によりなおその効

力を有するものとされる旧電気事業法第21条第1項ただし書の認可を受けたものとみなすべきもの（すなわち、みなし小売電気事業者が特定小売供給として実施するもの）、②自由料金と整理すべきもの（すなわち、みなし小売電気事業者が特定小売供給以外の小売供給として実施するもの）の双方が含まれることから、「特例認可料金は、施行日から一月以内に、経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法第21条第1項ただし書の認可を受けたものとみなす」旨を規定することとした。

これにより、上記①の料金として整理すべきものについては、経済産業大臣の承認を受けた上で、上記②の料金として整理すべきものについては、経済産業大臣の承認を受けずに、引き続き、みなし小売電気事業者が当該料金により電気の供給を行うこととなる。

なお、みなし小売電気事業者が作成することとなる特定供給約款は、小売電気事業（特定小売供給を行うものに限る。）に要する費用に適正な利潤を加えて作成することとなるが（いわゆる総括原価方式）、特例認可料金による電気の供給に要する費用のうち、経済産業大臣の承認を受けたものによる電気の供給に要する費用のみを「小売電気事業（特定小売供給を行うものに限る。）に要する費用」として算入することとなる。

（特定小売供給約款の認可等に関する経過措置）

第二十条 一般電気事業者は、施行日前においても、附則第十八条第一項の規定の例により、特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。

2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

- 一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
- 二 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
- 三 一般電気事業者及び電気の利用者の責任に関する事項並びに電

気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 第一項の認可を受けた一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた特定小売供給約款を公表しなければならない。

4 第一項の認可を受けた一般電気事業者は、同項の認可を受けた特定小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書に規定する料金その他の供給条件により特定小売供給を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。

5 第一項の認可を受けた特定小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。

6 第一項の認可を受けた特定小売供給約款は、附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

7 第一項の認可を受けた一般電気事業者に係る旧供給約款については附則第十八条第三項の規定は、当該一般電気事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。

【趣旨】

附則第18条第3項においては、旧供給約款は、附則第18条第1項の認可を受けた特定供給約款とみなすこととしているが、今般の改正法が施行されるまでは現在認可を受けている供給約款により電気の供給を行い、施行日以降は新たに定めた特定供給約款により電気の供給を行おうとする一般電気事業者も存在すると考えられることから、施行日前の特定供給約款の

認可手続に係る規定を措置することとした。

【解説】

(1) 施行日前における特定供給約款の認可の申請【第1項関係】

旧一般電気事業者は、施行日前においても、附則第18条第1項の規定の例により、特定供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができることとされた。

(2) 認可基準に係る準用【第2項関係】

第1項の規定による認可の申請について、附則第18条第2項に規定する認可基準と同様の基準が規定されている。

(3) 特定供給約款の公表【第3項関係】

特定需要の需要家に対して、特定供給約款の料金を明らかにする必要があることから、第1項の認可を受けた一般電気事業者は同項の認可を受けた特定供給約款を経済産業省令で定めるところにより、公表しなければならない旨が規定されている。

(4) 経済産業大臣の認可に関する経過措置【第4項関係】

附則第20第1項の認可を受けた一般電気事業者は、同項の認可を受けた特定供給約款により難い特別な事情がある場合であって、附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第21条第1項ただし書に規定する料金その他の供給条件により特定小売供給を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。

(5) 効力の発生【第5項関係】

第1項の認可を受けた特定供給約款及び第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は施行日にその効力を生ずる旨が規定された。

(6) 認可を受けた特定供給約款等に係るみなし規定【第6項関係】

第1項の認可を受けた特定供給約款は附則第18条第1項の認可を受けた特定供給約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第21条第1項ただし書に規定する料金その他の供給条件とみなす旨が規定された。

(7) 第1項の認可を受けた一般電気事業者の係る旧供給約款についての附則第18条第3項の適用除外【第7項関係】

附則第18条第3項においては、旧供給約款を附則第18条第1項の特定供給約款とみなす旨を規定しているが、本条の規定により事前に特定供給約款の認可を受けた一般電気事業者に係る旧供給約款については、特定供給約款にみなす必要がないことから、当該旧一般電気事業者に係る旧供給約款については、附則第18条第3項の規定を適用しない旨が規定された。

また、附則第20条第1項においては、施行日前であっても特定供給約款の認可を受けることができる旨を規定しているが、一般電気事業者が同項の認可を受けた場合には、施行日以降、旧供給約款は当然に廃止されることとなるため、旧供給約款の例外として認可を受けていた旧認可供給条件についても廃止することが適当である。このため、附則第20条第1項の認可を受けた一般電気事業者に係る旧認可供給条件については、附則第19条の規定は、適用しない旨が規定された。

(監査)

第二十一条 経済産業大臣は、みなし小売電気事業者が附則第十六条第一項の義務を負う間、毎年、みなし小売電気事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。

【解説】

みなし小売電気事業者が営む特定小売供給を行う事業の適正性を確保す

る観点から、経済産業大臣が監査を通じて、みなし小売電気事業者の業務及び経理の状況を適確に把握するため、経済産業大臣は、みなし小売電気事業者が特定需要に応ずる供給義務を負う間、毎年、みなし小売電気事業者の業務及び経理の監査をしなければならない旨を規定することとした。

(公聴会)

第二十二条 経済産業大臣は、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十三条第三項（特定小売供給約款に係るものに限る。）又は附則第十七条第一項（指定旧供給区域の増加に係るものに限る。）、第十八条第一項若しくは第二十条第一項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

【解説】

①経済産業大臣が特定供給約款を変更しようとするとき、②指定旧供給区域の増加に係る処分をしようとするとき、③特定供給約款の認可の申請、変更の認可の申請に係る処分をしようとするとき、④特定供給約款の施行日前の認可の申請に係る処分をしようとするときは、これらの処分が一般の需要家に与える影響の大きさに鑑み、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならないこととした。

(報告の徴収)

第二十五条の二 経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし小売電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

2 (略)

(立入検査)

第二十五条の三 経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及

び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし小売電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 (略)

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

【趣旨・経緯】

平成27年改正法により新設された。附則に係る規定の履行状況等を把握するため、また、附則第21条の監査のための実施手段を明らかにするため、経済産業大臣による報告徴収及び立入検査の権限について規定されている。

【解説】

電気事業法第106条及び第107条と同様の整理に基づき、みなし小売電気事業者に対する経済産業大臣の報告聴取及び立入検査の権限を規定することとした。また、立入検査時に身分証明書を提示する旨（附則第25条の3第2項）、立入検査の権限を犯罪捜査のために用いてはならない旨（同条第3項）が規定されている。

（電気事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等）

第二十五条の四 電力・ガス取引監視等委員会（以下「委員会」という。）は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第五十九号）第四条の規定による改正後の電気事業法第六十六条の三に規定するもののほか、この附則の規定によりその権限に属させられた事

項を処理する。

- 2 前項の場合において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の経済産業省設置法（平成十一年法律第九十九号）第六条第二項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法（昭和三十九年法律第七十号）」とあるのは「電気事業法（昭和三十九年法律第七十号）及び電気事業法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第七十二号）」と、同法第十七条中「電気事業法第六十六条の三」とあるのは「電気事業法第六十六条の三及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十五条の四第一項」とする。

【解説】

委員会が平成26年改正法附則に基づく権限に関する事務を所掌する旨を規定している。

第二十五条の五 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

一～三 （略）

四 附則第十六条第一項の規定による指定をしようとするとき。

五 附則第十六条第二項の規定による指定の解除をしようとするとき。

六 （略）

- 2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

【趣旨】

経済産業大臣が安定供給の確保を含む総合的な判断の下で執行すべき電気事業法に基づく権限についても、委員会の客観的・中立的な観点からの判断を最大限尊重し、また、その高度の専門性を十分に活用することが適

当であるとの認識に基づき、電気事業法第66条の11においては、経済産業大臣が行政処分を行うに際しては、委員会の高度の専門性を活用して処理・判断すべきものである場合には、事前に委員会の意見を聴き、その意見を尊重することとした。

平成26年改正法において経過措置として定められた権限についても、同様の考え方に基づき、その行使に際して事前に委員会の意見を聴取すべきものを整理し、規定することとした。

【解説】

電気事業法第66条の11と同様の整理に基づき、経済産業大臣が電気事業法に基づく権限を執行しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない旨の規定を置くこととした。

なお、平成26年改正法附則第16条第4項に規定によりなお効力を有することとされる旧電気事業法の規定による経済産業大臣の権限行使に係る委員会の意見聴取については、本条によるのではなく、同項によりなお効力を有することとされる旧電気事業法第66条の10の規定による。

付録 1 罰則整理表

小売電気事業者					
2の2	-	小売電気事業の登録	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科 第117条の2第1号	○	法人・人に対して各本条の罰金 第121条第3号
2の6	1	変更登録 (罰則の適用は、変更登録せずに供給能力確保に関する事項(3号要件)を変更した場合に限る。)	100万円以下の罰金 第119条第1号	○	法人・人に対して各本条の罰金 第121条第3号
	4	登録内容の変更届出	10万円以下の過料 第123条第1号	×	- -
2の7	2	承継の届出	30万円以下の罰金 第120条第1号	○	法人・人に対して各本条の罰金 第121条第3号
2の8	1	事業の休止・廃止の届出	30万円以下の罰金 第120条第1号	○	法人・人に対して各本条の罰金 第121条第3号
	2	法人解散時の清算人等による解散した旨の届出	10万円以下の過料 第123条第1号	×	- -
2の12	2	供給能力の確保に関する命令	300万円以下の罰金 第118条第1号	○	法人・人に対して各本条の罰金 第121条第3号
2の14	1	書面の交付義務	30万円以下の罰金 第120条第2号	○	法人・人に対して各本条の罰金 第121条第3号
2の16	1	名義の利用の禁止(他人の小売電気事業のための利用)	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科 第117条の2第2号	○	法人・人に対して各本条の罰金 第121条第3号
	2	小売電気事業の貸渡しの禁止	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科 第117条の2第3号	○	法人・人に対して各本条の罰金 第121条第3号
2の17	1~3	業務改善命令	300万円以下の罰金 第118条第1号	○	法人・人に対して各本条の罰金 第121条第3号
一般送配電事業者					
3	-	一般送配電事業の許可	3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科 第116条第1号	○	法人・人に対して各本条の罰金 第121条第3号
7	4	事業開始後の届出	30万円以下の罰金 第120条第1号	○	法人・人に対して各本条の罰金 第121条第3号

8	2	供給区域の変更後の事業開始の届出 (第8条第2項において準用する第7条第4項)	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
9	1	電気工作物に係る重要な変更の届出	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第2号		第121条第3号
	2	許可証に記載された事項（一部を除く。）の変更届出	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
	3	重要な変更の届出日から20日経過前の当該変更に係る変更の禁止	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第3号		第121条第3号
	5	電気工作物等に係る重要な変更届出の内容の変更・中止命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
13	1	設備の譲渡等の事前届出	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
	2	譲渡等の事前届出から20日経過前の譲渡等 (第13条第2項において準用する第9条第3項)	10万円以下の過料	×	-
			第123条第2号		-
	2	譲渡等の事前届出から20日以内の届出変更・中止命令 (第13条第2項において準用する第9条第5項)	100万円以下の過料	×	-
			第122条第1号		-
14	1	一般送配電事業の休止・廃止に係る経済産業大臣の許可	2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第117条第1号		第121条第3号
17	1	託送供給義務	2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第117条第2号		第121条第3号
	2	電力量調整供給義務	2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第117条第2号		第121条第3号
	3	小売供給を受けていない者に対する供給義務（離島供給義務）	2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第117条第2号		第121条第3号

17	3	小売供給を受けていない者に対する供給義務（最終保障供給義務）	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第2号		第121条第3号
18	2	託送供給等約款以外の供給条件による託送供給等の禁止	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第3号		第121条第3号
	6	変更届出がなされた託送供給等約款に対する変更命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
	11	他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加（消費税増税等）に対応するために変更届出がなされた託送供給等約款の変更命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
	12	託送供給等約款の公表	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第3号		第121条第3号
20	1	最終保障供給約款の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	2	最終保障供給約款以外の条件による供給の禁止	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第4号		第121条第3号
	3	最終保障供給約款の変更命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
	4	最終保障供給約款の公表義務（第20条第4項において準用する第18条第12項）	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第3号		第121条第3号
21	1	離島供給約款の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	2	離島供給約款以外の条件による離島供給の禁止	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第3号		第121条第3号

21	3	離島供給約款の変更命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
	4	離島供給約款の公表 (第21条第4項において準用する 第18条第12項)	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第3号		第121条第3号
22	1	会計整理（一般送配電業務等の 業務）	100万円以下の過料	×	-
			第122条第2号		-
	2	会計整理の結果の公表	100万円以下の過料	×	-
			第122条第3号		-
22の2	1	一般送配電事業者の兼業（小売・ 発電）の制限	1年以下の懲役若しくは100万円 以下の罰金又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第117条の2第4号		第121条第3号
23	6	一般送配電事業に係る禁止行為 違反に対する停止・変更命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
23の4	2	体制整備措置等に関する報告義務	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第4号		第121条第3号
24	1	一般送配電事業者の供給区域外 に設置する電線路による供給の 許可	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第3号		第121条第3号
26	2	電圧及び周波数の維持命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
	3	電圧及び周波数の記録保存	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第5号		第121条第3号
27	1、2	業務改善命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号

27の2	1	会計の整理等の義務（財務諸表）	100万円以下の過料	×	-
			第122条第2号		-
	2	財務諸表の提出	100万円以下の過料	×	-
			第122条第4号		-
27の3	-	償却等の命令	100万円以下の過料	×	-
			第122条第1号		-
一般送配電事業者の特定関係事業者					
23の2	2	一般送配電事業者の特定送配電等業務に従事する者を自己（特定関係事業者）の重要な役割を担う従業者として従事させることの制限違反に対する是正命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
23の3	2	特定関係事業者に係る禁止行為等違反に対する停止・変更命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
一般送配電事業者及びその特定関係事業者					
22の3	3	兼職制限等違反に対する停止・変更命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
送電事業者					
27の4	-	送電事業の許可	3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第116条第2号		第121条第3号
27の10	1	振替供給義務（一般送配電事業者に振替供給を行うことを約しているとき）	2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第117条第2号		第121条第3号
27の11	1	振替供給条件の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	2	届出がなされた供給条件による振替供給の禁止	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第3号		第121条第3号

27の11	3	振替供給条件の変更命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
	4	振替供給命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
27の11 の2	1	送電事業者の兼業（小売・発電）の制限	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第117条の2第4号		第121条第3号
27の11 の4	5	送電事業に係る禁止行為違反に対する停止・変更命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
27の12	-	事業開始後の届出 （第27条の12において準用する第7条第4項）	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	-	振替供給の相手方たる一般送配電事業者の変更後の事業開始の届出 （第27条の12において準用する第8条第2項において準用する第7条第4項）	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	-	電気工作物に係る重要な変更の届出 （第27条の12において準用する第9条第1項）	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第2号		第121条第3号
	-	許可証に記載された事項（一部を除く。）の変更届出 （第27条の12において準用する第9条第2項）	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
	-	重要な変更の届出日から20日経過前の当該変更に係る変更の禁止 （第27条の12において準用する第9条第3項）	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第3号		第121条第3号
	-	電気工作物等に係る重要な変更届出の内容の変更・中止命令 （第27条の12において準用する第9条第5項）	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
	-	設備の譲渡等の事前届出 （第27条の12において準用する第13条第1項）	10万円以下の過料	○	-
			第123条第1号		-

27の12	-	譲渡等の事前届出から20日経過前の譲渡等禁止 (第27条の12において準用する第13条第2項において準用する第9条第3項)	10万円以下の過料	×	-
			第123条第2号		-
	-	譲渡等の事前届出から20日以内の届出変更・中止命令 (第27条の12において準用する第13条第2項において準用する第9条第5項)	100万円以下の過料	×	-
			第122条第1号		-
	-	送電事業の休止・廃止に係る経済産業大臣の許可 (第27条の12において準用する第14条第1項)	2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第117条第3号		第121条第3号
	-	会計整理（送電業務等の業務） (第27条の12において準用する第22条第1項)	100万円以下の過料	×	-
			第122条第2号		-
	-	会計整理の結果の公表 (第27条の12において準用する第22条第2項)	100万円以下の過料	×	-
			第122条第3号		-
	-	体制整備措置等に関する報告義務 (第27条の12において準用する第23条の4第2項)	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第4号		第121条第3号
	-	業務改善命令 (第27条の12において準用する第27条第1項)	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
-	会計の整理等の義務（財務諸表） (第27条の12において準用する第27条の2第1項)	100万円以下の過料	×	-	
		第122条第2号		-	
-	財務諸表の提出 (第27条の12において準用する第27条の2第2項)	100万円以下の過料	×	-	
		第122条第4号		-	
-	償却等の命令 (第27条の12において準用する第27条の3)	100万円以下の過料	×	-	
		第122条第1号		-	
送電事業者の特定関係事業者					
27の11の5	2	送電事業者の特定送電等業務に従事する者を自己（特定関係事業者）の重要な役割を担う従業員として従事させることの制限違反に対する是正命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号

27の11 の6	2	特定関係事業者に係る禁止行為等違反に対する停止・変更命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
送電事業者及びその特定関係事業者					
27の11 の3	3	兼職制限等違反に対する停止・変更命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
特定送配電事業者					
27の13	1	特定送配電事業の届出	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第117条の2第5号		第121条第3号
	2	事業の開始届出に必要な書類の添付等 (同条第8項において準用する同条第7項の変更届出に必要な書類の添付を含む。)	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第5号		第121条第3号
	3	開始届出に係る電気工作物の届出日から20日を経過する前の使用禁止 (同条8項において準用する同条7項の変更届出を含む。)	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第3号		第121条第3号
	5	特定送配電事業の届出内容の変更・中止命令 (同条第8項において準用する同条第7項の変更届出に対する変更・中止命令を含む。)	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
27の13	7	届出内容 (供給地点・電気工作物に関する事項の変更に限る。)に係る変更届出	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第2号		第121条第3号
	9	届出内容 (一部を除く。)の変更届出	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
27の14	-	小売電気事業者又は一般送配電事業者への託送供給義務 (託送供給を行うことを約しているとき)	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第2号		第121条第3号
27の15	-	小売供給の登録 (登録特定送配電事業者)	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第117条の2第6号		第121条第3号

27の19	1	登録特定送配電事業者に係る変更登録義務 (罰則の適用は、変更登録せずに、供給能力確保に関する事項を変更した場合に限る。)	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第6号		第121条第3号
	4	登録特定送配電事業者に係る小売供給の登録内容(一部を除く。)の変更届出義務	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
27の20	1	小売供給の休止・廃止後の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
27の24	2	特定送配電事業者の地位の承継後の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
27の25	1	特定送配電事業の休止・廃止の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	2	法人解散時の清算人等による解散した旨の届出	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
27の26	1	電圧及び周波数の維持命令 (第27条の26第1項において準用する第26条第2項)	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
27の26	1	電圧及び周波数の記録の保存義務 (第27条の26第1項において準用する第26条第3項)	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第5号		第121条第3号
	1	業務改善命令 (第27条の26第1項において準用する第27条第1項)	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
	2	供給能力の確保に関する命令 (第27条の26第2項において準用する第2条の12第2項)	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
	2	登録特定送配電事業者の名義の利用の禁止(他人の小売電気事業のための利用) (第27条の26第2項において準用する第2条の16第1項)	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第117条の2第7号		第121条第3号

27の26	2	登録特定送配電事業者の事業の貸渡しの禁止 (第27条の26第2項において準用する第2条の16第2項)	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第117条の2第8号		第121条第3号
	2	登録特定送配電事業者等に対する業務改善命令 (第27条の26第2項において準用する第2条の17第3項)	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
	3	登録特定送配電事業者等の書面交付義務 (第27条の26第3項において準用する第2条の14第1項)	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第2号		第121条第3号
	3	登録特定送配電事業者等に対する業務改善命令 (第27条の26第3項において準用する第2条の17第2項)	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
発電事業者					
27の27	1	事業の開始届出	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第7号		第121条第3号
	2	事業の開始届出に必要な書類の添付等	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第5号		第121条第3号
	3	届出内容の変更届出	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
27の28	-	一般送配電事業者への発電等義務（発電した電気の供給を約しているとき）	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第4号		第121条第3号
27の29	-	承継の届出 (第27条の29において準用する第2条の7第2項)	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	-	業務改善命令 (第27条の29において準用する第27条第1項)	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
	-	会計の整理等の義務（財務諸表） (第27条の29において準用する第27条の2第1項)	100万円以下の過料	×	-
			第122条第2号		-

27の29	-	財務諸表の提出 (第27条の29において準用する第27条の2第2項)	100万円以下の過料	×	-
			第122条第4号		-
	-	償却等の命令 (第27条の29において準用する第27条の3)	100万円以下の過料	×	-
			第122条第1号		-
	-	事業の休止・廃止の届出 (第27条の29において準用する第27条の25第1項)	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
-	法人解散時の清算人等による解散した旨の届出 (第27条の29において準用する第27条の25第2項)	10万円以下の過料	×	-	
		第123条第1号		-	
特定供給					
27の30	1	特定供給の許可	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第8号		第121条第3号
	4	特定供給の許可事項の変更届出	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
	5	特定供給の廃止をしたときの届出	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
28の3	1	自家用電気工作物が直接・間接的に一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路に接続したときの届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	2	特定自家用電気工作物設置者に係る届出内容等の変更届出	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
広域的運営関係					
28の7	2	OCCTO ではない者がその名称中に OCCTO という文字を用いることの禁止	20万円以下の過料	×	-
			第122条の3		-
28の8	1	OCCTO の登記	20万円以下の過料	×	-
			第122条の2第2号		-

28の10	2	OCCTO による会員の加入拒否、差別的取扱の禁止	20万円以下の過料	×	-
			第122条の2第3号		-
28の13	2	創立総会の開会	20万円以下の過料	×	-
			第122条の2第4号		-
28の14	1、2	OCCTO 設立の認可申請	30万円以下の罰金	×	-
			第119条の2第1号		-
28の29	1	OCCTO の役職員・評議員又はこれらの職にあった者に対する職務に関して知り得た秘密保持義務	1年以下の懲役又は50万円以下の罰金	×	-
			第117条の5		-
	2	OCCTO の役職員・評議員又はこれらの職にあった者に対する職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止	1年以下の懲役又は50万円以下の罰金	×	-
			第117条の5		-
28の40	-	OCCTO の業務規定	20万円以下の過料	×	-
			第122条の2第5号		-
28の44	2	同条第1項の規定による指示の内容等の経済産業大臣への報告	20万円以下の過料	×	-
			第122条の2第6号		-
28の44	3	同条第1項の規定による指示に会員が従わない旨の経済産業大臣への報告	20万円以下の過料	×	-
			第122条の2第6号		-
28の46	3	送配電等業務指針の変更命令	20万円以下の過料	×	-
			第122条の2第7号		-
	4	送配電等業務指針の軽微な変更に係る届出	20万円以下の過料	×	-
			第122条の2第8号		-
28の49	1	OCCTO の財務諸表等の作成、経済産業大臣への提出・承認	20万円以下の過料	×	-
			第122条の2第9号		-

28の49	2	OCCTO の財務諸表等に関する監事の意見書の添付	20万円以下の過料	×	-
			第122条の2第9号		-
28の51	-	OCCTO に対する監督命令	20万円以下の過料	×	-
			第122条の2第7号		-
29	1	電気事業者の供給計画届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	2	電気事業者から受け取った供給計画の経済産業大臣への送付（同条第4項において準用する第3項の規定による変更届出の送付を含む。）	30万円以下の罰金	×	-
			第119条の2第2号		-
	3	電気事業者の供給計画変更後の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	6	同条第5項の規定による勧告（供給計画が適切でない認めるときの変更勧告）をした場合における電気事業者に対する命令	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
31	1	供給命令等	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
34	1	電気の使用制限等	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第9号		第121条第3号
	2	電気の使用状況等の報告	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第4号		第121条第3号
-	-	この法律の規定により経済産業大臣の認可が必要な規定すべて	20万円以下の過料	×	-
			第122条の2第1号		-

電気工作物関係					
-	-	電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、変電、送電又は配電を妨害することの禁止 (未遂も含む。)	5年以下の懲役又は100万円以下の罰金	×	-
			第115条第1項・第4項		-
		みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電、変電、送電又は配電を妨害することの禁止 (未遂も含む。)	2年以下の懲役又は50万円以下の罰金	×	-
			第115条第2項・第4項		-
		電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめることの禁止	2年以下の懲役又は50万円以下の罰金	×	-
			第115条第3項		-
40	-	事業用電気工作物の技術基準適合命令（原子力発電工作物に係る場合に限る。）	3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人に対して3億円以下の罰金 人に対して各本条の罰金
			第116条第3号		第121条第1号
		事業用電気工作物の技術基準適合命令（原子力発電工作物に係る場合を除く。）	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第5号		第121条第3号
42	1	保安規定の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	2	保安規定変更後の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	3	保安規定の変更命令	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第6号		第121条第3号
43	1	事業用電気工作物を設置する者に対する主任技術者の選任義務	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第6号		第121条第3号
	3	主任技術者の選任・解任の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
44	4	主任技術者免状の返納命令	10万円以下の過料	×	-
			第123条第3号		-

46の17	1	特定事業者に対する評価書の変更命令	100万円以下の過料	×	-
			第122条第1号		-
47	1	事業用電気工作物の設置又は変更の工事計画に係る経済産業大臣の認可（原子力発電工作物に係る場合に限る。）	3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人に対して3億円以下の罰金 人に対して各本条の罰金
			第116条第4号		第121条第1号
	事業用電気工作物の設置又は変更の工事計画に係る経済産業大臣の認可（原子力発電工作物に係る場合を除く。）	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金	
		第118条第7号		第121条第3号	
	4	同条第1項ただし書の場合の工事（やむを得ない一時的な工事として経済産業大臣の認可を受けずにするもの）開始後の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
	5	工事計画に軽微な変更をした場合の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
48	1	事業用電気工作物の設置又は変更の工事計画の届出（当該計画の変更も同様。）	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第7号		第121条第3号
	2	第1項の届出が受理された日から30日間の待機義務	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第7号		第121条第3号
	4	同条第1項の届出（事業用電気工作物の設置又は変更の工事計画の届出）を不適合と認めるときの変更・廃止命令（当該計画の変更も同様。）	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第119条第10号		第121条第3号
49	1	特定事業用電気工作物に係る主務大臣の使用前検査（原子力発電工作物に係る場合に限る。）	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人に対して1億円以下の罰金 人に対して各本条の罰金
			第117条の2第9号		第121条第2号
	特定事業用電気工作物に係る主務大臣の使用前検査（原子力発電工作物に係る場合を除く。）	100万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金	
		第119条の第11号		第121条第3号	
51	1	使用前自主検査結果の記録・保存	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第5号		第121条第3号

51	3	使用前自主検査の体制審査	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第8号		第121条第3号
51の2	3	事業用電気工作物の自己確認後の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第1号		第121条第3号
52	1	ボイラー等に溶接をするものの使用前事業者検査の結果記録・保存	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第5号		第121条第3号
53	-	自家用電気工作物の使用開始後の届出	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
54	-	特定重要電気工作物の定期検査	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第8号		第121条第3号
55	1	特定電気工作物の事業者検査の結果記録・保存（原子力発電工作物に係る場合を除く。）	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第5号		第121条第3号
	3	原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物に關し、技術基準（法第39条）に適合しなくなるおそれがある部分があると認める場合の、記録・保存、主務大臣への報告	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人に対して1億円以下の罰金 人に対して各本条の罰金
			第117条の2第10号		第121条第2号
	4	定期事業者検査の体制審査（原子力発電工作物に係る場合を除く。）	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第8号		第121条第3号
55の2	2	事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者の届出	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
56	1	一般用電気工作物の技術基準適合命令	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第9号		第121条第3号
57	3	同条第1項の規定による調査（電線路維持運用者の技術基準適合調査）又は第2項の規定による通知（第1項の調査結果の通知）に対する改善命令等	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号

57	4	電線路維持運用者の帳簿を備える義務等	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金	
			第120条第10号			第121条第3号
	5	電線路維持運用者の帳簿の保存	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金	
			第120条第11号			第121条第3号
57の2	2	電線路維持運用者が登録調査機関に調査業務を委託した場合の届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金	
			第120条第1号			第121条第3号
	登録安全管理審査機関					
	74	-	安全管理審査の業務の全部・一部を休止・廃止しようとするときの届出	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
第120条第1号				第121条第3号		
75	1、2	登録安全管理審査機関の財務諸表等の備置き（1項）、利害関係人による財務諸表等の請求（2項）	20万円以下の過料	×	-	
			第122条の4		-	
78	-	安全管理審査の業務の停止命令	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科	○	法人・人に対して各本条の罰金	
			第117条の2第12号			第121条第3号
79	1	登録安全管理審査機関の帳簿を備える義務	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金	
			第120条第10号			第121条第3号
	2	登録安全管理審査機関の帳簿の保存	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金	
			第120条第11号			第121条第3号
指定試験機関の役職員（又はこれらの職にあった者）						
44の2	2	指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る免状交付事務に関する秘密保持義務	1年以下の懲役又は100万円以下の罰金	×	-	
			第117条の4第1号		-	
84の2の2	-	試験事務の休廃止に係る経済産業大臣の許可	30万円以下の罰金	×	-	
			第119条の3第1号		-	
85	-	指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る試験事務に関する秘密保持義務	1年以下の懲役又は100万円以下の罰金	×	-	
			第117条の4第1号		-	

87	2	指定試験機関の試験事務の停止命令	1年以下の懲役又は100万円以下の罰金	×	-
			第117条の3		-
87の2	1	指定試験機関の試験事務に関する帳簿を備える義務	30万円以下の罰金	×	-
			第119条の3第2項		-
登録調査機関					
92	2	調査義務違反に対する改善命令等	300万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第118条第1号		第121条第3号
93	-	登録調査機関の調査業務の廃止届出	10万円以下の過料	×	-
			第123条第1号		-
	-	登録調査機関の財務諸表等の備置き（1項）、利害関係人による財務諸表等の請求（2項）（第96条において準用する第75条第1項及び第2項）	20万円以下の過料	×	-
			第122条の4		-
96	-	登録調査機関の帳簿を備える義務（第96条において準用する第79条第1項）	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第10号		第121条第3号
	-	登録調査機関の帳簿の保存（第96条において準用する第79条第2項）	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第11号		第121条第3号
JEPX の役員（又はこれらの職にあった者）					
99の7	1	市場開設業務の休廃止に係る経済産業大臣の許可	30万円以下の罰金	×	-
			第119条の3第1号		-
99の10	-	JEPX の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る市場開設業務に関する秘密保持義務	1年以下の懲役又は100万円以下の罰金	×	-
			第117条の4第2号		-
99の12	-	JEPX に対する市場開設業務の停止命令	1年以下の懲役又は100万円以下の罰金	×	-
			第117条の3		-

その他（報告徴収・立入検査）					
102	-	水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対する報告徴収	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第12号		第121条第3号
106	1	原子力発電工作物の設置者に対する報告徴収	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科	○	法人に対して1億円以下の罰金 人に対して各本条の罰金
			第117条の2第13号		第121条第2号
	2	原子力発電工作物の保守点検事業者に対する報告徴収	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第12号		第121条第3号
	3	電気事業者に対する報告徴収	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第12号		第121条第3号
	4	特定関係事業者に対する報告徴収	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第12号		第121条第3号
	5	特定関係事業者等に対する報告徴収	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第12号		第121条第3号
	6	自家用電気工作物の設置者等に対する報告徴収	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第12号		第121条第3号
	7	OCCTO に対する報告徴収	30万円以下の罰金	×	-
			第119条の2第3号		-
	8	登録安全管理審査機関に対する報告徴収	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第12号		第121条第3号
	9	指定試験機関・JEPX に対する報告徴収	30万円以下の罰金	×	-
			第119条の3第4号		-
107	1	原子力発電工作物を設置する者等に対する立入検査	1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科	○	法人に対して1億円以下の罰金 人に対して各本条の罰金
			第117条の2第11号		第121条第2号

107	2	電気事業者に対する立入検査	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第8号		第121条第3号
	3	特定関係事業者に対する立入検査	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第8号		第121条第3号
	4	自家用電気工作物の設置者等に対する立入検査	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第8号		第121条第3号
	5	一般用電気工作物の設置場所に対する立入検査	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第8号		第121条第3号
	6	OCCTO に対する立入検査	30万円以下の罰金	×	-
			第119条の2第4号		-
	7	登録安全管理審査機関に対する立入検査	30万円以下の罰金	○	法人・人に対して各本条の罰金
			第120条第8号		第121条第3号
	8	指定試験機関・JEPX に対する立入検査	30万円以下の罰金	×	-
			第119条の3第5号		-

付録2 エネルギー供給強靱化法による電気事業法の改正について

一 はじめに

令和2年6月5日、第201回国会（常会）において、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」（エネルギー供給強靱化法）が可決・成立し、6月12日に公布された。

令和元年の台風第15号等による大規模かつ長期間の停電、中東情勢の緊迫化に伴う地政学リスクの顕在化等を前提に、資源調達を含めた総合的な電力供給の強靱化に向けた対応が喫緊の課題となっている。また、中長期的には、脱炭素化の要請を背景とした再生可能エネルギーの更なる導入拡大と主力電源化を目指す中で、国民負担の抑制や更なる系統増強に向けた対応など、様々な課題が明らかになっていた。こうした課題を踏まえ、電気の安定供給を持続可能なものとしていく必要があることから、エネルギーのサプライチェーン全体を俯瞰し、早急に対応を進めていくべく、国民生活・産業の基盤となる強靱かつ持続可能な電気供給体制を確立することを目的としたものである。

二 改正の背景

令和元年9月の台風第15号を始めとする大規模かつ長期間の停電や、平成30年の北海道胆振東部地震によるブラックアウト、中東情勢の緊迫化に伴う地政学リスクの顕在化により、国民生活や産業の基盤となる電気供給を強靱化していくための対応が喫緊の課題となっている。

特に、これらの対応に当たっては、災害時の多様な関係者による連携、電力インフラの整備、燃料供給の確保に係るそれぞれの課題が明らかになった。

こうした中で、大規模災害による被害を繰り返さないよう万全を期すとともに、電力の安定供給を確保するため、電気供給体制の強靱化に取り組む必要がある。

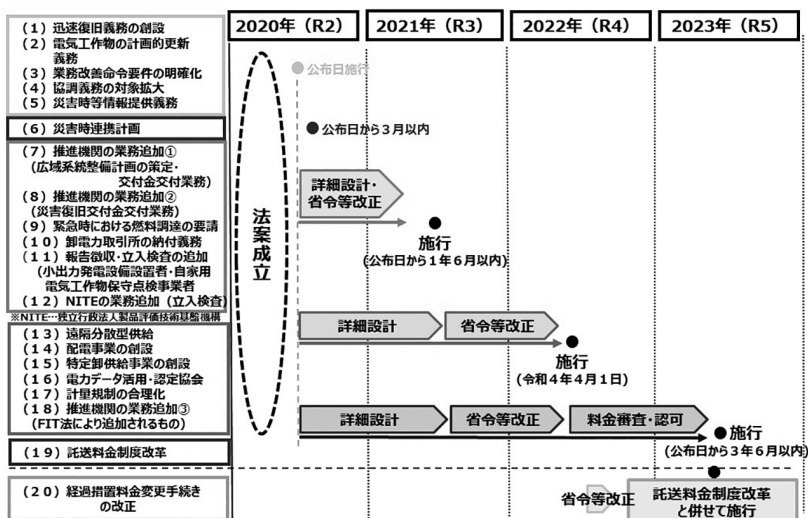
三 改正の経緯

本法案は、第201回国会（常会）に提出され、衆議院経済産業委員会において3回の審議が行われ、令和2年5月26日の衆議院本会議において、可決された。その後、参議院経済産業委員会において2回の審議が行われ、同年6月5日の参議院本会議において可決された。

四 改正の概要

本法案は、6条で構成されており、5法を束ねた、いわゆる束ね法である。第1条及び第2条の規定により電気事業法の一部改正、第6条の規定により平成26年改正法^{（注）}の一部改正がなされた。これらの主な改正事項とその施行期日は次のとおりである。

（参考）改正事項及び施行期日のイメージ



なお、(6)については、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令和2年政令第202号）において、施行期日が令和2年7月1日と定められており、(9)については、強靱かつ持続可能な電気供給

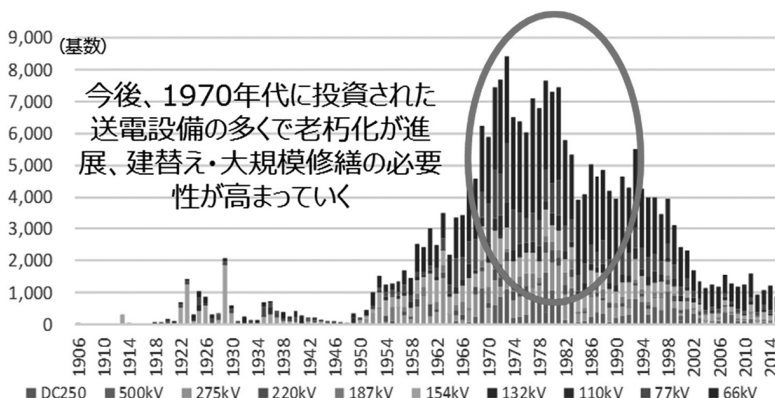
体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令和2年政令第296号）において、施行期日が令和2年10月1日と定められ、（7）、（8）及び（10）から（12）までについては、同令において施行期日が令和3年4月1日と定められている。

（1）災害等の緊急時への備え及び対応

① 送配電事業者の計画的な設備更新義務（第26条の3）【第1条改正】

我が国の送配電設備は、その多くが高度経済成長期に整備されており、例えば送電鉄塔については、償却期間を超えて使用されている設備が約6割ある。このため、今後10年、20年の間に大規模な更新投資が必要と見込まれるところ、今後の人口減少等により需要が不透明化する中においても、必要な更新投資を過不足なく確実かつ計画的に行わせ、我が国の電気の安定供給を確保する必要がある。このため、一般送配電事業者等に対して、その事業の用に供する電気工作物について、長期的視野に立った資産管理に基づく計画的な設備更新を求めることとした。

（参考）全国の送電鉄塔の建設年別の内訳



② 電気事業者と自家発事業者の相互の協調（第28条）【第1条改正】

エネルギー供給強靱化法による改正前の電気事業法（以下「旧法」

という。)第28条においては、電気事業者が、特定自家用電気工作物設置者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない旨が規定されている。

本条における「相互協調」とは、専ら電源の融通や送配電網の全国協調的な整備を念頭において規定されたものであるが、近年頻発する大規模災害への対応を踏まえれば、電気の利用者の利益の保護や電気の安定供給の確保を図るため、電気の技術的特性を踏まえた一定の負担を受忍する「相互協調」を図ることも重要である。また、こうした「相互協調」を図るべき主体は電気事業者に限られず、自家用電気工作物設置者も同様である。

このため、「相互協調」の主体を、電気事業者のみならず、自家用電気工作物設置者にも拡大することとした。

③ 災害復旧に係る相互扶助制度の創設（第28条の40第2項第1号）

【第1条改正】

近年、災害が激甚化し、被災地域の電力会社一社の人員・機材だけでは停電からの早期復旧を行うことが困難となっている。このため電力会社は、他電力からの応援の受入れ体制を強化すること等を通じ、早期復旧を行うための体制の構築に努めている。

他方で、災害時における他電力からの従業者及び電源車等の派遣を通じた応援や早期の停電復旧（仮復旧）を優先し、その後に本復旧を行うことは、迅速な停電の解消と引き換えに追加的なコストが発生することとなる。「いつ、どこで起こるか分からない」災害の近年の激甚化により、停電復旧に係る応援の規模や期間が大規模・長期化することで、被災エリアでの費用負担の増加が課題となっている。

こうした状況に鑑み、災害からの早期復旧を全国大の課題として捉え、早期復旧に資する対応を促進するため、大規模災害により、その保有する電力設備に甚大な被害が発生した場合に、他電力からの応援費用や仮復旧作業費用といった早期復旧に資する費用の負担

について、事前に各送配電事業者が推進機関に資金を拠出し、当該資金をもって被災事業者に対して交付金を交付する業務を推進機関が行うことができることとした。

④ 一般送配電事業者による災害時連携計画の策定（第33条の2）【第1条改正】

大規模災害発生時には、一般送配電事業者単独では速やかな復旧作業に支障を来すおそれがあるため、実際には、事故が発生したエリア外の一般送配電事業者が作業員や資材を融通し、複数の一般送配電事業者が一体となって復旧作業を行っている。しかしながら、これは任意の協力であり、電気事業法上、被災当事者以外の一般送配電事業者には、作業員や資材を融通する義務はなかった。

電気の安定供給を確保するためには、災害時における一般送配電事業者間の連携を制度的に求め、実効性を担保することが必要であることから、一般送配電事業者が共同して、従業者及び電源車の派遣及び運用に関する事項や、迅速な復旧に資する電気工作物の仕様の共通化に関する事項、他の電気事業者・地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項といった、災害に備えた連携に関する事項を記載した災害時連携計画を作成し、推進機関を経由して届け出ることを義務付けるとともに、経済産業大臣が必要に応じ当該計画の変更や実施を勧告することができることとした。

⑤ 緊急時における燃料調達の要請（第33条の3）【第1条改正】

我が国は資源の大宗を海外に依存するが、原油については消費の9割、可燃性天然ガスについても約2割を中東に依存しており、ホルムズ海峡での有事を含め、中東地域での安定はエネルギー安全保障上の死活問題である。

電力部門においては、電源構成に占める割合は足下で石油が9%、LNGが40%であり、事態の収集が長期化すれば、国内の電力需給に多大な影響を及ぼしうる。特にLNGについては我が国の電源構

成における主力なエネルギー源であるが、①石油と異なり長期貯蔵に適せず、備蓄量が約20日程度にとどまること、②我が国の中東依存度は2割程度であるものの、世界全体のLNG供給の3割は中東産であり、とりわけ近隣消費国の中東依存度は高い傾向（インド…54%、韓国…42%、台湾…31%）にあることから、中東有事の際には世界・アジア全体のLNGの需給が短期間に逼迫し、中東産以外のLNGについても調達が難航する可能性が高い。

このように、中東における有事等による影響の長期化が見込まれる場合においては、在庫・備蓄の活用による一時的な対応のみならず、石油や可燃性天然ガスの新規調達が重要となるが、このような場合には、石油のみならず、代替エネルギー源である可燃性天然ガス・石炭も含めた化石燃料全体の需給が世界的に逼迫することが予想される。

こうした状況下においては、資源国や資源企業による売り渋りなどにより通常の商流では必要な燃料の調達が困難となることも想定される中、世界の主要需要国では有力な国営石油会社（NOC）・国際石油会社（IOC）による外交力や資金力、世界各地に保有する資産を駆使して燃料を調達することが予想される一方、このような有力なNOC・IOCに資金力や規模の面で劣る我が国民間企業では必要な燃料調達が難航する可能性が高い。

しかしながら、このような緊急時においても、世界各地に權益を有し、平時の業務を通して資源国や資源企業と強固な関係を構築していることに加え、上流資源開発や技術開発協力を含めたパッケージでの調達交渉が可能である独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」という。）自らが資源の調達を行うことで、燃料の安定供給を確保できる場合も想定され得る。

中東における有事等により国内への燃料供給が滞った場合、発電の用に供する燃料が不足し、経済産業大臣が第31条に規定する供給命令を行ったとしても、電気の安定供給の確保が達成できないおそれがある。

このため、電気の安定供給の確保のために燃料調達が不可欠な場合であって、かつ、民間企業による調達が困難であるときに、電気事業を所管する立場としての経済産業大臣が、機構に対して燃料調達の要請を行えることとした。

⑥ 災害時や事前の備えのために必要な電力データの提供義務（第34条）【第1条改正】

令和元年の台風第15号により、長期間の停電が発生した千葉県エリアにおいては、熱中症とみられる症状により、死亡者と多数の救急搬送者が生じた。このため、地方自治体のニーズとして、地方自治体が保有する要介護者・独居老人等の情報と一般送配電事業者が保有する配電線地図や通電情報とを組み合わせ、重点的に自宅訪問を行うなど、停電により住民の生命、身体等に対する被害が生ずるおそれのある緊急の事態に対処するため、一般送配電事業者が把握し得る配電線地図や自宅レベルでの通電情報などを活用したい、あるいは今後こうした災害の発生時に迅速な対応を行うことを可能とするため、配電線地図を活用して防災計画を策定したいというニーズがあった。

このため、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命・身体・財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のために必要があると認めるときは、経済産業大臣は、一般送配電事業者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができることとし、一般送配電事業者は正当な理由がない限りその求めに応じなければならないこととした。

なお、情報提供を受けた関係行政機関又は地方公共団体の長は、その情報に個人情報等の機微な性質のものを含む場合は、その取扱いについて、法令に基づき適切に処理することとなる。

(2) 分散型ネットワーク形成・エネルギーリソースの活用に向けた環境整備

① 新たな事業類型「配電事業」の創設（第3節の2等）【第2条改正】

台風や地震等における停電からの復旧に係る一般送配電事業者の対応としては、設備の被害状況を特定し、それぞれの設備復旧による効果を考慮した上で、復旧の優先順位を付け、必要な復旧工事等を行った上で、通電可能な電線路を特定し、順次稼働可能な発電設備を維持・運用する者に対して稼働可能な旨を連絡していくという工程を取る。こうした災害復旧に係る対応については、今後も一般送配電事業者に行わせる必要性・合理性が認められる一方、仮に、特定の地域の設備に甚大な被害が生じていない場合であっても、一般送配電事業者による被害地域・状況の特定・確認の遅れや、復旧優先順位の劣後により、当該地域の電源の稼働に遅れが生じることがあり得る。

この点、地域における配電設備の維持・運用を一般送配電事業者の管理から独立して行うことが可能であれば、災害発生時において、地域内の電源を活用して早期に地域内の電力需給を安定させ、これにより、当該地域の停電を回避したり、復旧までの時間を短縮させたりすることができるなど停電被害を最小化できる可能性がある。

また、近年の AI、IoT 技術等の高度化により、特定地域内の多数の分散型電源による電気の供給と需要を調整し、効率的な系統形成を実現することが可能となっており、特定の地域における配電設備の維持・運用を行うことにより、再生可能エネルギーを含む分散型電源の最大限の活用と系統投資の抑制を両立することが可能となる。さらに、地域の特色に応じた課金体系の工夫等を通じて、社会全体のコスト効率化も期待される。

以上を踏まえ、一般送配電事業者とは異なる事業者が面的に配電設備の維持・運用を行うことによって、コスト効率化と地域の電力レジリエンスの向上を両立させ得る新たな事業を可能とするため、配電用の電気工作物を用いて特定の供給区域において託送供給及び

電力量調整供給を行う事業を、配電事業として規定するとともに、配電事業を営もうとする者を許可制とし、一般送配電事業者と同様に、託送供給義務、電源接続義務等を課すこととした。

なお、旧法における我が国の電力ネットワーク事業は、二重投資の防止といった社会コスト節減などの観点から、一般送配電事業者が地域独占的に運営することとされているため、配電事業者が参入する際、一般送配電事業者から電力ネットワーク設備の譲渡又は貸与を受けることが想定された。このため、第27条の12の12において、配電事業者がこうした設備の譲渡等によりその事業を行う場合、一般送配電事業者と共同して業務の引継ぎに関する計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならないこととした。

これは、電力ネットワーク設備の譲渡等に関する契約の内容の適正性を経済産業大臣が確認することで、配電事業が適正な競争条件に基づき行われることを担保し、ひいては、当該配電事業者の供給地域内の電気の利用者の利益を保護する観点から創設されたものである。同時に、例えば一般送配電事業者の供給地域のうち、需要密度の高い地域において配電事業者が参入した場合、適切な料金設定が行われないことにより当該一般送配電事業者の他の供給地域の託送料金が上昇するなど、同供給地域内の電気の利用者の利益に支障を及ぼすおそれがあることから、このような行為（クリームスキミング）を防止するためにも活用されることが期待される仕組みである。

② 新たな事業類型「特定卸供給事業」の創設（第5節の2等）【第2条改正】

平成30年9月に発生した北海道エリアにおけるブラックアウトの復旧時においては、苫東厚真発電所の被災により不足する供給力を補うため、北海道エリアにおける自家用発電設備（約4万5千件）の活用が試みられたが、全数への依頼は現実的では無く、出力規模等で抽出した者に対して、経済産業省から個別に自家用発電設備の

状況聴取・焚き増し依頼等を行った。

この点、平時から分散型エネルギーリソースを束ねて電力の卸供給を行う者（いわゆるアグリゲーター）を経済産業大臣があらかじめ把握しておくことで、当該者への依頼を通じて効率的に自家用電気工作物設置者に焚き増しを依頼することも可能となるなど、災害復旧においても、アグリゲーターは今後重要な役割を果たしていく存在となり得る。

現在、発電事業の規模に満たない小規模電源や蓄電池の供給能力（ポジワット）や、需要側の使用電力量を抑制することで得られる電気と同等の価値（ネガワット）を集約した上で、小売電気事業者、一般送配電事業者等に必要な電気を供給する新たなビジネスモデルが拡大しており、また、今後更なる発展を遂げる可能性がある。これらを踏まえ、安定供給確保の観点及び電気の利用者の利益を確保する観点から、当該事業を特定卸供給事業と位置付け、相当程度の規模に及ぶ事業を営もうとする者に対しては届出を求めるとともに、一般送配電事業者及び配電事業者に対する供給継続義務を課し、災害時等の需給が逼迫した場合において、経済産業大臣による供給命令の対象に加えることとした。

③ 山間地等における配電網の独立系統化（「指定区域供給制度」の創設）（第20条の2等）【第2条改正】

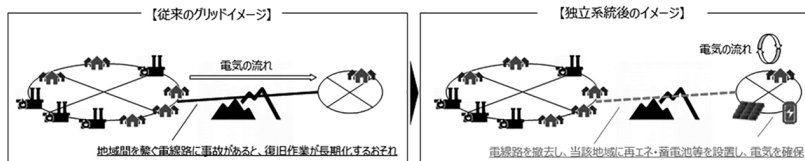
平成30年の台風第21号や令和元年の台風第15号では、山間地等の需要地において、倒木により需要地までの道路や配電線が寸断された結果、通電までに約2週間程度の時間を要した事例が確認された。こうした災害時に復旧が難航することが見込まれる地域等において、再生可能エネルギー等の地域の分散型エネルギーリソースを活用して、主要地域と当該地域を繋ぐ電線路を平時から切り離し、独立して電気供給システムを構築（独立系統化）することで、当該地域の災害時における電気の安定供給を向上させるとともに、合理的な送配電網の形成が可能となり、配電網の維持コストを全体として

節減することが可能となる場合がある。

他方で、独立系統化に際しては、配電網の維持コストの節減が期待できる一方、その地域内の需要を満たすだけの電源が必要となるが、従来、大規模電源から供給される電気を享受していた地域が多い中、新たな電源の設置が必要となることが想定され、独立系統内の電源コストは、独立系統化前よりも高くなることも考えられる。

このため、電気の利用者の利益を確実に担保する観点から、一般送配電事業者に対して主要地域と同程度の料金水準で電気の供給を行うこと（いわゆるユニバーサルサービス）が義務付けられる対象として、経済産業大臣が、一般送配電事業者の申請に基づき、安定供給及び経済合理性の観点から指定する区域（指定区域）を追加することで、系統形成の全体最適化と、指定区域内における電気の利用者の利益の確保を両立する仕組みを構築することとした。

（参考）概念図



④ 新たな計量制度の創設（第103条の2）【第2条改正】

計量器は様々な経済活動の適正化や公正化を図るために利用されており、国民生活の安定を図る上で極めて重要な役割を果たしている。一方で、計量時に計量器の精度を一般国民が確認することは事実上困難であることから、その信頼性を確保するために、従来から計量器の製造、使用等に関して、計量法に基づく規制が行われてきたところである。

例えば、特定計量器（特定の用途等の要件に該当する計量器）においては、あらかじめ定められた構造要件や検定公差への適合等を検定機関において確認しており、電力量計については、従来の大規

模電源立地地域から消費地への一方通行の電気の流れに係る取引又は証明において使用することを念頭に置いた検定基準が定められている。

しかしながら、近年の IT 技術の進展によるデジタル化が電力システムにおいても顕著であるところ、電気の流れが従来より複雑化する中においては、分散型エネルギーリソースの種類や性能、設置される場所等は多様であり、リソース毎の電力量について取引又は証明を行おうとした場合には、これに対応する電力量計も多種多様なもの（コンセントと一体になった電力量計、パワーコンディショナー等のリソースの制御機器に内蔵された計量機能の活用等）が考えられる。

こうした多種多様な電力量計に対して、現行の計量規制に基づいて、それぞれ新たな技術基準を設け、機器ごとに計量法に基づく検定をもとめる方法も考えられるが、機器の開発が日進月歩で進み、各機器の使用環境や一体となっている機能も異なる中、機器ごとの技術基準を都度作することは機動的・実効的ではない。

また、計量法の理念は、様々な分野において用いられる計量器に対し、効率的かつ普遍的な検定を行うことが目的であることから、計量法において、計量器の使用目的・用途に応じて技術基準を変えることは想定されておらず、また計量法の執行上も、網羅的に計量器の使用ユーザーを把握し使用目的や用途に応じた規制を担保することは難しく、分散型エネルギーリソースを活用した取引に限定して柔軟に対応することは困難である。したがって、通常の電力量計と異なり使用目的・用途等が限定的な多種多様な電力量計について、計量法による通常の電力量計と同様の規制を課すことは合理的でないと考えられる。

一方、こういった計量法体系の実態や電力システムの環境変化（電力取引の特殊性・多様性）を踏まえると、分散型エネルギーリソースを用いた電気の取引に係る計量器については、電気事業法において計量法の適用を明示的に除外しつつ、電力の取引・証明の適正を

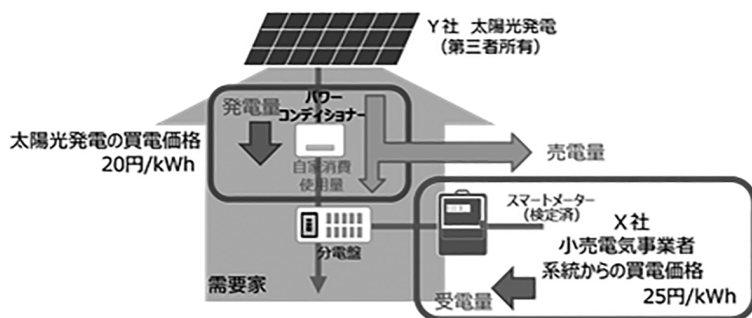
確保する観点から、一定の規律を課すことが必要かつ合理的である。

このため、電気の利用者の利益の保護及び電気事業の健全な発達に万全を期するため、電力の取引又は証明における法定計量単位による計量であって、その適正を確保することが特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの（特定計量）に使用される計量器については、計量法の検定等の適用を除外する一方で、電気事業法上その適正性を担保する仕組みを導入することとした。

（参考）特定計量における電力取引等のイメージ

○太陽光発電（第三者所有）の自家消費、系統からの売電価格が異なる場合

- 太陽光発電の発電した電気を全量自家消費している場合
パワーコンディショナーで計測した値を基に、20円/kWh で電力を購入
- 系統の電気を使用している場合
スマートメーターで計測した値を基に、25円/kWh で電力を購入
- 太陽光発電の発電した電気の一部を自家消費している場合（余剰分は売電）
パワーコンディショナーで計測した値と、スマートメーターで計測した値の差分を、20円/kWh で電力を購入



(3) 広域系統の整備

○ 広域系統整備計画の策定（第28条の47等）【第1条改正】

旧法制度においては、電気事業の広域的運営を計画的に推進するため、電気事業者に供給計画（設備保有・供給見込み量の中長期的な見通し等を記載）の作成・届出を義務付け、同計画について経済産業大臣による変更勧告等の制度を設けている（第28条の40第4号、

第29条)。

また、推進機関には、日々の業務を行うことで、広域的運営の推進に有益なノウハウが蓄積されているため、推進機関が供給計画をとりまとめ、必要に応じ意見を付して経済産業大臣に送付させることとしており、供給計画の適否を経済産業大臣が判断するに当たり、推進機関の知見を生かす仕組みとなっている。

この点、地域に偏在する太陽光・風力といった再生可能エネルギー電源等を最大限活用し、電気事業の健全な発達を図るためには、一般送配電事業者間の電力網を接続する基幹送電線（以下「基幹系統」という。）の適正な増強投資が不可欠である。基幹系統を効果的に整備するためには、個々の事業者の判断に委ねるのではなく、我が国全体の基幹系統のあり方を客観的・中立的に検討した上で、必要な基幹系統の整備を計画的に進めていく必要がある。

このため、推進機関が、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備・更新に関する計画（以下「広域系統整備計画」という。）を策定し、経済産業大臣に届け出ることとした。また、広域系統整備計画に基づく基幹系統の整備に要する費用負担については、今後は基幹系統の整備によって得られる便益を3Eで評価し、その便益の割合に応じて費用負担の割合を決定することとなった。

具体的には、広域系統整備計画において個別に定められることとなるが、例えば地域関連系線の場合、費用を負担する主体として、その両端の事業者による負担や全国での負担が考えられる。後者の仕組みを整備するため、本改正により、推進機関が、事業者に交付金を交付することをその業務に追加した（第28条の40第1項第5号の2）。具体的には、卸電力取引所が開設するスポット市場（本改正により「翌日市場」と位置づけられた。）において市場分断が発生した場合に、エリアプライスに差が生じる（市場間値差が生じる）こととなるが、この価格に差があることで、卸電力取引所に収益が生じる構造がある。これは基幹系統の容量の制約に起因するもので

あるため、当該制約を解消するためにその収益を活用することが適当であるとの考えから、卸電力取引所はその収益を推進機関に納付することとし（第99条の8）、推進機関は納付を受けた収益を当該交付金交付業務に充てることとした。なお、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（以下「再エネ特措法」という。）の交付金を充てることも想定されており、いずれの方法で負担するかについては、基幹系統の整備による便益に応じて、広域系統整備計画において定められていくこととなる。

(4) 新たな託送料金制度への転換

① レベニューキャップ制度（第17条の2等）【第2条改正】

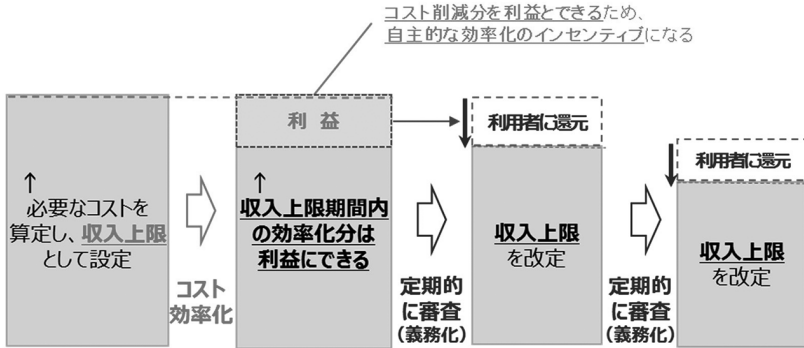
我が国の電気事業を取り巻く環境は、再生可能エネルギーの主力電源化に伴う系統増強の必要性や大規模災害に備えた電力レジリエンスの向上といった社会的要請の高まりに加え、高度経済成長期に整備された高経年化設備の更新といった構造的課題に直面している。

また、多くの地域で人口が減少していくことが予想される一方で、都市部を中心とした人口流入や電化の進展が見込まれるなど、電力需要の見通しが不透明化していく中でも必要な投資を確保する必要がある。

これらの構造的課題や、外部環境の変化に対応するため、必要な投資量の確保と、国民負担の最大限の抑制を実現しうる託送料金規制を採用する必要がある。

このため、我が国と同様の課題に直面し、託送料金制度改革が先行する欧州諸国の制度も参考とし、現在の「費用」に着目した規制方式から、一般送配電事業者がその事業の運営に通常必要と見込まれる適正な収入水準（以下「収入の見通し」という。）を定め、当該収入の見通しの範囲内で自由な料金設定を認める「収入」に着目した規制方式に転換することで、必要な投資量を確保しつつ、事業者の創意工夫によるコスト効率化を進めることとしたものである。

(参考) 新たな託送料金規制方式の概念図



また、平成26年改正法により、小売全面自由化が実現されたことに併せて、同法による改正前の電気事業法に基づく一般電気事業者（以下「旧一般電気事業者」という。）たる小売電気事業者（以下「みなし小売電気事業者」という。）には、小売全面自由化後も、経過措置として小売料金に対する規制が課されている。一方、今般の託送料金制度改革により、託送料金が毎年度変動する可能性があり、みなし小売電気事業者がこの変動を小売料金に機動的に反映することが、新電力とのイコールフットイングを確保する観点から重要である。加えて、令和2年4月1日から旧一般電気事業者の送配電部門の法的分離（別会社化）が施行されたことにより、みなし小売電気事業者にとっても、託送料金の変動が外部要因となったこと等を踏まえ、経済産業大臣に届出を行うことで託送料金の変動分を経過措置小売料金に反映し得ることとした。

(5) 電力データの活用（第23条第1項第1号、第2章の2）【第2条改正】

近年、AI、IoT等の情報技術の進展により、様々な分野でビッグデータ活用が進んでおり、電力分野のデータについても利用可能性が高まっている。スマートメーターの設置が6,105万台（全需要家の75.2%。令和2年3月末時点）を超える中、とりわけスマートメーター

から得られる電気使用量データは、スマートメーターが令和6年までに全戸・全事業所にまで広がるという網羅性や、30分単位という随時性を有するビッグデータとして、様々な分野での活用可能性が高まっている。こうした電力データの活用を認めることは、政府全体のデータ活用を促進する動向にも合致しており、対応が急務である。

一方、電力データの利用・提供を認めるに当たっては、電気の利用者の利益を確保する観点から、例えば電気の利用者に対して適切な説明がなされ、個人情報に該当する情報にあつては本人の同意を得ることが必要となる。加えて、こうした情報の利用・提供を認める中にあつても、電気供給事業者間の適正な競争関係や、電気の利用者の利益が阻害されることとなっていないか、データ活用に係る時代の要請を踏まえつつ、適切な規律を課す必要がある。

このため、目的外利用・提供の禁止の対象となる情報の範囲の見直しを行うとともに、電力データ活用の適正化を目的とする自主規制組織を電気事業法上に位置付け、電力データ活用に関する各種ルール作りや電力データ利用状況の監視等の業務を行わせることとし、一般送配電事業者は、当該組織に対して電力データを提供することができることとした。

このうち、第23条第1項第1号の改正では、旧法において一般に禁じられている一般送配電事業者による電気の利用者に関する情報の提供について、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で除く情報については、目的外利用・提供の禁止の対象となる情報から除くこととした。なお、この情報は、今後、経済産業省令において具体的に定められることになるが、競争関係に影響を与えない形で統計加工・匿名加工化された情報が想定されている。

上記以外の電気利用者情報（個人情報に該当する電気利用者が特定され得る情報など）については、引き続き目的外利用・提供を禁止する一方、電力データ活用のニーズに応えるため、電力データ活用の適

正化を目的とする自主規制組織として電気使用者情報利用者等協会を電気事業法上に位置付け、一般送配電事業者による同協会に対する情報の提供を可能とした。同協会は、経済産業大臣の認定を受けて電気使用者情報の利用・提供の適正化を図る団体であり、その業務として、電気使用者情報を利用する協会会員の監視や指導、除名処分などを行うことができる者であり、業務改善措置命令等の対象とするなど、経済産業大臣の監督にかからしめることとした。

(6) その他

○ 推進機関の業務追加（第28条の40第1項等）【第2条改正】

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法において、従来同法の指定法人が担っていた FIT 制度に係る入札の実施及び納付金の徴収・交付金の交付業務、新たに追加する供給促進交付金制度及び系統設置交付金制度に係る納付金の徴収及び交付金の交付業務並びに解体等積立金の管理業務について、推進機関が行うものとするに伴い、電気事業法において、推進機関の業務規定にこれらの業務を追加することとした。

2020^{ねん ど ばん}年度版 ^{でん き し ぎょうほう}電気事業法^{かいせつ}の解説

令和3年(2021年)3月26日 発行

定価：本体 3,600円(税別)

編集：^{けいざいさんぎょうしゅう}経済産業省 ^{し げん}資源エネルギー^{ちよう}庁電力・ガス事業部
^{さんぎょう ほ あん}産業保安グループ

発行：一般財団法人 経済産業調査会

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-9

電話：出版 03-3535-3051 業務 03-3535-4882

本書に関する情報などは当会 Web サイトをご参照ください。

<http://www.chosakai.or.jp/>

(取扱 官報販売所5114)

乱丁、落丁本はお取り替えいたします。

印刷・製本 丸井工文社

ISBN978-4-8065-3054-1 C2032 ¥3600E(129620)



9784806530541

ISBN978-4-8065-3054-1

C2032 ¥3600E



1922032036002

一般財団法人 経済産業調査会
定価：本体 3,600 円 [税別]